

Wie Vergesellschaftung gelingt

Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.)

Wie Vergesellschaftung gelingt

Zum Stand der Debatte

parthasverlag

Inhalt

Vorwort 7

Ralf Hoffrogge Der Weg zur Vergesellschaftung – eine Einleitung 9

Deutsche Wohnen & Co enteignen – Chronik 23

I Warum vergesellschaften?

Ralf Hoffrogge/Stephan Junker Vergesellschaftung von Wohnraum – vom Schlagwort zur Umsetzung (2021) 28

Deutsche Wohnen & Co enteignen Beschluss für ein Vergesellschaftungsgesetz von Grund und Boden (erste Fassung, Oktober 2018) 40

Deutsche Wohnen & Co enteignen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz), (offizieller Abstimmungstext der zweiten Unterschriften-sammlung des Volksbegehrens sowie des Volksentscheids [2021]) 44

Deutsche Wohnen & Co enteignen Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise (2020) 46

Was ist Vergesellschaftung? • Was ist Gemeinwirtschaft? • Wohnraum als öffentliches Gut – Versorgungskrisen durch Gemeinwirtschaft lösen • Ökonomische und demokratische Möglichkeiten von Gemeinwirtschaft • Demokratie und Selbstverwaltung – zur Ausgestaltung der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

Joanna Kusiak Vergesellschaftung: gesetzmäßig, günstig, gut (2020/2022) 67

Ralf Hoffrogge Genossenschaften und Gemeinwirtschaft (2021/2022) 77

Benedikt Jacobs Warum Neubau als erstes politisches Instrument für mehr bezahlbaren Wohnraum gefährlich ist und die Wohnungskrise nicht löst (2022) 82

Reiner Wild Der Standpunkt des Berliner Mietervereins (2022) 90

Carla Dietrich Warum ver.di den Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen unterstützt (2022) 95

IG Metall Berlin Wohnraumspekulation frisst Löhne auf (2022) 100

II Der rechtliche Rahmen der Vergesellschaftung

Armin Rothemann Einleitung 104

Armin Rothemann Die Gutachtenlage zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne (2022) 109

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages Zur Zulässigkeit der Vergesell-

schaftung von Wohneigentum eines privaten Wohnungsunternehmens (2019) 127

Michael Wild Extrakt des Vermerks zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes“ (2020) 134

Deutsche Wohnen & Co enteignen Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Vergesellschaftungsgesetz – VergG) (2021) 175

Sebastian Schneider Vom Beschlusstext zum Gesetzesentwurf – das Vergesellschaftungsgesetz der Initiative (2022) 199

Tim Wihl Zur Rechtmäßigkeit eines Vergesellschaftungsgesetzes in der Berliner Wohnungskrise (2022) 205

III Die Finanzierung von Vergesellschaftung

Stephan Junker Vergesellschaftung als Gewinn – Einleitung zur Entschädigungsfrage 218

Sebastian Gerhardt/Andrej Holm Soziale Wohnungspolitik gibt's nicht umsonst (2021) 222

Michael Findeisen Zur Höhe der Entschädigung bei der Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz (2018) 225

Fabian Thiel/Franziska Drohsel Der Spielraum hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Entschädigung bei der Vergesellschaftung von Grund und Boden nach Art. 15 GG (2021/2022) 229

Deutsche Wohnen & Co enteignen Modelle zur Berechnung der Entschädigungshöhe (2019) 244

Senatsverwaltung für Inneres und Sport Amtliche Kostenschätzung (2019) 251

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Erläuterung zur amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Abstimmungsgesetz (2019) 252

Deutsche Wohnen & Co enteignen Anmerkungen zur Kostenschätzung des Senats (2019) 266

Deutsche Wohnen & Co enteignen Was Vergesellschaftung kostet – Zahlen und Mythen (2020) 275

Warum werden verschiedene Entschädigungshöhen genannt? • Wie hängen Entschädigungssumme und Mietpreis zusammen? • Die unterschiedlichen Zahlen für die Entschädigung im Detail • Fazit • Anhang

Organigramm für eine Gemeingut Wohnen AöR 292

Die Autor:innen 294

Bildnachweis 296



Rekommunalisiert: Der Südblock am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Auf seinem Vorplatz steht das Gecekondu, die Holzhütte der Mieter:inneninitiative Kotti & Co.

Am 26. September 2021 stimmten beim erfolgreichsten Volksentscheid, den die Stadt je erlebt hat, über eine Million Berliner:innen für die Vergesellschaftung der Bestände aller privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mit über 3.000 Wohnungen im Land Berlin.

59,1 % der gültigen Stimmen wurden abgegeben für den „Volksentscheid über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen“.

Am selben Tag wurde auch ein neuer Senat gewählt. Der Volksentscheid erhielt mehr Stimmen als die neue Regierung. Die Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke kündigte an, hundert Tage nach ihrem offiziellen Amtsantritt am 21. Dezember 2021 eine Expertenkommission einzusetzen, die Vorschläge zur Umsetzung des Volksentscheids erarbeiten soll. Es geht dabei ebenso um juristische Fragen, wie beispielsweise eine rechtssichere Ausnahme von landeseigenen oder genossenschaftlichen Vermietern, wie um politische Entscheidungen, etwa die Höhe der zu leistenden Entschädigung.

Die Expertenkommission muss ihre Arbeit jedoch nicht bei null beginnen. Seit wir im Herbst 2018 erstmals einen Beschlussentwurf für den angestrebten Volksentscheid vorstellten, haben sich zahlreiche Jurist:innen und Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen mit der Frage befasst, wie ein verfassungskonformes Vergesellschaftungsgesetz aussehen könnte. Auch amtliche Stellen und wir als Initiative haben Beiträge und Lösungsansätze dazu veröffentlicht – nicht zuletzt haben wir 2021 ein komplett ausformuliertes Vergesellschaftungsgesetz vorgestellt. Auf diese Vorarbeit kann die Expertenkommission zurückgreifen, sie wird die Summe dieser Beiträge als Ausgangspunkt nehmen müssen.

Bislang waren die zahlreichen Stellungnahmen zur Umsetzung der Vergesellschaftung nur verstreut zugänglich und nicht immer leicht zu finden. Dieses Buch soll Abhilfe schaffen. Es versammelt ein Konzentrat der Debatte um Konzept und Umsetzung von Wohnraumvergesellschaftung; der Schwerpunkt liegt dabei auf der Dokumentation der Vorschläge unserer Initiative sowie amtlicher und wissenschaftlicher Stellungnahmen, die auch Hindernisse in der Umsetzung ansprechen.

Der Band gliedert sich in die drei Abschnitte: Konzepte, rechtlicher Rahmen und Finanzierung von Vergesellschaftung. Jeder Abschnitt wird umfassend eingeleitet, alle Texte sind datiert und in ihren Entstehungskontext eingeordnet. Die wesentlichen Beschlüsse unserer Initiative sind dokumentiert, hinzu kommen Beiträge Einzelner, die das Vorhaben der Sozialisierung begründen, ergänzen oder kommentieren. Dokumentierte Beiträge sind mit Entstehungsdatum gekennzeichnet und inhaltlich nicht verändert, lediglich Druck- und Recht-

Der Weg zur Vergesellschaftung – eine Einleitung

*„Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz –
Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist?“*

Franz Joseph Degenhardt, Befragung eines Kriegsdienstverweigerers, 1972

Als unsere Initiative sich unter dem Namen „Spekulation bekämpfen – Deutsche Wohnen & Co enteignen am 26. April 2018 erstmals der Öffentlichkeit vorstellte – der Name schliff sich später auf den zweiten Teil ein –, wurde das Vorhaben eines Volksentscheids zur Vergesellschaftung von Wohnraum in den Medien nicht nur aufmerksam, sondern teils wohlwollend aufgenommen. Dies war erstaunlich, denn Vergesellschaftung war bis dahin kaum mehr als ein Nischenthema für historisch Interessierte. Die letzte Volksabstimmung zur Durchführung einer Sozialisierung hatte in Deutschland 1946 im Rahmen der Annahme der Hessischen Verfassung stattgefunden. Drei Jahre später wurde die Möglichkeit einer Vergesellschaftung von „Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln“ als 15. Artikel ins Grundgesetz der Bundesrepublik aufgenommen. Doch genutzt wurde sie bisher nicht. Auch der letzte Anlauf lag vierzig Jahre zurück: Anfang der 1980er-Jahre hatten streikende Stahlarbeiter, unterstützt von der IG Metall und den Grünen, eine Sozialisierung der kriselnden bundesdeutschen Stahlindustrie verlangt.¹ Die Bewegung erreichte 1987 ihren Höhepunkt mit einer Massenpetition an den Bundestag, nach 1989 geriet sie in Vergessenheit.

Eine Generation später ist Vergesellschaftung zurück – diesmal nicht in der Schwerindustrie, sondern als urbane Bodenreform. Keine großen Gewerkschaften, sondern kleine stadtpolitische Initiativen wie die Mietergemeinschaft Kotti & Co forderten 2016 in Berlin erstmals die Vergesellschaftung des Immobilienriesen Deutsche Wohnen SE.² Von der Fabrik ins Wohnzimmer – die Debatte um Sozialisierung war wieder da. In den 2010er-Jahren diskutierte eine ganze Reihe von Gruppen in Berlin über Bodenreform, Rekommunalisierung und Vergesellschaftung als Lösungen für die sich zuspitzende Wohnungsnot. Auch wenn niemand so recht wusste, wie

¹ Ralf Hoffrogge, „Stahlwerk jetzt!“ – Wie die IG Metall 1983 einen großen Teil der Schwerindustrie vergesellschaften wollte – und was wir daraus lernen können, in: analyse & kritik 674, 21.9.2021, online: <https://www.akweb.de/gesellschaft/wie-die-ig-metall-1983-die-stahlindustrie-vergesellschaften-wollte/>, ausführlicher: Karl Lauschke, Die halbe Macht. Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie 1945 bis 1989, Essen 2007. ² Kotti & Co, Wir wollen unsere Häuser zurück, 26.2.2016, online: <https://kottiundco.net/2016/02/26/wir-wollen-unsere-haeuser-zurueck/>

schreibfehler wurden beseitigt. Wo ältere Texte doch inhaltlich überarbeitet wurden, ist dies angemerkt, zudem tragen die Artikel das Erscheinungsdatum 2022. Bei Texten unserer Initiative haben wir die geschlechtergerechte Sprache nach dem Muster „Mieter:innen“ vereinheitlicht. Bei Artikeln einzelner Autor:innen, amtlicher Stellen etc. wurde diesen die Schreibweise überlassen.

Es steckt enorm viel Arbeit im Projekt Vergesellschaftung. Ohne den unermüdlichen Einsatz Hunderter Aktivist:innen hätten wir den Volksentscheid nicht gewonnen und ohne zahllose Stunden der Diskussion sowie die Arbeit ihrer Verfasser:innen hätten die vorliegenden Dokumente nicht entstehen können. Wir danken allen Mitstreiter:innen, die sich in diese Prozesse eingebracht haben. Ebenso danken wir unseren Bündnispartner:innen, die uns in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben. Nicht zuletzt sei auch dem Mandelbaum Verlag und dem Herausgeber Philipp P. Metzger gedankt für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck des Essays „Vergesellschaftung von Wohnraum – vom Schlagwort zur Umsetzung“ aus dem Sammelband „Wohnkonzerne enteignen!“.

Die Redaktionsgruppe

Berlin, im März 2022

solch ein Vorhaben umzusetzen wäre: Lange Rechtfertigungen konnten sich die Sprecherinnen unserer Pressekonferenz im April 2018 bereits sparen. Vergesellschaftung erschien nicht weit entfernt von der allgegenwärtigen Forderung nach Rekommunalisierung. In ersten Reaktionen ging es vor allem um die Frage, wie sie sich rechtssicher umsetzen ließe – und ob sich dafür überhaupt politische Mehrheiten finden würden. Vergesellschaftung oder gar Enteignung mochte manchem zu radikal klingen, doch die rücksichtslosen und immer öfter zerstörerischen Praktiken der Großvermieter waren längst alltägliche Erfahrung Tausender Berliner Mieterinnen und Mieter.

Die einschlägigen Firmen waren und sind in Berlin allgemein verhasst, obwohl sie eine junge Erscheinung darstellen. Vor allem in der Finanzkrise 2008 und der darauf folgenden Nullzinsphase hatten sich immer mehr Anleger ins „Betongold“ geflüchtet. Private Fonds bündelten dieses Kapital und fanden aufgrund der Privatisierungspolitik öffentlicher Eigentümer in vielen deutschen Städten günstige Wohnungspakete verkaufsfertig vorbereitet. Aus den Fonds entstanden nach einer ersten Verkaufswelle die börsennotierten Vermieter.³ Ihre Aufgabe war es nun, die Wohnungsmieten in Dividenden zu verwandeln. Die heutige Mietpreiskrise ist also nicht das Ergebnis von Wohnungsknappheit und Bevölkerungswachstum. Sie ist kein Resultat von Gentrifizierung oder dem Zuzug von zu vielen schwäbischen Studenten. Die über alles Maß gestiegenen Mieten sind Ergebnis einer Renditestrategie von Unternehmen und Vermögenden. Kurzum, die Berlinerinnen und Berliner können ihre Mieten nicht mehr zahlen, weil andere nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Die Flucht ins „Betongold“ wurde von Klein- und Großkapital gleichermaßen angetreten, doch am aggressivsten drehten Fonds und börsennotierte Vermieter an der Mietpreisspirale. Verschiedene Landes- und Bundesregierungen förderten die Kapitalkonzentration am Wohnungsmarkt noch bis in die 2010er-Jahre durch Privatisierung von Wohnraum, aber auch durch den Abbau von Regulationen für Finanzmarktakteure.

Die neuen börsennotierten Vermieter sind der Rendite ihrer Aktionäre verpflichtet, die in rasantem Tempo gesteigert wurde. Dies gelang zum einen durch kreative Buchhaltung: Seit 2013 erlaubt der International Financial Reporting Standard 13 (IFRS 13) das sogenannte Fair-Value-Verfahren, wobei für den Marktwert eines Unternehmens nicht mehr dessen Substanz taxiert wird, sondern sein Wert bei einer hypothetischen Transaktion auf dem „vorteilhaftesten Markt“. Die Konzerne bewerteten ihre Bestände danach einfach neu, bescheinigten sich selbst höhere Vermögenswerte, woraus höhere Aktienkurse folgten. Zum anderen stiegen die Profite. Doch die Rekorddividenden haben ihren Preis: Presseberichte über ausgefallene Heizungen und ausbleibende Reparaturen bei Deutsche Wohnen und anderen erschienen zuverlässig jeden

Winter.⁴ Längst hatten wissenschaftliche Studien dahinter ein System offengelegt.⁵ Es bestand aus jahrelanger Vernachlässigung von Instandhaltungen, die später als „Modernisierung“ nachgeholt wurden. Denn Instandhaltungskosten trägt nach deutschem Recht der Vermieter, Modernisierungskosten dagegen lassen sich auf die Miete umlegen. Das Ergebnis waren massive Mietsteigerungen, Verdrängung von Menschen aus ihrem Stadtteil, die Zerstörung von Existenzen und ein Klima der Angst in Berlin und anderen Städten, die sich vom Lebensort zur Geldanlage wandelten. Verboten waren diese Praktiken nicht, umso mehr wurden sie zum politischen Skandal. Selbst eine konservative Tageszeitung wie *Die Welt* fand kritische Worte, als der Jahresgewinn der Vonovia 2019 die Milliardengrenze überstieg.⁶ Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses hatten bereits vorher einen Versuch gestartet, den Dingen auf den Grund zu gehen: Im Februar 2017 wurde der Vorstand der Deutsche Wohnen ins Berliner Abgeordnetenhaus geladen. Er hielt es jedoch nicht für nötig zu erscheinen und schickte eine Pressesprecherin.⁷ Die Politik war machtlos – und daher nahm die Stadtgesellschaft das Problem selbst in die Hand. Ergebnis war im April 2018 das Volksbegehren für Vergesellschaftung, das seine Wurzeln unter anderem in Protesten der Mieterinnen und Mieter der Deutsche Wohnen hatte.⁸

Seitdem sind vier Jahre vergangen. Die wichtigsten offenen Fragen sind beantwortet: Es gibt eine Mehrheit für die Vergesellschaftung von Immobilien privater Konzerne – und diese Vergesellschaftung ist legal umsetzbar. Die Mehrheiten zeigten sich eindrucksvoll mit 77.001 Unterschriften in der ersten Stufe des Volksbegehrens von April bis Juni 2019, dann mit 349.568 Unterschriften in der zweiten Stufe im Juni 2021 – und schließlich noch ein drittes Mal am 26. September 2021, als über eine Million Berlinerinnen und Berliner für das Vorhaben stimmten. Es wurden 59,1 % der gültigen Stimmen für Vergesellschaftung abgegeben. Der Beschluss zur Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes erhielt somit mehr Stimmen als die amtierende Regierungskoalition. Er ist rechtlich einem Parlamentsbeschluss gleichgestellt. Zwar entfaltet der Volksentscheid keine unmittelbare Gesetzeswirkung. Jedoch sind seine demokratische Legitimation und seine politisch bindende Wirkung nicht mehr anzuzweifeln, will man nicht das Prinzip der Volkssouveränität als Ganzes über Bord werfen. Vergesellschaftung um-

³ Vgl. Philipp P. Metzger (Hg.): Wohnkonzerne enteignen! – Wie Deutsche Wohnen & Co ein Grundbedürfnis zu Profit machen, Wien 2021.

⁴ Und erscheinen bis heute: Frieren im Flockdown – Heizungsausfall bei der Deutsche Wohnen, in: taz online, 11.2.2021: taz.de/Heizungsausfall-bei-der-Deutsche-Wohnen/!5751698/, Hunderte Mieter der Deutsche Wohnen ohne Heizung, in: Der Tagesspiegel online, 4.2.2019: tagesspiegel.de/berlin/berlin-kreuzberg-hunderte-mieter-der-deutschen-wohnen-ohne-heizung/23945624.html. ⁵ Heinz-J. Bontrup, Gutachterliche Stellungnahme zur Deutsche Wohnen AG (Konzern und Einzelabschluss), Witten 2016; ders., Finanzinvestor mit angeschlossener Immobilienwirtschaft. Gutachterliche Stellungnahme zur Vonovia SE, Witten 2018. ⁶ Florian Gehm, So rechnet Vonovia seinen Mietern die Milliarde schön, in: Welt online, 7.3.2019. welt.de/finanzen/immobilien/article189950525/Vonovia-Wohnungskonzern-knackt-die-Milliarde-beim-Gewinn.html. ⁷ bz-berlin.de/berlin/streit-um-mietspiegel-deutsche-wohnen-teuer-wohnen. ⁸ Hannes Strobel, Organisiert gegen einen profitorientierten Wohnungskonzern: Fünf Jahre berlinweite Vernetzung der Deutsche-Wohnen-Mieter*innen, in: sub|urban. Zeitschrift für Kritische Stadtforschung 8 (2020) 3, S. 295–204; Laura Flierl/Nina Scholz/Kalle Kunkel u. a., Von Mietenprotesten gegen die Deutsche Wohnen zum Volksbegehren, in: Metzger 2021, S. 233–242.

zusetzen ist der Auftrag, den die Berliner Wählerinnen und Wähler im September 2021 erteilt haben.

Dass es einen legalen Weg zur Vergesellschaftung gibt, bestätigten bereits im Vorfeld zahlreiche wissenschaftliche Stellungnahmen. Insbesondere 2019, in den Monaten nachdem unsere Initiative erstmals konkrete Konzepte präsentiert hatte, fand eine intensive juristische Fachdebatte in Form von Gutachten und Fachartikeln statt. Es setzte sich die Meinung durch, dass eine Vergesellschaftung der Wohnungsbestände privater Immobilienkonzerne durch Artikel 15 Grundgesetz gedeckt ist und in der Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin liegt. Auch der Senat musste dies bereits vor der Abstimmung einräumen: Eine im Berliner Abstimmungsgesetz vorgesehene rechtliche Prüfung des Entscheids endete im September 2020 mit der amtlichen Feststellung der Zulässigkeit des Volksbegehrens für Vergesellschaftung. Die Prüfung war vom Innensenat mehr als ein Jahr lang verschleppt worden, der Abschluss musste durch unsere Initiative gerichtlich erzwungen werden. Doch das Ergebnis der Prüfung war eindeutig – Vergesellschaftung von Wohnraum ist nicht verfassungswidrig. Wäre dies der Fall gewesen, hätte man den Beschluss nicht zur Abstimmung stellen dürfen.

Es geht also um das „Wie“ einer Vergesellschaftung, nicht mehr um das „Ob“. Doch für die Umsetzung muss man wissen, was eigentlich hinter dem Schlagwort Vergesellschaftung steckt. Wie kann sie umgesetzt werden? Welche Wohnungsbestände sind gemeint, welche Ausnahmen soll es geben, wie sollen sie verwaltet werden? Welche Entschädigungen müssen gezahlt werden, wie wird das finanziert? Zu diesen Fragen haben wir als Redaktionsgruppe in diesem Band die zentralen konzeptionellen Dokumente unserer Initiative gesammelt, ergänzt durch amtliche wie unabhängige Stellungnahmen und Beiträge. Unsere Leitfrage bei der Auswahl war: Was ist bereits diskutiert worden – und welche Klärungen braucht es noch, damit Vergesellschaftung umgesetzt werden kann?

Warum vergesellschaften? Die Konzepte unserer Initiative

Im April 2018 trat unsere Initiative zunächst mit sehr allgemeinen Forderungen an die Öffentlichkeit. Um die Berliner Bestände der größeren Immobilienkonzerne zu vergesellschaften, sollte es einen Volksentscheid geben. Erst im Oktober und November 2018 wurde Konkretes nachgeliefert, in Form von zwei Beschlüssen, die wir in diesem Band dokumentieren (→ S. 40 und S. 44). Beschlüsse deshalb, weil diese programmatischen Forderungen vom Plenum unserer Initiative abgestimmt wurden. Dass zwei Texte entstanden, geht auf einen ersten Konflikt mit der Senatsverwaltung für Inneres zurück. Sie wies im Vorfeld der Anmeldung des Volksbegehrens den eigentlich geplanten Abstimmungstext zurück, weil dieser zu detailliert sei. Er würde

den Gesetzgeber zu sehr binden – obwohl ein Beschluss-Volksentscheid sich gerade dadurch auszeichnet, dass er keine juristische Bindewirkung entfaltet. Wir halten diese Argumentation bis heute für unhaltbar, aber entschieden uns gegen einen zeitaufwendigen Rechtsstreit. Dieser hätte in der Sache nichts gebracht, unser Vorhaben aber um Monate oder Jahre verzögert. Stattdessen überarbeiteten wir die ursprüngliche Version unseres Beschlusses zu einer Kurzfassung (→ S. 44), mit der wir im April 2019 in die Unterschriftensammlung gingen. Nach der erfolgreichen ersten Sammelphase erlebten wir jedoch erneut Widerstand, diesmal in Form der über ein Jahr andauernden „rechtlichen Prüfung“ durch die Senatsverwaltung für Inneres. Gespräche mit dem Senat verliefen damals ergebnislos, das Ende der Prüfung mussten wir durch ein Eilverfahren vor Gericht erzwingen. Dass tatsächlich kaum inhaltlich abgewogen wurde, zeigte sich, als am Ende der „Prüfung“ das gleiche Argument wie im Herbst 2018 vorgebracht wurde: Auch von der Kurzfassung hieß es, sie sei zu detailliert. Einmal mehr wollte die Senatsverwaltung für Inneres am liebsten selbst entscheiden, was das Volk entscheiden darf. Schließlich konnten wir durchsetzen, dass die Kurzversion unseres Beschlusses mit kosmetischen Änderungen 2021 der Bevölkerung ein weiteres Mal zur Abstimmung vorgelegt wurde. Beide Fassungen des Beschlusses sind in diesem Band dokumentiert, denn die ursprüngliche lange Version blieb stets die Grundlage unserer Arbeit. Sie enthält alle wesentlichen Forderungen: Vergesellschaftung der Bestände aller Großvermieter mit über 3.000 Wohnungen in Berlin, Ausnahmen für landeseigene Unternehmen, Genossenschaften und andere gemeinwirtschaftliche Vermieter, eine Entschädigung unter Marktwert und die Überführung der Bestände in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Diese Anstalt soll es ermöglichen, dass zukünftig nicht allein Senatsbehörden über die Verwaltung der Wohnungen entscheiden, sondern die Stadtgesellschaft, die Mieterinnen und Mieter und die Angestellten der Anstalt. Ziel ist keine Verstaatlichung, sondern eine Vergesellschaftung, die umfassende demokratische Teilhabe ermöglicht.

Über die Entstehung dieser Forderungen gibt der 2021 erstmals erschienene Rückblick „Vom Schlagwort zur Umsetzung“ von Stephan Junker und Ralf Hoffrogge Auskunft. Er wird ergänzt durch eine Sammlung der wichtigsten Argumente für unser Vorhaben im Beitrag „Vergesellschaftung – gesetzmäßig, günstig, gut“ von Joanna Kusiak, entstanden 2020 kurz vor der zweiten Sammelphase und für diese Ausgabe überarbeitet. Beide Texte erläutern unser Vorhaben aus der Sicht von Aktiven, die seit der Frühzeit die Konzepte der Kampagne mitgestaltet haben. Aus der Perspektive der Bündnispartner, die im Laufe der Zeit dazukamen und unsere Forderungen unterstützten, äußern sich Benedikt Jacobs vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Carla Dietrich für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und Reiner Wild vom Berliner Mieterverein. Hinzu kommt ein Grußwort der Industriegewerkschaft Metall. Die überwiegend im Jahr 2022 eigens für diesen Band entstandenen Beiträge weiten den Blick und zeigen, dass Vergesellschaftung von Wohnraum mehr zu bieten hat als günstige Mieten. Zwar

steht dies immer wieder im Zentrum der Debatte, doch das Zurückholen der Häuser von der Börse in die Gesellschaft setzt ein demokratisches Potenzial frei. Dieses Potenzial brauchen wir auch zur Lösung von weiteren Zukunftsproblemen, vor denen die Politik heute kapituliert. Zu nennen ist etwa der durch Benedict Jacobs thematisierte Zielkonflikt zwischen wachsenden Städten und der Notwendigkeit, den CO₂-Ausstoß beim Bauen ebenso zu begrenzen wie die Flächenversiegelung. Wenig beachtet sind auch die von Carla Dietrich angesprochenen Arbeitsbedingungen in der Immobilienbranche. Während die landeseigenen Unternehmen Berlins über starke Betriebsräte verfügen, sind die börsennotierten Vermieter in der Regel betriebsratsfreie Zonen ohne Mitbestimmung der Beschäftigten. Personalabbau und das Streichen selbst grundlegender Reparatur- und Hausmeisterdienste sind Teil ihrer Profitstrategie, unter der Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner gleichermaßen leiden. Vergesellschaftung würde es ermöglichen, diese rechtsfreien Räume zu schließen und die Mitbestimmung über das gesetzlich Notwendige hinaus zu erweitern. Nicht nur die Wohn- und Lebens-, sondern auch die Arbeitsbedingungen würden sich für viele Menschen entscheidend verbessern.

Die Debatte mit gesellschaftlichen Akteuren jenseits des engeren Feldes von Mieten- und Stadtpolitik sucht unsere Initiative bereits seit Längerem. Unter dem Titel „Gemeinwirtschaft statt Marktradikalismus“ diskutierten wir etwa im September 2020 mit Vertreterinnen und Vertretern von ver.di, dem BUND und dem Paritätischen Gesamtverband die Frage, ob Vergesellschaftung insgesamt einen Ausweg aus der Finanzialisierung der Daseinsvorsorge bietet, die nicht nur in der Wohnungswirtschaft, sondern auch im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Infrastruktur große Schäden verursacht hat.⁹ Ausgehend von Wohnungsnot und dem Wunsch nach einem Ende von Verdrängung und Mietpreissteigerungen war unsere Initiative somit bei der größeren Frage nach dem Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft angekommen.

Das neoliberale Postulat, Gesellschaften hätten sich im globalen Wettbewerb „der Wirtschaft“ oder „den Märkten“ anzupassen, erreichte in den letzten 30 Jahren nahezu alle Bereiche der Grundversorgung. Von Angela Merkel wurde dies in der Eurokrise zugespitzt auf das Wort vom „marktkonformen“ Funktionieren der Demokratie.¹⁰ Was aber, wenn sich nicht die Demokratie den Marktgesetzen anpassen würde, sondern der Markt demokratischen Regeln unterworfen würde? In diese Richtung zielen Konzepte der Gemeinwirtschaft, und auch die bisher längste programmatische Schrift unserer Initiative schließt hier an. Die Anfang 2020 erschienene Broschüre „Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise“ (→ S. 46) erweitert und erläutert die Forderungen aus den zwei Beschlusstexten. Sie versucht, Wohnraumvergesellschaftung auch als Steuerungsproblem zu denken – nicht nur

günstige Mietwohnungen stehen im Vordergrund, sondern unter der Überschrift „Wohnraum als öffentliches Gut“ auch ein gesellschaftlicher Vorsorgeauftrag, der dringend benötigte Räume vor Verdrängung schützt – oder bereits Verdrängtes neu eröffnet. Es geht dabei um Frauenhäuser und Gewaltschutzräume, das Modellprojekt „Housing First“ zur Unterbringung von Wohnungslosen, um Kitas und Jugendzentren, Ateliers und das im Gewerbemietrecht völlig unzureichend geschützte Kleingewerbe. Denn Berlin verliert nicht nur seine Kunstszene, sondern auch den Bäcker um die Ecke. Proteste verteidigen längst nicht mehr nur Wohnprojekte und selbstverwaltete Zentren, sondern auch inhabergeführte Modeläden und sogar Aldi-Filialen – so geschehen 2019 in der Markthalle IX in Kreuzberg.¹¹ Solche Beispiele zeigen die groteske Dysfunktionalität einer Stadtplanung, die durch „den Markt“ geregelt wird: Selbst die elementare Grundversorgung der Stadtbevölkerung wird nicht mehr gedeckt. Die Vergesellschaftung von geschätzt etwa 240.000 Wohnungen¹² samt den dazugehörigen kleinen und mittelgroßen Gewerbeeinheiten würde Räume öffnen, um Lücken in der sozialen und gewerblichen Infrastruktur zu schließen und die Stadt wieder lebenswert zu machen.

Zwei weitere Kapitel der Broschüre beschäftigen sich mit den „Ökonomischen und demokratischen Möglichkeiten von Gemeinwirtschaft“ sowie „Demokratie und Selbstverwaltung“. Bei Letzterem geht es insbesondere um die Ausgestaltung der Anstalt öffentlichen Rechts, die die vergesellschafteten Wohnungen verwalten soll. Während in den Gründungsbeschlüssen der Initiative von 2018 nur ein grobes Schema vorgeschlagen wurde, das die Besetzung des Verwaltungsrates der Anstalt skizzierte, werden nun konkretere Vorschläge für eine Verwaltungsstruktur einschließlich eines Systems von Räten und Selbstverwaltungsorganen der Mieterinnen und Mieter nachgelegt.

Sowohl die Idee der AöR, als auch die Forderung nach mehr Demokratie stehen in der Tradition des ersten Berliner Mietenvolksentscheids aus dem Jahr 2015, der unter anderem auf eine Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen abzielte. Er konnte mit dem Wohnraumversorgungsgesetz und den dort geschaffenen Mieteräten sowie der Gründung der AöR Wohnraumversorgung Berlin einen Teilerfolg verbuchen. Es gibt also eine – wenn auch bislang nur begrenzte – Erfahrung mit demokratischer Mitbestimmung in öffentlichem Wohneigentum.

Während Kämpfe um die Demokratisierung der öffentlichen Wohnraumversorgung eine gewisse Tradition haben, fanden die ökonomischen Möglichkeiten von Vergesellschaftung bisher weniger Beachtung. Die Broschüre „Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft“ betrachtet auch

⁹ Online nachzusehen auf: youtube.com/watch?v=7nQc3yqY3Ug ¹⁰ faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/marktkonforme-demokratie-oder-demokratiekonformer-markt-11712359.html

¹¹ Auch die BZ fragte damals: „Wenn Aldi weg ist, wo kaufen dann die Leute mit kleiner Rente ein?“, vgl. BZ online, 9.3.2019, bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/wenn-aldi-weg-ist-wo-kaufen-dann-die-leute-mit-kleiner-rente-ein ¹² Laut Kosten-schätzung des Senats von 2019, Siehe S. 251. Die Zahlen sind allerdings nicht aktuell, da durch die Eintragung von Tochterfirmen und Briefkastenfirmen keine Transparenz über die tatsächlichen Eigentümer eines Großteils der Berliner Wohnungsbestände existiert. Es ist daher bis heute unklar, wie viele Wohnungen von einer Vergesellschaftung erfasst würden.

hier Zusammenhänge, die in der Debatte bisher kaum eine Rolle spielten – etwa die Tatsache, dass das vom Land Berlin gezahlte Wohngeld ebenso wie die Kostenübernahme für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung den privaten Wohnungskonzernen jedes Jahr Millioneneinnahmen bescheren. Belastbare Zahlen dazu gibt es nicht, weder amtliche noch seitens unabhängiger Forschung. So lässt sich auch nicht beziffern, wie viel Geld der Landeshaushalt jedes Jahr einsparen würde, wenn über 240.000 vergesellschaftete Wohnungen einem Mietstopp oder gar Mietsenkungen unterlägen. Dieser langfristige Faktor müsste mitgedacht werden, wenn über vermeintlich zu hohe Kosten einer Vergesellschaftung diskutiert wird. Denn heute fließen öffentliche Gelder zur Abmilderung der Mietpreisexplosion mehrheitlich an private Eigentümer und geben diesen neues Kapital für Spekulation an die Hand. Diese Mittel könnten jedoch längst eine öffentliche Aufgabe erfüllen – etwa, indem durch Nachverdichtung leistbarer Wohnraum geschaffen wird.

Vergesellschaftung hätte auch einen stabilisierenden Effekt auf die Berliner Wirtschaft. Regelmäßige Investitionen der AöR in Instandhaltung und Neubau begünstigten lokale Wirtschaftskreisläufe, deren Erträge in der Region bleiben, anstatt in unserer Nachbarschaft oder anderswo Immobilienblasen auszulösen. Die Vergesellschaftung ist daher auch ein Gegenmodell zu finanzmarktgetriebener Globalisierung.

Der rechtliche Rahmen der Vergesellschaftung

Im Mai 2021 stellte unsere Initiative ein Vergesellschaftungsgesetz vor. Der Entwurf beruht auf den Gründungsbeschlüssen sowie der Broschüre „Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft“ und gibt deren Forderungen eine juristische Form. Geregelt werden Reichweite und Umfang der Vergesellschaftung, Durchführung, Übergangsbestimmungen sowie die Entschädigungsfrage. Für diese sieht die Initiative statt des bisher vertretenen Kreditmodells nun eine Finanzierung durch Schuldverschreibungen vor. Der Entwurf für ein Vergesellschaftungsgesetz ist hier samt Begründung vollständig wiedergegeben (→ S. 175). Hinzu kommt eine eigens für diesen Band verfasste Erläuterung von Sebastian Schneider, der die Formulierungen des Gesetzesentwurfs für juristisch ungeschulte Leserinnen und Leser gemeinverständlich darstellt (→ S. 199). Dieses Gesetz ist das Ergebnis von zweieinhalb Jahren Diskussion und Formulierungsarbeit, die zwischen 2019 und 2021 in der AG Vergesellschaftung der Initiative geleistet wurde. Eingeflossen sind neben zahlreichen Ideen und Zuarbeiten von externen Expertinnen und Experten auch die Ergebnisse der seit Ende 2018 öffentlich geführten Fachdebatte mit ihren zahlreichen Stellungnahmen, Gutachten und Einschätzungen zur Umsetzung eines Wohnraumvergesellschaftungsgesetzes. Eine Bestandsaufnahme dieser Debatte leistet Armin Rothemann in seinem Beitrag „Die Gutachtenlage zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater

Wohnungskonzerne“ (→ S. 109), an den eine umfangreiche Synopse der wichtigsten Stellungnahmen anschließt. Aufgrund der Fülle des Materials beschränkte sich der Jurist im Wesentlichen auf die von Landesparlamenten, Landesregierungen oder dem Bundestag in Auftrag gegebenen oder von ihren Wissenschaftlichen Diensten angefertigten Gutachten. Dieser Kern von „amtlichen“ Gutachten wird von Armin Rothemann mit Blick auf zentrale Rechtsfragen verglichen, darunter die Zuständigkeit des Landes, die Vereinbarkeit mit der Schuldenbremse, die Vereinbarkeit mit internationalem Recht, die Möglichkeit einer Entschädigung unter Marktwert, die Rechtssicherheit eines Schwellenwertes von 3.000 Wohnungen als Vergesellschaftungsreife sowie die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Vorhabens. In der Zusammenschau ergeben sich teils Kontroversen, aber auch überraschende Übereinstimmungen: So bejahen sämtliche ausgewählten Gutachten die Zuständigkeit des Landes Berlin, sechs von acht Gutachten bejahen die Möglichkeit einer Entschädigung unter oder sogar deutlich unter Marktwert. Auch die Setzung eines Schwellenwertes von 3.000 Wohnungen, ab dem Vergesellschaftung greifen soll, halten sieben von acht Gutachten für grundlegend unproblematisch.

Das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags (→ S. 127) nehmen wir wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung in den Band auf. Auch darin werden die Zuständigkeit des Landes Berlin und die Möglichkeit einer Entschädigung unter Marktwert festgestellt. Als Auszug (→ S. 134) wiedergegeben ist auch jener Teil der Prüfdokumente des Senats, der sich 2020 mit der „materiell rechtlichen“ Zulässigkeit des Volksbegehrens befasste – also im Klartext mit der Legalität der Umsetzung, sollte unser Vorhaben zur Abstimmung kommen. Der Gutachter des Senats gelangte zur Auffassung, dass das Vorhaben grundsätzlich legal umsetzbar wäre.

Zum Abschluss des Kapitels wirft der Verfassungsrechtler Tim Wühl einen Blick auf ausgewählte Rechtsfragen der Umsetzung und benennt offene Fragen, die noch zu klären sind.

Eine davon ist zweifellos die rechtliche Ausgestaltung der AöR, zu der das Vergesellschaftungsgesetz der Initiative, aber auch die zitierten Gutachten keine Ausführungen enthalten. Das liegt einerseits daran, dass die Diskussion sich zunächst auf den Entzug von privatem Eigentum konzentriert hat, nicht aber auf den Aufbau von Gemeineigentum. Hier handelt es sich um Neuland, das es nicht nur juristisch zu erschließen gilt. Die Frage, wie öffentliches Wohneigentum als Gemeingut verwaltet werden soll, ist eine politische Frage. Bereits der Mietenvolksentscheid 2015 befasste sich mit seiner praktischen Kritik am Demokratiedefizit der landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins mit diesem Problem. Es stellt sich umso drängender bei der Umsetzung des Volksentscheids für Vergesellschaftung.

Neben dem politisch Erstrebenswerten sind allerdings auch genuine Rechtsfragen zu klären. So bestimmt etwa Artikel 15 des Grundgesetzes Gemeineigentum oder „Formen der Gemeinwirtschaft“ als Ziel von Vergesellschaftung, aber es gibt keine standardisierte Rechtsform für Gemeineigentum in der Bundesrepublik. Auch deshalb schlagen wir als Initiative die Rechtsform AöR vor, weil diese einerseits mit einem Errichtungsgesetz oder einem entsprechenden

Senatsbeschluss frei gestaltbar wäre. Andererseits gibt es in Berlin mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dem Nahverkehr schon gute Erfahrungen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter durch Anstalten öffentlichen Rechts. BVG und rbb mögen nicht perfekt sein – ein Ersatz ihrer Dienste durch am Markt konkurrierende Anbieter ist jedoch kaum vorstellbar.

Die Finanzierung von Vergesellschaftung

Als zentrales Argument gegen eine Vergesellschaftung privater Immobilienbestände wurde in der öffentlichen Debatte bisher stets die Kostenfrage bemüht. Vergesellschaftung sei nicht finanzierbar, da die Entschädigungskosten den Berliner Landeshaushalt sprengen würden, sagen die Gegner des Volksentscheids. Die Frage wurde jedoch oft als reine Glaubensfrage behandelt, obwohl auch hier substantielle Beiträge und Modellrechnungen existieren, die eine sachliche Herangehensweise ermöglichen.

Auch von ihnen haben wir einige im Band versammelt. Den Anfang macht das von Michael Findeisen Ende 2018 für die Initiative verfasste Gutachten „Zur Höhe der Entschädigung bei der Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz“ (→ S. 225). Es nennt keine Zahlen, sondern bereitet allen weiteren Modellen den Boden mit seiner Prämisse: Eine Entschädigung nach Marktwert ist weder notwendig noch geboten. Ausgangspunkt sind Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes, die eine Entschädigung „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten“ fordern. Die Allgemeinheit ist in diesem Falle die Berliner Bevölkerung, die Beteiligten sind die Immobilienkonzerne. Bestätigt und ausdifferenziert wurde die Möglichkeit einer Entschädigung jenseits des Marktwerts von Franziska Drohsel und Fabian Thiel in einem Arbeitspapier (→ S. 229), das wir in aktualisierter Form aufgenommen haben. Erste konkrete Zahlen zur Entschädigungsfrage lieferten wir als Initiative Ende Februar 2019 in einem Papier unter der schlichten Überschrift „Modelle zur Berechnung der Entschädigungshöhe“ (→ S. 244). Darin skizzierten wir die Nominalentschädigung – die Entschädigung zu einem symbolischen Betrag, den einige Kommentatoren des Grundgesetzes für zulässig halten –, die Entschädigung nach dem Bewertungsgesetz des Bundes und der Bewertungspraxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins sowie das Zweckentschädigungsverfahren. Erstere gehen davon aus, dass bei einer Entschädigung nicht zwingend die von den Immobilienkonzernen im Interesse einer guten Börsenperformance sehr hoch veranschlagten Immobilienwerte zu entschädigen sind, sondern dass andere Bewertungsverfahren zulässig sind. So veranschlagt das Bewertungsgesetz des Bundes, das im Steuerrecht verwendet wird, den Wert eines Wohnhauses mit dem 12,5-Fachen der eingenommenen jährlichen Nettokaltmiete. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins liegen nahe an diesem Wert, sie bilanzieren ihre Häuser mit dem 14-Fachen einer Jahresnettokaltmiete. In den Bilanzen der Vonovia dagegen

wird das 26- bis 28-Fache der Jahresmieteinnahmen aufgeführt. Diese Taxierung beruht auf einem hypothetischen Verkauf unter günstigsten Marktbedingungen und schließt die Erwartung zukünftiger Mietsteigerungen mit ein. Es handelt sich also um eine Fiktion, eine Annahme für die Zukunft. Seriös wäre es, bei der Vergesellschaftung von Immobilien ein Bewertungsverfahren zu wählen, das die öffentliche Hand für die Besteuerung privaten Immobilienbesitzes anwendet.

Das dritte im Papier skizzierte Modell betitelten wir 2019 noch als „Zweckentschädigungsverfahren“. Es wurde seitdem unter dem Namen „Faire-Mieten-Modell“ mit aktualisierter Datengrundlage weiterentwickelt – sowohl in der Broschüre „Was Vergesellschaftung kostet“ von 2020 (→ S. 275), als auch im Vergesellschaftungsgesetz 2021 (→ S. 175). Das Zweckentschädigungsverfahren geht davon aus, dass der Zweck von Vergesellschaftung auch die Entschädigungspraxis leiten muss. Der Zweck ist die Schaffung eines Wohnungsbestandes mit leistbaren Mieten als Gemeingut für die Bevölkerung Berlins. Daher sind in diesem Modell leistbare Mieten der Maßstab für Entschädigungszahlungen. Eine Entschädigung darf nicht so hoch ausfallen, dass die Wohnungen für Geringverdienende unerschwinglich werden. Ausgehend von der Leistbarkeit – 30 % des Einkommens eines Haushaltes an der Armutsschwelle –, wird mit der Methode eine Höchstmiete pro Quadratmeter berechnet, aus der sich wiederum die Jahresmieteinnahmen der zu vergesellschaftenden Bestände ergeben. Aus der jährlichen Nettokaltmiete lässt sich ein Gesamtbetrag ermitteln. Auch wenn die Modelle konkrete Zahlen nennen – damals gingen wir von 7,3 bis 13,2 Milliarden Euro Gesamtentschädigung aus –, sind diese nur als Annäherung zu lesen. Dies gilt für alle Summen in den hier dokumentierten Texten einschließlich der Senatskostenschätzung. Weil die Gesamtzahl der zu vergesellschaftenden Immobilien sowie ihre Quadratmeterzahl nicht bekannt sind, lässt sich auch von amtlicher Seite nur eine Schätzung durchführen.

Wichtiger als die Gesamtsumme ist ohnehin etwas anderes: das Verhältnis zwischen Entschädigung und Mieteinnahmen. Denn die Entschädigungskosten sind keine toten Kosten, die versenkt und verloren sind. Die mit ihnen finanzierten Immobilien bringen vielmehr bis in eine ferne Zukunft sichere Mieteinnahmen ein. Die Entschädigung ist somit selbstfinanzierend. Ob sie „zu hoch“ oder „zu teuer“ ist, bemisst sich danach, ob in absehbarer Zeit bei bezahlbaren Mieten die Gesamtentschädigung wieder einholbar ist. Konkret: Würde zum vollen Marktwert entschädigt, ließe sich die Entschädigung zwar noch finanzieren, aber nur durch Mieterhöhungen oder eine sehr lange Laufzeit bei der Rückzahlung. Diesem Zusammenhang geht auch der Beitrag von Andrej Holm und Sebastian Gerhardt nach, die in der Kurzfassung eines von ihnen mit erarbeiteten Gutachtens zu dem Schluss kommen: „Bis zu einer Entschädigungshöhe von etwa 17 Milliarden Euro ist eine Refinanzierung (ohne Mieterhöhungen und zusätzliche Finanzierungsmittel) aus den laufenden Mieteinnahmen möglich.“ (→ S. 222)

Ausgehend von nur gering angesetzten Abschlägen vom Marktwert kam die im März 2019

veröffentlichte amtliche Kostenschätzung des Senats allerdings zum Schluss, die Entschädigungskosten seien mit 28,8 Milliarden Euro deutlich höher anzusetzen. Da den Medien vorab eine Zusammenfassung, aber nicht das volle Gutachten durchgestochen wurde, fokussierte sich die mediale Debatte wochenlang nur auf die absoluten, vermeintlich unfinanzierbaren Kosten, die auch heute noch des Öfteren fälschlicherweise mit 36 Milliarden Euro beziffert werden. Hier wurde jedoch eine in der Kostenschätzung zu Berechnungszwecken gebildete Obergrenze mit der eigentlichen Entschädigungssumme verwechselt. Liest man die im vorliegenden Band ebenfalls dokumentierte Erläuterung zur Kostenschätzung (→ S. 252), stößt man auf eine ganz andere Tatsache: Auch der Senat geht davon aus, dass eine Entschädigung zum vollen Marktwert nicht geboten ist, und arbeitet mit Abzügen. Insbesondere ohne Leistung der Eigentümer entstandene Bodenwertsteigerungen müssten nicht entschädigt werden.

Erst nachdem mit gehöriger Verspätung die vollständige Kostenschätzung öffentlich wurde, konnten wir als Initiative reagieren und auf diesen Zusammenhang hinweisen – zunächst Ende März 2019 mit kurzen „Anmerkungen zur Kostenschätzung des Senats“ (→ S. 266), später mit der ausführlichen Modellrechnung „Was Vergesellschaftung kostet“, die auf den amtlichen Zahlen basiert (→ S. 275). Wir rechneten die Kostenschätzung komplett neu durch und bezogen insbesondere die Abzüge von Bodenwertsteigerungen auch auf die Gebäude selbst, womit sich selbst unter Beibehaltung der Kreditbedingungen und aller sonstigen Annahmen des Senats die Entschädigungshöhe auf 18 Milliarden reduzierte. Sie liegt damit nahe an der später von Andrej Holm und Sebastian Gerhardt definierten Schwelle, bis zu der eine Entschädigung ohne weitere Zuschüsse aus Mieteinnahmen finanzierbar ist.

Die letzten beiden Ergänzungen unsererseits in der Debatte zur Entschädigung waren daher das Durchrechnen einer haushaltsneutralen Entschädigung sowie die Umstellung auf eine Finanzierung durch Schuldverschreibungen statt Kredite. Gingen wir als Initiative anfangs noch davon aus, dass die Schaffung von Wohnraum als Gemeingut durchaus eine aus Steuermitteln finanzierte Anschubleistung von etwa zwei Milliarden Euro rechtfertigen würde, ließen wir diese Forderung später fallen. Zwar bleibt eine Anschubfinanzierung weiterhin nötig, um einer zu bildenden Anstalt öffentlichen Rechts die Übernahme der Wohnungen zu ermöglichen, jedoch könnte diese Einlage später aus Mieteinnahmen getilgt werden. Dies wäre mit höheren Mieten oder – besser – mit einer längeren Laufzeit der Rückzahlung finanzierbar. In aller Konsequenz ergibt sich aus der Kombination einer Entschädigung unter Marktwert mit ihrer Finanzierung aus den Mieteinnahmen die Möglichkeit einer haushaltsneutralen Entschädigung. Vergesellschaftung kostet, zugespitzt, gar nichts – auf lange Sicht wird die Stadtbevölkerung sogar reicher, denn die Vermögenswerte bleiben zukünftigen Generationen als Gemeingut erhalten, wenn die Entschädigungssumme längst abbezahlt ist.

Um das Zinsrisiko bei dieser Abzahlung zu minimieren, entwickelten wir im Entwurf für ein Vergesellschaftungsgesetz 2021 das Modell von Schuldverschreibungen. Während wir an-

fangs die Finanzierungs- und Zinsmodelle aus der amtlichen Kostenschätzung übernommen hatten, gehen wir nun davon aus, dass eine AöR als Eigentümerin des größten Wohnungsbestandes in Berlin problemlos Anleihen ausgeben kann. Dies ermöglicht ihr eine Unabhängigkeit von Banken sowie die Festschreibung von Zinsen über mehrere Jahrzehnte. Das Zinsrisiko entfällt, die Entschädigungsfinanzierung ist nicht nur besser planbar, sondern auch günstiger. Die Anleihen könnten als handelbare Schuldverschreibungen von den Entschädigungsempfängern weiterveräußert werden, wenn diese die ganze Summe sofort verlangen.

Die Zusammenfassung zeigt, dass die Debatte um Entschädigungsmodelle weit vorangeschritten ist. In der rechtlichen Bewertung wird die Auffassung, eine Entschädigung unter Marktwert sei möglich, breit geteilt – von uns als Initiative, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie von den unabhängigen Autorinnen und Autoren, die sich wissenschaftlich mit dem Thema befasst haben. Offen bleibt jedoch angesichts der sehr allgemeinen und offenen Formulierung im Grundgesetz, welches Modell die juristisch sicherste Entschädigungsmöglichkeit bietet. Ebenfalls offen bleibt die Frage, für wie viele Wohnungen die Konzerne eigentlich zu entschädigen sind – die Daten der Kostenschätzung von 2019 können mittlerweile als veraltet gelten, und leider versäumte es der Berliner Senat, zum Volksentscheid im September 2021 eine überarbeitete Kostenschätzung zu erstellen. Mangelnde Transparenz und unklare Eigentumsverhältnisse begünstigen nicht nur Steuerhinterziehung und Geldwäsche, sie sind auch bei der Planung und der Durchführung von Vergesellschaftung ein echtes Problem. Hinzu kommen Fragen der rechtlich-technischen Umsetzung, sobald ein Entschädigungsmodell weiterverfolgt wird – auch diese sind nicht zu unterschätzen. Jedoch sollte es nach der Lektüre der hier versammelten Modelle und Berechnungen keine Zweifel mehr daran geben, dass der Weg zur Vergesellschaftung gangbar ist.



Die Mieter:innen der Otto-Suhr-Siedlung in Berlin-Kreuzberg gründeten im September 2016 das Bündnis BOSS&U, das anderthalb Jahre später einen Achtungserfolg errang: Die Deutsche Wohnen musste mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Sanierungsvereinbarung schließen, die Mieter:innen vor Verdrängung schützen soll.

Deutsche Wohnen & Co enteignen – Chronik

2015

— 1. Juni: Die Initiative Mietenvolksentscheid präsentiert über 40.000 gültige Unterschriften. Das von ihr vorgeschlagene „Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin“ zeigt den Weg für eine Reform des öffentlichen und sozialen Wohnungsbaus. Konkrete Schritte dazu sind die Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, ihre Umwandlung aus GmbHs und Aktiengesellschaften in Anstalten öffentlichen Rechts, ein Wohnraumförderfonds, Mietsenkungen in den landeseigenen Unternehmen, Ankauf und Neubau von leistbaren Wohnungen sowie ein Sozialwohngeld zur Abfederung von Preissteigerungen im alten sozialen Wohnungsbau, der sich teils in öffentlichem, teils in Privateigentum befindet.

Aufgrund technischer Fehler im vorgeschlagenen Gesetz kommt es nie zur zweiten Stufe, also nicht zum eigentlichen Volksentscheid. Gespräche zwischen Initiative und Senat enden mit einem Kompromiss.

2016

— Der Senat übernimmt Teile der Forderungen des ersten Mietenvolksentscheids in ein „Wohnraumversorgungsgesetz“. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen werden finanziell gestärkt. Ein Sozialwohngeld wird gewährt. Die Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsgesellschaften wird jedoch nur ungenügend umgesetzt.

— Februar: Die Mietergemeinschaft Kotti & Co stellt in ihrer Kampagne „Wir wollen unsere Häuser zurück“ die Forderung nach Enteignung der Deutsche Wohnen SE.

— In der Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung bilden Deutsche-Wohnen-Mieter:innen mit Starthilfe von Aktivist:innen das „Bündnis Otto-Suhr-Siedlung und Umgebung“, BOSS&U. Weitere Initiativen folgen, es entsteht im Verlauf des Jahres eine berlinweite Vernetzung von Mieter:innen der Deutsche Wohnen unter dem Namen „Mieter*innenprotest Deutsche Wohnen“.

2017

— Von November 2017 bis Januar 2018 findet die Veranstaltungsreihe „Das Rote Berlin“ der Gruppe „Interventionistische Linke“ statt. In der gleichnamigen Broschüre ist ein Kapitel der Forderung nach Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen nach Artikel 15 Grundgesetz gewidmet.

— Verschiedene Mieter:inneninitiativen und ehemalige Aktive des ersten Mietenvolksentscheids diskutieren in der zweiten Jahreshälfte in losen Zusammenhängen über einen zweiten Mietenvolksentscheid.

Erste Treffen finden gegen Jahresende statt. Langsam kristallisiert sich heraus, dass es zwei Standbeine geben soll: Organisation von Initiativen bei Deutsche Wohnen & Co und einen Volksentscheid, begleitet von Aktionen und Skandalisierung der Zustände bei Deutsche Wohnen & Co.

2018

- Beginn der Diskussion um einen Beschlusstext für den Volksentscheid.
- 14. April: Auf der Mietenwahnsinndemo mit 20.000 Teilnehmer:innen tritt die Kampagne zum ersten Mal in Erscheinung.
- 26. April: Auf einer Pressekonferenz wird die Kampagne zur Enteignung angekündigt.
- 15. Juni: Protest der Gespenster der Enteignung vor der Berliner Niederlassung der Deutsche Wohnen SE, während in Frankfurt am Main die Hauptversammlung stattfindet.
- 25. Oktober: Langversion unseres Beschlusstextes bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Beratung eingereicht; am Abend Vorstellung der Kampagne im aquarium am Kottbusser Tor in Kreuzberg.
- 27. November: Vorstellung des nach Rückmeldung vom Innensenat gekürzten Beschlusstextes.
- Dezember: Protest mit Mieter:innen der Karl-Marx-Allee gegen den Verkauf ihrer Häuser an die Deutsche Wohnen SE und für die Enteignung großer Wohnungskonzerne; vor dem Willy-Brandt-Haus rufen DW-Mieter:innen in Sprechchören: „Enteignen, enteignen!“

2019

- März: Amtliche Kostenschätzung durch den Berliner Senat.
- 6. April: Auf der großen Mietenwahnsinndemo mit über 40.000 Teilnehmer:innen Start der Unterschriftensammlung – die erste Stufe zum Volksentscheid beginnt erfolgreich. Die Sammelstände werden förmlich überrannt, schon an diesem ersten Tag unterschreiben 12.000 Berliner:innen.
- 14. Juni: 77.001 Unterschriften werden der Senatsverwaltung für Inneres und Sport übergeben. Die Initiative hätte nur 20.000 Unterschriften sammeln müssen und dafür sechs Monate Zeit gehabt, aber sie hat fast die vierfache Menge in der Hälfte der Zeit geschafft.
- 18. Juni: Auf der Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE in Frankfurt am Main sprechen auch kritische Aktionäre, darunter eine Vertreterin der Kampagne. „Wir sind das größte Investitionsrisiko für Sie, liebe Aktionäre“, sagt sie, „unsere Initiative und unsere Kritik zeigen Wirkung. Der Aktienkurs sinkt. Verkaufen sie lieber jetzt.“
- 27. November: Erstes Treffen mit Kiezverantwortlichen = Beginn des Aufbaus einer Sammelstruktur für die zweite Stufe.
- Von Juni 2019 bis September 2020 wird der Beschluss in der Senatsverwaltung für Inneres

auf Zulässigkeit geprüft. Die „rechtliche Prüfung“ findet über ein Jahr lang kein Ende und wird zum Politikum.

2020

- 13. Januar: Erstes berlinweites Kiezteamtreffen.
 - 18. Mai: Einreichung einer allgemeinen Leistungsklage beim Verwaltungsgericht, im September Antrag auf ein Eilverfahren.
 - Juni: Unterstützung bei der Gründung der Initiative „23 Häuser sagen NEIN“ gegen den Aufkauf durch die Deutsche Wohnen SE.
 - 17. September: Der rot-rot-grüne Senat reagiert auf den Druck des Gerichts, das Volksbegehren wird für rechtlich zulässig erklärt.
- Danach hat das Berliner Abgeordnetenhaus vier Monate Zeit, sich mit dem Volksbegehren zu befassen. Die rot-rot-grüne Koalition kann sich nicht darauf einigen, ein Vergesellschaftungsgesetz vorzulegen.
- 4. Dezember: Erstes Treffen des Sammelrats, der Versammlung der Kiezteams.
 - 16. Dezember: Gründung der englischsprachigen AG „Right to the city for all“, um zu skandalisieren, dass die fast 25 % der Berliner ohne deutschen Pass nicht wählen dürfen, den Volksentscheid also nicht unterstützen können. Das Kampagnenmaterial wird in viele Sprachen übersetzt (Türkisch, Arabisch, Vietnamesisch, Russisch, Spanisch, Französisch, Rumänisch, Italienisch, Portugiesisch).

2021

- Januar: Beantragung der Durchführung der zweiten Stufe unseres Volksbegehrens.
- 26. Februar: Start der zweiten Sammelphase. Damit es zum Volksentscheid kommt, ist nun eine Zustimmung von sieben Prozent der wahlberechtigten Berliner:innen nötig, das bedeutet etwa 175.000 Unterschriften.
- Mai: Veröffentlichung unseres Entwurfs für ein Vergesellschaftungsgesetz.
- 25. Juni: 359.063 Personen haben für das Volksbegehren unterschrieben – der Volksentscheid wird stattfinden.
- 7. August: Auftakt zum Wahlkampf, der in der Initiative gerne Ja-Kampf genannt wird.
- 26. September: Abstimmung über den Volksentscheid. Über eine Million Menschen stimmen für die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne. Der Anteil der Ja-Stimmen beträgt 59,1 % der gültigen Stimmen.

Die neu gewählte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kündigt die Einsetzung einer Expertenkommission hundert Tage nach ihrem Amtsantritt an – also für Ende März 2022.

I Warum vergesellschaften?



In Wien zeigt die kommunale Wohnungswirtschaft, dass sie es besser richtet als der Markt.

Dieser Beitrag erschien erstmals im Sammelband „Wohnkonzerne enteignen!“, den Philipp P. Metzger 2021 im Mandelbaum Verlag, Wien, herausgegeben hat.

Ralf Hoffrogge/Stephan Junker

Vergesellschaftung von Wohnraum – Vom Schlagwort zur Umsetzung

Gemeinwirtschaftliches und kommunales Eigentum von Wohnraum hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Gemeinwirtschaftlicher Wohnungsbau durch Genossenschaften oder den Gemeindebau des „Roten Wien“ hat Stadträume geprägt und tut dies bis heute – seit etwa zehn Jahren mit neuem Selbstbewusstsein. Denn kaum eine Maßnahme des neoliberalen Gesellschaftsumbaus der 1990er und 2000er Jahre ist heute so unpopulär wie die Privatisierung von öffentlichen Wohnungsbeständen. Das deutsche Grundgesetz bietet in dieser Situation mit dem in Artikel 15 festgehaltenen Recht zur Vergesellschaftung eine Möglichkeit zur Umwandlung von privatem in gemeinschaftliches Eigentum, jedoch wurde dieser Weg noch nie beschritten. Die im Artikel 15 genannten Konzepte sind daher vage geblieben: Kaum jemand kann sich unter „Vergesellschaftung“, „Gemeingut“ oder „Gemeinwirtschaft“ umsetzbare Lösungen vorstellen. Dementsprechend schwierig ist die Mobilisierung für derartige Konzepte. Geändert hat sich dies durch die 2018 gestartete Berliner Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen. In einem Volksbegehren will die Initiative die Bestände sämtlicher Wohnungsunternehmen mit einem Portfolio von mehr als 3.000 Wohnungen im Land Berlin enteignen und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführen. Während sich der mediale Diskurs seit zwei Jahren fast ausschließlich an der Legalität und Finanzierbarkeit des Vorhabens abarbeitet, denken die Initiative und ihre Unterstützer:innen bereits weiter: Wie kann Vergesellschaftung politisch und juristisch wasserdicht umgesetzt werden? Als zwei Gründungsmitglieder von Deutsche Wohnen & Co enteignen wollen wir die bisherigen Überlegungen dazu kurz skizzieren. Sie sind zusammengefasst in zwei Beschlüssen der Initiative, die 2018 zur Grundlage des

¹ Dies sind eine Langversion unseres Vorhabens vom 25. Oktober 2018 (Vorläufiger Beschlusstext) und der eingereichte „Beschluss für ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden (Vergesellschaftungsgesetz)“ vom 27. November 2018. Der zweite Beschluss ist kürzer, da die Langversion von Seiten des Berliner Senates als „zwischen Gesetz und Beschluss liegend“ angesehen wurde. Unserer Meinung nach ist diese Rechtsauffassung falsch. Da wir aber nicht an diesem Punkt in einen Rechtsstreit gelangen wollten, haben wir uns bereits zur Unterschriftensammlung in der ersten Stufe 2019 für eine Kürzung auf die Kernpunkte entschieden. Dennoch wurde exakt dieselbe Begründung 2020 nach einer skandalös langen Prüfung und über ein Jahr nach der Stimmenübergabe erneut vom Senat als Hindernis angeführt – worauf wiederum einige Formulierungen, die den Kern

Volksentscheids wurden.¹ Sie können als Gründungsdokumente gelten und wurden ergänzt in der 2020 erschienenen Broschüre „Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise“, die den aktuellen Diskussionsstand abbildet.²

Vom Schlagwort zum Volksentscheid – Die Entstehung

Weder die Idee, den Mietenwahnsinn durch demokratisch verwaltetes Eigentum zu bekämpfen, noch die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen fielen vom Himmel. Beide sind das Ergebnis eines politischen Lernprozesses in der stadtpolitischen Bewegung Berlins, der in den letzten fünf Jahren deutlich an Fahrt gewonnen hat. Mit dem ersten „Mietenvolksentscheid“ 2015 wurde der Ausbau des öffentlichen Wohnungssektors gefordert sowie die demokratische Verwaltung der landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins. Diese sind trotz Privatisierungen noch ein relevanter Sektor in der Stadt. Der Volksentscheid wurde zwar aufgrund technischer Fehler im als Volksentscheid eingereichten „Wohnraumversorgungsgesetz“ nach der ersten Stufe eingestellt, aber erste demokratische Strukturen wurden erkämpft: Es gibt nun Mieterräte und mit dem Fachbeirat der Wohnraumversorgung Berlin eine Anstalt öffentlichen Rechts, welche die landeseigenen Wohnungsunternehmen kontrollieren soll. Nicht umgesetzt werden konnte die Umwandlung der landeseigenen Unternehmen in Anstalten öffentlichen Rechts.³

2016 ging die fünf Jahre zuvor gegründete Mieterinitiative Kotti & Co. in die Offensive. Schon lange forderte sie die Rekommunalisierung ihrer Häuser, die früher öffentliches Eigentum gewesen und der Privatisierung zum Opfer gefallen waren. Damit war es ihr gelungen, mietenpolitischen Protesten eine Richtung vorzugeben: weg vom privaten Eigentum hin zu einer öffentlichen Gemeinwirtschaft. Jetzt forderten die Mieter:innen vom Kottbusser Tor nicht mehr den Rückkauf, sondern die Enteignung ihrer Häuser, die unter anderem dem Konzern Deutsch-Wohnen gehörten.⁴ Sie benannten dabei auch mögliche rechtliche Grundlagen, neben Artikel 14 GG und Passagen im Baugesetzbuch eben auch den Artikel 15 GG.

Ebenfalls im Jahr 2016 nahm die Organisation der Mieter:innen in der Otto-Suhr-Siedlung in Kreuzberg an Fahrt auf – Mieter:innen, die sich zunächst vor allem gegen energetische

des Anliegens nicht berühren, geändert wurden. Grundlage für die inhaltliche Arbeit unserer Initiative ist weiterhin der längere Beschlusstext. Beide Texte finden sich auf unserer Website. Eingereichter Beschlusstext (27. November 2018): <https://www.dwenteignen.de/2018/11/beschlusstext-fuer-unseren-volksentscheid/> Langversion (25. Oktober 2018): <https://www.dwenteignen.de/2018/10/volksentscheid-vorlaeufiger-beschlusstext/> ² Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen: Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise, 2. durchgesehene Auflage, Berlin 2020. ³ Berliner Mietenvolksentscheid: Druck wirkt! Der Kampf geht weiter. Berlin 2015, online: <https://mietenvolksentscheidberlin.de/druck-wirkt-der-kampf-geht-weiter/> ⁴ Kotti & Co: Wagt die Enteignung!, in: taz, 29.2.2016, online: <https://taz.de/Gastbeitrag-Mietenbuendnis/!5278275/>; Vgl. auch Kotti & Co: NKZ? Enteignen!, Berlin 16.04.2017, online: <https://kottiundco.net/2017/04/16/nkz-enteignen/> (Zugriff jew. 12.10.2020).

Modernisierungen ihres Eigentümers, der Deutsche Wohnen, wehrten. Aus dieser und ähnlichen Initiativen erwuchs eine berlinweite Vernetzung der Deutsche-Wohnen-Mieter:innen: der Mieter:innenprotest Deutsche Wohnen. Erfolgreiche Kämpfe gegen hohe Modernisierungsumlagen und Mieterhöhungen gaben dem Netzwerk Kraft und Selbstbewusstsein und zeigten, dass Mieter:innen gemeinsam auch gegen ein Aktienunternehmen etwas erreichen konnten. Bereits 2017 wurde auf Veranstaltungen des Mieter:innenprotests Deutsche Wohnen Enteignung gefordert, ohne konkret zu werden. Debattiert wurde Enteignung auch in der Stadt AG der Interventionistischen Linken Berlins, die mit Organizing-Ansätzen von Anfang an in der Otto-Suhr-Siedlung präsent war. Sie schlug in ihrer Anfang 2018 veröffentlichten Broschüre „Das Rote Berlin – Strategien für eine sozialistische Stadt“⁵ einen Dreischritt vor: Verdrängung des Immobilienkapitals durch Regulierung, Umwandlung in öffentliches Eigentum durch Rückkauf und Enteignung, demokratische Verwaltung dieses Eigentums. Auch hier fand sich ein Abschnitt zu Enteignung, der den Artikel 15 GG und das Konzept der Vergesellschaftung als verbindendes Konzept erwähnte. Vergesellschaftung war seit mehreren Jahren in der Gruppe als Alternative zu Verstaatlichungen diskutiert worden.⁶

Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen entstand, als Ende 2017 all diese Akteure noch in sehr lockeren Treffen zusammenkamen: Mitstreiter:innen des Mietenvolksentscheid 2015, der Mieter:innenprotest Deutsche Wohnen, die Initiative Kotti & Co. und Aktivist:innen der Interventionistischen Linken. Sie diskutierten zunächst als informelle Runde und einigten sich auf zwei Tätigkeitsfelder: weiteres Organizing als Starthilfe für neue Initiativen von Mieter:innen und Mietern von Deutsche Wohnen & Co⁷ – und einen Volksentscheid zur Enteignung der großen Immobilienkonzerne in Berlin.

Grundpfeiler der Gemeinwirtschaft: Die Beschlüsse des Volksentscheids

Es dauerte eine Weile, bis die neu gegründete Initiative eine Strategie entwickelt hatte, um die Vergesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen plausibel zu machen. Zunächst wurde diskutiert, ob man wie 2015 mit einem fertigen Gesetz zum Volksentscheid antreten wolle – oder ob es angesichts der Teilniederlage 2015 besser sei, mit einem Beschluss-Volksentscheid den Senat zur Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetz aufzufordern. In der rechtlichen Be-

gründung schwankte die Debatte zwischen den Artikeln 14 und 15 des Grundgesetzes oder einer Kombination der beiden. Relevant war auch Artikel 28 der Berliner Landesverfassung, der ein Recht auf Wohnen als Staatsziel festlegte. Die Frage war stets, auf welcher Rechtsgrundlage sich Enteignung umsetzen ließe. Am Ende stand der Entschluss, einen Beschluss-volksentscheid mit der Berufung auf Artikel 15 GG zu wagen.

Mit dem „Beschluss“ nahmen wir in Kauf, dass der Volksentscheid im Falle des Erfolgs nicht unmittelbar gesetzeskräftig sein würde. Die Gründe dafür waren vielfältig: Eine breite Debatte über Formen der Gemeinwirtschaft sollte erst einmal beginnen, anstatt sofort ein fertiges Konzept einiger weniger zur Abstimmung zu stellen. Zudem war allen klar, dass selbst mit längerer Debatte und jeder erdenklichen Expertise kein Gesetz zu formulieren war, dass rechtliche Unsicherheiten hundertprozentig ausschließen würde. Die Gefahr, bereits nach der ersten Unterschriftensammlung vor dem Landesverfassungsgericht zu landen, war beinahe unausweichlich, da es für den Artikel 15 keine Präzedenzfälle gab. Wir wären in diesem Szenario über Jahre ausgebremst worden, noch bevor wir unser volles Mobilisierungspotenzial erreicht hätten. Gleichwohl fiel unsere Wahl auf den Artikel 15 GG, weil er unser Ziel am besten beschreibt und rechtlich stützt. Es geht um eine andere Bewirtschaftung von Grund und Boden – um eine Bodenreform, nicht um die Enteignung einiger Vermieter als letzter Option bei Fehlverhalten.

Am 25. Oktober 2018 übermittelte die Initiative einen Beschlusstext an die Senatsverwaltung für Inneres in Berlin, der zunächst im Rahmen einer Beratung mit den Beamten diskutiert wurde. Der Beschluss der Initiative war kein fertiger Gesetzesentwurf, enthielt jedoch ein Kernkonzept wie Vergesellschaftung aussehen könnte. Den Beamten war dieses Konzept zu konkret – sie bemängelten, dass es „zwischen Gesetz und Beschluss liegend“ sei und den Gesetzgeber zu sehr binde, obwohl der Beschluss juristisch nicht bindend sein würde. Die Initiative legte daher am 27. November 2018 eine Kurzversion vor, die von der Senatsverwaltung für Inneres akzeptiert wurde. Damit war der Weg frei für die erste Phase des Volksentscheids, den innerhalb von zehn Wochen 77.000 Berlinerinnen und Berliner mit ihrer Unterschrift unterstützten. Als Grundlage ihrer Arbeit dient der Initiative weiterhin der ursprüngliche Beschlusstext.

Nach vielen Blockaden und Verzögerungen des Senats und einer Verhandlung im Juni 2020 musste die Initiative den Beschlusstext erneut ändern. In der für 2021 anstehenden zweiten Stufe der Unterschriftensammlung wird der Senat von Berlin nicht mehr „zur Erarbeitung eines Gesetzes“ aufgefordert, sondern dazu, „alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz erforderlich sind“. Es wird auch eine Schwelle für die Vergesellschaftungsreife von Unternehmen von 3.000 Wohnungen vorgeschlagen. Dabei zählen Firmengeflechte als ein Unternehmen, um eine Umgehung durch Unterschreitung der Schwelle zu verhindern. Die Zahl 3.000 war bewusst als „Vorschlag“ gekennzeichnet, denn in der Initiative hatte es eine längere Debatte gegeben, ob nicht schon ab 1.000 oder weniger Wohnungen vergesellschaftet

⁵ Interventionistische Linke Berlin, Stadt-AG (Hg.): Das Rote Berlin – Strategien für eine sozialistische Stadt, 2. Auflage Berlin 2018, Broschüre und Mitschnitte einer einleitenden Veranstaltungsreihe sind online abrufbar: <https://interventionistische-linke.org/termin/das-rote-berlin-strategien-fuer-eine-sozialistische-stadt> (Zugriff 12.10.2020). ⁶ Vergesellschaftung – Eine Broschüre der Interventionistischen Linken, Lübeck 2012. ⁷ Diese Säule unserer Kampagne wird verwirklicht in der Starthilfe-AG, die dazu eine eigene Broschüre verfasst hat: Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.): Zusammen-Tun: Wie organisiere ich eine Mieter*innen-Initiative?, Berlin 2019, Online unter: <https://www.dwenteignen.de/sich-wehren/> (Zugriff 12.10.2020).

werden müsse. Wir entschieden uns für die höhere Schwelle und wollten damit juristisch wie politisch dem Argument begegnen, wir würden den Leuten ihr Einfamilienhaus wegnehmen.

Eine Schwelle ab 3.000 Wohnungen erhöht aber auch Chance der Durchführbarkeit der Vergesellschaftung. Bei einer niedrigen Schwelle wäre die Vergesellschaftung schwieriger, weil eine sehr große Anzahl von Unternehmen mitsamt Tochterfirmen erfasst hätte werden müssten. Denn bis heute gibt es kein Transparenzregister, das die tatsächlich wirtschaftlich berechtigten Eigentümer einer Immobilie erfasst – im Berliner Grundbuchamt stehen nicht selten Briefkastenfirmer. Die hohe Schwelle stellt sicher, dass in erster Linie die Großunternehmen erfasst würden und eine Liste von Enteignungskandidaten in angemessener Zeit aufzustellen wäre. Nicht zuletzt spricht für die 3.000er Schwelle die geringere Entschädigungssumme, die das Vorhaben ebenfalls erleichtert: Börsennotierte Wohnungsunternehmen müssen nicht im gleichen Umfang entschädigt werden wie Kleinunternehmer. Allerdings war dieses Argument nicht das ausschlaggebende, denn wir gehen davon aus, dass die Entschädigung im Wesentlichen durch die Mieten refinanziert wird: Solange nicht zum spekulativen Marktwert entschädigt wird, ist auch eine größere Entschädigungssumme machbar, ohne dass der Landshaushalt dauerhaft belastet wird. Der Beschluss hält daher ausdrücklich fest, dass eine Entschädigung unterhalb des Verkehrswertes anzusetzen sei.⁸

Ein wichtiges weiteres Kriterium für die Vergesellschaftung in unserem Beschluss ist die „Gewinnerzielungsabsicht“ – nur Privatunternehmen mit Profitinteresse sollen vergesellschaftet werden, Genossenschaften und landeseigene Wohnungsunternehmen zählen ausdrücklich nicht dazu. Dies lässt sich juristisch und politisch gut begründen: Artikel 15 GG sieht Umwandlung in „Gemeingut oder andere Formen der Gemeinwirtschaft vor“. Unternehmen in gemeinschaftlichem oder öffentlichem Besitz sind damit ausgeschlossen. Ein Testfall war z. B. das von der Evangelischen Kirche gehaltene Wohnungsunternehmen Hilfswerk-Siedlung, dass im Rahmen der Kostenschätzung vom Berliner Senat als möglicher Enteignungskandidat genannt wurde. Als Initiative stellten wir klar, dass wir auch karitative Unternehmen nicht enteignen wollen – es läge allerdings in der Verantwortung dieser Stiftungen, in ihren Satzungen rechtssicher festzulegen, dass das Unternehmen keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

Der letzte Satz des Beschlusses, den unsere 77.000 Unterstützerinnen im Juni 2019 unterschrieben, zielt auf die Verwaltung des zukünftigen Gemeineigentums. Gefordert wird „dass die Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände unter mehrheitlicher demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft, Mieter:innen und Belegschaft erfolgen muss. Vorgesprochen wird daher eine neu zu schaffende Anstalt öffentlichen Rechts. In ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht privatisiert werden.“

⁸ Deutsche Wohnen & Co enteignen: Enteignung kann haushaltsneutral sein, Berlin 2019, online: <https://www.dwenteignen.de/2019/03/enteignung-kann-haushaltsneutral-sein/>

Rechtsformen

Hinter dem sperrigen Titel einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) verbirgt sich eine Rechtsform, die wir aus der Not heraus gewählt haben. Denn obwohl der Artikel 15 des Grundgesetzes sowohl „Gemeingut“ als auch „Gemeinwirtschaft“ Verfassungsrang gibt, existiert in Deutschland keine Rechtsform für Gemeingut. Es gibt allerlei öffentliches Eigentum wie Schulgebäude oder Wälder in Staatsbesitz, aber keine gesonderte Rechtsform, die dessen Verwendung regelt. Der Staat als Eigentümer kann frei verfügen, denn für seinen Besitz gelten die Regeln des noch aus der Kaiserzeit stammenden Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Dies erleichtert Privatisierungen – wie jeder Eigentümer kann der Staat seinen Besitz frei verkaufen. Vergesellschaftung dagegen ist erschwert, da offen bleibt, wie denn Gemeineigentum juristisch verfasst sein müsste. Selbst die landeseigenen Wohnungsgesellschaften Berlins sind heute Aktiengesellschaften oder GmbHs – und das Land bewegt sie neben dem vom Mietenvolksentscheid 2015 durchgesetzten Berliner Wohnraumgesetz nur mit „Kooperationsvereinbarungen“ zu einer sozialen Mietpraxis.

Lediglich genossenschaftliches Eigentum ist in Deutschland mit dem Genossenschaftsgesetz gesondert geregelt – es definiert allerdings Genossenschaften als Zusammenschluss von Kleineigentümer:innen. Genossenschaften arbeiten gemeinwirtschaftlich in Bezug auf ihre Mitglieder, bilden aber kein Gemeineigentum der Stadtgesellschaft. Sie sind seit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 in keiner Weise dem Gemeinwohl oder der Gesellschaft, sondern nur ihren Mitgliedern verpflichtet. Obwohl sie gegenwärtig mit niedrigen Mieten, guter Instandhaltung und lebenslangem Dauernutzungsrecht die sicherste Wohnform in Berlin sind, käme eine Umwandlung der Immobilienkonzerne in Genossenschaften nur denen zugute, die heute zufällig bei Deutsche Wohnen & Co wohnen. Dies ist weder unser politisches Ziel, noch entspräche es dem Geist des Artikel 15. Für eine echte Vergesellschaftung braucht es eine Rechtsform, die kein Gruppeneigentum ist wie die Genossenschaft, aber auch kein Staatseigentum als Aktiengesellschaft wie die bisherigen landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins.

Übrig bleibt daher die Anstalt öffentlichen Rechts – eine AöR ist öffentliches Eigentum, bedarf aber eines eigenen Einrichtungsgesetzes, in dem Auftrag und innere Verfassung des Unternehmens geregelt sind. Beispiele in Berlin sind etwa die BVG und der öffentliche Rundfunk RBB oder auch die bereits genannte AöR Wohnraumversorgung Berlin, die als Ergebnis des Mietenvolksentscheids 2015 eine Beratungs- und Kontrollfunktion für die öffentlichen Wohnungsunternehmen ausübt. Selbstverständlich wollen wir uns diesmal nicht mit einer Kontrollinstanz zufriedengeben. Dennoch bleiben wir bei der Forderung nach einer Rechtsform AöR, weil sie sehr frei ist. Durch ein eigenes Gesetz könnte gestaltet werden, wie die vergesellschafteten Wohnungen verwaltet werden.

Leben in der Anstalt – die AöR als Rechtsform

Eine Rechtsform macht noch keine gemeinwirtschaftliche und demokratische Verwaltung. Eine erste Annäherung an die internen Strukturen einer AöR, die beides garantieren soll, wagten wir bereits in unserer Langversion des Beschlusses, hier im Auszug:

„Verwaltung – Form des Gemeineigentums

Das entstandene Gemeineigentum wird als Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet. Deren Grundsätze sind gesellschaftliches Eigentum; demokratische Verwaltung durch Mieter:innen, gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft unter Mitbestimmung der Angestellten. In ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht privatisiert werden.

Die Anstalt verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Ihr Ziel ist die Versorgung der Stadtbevölkerung mit Wohnraum zu leistbaren Mieten.

Für die Struktur der oben benannten AöR wird folgendes Modell vorgeschlagen, welches die Besetzung des Verwaltungsrates, Grundsätze guter Arbeit, die Einrichtung von Gesamt- sowie Gebietsmieter:innenräten, sowie Ermöglichung von Selbstverwaltung umfasst:

Ziele und Grundsätze

Eventuelle Überschüsse aus der Vermietung verbleiben im Unternehmen und dürfen nicht an den Landeshaushalt abgeführt werden. Sie sollen der Schuldentilgung, Instandhaltung, Modernisierung und der Erweiterung des gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbestandes durch Neubau und Ankauf von Wohnungen und Baugrundstücken dienen. Zur Erfüllung der Aufgaben dürfen Rücklagen gebildet werden.

Verwaltungsrat

Zur Umsetzung der Ziele soll ein Verwaltungsrat als oberstes und letztentscheidendes Gremium der AöR eingerichtet werden. In diesem müssen Angestellte, Mieter:innen und Vertreter:innen der Stadtgesellschaft zu gleichen Teilen vertreten sein, gegenüber den Vertreter:innen des Senats sollen sie die Mehrheit im Verwaltungsrat stellen. 25 von Hundert der Mitglieder des Verwaltungsrats besitzen ein Vetorecht beim Verkauf von Beständen der AöR. Für die genaue Verteilung soll sich an folgendem Beispiel orientiert werden:

- 5 Vertreter:innen der Mieter:innen, gewählt von den Bewohner:innen
- 4 Vertreter:innen der Beschäftigten der AöR
- 4 Vertreter:innen der Stadtgesellschaft, gewählt von allen in Berlin gemeldeten Bewohner:innen gleich welcher Staatsangehörigkeit.
- 1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Finanzen
- 1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt 4 Jahre. Alle gewählten Vertreter:innen sind in separaten Wahlgängen für diese Amtszeit zu bestellen.

Gute Arbeit

Die AöR ist auf Grundsätze guter Arbeit zu verpflichten, die schriftlich festgehalten werden müssen. Sie sollen unter anderem beinhalten:

Tarifbindung, Verbot von Tarifflicht, Erledigung der Kernaufgaben einschließlich Hausmeister-tätigkeiten und Kleinreparaturen mit festangestelltem Personal, Verbot sachgrundloser Befristungen, Einrichtung eines Personalrates analog zum Bundespersonalvertretungsgesetz.

Gesamt und Gebietsmieter:innenräte

Für die AöR ist ein Gesamtm Mieter:innenrat einzurichten. Aufgrund der Größe der AöR sind zur regionalen Vertretung der Mieter:innen ebenfalls Gebietsmieter:innenräte zu bilden.

Selbstverwaltung

Weitergehende Modelle der Selbstverwaltung auf Ebene der Hausgemeinschaft sollen auf Wunsch derselben ermöglicht werden.“

Die Punkte beinhalten unstrittige Grundsätze von Gemeinwirtschaft, eröffnen aber auch Dilemmata und Interessenkonflikte im Prozess der Vergesellschaftung.

Unstrittig ist die gemeinwirtschaftliche Ausrichtung, die hier mit dem Ausschluss einer „Gewinnerzielungsabsicht“ und dem Verbot der Abführung von Gewinnen an den Landeshaushalt festgehalten ist. Dahinter steht die Erfahrung, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins seit den 1990ern zur Stopfung von Haushaltslöchern finanziell ausgeblutet wurden. Dem entgegengesetzt wird das gemeinwirtschaftliche Prinzip, das wir in unserer Vergesellschaftungsbroschüre wie folgt zusammenfassen:

„Gemeinwirtschaft bezeichnet in verschiedenen Definitionen ein Wirtschaften, bei dem Gebrauchswerte im Vordergrund stehen – die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, basierend auf Solidarität, Demokratie und Selbsthilfe. Da Konsumenten und Eigentümer in der Regel Teil derselben wirtschaftenden Gruppe sind, entsteht kein Renditedruck zugunsten externer Investoren. Gewinne bleiben in der Gemeinschaft und finanzieren bessere Versorgung, Preissenkungen oder fließen an eine lokale Eigentümergemeinschaft zurück.“⁹

In Bezug auf Wohnraum bedeutet dies, dass Gewinne gar nicht erst entstehen: Da kein externer Investor beteiligt ist, müssen die Mieteinnahmen nur so hoch sein, dass die Kosten für den langfristigen Erhalt des Wohnungsbestandes gedeckt sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass gar keine Miete mehr

⁹ Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.): Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise, 2. Auflage Berlin 2020, S. 5 f.

gezahlt werden muss und nur noch die Betriebs- und Instandhaltungskosten anfallen – Überschüsse aus Mieteinnahmen sind in unserem Fall allein deshalb notwendig, um die Entschädigungskosten zu finanzieren. Jedes gemeinwirtschaftliche Wohnungsunternehmen benötigt zudem Kapital für Modernisierungen, hinzu kommt als Ziel die Erweiterung des Wohnungsbestandes. Unsere Initiative hat sich nie gegen Neubau gestellt, sondern sieht die AöR auch als mögliche Bauträgerin und Akteurin für Rekommunalisierung durch Ankäufe. Ziel ist ein wachsender Anteil des gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbestandes auch über den Vergesellschaftungsakt hinaus.

Dafür steht auch das Privatisierungsverbot in unserem Beschluss – wobei Einzelverkäufe nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Ein totales Verkaufsverbot wäre z. B. wenig sinnvoll, wenn die AöR über ein Grundstück verfügt, das für den Schulneubau benötigt wird. Auch ein Grundstücks- bzw. Beständetausch mit anderen öffentlichen Unternehmen kann sinnvoll sein, um Bestände zu bündeln und Verwaltung und Mitbestimmung besser zu gestalten. Dies sind allerdings Ausnahmefälle, ganz bewusst haben wir dem Verwaltungsrat der Anstalt ein Vetorecht mit niedrigem Quorum von 25 % gegeben, um zu verhindern, dass die Ausnahme zur Regel wird.

Während gemeinwirtschaftliche Verwaltung und Privatisierungsverbot unstrittig sind, verweisen unsere Beschlüsse zum Verwaltungsrat bereits auf die Dilemmata von Vergesellschaftung: Wer bestimmt über die Wohnungen? Hier stehen sich verschiedene Interessengruppen gegenüber: Die Mieter:innen wollen möglichst niedrige Mieten und werden jeder Kostenbelastung für Neubau und Ankauf skeptisch gegenüberstehen. Die noch nicht in der AöR wohnenden Berliner:innen hingegen brauchen Neubau, um die Wohnungsnot zu beseitigen. Viele von ihnen würden sich freuen, wenn ihr Haus beim Verkauf an die AöR, statt an einen Privatinvestor ginge. Auch zwischen Mietenden und Beschäftigten besteht ein potenzieller Interessenkonflikt: Die guten Löhne der Mitarbeiter:innen sind die Betriebskosten der Mieter:innen, und auch bei der Verteilung von Neuvermietung stellt sich die Frage, ob nun Mietende oder die Beschäftigten der AöR entscheiden, wer einzieht.

Unser Modell der Vergesellschaftung weicht daher bewusst vom Slogan „Die Häuser denen, die drin wohnen“ ab. Gemeineigentum auf Landesebene bedeutet, dass die gesamte Stadtgesellschaft Eigentümerin ist – nicht nur die zufällig zum Stichtag in den vergesellschafteten Häusern wohnenden Menschen. Diese Stadtgesellschaft muss einbezogen werden, was wir im Verwaltungsrat doppelt berücksichtigt haben: Unserem Modell zufolge sollen einem 15-köpfigen Verwaltungsrat vier direkt gewählte Vertreter:innen der Stadtgesellschaft angehören, hinzu kommen zwei Vertreter:innen des Senats. Die doppelte Vertretung ist notwendig, weil eine AöR faktisch Eigentum des Landes Berlin ist. Auch wenn wir so weit als möglich von der bekannten Form des Staatseigentums abweichen wollen, ist es juristisch unmöglich und vielleicht auch nicht wünschenswert, eine Konstruktion zu wählen, bei der die gewählte Landesregierung gar

keinen Einfluss mehr auf das Landeseigentum hat. Umgekehrt wollen wir jedoch vermeiden, den Senatsverwaltungen die Mehrheit zu geben. Die Verwaltung des Gemeineigentums wäre hier nur sehr indirekt demokratisch legitimiert: Die Berliner Wahlbevölkerung wählt ein Abgeordnetenhaus, das wiederum wählt den Senat als Regierung, der wiederum bestimmt in Verbindung mit der Verwaltung Aufsichts- und Verwaltungsratsposten. Eine direkte Kontrolle der Mieter:innen und der Stadtgesellschaft wäre so unmöglich, es entstünde ein bürokratisches Eigenleben, über das eine von niemandem gewählte Verwaltung durch ihr „Expertenwissen“ entscheidet. Zu besichtigen ist dieser Zustand in den landeseigenen Unternehmen Berlins, die auch nach dem Antritt der rot-rot-grünen Regierung 2016 als „Staat im Staate“ weitgehend ohne gesellschaftliche Kontrolle wirken.

Die Landeseigenen sind kein Modell für uns, sondern eher ein Beispiel dafür, wie gemeinwirtschaftlicher, dem Gemeinwohl gewidmeter Besitz nicht verwaltet werden sollte. Dementsprechend haben wir ein Modell gewählt, das die Stadtgesellschaft mit vier direkt gewählten Vertreter:innen und zwei Senatsvertreter:innen repräsentiert. Diesen sechs Vertreter:innen gesellschaftlicher Interessen stehen mit fünf Sitzen die Mieter:innen als direkt Betroffene gegenüber. Hinzu kommen die Beschäftigten mit vier Sitzen. Das ist wenig gemessen an gewerkschaftlichen Forderungen. Diese streben traditionell eine gleichberechtigte Parität von Kapital und Arbeit an, wie sie im deutschen Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 auch für eine Minderheit von Unternehmen verwirklicht ist. Jedoch sitzen sich im Verwaltungsrat einer öffentlichen Anstalt nicht Kapital und Arbeit gegenüber. Der Interessengegensatz ist einerseits weniger antagonistisch, andererseits fragmentierter, verläuft zwischen Beschäftigten und Mietparteien sowie zwischen beiden und den nicht in der AöR wohnenden Menschen. Diese Interessen wollen wir so ausbalancieren, dass keine der Gruppen eine Mehrheit hat – wodurch Allianzen notwendig werden. Denn Gemeinwohl kann trotz bester gemeinwirtschaftlicher Grundsätze nicht von vornherein geplant werden. Es stellt sich im Konkreten erst durch den Ausgleich und das demokratische Ringen verschiedener Interessen her.

Vergesellschaftung als Föderalismus: Mieter:innenräte

Neben dem Ausgleich der Gruppeninteressen von Mietparteien, Beschäftigten und Stadtgesellschaft steht bei einer gemeinwirtschaftlichen Anstalt, die mehr als 200.000 Wohnungen in allen Teilen Berlins verwalten soll, auch die Frage des Föderalismus auf der Tagesordnung. Die Mieter:innen bilden keinen einheitlichen Block, bisherige stadtpolitische Kämpfe lehren, dass Mobilisierung am Konkreten hängt: Die Aufmerksamkeit für Wohnungspolitik ist stets da am größten, wo es um den eigenen Kiez oder gar das eigene Haus geht. Auch dies kann zu Interessenkonflikten führen: Wer bekommt Instandhaltung oder neue Grünanlagen? Wer muss in sei-

nem Hinterhof Grünflächen opfern und Nachverdichtung dulden? Gerade diese konfliktbeladenen Aushandlungsprozesse können jedoch Anreiz sein, um Selbstverwaltungsstrukturen im Gemeineigentum überhaupt erst mit Leben zu füllen. Denn die größte Bedrohung für ein zukünftiges Gemeineigentum sehen wir nicht darin, dass zu viel gestritten wird – sondern dass sich, gewöhnt an Politik von oben und gehetzt von neoliberaler Arbeitsverdichtung, schlicht zu wenige Menschen finden, die sich in Gremien für ihr Gemeineigentum engagieren. Daher haben wir neben den Mieter:innen im Verwaltungsrat bereits im November 2018 auch ein System von Gebietsmieter:innenräten gefordert. Dieses haben wir 2020 in unserer Vergesellschaftungsbroschüre ausdifferenziert und konkretisiert, eine Grafik zeigt die geplanten Gremien und ihr Verhältnis zueinander (→ S. 292).

Grundsatz ist, dass die Anstalt zwar als Einheit funktioniert, jedoch nach dem Subsidiaritätsprinzip Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen getroffen werden. Während der Verwaltungsrat auf zentraler Ebene die Gruppeninteressen abbildet, soll ein System von Räten sicherstellen, dass nicht über die Köpfe der Mietenden und Kiezbewohner:innen hinweg entschieden wird. Vorgesehen sind ein Gesamtmieter:innenrat, Gebietsmieter:innenräte sowie in einigen Fällen Siedlungsräte und bei Bedarf Modelle zur Selbstverwaltung einzelner Hausgemeinschaften. Auf lokaler Ebene sind vor allem **Gebietsmieter:innenräte** und Siedlungsräte relevant. Die Gebietsmieter:innenräte sollen die lokale Ebene vertreten.¹⁰ Vorgesehen ist eine Person pro 2.000 Wohneinheiten, der Zuschnitt wird sich grob an den Ortsteilen Berlins orientieren. Die Gebietsmieter:innenräte werden direkt gewählt von den Mietenden der AöR im jeweiligen Gebiet. Sie können ergänzt werden durch Vertreter:innen der nicht in Häusern der AöR wohnenden Menschen im jeweiligen Einzugsgebiet – auch hier ist der Gedanke relevant, dass die Anstalt nicht nur den dort Wohnenden gehört. Genauere Bestimmungen oder einen Verteilungsschlüssel dazu haben wir jedoch noch nicht diskutiert. Die Gebietsmieter:innenräte sollen weitgehende Mitspracherechte bei der Planung von Nachverdichtung, Neubau und Modernisierung erhalten. Über die Vermietung von Gewerberäumen sollten die Gebietsmieter:innenräte aufgrund vom Verwaltungsrat erarbeiteter Rahmenpläne lokal entscheiden.

Siedlungsräte können auf Antrag der Mieter:innen in einer Siedlung oder Nachbarschaft gebildet werden.¹¹ Sie sollen bestehende Selbstorganisationen abbilden – unsere Idee ist, dass existierende Mieterinitiativen hier eine Institutionalisierung finden. Sie benötigen zur formellen Einbindung jedoch eine Satzung, die demokratische und transparente Verfahren zur Entscheidungsfindung regelt.¹²

Wichtig für uns ist, dass alle Räte eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten – wir wollen auch diejenigen beteiligen, die sich Ehrenamt buchstäblich nicht leisten können. Zudem wertet eine Bezahlung die Tätigkeit der ehrenamtlichen Räte gegenüber den Hauptamtlichen auf, sie haben bezahlte Zeit, um sich auf ihre Mitverwaltung vorzubereiten. Darüber hinaus wollen wir, dass der bisher von uns verfolgte Ansatz des Organizing auch in die Selbstverwaltung der Anstalt einfließt. Wir fordern daher Hauptamtliche in der AöR, die „demokratische Beteiligung durch aufsuchende und organisierende Arbeit“ fördern.¹³ Im Einzelfall sieht unser Modell auch die Möglichkeit zur Selbstverwaltung von Hausgemeinschaften vor.¹⁴

Vergesellschaftung bleibt ein Prozess

Mit diesen Umrissen einer Anstalt öffentlichen Rechts ist nur im Ansatz geklärt, wie eine gemeinwirtschaftliche und demokratische Verwaltung von über 200.000 Wohnungen in Berlin aussehen könnte, und es gibt viele offene Fragen wie:

- Nach welchen Kriterien erfolgt die Mieter:innenauswahl?
- Wie wird das Subsidiaritätsprinzip in der konkreten Verwaltung organisiert, was ist der Gegenpart der lokalen Mitbestimmung auf Verwaltungsebene, die die Beschlüsse umsetzt?
- Wie beteiligen sich möglichst viele Menschen auf den unterschiedlichen Ebenen der Selbstverwaltung?

Dafür müssen nicht nur betriebswirtschaftliche, demokratietheoretische, organisationssoziologische und rechtliche Argumente abgewogen werden. Vor allem müssen weitere Erfahrungen in Kämpfen um Selbstverwaltung gesammelt werden. Das Beispiel unserer Initiative zeigt, dass konkrete Kämpfe am Anfang gesellschaftsverändernder Prozesse stehen. Auch für das Ergebnis einer hoffentlich bald erreichten Vergesellschaftung wird daher gelten: gelebte Demokratie wird nie durch mühsam erdachte Strukturen von oben, sondern durch Kämpfe von unten geschaffen. Nur durch Organisation und konzeptuelle Arbeit gemeinsam werden wir es schaffen, den abstrakten Begriffen von Vergesellschaftung, Gemeinwirtschaft und Gemeineigentum Leben einzuhauchen.

¹⁰ Vgl. Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.), Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, S. 26. ¹¹ Vgl. Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.), Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, S. 27. ¹² Hinzu kommt ein Gesamtmieter:innenrat auf zentraler Ebene als Gegenpol zum Verwaltungsrat – dieser soll indirekt durch die lokalen Mieter:innenräte gewählt werden. Vgl. Deutsche Wohnen & Co enteignen (Hg.), Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, S. 27.

¹³ Ebd., S. 27. ¹⁴ Vgl. die Broschüre Kommunal und selbstverwaltet Wohnen – Mieterinnen für die Demokratisierung der Wohnraumversorgung, Berlin 2019, online: <https://kommunal-selbstverwaltet-wohnen.de/> (Zugriff 12.10.2020.)

Unser am 25. Oktober 2018 veröffentlichter ursprünglicher Beschlusstext für das Volksbegehren wurde von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport bei einer im Vorfeld der Einreichung obligatorischen Beratung als zu „detailliert“ für einen Beschluss angesehen. Der Text liege zwischen Gesetz und Beschluss, dies sei vom Abstimmungsgesetz nicht vorgesehen. Unserer Meinung nach hatte diese Auffassung keine rechtliche Grundlage. Da uns ein Rechtsstreit aber vor allem eine weitere Verzögerung gebracht hätte, haben wir auf Grundlage des hier dokumentierten Beschlusses eine zweite, etwas vagere und kürzere Version verfasst, die am 27. November 2018 veröffentlicht wurde. Mit ihr starteten wir am 6. April 2019 unser Volksbegehren. Die längere Version ist allerdings weiterhin Grundlage unserer inhaltlichen Arbeit. Geändert haben wir lediglich den Vorschlag, die Entschädigung statt mit Krediten durch Schuldverschreibungen zu finanzieren (→ S. 175). Weitere Programmdokumente der Initiative sind vor allem Präzisierungen und Ausarbeitungen dieses Beschlusses.

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Beschluss für ein Vergesellschaftungsgesetz von Grund und Boden (Originalversion)

Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten wie in Berlin setzt in der Fläche dauerhaft gebundene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus. Wer auch Haushalten mit geringen Einkommen anständige Wohnungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurchschnittliche Mieten sicherstellen. Dieses Ziel ist mit privaten Bauträgern und privaten Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, die eine mindestens durchschnittliche Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals erwarten, nicht zu realisieren. Die Erfahrung zeigt, dass auch mit Steuerungsinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder durch Vorkaufsrechte zugunsten der öffentlichen Hand die Wohnungsversorgung für Haushalte mit geringem Einkommen nicht hinreichend sichergestellt werden kann.

Zur Sicherstellung des in Art. 28 der Verfassung des Landes Berlin garantierten Rechts auf angemessenen Wohnraum wird der Senat von Berlin daher aufgefordert zur Erarbeitung eines Gesetzes zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz.

Reichweite und Ausnahmen

Das Gesetz soll für Wohnimmobilien in Berlin sowie die Grundstücke, auf denen sie errichtet sind, gelten, sofern diese durch einen Eigentümer in einem Umfang gehalten werden, der im Gesetz als vergesellschaftungsreif definiert wird. Als Schwelle für diese Vergesellschaftungsreife

wird eine Richtgröße von 3000 Wohnungen oder mehr zu einem bestimmten Stichtag vorgeschlagen. Alle Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht gleich welcher Rechtsform, die Wohnungen über dieser Schwelle in ihrem Bestand haben, werden von der Vergesellschaftung erfasst. Wohnungsunternehmen, deren Töchter und nachgeordnete Wohnunternehmen mit Wohnimmobilien in Berlin gelten dabei als ein Wohnungsunternehmen. Soweit ein Wohnungsunternehmen eine bedeutende Beteiligung an einem dritten Wohnungsunternehmen hält, ist der Wohnungsbestand des dritten Wohnungsunternehmens in Berlin hinzuzurechnen. Eine bedeutende Beteiligung soll nach diesem Gesetz vorliegen, wenn diese eine Schwelle von 20 von Hundert der Stimmrechte oder des Kapitals erreicht. Ein unbebautes Grundstück im Eigentum des Wohnungsunternehmens gilt insoweit als Wohnung.

Ziel des Gesetzes ist die Überführung in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung. Ausgenommen sind daher Unternehmen, die bereits kollektives Eigentum der Bewohner:innenschaft sind, vermittelt über einen Verein oder nicht, sowie demokratisch verwaltet sind. Zu den Ausnahmen gehören z. B. Genossenschaften. Außerdem sollen Grundstücke und Wohnimmobilien von Unternehmen im mehrheitlichen Eigentum der öffentlichen Hand von der Vergesellschaftung europarechtskonform ausgenommen werden.

Entschädigung

Entschädigungshöhe

Die Höhe der Entschädigung ist gesetzlich zu regeln. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten unter besonderer Berücksichtigung des Sinns und Zwecks sowie der Entstehungsgeschichte des Art. 15 GG zu bestimmen. Die §§ 95, 194 Baugesetzbuch finden deshalb keine entsprechende Anwendung, die Entschädigung nach Marktwert wird damit ausgeschlossen.

Entschädigungsmodalitäten

Die Entschädigungssumme wird zu 20 % durch das Land Berlin mittels Eigenkapitaleinlage in die zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die die vergesellschafteten Bestände verwaltet (siehe Abschnitt „Verwaltung“), gedeckt, zu 80 % aus den Mitteln der AöR. Für die dafür notwendigen Kredite leistet das Land Berlin gegebenenfalls Bürgschaften.

Verwaltung – Form des Gemeineigentums

Das entstandene Gemeineigentum wird als Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet. Deren Grundsätze sind gesellschaftliches Eigentum; demokratische Verwaltung durch Mieter:innen, gewählte

Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft unter Mitbestimmung der Angestellten. In ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht privatisiert werden.

Die Anstalt verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Ihr Ziel ist die Versorgung der Stadtbevölkerung mit Wohnraum zu leistbaren Mieten.

Für die Struktur der oben benannten AöR wird folgendes Modell vorgeschlagen, welches die Besetzung des Verwaltungsrates, Grundsätze guter Arbeit, die Einrichtung von Gesamt- sowie Gebietsmieter:innenräten sowie Ermöglichung von Selbstverwaltung umfasst:

Ziele und Grundsätze

Eventuelle Überschüsse aus der Vermietung verbleiben im Unternehmen und dürfen nicht an den Landeshaushalt abgeführt werden. Sie sollen der Schuldentilgung, Instandhaltung, Modernisierung und der Erweiterung des gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbestandes durch Neubau und Ankauf von Wohnungen und Baugrundstücken dienen. Zur Erfüllung der Aufgaben dürfen Rücklagen gebildet werden.

Verwaltungsrat

Zur Umsetzung der Ziele soll ein Verwaltungsrat als oberstes und letztentscheidendes Gremium der AöR eingerichtet werden. In diesem müssen Angestellte, Mieter:innen und Vertreter:innen der Stadtgesellschaft zu gleichen Teilen vertreten sein, gegenüber den Vertreter:innen des Senats sollen sie die Mehrheit im Verwaltungsrat stellen. 25 von Hundert der Mitglieder des Verwaltungsrats besitzen ein Vetorecht beim Verkauf von Beständen der AöR. Für die genaue Verteilung soll sich an folgendem Beispiel orientiert werden:

- 5 Vertreter:innen der Mieter:innen, gewählt von den Bewohner:innen
- 4 Vertreter:innen der Beschäftigten der AöR
- 4 Vertreter:innen der Stadtgesellschaft, gewählt von allen in Berlin gemeldeten Bewohner:innen gleich welcher Staatsangehörigkeit.
- 1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Finanzen
- 1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt vier Jahre. Alle gewählten Vertreter:innen sind in separaten Wahlgängen für diese Amtszeit zu bestellen.

Gute Arbeit

Die AöR ist auf Grundsätze guter Arbeit zu verpflichten, die schriftlich festgehalten werden müssen. Sie sollen unter anderem beinhalten:

Tarifbindung, Verbot von Tarifflicht, Erledigung der Kernaufgaben einschließlich Hausmeistertätigkeiten und Kleinreparaturen mit fest angestelltem Personal, Verbot sachgrundloser Befristungen, Einrichtung eines Personalrates analog zum Bundespersonalvertretungsgesetz.

Gesamt und Gebietsmieter:innenräte

Für die AöR ist ein Gesamtmmieter:innenrat einzurichten. Aufgrund der Größe der AöR sind zur regionalen Vertretung der Mieter:innen ebenfalls Gebietsmieter:innenräte zu bilden.

Selbstverwaltung

Weitergehende Modelle der Selbstverwaltung auf Ebene der Hausgemeinschaft sollen auf Wunsch derselben ermöglicht werden.

Inkrafttreten

Die Erarbeitung des Gesetzesentwurfs durch den Senat muss nach neun Monaten ab Veröffentlichung der Annahme des Beschlusses per Volksentscheid abgeschlossen sein. Der Gesetzesentwurf ist innerhalb von zwölf Monaten nach Beschluss in das Abgeordnetenhaus einzubringen. Das Gesetz zur oben benannten Vergesellschaftung muss Regelungen enthalten, die den Senat zu Folgendem verpflichten:

- Übergangsfristen bis zur Umsetzung des Gesetzes werden ausgeschlossen.
- Die für die Umsetzung des Gesetzes erforderlichen personellen und sachlichen Mittel sind bereitzustellen.
- Ebenso sind die erforderlichen Verwaltungsvorschriften, Anstaltsordnungen und Satzungen zu erlassen.

Grundlage der zweiten Unterschriftensammlung des Volksbegehrens und des Volksentscheids 2021 war diese gekürzte Version unseres Beschlusses, die die Senatsverwaltung für Inneres und Sport genehmigte. Im Beschlusstext der ersten Unterschriftensammlung 2019 hieß es noch: „Daher wird der Senat von Berlin zur Erarbeitung eines Gesetzes zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz aufgefordert.“ Nach Verhandlungen mit dem Senat im Sommer 2020 mussten wir den Wortlaut ändern: „Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 des Grundgesetzes erforderlich sind.“ Dieser Beschluss wurde von den Wähler:innen angenommen.

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)

Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten wie Berlin setzt in der Fläche dauerhaft sozial gebundene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus. Wer auch Haushalten mit geringen Einkommen Wohnungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurchschnittliche Mieten sicherstellen. Dieses Ziel ist mit privaten Wohnungsunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht nicht zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass auch mit Steuerungsinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder durch Vorkaufsrechte zugunsten der öffentlichen Hand die Wohnungsversorgung für Haushalte mit geringem Einkommen nicht hinreichend sichergestellt werden kann.

Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisierung beim Wohnungsbau und bei der Bereitstellung von Wohnungen, weil nur diese langfristig und auch in angespannten Situationen eine soziale Versorgung mit Wohnungen sicherstellen kann. Hierzu gehört auch eine Rekommunalisierung von Wohnungen, die einmal im öffentlichen Eigentum waren.

Daher wird der Senat von Berlin aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 des Grundgesetzes erforderlich sind. Dies soll für Wohnimmobilien in Berlin sowie die Grundstücke, auf denen sie errichtet sind, gelten und findet Anwendung, sofern Wohnungen durch einen Eigentümer in einem Umfang gehalten werden, der als „vergesellschaftungsreif“ definiert wird.

Alle Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, gleich welcher Rechtsform, die Wohnungen in einer Anzahl über dieser Schwelle in ihrem Bestand haben, werden von der Vergesellschaftung erfasst. Wohnungsunternehmen, deren Töchter und nachgeordnete Wohnungsunternehmen mit Wohnimmobilien in Berlin gelten dabei als ein Wohnungsunternehmen. Soweit ein Wohnungsunternehmen eine bedeutende Beteiligung an einem dritten Wohnungsunternehmen hält, ist der Wohnungsbestand des dritten Wohnungsunternehmens in Berlin hinzuzurechnen. Ein unbebautes Grundstück im Eigentum des Wohnungsunternehmens gilt insoweit als Wohnung.

Als Schwelle für die Vergesellschaftungsreife schlagen wir einen Umfang von 3000 Wohnungen pro Unternehmen vor. Durch diese Höhe werden die Grundrechte auf Eigentum und Berufsfreiheit geschützt, gleichzeitig erfasst dieser Wert genug Unternehmen, um Gemeineigentum in einer Größenordnung zu schaffen, die den Begriff Vergesellschaftung rechtfertigt.

Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemeineigentum, weshalb Unternehmen in öffentlichem Eigentum oder in kollektivem Besitz der Mieter:innenschaft oder gemeinwirtschaftlich verwaltete Unternehmen rechtssicher ausgenommen werden sollen.

Vergesellschaftung im Sinne von Art. 15 des Grundgesetzes bedeutet auch, dass die Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände unter mehrheitlicher demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft, Mieter:innen und Belegschaft erfolgen muss. Vorgeschlagen wird daher eine neu zu schaffende Anstalt öffentlichen Rechts. In ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht privatisiert werden.

Die Höhe der Entschädigung ist nach Sinn und Zweck des Art. 15 des Grundgesetzes deutlich unterhalb des Verkehrswertes anzusetzen.

Dieser Beitrag erschien erstmals als Broschüre im Januar 2020 und wurde für das vorliegende Buch leicht überarbeitet und angepasst.

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft – Lösungen für die Berliner Wohnungskrise

Was ist Vergesellschaftung?

Durch die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen kann Berlin Probleme lösen, für die der Politik heute jedes Mittel fehlt. Öffentliches Eigentum erlaubt nicht nur leistbare Mieten, sondern auch Schutz für Kleingewerbe, dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, Raum für Kunst und alternative Jugendkultur sowie Schutzräume vor häuslicher Gewalt. Demokratische Selbstverwaltung bedeutet, dass über die Umsetzung dieser Möglichkeiten direkt in den Bezirken und Kiezen entschieden werden kann. Statt Bürgerbeteiligung nur als Bremse für den Neubau zu diffamieren, nimmt Vergesellschaftung Demokratie als Chance: Sie öffnet Räume für politische Gestaltung, die durch Privatisierung und die rein investorenorientierte Stadtpolitik der letzten drei Jahrzehnte verbaut wurden. Die Politik hat sich selbst handlungsunfähig gemacht, die Folge ihrer Ohnmacht ist die überall beklagte „Politikverdrossenheit“. Indem Vergesellschaftung dem Markt die Kontrolle über die Stadt entzieht und der Stadtgesellschaft überträgt, ist sie eine demokratische Antwort auf Scheinlösungen und menschenfeindliche Selbstvermächtigung, wie sie von Rechtspopulisten angeboten werden. Vergesellschaftung ist ebenso ein Gegenentwurf zu folgenlosen Partizipations- und Bürgerdialogen. Statt einer weiteren Mitmachfalle erhalten die Berliner:innen ihre Stadt zurück und damit die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung ihres Umfelds teilzuhaben sowie die Weichen zu einer gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik zu stellen.

Doch wie sieht Vergesellschaftung konkret aus? Artikel 15 des Grundgesetzes ermöglicht es, Grund und Boden „zum Zwecke der Vergesellschaftung“ in „Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft“ umzuwandeln. Ganz bewusst verweist die Wortwahl auf die Gesellschaft als Trägerin von Gemeingut.

Vergesellschaftung bedeutet für uns deshalb erstens die Überführung von privatem in öffentliches Eigentum, zweitens eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung dieses Eigentums – und drittens die demokratische Verwaltung des Ganzen. Denn über Gemeinwohl können wir als Stadtgesellschaft nur gemeinsam entscheiden.

Diese dreifache Kombination erlaubt Möglichkeiten, die kein anderes stadtpolitisches Instrument bietet. Sie muss jedoch mit Inhalt gefüllt werden: Was bedeutet Gemeinwirtschaft heute? Was kann sie leisten? Diese Fragen spielten bisher eine untergeordnete Rolle, sind aber zentral für ein zu schaffendes Vergesellschaftungsgesetz. Da unser als Volksbegehren eingereichter Beschluss nur grobe Leitlinien für ein solches Gesetz vorgibt, wollen wir hier konkreter werden.¹ Wir erläutern mit diesem Papier die Konzepte von Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft und außerdem, wie wir uns die Verwaltung der vergesellschafteten Wohnungsbestände in der nach der Vergesellschaftung zu schaffenden Anstalt öffentlichen Rechts vorstellen.

Was ist Gemeinwirtschaft?

Artikel 15 des Grundgesetzes steht in einer langen Tradition der Gemeinwirtschaft, die mit dem Artikel 156 bereits in der Weimarer Verfassung von 1919 verankert war: Auf Drängen der Räte- und Betriebsrätebewegung fand sich bereits dort die Möglichkeit zur Umwandlung von Privatunternehmen in gemeinwirtschaftliche Strukturen.

Gemeinwirtschaft bezeichnet in verschiedenen Definitionen ein Wirtschaften, bei dem Gebrauchswerte im Vordergrund stehen – die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, basierend auf Solidarität, Demokratie und Selbsthilfe. Da Konsumenten und Eigentümer in der Regel Teil derselben wirtschaftenden Gruppe sind, entsteht kein Renditedruck zugunsten externer Investoren. Gewinne bleiben in der Gemeinschaft und finanzieren bessere Versorgung, Preissenkungen oder fließen an eine lokale Eigentümergemeinschaft zurück – etwa in Form der genossenschaftlichen Rückvergütung. In aktuellen Debatten wird Gemeinwirtschaft auch als „solidarische Ökonomie“ verhandelt. Historische Träger von Gemeinwirtschaft waren zunächst Genossenschaften und Kooperativen, die sowohl von liberalen als auch von sozialistischen Wirtschaftsreformern seit Ende des 19. Jahrhunderts empfohlen wurden. Je nach Auffassung stand die Gemeinschaft der Kleineigentümer oder die Solidarität der Arbeitenden im Vordergrund.

Mit der Revolution 1918/19 stand die Forderung nach wirtschaftlicher Demokratie hoch im Kurs. Obwohl es nicht zu großflächigen Sozialisierungen kam, blühte in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre Gemeinwirtschaft insbesondere auf dem Wohnungsmarkt. In Berlin entstanden Gesellschaften wie die GEHAG oder die Vorläufer der GSW. Sie ergänzten die älteren Genossenschaften, die bereits seit den 1890ern bestanden – ein neues Genossenschaftsgesetz hatte

¹ Zwei Texte sind Grundlage unserer Initiative: Die Langversion unseres Vorhabens vom 25. Oktober 2018 (Vorläufiger Beschlusstext), siehe S. 40, und der eingereichte „Beschluss für ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden (Vergesellschaftungsgesetz)“ aus dem Jahr 2021, siehe S. 44. Der eingereichte Beschluss ist eine gekürzte Version des ursprünglich veröffentlichten Beschlusstextes. Dieser wurde vonseiten des Senats als „zwischen Gesetz und Beschluss liegend“ angesehen, das heißt, als zu detailliert für einen Beschluss. Unserer Meinung nach ist diese Rechtsauffassung falsch. Da wir aber nicht an diesem Punkt in einen Rechtsstreit gelangen wollten, der unserem Anliegen nichts bringt, haben wir uns für eine Kürzung auf die Kernpunkte entschieden. Grundlage für die inhaltliche Arbeit unserer Initiative ist weiterhin der längere Beschlusstext.

1889 mit neuen Haftungsregelungen eine Rechtsform für Gemeinwirtschaft vorgelegt. Das Ende des Obrigkeitsstaates ermöglichte auch den Einstieg der Städte mit eigenen Bauträgern, die mangels öffentlicher Rechtsform oft als Aktiengesellschaft oder GmbH firmierten. Insbesondere Berlin wurde zum Zentrum einer gemeinwirtschaftlichen Wohnungsversorgung. Möglich war dies durch staatliche Förderung: Eine Hauszinssteuer schöpfte ab 1924 inflationsbedingte Spekulationsgewinne privater Immobilienbesitzer ab und ermöglichte Kredite an städtische und genossenschaftliche Bauträger. Staatliche Rahmenplanung sicherte Gemeinwirtschaft ab – mit rein marktwirtschaftlichen Methoden hätte es den sozialen Wohnungsbau der 1920er Jahre nicht gegeben. Auch reiner Staatsdirigismus war dieser Tradition fremd. Erst unter dem NS-Regime wurden insbesondere gewerkschaftsnahe Baugesellschaften verstaatlicht – aus Gemeineigentum wurde Staatseigentum. Die demokratischen Selbstverwaltungsideen, aber auch die neue Bauhaus-Ästhetik der gemeinwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen waren den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Ebenso natürlich die Gewerkschaften und ihr Anspruch auf Demokratie im Wirtschafts- und Arbeitsleben.

Nach 1945 spielte die Gemeinwirtschaft eine wichtige Rolle bei den Debatten um eine Neuordnung der westdeutschen Wirtschaft – die Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) wurde 1948 als *Akademie für Gemeinwirtschaft* gegründet, der DGB und die Konsumgenossenschaften gründeten eine eigene Bank für Gemeinwirtschaft, um ihre Gelder nicht Privatbanken und dem Finanzmarkt zu überlassen. Die Sozialdemokratie setzte 1949 durch, dass Gemeinwirtschaft und Vergesellschaftung mit Artikel 15 ins Grundgesetz aufgenommen wurden. Hinter all dem stand ein antifaschistischer Impuls: Gemeinwirtschaft war ein demokratischer Gegenentwurf zur Ideologie der „Volksgemeinschaft“, mit der auch die Zerschlagung von Betriebsräten und das Führerprinzip in der Wirtschaft begründet worden war.

Obwohl Gemeinwirtschaft nach 1945 in Westdeutschland nicht zur Norm wurde, erfüllte sie auf dem Wohnungsmarkt eine wichtige Versorgungsfunktion. Im NS enteignete Wohnungsgesellschaften wie die Neue Heimat in Hamburg kamen wieder in Gewerkschaftshand und leisteten über Jahrzehnte einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung der Nachkriegswohnungsnot in der Bundesrepublik. Mit einer rein privaten Immobilienwirtschaft wäre es niemals gelungen, die kriegszerstörten Städte wiederaufzubauen und Wohnungen für die stark wachsende Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Erst in den 1980er Jahren geriet die Wohnungsgemeinwirtschaft in eine Krise. Fehlende demokratische Kontrolle führte zu Missmanagement und Überschuldung der Neue Heimat. Infolge mangelnder Wertschätzung trennte sich der DGB von seinen Wohnungen: Sie entsprachen nicht mehr dem herausziehenden neoliberalen Zeitgeist. 1990 wurde dann mit der Wohnungsgemeinnützigkeit der rechtliche Rahmen für Gemeinwirtschaft auf dem Wohnungsmarkt beseitigt. Seitdem gibt es keine Regulation oder Förderung mehr für das Handeln nicht profit-orientierter Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Im Gegenteil: der Staat beteiligte sich aktiv an

der Demontage, etwa durch die Privatisierung von GEHAG und GSW zwischen 1998 und 2004. Neben den dringend benötigten Wohnungsbeständen verloren die Städte damit auch die Kontrolle über Flächen und Grundstücke. Der für eine wachsende Stadt notwendige Neubau ist damit ausgebremst, denn Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Nur Vergesellschaftung kann daher zwei Dinge leisten: einen öffentlich-gemeinwirtschaftlichen Wohnungssektor in der notwendigen Größe aufzubauen und durch demokratische Mitbestimmung dafür zu sorgen, dass dieses öffentliche Gut nicht erneut privatisiert oder zweckentfremdet wird.

Wohnraum als öffentliches Gut

– Versorgungskrisen durch Gemeinwirtschaft lösen

Die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne würde die Stadtgesellschaft zur Eigentümerin von mehr als 200.000 Wohnungen samt den dazugehörenden Flächen machen – das hat eine andere Qualität als Rückkäufe oder die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts. Erst durch diese Größenordnung wird ein relevanter Sektor des Berliner Wohnungsmarktes zum öffentlichen Gut. Folgende Probleme, um deren Lösung heute ergebnislos gerungen wird, könnte die von uns angestrebte Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als Verwalterin dieses öffentlichen Gutes sofort angehen:

Leistbarer Wohnraum für Generationen

Stadtplanung ist nicht nur für morgen, sondern auch für übermorgen. Politiker:innen denken in Vierjahreszeiträumen, unsere Initiative denkt auch an die Stadt unserer Enkel. Daher wollen wir nach dem Vorbild des „roten Wien“ einen öffentlichen Wohnungsbestand schaffen, der dauerhaft leistbare Mieten garantiert und durch seine Größe preisdämpfend auf den Gesamtmarkt wirkt. Nur öffentliches Eigentum kann diese Aufgabe leisten, bestätigte jüngst der Bundesgerichtshof: Er erklärte bei geförderten Wohnungen privater Eigentümer eine dauerhafte Sozialbindung für illegal, das heißt, dass nach Ablauf der festgelegten Frist der Eigentümer die Miete frei festlegen darf.²

Neubau für die wachsende Stadt

Unsere Initiative will Neubau nicht verhindern, sondern ermöglichen. Die zur Vergesellschaftung vorgesehenen Immobilienkonzerne Berlins haben gekauft und modernisiert, statt instand gehalten. Sie haben die Mieten erhöht – aber fast nichts gebaut. Mit der Sozialisierung von mehr als 200.000 Wohnungen würde an ihre Stelle ein öffentlicher Akteur treten, der neben der vernachlässigten Instandhaltung mit Nachverdichtung und Dachgeschossausbau beginnen

² HAZ Online, 11.2.2019, online unter: <https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Gartenheim-Hannover-hat-recht-im-Streit-um-Sozialbindung-in-Langenhagener-Wohnungen-BGH-Urteil>.

könnte. Zudem bezieht unser Volksbegehren auch unbebaute Grundstücke mit ein: Statt Renditeobjekten für Deutsche Wohnen & Co entstünde dort gemeinwirtschaftlicher Neubau mit 100 % leistbaren Wohnungen. Auch der Ankauf neuer Flächen ist möglich – bei Entschädigung unter Marktwert ist die angestrebte Anstalt öffentlichen Rechts finanziell bestens aufgestellt.

Perspektiven für das Kleingewerbe

Nicht nur die Verdrängung der Bewohnerschaft, auch die Verdrängung des Kleingewerbes ist ein Problem in Berlin. Eckkneipen und inhabergeführte Geschäfte weichen Ketten und Franchises. So etwa der Laden „Kamil Mode“ in Kreuzberg – nicht nur Landes-, sondern auch Bundespolitiker unterzeichneten jüngst einen offenen Brief an dessen Vermieter, in dem sie zum Erhalt des inhabergeführten Modegeschäfts am Kottbusser Damm aufriefen. Dies zeigt zwar Engagement, zugleich aber auch das Unvermögen der Politik, die weder Ersatzräume noch ein besseres Gewerbemietrecht anbieten kann.

Vergesellschaftung würde ermöglichen, statt ergebnislosen Bittbriefen eine berlinweite Strategie für das Kleingewerbe umzusetzen. Eine Vergesellschaftung würde auch zahlreiche Wohnhäuser mit Gewerberäumen betreffen. In solchen Mischnutzungen ist oft Kleingewerbe ansässig – dieses wäre vor Verdrängung geschützt. Denn auch für Gewerbemietverträge würde gelten: leistbare Mieten statt Maximalprofit.

Als Vermieterin kann die Stadt sich bei Neuvermietungen daran orientieren, welches Gewerbe der Kiez braucht, und der von Marktlogik getriebenen Gentrifizierung entgegenarbeiten. Neubau kann Gewerberäume nur für die neuen Stadtquartiere schaffen – Vergesellschaftung dagegen öffnet und sichert im Altbaubestand.

Kitas und Jugendzentren

Der Mangel an Gewerbeflächen betrifft auch soziale Einrichtungen, die für das Überleben unserer Stadt wichtig sind. Berlin hat eine massive Kitakrise und dennoch werden Kinderläden aus den Innenstädten verdrängt. Nur öffentliche Vermieter können dauerhaft Raum für Kinder sichern. Ebenso geht es den Jugendzentren unserer Stadt – wir bräuchten mehr davon für das wachsende Berlin, stattdessen werden mit Potse und Drugstore zwei vorbildliche Einrichtungen bedroht bzw. geschlossen. Bezirke und Senat sind auch hier nicht in der Lage, Ersatzräume zu stellen, weil ihnen der eigene Immobilienbestand fehlt.

Räume für Kunst

Ateliers, Galerien und Kunsträume sind ebenfalls von Verdrängung aus Gewerbeimmobilien betroffen. Nicht nur aus Spaß am bunten Aufzug wurde die Mietenwahnsinn-Demonstration am 6. April 2019 von zahlreichen Künstler:innen mitorganisiert. Viele Künstler:innen stehen mit dem Rücken zur Wand. Gerade die noch nicht etablierte, experimentelle Kunst, die Sub-

kultur und die alternative Szene, die vom Stadtmarketing gern hochgehalten werden, verlieren ihre Räume in Berlin. Auch ihnen kann die Politik bisher kaum etwas anbieten – weil ihr die Ersatzräume fehlen. Vergesellschaftung kann auch hier neue Orte öffnen.

Räume für Mieter:innen, Basisarbeit und Basispolitik

Kommerzialisierte Wohnungswirtschaft verhindert durch hohe Mieten und politisch diskriminierende Vermietungspraxis die Organisation der Mieter:innen und politischer Initiativen. Vergesellschaftete Immobilien schaffen kostenlose Angebote für Mieter:inneninitiativen, -versammlungen und -räte, Beratung sowie politische Veranstaltungen und politische Gruppen.

Dezentrale Unterbringung von Geflüchteten

Die Zeit der Wohncontainer ist noch nicht vorbei in Berlin und nach wie vor sind Geflüchtete die am meisten benachteiligte Gruppe auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Keine eigene Wohnung zu haben erschwert die Integration in Bildung und Beruf und verstärkt psychische Erkrankungen. Die dezentrale Unterbringung kommt jedoch nur schleppend voran, weil der private Markt keine Wohnungen für Geflüchtete bereithält, sondern nur Hostelbetten und Immobilien zu absurd übersteuerten Tagessätzen. Das Mehrfache einer Monatsmiete wird dabei für eine Unterbringung aufgebracht, die unter allen Standards ist. Nur ein großer öffentlicher Wohnungsbestand würde Geflüchteten menschenwürdiges Wohnen ermöglichen.

Vergesellschaftung schafft diesen Wohnungsbestand und würde dezentrale Unterbringung erleichtern. Ein Teil frei werdender Wohnungen könnte ähnlich wie bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften für Härtefälle vorgehalten werden, die am Markt zu kurz kommen – darunter auch Geflüchtete. Dazu braucht es natürlich politischen Willen: Bislang sind Geflüchtete mit dem Status „Asylbewerber“ und „Duldung“ vom Erhalt eines Wohnberechtigungs-scheins ausgeschlossen. Derartige Diskriminierungen müssen abgebaut werden – vergesellschaftete Wohnungen sollen allen Mitgliedern der Stadtgesellschaft offenstehen, den alteingesessenen und den neu dazugekommenen.

Diskriminierungsfreie Vermietung

Nicht nur Geflüchtete, sondern auch viele Menschen mit „nicht deutschen“ Namen werden auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Eine Studie von 2017 zeigte, dass insbesondere Wohnungsbewerber:innen mit türkischen und arabischen Nachnamen deutlich schlechtere Chancen haben.³ Auch andere Formen der Diskriminierung wirken bei der Vergabe – Geschlecht, Alter,

³ „Wir müssen draußen bleiben. Warum Hanna zur Besichtigung eingeladen wird und Ismail nicht“, Studie von Bayrischem Rundfunk und *Spiegel*, vgl. online unter: <https://www.hanna-und-ismail.de/>.

Kleidungsstil und zahlreiche andere sachfremde Kriterien entscheiden den Ausgang eines „Wohnungscastings“. Da Vermieter:innen ihre Vergabeentscheidungen nicht begründen müssen, nützt das Antidiskriminierungsgesetz hier nur in seltenen Ausnahmefällen. Es braucht ein aktives Vorgehen gegen Diskriminierung aller Art: Schulung von Mitarbeiter:innen, transparente Vergaberichtlinien, eigene Antidiskriminierungsbeauftragte bis hin zur Erprobung von anonymen Bewerbungsverfahren. Eine öffentliche Vermieterin wie die von uns geplante Anstalt öffentlichen Rechts könnte hier Vorreiterin sein und Modelle für diskriminierungsfreies Vermieten entwickeln. Angesichts der Größe der Anstalt wäre auch ein:e eigene:r Antidiskriminierungsbeauftragte:r denkbar. Die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Selbstverwaltung der Wohnungen soll ebenfalls sichergestellt werden.

Schutzräume vor Gewalt

Gewalt in Partnerschaften spielt sich oft in den eigenen vier Wänden ab – die Taten begehen meist Väter, Partner oder Ehemänner. Der Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung gelingt nur, wenn den Opfern kurzfristig ein neuer Ort zum Leben zur Verfügung steht. Viele Menschen können in der Großstadt nicht auf Verwandte oder Familiennetzwerke zurückgreifen – sie brauchen öffentliche Unterstützung. Doch diese fehlt. Seit Jahren ist bekannt, dass es in Berlin nicht genug Frauenhäuser gibt. „17.11.2015, 16.30 Uhr. Nicht ausreichend Plätze, da mehrere Kinder. Frau geht wieder in die Wohnung zum Täter zurück“, zitierte die *Berliner Zeitung* bereits 2016 exemplarisch das Gesprächsprotokoll der Notruf-Hotline der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG).⁴ Seitdem hat sich die Lage nicht verbessert.

Auch für Jugendliche, ebenfalls oft von Gewalt betroffen, fehlt es an Einrichtungen. Jenseits von Hilfsträgern schnell eine eigene Wohnung zu finden ist fast unmöglich. Der kaputte Wohnungsmarkt begünstigt so das Verbleiben an Gewaltorten. Ein großer öffentlicher Wohnungsbestand könnte auch hier Prioritäten setzen: ein bestimmtes Segment an Wohnungen könnte in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen bevorzugt an Gewaltopfer vergeben werden.

Barrierefreies Wohnen

Nach wie vor herrscht ein Mangel an barrierefreien Wohnungen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung. Auch hier könnte ein öffentlicher Vermieter aktiv werden und bei Modernisierung und Neubau Barrieren abbauen und Wohnraum öffnen für Menschen, die am Markt wenig Chancen haben, wenn sie nicht das nötige Geld mitbringen.

⁴ <https://www.berliner-zeitung.de/berlin/frauenhaeuser-in-berlin-fuer-misshandelte-frauen-gibt-es-nicht-genug-zufluchtsorte-23548108>.

Verhinderung von Zwangsräumungen – Vermeidung von Obdachlosigkeit

Mietrückstände und Zwangsräumungen sind eine der häufigsten Ursachen von Obdachlosigkeit. Letztere hat in der jüngsten Wohnungskrise enorm zugenommen und wird für breitere Schichten zur Bedrohung. Bereits mit dem Wohnraumversorgungsgesetz als Ergebnis des Mietenvolksentscheids von 2015 wurden Zwangsräumungen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen extrem erschwert. Vergesellschaftung würde diesen Schutz auf mehr als 200.000 weitere Haushalte ausdehnen und somit zahllose Fälle von Obdachlosigkeit vermeiden. Ein Schufa-Eintrag soll Wohnungsbewerber:innen nicht benachteiligen.

Zum Schutz vor Zwangsräumungen aus Armut soll die AöR die für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften geltenden Regelungen übernehmen und um folgende Punkte erweitern:

- Mietschulden sind kein Räumungsgrund, sondern erfordern eine Intervention durch eine soziale oder eine juristische Beratung. Eine Mitwirkung des Mieters/der Mieterin ist erforderlich, er oder sie kann die beratende Instanz selbst wählen. Grundsätzlich soll es keine Zwangsräumungen wegen aufgelaufener Mietschulden geben, solange in der Vermeidung zukünftiger Mietschulden Kooperationswillen der Mietpartei besteht.
- Bei Menschen, die aufgrund physischer oder psychischer Krankheiten nicht zur Mitwirkung in der Lage sind (beispielsweise auf Post nicht reagieren), muss in jedem Fall der Versuch gemacht werden, eine Ansprechbarkeit herzustellen.
- Wenn Obdachlosigkeit droht, ist eine Räumung in jedem Fall unzulässig.
- In jedem Fall ist Ersatzwohnraum anzubieten. Dieser muss in angemessener Entfernung zur alten Wohnung liegen.
- Die konkrete Praxis der AöR im Umgang mit den Regelungen zur Vermeidung von Zwangsräumungen muss in offen zugänglichen Leitlinien festgehalten werden. Im Nachhinein sollen die Fälle statistisch erfasst und anonymisiert dokumentiert werden, um das Verfahren zu evaluieren und zu verbessern.

Auch denen, die bereits obdachlos sind, kann Vergesellschaftung helfen. Ein Modellprojekt ist etwa das Konzept des „Housing first“, nach dem Obdachlose zuerst mit einer neuen Wohnung versorgt werden, anstatt diese erst am Ende zahlreicher anderer Maßnahmen zu bekommen. „Housing first“ hat in anderen Ländern gute Ergebnisse erzielt und Menschen von der Straße geholt. Das Konzept ist jedoch angewiesen auf kooperierende Vermieter – bisher ist die Idee nur schleppend als kleiner Modellversuch angelaufen. Ein großer öffentlicher Vermieter kann und soll auch hier eine Vorreiterrolle übernehmen und „Housing first“ vom Modell zur Standardpraxis machen.

Ökonomische und demokratische Möglichkeiten von Gemeinwirtschaft

Die genannten Punkte zeigen, wie ein gemeinwirtschaftlicher Vermieter die Versorgung mit Wohnraum und Gewerbeflächen nach sozialen Kriterien organisieren kann. Nicht die Zahlungsfähigkeit, sondern der Bedarf entscheidet. Gemeinsam lassen sich so lebenswerte Städte gestalten – wenn durch demokratische Verfahren vor Ort über Vergabe von Gewerberaum mitentschieden wird. Doch auch jenseits dieser Versorgungsziele hat Vergesellschaftung Vorteile, die anderswo nicht zu haben sind. Denn Gemeinwirtschaft bedeutet auch Demokratie am Arbeitsplatz und eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe.

Vergesellschaftung für gute Arbeit

„Keins der großen Immobilienunternehmen ist tarifgebunden, Mitbestimmung oft ein Fremdwort“ – so kennzeichnet Benjamin Roscher, bei ver.di zuständig für die Berliner Immobilienwirtschaft, die Arbeitsbedingungen bei Deutsche Wohnen & Co.⁵ Auch die Mieter leiden darunter – bei Reparaturbedarf oder Fragen erreichen sie oft nur den Roboter im Callcenter, aber niemanden, der weiterhilft. Das Geschäftsmodell der Immobilienkonzerne beruht auf Lohndumping und Personaleinsparung. Gemeinwirtschaft dagegen bezieht auch die Arbeitenden mit ein. Wir wollen die zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts daher auf folgende Grundsätze guter Arbeit verpflichten: „Tarifbindung, Verbot von Tarifflicht, Erledigung der Kernaufgaben einschließlich Hausmeistertätigkeiten und Kleinreparaturen mit festangestelltem Personal, Verbot sachgrundloser Befristungen, Einrichtung eines Personalrats analog zum Bundespersonalvertretungsgesetz.“⁶

Hinzu kommt eine Vertretung der Beschäftigten im Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts. Aufträge an Externe sollen nur an tarifgebundene Unternehmen gehen. Garantieren soll diese Praxis entweder die Bindung der AöR an das Berliner Vergabegesetz oder eine entsprechende Regelung in der Satzung. So wird sichergestellt, dass Berlin nicht nur ein guter Ort zum Wohnen, sondern auch ein guter Ort zum Arbeiten ist.

Vergesellschaftung spart Wohngeld und Ausgaben bei „Kosten der Unterkunft“

Vergesellschaftung spart Geld. Denn bisher werden die sich überschlagenden Mietpreise in Berlin durch regelmäßige Erhöhungen des Wohngelds und den Sätzen zu „Kosten der Unterkunft“ bei Empfängern von Transferleistungen abgefedert. Geld aus öffentlichen Kassen fließt also in die Taschen privater Vermieter:innen. Dies ist sozial sinnvoll, um Transferleistungsempfänger:innen vor Obdachlosigkeit und Verdrängung zu schützen. Nicht sinnvoll ist es jedoch, die

Mietspekulation auf diese Weise mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Sinnvoll wäre es, einen großen öffentlichen Wohnungsbestand mit leistbaren Mieten zu haben – zumindest für die hier lebenden Transferleistungsempfänger:innen müsste das Land Berlin weniger Unterstützung zahlen. Genau dies strebt Vergesellschaftung an. Sie bringt also enorme Einsparungen auf lange Sicht – bisher hat jedoch noch keine Studie diesen Effekt durchgerechnet. Hinzu kommt, dass die an Mieter:innen vergesellschafteter Wohnungen gezahlten Beträge nicht an Aktionär:innen weitergereicht werden – sie bleiben der Berliner Gemeinwirtschaft erhalten.

Gegenmodell zu finanzmarktgetriebener Globalisierung

Die lokale Bindung von Werten durch Gemeinwirtschaft hat bremsende Wirkung bei Spekulationsblasen und Wirtschaftskrisen. Spekulative Immobilienfinanzierungen waren der Hauptauslöser für die Finanzkrise 2008/09. Deren „Regulierung“ durch Nullzinsen löste wiederum eine neue Spekulationsblase auf den als sicher geltenden deutschen Wohnungsmärkten aus. Der Kreislauf von Krise und Kapitalflucht ins „Betongold“ treibt die Mietpreise in ständig neue Höhen. Wesentliche Akteure hier sind die börsennotierten Immobilienkonzerne. Sie drücken den Renditedruck globaler Finanzmärkte in die lokalen Märkte hinein. Sie sind es, die in einem zweiten Schritt Gewinne aus den Nachbarschaften durch Dividendenausschüttungen wieder in den Spekulationskreislauf einspeisen. Das Ergebnis ist nicht nur eine Umverteilung des Vermögens von lohnabhängigen Mieter:innen an die Anleger:innen und Investoren. Es entsteht auch eine wirtschaftliche Instabilität, die weit über den Berliner Wohnungsmarkt hinausreicht: Die nächste Immobilienblase wird mit der aktuellen Spekulation bereits vorbereitet.

Viele Menschen sind unfreiwillig Teil dieses Spekulationskreislaufs: Nicht nur die Norwegische Staatsbank als Anker-Aktionärin der Deutschen Wohnen, auch zahlreiche Pensionsfonds halten Anteile an Immobilienkonzernen oder Fonds, die deren Aktien enthalten. So investiert etwa die VBL, die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, bei ADO Properties und Deutsche Wohnen SE.⁷ Die Versicherung in der VBL ist Pflicht für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes – und damit finanzieren sie ihre eigene Mieterhöhung. Hier ist Desinvestment gefragt: Öffentliche Renten- und Pensionsfonds dürfen sich nicht an Wohnungsspekulation beteiligen. Zumal insbesondere große Konzerne Immobilien im Share-Deal-Verfahren erwerben und damit die Zahlung der Grundsteuer umgehen. Mittels internationaler Verflechtungen entziehen sie sich darüber hinaus zumindest teilweise der Besteuerung.

⁵ Pressemitteilung vom 3.4.2019, online unter: <https://bb.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++b8f6259c-55e4-11e9-8293-525400423e78>. Die Aussage bezieht sich auf die privaten, nicht auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen. ⁶ Vorläufiger Beschlusstext von Deutsche Wohnen & Co enteignen, 25. Oktober 2018, siehe S. 40.

⁷ So enthüllte jüngst *Der Tagesspiegel*: „Der R+V Pensionsfonds investiert über einen Fonds in ADO Properties und Deutsche Wohnen. Und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) ist über Investmentfonds mit 9,9 Prozent an TAG Immobilien beteiligt. Zehn Prozent der Arbeitnehmer in Berlin arbeiten für den öffentlichen Dienst. Feuerwehrmänner, Krankenschwestern, aber auch Verwaltungsangestellte und nicht-verbeamtete Lehrer zahlen dort ein – und das nicht einmal freiwillig. Wer einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst hat, ist pflichtversichert. In den meisten Fällen ist das dann bei der VBL.“ <https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/mieten-und-renditen/>.

Berlin kann dazu beitragen, diese Absurditäten zu beenden. Eine Vergesellschaftung entzieht dem Finanzmarkt Kapital und bindet es lokal, nimmt also Renditedruck aus dem Markt heraus und bremst den Krisenkreislauf. Darüber hinaus wirkt sie abschreckend auf spekulative Finanzströme – Vergesellschaftung würde diese aus Berlin fernhalten. Dieser Effekt ist wünschenswert. Würden noch weitere europäische Städte Vergesellschaftung anwenden, würde sich der Renditedruck am Wohnungsmarkt insgesamt mindern. Vergesellschaftung ist somit ein Stück demokratische Deglobalisierung. Sie ist ein Gegenmodell zu protektionistischen oder nationalistischen Scheinlösungen, wie sie von rechtspopulistischen Kräften immer wieder eingebracht werden.

Stärkung lokaler Wirtschaftskreisläufe

Die Einhaltung der Grundsätze guter Arbeit wird Neueinstellungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Folge haben: Hausmeister im Block, erreichbare Verwaltung vor Ort statt Call-center im Nirgendwo. Auch das lokale Handwerk wird profitieren – nicht nur im aktuellen Modernisierungs- und Bauboom, sondern langfristig, indem hohe Instandhaltungsstandards zur Daueraufgabe werden. Gute Arbeit ist somit auch lokale Arbeit, die in Berlin für Berliner:innen geleistet wird.

Während die Profite der börsennotierten Vermieter Berlins an die Finanzmärkte abfließen, setzt Vergesellschaftung einen lokalen Wirtschaftskreislauf in Gang. Dieser stabilisiert die regionale Wirtschaft durch Arbeitsplätze vor Ort und die stetige Nachfrage nach Dienstleistungen. Die Gewinne, die im Moment Berlin verlassen oder als spekulatives Kapital reinvestiert werden und den Verdrängungsdruck erhöhen, dienen in der Gemeinwirtschaft dem Aufbau bleibender Werte.

Neben der Instandhaltung gilt dies auch für den Neubau, der ebenfalls nicht nur in Boom-Zeiten erfolgt, sondern in einer sich wandelnden Stadt als dauerhafte Aufgabe der AöR definiert werden muss – idealerweise durch noch zu schaffende gemeinwirtschaftliche Bauträger.

Gemeinwirtschaft und Energiewende

Die Energiewende ist derzeit eine Bedrohung für Mieter:innen: Die gesetzlich erlaubten Umlagen für energetische Modernisierung fördern durch unbegrenzte Mieterhöhungsmöglichkeiten Verdrängung und Verarmung. Die 2019 erfolgte Senkung der Modernisierungumlage von 11 auf 8 Prozent ändert nichts daran, dass die Umlage weitergezahlt werden muss, wenn die Dämmung längst abbezahlt ist. Die Mieterhöhung gilt ewig, dagegen sind die gesparten Heizkosten in der Regel gering. Ökologisch ist eine Gebäudedämmung fragwürdig, die verwendeten Materialien sind der Sondermüll der Zukunft. Während Konzerne wie die Deutsche Wohnen die Energiewende als Hebel zur Mieterhöhung missbrauchen, machen die meisten Genossenschaften es richtig: Sie legen die Kosten für energetische Modernisierung nicht auf die Einzelmiet:innen um, sondern zahlen sie aus den Gesamtgewinnen. In der Regel wird dort geprüft, ob eine Dämmung wirklich Heizkosten spart – ansonsten unterbleibt die Maßnahme. Vergesell-

schaftung bietet die Möglichkeit, diese sinnvolle Praxis zu verallgemeinern: Dämmung nur da, wo sie Heizkosten spart, mit ökologisch verträglichen Materialien, finanziert aus allgemeinen Überschüssen und nicht durch Mieterhöhungen, die Mieter:innen in Existenznot treiben.

Auch bei der Energieerzeugung birgt Vergesellschaftung innovative Möglichkeiten. Bereits jetzt unterstützen mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen vor allem öffentliche Akteure das Stadtwerk Berlin in seinen Bemühungen, mit Mieterstrom-Modellen die Energiewende in der Stadt voranzutreiben. Dazu lassen die landeseigenen Unternehmen Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihrer Häuser installieren, deren Solarstrom zu Vorzugspreisen direkt an die Mieter:innen geliefert wird.⁸ Das Modell zeigt, wie öffentliche Unternehmen die Energiewende vorantreiben können, ohne den Landeshaushalt zu belasten. Im Gegenteil, Stadtwerk und Mieterstrom generieren Einnahmen, die wiederum für Projekte zur Energiewende eingesetzt werden. Ein großer Bestand von vergesellschafteten Wohnungen könnte diese Kooperation auf eine neue Stufe heben. Gemeinwirtschaft im Wohnungsbereich stützt somit eine Gemeinwirtschaft im Energiebereich – und erleichtert die Energiewende.

Ein gemeinwirtschaftliches Bauunternehmen – die Bauhütte

Idealerweise würden die Ressourcen eines gemeinwirtschaftlichen Unternehmens in Berlin weitere gemeinwirtschaftliche Kreisläufe anstoßen. So könnte der Neubau der AöR durch eine Berliner Bauhütte geschehen – ein gemeinwirtschaftliches Bauunternehmen nach dem Vorbild der 1920er Jahre. Das Unternehmen könnte den Neubau sowohl für landeseigene Wohnungsunternehmen als auch für die vergesellschafteten Bestände übernehmen. Obwohl die Bauhütte nicht Teil unseres Volksbegehrens ist, würde die Vergesellschaftung größerer Wohnungsbestände sehr für die Einrichtung eines solchen kommunalen Bauunternehmens sprechen. So könnten die landeseigenen Wohnungsversorger unabhängig werden vom Auf und Ab der lokalen Bauwirtschaft – und gleichzeitig sichere Arbeitsplätze in einer von Ausbeutung und undokumentierter Arbeit bestimmten Branche schaffen. Das Bauen aus öffentlicher Hand wäre langfristig nicht nur sozialer, sondern auch preiswerter: Private Profite müssen nicht bedient werden, auch hier bleiben die Gewinne in öffentlicher Hand. Viele bayerische Kommunen haben das längst begriffen; statt sich von privaten Anbietern mit niedrigen Angeboten und – nach Abschluss – stetig steigenden Kosten abhängig zu machen, haben sie für Straßenbau und Instandhaltung die kommunalen Bauhöfe erhalten. Desaströse Kostensteigerungen wie bei BER und Elbphilharmonie sind hier ausgeschlossen.

Privatisierungsverbot

Die positive Wirkung auf lokale Wirtschaftskreisläufe kann sich ebenso wie die Schutzwirkung für den Wohnungsmarkt nur entfalten, wenn die Anstalt nicht nur langfristig, sondern dauerhaft

⁸ <https://berlinerstadtwerke.de/oekostrom/mieterstrom/>

wirtschaftet. Die Bestände der Anstalt öffentlichen Rechts sollen daher einem unbefristeten Privatisierungsverbot unterliegen, um das Gemeingut für kommende Generationen zu sichern. Das Privatisierungsverbot soll sowohl in der Satzung der Anstalt als auch im Vergesellschaftungsgesetz festgehalten werden. Ausnahmen sollen restriktiv gehandhabt werden. Denkbar ist etwa Grundstücksaustausch mit anderen öffentlichen oder genossenschaftlichen Eigentümern zur Arrondierung von Beständen oder zur Ermöglichung von städtischer Infrastruktur wie Schulen oder Kindergärten, die die Anstalt nicht selbst betreiben kann und soll, weil das Aufgabe der Bezirke ist. Rein gewinnorientierte Verkäufe sollen strikt untersagt werden. Ankauf und Vermehrung des Gemeinguts hingegen soll als Ziel der Anstalt im Vergesellschaftungsgesetz festgehalten werden.

Demokratie und Selbstverwaltung

– zur Ausgestaltung der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

Vergesellschaftung bedeutet nicht Verstaatlichung, sondern die Überführung von privatem Eigentum in gemeinwirtschaftliches Eigentum, das mittels demokratischer gesellschaftlicher Prozesse verwaltet wird. Hier sind die besonders Betroffenen gesondert mitzudenken, in diesem Fall die Mieter:innen und Beschäftigten. Da die Wohnraumversorgung und die Geschäftspolitik jedoch ein Thema für die ganze Stadt sind, sollen auch die Einwohner:innen von Berlin mitbestimmen können. Wie könnten Strukturen aussehen, in denen die Interessen aller Beteiligten Berücksichtigung finden?

Während manches schon detailliert erscheint, wie die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, ist anderes bisher nur grob umschrieben, wie der Aufbau der AöR und damit die Festlegung der einzelnen Entscheidungsebenen, siehe dazu das Organigramm auf S. 292.

Bei der Überführung eines großen Wohnungsbestandes unter demokratische Kontrolle sind einige Widersprüche mitzudenken. Einerseits sollen neue Formen des Zusammenlebens ermöglicht werden und damit einhergehend verschiedene Stufen der Selbstverwaltung, andererseits sollen sich diejenigen, die das Glück haben, in den vergesellschafteten Häusern zu wohnen, auch nicht einfach abschotten und aus der gesellschaftlichen Mitbestimmung herauslösen können. Es soll für die Mieter:innen möglich sein, zu entscheiden und zu gestalten, jedoch soll die Struktur nicht darauf angewiesen sein, dass alle Mieter:innen sich einbringen müssen. Einerseits soll die Anstalt möglichst dezentral aufgebaut sein, damit es möglich ist, sie wirklich zu kontrollieren, und damit die Entscheidungstragenden möglichst nah am Geschehen sind, andererseits sollen Doppelstrukturen nicht zu einer Verschwendung von Ressourcen der Mieter:innen und der Berliner:innen führen.

Die Verwaltungsstruktur der AöR

Die Gesamtstruktur der AöR soll nach dem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut sein. Das heißt, die Entscheidungen sollten möglichst dort getroffen werden, wo sie auch umgesetzt werden,

und so dezentral wie möglich. Nur wenn sie die gesamte AöR oder die Stadtgesellschaft betreffen, müssen sie auf der allgemeinsten Ebene getroffen werden und für die gesamte AöR geregelt sein. Dementsprechend ist es sinnvoll, zumindest auf Bezirksebene eigene Abteilungen mit einer Geschäftsführung zu etablieren, die von den Gebietsmierräten kontrolliert wird. Es sollte ebenfalls ein eigenes Budget für die Bezirke geben, das es erlaubt, einzelne Modernisierungsmaßnahmen, Bau- oder anderweitige Gestaltungsmaßnahmen auf dieser Ebene zu entscheiden und umzusetzen.

Als zusätzliches Element kann die Verwaltung auf Siedlungsebene auch auf eine von den Mieter:innen selbst organisierte juristische Struktur übertragen werden, beispielsweise eine Mietergenossenschaft für Hausbewirtschaftung und -verwaltung. Diese soll aber nicht automatisch das Belegungsrecht erhalten, um sowohl eine Homogenisierung und Abschottung der Mieter:innenschaft als auch interne Konflikte und Seilschaften bei Neuvermietungen zu verhindern.

Kontrolle der AöR

Die wirtschaftliche Macht der Anstalt öffentlichen Rechts, die die vergesellschafteten Wohnungsbestände aufnehmen soll, ist enorm. Mit über 200.000 Wohnungen wäre sie sofort Berlins größte Vermieterin – und eins der größten Unternehmen der Region. Sie muss daher mit einem Maximum an Transparenz und demokratischer Kontrolle arbeiten. Dies gebieten nicht nur die skizzierten gemeinwirtschaftlichen Grundsätze, sondern auch die Erfahrungen mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen.

Deren Rechtsformen von GmbHs und Aktiengesellschaften nämlich bedeuten Geschäftsgeheimnis und Intransparenz, zudem sind ihre Aufsichtsräte und Manager nicht gewählt, sondern vom Senat eingesetzt: Die LWUs können von den Wähler:innen nicht kontrolliert werden. Zwar hat der Mietenvolksentscheid von 2015 Druck ausgeübt und Mierräte eingeführt, deren Kompetenzen sind jedoch begrenzt.

Für die vergesellschafteten Wohnungsbestände ist daher eine öffentlich-rechtliche Struktur notwendig, die eine direkte und demokratische Verwaltung der Bestände sichert. Es ist klar, dass diese Struktur nicht nur von den Mieter:innen selbst beschickt werden kann – die Entscheidungen der AöR haben Rückwirkungen auch auf die Nachbarn, auf die gesamte Stadt. Daher streben wir keine reine Selbstverwaltung der Mietenden an, sondern eine Verwaltung durch die Mieter:innen, die Beschäftigten, Politik und Stadtgesellschaft. Unser Beschlusstext vom 25. Oktober 2018, Grundlage unserer bisherigen Arbeit, sieht Folgendes vor:

„Verwaltungsrat

Zur Umsetzung der Ziele soll ein Verwaltungsrat als oberstes und letztentscheidendes Gremium der AöR eingerichtet werden. In diesem müssen Beschäftigte, Mieter:innen und Vertreter:innen der Stadtgesellschaft zu gleichen Teilen vertreten sein, gegenüber den

Vertreter:innen des Senats sollen sie die Mehrheit im Verwaltungsrat stellen. 25 von hundert der Mitglieder des Verwaltungsrats besitzen ein Vetorecht beim Verkauf von Beständen der AöR. Für die genaue Verteilung soll sich an folgendem Beispiel orientiert werden:

5 Vertreter:innen der Mieter:innen, gewählt von den Bewohner:innen,

4 Vertreter:innen der Beschäftigten der AöR,

4 Vertreter:innen der Stadtgesellschaft, gewählt von allen in Berlin gemeldeten Bewohner:innen gleich welcher Staatsangehörigkeit,

1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Finanzen,

1 Vertreter:in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Die Amtszeit des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre. Alle gewählten Vertreter:innen sind in separaten Wahlgängen für diese Amtszeit zu bestellen.⁹

Bewusst sind hier die Vertreter:innen des Senats in der Minderheit. Ihre Aufgabe, die Interessen der gesamten Stadt zu vertreten, wird von den direkt gewählten Vertreter:innen der Stadtgesellschaft übernommen. Möglicherweise ergibt eine rechtliche Klärung, dass deren Anzahl erhöht werden muss, damit die Vertreter:innen der Stadtgesellschaft zusammen mit den zwei Vertreter:innen des Senats die Mehrheit bilden.

Diese Direktwahl ist demokratischer als die mehrfach indirekte Wahl, wie sie bisher bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen stattfindet: Bürger wählen Abgeordnete, Abgeordnete wählen einen Senat, der Senat delegiert Geschäftsführer. Gewählt wird der Verwaltungsrat alle fünf Jahre.

Die Mieter:innen und die Belegschaft der AöR können ihre Vertreter:innen im Verwaltungsrat bei Unzufriedenheit abwählen, wenn ein bestimmtes Quorum der Wahlberechtigten das wünscht. Das genaue Verfahren ist festzulegen.

Notwendig für eine tatsächliche Mitwirkung der Vertreter:innen von Stadtgesellschaft und Mieter:innen im Verwaltungsrat ist die materielle Absicherung der Mandate: Kostenlose Schulungen und eine dem tatsächlichen Arbeitsaufwand angemessene Aufwandsentschädigung für die Vertreter:innen sind notwendig.

Die Aufgaben des Verwaltungsrats sind vielfältig. Die Hauptaufgabe liegt in der Bestellung, Kontrolle und Entlastung der Geschäftsführung. Er verabschiedet darüber hinaus die Satzung, Geschäftsordnung und Richtlinien für den Vorstand. Ebenfalls bestellt er die Wirtschaftsprüfung und befasst sich mit den Prüfberichten. Er hat Auskunfts- und Einsichtsrecht zu allen Belangen der AöR.

Programmatisch besteht seine Aufgabe in der Festlegung und Verabschiedung von Grundsätzen zur Preisbildung, zu Erwerb und Veräußerung von Beständen sowie zur Finanzierung von Kauf- und Baumaßnahmen.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsführung und alle weiteren Gremien der AöR verwalten Gemeineigentum in öffentlichem Auftrag. Sie arbeiten daher mit größtmöglicher Transparenz. Es gilt das Informationsfreiheitsgesetz, jedoch sollen weitere Maßnahmen eine demokratische Verwaltungskultur sichern. Dies sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, in der Regel öffentliche Sitzungen von Verwaltungsrat und den im Folgenden definierten Mieter:innenräten, Öffentlichkeit aller von der Anstalt geschlossenen Verträge (nach Abschluss) und detaillierte und online veröffentlichte Quartalsberichte der Geschäftsführung. Nicht öffentliche Sitzungsteile und eine eventuelle Verschwiegenheitspflicht für Verwaltungsratsmitglieder sind eng zu begrenzen (etwa auf laufende Vertragsverhandlungen).

Zweckbindung

Gemeinwirtschaft bedeutet, dass die Anstalt öffentlichen Rechts einer klaren Zweckbindung unterliegt, die im AöR-Gesetz festgelegt wird. Zweck ist die Versorgung der Berliner Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum, sowohl durch Verwaltung, Instandhaltung und (ökologische) Modernisierung vergesellschafteter Bestände, aber auch durch Neubau und Ankauf. Sachfremde Geschäftstätigkeiten, etwa im Finanzbereich oder in anderen Branchen, die nicht direkt zur Bewirtschaftung der Wohnungsbestände dienen, sind der Anstalt untersagt.

Die Geschäfte der Anstalt sind auf Berlin begrenzt. Eventuelle Ausnahmen sind im Vergesellschaftungsgesetz präzise festzulegen. Eine notwendige Ausnahme ist der Einkauf von Waren und Dienstleistungen. Mögliche Ausnahmen, soweit rechtlich nicht mit Artikel 15 kollidierend, sind der Bau, Ankauf und die Vermietung von Wohnungen im Land Brandenburg, soweit sie im direkten Einzugsgebiet Berlins liegen und der in Berlin arbeitenden Bevölkerung als Wohnsitz dienen.

Lokale Selbstverwaltung: Gesamt- und Gebietsmieter:innenräte, Siedlungsräte

Da der Verwaltungsrat nicht in die Kieze und Nachbarschaften hineinregieren kann und soll, ist in unserem Beschlusstext eine bevölkerungsnahe Struktur von Mieter:innenräten vorgesehen: „Für die AöR ist ein Gesamtmieter:innenrat einzurichten. Aufgrund der Größe der AöR sind zur regionalen Vertretung der Mieter:innen ebenfalls Gebietsmieter:innenräte zu bilden.“¹⁰

Der **Gesamtmieter:innenrat** ist wesentlich als Interessenvertretung der Mieter:innen innerhalb der Anstalt gedacht. Er wird von allen Mieter:innen der AöR direkt gewählt und soll an Rahmenentscheidungen zur Vermietung und Bestandsverwaltung mitwirken (diskriminierungsfreies Vermieten, Miethöhen, Instandhaltungsregelungen). So sollen die Verabschiedung und Änderungen zum Wohnungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Gemeinschaftseinrichtungsprogramm der Zustimmung des Gesamtmieter:innenrats bedürfen. Dieser hat ebenfalls unein-

⁹ Vorläufiger Beschlusstext von Deutsche Wohnen & Co enteignen, 25. Oktober 2018, siehe S. 44.

¹⁰ Ebd.

geschränktes Informationsrecht gegenüber der Geschäftsführung und kann eigene Vorschläge und Stellungnahmen erarbeiten. Die Zusammensetzung des Gesamtmiet:innenrats sollte die Vielfalt der Bewohner:innenschaft abbilden. Gegebenenfalls können Quoten eingeführt werden.

Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und in einem Gebietsmiet:innenrat ist ausgeschlossen.

Die Mieter:innenvertretung im Verwaltungsrat wird vom Gesamtmiet:innenrat gewählt.

Die **Gebietsmiet:innenräte** sollen die lokale Ebene vertreten. Vorgesehen ist eine Person im Gebietsmiet:innenrat pro 2.000 Wohneinheiten. Der räumliche Zuschnitt der Gebiete wird wegen der verschiedenen Dichte der gehaltenen Bestände unterschiedlich groß sein, soll sich jedoch grob an den Ortsteilen Berlins orientieren. Die Gebietsmiet:innenräte werden von den Mieter:innen der AöR im jeweiligen Gebiet direkt gewählt.

Sie können ergänzt werden durch eine Minderheit von direkt gewählten Vertreter:innen der nicht in Häusern der AöR wohnenden Menschen im jeweiligen Einzugsgebiet.

Die Gebietsmiet:innenräte sollen weitgehende Mitspracherechte bei der Planung von Nachverdichtung, Neubau und Modernisierung erhalten. Über die Vermietung von Gewerberäumen sollten die Gebietsmiet:innenräte aufgrund von Rahmenplänen, die der Verwaltungsrat erarbeitet, lokal entscheiden. Es ist sinnvoll, für diese Entscheidungen einen Ausschuss paritätisch aus Mieter:innen und Nichtmieter:innen zu bilden, da hier die ganze Nachbarschaft betroffen ist. Auch Konzeptvergabe für Vermietungen an soziale und künstlerische Einrichtungen sollen die Gebietsmiet:innenräte in dieser Weise organisieren. Bei der Bedarfsermittlung sind öffentliche Anhörungen ebenso notwendig wie die Zusammenarbeit mit Bezirk oder Bezirksverordnetenversammlung. Die Sitzungen der Gebietsmiet:innenräte sollen öffentlich sein. Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt. Wichtig ist der nicht zu großräumige Zuschnitt der Einzugsgebiete – sinnvoll erscheinen uns drei bis vier Gebietsmiet:innenräte pro Stadtbezirk. Denkbar ist die Orientierung an den 23 historischen Bezirken, also ein Gebietsmiet:innenrat Kreuzberg, einer für Friedrichshain, einer für Lichtenberg, einer für Marzahn etc. Auch bei der Zusammensetzung des Gebietsmiet:innenrats gilt es, die Vielfalt der Bewohner:innenschaft abzubilden und gegebenenfalls Quoten einzuführen.

Siedlungsräte können auf Antrag der Mieter:innen in einer Siedlung oder Nachbarschaft gebildet werden. Sie sollen bestehende Selbstorganisationen dieser Nachbarschaften und Siedlungen abbilden. Sie benötigen zur formellen Einbindung jedoch eine Satzung, die ein demokratisches und transparentes Verfahren zur Wahl von Sprecher:innen oder eine Entscheidungsfindung durch Vollversammlungen regelt. Die Siedlungsräte übernehmen ihre Siedlung betreffende Kompetenzen der Gebietsmiet:innenräte, was im Einzelnen vertraglich festgelegt wird. Existiert kein Vertrag, ist der Gebietsmiet:innenrat zuständig.

Alle Räte sollen eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. Ebenfalls sollen Schulungen bezahlt und Büros inklusive mindestens einer Anstellungsmöglichkeit ab der Ebene der Gebietsmiet:innenräte geschaffen werden.

Organisierung für Demokratie

Die Erfahrungen mit der Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsunternehmen im Anschluss an den Mietenvolksentscheid 2015, aber auch im Zuge jüngerer Rekommunalisierungen zeigen, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Neue Gremien bedeuten nicht notwendigerweise mehr Beteiligung. Mieter:innen müssen sich das bis dahin bei den Beschäftigten konzentrierte Wissen erst mühsam aneignen. Dafür fehlt Zeit, da die neoliberale Arbeitswelt vielen Menschen im Alltag kaum Raum für ein Ehrenamt lässt. Insbesondere schwierig zu erreichen sind Menschen, die bisher mit Ämtern und Behörden eher negative Erfahrungen gemacht haben oder bewusst ausgeschlossen werden – wie etwa Migrant:innen, die nicht aus EU-Ländern stammen und denen das Wahlrecht auch auf kommunaler und Landesebene verweigert wird.

Es gilt daher für die AöR, Demokratie nicht nur zu institutionalisieren, sondern demokratische Beteiligung durch aufsuchende und organisierende Arbeit zu fördern. Notwendig sind daher feste Stellen, mindestens eine pro Stadtbezirk. Die aktive Demokratieförderung beinhaltet beispielsweise Aufklärung über Wahlverfahren und Rechte der Mieter:innen, die Produktion und Verbreitung von Informationsmaterial sowie die Organisation von Schulungen, Workshops und Veranstaltungen. Ziel ist es, die Demokratie in der AöR bekannt zu machen und mit Leben zu füllen, damit möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Milieus und Altersgruppen sich beteiligen.

Selbstverwaltung einzelner Hausgemeinschaften

Je konkreter die Mitbestimmung, desto eher entwickelt sich eine gelebte Demokratie. In unserem Beschluss heißt es daher: „Weitergehende Modelle der Selbstverwaltung auf Ebene der Hausgemeinschaft sollen auf Wunsch derselben ermöglicht werden.“ (→ S. 43) Bereits jetzt gibt es innerhalb des Bestands der Deutsche Wohnen SE selbstverwaltete Hausgemeinschaften wie die sieben Häuser des Blocks 89.¹¹ Entstanden aus Besetzungen gegen spekulativen Leerstand gingen diese Hausprojekte 1984 auf die GSW über – und wurden später an die Deutsche Wohnen verkauft.

Selbstverwaltung sichert für die Bewohner eine behutsame Modernisierung mit viel Eigenleistung, fördert ihr nachbarschaftliches Engagement und verhindert Vandalismus. Die Selbstverwaltung ist also nützlich für AöR und Stadtgesellschaft und soll im Zuge der Vergesell-

¹¹ Vgl. Stadt von Unten (Hg.), Kommunal und selbstverwalter wohnen, S. 28–31. 2021 wurde der Block 89 in einem Paket von rund 14.750 Wohnungen und 450 Gewerbeeinheiten an Wohnungsunternehmen des Landes Berlin verkauft und befindet sich heute im Besitz der Howoge.

schaftung nicht nur rechtlich abgesichert, sondern ausgeweitet werden: Wo Hausgemeinschaften sich in demokratischen Prozessen als Selbstverwaltung konstituieren, soll die Anstalt öffentlichen Rechts das unterstützen. Das beinhaltet auch eine Unterstützung durch Beratung oder Schulungen.

Die der Hausgemeinschaft eingeräumten Kompetenzen sind im Einzelfall zu verhandeln und vertraglich festzuhalten. Selbstverwaltung soll kein überfordernder Zwang sein, der Hausgemeinschaften vermienerspezifische Aufgaben als unbezahltes Ehrenamt abverlangt. Sie darf auch nicht zu einer Ungleichbehandlung oder Abschottung der selbstverwalteten Häuser führen. Hausgemeinschaften sollen die Möglichkeit bekommen, Serviceaufgaben selbst zu erledigen, um die Betriebskosten zu senken. Dazu zählen Schönheitsreparaturen, Maler-, Hauswart- und einfache Handwerker Tätigkeiten, die keine substanzrelevanten Gewerke betreffen. Auch bei der Gestaltung des Hauses und des Hofes sowie bei der Verwendung freier Flächen soll die Hausgemeinschaft entscheiden, solange die gesetzlichen Vorschriften wie Brandschutzverordnung und Fluchtwege eingehalten werden.

Zentrale ökonomische Entscheidungen, wie etwa über die Miethöhe, verbleiben in der AöR, bei Investitionen in die Bestände werden alle Häuser gleichberechtigt berücksichtigt. Rahmenrichtlinien sollen sicherstellen, dass Selbstverwaltungsmodelle möglichst standardisiert verschiedene Grade und Bereiche von Selbstverwaltung definieren. Ziel ist ein Ausgleich von Rechten und Pflichten. Wenn die Hausbewohner:innen für Mietausfälle und die Einhaltung ihrer Pflichten gemeinsam haften, ist es sinnvoll und notwendig für eine funktionierende Hausgemeinschaft, dass sie über die Vermietung selbst bestimmen.

Entscheidungswege

Warum brauchen wir all diese verschiedenen Ebenen und Akteure? Um das vorstellbar zu machen, haben wir hier einige Beispiele entworfen. Diese sollten nicht als konkrete Festlegungen verstanden werden, sondern dienen als Gedankenexperimente.

Gesamt-AöR zu Bezirk/Gebiet: Energetische Modernisierung in der AöR

In der AöR muss festgelegt werden, wie und in welchem Maß die energetische Modernisierung vorangetrieben werden soll. Das läuft in einem demokratisch organisierten Wohnungsunternehmen komplett anders als in einem privaten. In einem privaten sind die finanziellen Anreize für die Hauseigentümer entscheidend: Nach einer energetischen Modernisierung steigen die Mieteinnahmen. In der AöR dagegen sitzen Vertreter:innen aller Betroffenen, auch der Mieter:innen, die das finanziell stemmen müssen, mit am Tisch.

Zunächst würde die Mieter:innenvertretung die energetische Modernisierung wegen ihrer schlechten Erfahrungen bei den Privaten lieber ganz einstellen. Das ist mit den Vertreter:innen

der Stadtgesellschaft aber nicht zu machen. Sie fordern auch von den Mieter:innen der AöR einen Beitrag zum Klimaschutz. Man kann sich im Verwaltungsrat aber schnell darauf einigen, dass die anfallenden Kosten in der AöR von allen Mieter:innen gemeinsam getragen werden, nicht nur von den Mieter:innen der modernisierten Häuser – schließlich profitieren auch alle gemeinsam vom Klimaschutz –, und dass Fördergelder in Anspruch genommen werden sollen. Außerdem werden Gutachter:innen beauftragt, die ermitteln sollen, wo sich die meisten Emissionen mit dem kleinsten Aufwand einsparen lassen. Damit fallen die Mieterhöhungen für die einzelnen Mieter:innen schließlich kaum spürbar aus, die Quote an energetischen Modernisierungen ist in etwa genauso hoch wie sonst in der Stadt, und das Beste ist: Die Einsparungen des Treibhausgases sind deutlich größer als nach den Modernisierungen durch Private, denn für diese ist die Effizienz energetischer Modernisierungen meist irrelevant, Hauptsache, die Mieteinnahmen steigen.

Der Gebietsmieter:innenrat erhält schließlich die Möglichkeit, einen kleinen Anteil der geplanten energetischen Modernisierungen auszusetzen, wenn Hausgemeinschaften darlegen können, dass die Baumaßnahmen sie unverhältnismäßig einschränken würden.

Bezirk/Gebiet zu AöR: Einrichtung von Gemeinschaftsräumen

Ein Gebietsmieter:innenrat stellt fest, dass es zu einer verbesserten Einbindung von Mieter:innen in einigen Siedlungen der Einrichtung von Gemeinschaftsräumen bedarf. Dies hält auch der Gesamtmieter:innenrat für sinnvoll. Die Vertreter:innen der Stadtgesellschaft im Verwaltungsrat wenden allerdings ein, dass nicht zu viel Wohnraum für zusätzliche Gemeinschaftsräume abgetreten werden darf, schließlich vertreten sie auch all jene Berliner:innen, die wegen der Wohnungsnot auf viel zu engem Raum leben. Somit wird für die gesamte AöR festgelegt, dass die Gebietsmieterräte pro 50 Wohneinheiten einen Gemeinschaftsraum einrichten können.

Bezirk/Gebiet: Umbau zu alters- und behindertengerechten Wohnungen

Die Gebiete erhalten ein eigenes Budget, um Wohnungen alters- und behindertengerecht umzubauen. Die Gebietsmieter:innenräte haben dabei freie Hand zu entscheiden, wo das passiert. Dazu werden die Mieter postalisch informiert und um die Anmeldung von Modernisierungsbedarf gebeten.



Errichtet von der Bergischen Bauhütte war dieser Neubau das größte Genossenschaftsgebäude in Deutschland, als er im Juni 1931 in Betrieb genommen wurde. Die Konsumgenossenschaft Vorwärts-Befreiung hatte 800 Beschäftigte und mehr als 48.000 Mitglieder – sie versorgte fast jeden zweiten Haushalt in Wuppertal.

Dieser Beitrag erschien erstmals im Dezember 2020 in der Reihe „Standpunkte“ der Rosa Luxemburg Stiftung und wurde 2022 für das vorliegende Buch aktualisiert.

Joanna Kusiak

Vergesellschaftung: gesetzmäßig, günstig, gut

Initiativen wie Deutsche Wohnen & Co enteignen in Berlin stehen in bester demokratischer Rechtstradition

Die Welt schaut mal wieder auf Berlin: 59,1 % der wahlberechtigten Bürger:innen haben am 26. September 2021 für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gestimmt. Mit dem Artikel 15 des Grundgesetzes, der die rechtliche Basis des Beschlussvolksentscheids bildete, wurde eine demokratische, bezahlbare und gesetzeskonforme Lösung für die Wohnungskrise gefunden: Vergesellschaftung steht in Deutschland in bester demokratischer Rechtstradition, sie ermöglicht tragfähige Reformen auf dem Mietwohnungsmarkt sowie die Einsparung öffentlicher Gelder. Sie bietet ein Modell für den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Ressourcen und gibt eine Antwort auf eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Wenn der Berliner Senat das Wähler:innenvotum ernst nimmt, können wir das „arme, aber sexy“ Berlin in eine „sexy, smarte und solidarische“ Stadt verwandeln.

Was ist Vergesellschaftung?

Der Rechtsbegriff der Vergesellschaftung wurde im Herbst 2018 durch die Berliner Kampagne Deutsche Wohnen & Co enteignen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die basisdemokratisch organisierte Initiative fordert die Enteignung aller Immobilienkonzerne, die über mehr als 3.000 Wohnungen in der Stadt verfügen (insgesamt besitzen diese über 250.000 Wohnungen). Der erfolgreiche Volksentscheid – verpflichtet den Berliner Senat, „alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung [...] erforderlich sind“.¹ Obwohl im Kampagnennamen von Enteignung die Rede ist, zielt die Initiative auf Vergesellschaftung, wie sie in Artikel 15 des Grundgesetzes definiert ist.²

¹ Pressemitteilung des Berliner Senats vom 17.9.2020: www.berlin.de/sen/inneres/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung-993149.php. ² Art. 15 GG: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.

Rechtlich und politisch unterscheidet sich Vergesellschaftung von Enteignung durch drei Bedingungen. Erstens werden bei ihr wichtige Güter wie Boden, natürliche Ressourcen oder Produktionsmittel Großseigentümer:innen entzogen, die ihre ökonomische Macht zum Schaden der Allgemeinheit einsetzen. Anders als eine Enteignung muss Vergesellschaftung jedoch in einem solchen Umfang erfolgen, dass sie die Dynamik des ganzen Sektors beeinflusst. Wenn Immobilienkonzerne die Mieten nach oben treiben, dadurch Menschen mit niedrigen Einkommen verdrängen und das soziale Gleichgewicht zerstören, dann müssen ausreichend viele Wohnungen vergesellschaftet werden, um die Balance zwischen profitorientierten und gemeinnützigen Eigentümer:innen merklich zugunsten der Letzteren zu verschieben. Durch eine solche Vergesellschaftung würden sich die Berliner Verhältnisse der Marktsituation in Wien annähern, wo mehr als die Hälfte der Wohnungen in öffentlicher Hand ist oder gemeinnützigen Einrichtungen gehört. Bei einer solchen Eigentümerstruktur können Private weiterhin angemessene Profite mit der Vermietung von Wohnungen erzielen, ohne dass damit die Verdrängung von Wiener:innen mit geringem Einkommen aus der Stadt droht.

Zweitens steht Vergesellschaftung unter der Bedingung, dass die Güter von einer öffentlichen Institution verwaltet werden, die, drittens, unter demokratischer Kontrolle stehen muss. Darin unterscheidet sie sich nicht nur von Enteignung, sondern auch von Verstaatlichung, die oft mit einem schwerfälligen und hierarchischen Verwaltungsstil in Zusammenhang gebracht wird. Eine geeignete Rechtsform, in der sich eine effiziente Verwaltung vergesellschafteter Immobilien mit demokratischer Kontrolle verbinden lässt, ist die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR).

In Deutschland gibt es viele Beispiele für Anstalten des öffentlichen Rechts – etwa Sparkassen, Rundfunkanstalten, das Technische Hilfswerk oder der Deutsche Wetterdienst –, die das weit verbreitete Vorurteil widerlegen, mit öffentlichem Eigentum gingen Ineffizienz und Betrug einher. Auch auf kommunaler Ebene sind Unternehmen, die der Daseinsvorsorge dienen, als Anstalten öffentlichen Rechts organisiert, wie zum Beispiel die Berliner Stadtreinigung (BSR) und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Gegner:innen eines öffentlichen Wohnungswesens verweisen gern auf den Korruptionsskandal um das gewerkschaftseigene Wohnungsunternehmen Neue Heimat in den 1980er-Jahren. Doch auch bei Aktiengesellschaften kommen Betrugsfälle vor, die die Vorgänge bei der Neuen Heimat, was Ausmaß und Dreistigkeit angeht, weit in den Schatten stellen. Das jüngste Beispiel hierfür sind die Bilanzfälschungen in Milliardenhöhe bei der Wirecard AG. Eine Analyse zeigt, dass solche Vorfälle nicht durch eine bestimmte Eigentumsform, sondern durch fehlende interne und externe demokratische Kontrolle befördert werden.

Laut der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom kann ein geeignetes Modell sicherstellen, dass gesellschaftliches Eigentum an Schlüsselressourcen mit einer effizienten demokratischen Verwaltung einhergeht. Jahrzehnte vor der Veröffentlichung von Ostroms Schriften hatten ähn-

liche Überlegungen die Grundlagen für Artikel 15 des deutschen Grundgesetzes und den Rechtsbegriff der Vergesellschaftung gelegt. Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen will daher die rechtlichen Möglichkeiten einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Einführung spezifischer Kontroll- und Transparenzmechanismen nutzen, die Korruption und Unterschlagung strukturell ausschließen. Sie hat gemeinsam mit Mieter:innen und Expert:innen einen Vorschlag entwickelt, wie die optimale Organisationsstruktur einer Anstalt aussehen könnte, um die vergesellschafteten Immobilien in Berlin zu verwalten (→ Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, S. 46).

Vergesellschaftung ist also ein rechtmäßiges und demokratisches Werkzeug, um Zugang zu gesellschaftlich notwendigen Gütern sowie eine bessere Verwaltung derselben zu gewährleisten. Doch wieso ist gerade die Vergesellschaftung eine angemessene rechtliche Lösung für die Berliner Wohnungskrise? Und warum sollten wir gerade den Wohnungsbestand börsennotierter Immobilienkonzerne vergesellschaften? Die sozialen und wirtschaftlichen Vorzüge der Vergesellschaftung von ungefähr 250.000 Wohnungen, die sich im Eigentum großer Konzerne befinden, sollen in den folgenden fünf Hauptargumenten zusammengefasst werden.

Mit Vergesellschaftung wird das Übel Wohnungskrise an der Wurzel gepackt

Was sind die Ursachen der globalen Wohnungskrise? Die wissenschaftliche Literatur ist sich einig darin, dass die Krise in so unterschiedlichen Städten wie San Francisco, São Paulo und Berlin auf Privatisierung und Finanzialisierung zurückzuführen ist.³ Diese Prozesse haben unseren Wohnraum in ein sicheres Anlageobjekt für Finanzspekulationen verwandelt – eine Rolle, die früher dem Gold vorbehalten war, daher der Ausdruck „Betongold“ für Immobilien. Doch im Unterschied zum Gold, dessen Gebrauchswert relativ beschränkt ist, erfüllt Wohnraum ein menschliches Grundbedürfnis.

Finanzspekulation mit Immobilien beruht wesentlich darauf, dass der Gebrauchswert (das Haus als Wohnraum) dem Tauschwert (der Immobilie als abstrakter Trägerin von Kapital) untergeordnet wird. Die spezifischen Spekulationsmechanismen unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. In London, wo individuelles Wohneigentum dominiert, lässt man in bester Lage Tausende Wohnungen leer stehen, sodass der künstlich erzeugte Mangel die Preise auf dem Wohnungsmarkt in die Höhe treibt.⁴ In Berlin wäre das in diesem Ausmaß nie möglich, da das Zweckentfremdungsverbot Eigentümer:innen zwingt, leer stehende Wohnungen zu vermieten. Da 85 Prozent der Berliner Bevölkerung zur Miete wohnen, beruhen Gewinne im Immo-

³ Vgl. z. B. Raquel Rolnik: *Urban Warfare: Housing under the Empire of Finance*, London 2019. ⁴ Hilary Osborne/ Kevin Rawlinson: *Empty homes: normal rules do not apply to super-rich in London*, in: *The Guardian*, 1.8.2017, theguardian.com/society/2017/aug/01/empty-homes-normal-rules-do-not-apply-to-super-rich-in-london.

liensektor auf Strategien, die Mieten fortlaufend zu erhöhen. Tatsächlich ist das Mietenniveau in den Innenstadtbezirken über das letzte Jahrzehnt um mehr als das Doppelte gestiegen.

Wie konnten die Mieten in Berlin trotz der relativ starken Mieterschutzgesetze derart in die Höhe schießen? Der spekulative Anstieg des Mietenniveaus lässt sich eindeutig mit dem Aufkommen einer neuen Art von Eigentümer:innen in Verbindung bringen. Konzerne wie Vonovia (ca. 140.000 Wohnungen in Berlin seit der Übernahme der Deutsche Wohnen), ADO Properties (ca. 22.000) oder Covivio (ca. 15.000) beeinflussen aufgrund der Größe ihres Wohnungsbestands den gesamten Markt. Immobilienkonzerne unterscheiden sich in quantitativer und qualitativer Hinsicht von den typischen Einzeleigentümer:innen, denen vielleicht ein oder zwei Mietshäuser in Berlin gehören.⁵ Auch diese mögen mit ihren Mieter:innen in Konflikt geraten, aber häufig kennen sie sie persönlich und fühlen sich verpflichtet, sie als ihre „Kund:innen“ zu behandeln. Die „Kund:innen“ von Vonovia & Co sind aber nicht ihre Mieter:innen, sondern die Shareholder. Entsprechend hängen die Gehälter und Boni der Manager nicht von der Zufriedenheit der Mieter:innen, sondern von der Höhe der Kapitalrendite ab. Auch die langfristige Entwicklung Berlins spielt für ihre Entscheidungen keine große Rolle. Keiner der 250 größten Anteilseigner von Deutsche Wohnen und nun Vonovia ist in Berlin ansässig oder hat ein persönliches Interesse an der Zukunft der Stadt.⁶ Viele der Konzerne, Pears International zum Beispiel, sind deshalb durch geschicktes Agieren in der Lage, lokale Steuern zu umgehen.⁷

Obwohl Deutsche Wohnen, Vonovia, Heimstadten und Covivio als Vermieter agieren, operieren sie in erster Linie im Finanzsektor. Sie haben allenfalls ein instrumentelles Interesse an den Wohnungsmärkten: Sie versuchen darauf Einfluss zu nehmen, um ihre Position auf dem Finanzmarkt zu verbessern. Um ihren strukturellen Zweck zu erfüllen, müssen sie immer neue Wege finden, ihre Profite zu steigern. Daher erfinden sie ständig neue „Maßnahmen mit Mietsteigerungspotenzial“⁸ – ein euphemistischer Begriff für die Ertragssteigerungen, die mit der Kündigung von Mietverträgen, der Verdrängung von Mieter:innen und beim Einsparen von Instandhaltungskosten erzielt werden.

Konzerne treiben die Mieten erfolgreicher in die Höhe, als es Einzeleigentümer:innen je könnten, und das aufgrund ihrer Größe und juristischen Schlagkraft. Mieterhöhungen werden üblicherweise unter Bezug auf den Mietspiegel gerechtfertigt, der auf der durchschnittlichen Jahresmiete je nach Wohnlage, Ausstattung und weiteren Kriterien beruht. Wenn ein Konzern mehrere Hundert Wohneinheiten in einem Stadtteil besitzt, treibt er mit Mietsteigerungen im eigenen Häuserbestand den Mietspiegel für den ganzen Stadtteil nach oben und ermöglicht so

weitere Erhöhungen. Dazu kommen finanziell gut ausgestattete Rechtsabteilungen, die darauf spezialisiert sind, Gesetzeslücken im Mietrecht zu finden. Sie versuchen auch, den Mieterschutz direkt anzufechten. So zog beispielsweise Deutsche Wohnen 2013 und 2019 gegen den Berliner Mietspiegel vor Gericht – und gewann. Ihre Finanzkraft erlaubt es Konzernen, neue Rechtsstrategien zu entwickeln und Mieter:innen in die Defensive zu drängen.

Genau diese über Finanzkraft und Rechtsmittel geführten Offensiven der großen Immobilienkonzerne verhindern, dass die Wohnungskrise durch Einführung neuer Regulierungen ins Mietrecht nachhaltig gelöst werden kann. Selbst der vom Berliner Abgeordnetenhaus am 30. Januar 2020 beschlossene und für fünf Jahre vorgesehene „Mietendeckel“ wäre dazu nicht imstande gewesen, wenn er nicht ohnehin im April 2021 vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden wäre. Zahlreichen Mieter:innen hätte er eine Atempause verschaffen können, die Mieteskalation hätte er aber nur fünf Jahre unterbrochen. Das Immobilienunternehmen Akelius etwa hat neue Mieter:innen zur Unterzeichnung von Verträgen gedrängt, deren Gültigkeit auf fünf Jahre begrenzt war, um sich die Möglichkeit offenzuhalten, die Miete mit dem Auslaufen der Regelung massiv zu erhöhen.⁹

Da Finanzmärkte auf der Logik der Profitentnahme beruhen, können wir die Wohnungskrise nur beenden, indem wir die Wohnungsmärkte von den Finanzmärkten entkoppeln. Auf nachhaltige, demokratische und rechtmäßige Weise lässt sich das nur durch das im Grundgesetz festgelegte Werkzeug der Vergesellschaftung erreichen.

Vergesellschaftung ist gut für den Wohnungsbau

Ein anderes Problem, das die Berliner Wohnungskrise verschärft, ist, dass der Wohnungsbau nicht mit der schnellen Bevölkerungszunahme Schritt hält. Dieser Umstand wird häufig als Argument gegen die Vergesellschaftung angeführt, da „sie keine einzige neue Wohnung schaffe“. Ebenso gut könnte man kritisieren, dass mit dem Ziehen eines faulen Zahns nicht schon ein neuer implantiert wird. Indem Vergesellschaftung aber den Abfluss von Kapital aus dem Wohnungssektor in die Finanzmärkte stoppt, stellt sie die Bedingungen dafür her, in einem viel größeren Umfang als bisher bezahlbare Wohnungen zu bauen. Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum Immobilienkonzerne, gemessen an ihren finanziellen und organisatorischen Mitteln, nur in sehr geringem Umfang selbst bauen.

Beispiel Deutsche Wohnen: Dieser Großkonzern, der jeden Monat Mieten für über 115.000 Wohnungen einstrich, hat zwischen 2014 und 2019 weniger als 100 Wohnungen in Berlin er-

⁵ Vgl. zur Eigentümerstruktur von Wohnungen in Berlin Christoph Trautvetter: Wem gehört Berlin? Analyse der Eigentümergruppen und ihrer Geschäftspraktiken auf dem Berliner Wohnungsmarkt, hrsg. von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Studien 13/2020, Berlin 2020, rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_13-20_Wem_gehoert_die_Stadt.pdf. ⁶ Ich danke Helge Peters von der Oxford University für diese Daten. ⁷ Vgl. <https://correctiv.org/aktuelles/wem-gehoert-berlin/2019/05/31/pears-recherche-immobilien-berlin>. ⁸ Deutsche Wohnen: Geschäftsbericht 2018, S. 166.

⁹ Malene Gürgen: Schlupflöcher im Mietendeckel, in: die tageszeitung, 19.11.2019, <https://taz.de/Neue-Vermieterstrategien-in-Berlin/15638744/>.

richtet.¹⁰ Das sollte uns nicht überraschen. Wie bereits erwähnt, werden unsere Mieten aus dem Wohnungsmarkt abgezogen und in Dividenden für auswärtige Shareholder verwandelt. Aufgrund schnellen Personalwechsels herrscht im Konzernmanagement außerdem ein sehr kurzfristiges Denken vor. Der Bau von Immobilien dauert viele Jahre und ist immer risikobehaftet, da sich die Nachfrage, die in fünf Jahren auf dem Markt bestehen wird, unmöglich genau vorhersagen lässt. Für die Manager:innen, die dann vielleicht längst auf einen anderen Posten gewechselt sind, geht es heute nur darum, ihre Dividenden und Boni zu kassieren; was die Zukunft bringt, kann ihnen egal sein..

Die strukturelle Logik eines Konzerns verhindert, dass börsennotierte Immobilienunternehmen viel Kapital in Wohnungsbau investieren. Aus diesem Grund fällt der Berliner Bauboom der letzten zehn Jahre in Wirklichkeit viel weniger beeindruckend aus, als man uns weismachen will. Wie der Stadtsoziologe Andrej Holm gezeigt hat, beweist die Berliner Baustatistik, dass der freie Markt tatsächlich wenig Neubau hervorbringt. Zwischen 1999 und 2020, als es keinerlei „Mietendeckel“ gab, haben Privatunternehmen in Berlin ungefähr 7.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Holm stellt dem die Zahl von 20.000 Wohnungen gegenüber, die von 1924 bis 1986, als es in Berlin eine staatliche Mietpreisbindung gab, durchschnittlich jedes Jahr neu entstanden.¹¹ Und der wirklich beeindruckende Bauboom mit rund 30.000 Wohnungen pro Jahr in den späten 1920er-Jahren war weitgehend das Werk von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Das ist auch logisch, denn nur solche Akteure können Kapital mobilisieren, das auf gesellschaftliche Bedürfnisse und nicht auf schnelle Anlagenrendite zielt.

Sobald die Wohnungen vergesellschaftet sind und von einer Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet werden, wird deren Wohnungsbaukapazität weit über der aller großen Immobilienkonzerne liegen. Denn erstens ermöglicht eine solche Institution die Verwendung von Mieteinnahmen zum Bau neuer Häuser. Und zweitens könnte eine Anstalt öffentlichen Rechts bei größerem Kapitalbedarf günstige Kredite aufnehmen und sie aus den Mieteinnahmen finanzieren. Drittens schließlich kann eine Anstalt öffentlichen Rechts ihre Bauvorhaben leicht an stadtplanerische Erfordernisse anpassen und Baugenehmigungen erhalten. Sie hat keinen Grund, zum Zweck der Profitsteigerung Planungsvorschriften zu umgehen. Vergesellschaftung schafft also optimale Bedingungen für den umfangreichen Bau bezahlbarer Wohnungen.

Vergesellschaftung spart Geld

Wie wird die Bilanz der Vergesellschaftung voraussichtlich ausfallen? Um ihre Auswirkung auf die regionale Wirtschaft zu beurteilen, müssen die damit einhergehenden Einsparungen und Ausgaben in Betracht gezogen werden. Einsparungen gäbe es in mehreren Bereichen. Im Allgemeinen würde die Vergesellschaftung verhindern, dass Gelder aus der lokalen Wirtschaft abfließen, wie es gegenwärtig über mehrere Kanäle geschieht: Erstens fließen die an die Konzerne gezahlten Mieten – Geld, das aus Berliner Einkommen stammt – nicht in die lokale Wirtschaft zurück, sondern gehen an auswärts ansässige Shareholder. Nach der Vergesellschaftung würden die Mieteinnahmen nur lokal verausgabt werden, für Verwaltungskosten und Angestelltegehälter, für Instandhaltung, Modernisierungsmaßnahmen und den Bau neuer Wohnungen. So würde das Geld in der lokalen Wirtschaft bleiben, lokale Dienstleistungen unterstützen und Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Dies wiederum würde bedeuten, dass mehr Steuereinnahmen dem Haushalt der Stadt zugutekämen.

Zweitens entgehen auch soziale Transferleistungen, wie Wohngeld oder die Mietzahlungen für Empfänger:innen von Arbeitslosengeld II sowie Grundsicherung, der lokalen Wirtschaft, solange weite Teile des Wohnungsbestands großen Immobilienkonzernen gehören. In Berlin sind das aufgrund der hohen Zahl von einkommensschwachen Haushalten beträchtliche Summen, die, sollten Wohnungsbestände in größerem Umfang vergesellschaftet werden, an die Anstalt öffentlichen Rechts gezahlt werden und auf diese Weise wieder an die Stadtgesellschaft zurückfließen.

Drittens belasten einige Wohnungskonzerne durch Steuervermeidung den Haushalt der Stadt. Unternehmen wie Pears International gelingt dies mittels Briefkastenfirmen, sprich Hunderten von Tochtergesellschaften in Steuerparadiesen wie Luxemburg oder Zypern. Durch diese Strategie umgeht Pears International jährlich mindestens 17 Millionen Euro an Steuerzahlungen,¹² die in die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, in soziale Einrichtungen oder in den Umbau zur klimaneutralen Stadt investiert werden könnten.

Was die Kosten der Vergesellschaftung betrifft, wird es am Berliner Senat liegen, die Entschädigung in Gesetzesform zu bringen. Wie hoch sie ausfällt, ist weitgehend eine politische Entscheidung. Die Höhe der Entschädigung würde wohl davon abhängen, wie weit es den Berliner Mieter:innen gelingt, dem Druck der Immobilienlobby auf die Berliner Politik entgegenzuwirken. Allerdings weisen Rechtsexpert:innen darauf hin, dass eine Entschädigung unterhalb der Marktpreise liegen sollte, da der Eigentumstransfer sonst rechtlich nicht als Vergesellschaftung gälte.¹³ Außerdem schreibt das Grundgesetz vor, dass die Entschädigung „unter gerechter

¹⁰ Vgl. rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/11/deutsche-wohnen-berlin-mietendeckel-weniger-als-100-wohnungen-gebaut.html.

¹¹ Andrej Holm: Muss Wohnen immer teurer werden? Mythen und Behauptungen zu Wohnen, Miete, Kaufen, hrsg. von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, luxemburg argumente Nr. 15, Berlin 2017, rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_15_Wohnen_dt_3teAufl_web.pdf.

¹² Michel Penke/Justus von Daniels: Die gemeinen Eigentümer, 31.5.2019, <https://correctiv.org/aktuelles/wem-gehört-berlin/2019/05/31/pears-recherche-immobilien-berlin>. ¹³ Martin Lars Brückner: Sozialisierung in Deutschland. Verfassungsgeschichtliche Entwicklung und ihre Hintergründe, München 2013.

Abwägung der Interessen der Allgemeinheit“ gegen die Interessen der Immobilienkonzerne zu bestimmen ist.¹⁴

In den laufenden Diskussionen über die Berechnung der Entschädigungshöhe sind unterschiedliche Zahlen in den Ring geworfen worden. Der Berliner Senat kam auf eine Summe von 29 Milliarden Euro. Ausgangspunkt bildet dabei der Marktpreis, von dem jede Wertsteigerung der Grundstücke abgezogen wird, die sich nicht aus materiellen Investitionen, sondern aus der Spekulationsdynamik des Markts ergeben hat.¹⁵ Wendet man dieselbe Logik auch auf die Gebäude an, sinkt die Summe auf 18 Milliarden Euro.¹⁶ Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz hat in diesem Zusammenhang einmal von 20 Milliarden Euro gesprochen.¹⁷

Jenseits von Marktpreisen muss eine „gerechte Abwägung“ der gesellschaftlichen Interessen gegen die Interessen der Immobilienkonzerne auch soziale Kriterien wie die Bezahlbarkeit von Wohnraum einbeziehen. Tatsächlich schlägt die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen vor, die Entschädigung am größtmöglichen Kredit zu bemessen, der aufgenommen und mit Mieteinnahmen aus bezahlbaren Wohnungen zurückgezahlt werden könnte. Als bezahlbar gilt eine Miete, wenn ein Haushalt nicht mehr 30 Prozent des Einkommens dafür aufbringen muss. Nach diesem Modell würde die Vergesellschaftung 8 Milliarden Euro kosten. Man muss sich außerdem in Erinnerung rufen, dass rechtlich gesehen Vergesellschaftung auch zum Preis von 1 Euro möglich ist. So hat die Treuhandanstalt in einer vergleichbaren Situation DDR-Betriebe für 1 DM an private Unternehmen aus dem Westen verschenkt.

Die Entschädigung kann, ungeachtet, wie hoch sie letztlich ausfällt, mit langfristigen Darlehen finanziert werden. Die Vergesellschaftung würde den Berliner Haushalt nicht belasten (→ III Die Finanzierung von Vergesellschaftung, S. 215), sondern durch weniger Transferleistungen substanzielle Einsparungen ermöglichen und die Steuereinnahmen erhöhen.

Vergesellschaftung sorgt für eine menschen- und umweltfreundlichere Wirtschaft

Während Immobilienkonzerne den Profiten ihrer Anleger:innen verpflichtet sind, steht die Vergesellschaftung für ein Wirtschaftsmodell, das den Menschen dient. Mit bezahlbaren Mieten und besseren Arbeitsbedingungen. Keiner der großen Immobilienkonzerne ist durch gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge gebunden. Ihre Anstrengungen, die Kosten zu senken, führen zudem zum Abbau von Arbeitsplätzen, was sich wiederum negativ für die Mieter:innen auswirkt. Deutsche Wohnen und Vonovia haben Stellen in der Verwaltung und bei Reparaturdiensten gestrichen. Für Mieter:innen bedeutet das frustrierende Warteschleifen in Callcentern

und noch längere Wartezeiten bei Reparaturen. Für Handwerker:innen bedeutet das prekäre Arbeitsverhältnisse, schlechte Bezahlung und Unsicherheit.

Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung heißt auch, bei der Vermietung von Gewerberäumen die Geschichte von Orten mit einzubeziehen und die sozialen Besonderheiten von Städten zu erhalten. Mit der Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne könnten auch Einrichtungen wie die Nachbarschaftskneipe oder der inhabergeführte Laden vor dem Bankrott geschützt werden, der durch die Konkurrenz großer Ketten droht.

Zu guter Letzt ermöglicht die Vergesellschaftung, die Berücksichtigung von Mieterinteressen mit der Rücksichtnahme auf den Planeten zu verbinden. Gegenwärtig spielen Wohnkonzerne soziale und ökologische Erfordernisse gegeneinander aus, indem sie Modernisierungen wie die Wärmedämmung von Gebäuden als Vorwand benutzen, um Mieten zu erhöhen und Mieter:innen loszuwerden. Energetische Maßnahmen müssen aber nicht zulasten der Mieter:innen gehen. Die Vergesellschaftung von 250.000 Wohnungen würde es ermöglichen, den Berliner Wohnungsbestand ökologisch zu modernisieren, ohne damit einzelne Mieter:innen zu belasten. Das Beispiel städtischer Wohnungsbaugesellschaften, die zusammen mit den Berliner Stadtwerken Solaranlagen auf Dächern installiert haben, um „Mieterstrom“ zu erzeugen, gibt einen Vorgeschmack darauf, was alles möglich wäre. Das Vorbild Wien zeigt auch, dass sich städtische Unternehmen in einer viel besseren Position befinden, um bei Baumaterialien, nachhaltigem Bauen und erneuerbaren Energien Innovationen voranzutreiben. Vergesellschaftung kann uns daher einem ökologischen Stadtumbau näherbringen.

Vergesellschaftung ist demokratisch

Dass Artikel 15 des Grundgesetzes heute als radikal gelten kann, beweist nur, wie weit sich die politische Debatte in Deutschland seit der Nachkriegszeit nach rechts verschoben hat. Selbst die bürgerlich-konservativen Mitglieder des Parlamentarischen Rats zeigten sich damals mit dem Ergebnis der Verhandlungen über die Formulierung von Artikel 15 zufrieden, der in einer abgeschwächten Version des ursprünglichen Vorschlags von SPD und KPD ins Grundgesetz eingegangen ist.

Das deutsche Grundgesetz entstand in einem historischen Moment, in dem recht klar auf der Hand lag, dass Demokratie nicht als selbstverständlich angesehen werden kann, sondern ein gelebtes Ideal darstellt, das vor unheilvollen Machtungleichgewichten politischer oder ökonomischer Natur geschützt werden muss. 1949 war die Erinnerung an die Rolle der Großindustrie bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten noch so frisch, dass selbst die CDU Vergesellschaftung als elementaren Schutz vor einem Missbrauch ökonomischer Macht gegen die Gesellschaft ansah, wie Rechtsexperten es nennen. Historisch betrachtet lässt sich die Be-

¹⁴ Grundgesetz, Artikel 14, Abs. 3. ¹⁵ Vgl. [dwenteignen.de/2019/03/enteignung-kann-haushaltsneutral-sein/](https://www.dwenteignen.de/2019/03/enteignung-kann-haushaltsneutral-sein/). ¹⁶ Ebd. ¹⁷ Eine von der SPD organisierte öffentliche Debatte fand am 26.8.2019 unter dem Titel „Deutsche Wohnen enteignen und Sozialdemokratie“ statt.

stimmung zur Vergesellschaftung im Grundgesetz in einer Linie mit Artikel 156 der Weimarer Verfassung sehen, der ebenfalls Vergesellschaftung erlaubte. Vergesellschaftung nach dem Artikel 15 des Grundgesetzes ist „umstritten“, weil sie voraussetzt, dass wir die deutsche Demokratie-tradition ernster nehmen, als es unser politisches und ökonomisches System gegenwärtig tut. Die Absicht hinter der Schaffung des Grundgesetzes war, die demokratischen Rechte der Bevölkerung sowie entsprechende Verfahren zu gewährleisten. Dieses Ziel erforderte es, die Balance zwischen politischer und wirtschaftlicher Macht sorgfältig auszubalancieren. Artikel 15 ist daher Ausdruck eines wichtigen Prinzips, das die Erneuerung der Bundesrepublik nach dem Krieg leitete: das Prinzip der „wirtschaftlichen Neutralität des Grundgesetzes“. Nach dem Grundgesetz darf keine Wirtschaftsmacht über den Grundrechten der Bevölkerung stehen. Insofern stellt der Vorwurf der Immobilienlobby, dass die Anwendung von Artikel 15 eine Rückkehr zum „Autoritarismus“ bedeute, die Wahrheit auf den Kopf. Dem demokratischen Geist des Grundgesetzes zuwider läuft vielmehr die Annahme, dass es keine Alternative zu dem System gibt, das die Wohnungskrise überhaupt erst hervorgebracht hat.

Der Text erschien ursprünglich im April 2021 auf der Website der Initiative Die Genossenschafter:innen (www.genossenschafter-innen.de) und wurde für dieses Buch überarbeitet.

Ralf Hoffrogge

Genossenschaften und Gemeinwirtschaft

„Werden auch wir morgen enteignet?“ Diese rhetorische Frage warf die Marketinginitiative einiger Berliner Wohngenossenschaften im Frühjahr 2021 während der zweiten Sammelphase des Vergesellschaftungsvolksbegehrens in den Raum. Die Antwort lautet weiterhin: Nein. Der von den Berlinerinnen und Berlinern mit großer Mehrheit befürwortete Beschluss des Volksbegehrens nimmt Genossenschaften ausdrücklich von der Vergesellschaftung aus.

Genossenschaften, Gemeinwirtschaft und Grundgesetz

Die von der Initiative angestrebte Vergesellschaftung von Immobilien nach Artikel 15 Grundgesetz verfolgt das Ziel, diese in „Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft“ zu überführen. Doch Wohnungsbaugenossenschaften arbeiten bereits gemeinwirtschaftlich: Sie sind gemeinschaftlicher Besitz ihrer Mitglieder und dienen deren Versorgung mit Wohnraum. Denn Gemeinwirtschaft meint eine Wirtschaft, die in erster Linie der Versorgung einer Gemeinschaft mit lebensnotwendigen Gütern dient. Historisch bezieht sich der Begriff nicht auf eine Theorie, sondern auf konkrete Traditionen der ökonomischen Selbsthilfe, zu denen stets auch die Genossenschaften gezählt wurden – neben kommunalen Eigenbetrieben, kommunalen Unternehmen anderer Rechtsform, gewerkschaftseigenen Betrieben und anderen. Auf diese Praktiken der Gemeinwirtschaft als Gegensatz zur reinen Marktwirtschaft bezieht sich das Grundgesetz mit seinem Artikel 15. Wohnungsbaugenossenschaften zu enteignen würde also im Gegensatz zu Geist und Geschichte des Artikels 15 stehen.

Marketing gegen die Mitglieder

Diese Tradition ist in den Genossenschaften heute jedoch verschüttet. Die Marketinginitiative der Wohnungsgenossenschaften Deutschland e. V., die Vorstände vieler Einzelgenossenschaften, aber auch Dachverbände mit starker Vertretung von Wohnungsbaugenossenschaften, wie der

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) oder der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW), haben sich von Beginn an mit zahlreichen öffentlichen Äußerungen gegen das Vergesellschaftungsvolksbegehren gestellt. Ein besonders interessanter Fall ist der BBU: Gegründet im 19. Jahrhundert von Genossenschaften, sind seine größten Mitglieder heute Vonovia und Deutsche Wohnen. Der Verband hat somit einen Kurswechsel hinter sich, vom Verband für kommunales und genossenschaftliches Wohnen hin zum Sprachrohr für börsennotierte Großvermieter. Dennoch sind die landeseigenen Wohnungsunternehmen, aber auch zahlreiche Genossenschaften weiterhin Mitglieder. Viele Genossenschaftsvorstände identifizieren sich anscheinend allzu gerne mit „den Großen“, sie verwechseln dabei systematisch die Interessen der Immobilienwirtschaft mit dem Wohl ihrer Mitglieder.

Für die direkte Ansprache ihrer Mieterinnen und Mieter nutzen die Vorstände der Genossenschaften in erster Linie Mitgliederzeitschriften. Es gelang insbesondere durch die vorgefertigten Texte der oben genannten Marketinginitiative, viele Mitglieder zeitweise zu verunsichern. Die Marketinginitiative ist mit ihrem Bauklötzchen-Logo im Berliner Stadtbild sehr präsent: Jedem bekannt ist etwa ihre Werbung auf BVG-Bussen und sie nutzte ihre Marke auch für eine Plakatkampagne gegen das Volksbegehren. Vielfach hieß es aufgrund dieser Interventionen auch in den Medien, „die Genossenschaften“ seien gegen Vergesellschaftung. Dass dem nicht so ist, war vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Initiative längst bekannt – manch ein Gründungsmitglied von Deutsche Wohnen & Co enteignen ist, wie etwa der Autor dieser Zeilen, selbst Genossenschaftsmieter. Dass auch die Masse der Mitglieder Vergesellschaftung begrüßt, zeigte sich am Abstimmungstag im September 2021. Auch in einem Bezirk mit großem genossenschaftlichem Wohnungsbestand wie Marzahn-Hellersdorf, in dem neben den Vorständen von Einzelgenossenschaften und der genannten Marketinginitiative auch der CDU-Bundestagskandidat Mario Czaja eine Kampagne gegen die angebliche Enteignung von Genossenschaften führte, stimmte eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung für das Vergesellschaftungsvolksbegehren. Die Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder will also Vergesellschaftung – in Marzahn und in Berlin insgesamt.

Die Frage ist darum: Warum haben viele Genossenschaftsvorstände heute Angst vor der Gemeinwirtschaft?

„Viel Gemeinsam“ – viel Verunsicherung

Mehrere Zehntausend Genossenschaftsmieterinnen und -mieter in Berlin bekamen im April 2021 den Einleger „Viel Gemeinsam“, erstellt im Auftrag der Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland e. V., als Beilage ihrer Mitgliederzeitschriften (z. B. 1892 *aktuell*, Heft 1/2021). Dort wird unter dem bekannten Bauklötz-

chen-Logo der Marketinginitiative als Aufmacher gefragt: „Werden auch wir morgen enteignet?“ In einem Infokasten wird gleich die Antwort gegeben: „29 Wohnungsbau-genossenschaften haben jeweils über 3000 Wohnungen. Zusammen haben sie 140000 Wohnungen und 225000 Mitglieder. Folglich würden nicht nur 29 Genossenschaften enteignet, sondern auch gleichzeitig deren Mitglieder.“

Diese Behauptung ist schlicht falsch. Zwar hat die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen vorgeschlagen, private Immobilienkonzerne ab 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften – jedoch gleichzeitig in jeder Äußerung betont, dass Landeseigene und Genossenschaften ausgenommen sind. Auch auf den amtlichen Unterschriftenbögen zur Unterstützung des Begehrens war in zehntausendfacher Auflage folgender Satz zu lesen: „Ausgenommen sind Unternehmen in öffentlichem Eigentum, kommunale Wohnungsbaugesellschaften in privater Rechtsform und Bestände in kollektivem Besitz der Mieter:innenschaft.“ Letzteres meint Genossenschaften ebenso wie genossenschafts-ähnliche Konstruktionen, etwa das Mietshäuser-Syndikat.

Wo ist heute die Gemeinwirtschaft in den Wohnungsbaugenossenschaften?

Die Marketinginitiative einiger Berliner Wohnungsbaugenossenschaften will offenbar von ihrer eigenen Tradition nichts wissen, wenn sie in ihrer Beilage schreibt: „Genossenschaften sind kein Gemeingut. Sie gehören über Mitgliedsanteile den Mitgliedern. Sie sind privatwirtschaftliche Unternehmen, formal eine juristische Person [...]. Sie erzielen Gewinne zur Reinvestition in den Bestand und können Dividenden an ihre Mitglieder ausschütten“.

Diese Feststellung ist juristisch zu kurz gegriffen. Zwar sind Genossenschaften in der Tat Gemeingut „nur“ ihrer Mitglieder und nicht der gesamten Berliner Bevölkerung. Doch Artikel 15 des Grundgesetzes bezieht sich eben nicht nur auf „Gemeineigentum“, sondern ausdrücklich auch auf „andere Formen von Gemeinwirtschaft“. Und genau hierzu zählen Genossenschaften – zumindest dann, wenn ihr Hauptzweck eben nicht der Profit ist, sondern die Versorgung ihrer Mitglieder.

Von diesem Versorgungsauftrag distanziert sich die Marketinginitiative jedoch. Mit keinem Wort nennt sie in ihrer verkürzten Genossenschaftsdefinition den Zweck der Wohnungsbaugenossenschaften: Wohnraum für ihre Mitglieder zu schaffen – mit Kapital, das der Einzelne nicht alleine aufbringen kann, eine Gemeinschaft aber schon. Stattdessen erscheint die Ausschüttung von Dividende an ihre Mitglieder als Zweck von Genossenschaften.

Zwar dürfen Genossenschaften auch Dividenden ausschütten. Als Zweck ist dies jedoch in den Satzungen der meisten Genossenschaften bestenfalls zweitrangig. Und auch die meisten

Mitglieder schätzen ihre Genossenschaft vor allem als Vermieterin, die ihnen lebenslanges Wohnrecht bei erschwinglichen Mieten bietet. Genau dieser gemeinwirtschaftliche Zweck macht es recht einfach, Genossenschaften juristisch wasserdicht von einer Vergesellschaftung auszunehmen: Was schon Gemeinwirtschaft ist, muss nicht noch einmal vergesellschaftet werden.

Wir müssen reden – über Gemeinwirtschaft

Stellt die Umsetzung des Vergesellschaftungsvolksentscheides also eine Gefahr für Wohnungsbaugenossenschaften dar? Nein. Eher andersherum: Die genannte Marketinginitiative, die zum Glück nur eine Minderheit der Berliner Wohnungsgenossenschaften vertritt, gefährdet mit ihrer Definition die Stellung der Genossenschaften. Denn wenn diese nur „privatwirtschaftliche Unternehmen“ zum Zwecke der Erzielung einer Dividende wären, würden sie sich nicht von anderen Wohnungsunternehmen unterscheiden. Sie hätten keine Berechtigung, Förderungen des Berliner Senats in Anspruch zu nehmen – etwa günstige Darlehen oder sogar kostenlose Grundstücke aus Landeseigentum, wie es viele Genossenschaften als Vorbedingung für Neubau fordern. Wenn Genossenschaften sich von ihrer gemeinwirtschaftlichen Tradition lossagen, verlieren sie ihre Daseinsberechtigung. Das Auftreten manch einer Genossenschaft als „Unternehmen am Markt“, ihre Agitation nicht nur gegen den Mietendeckel, sondern bereits gegen die zahnlose „Mietpreisbremse“ von 2015, sind die eigentliche Gefahr für die Genossenschaften und ihre Mitglieder. Für die Mieterinnen und Mieter Berlins hat der marktradikale Kurs vieler Genossenschaften bereits jetzt verheerende Folgen: Es waren neben den Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und FDP auch vier Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, die durch eine eigene Verfassungsklage im Jahr 2021 den Berliner Mietendeckel zu Fall brachten.

Das Auftreten und mitunter das praktische Handeln vieler Wohnungsbaugenossenschaften weist in Richtung eines ungezügelten Wohnungsmarktes, in dem es keinerlei Regeln oder Regulierung gibt – eine Dystopie, die den meisten Genossenschaftsmitgliedern kaum gefallen dürfte.

In den Veröffentlichungen der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen werden Genossenschaften dagegen als Musterbeispiel dafür gelobt, dass gut instand gehaltener Wohnraum auch ohne Spekulation und Höchstmieten finanzierbar ist. Die urgenossenschaftliche Tradition der Gemeinwirtschaft wurde durch das Volksbegehren erstmals seit 40 Jahren wieder öffentlich diskutiert. Zeit also, dass die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften in den Dialog eintreten, anstatt mit gewollten Missverständnissen Unsicherheit zu schüren.

Auch vonseiten der Genossenschaftsmitglieder werden Umdenken und Dialog eingefordert. Bereits 2020 gründete sich die Initiative Die Genossenschafter:innen als Zusammenschluss von Mitgliedern aus zehn verschiedenen Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, die sich für Ver-

gesellschaftung und Mietendeckel aussprachen – und sich aktiv von der Lobbyarbeit ihrer Vorstände für explodierende Mietpreise distanzieren. Auch innerhalb einzelner Genossenschaften werden kritische Stimmen lauter. Auf der Vertreterversammlung der Berliner Traditionsgenossenschaft 1892 eG äußerten Mitglieder im Herbst 2021 erheblichen Unmut über die Klage gegen den Mietendeckel, die der Vorstand ohne ihre Zustimmung in die Wege geleitet hatte. Um die Wogen zu glätten, sicherte der Vorstand zu, auf Mietnachforderungen zu verzichten – mit folgender Begründung: „In der gegenwärtig aufgeheizten Stimmung in der Stadt rund um Mietengerechtigkeit und Enteignung sollte damit ein versöhnliches Zeichen gesetzt werden.“

Die Formulierung legt nahe, dass der Vorstand aufgrund des Drucks durch stadtpolitische Proteste und die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen auf Mietnachforderungen verzichtet. Die Enteignungsdebatte hat somit den Genossenschaftsmitgliedern nicht geschadet, sondern genutzt. Auch der Vorstand der 1892 eG hatte, wie beschrieben, im Vorfeld der Volksabstimmung in Artikeln den Eindruck erweckt, Genossenschaften würden enteignet. Doch hier deutet sich Entspannung an: „Nachdem auf Nachfrage der 1892 bei der Initiative von dieser aber klargestellt wurde, dass Genossenschaften vom Volksbegehren ausgenommen sein sollen, hat die 1892 ihre diesbezüglichen Aktivitäten eingestellt.“¹

¹ „1892 aktuell“ (Heft 3/2021, S. 3-4)

Benedikt Jacobs

Warum Neubau als erstes politisches Instrument für mehr bezahlbaren Wohnraum gefährlich ist und die Wohnungskrise nicht löst

Kurz gesagt: weil Bauen immense Ressourcen verschlingt, Flächen versiegelt, viel Energie kostet und viel Abfall produziert. Bauen ist teuer und führt nur selten zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Deshalb löst es auch nicht die drängende soziale Frage, die sich viele Menschen in Berlin und anderen Großstädten stellen: Wo können wir leben?

Eigentlich ist es logisch, aber seit 50 Jahren¹ wird darüber diskutiert: Endloses Wachstum ist nicht möglich auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Die Ressourcenkrise gehört zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Ausbeutung der Natur und der natürlichen Ressourcen ist die Hauptursache für den dramatischen Verlust von Arten und Lebensräumen sowie der Klimakrise. Über 90 Prozent des Verlustes biologischer Vielfalt, der global zunehmenden Wasserknappheit und etwa die Hälfte der Treibhausgasemissionen sind mit der Bereitstellung und Umwandlung von Ressourcen verbunden.² Der Erdüberlastungstag³ tritt jedes Jahr früher ein. Eine konsequente Ressourcenwende ist daher der wichtigste Hebel zur Überwindung der Klimakrise und zum Schutz der biologischen Vielfalt. Dafür braucht es eine drastische und absolute Senkung des Ressourcenverbrauchs. Bis 2050 muss der Ressourcenverbrauch um 85 % reduziert werden, um auf einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Niveau zu sein.⁴

Eine Trendwende ist bisher nicht abzusehen. Die bisherigen Bemühungen im Ressourcenschutz sind ins Leere gelaufen, der Primärrohstoffbedarf wurde nicht gesenkt und die Müllberge⁵ werden immer größer. Die globale Ressourceninanspruchnahme hat sich seit 1970 verdreifacht, und „Business as usual“ würde bedeuten, dass sich der heutige Ressourcenverbrauch bis 2060 noch einmal verdoppelt. Ressourcenintensive Politik wird weiter vorangetrieben. Ein Beispiel

hierfür ist das Anbauen gegen hohe Mieten. Kann der erfolgreiche Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne hier eine Alternative bieten?

Der Bausektor ist ein Haupttreiber der Klimakrise

Bauen ist derzeit für fast 50 % des weltweiten Rohstoffverbrauchs verantwortlich und für die deutsche Wohnungswirtschaft scheinen die Grenzen des Wachstums noch weniger zu gelten als für andere Wirtschaftsbereiche. In Deutschland werden 90 % aller mineralischen Rohstoffe wie Metalle, Steine und Erden in der Baustoffherstellung verbraucht. Rund 40 % des Endenergieverbrauchs entfallen auf den Gebäudesektor⁶, der damit ein Drittel des CO₂-Ausstoßes verschuldet. Bautätigkeit verbraucht mit einem Rohstoffeinsatz von 321 Millionen Tonnen pro Jahr die meisten Ressourcen⁷ und ist mit mehr als 200 Millionen Tonnen Abfall für fast 60 % des jährlichen Abfallaufkommens verantwortlich.⁸ Das beim Abriss von Gebäuden anfallende Material wird nur zu einem sehr geringen Teil in minderwertiger Art und Weise wiederverwertet. Die globale Zementproduktion emittiert mehr CO₂ als der gesamte Flugverkehr.⁹ Auch metallische Rohstoffe wie Eisen sind ein Problem, denn die Umwandlung von Eisenerz in Stahl und von Bauxit in Aluminium machen 10 % der globalen CO₂-Emissionen aus. Über 33 % des in Deutschland genutzten Stahls und 14 % des Aluminiums gehen in den Bausektor.¹⁰

Kurz: Die Bauwirtschaft hat erheblichen Anteil an der Ressourcenkrise und treibt damit die Klimakrise und das Artensterben maßgeblich voran. Statt mehr muss viel weniger gebaut werden – der Änderungsbedarf in der Immobilienwirtschaft ist gewaltig.

Die Wohnungskrise ist eine Verteilungskrise

Gleichzeitig ist die Wohnungsfrage eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. In Deutschland, dem fünftreichsten Land der Welt, gibt es über eine halbe Million wohnungslose Menschen, und diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. In allen deutschen Städten steigen die Mietpreise – in Berlin haben sie sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.¹¹ Ein Grund dafür ist, dass mit Wohnraum spekuliert wird und Mieterhöhungen häufig der Profitmaximierung dienen. Insbesondere in den größten, privatwirtschaftlichen Wohnungskonzernen wird über die Miete Rendite für Aktionär:innen erwirtschaftet.

¹ Dieses Jahr ist der Bericht „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome 50 Jahre alt. ² UNEP/IRP (2019). Global Resource Outlook 2019. Natural resources for the future we want. Summary for Policymakers. ³ Der Erdüberlastungstag ist der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde im Jahr regenerieren kann. Ab diesem Tag leben und wirtschaften wir auf Pump. Würden alle so viel Ressourcen verbrauchen wie wir in Deutschland, bräuchten wir auf Dauer fast drei Planeten. ⁴ Bis 2050 muss die Nutzung von abiotischen Primärrohstoffen auf maximal sechs Tonnen pro Person und Jahr reduziert werden. S. Bringezu: Possible Target Corridor for Sustainable Use of Global Material Resources, *Resources* 2015, 4, S. 25–54. ⁵ 2018 erreichte beispielsweise der Verpackungsmüll mit 18,9 Mio. Tonnen einen neuen Höchststand. Bau- und Abbruchabfälle stiegen im Jahr 2019 mit 230,9 Mio. Tonnen auf den höchsten Stand seit 2000: umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/abfallaufkommen#deutschlands-abfall

⁶ VDI ZRE: ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschueren/VDI_ZRE_Broschuere_Ressourceneffizienz_im_Bauwesen_Web_bf.pdf ⁷ UBA: Nutzung natürlicher Ressourcen in D. 2018. ⁸ umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/3521/publikationen/deuress18_de_bericht_web_f.pdf, S. 38. ⁹ Andrew R. M.: Global CO₂-Emissions from cement production, in: *Earth System. Sci. Data*. Vol. 10 (2018), S. 195–217 [DOI 10.5194/essd-10-195-2018], und Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft: Energieeffizienzreport, 2012. bdl.aero/de/veroeffentlichungen/energieeffizienzreport/energie-effizienz-report-2012/. Letzter Zugriff am 8. 4.2021. ¹⁰ ower-shift.de/wp-content/uploads/2022/01/Heisses-Eisen.pdf ¹¹ Hier bestehen natürlich Unterschiede in den Bestands- und Angebotsmieten. In den Mietspiegel fließen nur neue Mietverträge der letzten sechs Jahre ein. Er bildet somit nicht lang bestehende Bestandsmietverträge ab. Dies ist fatal, da er so als verzerrte Bemessungsgrundlage für Neuvermietungen gilt.

Die durchschnittliche Wohnfläche steigt in Deutschland stetig an. Aktuell liegt sie bei durchschnittlich 47 Quadratmeter pro Kopf, während es 1992 noch knapp 35 Quadratmeter waren.¹² Ein Grund dafür ist, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt: Je weniger Menschen in einer Wohnung wohnen, desto größer ist die Wohnfläche pro Kopf und damit auch der Energie- und Ressourcenverbrauch.

Doch nicht nur der Wohnraum pro Kopf nimmt zu, auch die Anzahl der Wohnungen steigt. 2019 gab es mit rund 42,5 Millionen Wohnungen rund 1,9 Millionen Wohnungen mehr als 2011. Die Anzahl der Wohnungen nahm damit deutlich schneller zu als die Bevölkerung im selben Zeitraum. Sogar in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Thüringen, wo die Bevölkerungszahlen rückläufig sind. Das zeigt einmal mehr: Wenn gebaut wird, geht das leider meistens am gesellschaftlichen Bedarf vorbei. Es fehlt an Wohnungen, die sich auch Krankenschwestern und Supermarktkassierer leisten können.

Aus Ressourcenschutzperspektive gibt es gleich eine mehrfache soziale Ungerechtigkeit. Einerseits leiden Menschen mit geringen Einkommen an stärksten unter den steigenden Mietpreisen und haben in den letzten Jahren von dem Postulat des „Bauen, bauen, bauen“ am wenigsten profitiert. Der Bestand an Sozialwohnungen ist seit Jahren rückläufig, von über zwei Millionen Wohnungen in 2006 auf zuletzt nur noch 1,13 Millionen.

Andererseits sind Ressourcen im Hinblick auf Zugang, Kontrolle und Verbrauch global und national extrem ungerecht verteilt. Ressourceninanspruchnahme ist stark einkommensabhängig. Dazu kommt, dass die negativen Folgen der Ressourcennutzung umgekehrt proportional verteilt sind. Das heißt, ärmere Menschen verbrauchen im Schnitt deutlich weniger Ressourcen, leiden aber häufiger unter den Umweltbelastungen. Ein Beispiel aus dem Bereich des Wohnens: Von Lärm, Feinstaub und Verkehr sind vor allem Menschen mit geringem Einkommen betroffen, darunter besonders oft Menschen aus Einwandererfamilien.¹³

Der demografische Wandel

Dass die Anzahl an Wohnungen auch in Bundesländern steigt, in denen Bevölkerungsrückgang herrscht, liegt nicht zuletzt daran, dass in der Vergangenheit viele Kommunen als Strategie gegen den Wegzug Neubaugebiete ausgewiesen haben. Doch aktuell wird zu viel Fläche für Siedlungen verbraucht – auf Kosten von unverbauter Landschaft. Wertvolle Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt werden durch Neubausiedlungen zerstört und die vielfältigen Funktionen des Bodens gehen verloren.

Ein Grund für die Wohnungsknappheit in den Städten ist der Zuzug aus den ländlichen Regionen. Das liegt unter anderem am Mangel an Arbeitsplätzen und vernachlässigter Infrastruk-

tur. Um nicht weitere junge Menschen zu verlieren und um Einnahmen für die chronisch unterfinanzierten kommunalen Haushalte zu generieren, weisen besonders Unter- und Mittelzentren überproportional viel Wohn- und Gewerbeflächen aus. Durch diese Neubaugebiete am Ortsrand und Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ veröden die historischen Ortskerne und das soziale Leben, denn zugezogene junge Familien leben immer öfter getrennt von den Alteingesessenen. Die Bewohner:innen der neuen Wohnsiedlungen am Stadtrand müssen pendeln. Dadurch entsteht mehr Verkehr, der wiederum beeinträchtigt die Lebensqualität in Ballungsräumen zusätzlich, und Menschen, die es sich leisten können, ziehen in die Speckgürtel. An den Orten, wo die Lebensqualität am geringsten ist, bleiben häufig Menschen mit niedrigem oder ohne Einkommen zurück.¹⁴

Damit der Druck auf die Ballungszentren nicht weiter steigt, gilt es, strukturschwache Regionen gezielt zu fördern. Auch hier müssen ein gutes Leben, Wohnen und Arbeiten möglich sein. Ein Angebot an barrierefreien, seniorenrechten Wohnungen in Dörfern und Kleinstädten würde es älteren Menschen erlauben, aus ihren viel zu groß gewordenen Einfamilienhäusern auszuziehen, die junge Familien so dringend brauchen.

Wir können uns Neubau nicht mehr leisten

Neubau ist wegen der begrenzten Ressourcen und der Bodenknappheit teuer und kann den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nicht decken. Unter ökologischen und sozialen Aspekten kann dieser Wohnraum nur im Bestand realisiert werden. Das häufig genannte Argument, günstiger Wohnraum würde auch dann automatisch frei, wenn im hochpreisigen Segment nur genug gebaut würde, trifft nicht zu. Studien belegen, dass insbesondere auf angespannten Wohnungsmärkten die durch Neubau ausgelösten Umzugsketten schnell abreißen und gar nicht erst im unteren Preissegment ankommen. Ganz im Gegenteil: In Leipzig beispielsweise wurden fast zwei Drittel der Wohnungen, die durch Umzug in einen Neubau frei geworden sind, aufgewertet und teurer vermietet.¹⁵ Die Studie stellt fest: „Besonders hohe Mietanpassungen bei Neuvermietung sind in den unteren Marktsegmenten zu beobachten.“ Hier hat die Strategie des „Bauen, bauen, bauen“ dazu geführt, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter verschlimmert hat. Wohnraum muss – und kann – vorwiegend im Bestand entstehen, indem wir umbauen, aufstocken, um- und neu nutzen und sanieren.

Am Gemeinwohl orientierte und sozialverträgliche Wohn- und Quartierskonzepte haben das Potenzial, Wohnraum insgesamt sparsamer zu nutzen und gleichzeitig gerechter zu verteilen – ohne dass die Natur unnötig belastet wird.

¹² bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ressourcen_und_technik/suffizienz_potentiale_suffizienzpolitik_impulspapier.pdf ¹³ Da diese Ungerechtigkeiten durch rassistische Strukturen aufrechterhalten und verstärkt werden, wird diese Tatsache mit dem Begriff des Umweltrassismus beschrieben.

¹⁴ umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2016_Umweltgutachten_Kap_04.pdf?__blob=publicationFile&v=7 ¹⁵ bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2020/bbsr-online-11-2020.html

Wie gewinnen wir mehr (bezahlbaren) Wohnraum?

Ein großes Potenzial liegt in der Suffizienz – der Frage nach dem Genug. Eine Studie des Öko-Instituts kommt zu dem Ergebnis: wenn die durchschnittliche Größe des Wohnraums pro Person nicht immer weiter steigt, sondern um 3 % pro Jahr sinkt, bedeutet das bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 13,8 Mio. Tonnen.¹⁶ Das ist mehr, als etwa ganz Slowenien in einem Jahr emittiert.

Aktuell haben in Deutschland sehr viele Wohngebäude einen unnötig hohen Energiebedarf. Ökologische Modernisierungen könnten den Energieverbrauch massiv reduzieren. Unter Ressourcengesichtspunkten sind sie doppelt empfehlenswert, denn der Materialbedarf einer Sanierung ist um zwei Drittel geringer als der eines Neubaus.¹⁷ Das heißt, die übliche Praxis von Abriss und Neubau ist aus Sicht des Ressourcenschutzes die schlechteste Option. Konsequentes Modernisieren macht in vielen Fällen den Neubau überflüssig.

Leider werden ökologische Modernisierungen immer wieder als Strategie zur Erhöhung der Mieten genutzt, wodurch ihre Akzeptanz bei den Mieter:innen gesunken ist.¹⁸ Politisch werden die Forderungen nach mehr Umweltschutz und mehr bezahlbarem Wohnraum häufig gegeneinander ausgespielt, etwa wenn die Mietpreisbremse als Klimabremse bezeichnet wird. Dass Klimaschutz in Form von energetischer Modernisierung auch sozial verträglich umgesetzt werden kann, ist hingegen in vielen theoretischen und praktischen Beispielen belegt, unter anderem in der vom BUND in Auftrag gegebenen Studie des Instituts für Energie und Umweltforschung, „Sozialer Klimaschutz in Mietwohnungen“.¹⁹

Ein Problem ist, dass nicht zwischen ökologischer Modernisierung (Warmmietenneutralität), Instandhaltung und Luxusmodernisierung unterschieden wird. Gleichzeitig werden Wohnungen ohne energetische Verbesserung instand gehalten oder energetisch wie ökologisch minderwertig modernisiert. Diese Praktiken müssen beendet werden. Festzuhalten ist, dass sich die Rate ökologischer Modernisierung insgesamt auf einem relativ niedrigen Niveau bewegt.

Entscheidungen über Modernisierungen oder Abriss und Neubau werden gegenwärtig ausschließlich nach kurzfristigen finanziellen Kriterien getroffen – Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch, Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und ihre ökologischen und sozialen Kosten spiegeln sich im Preis nicht wider. Das schädigt zwar das Gemeinwohl, bringt aber mehr Rendite.

Neben Ressourcenverbrauch und Abfall schlägt die „graue Energie“ zu Buche – die Energie, die nötig ist, um ein Haus zu errichten. Sie übersteigt mittlerweile häufig die Menge der Energie,

die anschließend während der Nutzung des Hauses verbraucht wird. Das heißt, die Antwort lautet: Bezahlbarer Wohnraum muss im Bestand geschaffen werden.

Das Beispiel Berlin

Berlin ist zwischen 2011 und 2016 um fast 250.000 Menschen gewachsen. Doch es gibt Potenzial, Wohnraum im Bestand zu schaffen. Durch Nutzungsänderungen und Um- und Ausbau von Bestandsgebäuden kann – und muss – ein großer Teil an bezahlbaren Wohnungen realisiert werden.

Darüber hinaus steht Berlin vor der Herausforderung, sich fit für die Zukunft zu machen. Obwohl der Gebäudesektor einen so großen Anteil an den CO₂-Emissionen verursacht, kommen die energetischen Modernisierungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien kaum voran.²⁰ Immer häufigere Hitzewellen und Starkregenereignisse erfordern eine Begrünung von Gebäuden sowie bessere Versickerungsmöglichkeiten von Niederschlägen im Boden. Zudem steigt durch den demografischen Wandel der Bedarf an altersgerechten, barrierefreien sowie flexibel nutzbaren Wohnungen. Der sozial-ökologische Umbau durch eine Modernisierung der bestehenden Stadtquartiere ist daher eine dringende Aufgabe. Die Umsetzung des erfolgreichen Berliner Volksentscheids zur Vergesellschaftung und die damit einhergehende Neustrukturierung des Berliner Wohnungsmarktes bieten die Chance, diese Herausforderungen von Beginn an einzuplanen und anzugehen, denn Investitionen in die Daseinsvorsorge müssen den ökologischen und klimagerechten Umbau der Stadt einschließen. Eine kluge Nutzung von Subventionen für ökologische Modernisierung und die Umstellung auf erneuerbare Energien, für die die Privatwirtschaft momentan kaum Anreize sieht, birgt ein großes Potenzial.

Eine Chance für Berlin

Die nötige Reduzierung des Ressourcenverbrauchs bedeutet eine Transformation riesigen Ausmaßes. Damit diese gelingt, ohne dass sich die soziale Ungleichheit und Verteilungskonflikte weiter verschärfen, ist die öffentliche Absicherung der Grundversorgung, also der Zugang zu Nahrung und Wasser, Wohnraum, Energie und Mobilität, essenziell. Wir brauchen einen demokratischen Diskurs darüber, welche Grundbedürfnisse eine Gesellschaft hat und wie diese befriedigt werden können.

In Zeiten der Klimakrise muss Neubau die letzte Option sein, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit dem Ziel, Berlin klimagerecht umzubauen – Stichwort Schwammstadt –, ist noch mehr Flächenversiegelung nicht zu vereinbaren. Es sollten daher zunächst alle anderen politischen Instrumente ausgeschöpft werden, bevor als Antwort auf den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum neu gebaut wird.

¹⁶ umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-09-05_texte_104-2019_energieverbrauchsreduktion_ap1_wohnen_final.pdf ¹⁷ Umweltbundesamt (Hg.): Rohstoffeffizienz – Wirtschaft entlasten, Umwelt schonen, November 2010, S. 8. ¹⁸ Hierbei geht es jedoch oft nicht nur um ökologische bzw. energetische Sanierungen, sondern um Modernisierungen allgemein. ¹⁹ bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/energiewende/energiewende_sozialer_klimaschutz_mietwohnun-gen.pdf

²⁰ urbane-waermewende.de/fileadmin/urbane_waermewende/Veranstaltungen/Konferenz_2022/Waermewende_Berlin_Weiss.pdf

Der BUND geht davon aus, dass sich die Forderung nach der Bebauung weiterer Grünflächen bei einer systematischen Erfassung aller ökologisch tragbaren Baupotenziale weitestgehend erfüllt. Nach den von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und anderen Akteuren vorgelegten Analysen sind selbst für eine Vier-Millionen-Metropole genügend Wohnbaupotenziale vorhanden, mit denen die gewachsene Stadt klimagerecht, sozial verträglich und ökologisch zu einer Zukunftsstadt umgebaut werden kann.²¹ Diese Chance gilt es, durch eine Neuorientierung der Stadtentwicklung in der neuen Legislaturperiode zu nutzen.

Die Vergesellschaftung der großen privaten Wohnungskonzerne und ein gut organisiertes Mitbestimmungsrecht der Mieter:innen bieten die Chance, die Wohnungen nach dem tatsächlichen Bedarf der Menschen zu gestalten. Vergesellschaftung kann die passenden Voraussetzungen schaffen, Mieteinnahmen in die ökologische Zukunftsfähigkeit von Gebäuden zu investieren, statt damit Rendite zu erzielen, und die Kosten für die ökologische Modernisierung gerecht und warmmietenneutral zu verteilen.

Die Vergesellschaftung von Wohnraum gibt nicht die Garantie, dass zukünftig ressourcenschonend gehandelt wird, allerdings werden Immobilien einem profit- und wachstumsorientierten Wirtschaftssystem entzogen, das sozialen und ökologischen Zielen entgegensteht. Es ist unbestreitbar, dass die bisherigen Organisations- und Besitzstrukturen von Wohnraum Jahrzehnte lang versagt haben. Die Anstalt öffentlichen Rechts, die den vergesellschafteten Wohnungsbestand verwalten soll, bietet all jenen die Möglichkeit der Mitbestimmung und Mitwirkung, die sich den Umbau Berlins zur klimagerechten Stadt zur Aufgabe machen.

Aus Umweltschutzperspektive kommt es nun darauf an, dass die von den Berliner:innen beschlossene Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne als Chance genutzt wird, den Gebäudesektor zukunftsfähig zu gestalten – im Hinblick auf die Mieten und den Ressourcenschutz. Eine gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft muss diese beiden Ziele gleichermaßen verankern und verfolgen. Denn ökologische Versäumnisse haben auch schwerwiegende soziale Verwerfungen zur Folge.

Das Ergebnis des Volksentscheids bietet die Chance, es anders zu machen, weil für 240.000 Wohnungen nicht mehr Rendite, sondern Daseinsvorsorge die Entscheidungen beeinflusst, und zur Daseinsvorsorge gehört auch, die Stadt im Hinblick auf Natur- und Umweltschutz lebenswert zu gestalten.

Insgesamt ist das Problem viel zu komplex, als dass es durch ein simples Rezept wie „Bauen, bauen, bauen“ gelöst werden könnte. Vielmehr drohen solcherart einfache Lösungen das Problem weiter zu verschärfen. Darüber hinaus hat sich Neubau als Stellschraube gegen zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Vergangenheit immer wieder als ungeeignet erwiesen. Es ist also

Zeit, an anderen Stellschrauben zu drehen und durch Veränderungen im Bestand die immensen Suffizienzpotenziale zu heben.

Die Vision des BUND ist: Alle Menschen wohnen auf genug Raum, zu leistbaren Preisen und ohne Angst, die Wohnung zu verlieren. Wohnraum wird für die Menschen, die ihn nutzen, geplant, verwaltet und gebaut. Er ist keine Ware und kein Spekulationsobjekt. Die Politik muss seinen Schutz gewährleisten. Alle Gebäude in Stadt und Land sind klimafreundlich und umweltschonend. Sie werden flächen- und ressourcensparend genutzt und es wird so wenig wie möglich neu gebaut. Das gelingt nur, indem ein marktrelevanter Anteil von Wohnungen in Gemeinwirtschaft überführt wird. Eine Gemeinwirtschaft, die sich an den Bedarfen und Bedürfnissen der Menschen orientiert, ihren Gestaltungswillen entfacht und ihnen echte Mitentscheidung ermöglicht. Denn das gemeinsame Ziel sollte klar sein: ein gutes Leben für alle – weltweit, heute und in Zukunft.

²¹ Tillmann Heuser/BUND Berlin e. V.: Wie viel Neubau braucht Berlin bis 2030? bund-berlin.de/fileadmin/berlin/publikationen/Allgemein/BUND_Nebau_200000.pdf

Reiner Wild

Der Standpunkt des Berliner Mietervereins

Der Berliner Mietervereins (BMV) unterstützt das Volksbegehren Deutsche Wohnen & Co enteignen (DWe) seit 2019 tatkräftig. Was sind die ausschlaggebenden Gründe dafür?

Die großen börsennotierten Wohnungsunternehmen stellen quasi das Rückgrat der renditeorientierten Anbieter auf dem Berliner Wohnungsmarkt dar. Vor allem bei Wiedervermietung nutzen sie die Mangelsituation schamlos aus und verlangen Mietpreise, die für breite Schichten der Bevölkerung nicht tragbar sind. Gleichzeitig haben sie sich bis dato auch nicht im Neubau hervorgetan. Sozialen Wohnungsbau lehnen sie weitestgehend ab. Wenn man nach Bestätigung dafür sucht, dass die Immobilienwirtschaft sich um Artikel 14 Absatz 2, „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“, den „Teufel schert“, dann liegt man bei den börsennotierten großen Wohnungsunternehmen genau richtig. Im Grundsatz geht es um Unternehmen, deren Gesellschaftsanteile an einem Kapitalmarkt gehandelt werden, also börsennotierte Aktiengesellschaften einschließlich deren objektbezogenen Tochterunternehmen und von ihnen beherrschten sonstigen Unternehmen. Soweit die im Volksentscheid avisierte Unternehmensgröße mehr als 3.000 Wohnungen umfasst, könnten theoretisch auch Hedgefonds oder offene Immobilienfonds betroffen sein.

Mit dem Volksentscheid, bei dem 59,1 % der Berliner:innen mit Ja gestimmt haben, werde man – so die neue Landesregierung – verantwortungsvoll umgehen. Da bedeutet zunächst einmal, dass eine Expertenkommission eingesetzt wird. Wie beurteilt der BMV die Bildung dieser Kommission?

Mit dem erfolgreichen Volksentscheid wurde kein Gesetz geschaffen, sondern ein Beschluss angenommen, der die Umsetzung der angestrebten Vergesellschaftung in die Hände der Politik, konkret des seit Ende 2021 regierenden Senats, legt. Da bekanntermaßen die drei an der Landesregierung beteiligten Parteien im Hinblick auf den Volksentscheid nicht einer Meinung sind, muss ein Verfahren für eine politische Lösung her. Die Bildung einer Expertenkommission kann offene Fragen beantworten helfen und insoweit bessere Grundlagen für eine politische Lösung schaffen. Wie diese aber gemeinsam gefunden werden kann, ist bei SPD, Grünen und Linken offenbar vollkommen unklar. Wir meinen, dass der Zeitraum für Bildung und Arbeit der Expertenkommission zu lang ist. Eine Entscheidung zu einem Vergesellschaftungsgesetz wird vermutlich erst 2024 fallen. Damit bleibt diese Frage ständig über allen wohnungspolitischen Maßnahmen schwebend. Ohne einen Weg zur politischen Lösung bringt das nicht viel.

Was müssen die Experten leisten? Welche Fragen müssen diskutiert und beantwortet werden?

Da es für eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG keine rechtlichen Vorbilder gibt, muss in einem ersten Schritt die Verfassungskonformität geprüft werden. Diese rechtliche Prüfung auch von europarechtlichen Normen, von Rechtspositionen aus internationalen Handelsverträgen, aber auch der Höhe und Form der Entschädigungszahlung muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen. In einem zweiten Schritt sind wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte für den Weg zur Vergesellschaftung zu prüfen. Weitere Fragestellungen sind: Klärung der von der Vergesellschaftung erfassten Immobilienvermögen, Größe, Gewinn oder marktbeeinflussende Bedeutung, Kriterien zur Festlegung der zu vergesellschaftenden Grundstücke. Klärung des Status „vergesellschaftetes Eigentum“, Bestimmung wesentlicher Bewirtschaftungsziele von vergesellschafteten Immobilienvermögen und damit Vorklärung der Refinanzierungsbedingungen (Miethöhenvorgaben, Überleitungsregelungen von überhöhten Mieten), Kosten der Vergesellschaftung und deren Finanzierung, Bestimmungen für die Verwaltung des vergesellschafteten Immobilienbestands.

Wichtig: Die Arbeit der Kommission muss transparent sein. Inputs müssen unmittelbar für die Öffentlichkeit einsehbar sein. Möglicherweise braucht die Zivilgesellschaft parallel dazu einen Beirat.

Die Frage nach der Finanzierung der Entschädigungsleistungen steht immer wieder im Vordergrund. Die Berechnungen vom Senat und von der Initiative DWe gehen weit auseinander. Ist die Vergesellschaftung von rund 240.000 Wohnungen finanzierbar?

Ja klar, warum nicht? Das Geld für die Entschädigungsleistungen muss nicht aus dem Landeshaushalt kommen, sondern wird in erster Linie fremdfinanziert, so wie das bei Immobilienkäufen ansonsten auch üblich ist. Ob, in welcher Höhe und in welcher Form ein Eigenkapitalanteil notwendig ist, bedarf der weiteren Prüfung. Auf jeden Fall kann die Finanzierung der Entschädigungssummen nicht gegen die Finanzierung von Schulen und Kindergärten ausgespielt werden, wie es die Verbände der Immobilienwirtschaft gern tun. Mittelfristig muss aber auch klar sein, dass bei der Bewirtschaftung der vergesellschafteten Bestände für umfangreichere Investitionen immer wieder öffentliche Fördermittel benötigt werden. Insoweit wird auch der Landeshaushalt betroffen sein.

Wie beurteilen Sie das „Faire-Mieten-Modell“, das die Initiative DWe vorgelegt hat?

Ganz ehrlich, darüber müssen wir noch mal sprechen. Ich glaube, wir werden in der Miethöhe nicht um einen Refinanzierungsanteil herumkommen. Auch braucht es einen Neubauanteil in den Mieten, damit sich die Organisationsform der vergesellschafteten Bestände an der Schaffung preiswerten Wohnraums beteiligen kann. Zudem muss auch in den vergesellschafteten Bestän-

den die CO₂-Reduktion vehement vorangetrieben werden. Auch dafür braucht es einen Eigenanteil, um die Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln abzusichern. Ich gehe davon aus, dass mit der Vergesellschaftung in erster Linie Mietkorrekturen bei den in den letzten Jahren neu abgeschlossenen Verträgen vorgenommen werden können.

Es gab 2019 eine intensive juristische Grundsatzdebatte über die Legalität von Vergesellschaftung, die von den Juristen überwiegend positiv beschieden wurde. Warum ging die Debatte aus Ihrer Sicht damals nicht weiter?

Weil damals noch nicht absehbar war, dass ein Volksentscheid tatsächlich erfolgreich ablaufen könnte. Schließlich war der Gegenwind immens. Zudem ist es eben etwas anderes, ob man eher theoretisch über eine mögliche Vergesellschaftung redet oder ob man auch sehr genau die möglichen Umsetzungswege rechtlich prüft. Hinzukommt, dass mit dem Mietendeckel sicher ein Teil der Begehrlichkeiten im Hinblick auf eine sozialverträgliche Mietenentwicklung erreichbar schien. Denn umgekehrt hat das Scheitern des Mietendeckels der Initiative für eine Vergesellschaftung ja einen massiven Auftrieb verschafft.

Der Volksentscheid fordert eine demokratische Verwaltung der sozialisierten Wohnungsbestände. Wie kann mehr Selbstverwaltung gelingen? Welche rechtlichen Voraussetzungen sind dafür nötig? Wie gelingt es – Ihrer Erfahrung nach – am besten Mieter:innen einzubinden?

Die Frage, in welchem Umfang eine Beteiligung von Mieter:innen bei Kontrolle und Verwaltung vollzogen werden kann, hängt von der gesellschaftsrechtlichen Form der Bewirtschaftung der vergesellschafteten Wohnungsbestände ab. Eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), wie sie die Initiative vorschlägt, ist daher grundsätzlich geeignet. Allerdings wird man die Ebenen unterscheiden müssen. Ein Verwaltungsrat ist eine Kontrollinstanz. Werden in einer AöR 240.000 Wohnungen bewirtschaftet, wird ein Verwaltungsrat auch in der von der Initiative vorgeschlagenen Weise nur sehr begrenzte Wirkung haben. Ob Mieter:innen darin drei oder sechs Sitze haben, dürfte nicht so entscheidend sein. Für die Bewohner:innen selbst sind die Mitwirkungs-, Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf unteren Ebenen vermutlich von größerer Bedeutung. Dafür gibt es aktuell in Berlin und sogar bundesweit kaum übertragbare funktionierende Modelle. Denn Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen – sieht man von den Genossenschaften ab – in der Regel nur bei kommunalen Wohnungsunternehmen. In der Rechtsform der GmbH bzw. der Aktiengesellschaft sind derzeit aber Mitbestimmungsmöglichkeiten weitestgehend ausgeschlossen. Ob das so sein muss, darf bezweifelt werden. Klar ist aber auch, dass vor überhöhten Erwartungen gewarnt werden muss. Die Bereitschaft, sich intensiver um die Bewirtschaftung der selbst bewohnten Wohngebäude zu kümmern, ist beschränkt, das zeigen jahrelange Erfahrungen, die wir mit und in Mieterbeiräten und Mieterinitiativen gemacht haben.

Wäre mehr Selbstverwaltung, wie sie die Initiative DWe fordert, auch ein Modell für die landeseigenen Wohnungsunternehmen?

Solange die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Form von GmbHs oder Aktiengesellschaften arbeiten, dürfte der sehr weit gehende Ansatz eines Verwaltungsrates, der mehrheitlich von Vertreter:innen der Mieterschaft und der Angestellten gebildet wird, wohl schwierig werden. Gleichwohl kann und darf die Debatte um mehr Mietermitbestimmung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht mit der gescheiterten Novelle des Wohnraumversorgungsgesetzes in 2021 beendet sein. Im Gegenteil: Sie muss Ansporn sein, weiter an mehr Mitwirkung zu arbeiten. Deshalb müssen die rechtlichen Bedenken auf den Tisch, damit sie ausgeräumt werden können.

Der Berliner Senat formuliert in seinem Koalitionsvertrag ehrgeizige Ziele zum Thema Bauen und Wohnen. Kooperation statt Konfrontation ist das Motto, unter dem sich landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Vertretungen von Genossenschaften und private Wohnungsunternehmen versammeln wollen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Was hält der BMV von diesem Bündnis?

Das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, das bis Juni 2022 stehen soll, wird – wenn es denn gelingt – zwei Säulen haben: den Dialog stärken zwischen den in der Wohnungsversorgung tätigen Wirtschaftsunternehmen, sozialen Träger und Verbänden, den Bezirksämtern und dem Senat. Das kann nicht falsch sein, ist aber auch nicht richtig was Neues, denn der Mieterverein ist seit vielen Jahren in unzähligen Diskussionen, Beiräten, runden Tischen mit dabei. Die zweite viel schwierigere Säule besteht im Abschluss von sehr konkreten Vereinbarungen. Dies wiederum setzt Selbstverpflichtungen der anbietenden Wohnungswirtschaft voraus. In der Diskussion ist – wie in Hamburg – eine Vereinbarung über die Zahl der jährlich fertigzustellenden Wohnungen. Nimmt man die Koalitionsvereinbarung ernst, müssten sich Bauwirtschaft, Bauträger und Wohnungsunternehmen auf 20.000 Neubauwohnungen jährlich verständigen, davon mindestens 5.000 Sozialwohnungen und am besten mindestens 50 % im Gemeinwohl. Eine solche Vereinbarung sehe ich noch nicht, denn auch der Senat und die Bezirke können nicht viel zur Zielerreichung anbieten. Der Mieterverein sieht in Berlin aktuell keinen Bedarf für jährlich 10.000 neue Wohnungen, die im oberen Preissegment entstehen sollen. Für die 20.000 Wohnungen gibt es keine planerisch unterlegte Notwendigkeit. Laut Stadtentwicklungsplan Wohnen wären per anno nur 12–13.000 Neubauwohnungen bis 2030 erforderlich. Auch die Verträglichkeit mit unseren CO₂-Einsparzielen ist nicht geprüft. Eine weitere Vereinbarung müsste die Reduktion von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen im Wohngebäudebestand beinhalten. Hier gibt es noch gar keine Vorstellung, wie die jährlichen Ziele sind und wie sie erreicht werden könnten. Zu guter Letzt sollen dann auch noch Vereinbarungen zu freiwilligen Mietverzichtsen abgeschlossen werden. Das dürfte wohl nicht die lan-

deseigenen Unternehmen betreffen, weil die ja bereits über eine Kooperationsvereinbarung zum Teil an der Ausschöpfung der mietrechtlichen Erhöhungsmöglichkeiten gehindert sind. Es gibt doch erhebliche Zweifel, ob der Senat diese teilweise nicht nachvollziehbaren bzw. sehr ambitionierten Ziele mit der Wirtschaft wirklich wird treffen können. Kann also sein, dass am Ende vielleicht nicht Konfrontation, aber doch Ernüchterung steht.

Elke Kuhnes Fragen beantwortete Reiner Wild im März 2022.

Carla Dietrich

Immobilienpekulation frisst Löhne auf oder Warum ver.di den Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen unterstützt

Der ver.di-Bezirk Berlin hat sich bereits 2019 für die Unterstützung der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen ausgesprochen. Vorangegangen war eine breite Diskussion in den einzelnen internen Gremien. Die Beschlüsse aus dem Jahr 2019 wurden 2021 wiederholt und konkretisiert. Es fanden außerdem (coronabedingt) Online-Diskussionsrunden im Vorfeld des Volksentscheids statt. In den Betrieben, die in den ver.di-Organisationsbereich fallen, wurden Unterschriftenlisten für das Volksbegehren verteilt, auf Betriebsversammlungen wurde über das Engagement im Rahmen des Volksbegehrens/Volksentscheids berichtet. Die Mitglieder wurden dazu aufgerufen, beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen. Ausschlaggebend für die Unterstützung waren zahlreiche Argumente, insbesondere aus drei Themenkomplexen.

Wirtschafts- und sozialpolitische Gründe

Das Credo „Markt vor Staat“ und die damit einhergehende Privatisierungswelle der öffentlichen Daseinsvorsorge haben ver.di und auch ihre Vorgängerorganisationen immer abgelehnt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Verkauf von Strom- und Gasnetzen, Krankenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch Wohnungen nicht etwa zu mehr Qualität und niedrigeren Preisen geführt hat. Die Folgen waren vielmehr schlechtere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, schlechtere Qualität und schlechtere Versorgung zu höheren Preisen.

Dies zeigt sich auch auf dem Wohnungsmarkt: Immer mehr Normalverdienende, Studierende und Rentner:innen haben Mühe, sich in Berlin eine Wohnung zu leisten. Extrem steigende Mieten führen dazu, dass immer mehr Menschen immer mehr für ihre Miete ausgeben müssen, in zu kleinen Wohnungen wohnen bleiben und/oder Angst vor Mietsteigerungen und Kündigung haben. In Berlin sind die Angebotsmieten von 2015 bis 2020 im Schnitt um 44 Prozent gestiegen. Dies übersteigt bei Weitem die Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Gewerkschaften in den Jahren erkämpfen konnten. Umziehen wird dementsprechend zum Luxus, den sich viele eben nicht mehr leisten können.

Als leistbare Miete gelten 30 Prozent des Haushaltseinkommens. Die Hans-Böckler-Stiftung hat im Jahr 2021 in einer Studie¹ herausgefunden, dass fast die Hälfte der Haushalte in deut-

¹ Andrej Holm, Valentin Regnault, Max Sprengholz, Meret Stephan: Die Verfestigung sozialer Wohnungsprobleme. Entwick-

schen Großstädten mehr als diese 30 Prozent ausbitt, gut ein Viertel der Haushalte muss mindestens 40 Prozent und knapp 12 Prozent sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben. Mietsteigerungen fressen also direkt nicht nur die Lohnsteigerungen, sondern auch einen immer größeren Anteil des allgemeinen Einkommens auf.

Der Verkauf der GSW und anderer landeseigenen Wohnungen war ein großer Fehler. Das Prinzip der privaten Investoren auf dem Wohnungsmarkt ist auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Dies führt dazu, dass lediglich Luxusmodernisierungen durchgeführt werden, die sich nach wenigen Jahren durch extreme Mietsteigerungen refinanziert haben. Notwendige Investitionen in den Bestand bleiben aus, sodass Mieter:innen z. T. ohne funktionierende Aufzüge, Heizungen etc. bleiben und Asbest nicht beseitigt wird. Höherbewertungen der Immobilien finden trotzdem jedes Jahr in erheblichem Umfang statt, damit Renditen ausgeschüttet werden können. Mietsteigerungen werden bis über die Grenze des Zulässigen ausgesprochen, gesetzliche Regelungen ignoriert oder eigentümlich interpretiert. Auch freiwillige Verpflichtungen zur moderaten Mietsteigerung werden nicht eingehalten.

Diesem System muss man einen Riegel vorschieben. Durch eine Vergesellschaftung der Wohnungen bekommt Berlin wieder direkten Einfluss auf viele Wohnungen. Wie bei den Wohnungen im landeseigenen Bestand kann dann mit sozialen Quoten, moderaten Mietsteigerungen und Investitionen in den Bestand mäßigend auf den Markt Einfluss genommen werden. Je mehr Wohnungen in Berlin der Profitgier und dem Markt entzogen werden, umso mehr Entspannung kann auch in anderen Bereichen eintreten. Je mehr bezahlbare Wohnungen es gibt, umso mehr Normalverdiener:innen, Studierende und Renter:innen können sich ein Zuhause in Berlin auch wieder leisten.

Branchenpolitische Gründe

Wer Mieter:innen nicht ordentlich behandelt, behandelt seine Beschäftigten nicht besser. Die zehn größten Wohnungsunternehmen sind nicht tarifgebunden und haben nur selten Mitbestimmungsstrukturen. So verweigert Vonovia beharrlich seit Jahren Tarifverhandlungen und ist damit eines der wenigen DAX40-Unternehmen ohne Tarifvertrag. Streikbereite Belegschaften werden unter Druck gesetzt und Standorte verlagert, damit Streikbereitschaft abebbt. Zumindest Betriebsratsstrukturen sind konzernweit etabliert, was man von der Deutschen Wohnen nicht behaupten kann. Bei Übernahme der alten GSW-Bestände wurden vorhandene Betriebsratsstrukturen aufgelöst und in der Folge verhindert, dass sich neue bilden können. Ein Tarifvertrag existiert nur in der Tochter für die Hausmeister:innen. In den anderen großen Unternehmen sieht es nicht anders aus.

In der Wohnungswirtschaft existieren eigentlich gute Arbeitsbedingungen. Ein Flächentarifvertrag sichert den Beschäftigten gute Gehälter, eine 37-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie andere gute Regelungen. Keines der zu vergesellschaftenden Unternehmen gewährt seinen Beschäftigten diesen Tarifvertrag. Im Gegenteil: Arbeitsbedingungen sind zum Teil deutlich schlechter und müssen z. T. einzeln von den Beschäftigten verhandelt werden.

Durch eine Vergesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen kann davon ausgegangen werden, dass die in dem Prozess gebildete Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) in den Arbeitgeberverband der Wohnungswirtschaft eintritt und den Beschäftigten die volle Tarifbindung gewährt wird, wie es auch bei einem Großteil der landeseigenen Wohnungsunternehmen der Fall ist. Außerdem ist davon auszugehen, dass das Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Berlin sowie das Berliner Betriebsgesetz in Anwendung gebracht und somit Personalräte sowie ein Verwaltungsrat unter Beteiligung der Beschäftigten gebildet werden. Für die Beschäftigten in den Unternehmen hätte die Vergesellschaftung also direkte positive Auswirkungen, wobei wir davon ausgehen, dass allen Beschäftigten, die bisher in diesen Unternehmen beschäftigt sind, nach der Vergesellschaftung ein Übernahmeangebot in die AöR unterbreitet wird und es zu einem „normalen“ Betriebsübergang kommt.

Die Überführung der Bestände in eine AöR unterstützt ver.di insbesondere aus der Erfahrung mit den anderen landeseigenen Wohnungsunternehmen. Diese sind trotz Landeseigentum einer Profitlogik unterworfen, die dazu geführt hat, dass Outsourcing von Dienstleistungen in den letzten Jahren auf dem Rücken der Beschäftigten stattfand. Insbesondere Hausmeister:innen, Handwerker:innen und Reinigungskräfte werden nicht mehr nach den für sie geltenden Flächentarifverträgen bezahlt, sondern deutlich schlechter, trotz zum Teil abgeschlossener Hausarbeitsverträge. Außerdem führt diese Profitlogik zu der Haltung, dass alle Tochterunternehmen sich einzeln wirtschaftlich tragen müssen. In den Töchtern beschäftigte Arbeitnehmer:innen werden unter dem Argument der Kostenersparnis dazu „verdonnert“, deutlich weniger zu bekommen als ihre Kolleg:innen im Mutterkonzern. Das spaltet Belegschaften und ist für Beschäftigte und auch ver.di nicht nachvollziehbar, zumal der Konzern jedes Jahr deutliche Gewinne einfährt. Der Flächentarifvertrag der Wohnungswirtschaft, bzw. die einschlägigen Tarifverträge für Handwerker:innen und Reinigungskräfte von IG BAU und IG Metall würden die landeseigenen Wohnungsunternehmen allerdings nicht in den Ruin treiben. Insofern hätte die Gründung einer AöR und damit die Lösung von der Profitlogik direkt positive Auswirkungen für die Beschäftigten.

Aus Liebe zu Berlin

Berlin hat in den Bezirken zumindest im S-Bahn-Ring eine gewachsene Kiezstruktur, in der Jung und Alt, gut und weniger gut verdienend nebeneinander wohnen. Diese Berliner Mischung droht zu verschwinden, in einigen Kiezen gibt es sie schon nicht mehr. Dies ist insbesondere auf Verdrängung durch (Luxus)Sanierungen, extreme Mietsteigerungen sowie Privatisierung zurückzuführen.

tisierungen zurückzuführen. Für das Zusammenleben in dieser Stadt ist es aber wichtig, dass keine weitere Verdrängung stattfindet, sondern sich auch Normalverdienende, Studierende und Rentner:innen Wohnen in der Stadt wieder leisten können. Nur dann bleibt es auch ein Berlin für alle. Die Unterstützung des Volksentscheids ist dementsprechend auch ein Bekenntnis zu einem vielfältigen Berlin.

Erwiderung auf die Kritik

Gegner:innen der Vergesellschaftung argumentieren, dass die Vergesellschaftung keine neuen Wohnungen schafft. So richtig diese Analyse ist, so falsch ist die implizite Annahme, dass der Neubau alleine die Lösung für die Probleme ist. Die meisten Wohnungen, die in den letzten Jahren in Berlin privat gebaut wurden, können sich Normalverdiener:innen gar nicht leisten – denn es wurden vor allem Eigentumswohnungen und Mietwohnungen im oberen Preissegment gebaut.

Unternehmen wie Deutsche Wohnen & Co bauen selbst fast keine neuen Wohnungen, sondern kaufen vor allem Wohnungen auf, um anschließend die Miete zu erhöhen. Gegen diese ausschließlich renditegetriebenen Wohnungsunternehmen richtet sich die Initiative. Das Grundgesetz eröffnet die Möglichkeit, elementare Güter für das Gemeinwohl zu vergesellschaften. Es gibt außerdem vor, unter welchen Bedingungen das geschehen kann, unter anderem durch Entschädigungen. Hier knüpft die Initiative an.

Ein zweites Argument gegen die Vergesellschaftung ist, dass Berlin sich eine Entschädigung der Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen & Co nicht leisten kann. Die Rechenmodelle der Initiative sprechen allerdings eine andere Sprache. Zwar sieht Artikel 15 des Grundgesetzes vor, dass die enteigneten Unternehmen entschädigt werden müssen. Das „Faire-Mieten-Modell“ der Initiative zeigt allerdings, dass eine Entschädigung unter Marktwert möglich und finanzierbar ist.

Wie bei jedem normalen Hauskauf muss das Land Berlin auch in diesem Fall nicht das gesamte Geld auf einmal auf den Tisch legen. Für die Entschädigung wird stattdessen ein Kredit aufgenommen. Diesen Kredit trägt die Anstalt öffentlichen Rechts, nicht der Berliner Landeshaushalt. Der Kredit wird über einen Zeitraum von 43,5 Jahren aus den laufenden Mieteinnahmen bedient. In diesem Zeitraum bleibt die AöR handlungsfähig: Die Mieten sind kostendeckend, und es können neue Projekte durchgeführt werden – beispielsweise Renovierungen und Neubau. Der Berliner Landeshaushalt muss für die Vergesellschaftung also nicht belastet werden. Nicht erst dann, wenn der Kredit getilgt ist, wird das öffentliche Vermögen durch die Vergesellschaftung sogar erhöht.

Wie weiter?

ver.di war zwar die erste, aber bei Weitem nicht die einzige Gewerkschaft, die den Volksentscheid unterstützt hat. IG Metall, GEW, DGB-Jugend, junge IGBAU und auch der DGB

haben im Vorfeld des Volksentscheids Unterstützungsbeschlüsse gefasst und ihre Mitglieder dazu aufgerufen, beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen.

Sie alle haben mit dazu beigetragen, dass eine Million Menschen am 26. September 2021 in Berlin für eine Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne stimmten. 57,6 Prozent der Stadtbevölkerung bejahten per Volksentscheid den Vorschlag der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen. Damit hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, „alle Maßnahmen einzuleiten“, die notwendig sind, um auf Basis von Artikel 15 des Grundgesetzes die Bestände von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin in Gemeineigentum zu überführen. Der Volksentscheid ist genauso verbindlich wie ein Parlamentsbeschluss.

Die Gründe für die Unterstützung der Initiative durch die Gewerkschaften haben sich nicht geändert. Nun stellt sich auch für sie eine neue Aufgabe: Sich dafür einzusetzen, dass das Votum für Vergesellschaftung von Senat und Abgeordnetenhaus nicht nur „geprüft“ oder „respektiert“, sondern auch umgesetzt wird. Für die Beschäftigten, für die Mieter:innen, für Berlin.

IG Metall Berlin

Wohnraumspekulation frisst Löhne auf

Die IG Metall Berlin fordert die (Re-)Kommunalisierung großer Immobilienkonzerne

Viele Normalverdienende, Familien, Studierende und Rentner:innen können sich Berlins steigende Mieten nicht mehr leisten und leben in ständiger Angst vor der nächsten Mieterhöhung, während Immobilienunternehmen riesige Gewinne machen. Deshalb unterstützt die IG Metall Berlin die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen und forderte alle Berliner:innen dazu auf, sich an der zweiten Stufe des Volksbegehrens zu beteiligen.

„Es ist ein Skandal, dass Immobilienkonzerne aus der Wohnraumnot Kapital schlagen und weite Teile der Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen“, so Jan Otto, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin. „In Berlin ist die durchschnittliche Quadratmetermiete zwischen 2015 und 2020 laut Tagesspiegel von 8,50 Euro auf 12,20 Euro gestiegen, das ist ein Anstieg um 44 Prozent. Der liegt deutlich höher als in Düsseldorf, München oder Stuttgart und übersteigt die Lohnerhöhungen in dieser Zeit um das Vielfache.“

Die Folgen sind, dass allein die Deutsche Wohnen mit ihren bundesweit 155.000 Wohnungen im Jahr 2020 einen Gewinn von 540 Millionen Euro erwirtschaftet hat, auch weil die Mieten in den ersten neun Monaten um 1,6 Prozent gestiegen sind. Im Jahr 2021 besaß die Deutsche Wohnen in Berlin 115.000 Wohnungen. „Je besser es dem Immobilienkonzern geht, desto mehr Angst müssen die Menschen in ihren Wohnungen haben. Daran hat auch der Mietendeckel nichts Entscheidendes ändern können“, so Regina Katerndahl, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin.

Gerade wer eine Wohnung findet und neu bezieht, erlebt die Wucht der Spekulation knallhart. So ist die Miete für eine durchschnittliche Wohnung (73 Quadratmeter) bei einem Neubezug von rund 440 Euro im Jahr 2010 auf 810 Euro im Jahr 2018 gestiegen. Die Miete hat sich also in nur acht Jahren nahezu verdoppelt. „Wohnen ist ein Teil der Daseinsvorsorge und alle Menschen müssen sich weiterhin ihre Wohnung auch in zentral gelegenen Stadtteilen leisten können“, so Jan Otto.

Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen

Weil sich aber ein privatisierter Wohnungsmarkt nicht darum kümmert, müsse die Politik privaten Wohnraum rekommunalisieren, so Jan Otto weiter. Deshalb unterstützt die IG Metall Berlin die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen und forderte die Berlinerinnen und

Berliner dazu auf, sich an der zweiten Stufe des Volksbegehrens ab Februar 2021 zu beteiligen. Die Initiative will erreichen, dass der Berliner Senat ein Gesetz erlässt, das ermöglicht, private Wohngesellschaften mit mehr als 3.000 Berliner Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen. Dabei beruft sich die Initiative auf Artikel 28 der Berliner Landesverfassung, der besagt, dass angemessener Wohnraum wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Daseinsfürsorge ist. Als „angemessen“ gilt, wenn die Miete der Wohnungen 30 Prozent des Bruttoeinkommens nicht übersteigen.

Wohnen und die Würde des Menschen

Wo Immobiliengesellschaften den begrenzten Wohnraum ausbeuten, werden die darin lebenden Menschen zur Verschiebemaschine. Das verletzt die Menschenwürde, „denn ein Leben in ständiger Angst vor finanziellen Nöten, dem Verlust der Wohnung, Verdrängung oder gar Zwangsraumung und Obdachlosigkeit ist kein Leben in Würde“, kritisiert die Initiative.

Diese Forderung deckt sich auch mit dem Satzungsauftrag (§ 2) der IG Metall, marktbeherrschende Unternehmen in Gemeineigentum zu überführen. Konkreter formuliert heißt es in der Entschlieung 2 des letzten Gewerkschaftstages: „Die falsche Privatisierungspolitik der letzten Jahrzehnte muss gestoppt, die Privatisierungen zurückgenommen und diese Güter wieder der öffentlichen Hand übertragen werden.“ Die IG Metall Berlin wertet die (Re-)Kommunalisierung als Teil einer wohnungsbaupolitischen Offensive und setzt sich dementsprechend für weitere Lösungen ein.



Grundgedanken der Demokratie – Volkssouveränität, Deutsche Bundespost 1981. Zitiert wird in gekürzter Form Artikel 20, Abs. 2 des Grundgesetzes.

II Der rechtliche Rahmen der Vergesellschaftung

Armin Rothemann

Einleitung

Mit dem Ansatz der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne hat die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen nicht nur ein Erfolg versprechendes Vorhaben zur Lösung der anhaltenden Berliner Wohnungskrise auf den Weg gebracht, sondern zugleich juristisches Neuland betreten. Während die Enteignung von Privateigentümer:innen zugunsten von Straßenbau und Infrastruktureinrichtungen sowie des Braunkohlebergbaus eine lebhaft politische und juristische Praxis in der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt, wäre die Vergesellschaftung von Wohnraum zwecks Überführung in Gemeineigentum bzw. Gemeinwirtschaft ein absolutes Novum. Der Ansatz der Initiative zur Vergesellschaftung von Wohnraum sieht vor, dass die Wohnungen im Land Berlin von Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht und einem Wohnungsbestand ab einem Schwellenwert von 3.000 Wohnungen vergesellschaftet und als Gemeineigentum in eine zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt werden.¹ Letztere soll die vergesellschafteten Immobilienbestände unter Mitbestimmung von Mieter:innen, gewählten Vertreter:innen der Stadtgesellschaft sowie ihrer Angestellten demokratisch und kostendeckend verwalten.² Auf Grundlage dieses Konzeptes konnte die Initiative die Stimmen von über einer Million Berliner:innen beim Volksentscheid am 26. September 2021 für ihr Vorhaben gewinnen. Trotz dieses überwältigenden Zuspruches hält die Debatte über die Fragen, ob und wie die Vergesellschaftung von Wohnraum im Land Berlin überhaupt juristisch machbar wäre, an.

Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass ein Sammelband mit dem Thema der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne nicht ohne eine Darstellung des dem Vorhaben zugrunde liegenden rechtlichen Rahmens auskommen kann. Daher ist dieses Kapitel einer entsprechenden Darstellung gewidmet, die zum einen darauf abzielt, bisher weniger mit dem Thema befassten Personen einen möglichst einfachen Zugang zu ermöglichen und zugleich all denen, die bereits über Grundwissen verfügen, Ansatzpunkte zur gezielten Wissensvertiefung zu bieten.

Am Anfang der Überlegungen der Initiative zur Vergesellschaftung der Berliner Bestände von großen Wohnungskonzernen stand die Frage, ob ein solches Vorhaben unter den gegebenen

rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt möglich wäre. Innerhalb der Initiative wurden die damit verbundenen rechtlichen Fragestellungen daher seit dem Jahr 2018 intensiv diskutiert und bewertet. Hierbei wurde schnell klar, dass Art. 15 des Grundgesetzes (GG) die Vergesellschaftung von Wohnraum ermöglicht. In Art. 15 GG heißt es: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.“ Art. 15 GG ist daher der Dreh- und Angelpunkt des Vorhabens der Initiative und ihrer politischen Forderungen. Sämtliche konzeptionellen Ansätze orientieren sich konsequenterweise an dem für eine rechtskonforme Umsetzung maßgeblichen und in Zusammenhang mit dieser Norm stehenden Rechtsrahmen. Letzteren bilden das Grundgesetz, die Verfassung von Berlin, das Unionsrecht, die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie völkerrechtliche Verträge in Form von Investitionsschutzabkommen. Das von der Initiative konzeptualisierte Vergesellschaftungsvorhaben bzw. die hierfür erforderlichen Gesetze, welche in Gestalt eines Vergesellschaftungsgesetzes und eines AöR-Errichtungsgesetzes erlassen werden müssten, dürfen daher nicht gegen die genannten Gesetze und Verträge verstoßen. Im Wesentlichen – und etwas vereinfacht dargestellt – müssen vor diesem Hintergrund rechtssichere Antworten auf die folgenden Kernfragen gefunden werden:

- Welche Wohnungen welcher Unternehmen können vergesellschaftet werden?
- Ab welchem Schwellenwert, also ab welcher Anzahl an Wohnungen im Bestand eines Wohnungsunternehmens, kann vergesellschaftet werden?
- Gegen welche Höhe der Entschädigung, also zu welchem Preis, kann vergesellschaftet werden?

Einschlägige Literatur und Rechtsprechung veranlassen die Initiative zu der Annahme, dass (1) die Berliner Wohnungsbestände von privatwirtschaftlich und aus Profitinteresse agierenden Wohnungskonzernen (2) mit einer hinreichenden Marktmacht, welche empirisch zu belegen und ab einem Schwellenwert von 3.000 Bestandswohnungen nachweisbar ist, zwecks Überführung in eine gemeinwirtschaftlich agierende AöR (3) gegen eine Entschädigung unterhalb des Marktwertes der vergesellschafteten Immobilien zugunsten der betroffenen Wohnungsunternehmen rechtmäßig wäre.

Die Auffassung, dass die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien großer Wohnungskonzerne unter dieser Prämisse verfassungsgemäß und im Einklang mit anwendbaren Rechtsvorschriften gestaltbar ist, vertritt die Initiative indes nicht allein. Auch innerhalb des unabhängigen wis-

¹ Vgl. Beschlusstext der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen vom 22. Juli 2021, S. 44. ² Ebd.

senschaftlichen Diskurses wird mittlerweile überwiegend für die juristische Machbarkeit des Vergesellschaftungsvorhabens plädiert. Eine Vielzahl von amtlichen Gutachten bzw. Gutachten demokratisch legitimierter Institutionen³, welche zwischen 2018 und 2020 erarbeitet wurden, bestätigt diese Einschätzung. Der eigens für diesen Sammelband im Jahr 2022 verfasste Beitrag „Die Gutachtenlage zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne“ (→ S. 109) fasst den diesbezüglichen Debattenstand zusammen. Für den Beitrag wurde die einschlägige Gutachtenlagen ausgewertet und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in einer umfangreichen Synopse dokumentiert. Im Ergebnis ist eine Gesamtschau der relevanten Gutachten entstanden, die den aktuellen Stand zur rechtlichen Bewertung des Vergesellschaftungsvorhabens reflektiert. Die Ergebnisse dieser Auswertung – so viel sei an dieser Stelle vorweggenommen – sollten andauernden Zweifeln rund um das vielzitierte Ob der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien umfassend Schweigen gebieten: Sämtliche der ausgewerteten Gutachten halten im Ergebnis fest, dass sich das Vorhaben der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen in Einklang mit den gegebenen rechtlichen Anforderungen bringen lässt. Exemplarisch wurden der Anschaulichkeit halber sowohl das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages⁴ aus dem Jahr 2019 (→ S. 127) sowie das von Michael Wild für die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Jahr 2020 erstellte Gutachten⁵ (→ S. 134) abgedruckt.

Während der öffentlich-mediale Diskurs überwiegend auf der vorgelagerten Ebene zur grundsätzlichen Machbarkeit der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne verharret, arbeitet die Initiative längst an einer konkreten Ausgestaltung und somit am Wie der Vergesellschaftung von Wohnraum im Land Berlin. Hierzu wurde im Rahmen einer Pressekonferenz bereits am 10. Mai 2021 ein konkreter Entwurf für ein „Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Vergesellschaftungsgesetz – VergG)“ präsentiert, welcher von der AG Vergesellschaftung der Initiative erarbeitet wurde (→ S. 175). Der Entwurf liefert unter anderem pragmatische Ansätze für die Durchführung der Vergesellschaftung in Form von Bestandserfassung der zu vergesellschaftenden Immobilien und für die Bestimmung der Ein- und Ausschlusskriterien für die Vergesellschaftungsreife. Zudem skizziert er, wie Art und Umfang der Entschädigung zugunsten der betroffenen Wohnungskonzerne ge-

regelt werden könnten sowie einen Finanzierungsmechanismus über von der AöR auszugebene Schuldverschreibungen. Der abgedruckte Gesetzesentwurf enthält zu Verständniszwecken neben dem reinen Wortlaut Erklärungen, aus denen ersichtlich wird, inwieweit konzeptionelle Überlegungen bei der Redaktion Berücksichtigung gefunden haben. Die dem abgedruckten Gesetzesentwurf zugrundeliegenden konzeptionellen Überlegungen werden von Sebastian Schneider in seinem Beitrag „Vom Beschlusstext zum Gesetzesentwurf – das Vergesellschaftungsgesetz der Initiative“ (→ S. 199), welcher im Zuge der Erstellung dieses Sammelbandes im Jahr 2022 entstand, vertiefend erörtert.

Der Erlass eines landeseigenen Vergesellschaftungsgesetzes durch den Berliner Gesetzgeber wäre der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zur Vergesellschaftung nach dem gewonnenen Volksentscheid vom 26. September 2021, da die Umsetzung des Volksentscheides ein gesetzgeberisches Tätigwerden des Landes Berlin erfordert. Neben einem Vergesellschaftungsgesetz müsste zudem ein Gesetz über die die vergesellschafteten Immobilien übernehmende AöR erlassen werden. Obwohl der Entwurf der Initiative für ein Vergesellschaftungsgesetz in Fachkreisen vielfach gelobt wurde, hat er bislang im Nachgang zur Ergebnisverkündung des Volksentscheides nur in begrenztem Umfang Eingang in die Debatte um seine konkrete Umsetzung gefunden. Für die Zukunft wäre daher eine stärkere Befassung seitens der Öffentlichkeit und Expert:innen mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf angemessen. Wenn die vom Berliner Senat im April des Jahres 2022 eingesetzte Expert:innenkommission ihre Arbeit aufnimmt, führt an einer Auseinandersetzung mit der von der Initiative erbrachten Vorleistung denklogisch kein Weg vorbei. Sofern die Kommission ihren Auftrag einer zügigen Umsetzung des Volksentscheides ernst nimmt, sollte sie ihre Arbeit zuvörderst an bereits vorliegenden Gestaltungs- und Lösungsansätzen orientieren.

Dass die Entwicklung von Lösungsansätzen und somit auch die Umsetzung des Volksentscheides vom 26. September 2021 weniger eine Frage des juristisch Machbaren, sondern vielmehr des politisch Gewollten ist, zeigt einmal mehr der abschließende Beitrag „Zur Rechtmäßigkeit eines Vergesellschaftungsgesetzes in der Berliner Wohnungskrise“ des Verfassungsrechtlers Tim Wihl von der Universität Erfurt (→ S. 205). Der Beitrag entstand im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Sammelbandes im Jahr 2022. Hierin beschreibt Wihl anschaulich die rechtlichen Parameter der Vergesellschaftung von Wohnraum und liefert Antworten auf ausgewählte Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit einer rechtssicheren Umsetzung des Volksentscheides im Land Berlin stellen. Durch die Entkräftung letzterverbleibender argumentativer Einwände gegen das Vergesellschaftungsvorhaben nimmt Wihl eine lösungsorientierte und zukunftsgerichtete Perspektive ein, welche dem Anspruch gerecht wird, als Leitlinie für die zukünftige Auseinandersetzung von Expert:innen mit der Thematik verstanden zu werden.

³ Hierzu seien genannt: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, der Wissenschaftliche Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses von Berlin, der Parlamentarische Beratungsdienst des Landtages Brandenburg und der Berliner Senat. ⁴ *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*, Ausarbeitung zur Zulässigkeit der Vergesellschaftung von Wohneigentum eines privaten Wohnungsunternehmens vom 12. April 2019, Az.: WD 3 - 3000 - 108/19. ⁵ *Michael Wild*, Vermerk zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ vom 16. September 2020, einsehbar in: *Abgeordnetenhaus von Berlin*, Standpunkt des Senats zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“, Drucksache 18/3054.



Sozialer Wohnungsbau in den 1920er-Jahren: Die Hufeisensiedlung in Berlin-Neukölln wurde von 1925 bis 1933 errichtet und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. An ihrer Planung war auch Bruno Taut beteiligt. Die Hufeisenform des zentralen Gebäudeensembles verwendete ihre spätere Besitzerin Deutsche Wohnen für ihr Logo.

Die Gutachtenlage zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne

Ein Überblick amtlicher und demokratisch legitimierter Einschätzungen

Nur zu wenigen Themenkomplexen oder Lebenssachverhalten existiert eine vergleichbar dichte Gutachtenlage wie zur Frage der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne.¹ Paradoxerweise findet dieser Umstand in der öffentlichen Debatte im Zusammenhang mit der Umsetzung des am 26. September 2021 von der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen eindeutig gewonnenen Volksentscheides nur wenig Beachtung. Wenn über die von den Berliner:innen – in Anbetracht des eindeutigen Votums zu Recht – geforderte Umsetzung der Vergesellschaftung debattiert wird, heißt es allzu oft, dass zunächst geprüft werden müsse, ob das Vorhaben der Initiative überhaupt juristisch machbar sei. Dabei ist in Fachkreisen längst klar, dass Vergesellschaftung weniger eine Frage des juristisch Machbaren, sondern vielmehr des politisch Gewollten ist. Nichtsdestotrotz hat dieser oft wiederholte Einwand im Laufe der Zeit unmittelbar zur Entstehung der gegenwärtigen Gutachtendichte beigetragen. Dass dem wissenschaftlichen Diskurs heute ein derart breiter Fundus an verschriftlichter Expertise zur Verfügung steht, ist somit in erster Linie auf eine wenig zielgerichtete Verengung des politischen Diskurses über das Vorhaben der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne zurückzuführen.

Leider geht mit dieser Diskursverengung einher, dass der Inhalt der zahlreichen und über die Jahre entstandenen Gutachten eine Vielzahl an Beobachter:innen (noch) nicht erreicht hat. Anstelle dessen hat sich weitreichend der Eindruck verfestigt, dass vieles im Zusammenhang mit der Vergesellschaftung nicht hinreichend juristisch geklärt sei. Dieses Informationsvakuum soll mit dem vorliegenden Beitrag gefüllt werden. Hierfür wurde die aktuelle Gutachtenlage² zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne ausgewertet und die Ergebnisse kurz und prägnant in tabellarischer Form erfasst (s. nachfolgende Zusammenfassung

¹ Sofern in diesem Text von Vergesellschaftung oder von Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne die Rede ist, ist damit die Vergesellschaftung, wie sie im Beschlusstext der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen aus dem Jahr 2021 zum Volksentscheid gefordert wird, gemeint. ² Im Rahmen der vorliegenden Darstellung wurden Gutachten berücksichtigt, die zwischen 2018 und 2020 entstanden und bis zum 10. Februar 2022 veröffentlicht wurden. Fundstellen zu den Gutachten sind in der Auswertungstabelle (Zusammenfassung der Gutachten zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne) ausgewiesen.

der Gutachten). Die verfügbaren Gutachten lassen sich grundlegend in zwei Kategorien einteilen: Zum einen die von amtlichen Stellen und demokratisch legitimierten Institutionen in Auftrag gegebenen oder erstellten Gutachten, denen auf der anderen Seite solche Gutachten gegenüberstehen, die ganz überwiegend im Auftrag von Immobilienkonzernen oder Interessenverbänden der Immobilienwirtschaft erarbeitet wurden. Wenig überraschend, kommen beide „Gutachtenlager“ zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während die Gutachten der Immobilienwirtschaft vor dem beschriebenen Hintergrund in dem Verdacht stehen, als „Gefälligkeitsgutachten“ eine interessegeleitete Betrachtungsweise zu vertreten, gehen die Gutachten der amtlichen Stellen und der demokratisch legitimierten Institutionen unter Wertungsgesichtspunkten von einem grundlegend neutralen Standpunkt aus. Um den gebotenen Neutralitätsanforderungen an einen fundierten wissenschaftlichen Diskurs gerecht zu werden und einer unsachlichen Verwässerung der fachlichen Debatte entgegenzuwirken, wurden für diesen Beitrag daher ausschließlich solche Gutachten ausgewertet, die von amtlichen Stellen und demokratisch legitimierten Institutionen in Auftrag gegeben oder erarbeitet wurden.³ Hierzu zählen namentlich Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages⁴, des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses von Berlin⁵, des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages Brandenburg⁶ sowie Gutachten, welche für den Berliner Senat⁷ und für die Bundestagsfraktion Die Linke und die Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus

³ Der Vollständigkeit halber seien dennoch die folgenden „Gefälligkeitsgutachten“ stellvertretend genannt: *Ulrich Battis/Theresa Lauer/Jan Henning*, Rechtsgutachtliche Stellungnahme zur verfassungsrechtlichen Umsetzbarkeit des Berliner Volksentscheids über einen Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen vom 22. September 2021 für die Immobilien-Rechtsanwaltskanzlei GSK Stockmann, Auftraggeber: Neue Wege für Berlin e.V.; *Benedikt Wolfers/Kai-Uwe Oppen*, Vergesellschaftung von Grund und Boden in Berlin – zulässig?, DVBI 2019, S. 542 ff., für die Rechtsanwaltskanzlei PSWP, zu deren Mandat:innen die Deutsche Wohnen SE zählt; *Helge Sodan*, Rechtsgutachten „Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater Wohnungswirtschaftsunternehmen im Land Berlin“, März 2019, Auftraggeber: Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU).

⁴ *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*, Ausarbeitung zur Zulässigkeit der Vergesellschaftung von Wohneigentum eines privaten Wohnungsunternehmens vom 12. April 2019, Az.: WD 3 - 3000 - 108/19. ⁵ *Wissenschaftlicher Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses von Berlin*, Gutachten zur rechtlichen Bewertung der Forderungen der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen vom 21. August 2019, auf Antrag der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus der Partei Alternative für Deutschland (AfD). ⁶ *Parlamentarischer Beratungsdienst des Landtages Brandenburg*, Sozialisierung von Wohnraum und Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg vom 21. Januar 2020. ⁷ *Volkert Vorwerk*, Gutachten für den Berliner Senat vom 16. November 2018, Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; *Reiner Geulen*, Gutachten für den Berliner Senat vom 21. November 2018, Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; *Jörg Beckmann*, Gutachten für den Berliner Senat vom 26. November 2018, Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; *Michael Wild*, Vermerk zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ vom 16. September 2020, einschbar in: *Abgeordnetenhaus von Berlin*, Standpunkt des Senats zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“, Drucksache 18/3054, Auftraggeber: Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

von Berlin⁸ erarbeitet wurden. Nach aktuellem Stand liegen derzeit acht Gutachten vor, die auf Grundlage des beschriebenen Auswertungsmaßstabes zu berücksichtigen sind. Deren nachfolgende tabellarische Auswertung gibt nicht nur den Kerninhalt und das Entstehungsdatum des jeweiligen Gutachtens wieder, sondern beinhaltet zudem ein Verzeichnis von Fundstellen, um interessierten Leser:innen eine vertiefte Auseinandersetzung mit den ausgewerteten Gutachten zu ermöglichen. Soweit zu den jeweiligen Gutachten bekannt, wurde aus Transparenzgründen vermerkt, von wem sie in Auftrag gegeben wurden.

Inhaltlich sprechen die ausgewerteten Gutachten eine klare Sprache: Die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne ist juristisch umsetzbar und in Einklang zu bringen mit den Anforderungen des Grundgesetzes (GG), der Verfassung von Berlin (VvB), des Unionsrechts – hierzu zählen: Vertrag über die Europäische Union (EUV) und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) –, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) sowie mit völkerrechtlichen Verträgen in Form von Investitionsschutzabkommen. Dies vorausgeschickt, werden begleitend zu der folgenden Auswertungstabelle der Gutachten die wesentlichen Ergebnisse der Auswertung – nach rechtlichen Themenkomplexen geordnet – in gebotener Kürze skizziert.

Art. 15 GG als Grundlage für ein Vergesellschaftungsgesetz des Landes Berlin, welches Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne mit einem Bestand von 3.000 Wohnungen erfasst

Im Zusammenhang mit der Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne stehen die Fragen im Raum, welche verfassungsrechtliche Grundlage hierfür bemüht werden kann, ob Wohnraum als solcher überhaupt vergesellschaftet werden kann, ob der Landesgesetzgeber ein Vergesellschaftungsgesetz erlassen dürfte sowie die Frage des anzusetzenden Schwellenwertes⁹ für den Bestand an Wohnimmobilien der zu vergesellschaftenden Unternehmen.

Ausweislich acht von acht der ausgewerteten Gutachten ist die Vergesellschaftung von Wohnraum auf Grundlage von Art. 15 GG verfassungsgemäß gestaltbar. Sämtliche Gutachten ordnen die zum Erlass eines Vergesellschaftungsgesetzes erforderliche Kompetenz dem Landes-

⁸ *Joachim Wieland*, Verfassungsfragen der Vergesellschaftung von Wohnraum, Rechtsgutachten für die Bundestagsfraktion Die Linke und die Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus von Berlin, August 2019. ⁹ Der Beschlusstext der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen aus dem Jahr 2021 sieht für die Vergesellschaftungsreife von Wohnungskonzernen einen Schwellenwert von 3.000 Wohnungen vor.

gesetzgeber zu, da der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 15 GG von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht habe. Hieraus folgt, dass das Land Berlin ein für die Vergesellschaftung von Wohnraum erforderliches Vergesellschaftungsgesetz erlassen darf.¹⁰

Dass Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne vergesellschaftungsfähige Objekte darstellen, wird ebenfalls von der Gesamtheit der ausgewerteten Gutachten bestätigt.

Hinsichtlich des von der Initiative geforderten Schwellenwertes von 3.000 Wohnungen im Bestand eines privaten Wohnungskonzerns wird in sieben von acht Gutachten die Sozialisierungsreife bestätigt, teilweise mit der Anmerkung, dass empirische Daten erhoben werden müssten, um die – faktisch vorliegende – Marktmacht der Wohnungskonzerne zu bestätigen; einzig das „Brandenburger Gutachten“¹¹ geht dieser Fragestellung nicht nach, wohl da in Brandenburg im Gegensatz zu Berlin kein Beschlusstext mit dem Schwellenwert von 3.000 Wohnungen vorgelegt wurde.

Stichwort *ultima ratio*: Vergesellschaftung trotz bestehender oder neuer wohnungspolitischer Maßnahmen

Die Frage, ob die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne als Selbstzweck oder nur dann, wenn andere wohnungspolitische Maßnahmen¹² versagen oder keinen Erfolg versprechen (*ultima ratio*), möglich ist, wird gutachterlich differenziert bewertet: Drei von acht Gutachten gehen davon aus, dass der politische Handlungsspielraum des Gesetzgebers Vergesellschaftung als Selbstzweck zuließe. Zwei von acht Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass Vergesellschaftung juristisch-theoretisch nur dann machbar wäre, sofern keine mildereren Mittel zur Sicherung bezahlbaren Wohnraums zur Verfügung stünden und gehen zugleich davon aus, dass solche Mittel nicht zur Verfügung stehen oder stellen dies in Frage. Zwei weitere der acht Gutachten kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Vorliegen milderer Mittel geprüft werden müsse, stellen hierzu aber keine weiterführenden Überlegungen an. Ein Gutachten beschreibt lediglich den einschlägigen Literaturstand. Im Ergebnis bedeutet

dies, dass die Mehrzahl der Gutachten Vergesellschaftung unabhängig von der Existenz oder Einführung derzeit bekannter und vorstellbarer wohnungspolitischer Maßnahmen für juristisch umsetzbar hält. Die Einführung derzeit debattierter wohnungspolitischer Maßnahmen¹³ ließe die verfassungsrechtliche Bewertung der Vergesellschaftung von Wohnraum demnach unberührt.¹⁴

Kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG/Art. 10 Abs. 1 VvB

Im Zusammenhang mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG/Art. 10 Abs. 1 VvB geht es im Wesentlichen darum, dass von Verfassung wegen diejenigen Wohnungskonzerne mit einem Bestand von über 3.000 Wohnungen nicht zu Unrecht gegenüber solchen Wohnungskonzernen mit einem geringeren Wohnungsbestand (und deren Wohnimmobilien daher nicht vergesellschaftet würden) benachteiligt werden dürften. Zudem steht die Frage im Raum, ob landeseigene Wohnungsunternehmen – und wie überraschender Weise immer wieder angeführt auch Genossenschaften – nicht ebenfalls vergesellschaftet werden müssten.¹⁵

Ausweislich sieben von acht der ausgewerteten Gutachten bestehen keine Bedenken im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, da eine Ungleichbehandlung der betroffenen privaten Wohnungsunternehmen nicht ohne sachliches Differenzierungskriterium erfolge. Es müssten lediglich Härtefall- und Ausnahmeregelungen für atypische Konstellationen aufgestellt werden; auch müsse der Schwellenwert von 3.000 Wohnungen begründet und nicht willkürlich bestimmt sein. Zudem dürften Wohnungsunternehmen der öffentlichen Hand nicht grundlegend von der Vergesellschaftung ausgenommen werden, sofern sie privatwirtschaftlich und gewinnorientiert agierten. Gegebenenfalls müssten sie denselben Zielen wie die Rechtsträgerin des vergesellschafteten Wohnraums verpflichtet werden. Kein Gutachten stellt fest, dass Genossenschaften vergesellschaftet werden müssten. Lediglich ein einzelnes Gutachten enthält keine Ausführungen zu dem in diesem Abschnitt beschriebenen Themenbereich.

¹⁰ Gesondert hingewiesen sei an dieser Stelle auf das Gutachten von Michael Wild. Dieses weist darauf hin, dass der in Art. 23 VvB normierte Eigentumsschutz einer Vergesellschaftung nach Art. 15 GG durch ein Landesgesetz vor dem Hintergrund von Art. 142 GG nicht – wie vereinzelt behauptet – entgegenstünde, da Art. 23 VvB keinen weitergehenden Grundrechtsschutz gewährleiste als das Grundgesetz. Vgl. Gutachten Michael Wild (Fn. 8 a.E.), S. 16 ff. ¹¹ *Parlamentarischer Beratungsdienst des Landtages Brandenburg*, Sozialisierung von Wohnraum und Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg vom 21. Januar 2020. ¹² Wie beispielsweise und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit: Öffentlich-private Bündnisse mit privaten Wohnungskonzernen zur Bekämpfung der Wohnungskrise, Mietenschutzschirm, Mietpreisbremse, Rückkauf von Wohnungen durch das Land Berlin bzw. landeseigene Wohnungsunternehmen, Erlass von Milieuschutzverordnungen bzw. -satzungen, freiwilliger Mietestopp großer Wohnungskonzerne, Neubauoffensive oder bundesweiter Mietendeckel.

¹³ Vgl. Fn. 12. ¹⁴ Interessant ist diese Feststellung insbesondere vor dem Hintergrund des sich in jüngster Zeit vollziehenden „Wettlaufs der mildereren Mittel“ zwischen den Berliner Regierungsparteien und den größten privaten Wohnungskonzernen (freiwilliges Aussetzen von Mieterhöhungen, Ankauf von Immobilien durch das Land Berlin bzw. landeseigene Wohnungsunternehmen, Neubauoffensive etc.). ¹⁵ Irreführenderweise wird in der Debatte um die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne immer wieder angeführt, dass die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen für die Vergesellschaftung von Genossenschaften eintrete und dass im Fall einer Umsetzung des Vergesellschaftungsvorhabens auch Genossenschaften zwingend zu vergesellschaften wären. Beide Punkte sind unzutreffend. Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik, siehe Ralf Hoffrogge, S. 77.

Entschädigung unter Marktwert ist möglich

Aus Art. 15 Satz 1 GG geht hervor, dass die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne nur gegen Zahlung einer Entschädigung zugunsten letzterer verfassungsgemäß wäre. Hieran schließt sich die viel diskutierte Frage nach der Höhe der zu gewährenden Entschädigung an.

Zur Frage der Höhe der an die privaten Wohnungskonzerne zu zahlenden Entschädigung führen sechs von acht Gutachten aus, dass eine Entschädigung (mehrfach: deutlich) unter Marktwert verfassungsgemäß wäre. Hierzu heißt es wiederholt, dass dies umso mehr gelte, je eher der (über die Jahre angestiegene) Wert des entzogenen Gutes nicht auf eigener Leistung der Eigentümerin beruhe, also wenn eine Immobilie beispielsweise lediglich angekauft und nicht durch die Eigentümerin selbst erbaut wurde oder wenn keine nennenswerten Investitionen in die Immobilie getätigt wurden. Eins der acht Gutachten stellt fest, dass weder voller Ersatz für den Eigentumsentzug noch eine bloße nominelle Entschädigung geboten sei. Ein weiteres der acht Gutachten führt aus, dass die Entschädigung sich am Verkehrswert zu orientieren habe, sie jedoch keine finanzielle Leistung in der exakten Höhe desselben darstellen müsse. Die bestehende Gutachtenlage liefert daher belastbare Anhaltspunkte für die Annahme, dass private Wohnungskonzerne im Fall einer Vergesellschaftung unterhalb des Marktwertes der vergesellschafteten Immobilien entschädigt werden könnten. Kein einziges Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die von der Vergesellschaftung betroffenen Wohnungskonzerne in jedem Fall eine Entschädigung in Höhe des Marktwertes oder gar unter Berücksichtigung spekulativer Gewinne erhalten müssten.

Das Verhältnis zur Schuldenbremse des Art. 109 Abs. 3 GG

Drei von acht Gutachten untersuchen den rechtlichen Zusammenhang zwischen der in Art. 109 Abs. 3 GG normierten Schuldenbremse und der Vergesellschaftung von Wohnraum. Der Hintergrund dafür ist, dass die die vergesellschafteten Immobilien übernehmende Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) laut zugrunde gelegter Annahmen möglicherweise Kredite¹⁶ zur Zahlung der Entschädigungen aufnehmen müsste und die Schuldenbremse vorsieht, dass die Haushalte der Länder grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Hierzu stellt keines der Gutachten einen zwingenden rechtlichen Widerspruch fest, wenngleich die

Frage in einem Fall mangels vorliegender Informationen offengelassen wird. In einem Gutachten wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen die Schuldenbremse jedenfalls wohl dann nicht vorliege, wenn die die Immobilien übernehmende AöR keine laufenden öffentlichen Zuschüsse benötigte, sich also aus den durch sie selbst generierten Einnahmen finanzierte.

Die Vereinbarkeit des Vergesellschaftungsvorhabens mit internationalem Recht

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit des Vergesellschaftungsvorhabens mit internationalem Recht sind das Unionsrecht, die EMRK sowie völkerrechtliche Verträge in Form von Investitionsschutzabkommen relevant. Somit darf die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne insbesondere nicht gegen die folgenden Rechtssätze verstoßen: EUV und AEUV im Hinblick auf die geschützten Grundfreiheiten, Wettbewerbsbedingungen und das Diskriminierungsverbot; die GRCh im Zusammenhang mit dem Eigentumsschutz des Art. 17 Abs. 1 GRCh; die EMRK nebst dem in Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK niedergelegten Eigentumsschutz; Investitionsschutzabkommen beispielsweise in Form des Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (CETA) mit seiner Enteignungsregelung in Art. 8.12 CETA.

Den Themenkomplex zur Vereinbarkeit mit internationalem Recht behandeln fünf von acht Gutachten, wobei keines der Gutachten Widersprüche zu den relevanten Rechtssätzen feststellt.

Zu Bedenken im Hinblick auf das Unionsrecht heißt es, dass die Vergesellschaftung dem Unionsrecht nicht entgegenstünde, da nur ein Teil des Wohnungsmarktes und nicht der Wohnungsmarkt in seiner Gesamtheit vergesellschaftet würde und damit europarechtlich geschützter Wettbewerb und die Kapitalverkehrsfreiheit nicht unzulässig beschränkt würden. In einem weiteren Gutachten wird angeführt, dass die konkrete Ausgestaltung der Vergesellschaftung die europarechtlich gewährten Grundfreiheiten wahren und das Diskriminierungsverbot beachten müsse. Eins von acht Gutachten verweist explizit darauf, dass kein rechtlicher Widerspruch zwischen Vergesellschaftung von Wohnraum und dem Eigentumsschutz der EMRK bestehe. Zwei von acht Gutachten thematisieren das Verhältnis zu (häufig Regionen spezifischen, aber oftmals ähnlich ausgestalteten) Investitionsschutzabkommen am Beispiel von CETA, ohne in diesem Zusammenhang zwingende rechtliche Widersprüche zu benennen.

¹⁶ Ausweislich dem von der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen vorgelegten Entwurf für ein Vergesellschaftungsgesetz (→ S. 175), sollen die Entschädigungsansprüche durch Zuteilung von übertragbaren Schuldverschreibungen gegenüber den Entschädigungsberechtigten erfüllt werden, vgl. § 4 Abs. 3 des Entwurfes.

Zusammenfassung der Gutachten¹⁷ zur Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungskonzerne

1 Volkert Vorwerk

Gutachten für den Berliner Senat vom 16. November 2018¹⁸

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Das Gutachten von Volkert Vorwerk, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof (BGH), wurde neben zwei weiteren Gutachten 2018 im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen verfasst. Hiernach wird die Vergesellschaftung von Wohnraum auf der Grundlage von Art. 15 GG für grundsätzlich möglich erachtet.

Der Verfasser verweist jedoch bei zahlreichen Fragestellungen darauf, dass sich diese ohne weitere Datenerhebungen nicht beurteilen ließen bzw. aufgrund der erstmaligen Anwendung von Art. 15 GG eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vorhersehbar sei. Da das Ziel der Initiative die Überführung der Wohnungen in Gemeineigentum sei, sei Art. 15 GG einschlägig. Die Mieter:innen gewährte vertragliche Position sei von Art. 14 GG umfasst, der Mieterschutz daher eine von der Rechtsprechung anerkannte zulässige Schranke für das Eigentumsrecht der Vermieter:innen. Die Instrumente der Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen für Mieterhöhungen verhindern dem Verfasser zufolge nicht, dass Mieter:innen einen immer größeren Teil ihres Einkommens für Wohnraum ausgeben müssen bzw. sich zum Wohnungswechsel gezwungen sehen. Das Sozialstaatsprinzip erfordere daher einen Eingriff des Gesetzgebers zur Sozialisierung von Wohnraum, um einer Verarmung der Mieter entgegenzuwirken. Ob ein solcher Zustand der Verarmung bereits eingetreten ist, lässt der Verfasser offen. Der bisherige Mieterschutz (Kündigungsschutz, Zweckentfremdungsverbot, Milieuschutz, Vorkaufsrecht) sei nicht geeignet, den Anstieg der Mieten und die Verdrängung von Mieter:innen mit geringem oder mittlerem Einkommen wirksam zu verhindern.

Das Land Berlin besitze gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 15 GG die Gesetzgebungskompetenz. Der Verfasser kommt zu dem Schluss, dass der Bund nicht durch „beredtes Schweigen“ abschließend und erschöpfend, und damit die Sozialisierung ausschließend, die Wohnraumversorgung geregelt habe. Ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung gem. Art. 72 Abs. 2 GG sei eher zu verneinen, hierfür hält der Verfasser jedoch weitere Datenerhebungen für erforderlich.

Für äußerst strittig hält der Verfasser die Frage, ob es sich bei Wohnraum um „Produktionsmittel“ i.S.v. Art. 15 GG handelt, hält diese aber wohl für unter „Grund und Boden“ subsumierbar. Die Grenze von 3.000 Wohnungen wird kritisch betrachtet im Hinblick darauf, ob der Daseinsvorsorge mit einer Sozialisierung erst ab diesem Schwellenwert hinreichend gedient sei, da die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt eventuell nicht spürbar genug seien.

Die äußerst umstrittene Frage, ob der Gesetzgeber bei Sozialisierungen an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden ist, lässt der Verfasser leider unbeantwortet. Auch die Frage, ob der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt würde, bleibt offen. Für die Verneinung möglicher milderer Mittel spreche jedoch, dass nicht in ähnlich kurzer Zeit wie über die Sozialisierung eine erforderlich große Anzahl von Wohnungen geschaffen werden könne, die standortgerecht über günstige Mieten den Wohnungsmarkt versorgen.

Hinsichtlich der Entschädigungsfrage hält der Verfasser lediglich fest, dass wohl weder voller Schadensersatz geboten sei, noch eine bloß nominelle Entschädigung genüge.

Hinsichtlich der demokratischen Legitimation des Verwaltungsrats der AöR äußert der Verfasser einige Bedenken und Erfordernisse.

Im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG sowie Art. 10 Abs. 1 VvB bestünden insoweit keine Bedenken, als keine Ungleichbehandlung zu Lasten privater Wohnungsunternehmen im Verhältnis zu Unternehmen, die keine kapitalistische Erwerbslogik verfolgen, feststellbar sei.

2 Reiner Geulen

Gutachten für den Berliner Senat vom 21. November 2018¹⁹

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien im Land Berlin auf der Grundlage eines Landesgesetzes grundlegend verfassungsgemäß wäre.

Art. 15 GG sei vor seinem historischen Hintergrund als ein dauerhafter Hebel zur Gestaltung der Sozialordnung zu verstehen. Laut BVerfG sei es dem Gesetzgeber überlassen, inwieweit er von einem Sozialisierungsrecht Gebrauch machen wolle. Demnach böte Art. 15 GG dem (Landes-) Gesetzgeber die rechtliche Grundlage zur Vergesellschaftung großer Bestände von Wohnimmobilien, ohne dass dem das Grundrecht auf Schutz des Privateigentums (Art. 14 GG) entgegenstünde. Entscheidend für ein verfassungsgemäßes Vergesellschaftungsgesetz seien die Motive des Gesetzgebers und die Zweckbestimmung der Vergesellschaftung. Solche könnten alle Formen von Gemeinwirtschaftlichkeit umfassen, die Bedarfsdeckung der Gesellschaft im Hinblick auf Wohnraum sowie die Vorbeugung gegen wirtschaftliche Machtkonzentration von

¹⁷ Fünf Zusammenfassungen der Gutachten lieferten Nina Bach, Ika Haug, Thomas Korn, Anna Neuhauss und Pia Wolski.

¹⁸ <https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnraum/vergesellschaftung/download/Rechtliche-Stellungnahme-Vergesellschaftung-02-SenSW.pdf> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).

¹⁹ <https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnraum/vergesellschaftung/download/Rechtliche-Stellungnahme-Vergesellschaftung-01-SenSW.pdf> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).

Wohnimmobilienunternehmen. Aus diesem weiten Spielraum des Gesetzgebers folge, dass Vergesellschaftung auch möglich sei, ohne dabei lediglich als *ultima ratio* im Verhältnis zu anderen und vermeintlich weniger eingriffsintensiven Maßnahmen bemüht zu werden.

Vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 GG; Art. 10 VvB) gibt das Gutachten zu bedenken, dass die zur Vergesellschaftungsreife führende Obergrenze von 3.000 Wohnungen eines Wohnungsunternehmens nicht willkürlich gewählt sein dürfe, sondern begründet werden müsse. Auch dürften Wohnungsunternehmen der öffentlichen Hand nicht grundlegend von der Vergesellschaftung ausgenommen werden, sofern sie privatwirtschaftlich und gewinnorientiert agierten. Etwas anderes gelte für Genossenschaften, sofern sie nachhaltig denselben Zielsetzungen genügen, wie das in Gemeineigentum überführte Wohnungseigentum bzw. dessen Rechtsträger. Das Willkürverbot komme auch an dieser Stelle zum Tragen.

Das Gutachten gibt zu bedenken, ob der Grundsatz *venire contra factum proprium* der Vergesellschaftung insoweit entgegenstehen könnte, als das zu vergesellschaftende Wohneigentum erst wenige Jahre zuvor aus dem kommunalen Wohnungsbestand veräußert wurde. Hiergegen sei aber unter anderem einzuwenden, dass der Vergesellschaftungszweck (Erhaltung von angemessenem Wohnraum etc.) erst nach der Privatisierung eingetreten sei.

Abschließend hält das Gutachten fest, dass eine im Rahmen der Vergesellschaftung zu gewährende Entschädigung den Verkehrswert der betroffenen Wohnimmobilien deutlich unterschreiten könne.

3 Jörg Beckmann

Gutachten für den Berliner Senat vom 26. November 2018²⁰

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen mit 3.000 und mehr Wohnungen im Land Berlin grundlegend verfassungsgemäß wäre.

Grundlegend könne ein für die Vergesellschaftung erforderliches Gesetz durch das Land Berlin erlassen werden. Zudem böte Art. 15 GG auch im Land Berlin eine taugliche Rechtsgrundlage, obwohl die Vergesellschaftung in der Verfassung von Berlin nicht explizit vorgesehen sei. Die Vergesellschaftung sei insoweit verfassungsgemäß, als eine entsprechende Regelung auch für landeseigene Wohnungsunternehmen mit 3.000 und mehr Wohnungen geschaffen würde.

Im Hinblick auf die Vergesellschaftungsfähigkeit vertritt der Autor die Auffassung, dass Art. 15 GG die Vergesellschaftung von Grund und Boden unabhängig von der Vergesellschaftungs-

fähigkeit des dort angesiedelten Gewerbes zuließe. Die Schwelle von 3.000 Wohnungen, ab der eine wirtschaftliche Bedeutung des jeweiligen Wohnungsunternehmens angenommen werden könne, sei hinsichtlich der Vergesellschaftungsreife nicht zu beanstanden, sofern hierfür empirische Belege und eine entsprechende Begründung vorgelegt würden.

Nach hiesiger Auffassung finde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für die Bewertung der Verfassungsgemäßheit Anwendung, allerdings wird keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt.

Ausweislich des Gutachtens verstieße die in Rede stehende Vergesellschaftung gegen Art. 3 GG, soweit die landeseigenen Wohnungsunternehmen mit 3.000 und mehr Wohnungen nicht auch entsprechend in Gemeineigentum überführt würden. Allerdings bestünde die Möglichkeit, die landeseigenen Wohnungsunternehmen den gleichen Zielen wie denen des Rechtsträgers der vergesellschafteten Wohnimmobilien zu verpflichten, um einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG zu vermeiden. Eine Ungleichbehandlung von privaten Wohnungsunternehmen und Genossenschaften ließe sich rechtfertigen – ein sachlicher Grund für die Differenzierung liege in der Gemeinwohlorientierung von Genossenschaften.

In Bezug auf Grundsatz und Höhe der Entschädigung wird festgestellt, dass sich eine Entschädigung grundsätzlich am Verkehrswert der jeweiligen Wohnimmobilie zu orientieren habe, aber auch eine geringere Entschädigung aus Billigkeitsgründen angemessen sein könnte.

Im Hinblick auf Konflikte mit dem Europarecht kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass die Vergesellschaftung mit Europarecht vereinbar sei, da nur ein Teil und nicht der gesamte Wohnungsmarkt vergesellschaftet würde und damit europarechtlich geschützter Wettbewerb und die Kapitalverkehrsfreiheit nicht unzulässig beschränkt würden.

4 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages

Ausarbeitung zur Zulässigkeit der Vergesellschaftung von Wohneigentum eines privaten Wohnungsunternehmens vom 12. April 2019²¹

Az.: WD 3 - 3000 - 108/19

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Vergesellschaftung von Wohneigentum privater Wohnungsunternehmen grundlegend verfassungsgemäß wäre.

Ausweislich der zugrundeliegenden Darstellung liege die Gesetzgebungskompetenz für ein Vergesellschaftungsgesetz bei den Ländern, da der Bund im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung bislang noch kein Vergesellschaftungsgesetz erlassen und somit von seiner Gesetzgebungskompetenz noch keinen Gebrauch gemacht habe.

²⁰ <https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnraum/vergesellschaftung/download/Rechtliche-Stellungnahme-Vergesellschaftung-03-SenSW.pdf> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022)

²¹ <https://www.bundestag.de/resource/blob/648700/3508b74884039a3808e9cdef30289254/WD-3-108-19-pdf-data.pdf> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).

Ferner wird ausgeführt, dass explizit Gebäude und Mietwohnungen Gegenstand von Vergesellschaftung, also der Überführung in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft sein können. Eine Vergesellschaftungsreife sei bei wirtschaftlichen Großunternehmen zu bejahen. Gegen den Schwellenwert von 3.000 Wohnungen im Eigentum eines privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmens führt das Gutachten keine Argumente an. Für eine Überführung in Gemeinwirtschaft seien verschiedene Formen denkbar, wesentlich sei hierfür, dass die Bedarfsdeckung der Bevölkerung (mit günstigem Wohnraum) ohne Gewinnabsicht angestrebt werde.

Das Gutachten beinhaltet zudem eine ausgewogene Darstellung der verschiedenen Literaturmeinungen zur dogmatischen Unterscheidung und Wechselwirkung von Art. 14 und Art. 15 GG im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In diesem Zusammenhang wird anschaulich erörtert, inwieweit der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Vergesellschaftung nicht oder lediglich eingeschränkt zur Anwendung kommen könnte. Hieran schließt sich eine kurze Beschreibung des Debattenstandes zu der Frage an, wie die Höhe der Entschädigung im Fall einer Vergesellschaftung von Wohneigentum privater Wohnungsunternehmen zu bestimmen wäre (Verkehrswert oder nicht). Demgemäß komme eine Entschädigung unter Marktwert in Betracht.

5 Wissenschaftlicher Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses von Berlin Gutachten zur rechtlichen Bewertung der Forderungen der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen vom 21. August 2019²²

Auftraggeber: Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus der Partei Alternative für Deutschland (AfD)

Das Gutachten, welches auf Antrag der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass die Vergesellschaftung des Wohnungsbestandes von Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen nach Art. 15 GG möglich und unter Berücksichtigung des weiten Ermessensspielraums des Gesetzgebers auch verfassungsrechtlich zulässig wäre.

Ausweislich der Darstellung des Gutachtens, liegt die Kompetenz für ein Vergesellschaftungsgesetz beim Land Berlin. Hierbei könne auf Art. 15 GG zurückgegriffen werden, wie u. a. eine historische Betrachtung nahe lege. Art. 15 GG enthalte als selbständiges Rechtsinstitut eine weitere Eingriffsmöglichkeit in das Grundrecht auf Eigentum. Ob die Vergesellschaftungsreife als Schranke zu erachten sei, könne dahinstehen, da jedenfalls privaten Wohnungsunternehmen

mit einem Wohnungsbestand ab 3.000 Wohnungen eine hinreichend beachtliche wirtschaftliche Bedeutung zukomme und diese daher vergesellschaftet werden könnten.

Der ausweislich des Gutachtens anzuwendende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird mit besonderem Hinweis auf das politische Ermessen im Ergebnis bejaht. Im Rahmen der Erforderlichkeit setzt sich das Gutachten mit verschiedenen Mechanismen (Luxussanierungen, Kauf, Herabsetzung der Schwelle) auseinander, hält diese aber nicht für im Verhältnis zur Vergesellschaftung gleich wirksame Alternativen, um eine sozial ausgerichtete Veränderung der Wohnungsmarktstruktur zu bewirken. Erwähnenswert ist dabei, dass explizit Neubau als keine gleich wirksame Alternative betrachtet wird, da Neubau erheblich mehr Zeit in Anspruch nähme als Vergesellschaftung und das Land an faktische, finanzielle und rechtliche Grenzen stieße. Hieran zeige sich, so das Gutachten, dass Wohnungen keine Ware seien, bei der man auf einen erhöhten Bedarf problemlos mit einer Erhöhung der Produktion reagieren könne.

Die Entschädigung habe sich am Verkehrswert zu orientieren, wenn sie auch keine finanzielle Leistung in der exakten Höhe desselben sein müsse.

Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sei nicht anzunehmen, da die getroffenen Differenzierungen sachlich gerechtfertigt seien, wobei hinsichtlich der Schwelle von 3.000 Wohnungen ebenfalls der Ermessensspielraum berücksichtigt wird.

Im Übrigen sei das Vorhaben auch mit der Landesverfassung und bei entsprechender Ausgestaltung auch mit Europarecht (bei Wahrung der Grundfreiheiten und Beachtung des Diskriminierungsverbotes) vereinbar.

6 Michael Wild

Vermerk zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ vom 16. September 2020²³

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Das Gutachten vertritt im Ergebnis, dass die Vergesellschaftung von Wohnimmobilien privater Wohnungsunternehmen ab einem Schwellenwert von 3.000 Wohnungen je Unternehmen dem Grunde nach umfassend mit höherrangigem Recht vereinbar sein kann.

Ausweislich des Gutachtens liege die Gesetzgebungskompetenz für ein hierfür erforderliches Vergesellschaftungsgesetz bei den Ländern, da der Bund im Wege der konkurrierenden Gesetz-

²² <https://www.parlament-berlin.de/media/download/2105> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).

²³ Einschbar in: Abgeordnetenhaus von Berlin, Standpunkt des Senats zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“, Drucksache 18/3054; Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Az. InnDS I A

gebung bislang noch kein Vergesellschaftungsgesetz erlassen und somit von einer Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht habe. Demnach könnten Sozialisierungen durch Landesgesetze, z.B. im Land Berlin, erfolgen.

Der in der Berliner Landesverfassung in Art. 23 VvB normierte Eigentumsschutz stehe einer Vergesellschaftung nach Art. 15 GG durch ein Landesgesetz vor dem Hintergrund von Art. 142 GG nicht entgegen, da Art. 23 VvB keinen weitergehenden Grundrechtsschutz gewährleiste als das Grundgesetz. Ein solcher weitergehender Grundrechtsschutz lasse sich weder aus dem Wortlaut von Art. 23 VvB, aus der Systematik der VvB oder aus der Entstehungshistorie des Art. 23 VvB ableiten. Eine historische Betrachtung lege nahe, dass der Berliner Verfassungsgeber die Vergesellschaftung von Eigentum nicht habe ausschließen wollen. Somit sei die Vergesellschaftung nach Art. 15 GG durch den Landesgesetzgeber landesverfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen.

Tatbestandlich werde die in Rede stehende Vergesellschaftung von Art. 15 GG (und nicht von Art. 14 Abs. 3 GG) erfasst. Gegenstände der Vergesellschaftung könnten mit Wohnimmobilien bebaute Grundstücke sein, sofern das Ziel der Maßnahme eine Überführung in Gemeineigentum sei und keine bloße Verstaatlichung angestrebt werde. Diese Voraussetzungen seien wohl bei Überführung der Immobilien in eine demokratisch legitimierte AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) – nicht zwangsläufig jedoch bei Überführung in städtische Wohnungsbaugesellschaften – gegeben. Durch den anvisierten Schwellenwert von 3.000 Wohnungen eines Unternehmens sei auch die teilweise in der Literatur geforderte Sozialisierungsreife der potenziell betroffenen privaten Wohnungsunternehmen gegeben.

Ausweislich des Gutachtens komme bei der Sozialisierung nach Art. 15 GG der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Anwendung. Letzterer könne in Form des „sozialisierungskritischen“ und des „sozialisierungsfreundlichen“ Ansatzes unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe zur Folge haben. Bei Anwendung des sozialisierungsfreundlichen Ansatzes könne die in Rede stehende Vergesellschaftung bei differenzierter Ausgestaltung (Ausnahmen und Härtefallregelungen) verhältnismäßig sein, da die Vergesellschaftung als solche – im Sinne des Zieles der Entprivatisierung eines Wirtschaftszweiges – als Selbstzweck anzusehen sei. Damit die Verhältnismäßigkeit nach sozialisierungskritischer Auffassung gegeben wäre, sei eine veränderte Bezugnahme im Rahmen der zu vergesellschaftenden Objekte erforderlich.

Im Fall einer Vergesellschaftung sei eine Entschädigung der betroffenen Wohnungsunternehmen unter Marktwert in entsprechender Anwendung von Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG möglich. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Wert des entzogenen Gutes nicht auf eigener Leistung des Eigentümers beruhe. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang, inwieweit die

zu vergesellschaftenden Wohnungen vom Eigentümer selbst errichtet oder nur angekauft und ob seither Investitionen getätigt wurden.

Sofern sachgerechte Kriterien für die Auswahl der zu vergesellschaftenden Objekte ausgewählt und Härtefallregelungen aufgestellt würden, würde der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG nicht verletzt.

Abschließend führt das Gutachten aus, dass die Schuldenbremse und somit Art. 109 GG der Vergesellschaftung wohl nicht entgegen stünde, sofern die die Immobilien übernehmende AöR keine laufenden öffentlichen Zuschüsse benötigte. Auch stehe die Vergesellschaftung nicht im Widerspruch zur EU-Grundrechtecharta, der EMRK (Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten) und völkerrechtlichen Verträgen in Form von Investitionsschutzabkommen.

7 Joachim Wieland

Verfassungsfragen der Vergesellschaftung von Wohnraum. Rechtsgutachten für die Bundestagsfraktion Die Linke und die Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus von Berlin, August 2019²⁴

Auftraggeber: Bundestagsfraktion und Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus der Partei Die Linke

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Vergesellschaftung, wie im Beschlusstext vorgeschlagen, verfassungsrechtlich zulässig ist.

Nach der Erläuterung der einschlägigen Rechtsgrundlagen widmet sich das Gutachten zunächst einer Prüfung der Vergesellschaftung von Wohnraum am Maßstab des Grundgesetzes. In diesem Rahmen wird festgestellt, dass die Gesetzgebungskompetenz für ein Vergesellschaftungsgesetz beim Land Berlin liege. Im Anschluss werden die Voraussetzungen des Art. 15 GG erläutert. Hier wird zunächst ausgeführt, dass das Grundgesetz mit Art. 15 GG dem Gesetzgeber ausdrücklich die Möglichkeit gegeben habe, ein Vergesellschaftungsgesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden zu erlassen, wozu auch Wohnimmobilien gehörten, die sich auf den jeweiligen Grundstücken befänden. Die Überführung in Gemeineigentum ermögliche nach Auffassung des Autors auch die Übertragung des Eigentums auf eine Anstalt öffentlichen Rechts.

Zur Frage der Vergesellschaftungsreife wird ausgeführt, dass das Grundgesetz diese nicht zur Voraussetzung für eine Vergesellschaftung mache. Aber selbst wenn man das Erfordernis einer Vergesellschaftungsreife annähme, würde dem mit dem Schwellenwert von mehr als 3.000 Wohnungen im Bestand eines privaten Wohnungsunternehmens entsprochen, da hiervon 15

12 – 0230823/18/07; <https://www.parlament-berlin.de/ad0s/18/IIIPlen/vorgang/d18-3054.pdf> (S. 12 bis 55 der Ansicht im online-Reader; zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022). Ein Auszug findet sich auf S. 134 dieses Bandes.

²⁴ https://www.unispeyer.de/fileadmin/Ehemalige/Wieland/Rechtsgutachten_VerfassungsfragenderVergesellschaftungvonWohnraum.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).

Prozent der Berliner Mietwohnungen umfasst wären und daher eine ausreichende wirtschaftliche Bedeutung gegeben sei. Am Maßstab der Verhältnismäßigkeit müsse sich die Vergesellschaftung dann nicht mehr messen, da Art. 15 GG selbst schon eine Abwägung enthalte: Für den legitimen Zweck der Vergesellschaftung sei die Überführung in Gemeineigentum geeignet und erforderlich; angemessen müsse dann nur noch die Entschädigung sein. Deren Höhe müsse durch eine gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen erfolgen und könne damit unter dem Marktwert der jeweiligen Immobilie liegen.

Die Vergesellschaftung verstoße auch nicht gegen weitere Vorschriften des Grundgesetzes, wie z.B. die Berufsfreiheit, das Verbot von Einzelfallgesetzen, den Allgemeinen Gleichheitssatz oder die Schuldenbremse.

Zudem wird das Vorhaben am Maßstab der Verfassung von Berlin geprüft mit dem Ergebnis, dass das Fehlen einer Entsprechung von Art. 15 in der VvB keinen Ausschluss der Sozialisierungsmöglichkeit bedeute. Vielmehr habe der Verfassungsgeber von Berlin die Vergesellschaftung deshalb nicht normiert, weil er sie als selbstverständlich vorausgesetzt hätte. Darüber hinaus sei Art. 15 GG nicht nur eine Beschränkung der Eigentumsgarantie, sondern ermögliche dem Gesetzgeber die Gestaltung der Wirtschaftsordnung.

Abschließend wird festgehalten, dass keine unionsrechtlichen Bedenken gegen die Vergesellschaftung bestünden.

8 Parlamentarischer Beratungsdienst des Landtages Brandenburg

Sozialisierung von Wohnraum und Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg vom 21. Januar 2020²⁵

Bearbeiter: Sebastian Lehmann, Marc Lechleitner

Das Gutachten beschäftigt sich mit der Vergesellschaftung nach Art. 15 GG, insbesondere auch mit einem Blick auf die Besonderheiten, die in einem Flächenland wie Brandenburg zu beachten sind.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG grundsätzlich möglich wäre und das Land Brandenburg über die Kompetenz zum Erlass eines Vergesellschaftungsgesetzes verfüge. Die dort in Bezug auf Brandenburg angestellten Überlegungen lassen sich weitgehend auf die Situation in Berlin übertragen. Allein der fehlende Artikel zur Vergesellschaftung in der Verfassung von Berlin (VvB) wird wegen des Fokus auf das Land Brandenburg nicht behandelt.

In Art. 15 GG sei das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Sozialisierungsreife hineinzulesen. Eine Vergesellschaftung, die nur einige wenige Wirtschaftsgüter erfasse, wäre demnach un-

zulässig. Art. 15 GG sei wie auch Art. 14 Abs. 3 GG nur ein besonderer Tatbestand zur Einschränkung der Eigentumsfreiheit.

Dementsprechend finde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz volle Anwendung. Das Gutachten orientiert sich hier strikt an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 14 Abs. 3 GG und führt aus, dass die Verhältnismäßigkeit der Vergesellschaftung zunächst ohne Rücksicht auf die Entschädigungshöhe zu bewerten sei. Die Vergesellschaftung sei ein intensiver Eingriff in die Eigentumsfreiheit und daher nur als ultima ratio zulässig. Rückkauf von Immobilien und Neubau dürften nicht von vornherein als mildere Mittel ausgeschlossen werden.

Für die Entschädigung wollen sich die Autoren am Verkehrswert der vergesellschafteten Immobilien orientieren, wobei leistungslose Wertsteigerungen nicht zu ersetzen seien.

Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG wird in Bezug auf Genossenschaften nicht angenommen, da diese schon als Satzungszweck die Wohnraumversorgung hätten. Eine bestimmte Schwelle bezüglich der Anzahl an Wohnungen sei bei entsprechender Begründung zulässig.

Bedenken der Vereinbarkeit mit Unions- und Völkerrecht werden nicht erhoben, wobei darauf hingewiesen wird, dass insbesondere Investitionsschutzabkommen zu beachten wären, wenn die vergesellschafteten Unternehmen sich auf diese berufen könnten.

²⁵ <https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/gu/3.pdf> (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2022).



Wahlplakat der CDU 1947

Die Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages erschien am 12. April 2019 (Aktenzeichen WD 3 - 3000 - 108/19) und ist im Internet frei zugänglich.

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages

Zur Zulässigkeit der Vergesellschaftung von Wohneigentum eines privaten Wohnungsunternehmens

1. Fragestellung

Die Ausarbeitung befasst sich mit den Voraussetzungen der Vergesellschaftung von Wohneigentum zum Zwecke der Verhinderung von überhöhten Mietpreisen. Da die Frage, ob ein solches Vorhaben verfassungsgemäß wäre, vom Einzelfall abhängt, können nur die allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätze dargestellt werden. Da im Zuge der aktuellen Debatte die Begriffe „Enteignung“ und „Vergesellschaftung“ bzw. „Sozialisierung“ teilweise synonym verwendet werden, werden nachfolgend zunächst die Unterschiede zwischen diesen Rechtsinstituten dargestellt.

2. Abgrenzung der Vergesellschaftung nach Art. 15 GG zur Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG

Art. 14 Abs. 3 GG bestimmt:

„Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.“

Art. 15 GG besagt:

„Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.“

Für das in Art. 15 GG geregelte Institut werden die Begriffe Vergesellschaftung und Sozialisierung deckungsgleich verwendet. In der Praxis kam die Ermächtigung zur Vergesellschaftung bislang in keinem Fall zur Anwendung.¹

Die Enteignung und die Vergesellschaftung lassen sich grundsätzlich anhand ihrer Voraussetzungen, der Formtypik und ihrer Zielsetzung voneinander abgrenzen.² Zwar wurde früher und wird vereinzelt noch heute³ aufgrund des Verweises auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 und 4 GG vertreten, die Vergesellschaftung stelle lediglich einen Sonder- bzw. Unterfall der Enteignung dar.⁴ Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass es in diesem Fall einer Verweisung für die Entschädigungsregelung in Art. 15 S. 2 GG nicht bedurft hätte.⁵ Nach herrschender Meinung handelt es sich bei der Vergesellschaftung um ein eigenständiges Rechtsinstitut.⁶ Dafür spricht auch, dass die Gesetzgebungskompetenzen für die Enteignung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG) und die Vergesellschaftung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 15 GG) eigenständig geregelt sind.⁷

Die Vergesellschaftung bildet zwar „eine der Enteignung äußerlich gleichende Wegnahme“⁸, lässt sich aber anhand ihrer Zielsetzung deutlich von der Enteignung unterscheiden. Während die Enteignung auf einzelne Vermögensbestandteile gerichtet ist, hat die Vergesellschaftung zum Ziel, Unternehmen und ganze Wirtschaftszweige in die Gemeinwirtschaft zu überführen.⁹ Sie zielt darauf ab, „dass das für eine Marktwirtschaft typische Handeln mit eigennütziger Gewinnerzielungsabsicht abgelöst werden soll durch eine wirtschaftliche Betätigung, die auf eine Bedürfnisbefriedigung im Interesse der Allgemeinheit ausgerichtet ist“.¹⁰ Ziel der Vergesellschaftung ist damit insbesondere der staatliche Einfluss auf die Wirtschaft.¹¹ Durch eine Enteignung soll dagegen eine Eigentumsposition zur Erfüllung eines konkreten Vorhabens erlangt werden.¹² Voraussetzung der Enteignung ist, dass die Eigentumsposition zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt wird oder als Abwehrrecht der Erfüllung entgegensteht.¹³ Während die Enteignung daher zwingend auf den Entzug konkreter Rechtspositionen gerichtet ist, kann die Vergesellschaftung zwar mit einem Eigentumswechsel einhergehen, dies ist aber nicht zwingend erforderlich.¹⁴

¹ Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 74 Rn. 190; Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 2. ² Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 6. ³ Vgl. Dietlein, in: Stern, Staatsrecht IV/1, 2006, S. 2305. ⁴ Vgl. Becker, in: Stern/Becker, GG, 3. Aufl. 2019, Art. 15 Rn. 37 m.w.N. ⁵ Kloepfer, Der Unterschied zwischen Enteignung und Sozialisierung, FAZ.net vom 30. Januar 2019. ⁶ Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 6; Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 85. EL November 2018, Art. 15 Rn. 59; Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 14; Rittstieg, in: AK GG, 3. Aufl. 2001, Art. 14/15 Rn. 237. ⁷ Kloepfer, Der Unterschied zwischen Enteignung und Sozialisierung, FAZ.net vom 30. Januar 2019. ⁸ Becker, in: Stern/Becker, GG, 3. Aufl. 2019, Art. 15 Rn. 38. ⁹ Kloepfer, Der Unterschied zwischen Enteignung und Sozialisierung, FAZ.net vom 30. Januar 2019. ¹⁰ Wieland, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 27. ¹¹ Kloepfer, Der Unterschied zwischen Enteignung und Sozialisierung, FAZ.net vom 30. Januar 2019. ¹² Vgl. Wieland, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2013, Art. 14 Rn. 93. ¹³ Wieland, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3. Aufl. 2013, Art. 14 Rn. 93. ¹⁴ Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 14.

Da die diskutierte staatliche Aneignung von Wohneigentum das Ziel haben dürfte, dem freien Markt den Wohnraum zu entziehen, wird vorrangig eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG in Betracht kommen.

3. Gesetzgebungskompetenz für die Vergesellschaftung

Dem ausdrücklichen Wortlaut nach muss die Vergesellschaftung durch ein förmliches Gesetz erfolgen. Ein Verwaltungshandeln auf gesetzlicher Grundlage reicht demnach, anders als bei der Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG, nicht aus.¹⁵ Die Vergesellschaftung gehört gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 15 GG in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung.¹⁶ Der Bund hat nach Art. 72 Abs. 2 GG auf dem Gebiet der Vergesellschaftung nur dann die Gesetzgebungskompetenz, „wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht“. Solange der Bundesgesetzgeber nicht von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat, können die Länder Vergesellschaftungsgesetze erlassen.¹⁷

4. Voraussetzungen der Vergesellschaftung

4.1. Gegenstände der Vergesellschaftung

Um ein privatwirtschaftliches Wohnungsunternehmen bzw. dessen Wohnungseigentum zu vergesellschaften, müsste es sich dabei um zulässige Vergesellschaftungsgegenstände handeln. Zu diesen zählen gemäß Art. 15 GG Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel.

4.1.1. Produktionsmittel

Wie der Begriff der Produktionsmittel auszulegen ist, ist stark umstritten. Ein beachtlicher Teil der Literatur fordert, dass der Begriff dem gewöhnlichen Wortsinn entsprechend restriktiv zu verstehen sei, sodass nur sachliche oder rechtliche Mittel zur Erzeugung von Gütern gemeint sein könnten.¹⁸ Historisch wird damit argumentiert, dass die politischen Kräfte, die sich 1948 für die Aufnahme der Vergesellschaftung in das Grundgesetz einsetzten, nur die wichtigen

¹⁵ Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 30. ¹⁶ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 192.

¹⁷ Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 76. ¹⁸ So aktuell Sodan, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater Wohnungswirtschaftsunternehmen in Berlin, 2019, S. 41; Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 185 f.; Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2316; Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 36 ff.

Schlüsselindustrien, aber nicht den Dienstleistungssektor im Blick gehabt hätten.¹⁹ Die sonstigen vergesellschaftungsfähigen Gegenstände (Grund und Boden, Naturschätze) und der Ausnahmecharakter der Vorschrift sprächen für eine enge Begriffsauslegung.²⁰ Die Gegenauffassung verweist darauf, dass der Begriff „Produktionsmittel“ aus der Volkswirtschaftslehre entnommen sei und auf die „Umgestaltung des kapitalistischen Wirtschaftssystems“ abziele.²¹ Daher müsse der Begriff extensiv ausgelegt werden, sodass auch der Finanz- und Dienstleistungssektor erfasst sei.²² Teleologisch wird zudem argumentiert, dass eine Vergesellschaftung der Industrie ohne Einbeziehung der Banken nicht praktikabel wäre.²³ Je nach Auffassung ließe sich somit ein Wohnungsunternehmen entweder als vergesellschaftungsfähiges Produktionsmittel begreifen oder es wäre mangels Produktion von tatsächlichen Gütern von der Vergesellschaftung ausgeschlossen.

4.1.2. Grund und Boden

Der Begriff „Grund und Boden“ umfasst nach nahezu einhelliger Ansicht Grundstücke sowie deren Bestandteile und Zubehör im Sinne der §§ 94 ff. BGB.²⁴ Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Mietwohnungen befinden, sind danach unproblematisch unter den Begriff „Grund und Boden“ zu fassen.²⁵

Umstritten ist jedoch, ob eine Vergesellschaftung möglicherweise ausgeschlossen ist, wenn der Grund und Boden unmittelbar einem Unternehmen dient, das nicht vergesellschaftet werden darf, weil es nicht zu den Produktionsmitteln im Sinne des Art. 15 GG gehört.²⁶ Unterstützer dieser Ansicht verweisen darauf, dass in diesem Fall mangels Vergesellschaftungsreife²⁷ keine Vergesellschaftung möglich sein sollte.²⁸ Die wohl überwiegende Meinung wendet dagegen allerdings ein, dass sich weder dem Wortlaut der Norm noch der Entstehungsgeschichte Gründe für eine solche restriktive Auslegung entnehmen ließen²⁹ und es auch systematisch nicht zu rechtfertigen sei, weshalb diese Unternehmen gegenüber anderen Grundstückseigentümern derart privilegiert werden sollten.³⁰ Man müsse zwischen dem Grundstück und dem wirtschaftlichen Unternehmen unterscheiden.³¹

4.2. Gemeinwirtschaft

Weitere Voraussetzung des Art. 15 GG ist, dass der zu vergesellschaftende Gegenstand in die Gemeinwirtschaft überführt wird. Der Begriff der Gemeinwirtschaft umfasst die Bedarfsdeckung der Bevölkerung ohne Gewinnabsicht sowie die Verfolgung sonstiger Gemeinwohlziele.³² Die Vergesellschaftung aus fiskalischen Gründen, insbesondere die Überführung in ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen der öffentlichen Hand, ist daher nicht von Art. 15 GG gedeckt.³³ Wie bereits erwähnt ist der Wechsel des Eigentümers keine Voraussetzung der Vergesellschaftung, vielmehr ist das Gemeineigentum nur *eine* der möglichen Formen der Gemeinwirtschaft.³⁴ Stattdessen kann das Privateigentum auch erhalten bleiben, aber in bestimmtem Umfang dem Mitbeteiligungs- oder Einflussrecht gesellschaftlicher Kollektivorgane unterworfen sein.³⁵ Im Falle des Gemeineigentums kommen als dessen Träger sowohl der Bund, die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände als auch besondere wirtschaftliche Selbstverwaltungskörperschaften in Betracht, also alle, die die gemeinwirtschaftliche Verwendung garantieren können.³⁶

4.3. Vergesellschaftungsreife

Nach herrschender Meinung ist eine Vergesellschaftung nur dann zulässig, wenn eine „Vergesellschaftungsreife“ des Vergesellschaftungsgegenstandes gegeben ist, dieser also eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung besitzt.³⁷ Diese Eignung zur Vergesellschaftung ist – anders als in der Vorgängernorm in der Weimarer Reichsverfassung³⁸ – zwar nicht explizit im Gesetz vorausgesetzt, wird jedoch aus der Formulierung „zum Zwecke der Vergesellschaftung“ abgeleitet. Da das Ziel der Vergesellschaftung die Umstrukturierung der privat-kapitalistischen Eigentumsordnung sei, seien Kleinbetriebe mangels spürbarer Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft dafür ungeeignet.³⁹ Bei wirtschaftlichen Großunternehmen dürfte die Vergesellschaftungsreife hingegen unproblematisch zu bejahen sein.⁴⁰

¹⁹ Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 36. ²⁰ Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2316. ²¹ Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 25. ²² Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 26; Schliesky, in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 30; Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 18. ²³ Klopfer, Verfassungsrecht, Bd. III, 2010, § 72 Rn. 180. ²⁴ Vgl. nur Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 32; Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 23. ²⁵ Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2313. ²⁶ So aktuell etwa Sodan, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater Wohnungswirtschaftsunternehmen in Berlin, 2019, S. 43. ²⁷ Siehe Unterkapitel Vergesellschaftungsreife. ²⁸ Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Band 2, 1954, S. 162; Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 31; ohne Begründung so auch Wendt, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 7. ²⁹ Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 33; Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 23. ³⁰ Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 33; Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 23; Schliesky,

in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 25; Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2313; zweifelnd auch Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 16. ³¹ Schliesky, in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 25; Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 16. ³² Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 186; Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 28; Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 11. ³³ Wendt, in: Sachs, GG, 8. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 5 m.w.N. ³⁴ Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 28; Schliesky, in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 43. ³⁵ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 186 ff. ³⁶ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 188; Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 53. ³⁷ Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 40 m.w.N. ³⁸ Art. 156 Abs. 1 S. 1 WRV bestimmte: „Das Reich kann durch Gesetz, unbeschadet der Entschädigung, in sinn-gemäßer Anwendung der für Enteignung geltenden Bestimmungen, für die Vergesellschaftung geeignete private wirtschaftliche Unternehmungen in Gemeineigentum überführen.“ ³⁹ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 189. ⁴⁰ Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 40.

4.4. Verhältnismäßigkeit

Umstritten ist, ob die Vergesellschaftung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen muss, also nur dann zulässig ist, wenn sie zum Erreichen eines legitimen Zwecks geeignet und erforderlich sowie angemessen ist. Einer Ansicht zufolge ist die Vergesellschaftung ein Sonderfall der Enteignung, sodass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz volle Geltung beanspruchen müsse.⁴¹ Folgt man dieser Ansicht, so muss die Vergesellschaftung einem legitimen Zweck dienen und zum Erreichen dieses Zwecks geeignet, erforderlich sowie angemessen sein. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist im Einzelfall zu entscheiden. Dies betrifft auch die Frage, ob anstelle der Vergesellschaftung mildere Mittel in Betracht kommen. Hinsichtlich der Beurteilung der Geeignetheit und Erforderlichkeit einer Maßnahme steht dem Staat ein Einschätzungsspielraum zu.⁴²

Die Gegenansicht geht davon aus, dass die Begrenzung auf die vergesellschaftungsfähigen Güter und das Ziel der Gemeinwirtschaft die einzigen Schranken zur Anwendung des Art. 15 GG bilden. Der Gesetzgeber sei – anders als bei der Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG – ausnahmsweise nicht durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beschränkt.⁴³ Sein gesetzgeberisches Ermessen sei hinsichtlich der Vergesellschaftung nahezu unbeschränkt.⁴⁴ Nach anderer Auffassung ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen von Art. 15 GG dahingehend eingeschränkt, dass sich die Prüfung der Erforderlichkeit und Angemessenheit lediglich auf die Modalitäten der Vergesellschaftung bezieht.⁴⁵ Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit liege dementsprechend vor, wenn im Einzelfall mildere Formen der Vergesellschaftung die vorgesehenen Zwecke in gleicher Weise erfüllten.

4.5. Entschädigung

Gemäß Art. 15 S. 1 GG muss das Vergesellschaftungsgesetz Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Art. 15 S. 2 GG verweist hinsichtlich der Entschädigung auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 und 4 GG, wonach die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen ist. Das Abwägungsgebot bezieht sich nicht nur auf die Art der Entschädigung (Entschädigung in Geld, Einräumung von Rechten etc.), sondern vor allem auch auf die Höhe der Entschädigung.⁴⁶ In der Literatur ist trotz der Verweisung in Art. 15 S. 2 GG umstritten, ob für die Vergesellschaftungsentschädigung die gleichen Maßstäbe wie für

die Enteignungsentschädigung gelten. Dagegen wird eingewandt, dass eine Interessenabwägung im Falle einer Individualenteignung zwangsläufig zu anderen Ergebnissen führe als im Falle der Vergesellschaftung eines Wirtschaftszweigs.⁴⁷

Umstritten ist insbesondere, ob die Entschädigung an die Höhe des Verkehrswertes gebunden ist. Nach einer Ansicht muss die Entschädigung der Vergesellschaftung grundsätzlich einen äquivalenten Ausgleich für den Rechtsverlust darstellen.⁴⁸ Dagegen wird eingewandt, dass in diesem Fall weitgehende Vergesellschaftungsmaßnahmen mangels ausreichender staatlicher Mittel praktisch ausgeschlossen wären.⁴⁹ Zudem habe sich der Gesetzgeber mit der Formulierung, dass die Entschädigung „unter gerechter Abwägung der Interessen“ zu bestimmen sei, gerade gegen das Erfordernis einer bestimmten Entschädigungshöhe entschieden.⁵⁰ Art. 15 GG lege lediglich fest, dass die Entschädigung nicht vollständig entfallen dürfe.⁵¹

⁴¹ Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2317; Schliesky, in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 38. Ohne die Vergesellschaftung als Sonderfall der Enteignung zu werten so auch Sodan, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater Wohnungswirtschaftsunternehmen in Berlin, 2019, S. 47 f. ⁴² Huster/Rux, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 39. Edition Stand: 15. November 2018, Art. 20 Rn. 195 f. ⁴³ Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. II, 2010, § 72 Rn. 187; Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 10. ⁴⁴ Kloepfer, Verfassungsrecht, Bd. II, 2010, § 72 Rn. 186. ⁴⁵ Durner, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 15 Rn. 85. ⁴⁶ Papier/ Shirvani, in: Maunz/Dürig, GG, 84. EL August 2018, Art. 14 Rn. 699.

⁴⁷ Bryde, in: Münch/Kunig, GG, 6. Aufl. 2012, Art. 15 Rn. 22; Schliesky, in: Bonner Kommentar GG, 153. EL August 2011, Art. 15 Rn. 55. ⁴⁸ Depenheuer/Froese, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 15 Rn. 46; Dietlein, in: Stern, Staatsrecht, Band IV/1, 2006, S. 2318. ⁴⁹ Wieland, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2013, Art. 15 Rn. 31; Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 190. ⁵⁰ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 190 f.; im Ergebnis so auch Sodan, Zur Verfassungsmäßigkeit der Sozialisierung von Immobilien privater Wohnungswirtschaftsunternehmen in Berlin, 2019, S. 96. ⁵¹ Brückner, Sozialisierung in Deutschland, 2013, S. 190.

Vorbemerkung zum Extrakt des Vermerks zur „Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens ‚Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)‘“

Das von Dr. Michael Wild¹ für die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Jahr 2020 erstellte Gutachten wurde für die vorliegende Darstellung aus Gründen der Lesefreundlichkeit und aufgrund inhaltlicher Relevanz lediglich als Auszug abgedruckt.

Das ursprüngliche Gesamtdokument umfasst 55 Seiten und gibt den Standpunkt des Berliner Senats zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ als Vorlage zur Kenntnisnahme gegenüber dem Abgeordnetenhaus von Berlin wieder. Innerhalb dieses Dokumentes ist das Gutachten von Dr. Michael Wild in Form eines Vermerks enthalten. Für die hiesige Darstellung ist jedoch nicht der gesamte Inhalt des ursprünglichen Dokuments von Relevanz. Dies liegt darin begründet, dass in dem vorliegend nicht abgedruckten Passus dargelegt wird, inwieweit der von der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen mit Schreiben vom 14. Juni 2019 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport gestellte Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens nach den formalen Anforderungen gemäß dem Berliner Abstimmungsgesetz (AbstG) zulässig ist und inwieweit ein zulässiger Antragsgegenstand vorliegt. Die Passage behandelt dementsprechend nur die Frage, ob über das Thema der Vergesellschaftung konkret *per Volksentscheid* abgestimmt werden darf.

Für diese hiesige Darstellung relevant ist jedoch einzig – insbesondere da der in Rede stehende Antrag bereits zugelassen wurde – die *materiell-rechtliche* Bewertung des von der Initiative vorgeschlagenen Vergesellschaftungsvorhabens: die Frage nach der Vereinbarkeit mit einschlägigen Rechtsvorschriften. Der Begutachtung der Frage, ob die angestrebte Vergesellschaftung *in der Sache* rechtlich zulässig ist, ist der folgende extrahierte Abschnitt gewidmet.

Der Vollständigkeit halber sei dennoch an dieser Stelle auf das gesamte Ursprungsdokument verwiesen: *Michael Wild*, Vermerk zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ vom 16. September 2020.²

¹ Der Verfasser des Gutachtens ist beruflich für die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung für Staats- und Verwaltungsrecht, tätig. ² einsehbar in: Abgeordnetenhaus von Berlin, Standpunkt des Senats zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen. (Vergesellschaftungsgesetz)“, Drucksache 18/3054; Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Az. InnDS I A 12 – 0230823/18/07; parlament-berlin.de/adoss/18/IIIIPlen/vorgang/d18-3054.pdf (S. 12–55 der Ansicht im online-Reader; zuletzt abgerufen am 4. März 2022).

Der Standpunkt des Senats von Berlin zum Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)“ wurde dem Abgeordnetenhaus von Berlin am 22. September 2020 zur Kenntnisnahme übermittelt. Hier wiedergegeben ist ein Auszug. Die gesamte Stellungnahme findet sich unter: Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 18/3054 – 18. Wahlperiode, 24.09.2020

Michael Wild

Extrakt des Vermerks zur „Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Einleitung des Volksbegehrens ‚Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen (Vergesellschaftungsgesetz)‘“

C. Inhaltliche Zulässigkeit des Antrages (§ 12 AbstG)

Nach § 12 Abs. 2 AbstG sind Volksbegehren unzulässig, die dem Grundgesetz (GG), der Verfassung von Berlin (VvB) oder sonstigem Bundesrecht widersprechen.

Nach Klarstellung des anzuwendenden Prüfungsmaßstabes (I.) und Prüfung der Landesgesetzgebungskompetenz (II.) ist vorliegend zu prüfen, ob das Begehren mit dem in Art. 23 VvB niedergelegten Eigentumsgrundrecht vereinbar ist (III.) und ob der geforderte Eigentumseingriff auf die Schrankenregelung der Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 GG gestützt werden kann (IV). Anschließend wird das Begehren am Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG (V.), an der „Schuldenbremse“ des Art. 109 GG (VI.) sowie an internationalem Recht, das als einfaches Bundesrecht für den Berliner Gesetzgeber verbindlich ist, gemessen (VII.). Abschließend wird erörtert, ob die Umsetzung des Volksbegehrens aus praktischen Gründen ausgeschlossen ist (VIII.).

I. Prüfungsmaßstab

Zunächst stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Beschlussvolksbegehren überhaupt höherrangigem Recht „widersprechen“ kann, obwohl es keine (rechtliche) Bindungs- oder Regelungswirkung hat. Soweit ersichtlich gibt es dazu noch keine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, und auch in der Literatur wurde diese Frage noch nicht untersucht. Grund dafür ist, dass „Beschlussvolksbegehren“ in Berlin erst seit der Verfassungsänderung 2006 (Achstes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 25. Mai 2006, GVBl. S. 446) möglich sind; in anderen Bundesländern gibt es eine entsprechende Regelung nicht; lediglich kann in einigen Ländern (Hamburg, Baden-Württemberg) die „Befassung mit anderen Gegenständen der politischen Willensbildung“ mit einem Volksbegehren verlangt werden; dies entspricht der Berliner Volksinitiative (Art. 61 VvB), die aber nicht auf einen Beschluss gerichtet ist.

In der Vergangenheit hat die für Inneres zuständige Senatsverwaltung den Maßstab für die Bejahung eines Verstoßes eines — unverbindlichen — Beschlussvolksbegehrens gegen höherrangiges Recht wie folgt formuliert: *„Sollte der mit VB und Volksentscheid zu beschließende Appell an den Senat auf ein nach jeder vertretbaren Betrachtungsweise von vornherein rechtlich ausgeschlossenes Handeln gerichtet sein, würde sich die Frage stellen, ob ein zwar unverbindliches, aber auf rechtlich Unmögliches gerichtetes Volksbegehren gegen höherrangiges Recht (vor allem das Rechtsstaatsprinzip) verstoßen würde und damit unzulässig wäre“ (so zuletzt im Falle des Volksbegehrens „Berlin braucht Tegel“).*

Dies wurde — im Falle des Tegel-Volksbegehrens — mit der Begründung verneint, dass eine Veränderung des Planfeststellungsbeschlusses oder eine neue Planfeststellung für Tegel grundsätzlich möglich sei, so dass SenInnDS nicht von der Un-Umsetzbarkeit „nach jeder vertretbaren Betrachtungsweise“ ausgehen konnte. Eine vollständige Prüfung, ob das Begehren irgendwie umgesetzt werden könnte (dort: die Offenhaltung des Flughafens Tegel), wurde im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung nicht vorgenommen. Ergänzend wurde noch die — dort unproblematische — „Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses“ (entsprechend der Formulierung in Art. 62 Absatz 1 Satz 2 VvB) geprüft.

Im Folgenden wird der dargestellte, beim Tegel-Volksbegehren entwickelte Prüfungsmaßstab angewendet. Das Volksbegehren wäre danach nur dann unzulässig gemäß § 12 Abs. 2 AbtGG, wenn seine Umsetzung nach jeder denkbaren Betrachtungsweise mit höherrangigem Recht unvereinbar ist.

II. Landeskompentenz

Nach Art. 74 Absatz 1 Nr. 15 GG besteht für die „Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft“ die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes, wenn und soweit nach Art. 72 Abs. 2 GG die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet

oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

Vorliegend hat der Bund von dieser Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht. Daher können Sozialisierungen auch durch Landesgesetze erfolgen (so auch alle Gutachten; Kloepfer, NJW 2019, 1656 (1659); Haaß, LKV 2019, 145 (149)).

Lediglich Vorwerk hält es für möglich, dass das Mietrecht des BGB als abschließende Kodifizierung gemeint ist, so dass das Fehlen einer Regelung zur Enteignung oder Vergesellschaftung ein „absichtsvolles Unterlassen“ wäre (Gutachten, S. 31). Dagegen spricht zum einen, dass entsprechende Überlegungen auf Bundesebene, soweit bekannt, im Zusammenhang mit dem Mietrecht nie angestellt wurden. Die vorliegend vom Volksbegehren vorgeschlagenen Maßnahmen verfolgen auch vom Ziel her keine mietrechtlichen Ziele im bürgerlich-rechtlichen Sinne (Sicherung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Mietern und Vermietern). Die Verneinung einer Landeskompentenz liegt daher eher fern.

III. Zulässigkeit nach Art. 23 VvB

In Art. 23 VvB ist zwar das Eigentumsgrundrecht und die „Enteignung“, aber – anders als in Art. 15 GG – keine Vergesellschaftung geregelt. Daher stellt sich die Frage, ob die Berliner Verfassung eine Vergesellschaftung von Wohnungen ausschließt. Im Folgenden wird zunächst dargelegt, dass das Landes-Grundrecht neben den Bundes-Grundrechten gilt und gegebenenfalls auch weitergehenden Schutz gewähren kann (1.). Anschließend wird Art. 23 VvB daraufhin befragt, ob Wortlaut (2.) und Systematik (3.) eine Vergesellschaftung ausschließen. Da dies nicht der Fall ist, und weil es zu dieser Frage keine Rechtsprechung gibt, kann letztlich nur die Entstehungsgeschichte Aufschluss über den Inhalt der Norm geben (4.). Es zeigt sich, dass Art. 23 VvB nach dem Willen des historischen Verfassungsgebers trotz des Fehlens einer ausdrücklichen Schrankenregelung Vergesellschaftungen zulässt (5.).

1. Anwendbarkeit der Grundrechte der VvB

Nach Art. 142 GG „bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Art. 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten“. In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit, dass ein „Übereinstimmen“ in diesem Sinne zu bejahen ist, wenn ein Landes-Grundrecht weitergehenden Schutz bietet, als das Grundgesetz (Michaelis-Merzbach, Rechtspflege und Verfassung von Berlin, 1999, S. 206; vgl. Huber, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 142 Rn. 12 mwN). Eine Kollision des – weitergehenden – Landes-Grundrechts mit dem GG kann es danach nur geben, wenn das GG ausnahmsweise eine Maximalgarantie enthält oder wenn das Landesgrundrecht gegen andere Gewährleistungen des GG verstößt. Das kommt nahezu ausschließlich in Drei-Personen-Verhältnissen in Betracht, wenn nach der Wertung des GG den Rechten eines Dritten Vorrang gegenüber den vom Lan-

des-Grundrecht gewährleisteten Belangen zukommt (vgl. Menzel, Landesverfassungsrecht, 2002, S. 194; Huber, aaO, Rn. 13a).

Vorliegend enthält Art. 15 GG nach einhelliger Auffassung kein Gebot zur Vergesellschaftung und begründet keine Ansprüche Dritter auf Sozialisierungsmaßnahmen. Sollte daher die Auslegung von Art. 23 VvB ergeben, dass Vergesellschaftungen landesverfassungsrechtlich ausgeschlossen sein sollen, wäre der Landesgesetzgeber daran gebunden (so auch Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 89; Pfennig/Neumann, VvB, 2. Auflage 1987, vor Art. 6, Rn. 25 speziell zur Sozialisierung; a.A. WPD-Gutachten, S. 21 f.).

2. Wortsinn

Zu fragen ist also zunächst, ob der Wortlaut von Art. 23 VvB Sozialisierungen ausschließt; in Absatz 1 heißt es: *„Das Eigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen.“*

Art. 23 Abs. 2 ermöglicht die „Enteignung“: *„Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden.“*

Die Formulierung des Absatz 1 entspricht nahezu der des Art. 14 Abs. 1 GG. Absatz 2 entspricht (bei abweichender Formulierung des Gesetzesvorbehaltes) dem Art. 14 Abs. 3 Satz 1, Satz 2, Halbsatz 1 GG, der aber darüber hinaus nähere Anforderungen an die Enteignung stellt (Junktimklausel, Vorgaben zur Höhe der Entschädigung, Rechtsweg).

Lässt man zunächst alle rechtsdogmatischen und systematischen Erwägungen beiseite, lässt sich der Wortlaut von Art. 23 Abs. 2 VvB durchaus so verstehen, dass er die vom Volksbegehren angestrebte „Vergesellschaftung“ erfasst, denn diese soll mittels einer Entziehung des Grundeigentums an bestimmten Grundstücken erreicht werden: Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „enteignen“ definiert als „(1) jemandem Eigentum durch legalen staatlichen Eingriff für öffentliche, dem Allgemeinwohl dienende Zwecke entziehen; (2) von Privateigentum in staatliches Eigentum überführen“ (Duden online, Stichwort „enteignen“, www.duden.de/node/137184/revision/137220, abgerufen 9.8.2019). In einem noch weiteren, laienhaften Verständnis kann „Enteignung“ für jede hoheitliche Einschränkung des Privateigentums stehen.

Auch die Trägerin des Volksbegehrens verwendet in ihrer Selbstbezeichnung „Deutsche Wohnen & Co. enteignen!“ diese untechnische Wortbedeutung.

Auch nach heutigem Begriffsverständnis im Rahmen des GG ist die Enteignung „auf die vollständige oder teilweise Entziehung konkreter subjektiver, durch Art. 14 I 1 GG gewährleisteter Rechtspositionen zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben gerichtet“ (vgl. BVerfGE 134, 289 L....] unter Verweis auf BVerfGE 101, 239 [259]; BVerfGE 102, 1 [15 f.]; BVerfGE 104, 1 [9] = NVwZ 2001, 1023; St. Rspr.) und deckt somit jedenfalls begrifflich auch die Eigentumsentziehung zum Zwecke der Vergesellschaftung ab (sofern und soweit diese als legitime öffentliche Aufgabe anerkannt wird).

Die hier zu untersuchende Form der Vergesellschaftung von Grundeigentum kann daher in jedem Fall dem Wortlaut nach als „Enteignung“ im Sinne von Art. 23 Abs. 2 VvB verstanden werden.

3. Systematik

Aus der Systematik der VvB ergibt sich keine weitere Differenzierung oder Eingrenzung des skizzierten, weiten Begriffs der Enteignung. Weitere Regelungen mit unmittelbarem Eigentumsbezug enthält die Verfassung nicht.

Eine Einschränkung des Begriffs der „Enteignung“ hat sich im Rahmen der Auslegung von Art. 14 und 15 GG entwickelt; nach heutigem Verständnis steht der Begriff der Enteignung für eine spezielle Form des Eingriffs in das Eigentum und ist von der „Inhalts- und Schrankenbestimmung“ einerseits und der „Vergesellschaftung“ andererseits abzugrenzen. Diese dogmatische Unterscheidung hat sich jedoch erst nach Inkrafttreten des GG, in den 80er Jahren, entwickelt. Im Parlamentarischen Rat wurde über die Abgrenzung und Einordnung kontrovers und mit unklarem Ergebnis diskutiert (vgl. Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 12 f., 60 mwN), später wurde längere Zeit angenommen, das Schrankenbestimmungen, enteignende und enteignungsgleiche Eingriffe und die Enteignung sich lediglich durch Form und Intensität unterscheiden (zur Entwicklung Durner, aaO, Art. 15 Rn. 64 f.). Die Abgrenzung zur Vergesellschaftung ist auch heute noch nicht ganz klar, Rechtsprechung dazu gibt es nicht. Jedenfalls zur Zeit der Entstehung der VvB 1947/50 wurden „Enteignung“ und „Vergesellschaftung“ noch nicht als „distinkte Eingriffsformen“ verstanden (so aber Waldhoff, Gutachten, S. 24), weder in der Rechtswissenschaft noch erst recht im Verfassungstext. Die heutige Unterscheidung beruht auf speziellen Erwägungen zum Verhältnis von Art. 14 und 15 GG, die angesichts des unterschiedlichen Wortlautes der VvB auf diese nicht ohne weiteres übertragen werden können.

In der Kommentarliteratur zur VvB wurde vertreten, dass Sozialisierungen nach Art. 23 VvB (damals Art. 15) ausgeschlossen sind, jedenfalls dann, wenn die Sozialisierungsmaßnahme die Garantie des Grundgedankens des Eigentumsrechts iSv Art. 36 Abs. 2 VvB verletzt (Pfennig/Neumann, VvB, 2. Auflage 1987, Art. 15 Rn. 7). Unabhängig davon, ob der zugrundeliegenden dogmatischen Herleitung, wonach Art. 15 VvB a. F. als „Lebenssachverhaltsgarantie“ zu verstehen ist, zu folgen ist, wären wohl auch nach dieser Auffassung die vorliegend vom Bürgerbegehren geforderten Maßnahmen nicht ausgeschlossen, da jedenfalls keine flächendeckende Abschaffung des Privateigentums, auch nicht im Wohnungswesen, bewirkt werden soll.

Festzuhalten ist, dass sich der systematischen Auslegung der VvB nicht zwingend ein Verbot der vom Wortlaut des Art. 23 Abs. 2 her denkbaren Vergesellschaftung entnehmen lässt.

4. Entstehungsgeschichte

Die Bedeutung des Begriffs der „Enteignung“ in Art. 23 Abs. 2 VvB kann sich danach nur aus dem Verständnis des historischen Verfassungsgebers ergeben. Es ist daher zu fragen, ob die Mitglieder der verfassungsgebenden Stadtverordnetenversammlung von Berlin in den Jahren 1947-1950, oder aber Abgeordnetenhaus und Volk im Jahre 1995 (Revision) der VvB nach der Wiedervereinigung) den Begriff einschränkend so verstanden haben, dass Vergesellschaftung oder Überführung in Gemeineigentum nicht erfasst sein soll; diese Auffassung vertritt mit eingehender Begründung das Gutachten Waldhoff (S. 20-25).

Die Beratungen einer Berliner Verfassung begannen Anfang 1947 und fanden im Wesentlichen zwischen September 1947 und April 1948 statt, am 22. April 1948 wurde sie von der damaligen Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin mit den Stimmen von SPD (48%), CDU (22%) und LDP (9%), gegen die Stimmen der SED (20%), verabschiedet. Durch den Beginn der Blockade im Juni 1948 verzögerte sich die Ratifizierung seitens des Alliierten Kontrollrats. 1950, nach Inkrafttreten des Grundgesetzes und der Teilung der Stadt, wurden dann in erneuter Beratung einige Änderungen zur Anpassung an das GG vorgenommen und die Schlussfassung am 1. Oktober 1950 einstimmig verabschiedet (nunmehr ohne SED, die SPD hatte seit der Wahl im Dezember 1948 fast 65 % der Stimmen im Stadtparlament). Die heutige Fassung von Art. 23 (damals Art. 15) stammt vollständig aus der ersten Beratungsphase 1947/48. (zum Ganzen Hans J. Reichhardt, Die Entstehung der Verfassung von Berlin – Eine Dokumentation, Zwei Bände, 1990).

Im Folgenden wird die Entstehungsgeschichte von Art. 23 VvB (früher Art. 15 a. F.) dargestellt (a) – c)) und bewertet (d)).

a) Sozialisierungsgesetz vom 13. Februar 1947

Kurz vor Beginn der eigentlichen Verfassungsberatungen verabschiedete die Stadtverordnetenversammlung ein Sozialisierungsgesetz, auf dass sich Sprecher aller Parteien in den Verfassungsberatungen immer wieder bezogen: Dieses stellte einen Kompromiss zwischen den Fraktionen der SPD und der CDU dar, dem auch die SED schließlich zustimmte; die LDP war strikt dagegen. Der Inhalt des Gesetzes lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Um die privatkapitalistische Unternehmerrmacht den Interessen der Gesamtheit und dem politischen Willen des Volkes unterzuordnen, wurde eine Vergesellschaftung der Konzerne der Großunternehmen und der Monopolunternehmen gegen eine nach Recht und Billigkeit zu bemessende Entschädigung vorgesehen“. Bereits zuvor, 1946, waren die Berliner Filialen größerer Banken geschlossen, ihr Vermögen sichergestellt und nur noch ein neues „Stadtkontor“, die Sparkasse und die Berliner Volksbank als Genossenschaftsbank zugelassen. (Fijalkowski/Hauck/Holst/Kemper/Mintzel, Berlin — Hauptstadtanspruch und Westintegration, 1967, S. 183 ff.).

In den ebenfalls mit großer Mehrheit am 19. September 1947 beschlossenen Ausführungsbestimmungen zum Sozialisierungsgesetz „sollten bei strenger Abtrennung des Entschädigungsverfahrens aus Vertretern der Betriebe, des Magistrats und der Gewerkschaften Enteignungskommissionen gebildet werden, nach deren Prüfungsberichten der Magistrat die Enteignungsbeschlüsse fassen sollte. Als Träger des damit geschaffenen Gemeineigentums wurde die Stadt Berlin vorgesehen. Die sozialisierten Betriebe sollten ein selbständig haftendes Sondervermögen darstellen. Zu dessen Verwaltung sollte als Anstalt des öffentlichen Rechts das gemeinwirtschaftliche Unternehmen Groß-Berlin' gebildet werden...] Als Organe des GU waren ein auf Vorschlag des Magistrats von der Stadtverordnetenversammlung zu wählender drei- bis fünfköpfiger Vorstand und ein Verwaltungsrat vorgesehen, der aus acht Vertretern des Magistrats, vier Stadtverordneten, je drei Vertretern der Gewerkschaften, der Belegschaften und der Wirtschaftskammer bestehen sollte“. (Fijalkowski u. a., aaO, S. 187)

Das Sozialisierungsgesetz trat in den Westsektoren nie in Kraft, weil die dafür notwendige Zustimmung des alliierten Kontrollrates wegen der Konflikte im Vorfeld der Blockade nicht zustande kam (vgl. Reichhardt, aaO, S. 386 Fn. 205).

b) Beratung von Art. 15 WB a. F. 1947/50

Die Beratungen ab März verliefen wie folgt:

- Ausgangspunkt der Beratungen waren drei Verfassungsentwürfe: In denjenigen von CDU und SED gab es jeweils eine ausdrückliche Regelung zur Vergesellschaftung, strukturell ähnlich dem heutigen Art. 15 GG. Der SPD-Entwurf enthielt nur eine dem heutigen Art. 23 Abs. 2 sehr ähnliche Klausel (Zulässigkeit der Enteignung). Das Eigentumsgrundrecht selbst gab es nur im CDU-Entwurf. (Stadtverordnetenversammlung von Groß Berlin, Drs. 60/142 vom 18. September 1947, zitiert nach Hans J. Reichhardt, aaO, S. 698 ff.)
- Zur Begründung des SPD-Vorschlags erklärte Otto Suhr, der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung und Vorsitzende des Verfassungsausschusses, in der 1. Lesung im Plenum, dass der Entwurf bei den Grundrechten nur das Allernotwendigste und keine Programmsätze und „unverbindliche Deklamationen“ enthalten solle. Weiter führte er aus: *„Diese Deklaration und dieses Bekenntnis zu einer demokratischen und sozialistischen Wirtschaftsordnung ist kein Lippenbekenntnis. Die Formulierung des Artikel 15, in dem es heißt: Zum Wohle der Allgemeinheit können Enteignungen auf gesetzlicher Grundlage erfolgen, gibt von vornherein in seiner positiven Formulierung den Weg zur Sozialisierung frei. Die SPD hält unveränderlich an ihrem Willen zur baldigen Durchführung einer Gemeinwirtschaft fest. Wir haben als ersten Antrag in der Stadtverordnetenversammlung den Sozialisierungsantrag eingebracht und haben es mehr als alle anderen bedauert, dass die Alliierte Kommandantur bisher diesem Gesetz ihre Zustimmung nicht gegeben hat. Wir werden deshalb alles daransetzen, die Schlussfolgerungen so schnell wie möglich zu ziehen“*. (41. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 2. September 1947, aaO, S. 755 f.)

- In derselben Sitzung bekannte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende, Kurt Landsberg, zu einem „neuen sozialen Wirtschaftsleben“, und erläuterte: *„Wir haben vielfach die Formulierungen benutzt, wie wir sie gemeinsam in dem Gesetz zur Überführung von Privateigentum in Gemeineigentum beschlossen haben“.* (aaO, S. 771).
- In den anschließenden Erörterungen im Verfassungsausschuss fasste der Berichterstatter, der Wirtschaftsstadtrat (entspr. Senator) Karl Maron (SED), die Positionen zum Thema Vergesellschaftung ohne Widerspruch im Ausschuss wie folgt zusammen: *„Die CDU sagt ihre Meinung [...] zu dieser allgemeinen Frage der Überführung von Betrieben in Gemeineigentum: Soweit es zur Sicherung gemeinwirtschaftlicher Leistung des Betriebes erforderlich ist, kann er in Gemeineigentum überführt werden. Bei der SED dagegen wird [...] fast wörtlich die Eingangsformulierung des von der Stadtverordnetenversammlung bereits angenommenen sogenannten Sozialisierungsgesetzes übernommen. Dabei heißt es in allen drei Verfassungsentwürfen gleichlautend, daß solche Enteignungen nur auf gesetzlicher Grundlage und gegen Entschädigung vorgenommen werden sollen. Darüber gibt es also keinen Streit“.* (35. Sitzung des Verfassungsausschusses am 28. Januar 1948, aaO, S. 1155)
- In der Diskussion ging es zunächst darum, ob auch entschädigungslose Enteignungen möglich sein sollten (etwa von Kriegsverbrechern). Suhr plädierte erneut für eine „ganz allgemeine Formulierung“ der Enteignungsthematik im Sinne des SPD-Entwurfs ohne explizite, in seinen Augen nur programmatische, Aufzählung der Anwendungsfälle, darunter die Sozialisierung von Betrieben (aaO, S. 1167). In der Einzelberatung war die Enteignungsklausel unstreitig (heute Art. 23 Abs. 1 VvB), erörtert wurde nur, ob überhaupt eine Gewährleistung des Eigentums (heute Art. 23 Abs. 1 VvB) aufgenommen werden sollte, was zunächst von der Mehrheit (SPD und SED) abgelehnt wurde, gegen den Protest von CDU und LPD (aaO, S. 1188 ff.).
- Im Anschluss daran legte der Redaktionsausschuss, offenbar im Interesse des angestrebten breiten Konsenses, als Kompromissvorschlag eine Kombination aus SPD-Entwurf (Abs. 2) und CDU-Entwurf (Abs. 1) vor, die ohne Diskussion angenommen wurde und die im Wesentlichen bis heute gilt (37. Sitzung des Verfassungsausschusses am 18. Februar 1948, aaO, S. 1200).
- In der 2. Lesung im Plenum erläuterte der Berichterstatter Dr. Lucht (SPD) die Vorschrift wie folgt: *„Ebenso, wie wir es von vornherein abgelehnt haben, in die Verfassung von Berlin einen besonderen Abschnitt über die Ehe und Familie, über Religion und Weltanschauungsgemeinschaften und über die Schule aufzunehmen, ist auch darauf verzichtet worden, einzelne Fragen der Wirtschaft und damit die Frage der Vergesellschaftung und der Sozialisierung zu regeln; umso mehr als ein Teil dieser Fragen bereits im Schulgesetz und im Sozialisierungsgesetz ihren Ausdruck gefunden haben. Allerdings fühle ich mich an dieser Stelle der Beratungen verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die Grundsätze, die in die ihnen vorliegende Verfassung Aufnahme gefunden haben, insbesondere die Art. 12 und 15-18, für die Sozialdemokratische Partei unabdingbar sind und das mindeste darstellen, was in die Verfassung von Berlin hineinzukommen hat. Insbesondere vermögen wir nicht auf*

die verfassungsrechtliche Niederlegung im Art. 12 zu verzichten, dass durch Lenkung der Wirtschaft eine Vollbeschäftigung zu sichern ist“. (60. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22. März 1948, aaO, S. 1530)

- Bekräftigt wurde das vom Stv. Rudolph Wissell, als spontane Reaktion auf einen Antrag der CDU, das Staatsziel der Vollbeschäftigung zu streichen: *„Wir haben als sozialdemokratische Fraktion uns in dieser Verfassung auf die wichtigsten Grundsätze einer sozialen Wirtschaftsordnung beschränkt, im Interesse des Ganzen vielleicht zu sehr beschränkt. Deshalb werden wir aber niemals auf die verfassungsmäßige Verankerung der Wirtschaftslenkung und der Sozialisierung verzichten. Wir werden deshalb nicht den CDU-Antrag ablehnen, sondern zum Art. 15 Abs. 2 folgenden Änderungsantrag einbringen: Art. 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung: Privateigentum kann auf Grund gesetzlicher Bestimmungen zum Wohle der Allgemeinheit enteignet und in Gemeineigentum überführt werden“.* (aaO, S. 1612).
- Der Stadtv. Schöpke (LPD) wandte sich gegen den Auftrag zur Wirtschaftslenkung in Art. 12 EF (gemeint war Planwirtschaft): *„Aber wir stehen da auf dem Standpunkt: das gehört zunächst nicht in die Verfassung, darüber kann man sich bei Beratung von Gesetzen, bei Sozialisierungsgesetz und irgendwelchen Dingen durchaus unterhalten. Aber das ist kein Programm und keine formale Bestimmung der Verfassung“.* (aaO, S. 1619)
- Am Ende wurde der – damalige – Art. 15 in der zweiten Lesung nur geringfügig geändert (auf Antrag der SPD wurden in Absatz 2 die Worte „... und nur auf gesetzlicher Grundlage ...“ gestrichen) und einstimmig angenommen, ohne dass über die Zulässigkeit von Sozialisierungen diskutiert worden wäre (61. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. März 1948, aaO, S. 1630).
- Nach Inkrafttreten des Grundgesetzes überprüfte die – nach dem Auszug der SED-Verordneten und der Berlin-Blockade neugewählte – Stadtverordnetenversammlung den bis dahin noch nicht vom Alliierten Kontrollrat ratifizierten Verfassungsentwurf. Mit Bezug auf Art. 15 (heute Art. 23) wurde dabei ausschließlich darüber diskutiert, ob analog zu Art. 14 Abs. 1 GG eine Garantie des Erbrechts aufgenommen werden sollte. Dafür sah man im Ergebnis keinen Bedarf, da das Erbrecht ohnehin bundesrechtlich geregelt sei. Über Art. 15 GG wurde nicht gesprochen. (7. Sitzung des Verfassungsausschusses 2. WP am 9. November 1949, aaO, S. 2148)
- Am 4. August 1950 wurde die Verfassung einstimmig verabschiedet (aaO, S. 2306).

c) Beratungen zur Verfassungsrevision 1995

Nach der Wiedervereinigung setzte das Abgeordnetenhaus eine Enquetekommission zur Überprüfung der VvB ein. Im Abschlussbericht der Kommission wird zum damaligen Art. 15 keine Änderung vorgeschlagen, der Bericht enthält dazu auch keine weiteren Erörterungen. Die CDU-Vertreter hatten gefordert, die Grundrechte des GG, einschließlich des Art. 15, komplett zu

übernehmen. In Art. 12 (Recht auf Arbeit) wurde empfohlen, die Pflicht zur „Wirtschaftslenkung“ zu streichen, was letztlich auch umgesetzt wurde. (Schlussbericht der Enquetekommission „Verfassungs- und Parlamentsreform“ vom 18. Mai 1994, Abgh-Drs. 12/4376, S. 26 f.)

d) Bewertung der Entstehungsgeschichte

Die Auswertung der Entstehungsgeschichte des heutigen Art. 23 VvB zeigt, dass dieser nach dem Verständnis des Verfassungsgebers die Vergesellschaftung von Eigentum nicht ausschließen sollte. Vielmehr sollten Sozialisierungen nach dem Verständnis aller Beteiligten durch die Zulassung der „Enteignung“ in Absatz 2 ermöglicht werden. Das ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Hintergrund der Verfassungsberatungen war das parallel dazu von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Sozialisierungsgesetz, dass von allen Parteien getragen wurde. Vertreter aller Fraktionen – auch der CDU und der LDP – bezogen sich auf dieses Gesetz und gingen von dessen Fortbestand aus. An keiner Stelle wurde die Auffassung geäußert, es würde mit den neuen Verfassung kollidieren. Diese Haltung entspricht der „prinzipiellen Offenheit“ auch der bürgerlichen Parteien, der Wirtschaftswissenschaft und der Kirchen gegenüber Sozialisierungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit; auch im Parlamentarischen Rat gab es einen „breiten parteiübergreifenden Konsens“ über die Sinnhaftigkeit einer Sozialisierungsermächtigung (vgl. Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15, Rn. 8, 17 mwN).

Insbesondere aus dem Beitrag des Stadtv. Dr. Lucht (SPD) in der 60. Sitzung des Verfassungsausschusses, in dem er den „Verzicht“ auf die Regelung „einzelner Fragen der Wirtschaft und damit der Frage der Vergesellschaftung“ erläutert, ergibt sich – entgegen Waldhoff (Gutachten, S. 22) – nichts Anderes: Im selben Atemzug verweist er darauf, dass diese Fragen ja schon im Sozialisierungsgesetz geregelt seien. Er setzt dessen (Weiter-)Geltung also voraus. Im gleichen Sinn äußerte sich in der Sitzung auch der LDP-Vertreter Schöpke.

Alle drei Entwürfe, die den Beratungen zugrunde lagen, sahen Sozialisierungen vor: Ausdrücklich die Entwürfe von SED und CDU, implizit auch der der SPD: Das ergibt sich aus den wiederholten Hinweisen von SPD-Vertretern, Sozialisierungen seien eine wesentliche, „unverzichtbare“ Forderung. Otto Suhr erklärte in der 1. Lesung ausdrücklich: „Die Formulierung des Artikel 15 [...] gibt von vornherein in seiner positiven Formulierung den Weg zur Sozialisierung frei“; auch in der 2. Lesung äußerte in diesem Sinne Rudolph Wissell: „Deshalb werden wir aber niemals auf die verfassungsmäßige Verankerung der Wirtschaftslenkung und der Sozialisierung verzichten“. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich dieses Textverständnis der SPD später geändert hätte oder von den anderen Vertretern nicht geteilt worden wäre, oder dass dieser Punkt „versehentlich“ vergessen worden wäre.

Der Verzicht auf eine Erwähnung im Text erklärt sich aus der von der SPD empfohlenen Regelungstechnik, keine Programmsätze, sondern nur verbindliche Regelungen aufzunehmen.

Die Erwähnung der Vergesellschaftung wurde als Programmsatz verstanden, dessen Umsetzung – unter anderem – mit den Mitteln der Enteignung erfolgen sollte; in diesem Sinne sprach auch Art. 15 des Herrenchiemseer Entwurfs von der „Überführung von Grund und Boden [...] in Gemeineigentum im Wege der Enteignung des Art. 14“ (vgl. Durner, aaO, Rn. 1 1). Anders als für die „Wirtschaftslenkung“ (d. h. Planwirtschaft) sollte aber keine entsprechende Verpflichtung des Gesetzgebers aufgenommen werden.

Aus dem zwischenzeitlich gestellten Antrag der SPD in der 2. Lesung (Plenarsitzung am 22. März 1948) auf Aufnahme einer Vergesellschaftungsklausel ergibt sich – entgegen Waldhoff (Gutachten, S. 22) – nichts Anderes: Nach dem Verständnis der SPD wäre das ein Programmsatz gewesen, der Sozialisierungen nicht ermöglicht, sondern sie als Staatsziel vorgibt, entsprechend den Vorstellungen der SED. Mit dieser Drohung sollten CDU und LDP (erfolgreich) dazu gebracht werden, die Aufnahme von „Vollbeschäftigung“ und „Wirtschaftslenkung“ als Staatsziele in Art. 12 a. F. (Recht auf Arbeit) mitzutragen.

Die Formulierung des genannten, spontanen Änderungsantrages der SPD („Privateigentum kann [...] enteignet und in Gemeineigentum überführt werden“) zeigt dabei, dass nach damaligem Verständnis der Stadtverordneten „Enteignung“ und „Vergesellschaftung“ nicht, wie in der heutigen Dogmatik, als „unterschiedliche Eingriffsformen“ (so aber Waldhoff, aaO), verstanden wurden, sondern erstere als Mittel, um Letzteres als Zweck zu erreichen.

Nach Inkrafttreten des GG wurde von keinem Stadtverordneten, auch nicht von der SPD, die Notwendigkeit gesehen, Art. 15 GG zu übernehmen: Weder der Magistrat (Gutachten der Abt. Rechtswesen über Abstimmung der Verfassung von Berlin mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 24. Oktober 1949, Reichardt, aaO, S. 2059 ff.), noch die Stadtverordneten erwähnten auch nur, dass insoweit ein Unterschied zwischen den Verfassungen bestehe. Man ging also weiterhin davon aus, dass die Enteignungsklausel in Art. 15 Abs. 2 auch zum Zwecke der Vergesellschaftung genutzt werden könnte. Ein Versehen lässt sich insoweit ausschließen, da Otto Suhr und der nunmehrige Oberbürgermeister Ernst Reuter an den Beratungen des Parlamentarischen Rates teilgenommen hatten, die zeitlich zwischen den beiden Beratungsphasen zur VvB lagen.

Aus den Beratungen über die Verfassungsrevision 1995 lässt sich für oder gegen die Zulässigkeit von Vergesellschaftungen nichts ableiten. Die These von Waldhoff (Gutachten, S. 24 f.), man habe sich bewusst gegen eine Einschränkung des Eigentumsgrundrechts durch Übernahme von Art. 15 GG entschieden, lässt sich nicht belegen: Bei der Ablehnung der von der CDU geforderten en-bloc-Übernahme des Grundrechtekataloges — die auch Art. 15 umfasst hätte — spielte dieser Punkt keine Rolle. Offenkundig wurde nicht darüber nachgedacht, wie sich Art. 23 VvB zur Vergesellschaftung verhält.

5. Ergebnis der Auslegung

Die Auslegung von Art. 23 VvB ergibt, dass die Norm Enteignungen — weit verstanden als die Entziehung von Privateigentum zu öffentlichen Zwecken — zulässt. Dabei ist die Überführung der enteigneten Güter in Gemeineigentum oder in Staatseigentum nicht ausgeschlossen. Die Vergesellschaftung wird von der Verfassung als legitimes Ziel staatlichen Handelns vorausgesetzt, das auch, und nicht nur, durch Enteignungen erreicht werden kann. Der Verfassungsgeber hat — entsprechend der Intention der damaligen SPD-Mehrheit in der verfassungsgebenden Stadtverordnetenversammlung — darauf verzichtet, Voraussetzungen und Formen der Sozialisierung oder eine Verpflichtung dazu näher zu regeln oder einzuschränken. Es gilt insofern Ähnliches, wie für die Gemeinwohlbindung des Eigentums entsprechend Art. 14 Abs. 2 GG, die im Berliner Verfassungstext ebenfalls nicht enthalten ist, dem Grundrecht aber nach der Rechtsprechung des VerfGH „immanent“ ist (Beschluss vom 14. November 2012, LVerfGE 23, S. 28 (34)).

Da das 1947 verabschiedete Sozialisierungsgesetz mangels Genehmigung durch den Alliierten Kontrollrat nur in Ost-Berlin in Kraft getreten ist, müssen die inhaltlichen Anforderungen an eine Enteignung zum Zwecke der Vergesellschaftung aus allgemeinen Verfassungsgrundsätzen wie dem Rechtsstaatsprinzip und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abgeleitet werden. Da es hierzu im Rahmen der VvB bislang weder Rechtsprechung noch Literatur gibt, wird hier davon ausgegangen, dass die Vergesellschaftung jedenfalls dann zulässig ist, wenn sie es nach Art. 15 GG ist, denn die VvB enthält nach allem keinen Anhaltspunkt dafür, dass insofern ein weitergehender Grundrechtsschutz gewährleistet werden soll als im GG.

IV. Zulässigkeit nach Art. 14, 15 GG

Der vom Volksbegehren erstrebte Zugriff auf Wohnungen bestimmter Unternehmen greift in das von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte (Grund-)Eigentum ein. Als Grundlage für eine Rechtfertigung des Eingriffs kommt zum einen Art. 14 Abs. 3 GG in Betracht, da die Initiative auf Entziehung des Eigentums und seine Zuweisung an einen neuen Eigentümer zielt (dazu 1.). Zum anderen könnte es sich um eine nach Art. 15 GG zulässige Vergesellschaftung handeln (2.). Unabhängig von der Eingriffsgrundlage sind der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (3.), die Anforderungen entsprechend Art. 14 Abs. 3 GG an den Gesetzesvorbehalt (4.), die Entschädigung (5.) und an die Rechtsform des neuen Rechtsträgers (6.) in den Blick und zu nehmen. Im Ergebnis (7.) zeigt sich, dass die Rechtmäßigkeit der vom Volksbegehren geforderten Regelung zwar derzeit nicht festgestellt werden kann, dass es aber nicht nach jeder denkbaren Betrachtungsweise ausgeschlossen ist, dass – im Rahmen der dem Begehren zugrundeliegenden Forderungen – eine tragfähige Regelung gefunden und begründet werden könnte.

1. Tatbestandliche Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 GG

Eine Rechtfertigung des Eingriffs nach Art. 14 Abs. 3 GG setzt voraus, dass es sich bei den angestrebten Maßnahmen um eine „Enteignung“ im Sinne der Norm handelt. Klärungsbedürftig ist zunächst das Verhältnis zur Vergesellschaftung (a)). Das Vorliegen einer Enteignung könnte außerdem tatbestandlich zu verneinen sein, weil „Enteignungen“ nach der neueren Rechtsprechung des BVerfG nur Eigentumsentziehungen zum Zwecke der „Güterbeschaffung“ sind (b)). Sollte es sich um eine Enteignung handeln, wäre diese nur „zum Wohle der Allgemeinheit“ zulässig (c)).

a) Abgrenzung zur Vergesellschaftung

Das Verhältnis zwischen Enteignung und Sozialisierung ist in der Literatur umstritten; mangels Anwendung des Art. 15 GG in der Vergangenheit gibt es zu dieser Frage auch keine Rechtsprechung.

Vertreten wird zum einen, dass Art. 15 GG als *lex specialis* zu Art. 14 Abs. 1 und 3 GG zu verstehen sei, in dem Sinne, dass eine Eigentumsentziehung, wenn sie zum Zwecke der Vergesellschaftung erfolgt, nur unter den abweichenden Voraussetzungen des Art. 15 zulässig sein soll (vgl. Wendt, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 15 Rn. 3 mwN; Antoni, in: Hömig/Wolff, GG, 12. Auflage 2018, Art. 15 Rn. 2; Axer, in: BeckOK Grundgesetz, 41. Ed. 15.2.2019, Art. 15, Rn. 4; Nachweise auch bei Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Rn. 63). Danach wäre vorliegend die Anwendung von Art. 14 Abs. 3 GG als Eingriffsgrundlage ausgeschlossen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 GG erfüllt sind (dazu näher unten 2.).

Demgegenüber wird versucht, den Anwendungsbereich beider Normen nicht vom Zweck her, sondern nach der Form des Eingriffs her zu bestimmen; danach soll Art. 15 solche Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Eigentum erfassen, die weder (entschädigungslose) Inhalts- und Schrankenbestimmung noch – mangels „Güterbeschaffung“ – Enteignung sind. Als Anwendungsbereich verbleibt damit „allein die unverhältnismäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung, also die durch Gesetz angeordnete Beschränkung des Eigentums, die einerseits nach moderner Begrifflichkeit zwar keine Enteignung darstellt, die jedoch andererseits den Kern der Privatnützigkeit berührt und damit im Rahmen der Sozialbindung unverhältnismäßig wäre“ (Durner, aaO, Rn. 66). Nach diesem Ansatz ist also zunächst zu prüfen, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 vorliegen.

b) Begriff der Enteignung – „Güterbeschaffung“

Nach der Rückkehr des BVerfG zum „klassischen“ Enteignungsbegriff herrscht Klarheit darüber, dass eine Enteignung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG nur „der vollständige oder teilweise Entzug des Eigentumsrechts ist. Ihr charakteristisches Merkmal ist die Änderung der Zuordnung eines Eigentumsgrundrechts“, das heißt die Entziehung bei gleichzeitiger Übertragung auf einen

anderen Rechtsträger (Papier/Shirvani, in Maunz/Dürig, GG, Stand April 2018, Art. 14 Rn. 642 unter Hinweis auf BVerfGE 143, 246, Rn. 245). Auszugrenzen sind damit Eingriffe, die nicht auf eine konkrete Eigentumsposition zugreifen oder die ein Recht zum Erlöschen bringen, ohne es zu übertragen.

In einer jüngeren Entscheidung präzisiert das BVerfG die Begriffsmerkmale der Enteignung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG dahingehend, dass diese auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben gerichtet und der „Güterbeschaffung“ dienen muss: *„Die Enteignung setzt den Entzug konkreter Rechtspositionen voraus, aber nicht jeder Entzug ist eine Enteignung i. S. von Art. 14 III GG. Diese ist beschränkt auf solche Fälle, in denen Güter hoheitlich beschafft werden, mit denen ein konkretes, der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienendes Vorhaben durchgeführt werden soll (vgl. BVerfGE 38, 175 [179f.]“* (BVerfGE 104, 1, 10 Baulandumlegung).

Gemeint ist damit, dass der Eigentumszugriff zugleich „eine Güterbeschaffung der öffentlichen Hand oder des sonst Enteignungsberechtigten“ sein muss (BVerfGE 143, 246, Rn. 46 — Atomausstieg: dort aber offengelassen, ob das Merkmal stets zu fordern ist). Damit werden Fälle ausgegrenzt, in denen Eigentum zwischen Privaten verschoben wird (Baulandumlegung, Zwangsvollstreckung), ohne dass das entzogene Eigentum selbst zu öffentlichen Zwecken genutzt werden soll, und solche, in denen der Zweck der Entziehung nicht die Nutzung durch die öffentliche Hand ist, sondern etwa die Gefahrenabwehr (Beschlagnahme) oder eine Bestrafung (strafrechtliche Einziehung) (vgl. Papier/Shirvani, in Maunz/Dürig, GG, Stand April 2018, Art. 14 Rn. 645 f.).

Vorliegend soll das Grundstückseigentum an bestimmten, mit Wohnungen bebauten Grundstücken entzogen und auf einen neuen Rechtsträger, eine halbstaatliche AöR, übertragen werden. Diese soll die Wohnungen im öffentlichen Interesse einer Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum nach gesetzlich vorgegebenen Kriterien bewirtschaften, wobei die „Privatisierung“, d. h. wohl die Weiterveräußerung, ausgeschlossen sein soll.

Zwar handelt sich damit vordergründig um die Beschaffung von konkreten Gütern (Wohnungen) durch die öffentliche Hand für einen bestimmten, konkreten Verwendungszweck; dazu soll bestehendes Grundeigentum auf einen neuen Träger übertragen werden. Allerdings geht das Ziel der Maßnahme darüber hinaus, indem die Verfügungsbefugnis des neuen Eigentümers — der zu gründenden AöR — weitgehenden Einschränkungen unterworfen werden soll; dieser sollen wesentliche Eigentümerrechte vorenthalten werden (Gewinnerzielung, Weiterveräußerung, Bestimmung des Verwendungszwecks). Zusammengefasst wird dies von der Trägerin unter dem Begriff „Gemeineigentum“, als Gegenbegriff zum „Privateigentum“ (dazu näher unten 2b)). Insofern unterscheidet sich die vom Volksbegehren angestrebte Maßnahmen von der „klassischen“ Enteignung, bei der beispielsweise ein konkretes Grundstück in Dienst genommen wird, um dort eine Bahntrasse zu errichten, oder um ein Baugebot durchzusetzen

(§ 176 Abs. 8 BauGB); dabei bleibt jeweils das Privateigentum des Enteignungsbünstigten als solches unberührt.

Es spricht daher alles dafür, dass die vorliegend vom Volksbegehren angestrebte Maßnahme nicht nach § 14 Abs. 3 GG zu beurteilen ist. Schlüssig ist das jedenfalls nach der oben (a)) dargestellten Auffassung von Durner, nach der das Merkmal der Güterbeschaffung zur tatbestandlichen Abgrenzung von Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 GG dient. Nach der Gegenauffassung müsste die Güterbeschaffung aus systematischen Gründen möglicherweise weiter gefasst und bejaht werden (Ausschluss nur der vom BVerfG ausdrücklich genannten Tatbestände der Bodenordnung, Zwangsvollstreckung, Beschlagnahme und Einziehung), da sonst womöglich eine ungewollte Lücke zwischen beiden Normen entsteht. Dies kann aber hier dahinstehen, da die Maßnahmen hier auch dem Zweck nach auf eine „Vergesellschaftung“ im Sinne von Art. 15 GG zielen (siehe unten 2.b)) und daher jedenfalls nach Art. 15 und nicht nach Art. 14 Abs. 3 zu beurteilen sind.

c) Ergebnis zu Art. 14 Abs. 3 GG

Art. 14 Abs. 3 GG ist danach vorliegend jedenfalls nicht anwendbar. Als Eingriffsgrundlage kommt danach allein Art. 15 GG in Betracht.

2. Tatbestandliche Voraussetzungen des Art. 15 GG

Tatbestandliche Voraussetzung des Art. 15 GG ist, dass ein zulässiger Gegenstand (a) in „Gemeineigentum oder eine andere Form der Gemeinwirtschaft“ (b) überführt wird. Fraglich ist, ob es darüber hinaus noch ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der „Sozialisierungsreife“ gibt (c).

a) Zulässiger Gegenstand der Sozialisierung – „Grund und Boden“

Art. 15 GG sieht drei mögliche Sozialisierungsobjekte vor: „Produktionsmittel“, „Naturschätze“ und „Grund und Boden“. Streitig ist, ob Mietwohnungen privater Unternehmen als „Produktionsmittel“ vergesellschaftungsfähig wären. Nach einer Auffassung sind von Art. 15 GG nur Produktionsmittel erfasst, die der Produktion von Sachgütern dienen (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand Januar 2019, Art. 15 Rn. 40 f.). Die Gegenauffassung (Nachweise im Gutachten Vorwerk, S. 46-53; Kloepfer, NJW 2019, 1656, 1658) subsumiert hierunter auch Mittel, die der Erbringung von Finanz- und Dienstleistungen dienen. Danach könnten auch Wohnungsunternehmen als „Produktionsmittel“ sozialisierungsfähig sein.

Der Streit kann aber dahinstehen, weil Art. 15 GG auch „Grund und Boden“ als sozialisierungsfähiges Gut bestimmt. „Grund und Boden“ beziehen sich nach herrschender Sicht auf Grundstücke aller Art im Sinne des bürgerlich-rechtlichen Grundeigentums einschließlich der wesentlichen Bestandteile und des Zubehörs eines Grundstücks nach §§ 94, 97 BGB (Durner, aaO, Art. 15 Rn. 33), mithin auch auf Wohnungen.

In der Literatur wird dazu im Wege der teleologischen Reduktion vertreten, Art. 15 GG lasse bei einem nicht sozialisierungsfähigen Unternehmen auch keine Sozialisierung des diesem Unternehmen gehörenden Grund und Boden zu (Wendt, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 15 Rn. 7; Axer, in: BeckOK Grundgesetz, 40. Ed. 15.2.2019, Art. 15 Rn. 15; Sodan, Gutachten, S. 42 bis 44; Waldhoff, Gutachten, S. 72). Dies überzeugt nicht (so auch Durner, aaO, Rn. 34; Schmidt, DÖV 2019, 508, 509 sowie die Gutachten Beckmann, S. 11; Vorwerk, S. 54), da sich Art. 15 nach seinem Wortlaut ohnehin nicht auf „Unternehmen“, sondern nur auf bestimmte Sachgüter richtet. Ein Umgehungstatbestand läge nur vor, wenn über die Enteignung von Grundstücken mittelbar auf andere, nicht sozialisierbare Güter zugegriffen werden sollte, wie etwa Daten, Kundestämme oder Fachwissen. Dies ist vorliegend jedenfalls nicht der Fall, da nach den Vorstellungen des Volksbegehrens ausschließlich auf die Immobilien selbst und gerade nicht auf die Immobilienunternehmen zugegriffen werden soll.

Im Ergebnis spricht viel dafür, dass mit Mietwohnungen bebaute Grundstücke zulässiger Gegenstand einer Sozialisierung sein können. Jedenfalls erscheint dies nicht im Sinne des hier anzuwendenden Prüfungsmaßstabes als von vornherein ausgeschlossen.

b) Überführung in „Gemeinwirtschaft“

Durch die Sozialisierung im Sinne des Art. 15 GG werden Güter „in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft“ überführt. Inhalt und Ziel der Vergesellschaftung ist es, dass die jeweiligen Eigentumsobjekte nicht mehr der individuellen Gewinnerzielung durch privatwirtschaftliche Betätigung, sondern der unmittelbaren Befriedigung eines gesellschaftlichen Bedarfs oder der Verfolgung eines sonstigen Gemeinwohlzwecks dienen (Axer, in: BeckOK Grundgesetz, 40. Ed. 15.2.2019, Art. 15 Rn. 10).

„Unter Gemeinwirtschaft (als Oberbegriff) ist ein System zu verstehen, in dem wirtsch. Tätigkeit nicht im Interesse der Unternehmenseigner mit Gewinnerzielungsabsicht, sondern im Interesse des Gemeinwohls zur optimalen Bedarfsdeckung oder zur Erreichung sonstiger gemeinnütziger Ziele betrieben wird. Gemeineigentum als Unterfall der Gemeinwirtschaft entsteht, wenn bisher privates Eigentum dem Staat oder einer Körperschaft oder Anstalt des öffentl. Rechts oder einer in deren Eigentum stehenden juristischen Person bzw. einer Selbstverwaltungskörperschaft übertragen wird, die gemeinwirtsch. Ziele verfolgt. Bei anderen Formen der Gemeinwirtschaft wird das bisherige Privateigentum nicht übertragen, sondern durch eine wesentliche Beteiligung der öffentl. Hand ergänzt, die eine am Gemeinwohl orientierte Unternehmensführung ermöglicht. Gemeinwirtschaft kann ebenso in Genossenschaften oder ähnlichen Organisationsformen betrieben werden.“ (Antoni, in: Hömig/Wolff, GG Art. 15 Rn.2)

Gemeineigentum ist von der Verstaatlichung zu unterscheiden. So muss mit dem Trägerwechsel auch eine andere, gemeinwirtschaftliche Art des Wirtschaftens verbunden sein.

„Der Unterschied zur Enteignung [...] liegt darin, dass das entzogene Privateigentum nicht etwa

dem Staat oder einem Dritten als frei verfügbares Privateigentum übertragen, sondern zugleich in eine neue Form des Eigentums [...] transformiert wird. Somit ist die Überführung in Gemeineigentum gerade kein bloßer Eigentümeraustausch, sondern ein Entzug des Eigentums durch Beseitigung der herkömmlichen Privateigentümerbefugnisse“ (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand Januar 2019, Art. 15 Rn. 45; vgl. Axer, aaO, Art. 15 Rn. 12).

Nicht ganz klar ist, inwieweit Selbstverwaltungskörperschaften als gemeinwirtschaftlich gelten können: Diese werden in der Literatur neben dem Staat und seinen Anstalten stets mit genannt, unklar ist aber, ob damit nur die Gebietskörperschaften (Gemeinden, Kreise) oder auch mehr oder weniger unabhängige Organisationen gemeint sind. Ähnliches gilt für Genossenschaften, die stets als mögliche Akteure der Gemeinwirtschaft genannt werden. Es wird nicht thematisiert, ob im Rahmen von Art. 15 GG ein (bestimmender) staatlicher Einfluss zu fordern ist. Nach Antoni (aaO) ist Mitbestimmung ohne Vertreter der Interessen der Allgemeinheit keine Vergesellschaftung (Antoni, aaO). Bedeutsam ist diese Frage auch mit Blick auf die in einigen Gutachten (Waldhoff, S. 37 f.; Vorwerk, S. 59 ff.) geforderte „demokratische Legitimation“ der vom Volksbegehren vorliegend vorgeschlagen AöR.

Vorliegend streben die Initiatoren nicht nur eine Verstaatlichung – im Sinne des Übergangs des privatrechtlichen Eigentums an den Staat –, sondern darüber hinaus eine nicht profitorientierte Verwaltung der sozialisierten Wohnungsbestände in einer Anstalt des öffentlichen Rechts an; die dauerhafte Bindung an die Gemeinnützigkeit (Ausschluss der Privatisierung der Bestände) soll in der Satzung festgeschrieben werden. Unter der Voraussetzung, dass sich diese Vorgaben in dem zugrundeliegenden Gesetz wiederfinden, handelt es sich damit um eine Form der „Gemeinwirtschaft“; auf die Einordnung als „Gemeineigentum“ oder als „andere Form der Gemeinwirtschaft“ kommt es dafür nicht an. Ersteres könnte fraglich sein, wenn das private Grundeigentum an Wohnungen weiterhin bestehen bleibt und lediglich auf eine neue Eigentümerin übertragen wird (d. h. Anwendung der BGB- und Grundbuchvorschriften etc.; im jetzigen Stadium noch nicht entschieden).

Fraglich ist, ob eine Vergesellschaftung vorläge, wenn die Grundstücke lediglich den bestehenden städtischen Wohnungsgesellschaften übertragen würden, denn diese sind zivilrechtlich verfasste, grundsätzlich gewinnorientierte Unternehmen (AG, GmbH), deren etwaige Gemeinwohlorientierung nur ein unverbindliches, zusätzliches Unternehmensziel ist, das von den staatlich kontrollierten Leitungsgremien vorgeben, aber eben auch jederzeit geändert werden kann. Ob die Vorgaben des „Gesetzes zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung“ vom 24. November 2015 (GVBl. S. 422) ausreichen, um einen gemeinwirtschaftlichen Charakter der städtischen Wohnungsgesellschaften sicherzustellen, braucht hier aber nicht weiter geprüft zu werden, weil das Volksbegehren ausdrücklich nicht die Übertragung der sozialisierten Wohnungen an diese, sondern auf eine neu zu schaffende Anstalt des öffentlichen Rechts, anstrebt.

Die Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände „muss“ nach der Vorstellung des Volksbegehrens „unter mehrheitlicher demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft, Mieter-schaft und Belegschaft erfolgen. Wie ausgeführt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob derartige, rein oder überwiegend genossenschaftliche Strukturen ohne maßgebliche Entscheidungsbefugnis des Staates als „gemeinwirtschaftlich“ gelten können, auch wenn hierfür einiges spricht. Gemessen an dem hier anzuwendenden Prüfungsmaßstab lässt sich aber jedenfalls nicht ausschließen, dass die geforderte Struktur umsetzbar ist, zumal der knappe Text des Volksbegehrens Spielräume zur Austarierung der Entscheidungskompetenzen in der zu gründenden AöR lässt.

c) „Sozialisierungsreife“

In der Literatur wird zum Teil als ungeschriebene Voraussetzung und immanente Schranke des Art. 15 GG eine „Sozialisierungsreife“ gefordert. Eine Sozialisierung soll danach voraussetzen, dass sich das betroffene Unternehmen für eine Sozialisierung eigne, indem es etwa eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung hat (siehe BeckOK Grundgesetz/Axer, 40. Ed. 15.2.2019, GG Art. 15 Rn. 19 vgl. Vorwerk, aaO, S. 55). Andere — überwiegende — Stimmen lehnen dieses Merkmal ab, da es keine Stütze im Wortlaut findet (Durner, aaO, Art. 15 Rn. 93 f. mwN).

Festzustellen ist, dass sich die unter dem Stichwort der Vergesellschaftungsgreife diskutierten Anforderungen vollständig anderen Tatbestandsmerkmalen des Art. 15 GG zuordnen lassen, insbesondere den zuvor (oben d)) erörterten Anforderungen an eine „echte“ Vergesellschaftung im Sinne der Norm, sowie der Erforderlichkeitsprüfung (unten 3.)

Unabhängig davon dürfte vorliegend die „Sozialisierungsreife“ ohnehin zu bejahen sein: Zum einen sollen nur Wohnungsbestände großer Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen erfasst sein, so dass Einzel- und Kleinvermieter nicht betroffen sind. Zum anderen würde die angestrebte Sozialisierung bei einem Schwellenwert von 3.000 Wohneinheiten nach der zeitigen Erkenntnissen über 240.000 Wohnungen erfassen, so dass bei einem stadtweiten Wohnungsbestand von 1.932.296 Wohnungen (IBB Wohnungsmarktbericht 2018) mit einem Anteil von ca. 12% eine wirtschaftliche Bedeutung der Sozialisierung für die Wohnungswirtschaft offenkundig gegeben wäre. Dies wird auch von Befürwortern des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals der „Sozialisierungsreife“ so gesehen (etwa Sodan, Gutachten, S. 46).

3. Verhältnismäßigkeit

Jeder staatliche Grundrechtseingriff ist am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen, der unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitet wird (vgl. Sachs, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 20 Rn. 146). Dies gilt auch für Enteignungen nach Art. 14 Abs. 3 GG (Wendt, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 14 Rn. 164 f.). Soweit in der Literatur vertreten wird, auf die Sozialisierung nach Art. 15 GG sei er gar nicht anwendbar (Bryde, in: v. Münch/Kunig; Rittstieg, in: Alternativkommentar zum GG, zitiert nach Sodan, Gutachten,

S. 47), überzeugt dies nicht. Es ist nicht ersichtlich, weshalb bei damit verbundenen Grundrechtseingriffen nicht verlangt werden sollte, dass sie geeignet, erforderlich und angemessen sein sollten.

Von der Frage nach der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu trennen ist aber diejenige nach den inhaltlichen Parametern der Prüfung. Hierbei kommt es entscheidend auf den mit der Maßnahme verfolgten Zweck an, zu dessen Erreichung der Grundrechtseingriff geeignet, erforderlich und angemessen sein muss. Zu Art. 15 GG werden hierzu zwei grundlegend unterschiedliche Meinungen vertreten: Eine „sozialisierungskritische“ Auffassung verlangt, dass auch hier — analog zu Art. 14 Abs. 3 GG — ein konkretes Gemeinwohlinteresse verfolgt wird, an dem Vergesellschaftung zu messen ist; der Inhalt der Verhältnismäßigkeitsprüfung folgt dann den vom BVerfG für Art. 14 Abs. 3 GG entwickelten Grundsätzen. Dagegen erlaubt nach einer „sozialisierungsfreundlichen“ Ansicht Art. 15 GG die Vergesellschaftung ohne weitere Voraussetzungen, sie ist selbst das legitime Ziel und nicht nur Mittel zu einem weitergehenden Zweck. In der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist dann zu fragen, ob die getroffenen Maßnahmen dem Ziel der Vergesellschaftung dienen und, darauf bezogen, erforderlich und angemessen sind.

Im Folgenden werden die beiden unterschiedlichen Ansätze dargestellt und jeweils der sich daraus ergebende Prüfungsmaßstab entwickelt (a); anschließend wird das Volksbegehren anhand beider Maßstäbe alternativ überprüft (b).

a) Prüfungsmaßstab

Zum Prüfungsmaßstab werden nachfolgend der „sozialisierungskritische“ (1) und der „sozialisierungsfreundliche“ (2) Maßstab näher dargelegt, anschließend werden beide kritisch gewürdigt (3).

(1) „Sozialisierungskritischer“ Ansatz

Auch zu Art. 15 GG wird – analog zur Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG – vertreten, dass „der mit einem Sozialisierungsverfahren im Einzelfall konkret verfolgte Zweck sehr wohl der Rechtfertigung durch das Gemeinwohl [bedarf], ebenso der Überprüfung am Maßstab der Erforderlichkeit“. Lediglich die „prinzipielle Illegitimität“ der gemeinwirtschaftlichen Zielsetzung dürfe dem Projekt nicht entgegengehalten werden, „auch wenn die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der mit Vergesellschaftungsmaßnahmen verbundenen Ausschaltung von Privatinitiative und privatnützigem Handeln generell bezweifelt werden mag“ (Wendt, aaO, Art. 15 Rn. 14 mwN). Auf diesem Wege gelangt etwa Sodan zur Aussage, die vom Volksbegehren angestrebte Sozialisierung sei kein „Selbstzweck“, vielmehr müsse auch hier – wie bei der Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG – ein dahinterstehendes Gemeinwohlinteresse verlangt werden, das dann auch Ansatzpunkt für die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist (Gutachten, S. 48 und 49; ebenso Depenheuer, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 15 Rn. 39 und Schliesky, in:

BK zum GG, Art. 15 Rn. 38, jeweils zitiert nach Sodan, Gutachten, S. 47 f; Wendt, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 15 Rn. 14; noch weitergehend Ipsen, NVwZ 2019, 527 (529): Kein realistischer Anwendungsbereich von Art. 15).

Nach dieser Auffassung wäre also eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach den vom BVerfG für die Enteignung entwickelten Maßstäben durchzuführen; nach der neueren Rechtsprechung ist diese zweistufig: *„Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zur Erreichung des Gemeinwohlziels geeignet [...] und erforderlich ist. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der Erforderlichkeit der einzelnen Enteignungsmaßnahme für die Verwirklichung des dem Gemeinwohl dienenden konkreten Vorhabens - beispielsweise einer bestimmten Straße, eines Schienenwegs oder einer Stromversorgungs-trasse und der Gemeinwohlerfordernlichkeit dieses Vorhabens selbst.*

Eine konkrete Enteignung dient in aller Regel nicht unmittelbar dem vom Gesetzgeber als „enteignungsfähig“ bestimmten Wohl der Allgemeinheit, sondern der Verwirklichung eines konkreten Vorhabens, das seinerseits zur Erreichung des Gemeinwohlziels führen oder es substantiell fördern soll. Die Erforderlichkeit der einzelnen Enteignungsmaßnahme bestimmt sich in Bezug auf dieses konkrete Vorhaben. Die Enteignung ist danach nur erforderlich, wenn und soweit sie für die Verwirklichung des jeweiligen Vorhabens unverzichtbar ist, es hierfür also kein milderes Mittel gibt, das gleich geeignet wäre. Kann das Vorhaben hingegen in gleicher Weise auch ohne den Entzug privaten Eigentums etwa statt der Enteignung von Grundstücken durch die Inanspruchnahme öffentlichen oder von privater Seite freiwillig zur Verfügung gestellten Grund und Bodens - verwirklicht werden, ist die Enteignung unzulässig.

Das konkrete Vorhaben seinerseits muss nicht gleichermaßen unverzichtbar für das Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Gemeinwohlziels sein wie die einzelne Enteignungsmaßnahme im Hinblick auf das Vorhaben. Für die Erforderlichkeit des Vorhabens genügt vielmehr, dass es zum Wohl der Allgemeinheit vernünftigerweise geboten ist. Das ist der Fall, wenn das konkrete Vorhaben in der Lage ist, einen substantiellen Beitrag zur Erreichung des Gemeinwohlziels zu leisten. Einen strikteren Erforderlichkeitsmaßstab verlangt der Gemeinwohlbezug in Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG nicht. (BVerfGE 134, 242 - Garzweiler, juris Rn. 182 ff.)

Entsprechendes gilt dann bei der Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn): *„Die einzelne Enteignungsmaßnahme ist dann mit dem Übermaßverbot vereinbar, wenn der Beitrag, den das entzogene Eigentumsrecht zur Verwirklichung des Vorhabens leistet, nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht des Eingriffs steht, den der konkrete Eigentumsentzug für den betroffenen Rechtsinhaber bedeutet“. Die Bedeutung des Vorhabens, zu dessen Verwirklichung die Enteignung geboten ist, für das konkret verfolgte Gemeinwohlziel muss ihrerseits in einem angemessenen Verhältnis zu den durch das Vorhaben beeinträchtigten Belangen stehen. Dabei sind nicht nur die durch das Vorhaben nachteilig betroffenen privaten Rechtspositionen in ihrer Gesamtheit, sondern auch die ihm entgegenstehenden öffentlichen Belange in die Abwägung einzubeziehen.“ (VerfGE 134, 242 - Garzweiler, Rn. 186 f.).*

Überträgt man dies auf die Vergesellschaftung, wäre zunächst zu prüfen, ob die Heranziehung der nach dem Vorschlag des Volksbegehrens konkret in Anspruch zu nehmenden Wohnungen für das „Vorhaben“, d. h. das Vergesellschaftungsprojekt, „unverzichtbar“ ist. Hierauf beziehen sich die Einwände, wonach durch Neubau durch die öffentliche Hand oder durch Ankauf von Wohnungen der angestrebte, gemeinnützige Wohnungsbestand genauso gut oder besser aufgebaut werden könnte, sowie die Kritik an der Sinnhaftigkeit des Kriteriums der 3.000 Wohnungen als maßgebliche Enteignungsschwelle.

Auf der zweiten Stufe wäre zu prüfen, ob der Erwerb eines gemeinnützig verwalteten Wohnungsbestandes im vorgeschlagenen Sinne den angeführten Gemeinwohlzielen — Sicherstellung einer „sozialen Wohnraumversorgung“ zu „unterdurchschnittlichen Mieten“ (so die Antragsbegründung) dienen würde und ob es dafür nicht mildere Mittel gäbe. Auf diesen Punkt beziehen sich die in den vorgelegten Gutachten geäußerten Einwände, wonach die Einführung eines Mietendeckels oder die Intensivierung der Wohnungsbauförderung für die angestrebte Marktbeeinflussung geeigneter wären, oder dass der zu erreichende Bestand an öffentlichen Wohnungen zu gering sei, um einen Effekt auf den Markt zu haben. Auf dieser Ebene reichte es nach dem BVerfG allerdings aus, wenn das Projekt „vernünftigerweise geboten“ erscheint, der Gesetzgeber hat also einen gewissen Beurteilungsspielraum.

(2) „Sozialisierungsfreundlicher“ Ansatz

Demgegenüber wird eine „sozialisierungsfreundliche“ Sichtweise vertreten, wonach Art. 15 GG an die Motive für die Sozialisierung keine weiteren Anforderungen stelle; ob diese dem Gemeinwohl diene, liege allein im politischen Ermessen des Gesetzgebers.

„Tatsächlich folgt aus dem Fehlen materieller Sozialisierungsvoraussetzungen, dass eine Prüfung der Geeignetheit der Sozialisierung für die Verfolgung des Gemeinwohls nicht möglich ist – Ziel und Mittel der Sozialisierung sind letztlich identisch“ (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 95; Hömig/W01ff, GG, 12. Art. 15 Rn. 2).

In der Literatur wird daraus teilweise abgeleitet, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gar nicht möglich oder geboten sei (Bryde, in: v. Münch/Kunig, Rittstieg, in: AK GG, zitiert nach Durner aaO, Rn. 95 und Sodan, Gutachten, S. 47). Nach einschränkender Auffassung folgt aus dem Fehlen materieller Sozialisierungsvoraussetzungen lediglich, dass eine Prüfung der Geeignetheit nicht möglich ist und dass sich die Erforderlichkeits- und die Angemessenheitsprüfung lediglich auf die Modalitäten der Sozialisierung beziehen kann (Durner, aaO, Rn. 95; auch Klopfer, NJW 2019, S. 1656 (1660) verweist auf Besonderheiten der Prüfung).

Die Sozialisierung ist danach rechtlich „Selbstzweck“; die konkreten Maßnahmen sind nicht daraufhin zu überprüfen, ob und welchem Gemeinwohlinteresse sie dienen, sondern nur darauf, ob sie geeignet, erforderlich und angemessen sind, um eine „Vergesellschaftung“ herbeiführen und zu sichern.

(3) Bewertung

Für die „sozialisierungsfreundliche“ Auffassung spricht, dass sie zu einem eigenständigen Anwendungsbereich des Art. 15 GG gegenüber den anderen Schranken des Art. 14 GG führt (dazu eingehend Durner, aaO, Rn. 18 ff, 25 ff) und der Norm nicht nur die prinzipielle Aussage entnimmt, dass Gemeinwirtschaft unter dem GG möglich ist, wenn sie mit den sonst — insbesondere in Art. 14 – normierten Eingriffsmitteln herbeigeführt werden kann. Dafür hätte es weder nach heutigem noch erst recht nach dem Verständnis von 1948/49 einer besonderen Vorschrift bedurft, da weder heute noch damals Zweifel daran bestanden, dass unterschiedlichste Formen der Gemeinwirtschaft (Staatsunternehmen, Gesellschaften mit mehrheitlicher oder ausschließlicher öffentlicher Beteiligung, Genossenschaften, Mitbestimmungsrecht) als solche zulässig sind. Regelungsbedürftig aus Sicht der Verfassung wäre danach nur die zwangsweise Überführung von Gütern in die Gemeinwirtschaft, für die Art. 15 GG im Unterschied zu Art. 14 Abs. 3 GG dem Wortlaut nach eben keine weiteren Anforderungen (Gemeinwohlinteresse) stellt.

Auch in der Formulierung des Art. 15 GG klingt an, dass die Aufhebung des Privateigentums nur Mittel zum Zweck, sondern bereits selbst das eigentliche Ziel sein soll: „[...] können zum Zwecke der Vergesellschaftung [...]“. Ein darüber hinaus gehendes Gemeinwohlinteresse wird im Normtext, anders als bei Art. 14 Abs. 3 GG, gerade nicht verlangt.

Auch historisch wurde die „Entprivatisierung des Vermögens“ und die „Beseitigung des Privateigentums“ nicht als Mittel zu einem höheren Zweck verstanden, sondern als eigentliches Ziel von Maßnahmen nach Art. 15 GG (vgl. Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 45 f. mwN). In diese Richtung weisen auch Äußerungen im Parlamentarischen Rat, wonach Art. 15 GG eine „strukturelle Umwandlung der Wirtschaftsverfassung“ bezweckt (Carlo Schmid, zitiert nach Durner, aaO, Rn. 12 Fn. 8). Zu sehen ist die Norm vor dem Hintergrund sozialistischer Theorien zur Vergesellschaftung, die zwar nicht maßgeblich für die Auslegung sind, aber die Grundlage für das Verständnis des Verfassungsgebers bildeten (vgl. Durner, aaO, Rn. 26). Danach war nicht nur die staatliche Beherrschung von wichtigen Wirtschaftszweigen, sondern explizit auch die „Enteignung“ der bisherigen „Kapitalisten“, denen ein schädlicher Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft zugeschrieben wurde (speziell nach den Erfahrungen der Nazizeit), der entscheidende Punkt; vgl. in diesem Sinne ausdrücklich Art. 52 SaarlVerf, wonach Unternehmen zu enteignen sind, wenn sie „in ihrer Wirtschaftspolitik, ihrer Wirtschaftsführung und ihren Wirtschaftsmethoden das Gemeinwohl gefährden“ (Nachweise bei Durner, aaO, Rn. 5).

Die „sozialisierungskritische“ Auffassung liest Art. 15 GG eher vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitischen Entwicklung seit 1949. Unvertretbar ist das nicht, Wortlaut und Entstehungsgeschichte sprechen aber eher gegen dieses engere Verständnis.

Gleichwohl gibt es in der Rechtsprechung des BVerfG keinen Anhaltspunkt, auf welcher Grundlage das vom Volksbegehren vorliegend geforderte Gesetz bewertet werden würde. Im Folgenden werden daher beide Maßstäbe alternativ angewendet.

b) Würdigung des Volksbegehrens

Zu fragen ist also, ob das vom Volksbegehren geforderte Gesetz nach jeder denkbaren Betrachtungsweise gegen Art. 14, 15 GG verstoßen würde; das wäre schon dann nicht der Fall, wenn es sich auf Grundlage einer der beiden in der Literatur vertretenen Theorien möglicherweise rechtfertigen ließe.

(1) „Sozialisierungskritische“ Auffassung – Anwendung des Enteignungsmaßstabes

Wie oben dargelegt, wäre nach der „sozialisierungskritischen“ Auffassung im ersten Schritt zu prüfen, ob die Enteignung der konkret einbezogenen Wohnungen für das Sozialisierungsprojekt geeignet, erforderlich und angemessen ist; es müsste nachgewiesen werden, dass gerade die vom Gesetz erfassten Wohnungen benötigt und für die mit dem Projekt verfolgten Ziele „unverzichtbar“ sind:

- Naheliegend wäre es unter diesem Blickwinkel, für die Enteignung an bestimmte Eigenschaften der Wohnung (beispielsweise Lage, Größe, Erhaltungszustand, ggf. aktuelle Miethöhe o.a.) oder an solche des jeweiligen Eigentümers (beispielsweise Geschäftsgebaren, Struktur, Verfehlungen o.a.) anzuknüpfen, die in einem nachvollziehbaren Zusammenhang zum Ziel der Enteignungen stehen. Es reicht auf dieser Stufe nicht aus, dass irgendwelche Wohnungen in einer bestimmten Menge benötigt werden. Das im Volksbegehren genannte, eigentümerbezogene Kriterium (Grundstücke von Unternehmen, denen in Berlin mehr als 3000 Wohnungen gehören), dürfte diesen Anforderungen nicht genügen: Es ist nicht dargetan, weshalb gerade solche Wohnungen mehr als andere geeignet für gemeinnützige Bewirtschaftung sein sollen oder warum es erforderlich ist, gerade die so definierten Unternehmen heranzuziehen. Ohne weitere Argumente wäre daher davon auszugehen, dass eine Enteignung nach § 14 Abs. 3 GG vorliegend ungeeignet, jedenfalls aber nicht erforderlich wäre.

- Die Enteignung eines Unternehmens wäre insbesondere nicht erforderlich, wenn es sich freiwillig auf das Ziel der Bereitstellung günstiger Wohnungen zu unterdurchschnittlichen Mieten verpflichtet hätte, etwa in der Satzung oder durch anderweitige Selbstbindung. Dies wird im Volksbegehren nur insoweit berücksichtigt, als die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ausgenommen werden, die zwar satzungsmäßig auf die Bereitstellung von Wohnungen „für breite Schichten der Bevölkerung“ verpflichtet sind, ansonsten aber als gewinnorientierte Unternehmen (AG, GmbH) am Markt operieren. Andere Unternehmen, etwa im Besitz der evangelischen Kirche, werden nicht berücksichtigt (vgl. Gutachten Waldhoff). Dieser Punkte könnte nach der Formulierung des Volksbegehrens gegebenenfalls durch geeignete Ausnahmenvorschriften ausgeräumt werden.

- Auch sonst erscheint es mit Blick auf den Zweck des Sozialisierungsvorhabens unverhältnismäßig, wenn mangels sachbezogener Kriterien für die Auswahl der Wohnungen möglicherweise günstige Wohnungen enteignet werden, während gleichzeitig eine überdurchschnittlich teure unberührt bleibt, weil sie einem kleinen Vermieter gehört.

- Selbst wenn man zugestehen würde, dass die Wohnungen von Großkonzernen in besonderer Weise vergesellschaftungsfähig und -geeignet wären, würde es nicht einleuchten, weshalb es unverzichtbar sein soll, jeweils alle Wohnungen der betroffenen Unternehmen heranzuziehen. Denn dadurch werden einzelne Eigentümer sehr stark, andere gar nicht belastet. Das Ziel – Erwerb einer ausreichenden Anzahl von Wohnungen – könnte genauso erreicht werden, indem etwa nur die eine festzulegende Zahl übersteigenden Wohnungen eines Eigentümers in Anspruch genommen werden; freilich müsste die Schwelle dann entsprechend niedriger angesetzt werden, um eine Vergesellschaftung im gleichen Umfang zu erreichen.
- Jedenfalls müssten individuelle Besonderheiten im Rahmen einer Härtefallregelung berücksichtigt werden, etwa mit Blick auf eine mögliche Existenzvernichtung des betroffenen Eigentümers oder auf ein „sozialverträgliches“ Verhalten (z.B. Verzicht auf mögliche Mieterhöhungen in der Vergangenheit). Entsprechende Regelungen sieht der vorliegende Antrag nicht vor, schließt sie aber wohl auch nicht aus.

Im zweiten Schritt wäre zu prüfen, ob das „Vorhaben“ – hier das Sozialisierungsprojekt insgesamt – geeignet und erforderlich ist, um die angestrebten Ziele „soziale Wohnraumversorgung“ zu „unterdurchschnittlichen Mieten“ in angemessener Weise zu erreichen. Ausreichend ist dabei nach dem oben dargestellten Maßstab des BVerfG, dass das Vorhaben „in der Lage ist, einen substantiellen Beitrag zur Erreichung des Gemeinwohlziels zu leisten“. Hierzu werden folgende Argumente angeführt:

- Die Sicherstellung einer „soziale Wohnraumversorgung“ zu „unterdurchschnittlichen Mieten“ könne – bei gleichen Kosten – wirksamer durch Neubau der öffentlichen Hand und durch Förderung des sozialen Wohnungsbaues erreicht werden. Hiergegen wird eingewendet, dass Neubaupotenziale in der Stadt weitgehend ausgeschöpft oder wegen der hohen Boden- und Baupreise nicht wirtschaftlich genutzt werden könnten. Fördermittel würden nicht in dem bereitstehenden Umfang abgerufen.
- Die angestrebte Vergesellschaftung habe nicht die erhofften Auswirkungen auf den Mietemarkt, weil die Zahl der erfassten Wohnungen zu gering sei. Zudem werde die Hauptursache für den Mietenanstieg, die zu geringen Neubauzahlen, nicht beseitigt, sondern sogar noch verschärft, weil Investoren abgeschreckt würden. Hiergegen wird von SenStadtWohn in der fachlichen Stellungnahme auf das als vorbildlich und wirksam geltende Wiener Modell verwiesen, wo rund 44% der Wohnungen in kommunalem Eigentum stehen oder gemeinnützig sind: In Berlin entspreche dies einer Zahl von rund 800.000 bis 860.000 Wohnungen. Um dies zu erreichen, müsste der aktuelle Bestand von sozial gebundenen Wohnungen in Berlin (Sozialwohnungen, Genossenschaften, landeseigene Gesellschaften) um rund 240.000 bis 300.000 Wohnungen aufgestockt werden, was in etwa der Zahl der vom Volksbegehren erfassten Wohnungen entspricht. Ein Effekt sei daher zu erwarten.

- Zu berücksichtigen ist auch, dass allein durch Wegfall der Gewinnspanne (Rendite/Eigenkapitalverzinsung) eine Absenkung der Mieten bei einer erheblichen Zahl von Wohnungen möglich sein könnte. Es dürfte daher nicht zwingend zutreffen, wie teilweise angenommen (Wolfers, Gutachten, S. 27), dass durch die Enteignung lediglich der Vermieter ausgetauscht würde, sonst aber für Mieter und Mietinteressenten alles unverändert bliebe.
- Soweit vertreten wird, dass von der Maßnahme nur die aktuellen Bestandmieter der sozialisierten Wohnungen begünstigt würden (Sodan, Gutachten, S. 53), dürfte dies ebenfalls jedenfalls nicht uneingeschränkt gelten, weil die Übertragung auf einen gemeinwirtschaftlichen Träger langfristig angelegt ist, so dass künftig bei Freiwerden von Wohnungen diese günstiger am Markt angeboten werden könnten.
- Milderer Mittel sei die Regulierung des Mietenmarktes, etwa durch einen „Mietendeckel“, oder die intensivere Nutzung von bestehenden Instrumenten wie etwa des Milieuschutzes gemäß §§ 172 ff BauGB. Hiergegen wird argumentiert, dass die bestehenden Förder- und Steuerungsinstrumente – mit Ausnahme des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ nicht primär auf die Schaffung von günstigen Wohnungen (vgl. Art. 28 VvB) zielen, sondern auf die Milderung von Verdrängungs- und Verteuerungseffekten. Die Handlungsmöglichkeiten seien durch die „Mietpreisbremse“, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, die Umwandlungsverordnung und die verstärkte Festsetzung von Milieuschutzgebieten weitgehend ausgereizt und entfaltet nicht die gewünschte Wirkung. Ein „Mietendeckel“ könne nur kurzfristige Wirkung entfalten.
- Zweifel bestehen, ob die schweren Eigentumseingriffe in ihrer Gesamtheit in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten Gemeinwohlziel stehen. Insofern wird darauf hingewiesen, dass die Mieten in Berlin deutlich unter dem Niveau anderer Großstädte liegen, so dass nicht von einem Notstand, vergleichbar etwa der Nachkriegszeit, gesprochen werden könne. Dagegen wird mit einem drohenden wirtschaftlichen Ungleichgewicht argumentiert: Die Angebotsmieten haben sich in den letzten fünf Jahren nach Mitteilung der SenStadtWohn um 30,5 Prozent bzw. 5,5 Prozent jährlich erhöht. Der Anteil der Wohnungsangebote mit Nettokaltmieten bis 7 € je Quadratmeter ist danach von 29 % im Jahr 2013 auf nur noch 9 % im Jahr 2018 gesunken, das entspricht einer Abnahme um mehr als Zweidrittel. Demgegenüber haben sich die Bruttolöhne gemäß volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung zwischen 2012-2018 in Berlin im Durchschnitt nur um mehr als 3 % pro Jahr erhöht, insgesamt um 18,1 %. Die typische Mietbelastung bei bestehenden Mietverhältnissen beträgt in Berlin in 2018 rund 30 % bruttowarm. Die typische Mietbelastung bei Anmietung einer frei angebotenen Wohnung in 2018 beträgt nach Mitteilung SenStadtWohn bereits rund 42 % bruttowarm (SenStadtWohn, Stellungnahme vom 8. Juli 2019, S. 8).

Insgesamt lässt sich vorliegend nicht ausschließen, dass das vom Volksbegehren verfolgte Ziel der Vergesellschaftung als solches – auf der zweiten Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung –

möglicherweise gerechtfertigt werden könnte. Zu den erhobenen Einwänden wurden jeweils plausible Gegenargumente vorgetragen. Da das BVerfG insofern nicht verlangt, dass die Maßnahme „unverzichtbar“ und alternativlos ist, liegt eine Rechtfertigung auf dieser Ebene im Bereich des Möglichen. Dies wird auch von der Mehrzahl der vorgelegten Gutachten, auch der kritischen, so gesehen (vgl. Klopfer, NJW 2019, S. 1656 (1660); wohl auch Sodan, S. 49 ff., 52; beide handeln die Frage allerdings unter Punkte „legitimer Zweck“ ab und führen nur eine – der hiesigen gegenüber verkürzte – einstufige Prüfung durch).

Dagegen müsste – auf der ersten Stufe – nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass nach der „sozialisierungskritischen“ Auffassung zu Art. 15 GG die Bestimmung des Kreises der zu enteignenden Wohnungen durch das Volksbegehren unverhältnismäßig im weiteren Sinne ist. Es ist nicht ohne Weiteres ersichtlich, dass die undifferenzierte Inanspruchnahme von Unternehmen, denen mehr als eine bestimmte Zahl von Wohnungen (vorgeschlagen: 3.000) gehören, geeignet, erforderlich und angemessen wäre, um eine sachgerechte Auswahl der betroffenen Wohnungen zu ermöglichen. Daran dürfte auch eine – wohl mögliche – Ergänzung von Härtefallregelungen nichts ändern, da eine feste, zahlenmäßige „Sozialisierungsschwelle“ Kern des Volksbegehrens ist und etwa denkbare, alternative Anknüpfungspunkte in jedem Fall eine wesentliche Änderung gegenüber dem Willen der Unterstützenden bedeuten würden.

(2) Würdigung nach der „sozialisierungsfreundlichen“ Auffassung

Stellt man sich auf den Boden der „sozialisierungsfreundlichen“ Auffassung zu Art. 15 GG, gibt es nur eine Prüfungsstufe. Zu prüfen ist, ob die Bestimmung des Kreises der zu enteignenden Wohnungen und etwaige Ausnahme- und Härtefallregelungen sachgerecht im Sinne der Erforderlichkeit sind: Es stellt sich – wie beim „kritischen“ Ansatz – die Frage, warum es erforderlich ist, gerade die vom Volksbegehren bezeichneten Wohnungen zu sozialisieren, andere Bestände aber nicht? Zu messen wäre dies hier aber an dem Ziel, das Privateigentum an einer marktrelevanten Zahl von Mietwohnungen aufzuheben und den Wohnungsmarkt teilweise zu vergesellschaften. Danach würde Folgendes gelten:

- Neubau und Regulierung wären noch eher, als im Falle einer Enteignung, kein gleichermaßen geeignetes Mittel, weil dadurch jedenfalls keine Vergesellschaftung bestehender Wohnungsbestände und keine Beseitigung der Privatnützigkeit erreicht würde.
- Die Anknüpfung an die Zahl der von einem Eigentümer gehaltenen Wohnungen als maßgebliches Kriterium für die „Vergesellschaftungsschwelle“ läge jedenfalls näher: Nach traditionellem Verständnis setzt eine Sozialisierung typischerweise bei Großunternehmen an (dies klingt z.B. an in Art. 160 BayVerf, Art. 27 Verf NW, Art. 52 SaarlVerf: „Groß-“ oder „Schlüsselunternehmen“, oder auch, im Falle der Bodenreform, „Junker“, d. h. Großgrundbesitzer; vgl. auch Klopfer, NJW 2019, 1656 (1658)). Nach der Weimarer Verfassung und auch in der Vorstellung des Parlamentarischen Rates konnten auch einzelne, besonders „problematische“ Unter-

nehmen vergesellschaftet werden (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 83). In der Sache werden auf diese Weise die bedeutendsten Akteure aus dem Markt genommen, auch wenn diese – anders als bei den traditionell in den Blick genommenen Unternehmen (Kohle, Schwerindustrie) – keine marktbeherrschende Stellung haben dürften. Gleichwohl erscheint es plausibel, dass die betroffenen Unternehmen für den Wohnungsmarkt eine herausgehobene Bedeutung haben müssen, vergleichbar etwa mit agrarischem Großgrundbesitz, auf dessen Vergesellschaftung Art. 15 GG unter anderem ursprünglich zielte.

- Die Zahl von 3.000 Wohnungen als Schwelle für die Sozialisierung könnte aus dieser Perspektive ebenfalls nicht offensichtlich sachwidrig gewählt sein: Nach jetzigem Kenntnisstand werden dadurch (nur) rund 10 Unternehmen erfasst, denen rund 12% aller Wohnungen in Berlin gehören. Zudem werden auf diese Weise möglicherweise geschlossene Wohnungsbestände erfasst. Allerdings müssten vorstehende Erwägungen im Gesetzgebungsverfahren in tatsächlicher Hinsicht empirisch geprüft und verifiziert werden; das gilt insbesondere für die Marktbedeutung und das Geschäftsgebarren der betroffenen Unternehmen und die Struktur der erfassten Wohnungsbestände.

- Die „Enteignungsschwelle“ scheint nach Bewertung durch SenStadtWohn (auch) zielorientiert gewählt zu sein in dem Sinne, dass auf diese Weise eine ausreichende Anzahl von Wohnungen erfasst wird, um in Berlin einen den Verhältnissen in Wien vergleichbaren Anteil von im weiteren Sinne öffentlichen Wohnungen zu erreichen: Nach bisher vorliegenden Kenntnissen würden danach rund 240.000 Wohnungen vergesellschaftet. Damit würde sich der Wohnungsbestand des Landes Berlin von derzeit rd. 310.000 Wohnungen fast verdoppeln und der Marktanteil Berlins von 16,0 % der Wohnungen (2017) bzw. 18,4 % der Mietwohnungen (2017) auf 28,6 % der Wohnungen bzw. 32,8 % der Mietwohnungen erhöhen. Zusammen mit den rd. 200.000 Wohnungen im genossenschaftlichen Eigentum (10,4% der Wohnungen, 11,9 % der Mietwohnungen) würde der Anteil von Beständen in Gemeineigentum bei ca. 39,0 % der Wohnungen bzw. 44,7 % der Mietwohnungen liegen (ohne Bestände des Bundes und Einrechnung der längerfristig gebundenen 60.000 Sozialmietwohnungen im Privateigentum). In Wien, das insofern häufig als vorbildlich angesehen wird, liegt der entsprechende Anteil bei rund 44 %, was sich in einer zu Berlin vergleichbaren starken Nachfrageentwicklung als hinreichend erweisen hat (Daten nach SenStadtWohn, Stellungnahme vom 8. Juli 2019, S. 12). Im Rahmen von Art. 15 GG ist diese Erwägung nicht unbedingt sachwidrig, da die Norm nach der hier diskutierten „sozialisierungsfreundlichen“ Auslegung, wie oben ausgeführt, gerade keine Rechtfertigung des Vorhabens anhand weitergehender Gemeinwohlinteressen verlangte. Es könnte danach zur Rechtfertigung grundsätzlich ausreichen, dass eine ausreichende Zahl von zur Vergesellschaftung geeigneter Wohnungen erfasst wird.

- Allerdings müsste geprüft werden, ob alternative Kriterien besser geeignet wären, um die angestrebte Vergesellschaftung zu erreichen; zu denken wäre auch hier an eine Anknüpfung etwa

an bestimmte Haus- oder Wohnungstypen oder Lagen. Im jetzigen Stadium und ohne eingehende Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse in einem Gesetzgebungsverfahren kann dies aber nicht bewertet werden.

- Fraglich ist, ob die Enteignung jeweils aller Wohnungen der von dem geforderten Gesetz erfassten Eigentümer angemessen ist; alternativ gäbe es etwa die Möglichkeit, nur jeweils die Anzahl von Wohnungen zu vergesellschaften, die die Schwelle überschreitet, wobei die Schwelle dann entsprechend niedriger anzusetzen wäre. Für die Alternative spricht, dass sie eher dem Gedanken der Gleichbehandlung entspricht und die Härte der starren Enteignungsschwelle abmildert. Auf der anderen Seite würden dann die oben angeführten Argumente zu Gunsten einer rein zahlenmäßig bestimmen Enteignungsschwelle möglicherweise nicht mehr greifen (Ausschaltung als problematisch bewerteter Unternehmen). Im jetzigen Stadium kann die Frage nicht abschließend beantwortet werden; sollte es gelingen nachzuweisen, dass die betroffenen Unternehmen aufgrund ihres Verhaltens, ihres Gewichts und mit Blick auf die möglicherweise geschlossene Struktur ihrer Wohnungsbestände in besonderer Weise „sozialisierungsreif“ sind, weil gerade die Eliminierung dieser Teilnehmer vom Markt günstige Effekte hätte, lässt sich auch insofern nicht ausschließen, dass die aller Wohnungen der betroffenen Unternehmen gerechtfertigt werden kann. Die Formulierung des Volksbegehrens lässt aber insoweit offen, die Sozialisierungsschwelle abweichend auszugestalten.

- Kritisch könnte sein, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften von der Vergesellschaftung ausgenommen werden sollen (so Geulen, Gutachten, S. 12; Beckmann, Gutachten, S. 18 f.). Ob diese als „gemeinwirtschaftlich“ iSv Art. 15 GG angesehen werden können (s.o. 2.b), da es sich um privatrechtlich als AG oder GmbH organisierte Unternehmen handelt, die satzungsmäßig auf Gewinnerzielung (nicht nur als Nebenzweck) ausgerichtet sind (und auch Gewinne für den Landeshaushalt abwerfen), kann hier dahinstehen. Wenn diese Unternehmen von der Vergesellschaftung ausgenommen werden, müssten ggf. aus Gründen der Gleichbehandlung zugleich auch solche Privatunternehmen ausgenommen werden, die sich bindend zur Einhaltung vergleichbarer sozialer Standards verpflichten. Alternativ könnten ggf. die städtischen Gesellschaften durch das Sozialisierungsgesetz in ähnlicher Weise gebunden werden, wie die zu gründende AöR; dieses müsste möglicherweise über die in diese Richtung weisenden Regelungen des existierenden „Gesetzes zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung“ vom 24. November 2015 hinausgehen. Der Antrag sieht eine derartige Regelung nicht vor, er ist aber mit Blick auf die städtischen Gesellschaften nur als Empfehlung („sollten“) formuliert. Eine Modifizierung durch die Trägerin oder ggf. auch später im Gesetzgebungsverfahren wäre daher insoweit möglich.

- Unter dem Gesichtspunkt von Erforderlichkeit und Angemessenheit ist schließlich fraglich, ob weitere Ausnahme- und Härtefallregelungen geboten sind; mögliche Kriterien wären etwa die durchschnittlichen Miethöhen bei einem Vermieter oder die Frage, ob die erfassten Wohnungen

selbst errichtet oder aber angekauft wurden. Der Antragstext des Volksbegehrens lässt Raum für solche Regelungen, enthält aber auch keine Lösung für die damit verbundenen Abwägungsfragen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung der vom Volksbegehren vorliegend geforderten Maßnahmen auf der Grundlage der „vergesellschaftungsfreundlichen“ Auffassung im nach Art. 15 GG nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint. Ob es gelingen kann, das geforderte Anknüpfungskriterium für die Sozialisierung — eine festgesetzte Zahl von Wohnungen im Eigentum eines Unternehmens — sowie die vorgeschlagene Zahl von 3.000 Wohnungen zu rechtfertigen, muss dabei aber nach derzeitigem Stand als offen bezeichnet werden, der Beschlusstext enthält nicht alle für eine Rechtfertigung erforderlichen Regelungen und Begründungen. Dafür müsste empirisch nachgewiesen werden können, dass die dadurch bewirkte Auswahl der betroffenen Unternehmen mit Blick auf das Ziel einer wirksamen Vergesellschaftung sachgerecht ist: Zu zeigen wäre, dass gerade diese aufgrund ihrer Bedeutung für den Wohnungsmarkt und ihres Verhaltens am Markt und mit Blick auf die Struktur ihrer Wohnungsbestände in besonderer Weise „sozialisierungsreif“ sind, weil gerade die Eliminierung dieser Teilnehmer vom Markt bzw. die Einschränkung ihrer Marktmacht den angestrebten Effekt haben würde, eine „neue Form des Wirtschaftens“ im Sinne einer Gemeinwirtschaft herbeizuführen.

Zudem kann auf Grundlage der rudimentären Regelungsvorschläge und Begründungsansätze des Volksbegehrens nicht nachgewiesen werden, ob die vom Volksbegehren vorgeschlagenen Ausnahmeregelungen sachgerecht sind, insbesondere mit Blick auf die derzeit nicht zweifelsfrei gemeinwirtschaftlich verfassten städtischen Wohnungsbaugesellschaften, und ob weitere Ausnahmen und Härtefallregelungen vorzusehen sind.

c) Ergebnis

Nach dem hier anzuwendenden Prüfungsmaßstab für die Zulässigkeit von Volksbegehren (oben I.) kann nicht festgestellt werden, dass die Umsetzung des Volksbegehrens nach jeder denkbaren Betrachtungsweise ausgeschlossen ist; aber auch das Gegenteil, die Möglichkeit der Umsetzung, lässt sich nicht nachweisen: Zwar wäre nach der „sozialisierungskritischen“ Auffassung die vollständige Enteignung von Unternehmen, denen mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin gehören, unverhältnismäßig, gemessen an dem Ziel, „leistbaren Wohnraum“ für „Haushalte mit geringen Einkommen“ zur Verfügung zu stellen; Grund dafür ist vor allem, dass das als „Sozialisierungsschwelle“ vorgeschlagene Kriterium nicht geeignet ist, um eine sachgerechte Auswahl der zu enteignenden Wohnungen zu treffen; geboten erscheint es vielmehr, an die Eigenschaften der Wohnungen, nicht an solche der Eigentümer anzuknüpfen.

Argumentiert man dagegen auf der Grundlage der „sozialisierungsfreundlichen“ Auffassung zu Art. 15 GG, lässt es sich nicht ausschließen, dass die vorgeschlagene Sozialisierungsschwelle ihrer Art nach sachgerecht sein könnte: Zwar ist auch hier eine Verhältnismäßigkeitsprüfung

durchzuführen, aber mit abweichendem Bezugspunkt. Nachzuweisen ist dann, dass die vom Gesetz geregelten für eine echte Vergesellschaftung eines relevanten Teils des Wohnungsmarktes iSv Art. 15 GG geeignet, erforderlich und angemessen sind; unter diesem Blickwinkel liegt es näher, sich bei der Bestimmung der „sozialisierungsreifen“ Wohnungen an deren Zugehörigkeit zu bestimmten, großen Unternehmen zu orientieren. Allerdings steht auch hier eine tragfähige, empirisch unterlegte Begründung noch aus, weil die wirtschaftliche Bedeutung der betroffenen Unternehmen noch nicht belegt ist und weil in jedem Fall weitere Ausnahme- und Härtefallregelungen erforderlich sind. Ob im Verlauf eines etwaigen Gesetzgebungsverfahrens dieser Nachweis geführt beziehungsweise die fehlenden Detailregelungen gefunden werden könnten, kann mangels konkreter Angaben im Beschlusstext nicht vorhergesagt werden.

4. Gesetzesvorbehalt

Nach Art. 19 Absatz 1 Satz 1 GG kann ein Grundrecht nur durch Gesetz eingeschränkt werden, wenn das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gilt. Da Art. 15 GG eine Sozialisierung nur durch Gesetz zulässt und dieses sich notwendig auf konkrete Gegenstände beziehen muss, stellt Art. 15 GG nach herrschender Meinung eine Spezialregelung zu Art. 19 Absatz 1 Satz 1 GG dar (Sodan, Gutachten, S. 60 mwN).

Auch für die Bewertung nach Art. 23 VvB kann nach dem oben dargelegten Ergebnis der historischen Auslegung im Ergebnis nichts anderes gelten: Der Wortlaut lässt zwar nach gängiger Meinung nicht explizit die Legalenteignung zur. Die Formulierung „auf gesetzlicher Grundlage“ schließt eine solche aber nicht aus. In systematischer Sicht unterscheidet der Grundrechtsteil der VvB nicht zwischen unterschiedlichen Gesetzesvorbehalten, in der ursprünglichen Fassung von 1951 war der Vorbehalt in Art. 15 a. F. (heute Art. 23) überhaupt der einzige ausdrücklich genannte Gesetzesvorbehalt. Erst 1995 kamen weitere hinzu, deren Formulierung dann an die moderne Schranken-dogmatik des GG angelehnt war („durch oder aufgrund eines Gesetzes“). Auch erlaubt Art. 23 Abs. 2 a. F. (heute Art. 36 Abs. 2) einen Umkehrschluss: Danach sind Grundrechtseinschränkungen „durch ein Gesetz nur insoweit zulässig, als sie nicht den Grundgedanken dieser Rechte verletzen“. Diese Wesensgehaltsgarantie soll offensichtlich auch für solche Grundrechte gelten, die „aufgrund eines Gesetzes“ eingeschränkt werden, und speziell auch für Art. 23 VvB (vgl. Driehaus, in: ders., VvB, 4. Auflage 2020, Art. 36 Rn. 4 ff.). Hieran zeigt sich, dass die Wortwahl der VvB in Bezug auf die Gesetzesvorbehalte nicht im Lichte der modernen Schrankendogmatik gesehen werden kann. Eine Vergesellschaftung unmittelbar durch Gesetz – wie sie von Art. 15 GG nur möglich ist – wäre daher auch in formaler Hinsicht mit Art. 23 VvB vereinbar.

5. Bemessung der Entschädigung

Die vom Volksbegehren angestrebte Sozialisierung soll gegen Entschädigung der Eigentümer erfolgen. Die Entschädigung soll dabei „deutlich unter dem Verkehrswert“ liegen.

Nach Art. 15 ist die Entschädigung „entsprechend“ der Regelung für die Enteignung zu bestimmen; sie ist mithin „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen“, also entsprechend Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG.

In der Literatur ist umstritten, ob sich aus der „entsprechenden“ Anwendung bei der Vergesellschaftung ein anderer Maßstab ergibt als bei der Enteignung. Aber auch auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 3 GG ist anerkannt, dass nicht zwingend der Verkehrswert zu entschädigen ist: „Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG [gebietet] eine Interessenabwägung. Die Maßstäbe für die Bestimmung der Enteignungsentschädigung sind einerseits die Interessen der Beteiligten und andererseits die Interessen der Allgemeinheit; sie sind in gerechter Weise gegeneinander abzuwägen. Die Enteignungsentschädigung soll das Ergebnis eines Interessenausgleichs sein und nicht die einseitige Anerkennung der Interessen des Betroffenen, aber auch nicht allein die der Allgemeinheit darstellen.“

Das Abwägungsgebot des Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG ermöglicht es dem Gesetzgeber — zwingt ihn unter Umständen aber auch — auf situationsbedingte Besonderheiten des Sachverhalts und die Zeitumstände Rücksicht zu nehmen und damit zu einer im Zeitpunkt der Enteignung gerechten Entschädigung zu kommen. Eine starre, allein am Marktwert orientierte Entschädigung ist somit dem Grundgesetz fremd. Es trifft auch nicht zu, daß den Enteigneten durch die Entschädigung stets das „volle Äquivalent für das Genommene gegeben werden muß“. Der Gesetzgeber kann je nach den Umständen vollen Ersatz, aber auch eine darunter liegende Entschädigung bestimmen.“ (BVerfGE 24, 367 (Hamburger Deichurteil vom 18. Dezember 1968, Juris Rn. 169 f.)

Als Kriterien für die Abwägung wird etwa genannt, dass sich „eine Orientierung am Verkehrswert umso mehr aufdrängen wird, als der Wert des entzogenen Gutes ein Äquivalent eigener Leistung des Eigentümers bildet“; zudem ist der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG zu beachten (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand März 2019, Art. 15 Rn. 104 f mwN). Vorliegend wäre danach bei der Bestimmung der Entschädigung gegebenenfalls zu beachten, inwieweit die sozialisierten Wohnungen vom Eigentümer selbst errichtet oder nur angekauft wurden und ob seither Investitionen getätigt wurden. Eine Gleichbehandlung mit Betroffenen von „klassischen“ Enteignungen etwa im Straßenbau, wäre nicht zwingend geboten, da diese jeweils – im Vergleich mit anderen Grundstückseigentümern – von der punktuellen Maßnahme nur gleichsam zufällig getroffen werden und ein Sonderopfer bringen. Bei der Vergesellschaftung wäre aber eine vollständige Gruppe von Eigentümern betroffen, die sich nach Auffassung des Gesetzgebers in entscheidender Weise von anderen Eigentümern qualitativ unterscheidet und gerades deshalb sozialisiert wird. Daraus ergibt sich, dass die Wertungen der geltenden Enteignungsgesetze, die regelmäßig eine volle Verkehrswertentschädigung vorsehen, nicht zwangsläufig aus Gleichheitsgründen übertragen werden müssen.

Denkbar wäre danach vorliegend, die Entschädigung abweichend vom Verkehrswert zu bestimmen, sei es durch einen Abschlag, sei es durch Anknüpfung auf den Ankaufswert unter

Berücksichtigung von Investitionen. Näheres müsste in einem etwaigen Gesetzgebungsverfahren geprüft werden.

Festzuhalten ist, dass der Forderung des Volksbegehrens nach einer Entschädigung unterhalb des Verkehrswertes keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Einwände entgegenstehen. Das Volksbegehren präsentiert aber insoweit nur einen bloßen Programmsatz und keine differenzierte, schlüssige, den Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG auch nur ansatzweise genügende Lösung.

6. Demokratische Legitimation der zu gründenden AöR

Soweit in den Gutachten die Zulässigkeit der vom Volksbegehren geforderten AöR mit dem Argument in Frage gestellt wird, diese verfüge mangels entscheidenden Einflusses staatlicher Stellen nicht über ausreichende demokratische Legitimation, ist darauf hinzuweisen, dass Art. 15 GG nicht die Überführung in „Staatseigentum“ zulässt, sondern auch „sonstige Formen der Gemeinwirtschaft“. Dazu sollen auch genossenschaftliche und selbstverwaltete Formen gehören können (dazu oben 2.b)). Gemeinwirtschaft setzt danach gerade keine demokratische Legitimation voraus, es handelt sich nicht notwendig um Ausübung von Staatsgewalt. Es müsste allerdings die Einhaltung der gemeinwirtschaftlichen Zielsetzung sichergestellt sein, was auch durch Aufsichtsmittel erreicht werden könnte.

Es lässt sich daher nicht ausschließen, dass die Vorgaben des Volksbegehrens für die Verfassung der geforderten AöR aus verfassungsrechtlicher Sicht umsetzbar sind.

7. Ergebnis zu Art. 15 GG

Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 GG sind erfüllt: Das Vorhaben des Volksbegehrens zielt auf eine „Vergesellschaftung“ im Sinne der Norm. Wohngrundstücke sind ein zulässiger Gegenstand, da auf Grund und Boden zugegriffen werden darf.

Zur Verhältnismäßigkeitsprüfung gibt es in der Literatur zwei Sichtweisen:

Nach einer „vergesellschaftungskritischen“ Sicht ist die Sozialisierung nur Mittel zu einem dahinterstehenden Gemeinwohlzweck, an dem die Maßnahme zu messen ist. Geht man davon aus, erwiese sich das als „Sozialisierungsschwelle“ gewählte Kriterium als ungeeignet, weil es keinen Bezug zu den in Anspruch genommenen Wohnungen und deren Eignung für das verfolgte wohnungswirtschaftliche Ziel hat: Es kann nicht begründet werden, weshalb gerade diese Wohnungen benötigt werden, um einen gemeinwirtschaftlichen Sektor zu schaffen.

Auch nach der „vergesellschaftungsfreundlichen“ Sicht ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen; Bezugspunkt wäre dann aber die Vergesellschaftung selbst, im Sinne des Zieles der „Entprivatisierung“ eines Wirtschaftszweiges, die als Selbstzweck anzusehen ist. In dieser Perspektive läge es nahe, zunächst auf Großunternehmen abzielen, die ausschließlich unternehmensbezogene „Sozialisierungsschwelle“ könnte daher geeignet sein. Bisher ist aber nicht nachgewiesen, dass gerade die betroffenen Unternehmen aufgrund ihrer Bedeutung für den

Wohnungsmarkt und mit Blick auf die Struktur ihrer Wohnungsbestände in besonderer Weise „sozialisierungsreif“ sind, so dass die Eliminierung gerade dieser Teilnehmer vom Markt bzw. die Verringerung ihrer Marktmacht den angestrebten Effekt haben würde, eine „neue Form des Wirtschaftens“ im Sinne einer Gemeinwirtschaft herbeizuführen.

In jedem Fall müssten weitere Ausnahme- und Härtefallregelungen aufgenommen werden, wofür das Begehren zwar Raum lässt, aber die erforderlichen Lösungen nicht angibt.

Es ist daher nicht nach jeder denkbaren Betrachtungsweise ausgeschlossen, dass das Volksbegehren umgesetzt werden könnte; es kann aber auch – angesichts der im Beschlusstext offengelassenen Fragen – die Verfassungsmäßigkeit eines etwaigen künftigen Gesetzes nicht festgestellt werden.

V. Art. 3 GG — Bestimmung der Sozialisierungsschwelle im Gesetz

Das vom Bürgerbegehren geforderte Gesetz behandelt verschiedene Gruppen von Wohnungseigentümern ungleich: In erster Linie durch Festsetzung eines Schwellenwertes (vorgeschlagen: 3.000 Wohnungen) für die Enteignung, aber auch durch die Ausnahmen für Genossenschaften und städtische Wohnungsbaugesellschaften.

In der Rechtsprechung des BVerfG ist anerkannt, dass der Gesetzgeber zu Generalisierungen und Typisierungen berechtigt und – wegen des Verbotes des Einzelfallgesetzes – sogar verpflichtet ist (vgl. Osterloh/Nußberger, in: Sachs, GG, 7. Auflage 2014, Art. 3 Rn. 105). Rechtsprechung zu einer Schwellenwertregelung der hier vorgeschlagenen Art gibt es, soweit ersichtlich, nicht. Zu – vergleichbaren – Stichtagsregelungen führt das BVerfG aus: *„Dem Gesetzgeber ist es durch Art. 3 Abs. 1 GG nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter Lebenssachverhalte Stichtage einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Härten mit sich bringt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Einführung eines Stichtags überhaupt notwendig und die Wahl des Zeitpunkts orientiert am gegebenen Sachverhalt vertretbar ist.“* Beschluss vom 18. Juli 2019 - 1 BvL 1/18 (Mietpreisbremse), Juris Rn. 105.

Konkreter sind die Anforderungen an eine Typisierung: *„Die Befugnis zur Typisierung bedeutet, dass Lebenssachverhalte im Hinblick auf wesentliche Gemeinsamkeiten normativ zusammengefasst und dabei Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt oder absehbar sind, generalisierend vernachlässigt werden dürfen. Der Gesetzgeber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen.“* BVerfG, Beschluss vom 29. Januar 2019 - 2 BvC 62/14, Juris Rn. 48.

Unter der Voraussetzung, dass ein Vergesellschaftungsgesetz ein, gemessen an Art. 15 GG, sachgerechtes Kriterium für die Auswahl der einzubeziehenden Grundstücke einführt, kann danach davon ausgegangen werden, dass auch der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG nicht verletzt ist. Dies beinhaltet, wie oben ausgeführt, dass Ausnahme- und Härtefallregelungen geschaffen werden, die auf im Vorhinein erkennbare, typische Besonderheiten der Betroffenen reagieren.

VI. Art. 109 GG — Schuldenbremse

Der Antrag sieht die Übertragung des enteigneten Eigentums auf eine AöR des Landes vor. Es läge, sofern dies rechtlich zulässig ist, nahe, die Entschädigungspflicht des Landes auf diese AöR als zukünftiger Eigentümerin zu verlagern. Die AöR ist hierfür mit Mitteln auszustatten. Um der AöR eine hinreichende Kreditwürdigkeit zu verleihen, wird eine Eigenkapitalquote von mindestens 20% für erforderlich gehalten. Dieser Betrag ist aus dem Landeshaushalt aufzubringen. Den verbleibenden Finanzierungsanteil von 80% muss die AöR über Kreditaufnahmen decken.

Erfolgt die Kreditaufnahme durch eine rechtlich selbstständige Anstalt öffentlichen Rechts, wäre diese nach allgemeiner Meinung nicht unmittelbar von der Schuldenbremse des Grundgesetzes erfasst (vgl. Schmidt, DÖV 2019, 508, 513; siehe auch Sodan, Gutachten, S. 69 mwN). Zwar hätte das Land Berlin im Rahmen der Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für eine solche Anstalt einzustehen, aber selbst solche ähnlich einer Kreditaufnahme wirkenden finanziellen Belastungen werden von der „Schuldenbremse“ in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht erfasst. Laut amtlicher Kostenschätzung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vom 1. März 2019 werden für eine Vergesellschaftung von 243.000 Wohnungen Entschädigungskosten von 28,8 – 36 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommen weitere einmalige Kosten in Höhe von 1,5 – 2,9 Mrd. €. Der nach der vorstehenden Aufteilung vom Land aufzubringende Eigenkapitalanteil läge danach bei rund 6 bis 8 Mrd. €. Für die Finanzierung der einmaligen Kosten und die Bewirtschaftung der Bestände sind von Berlin zusätzlich zu den Mieteinnahmen bei unveränderten Bestandsmieten voraussichtlich laufende Mittel in Höhe von 100 bis 340 Mio. € jährlich bei den zum Zeitpunkt der Kostenschätzung sehr günstigen Finanzierungsbedingungen zu erbringen (darunter 20 bis 240 Mio. € für unter den Einnahmen liegende Kosten der AöR sowie 80 bis 100 Mio. € für die Finanzierung des Eigenkapitalanteil des Landes). Unterdeckungen der zu gründenden AöR wären aus dem Landeshaushalt zu decken. Wenn diese Ausgaben durch Kreditaufnahme finanziert werden sollten, wären sie für die Schuldenbremse relevant.

Die Trägerin des Volksbegehrens rechnet dagegen mit einer Entschädigungssumme von nur 7,3 bis 13,7 Mrd. €.

Angesichts jährlicher Haushaltsvolumina von rd. 30 Mrd. € könnte die EK-Zuführung nur durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Da es sich haushaltstechnisch um den Erwerb von Beteiligungen handelt, wäre eine Kreditaufnahme unter den Bedingungen der Schuldenbremse zwar zulässig. Die Schuldenlast Berlins würde sich allerdings um einen Schlag um rd. 8 Mrd. erhöhen und mit dann rd. 72 Mrd. € (auf der Grundlage der Annahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2020) einen historischen Höchststand erreichen und die Schuldenquote von 50% möglicherweise wieder übersteigen.

Zu beurteilen ist weiterhin die Frage der Anrechnung der Kreditaufnahme der landeseigenen Gesellschaft auf die Verschuldung des Landes Berlin. Kreditaufnahmen der Gesellschaft würden nur dann nicht dem Land Berlin zugeordnet werden, wenn die Gesellschaft im We-

sentlichen in die Rechte und Pflichten der enteigneten Eigentümer eintritt und somit als normaler Marktproduzent agiert. Würde die Gesellschaft aufgrund einer nicht marktwirtschaftlich ausgerichteten Unternehmenspolitik, wie sie vom Volksbegehren angestrebt wird, dauerhaft Verluste erwirtschaften und laufende öffentliche Zuschüsse benötigen, würden die Schulden der Gesellschaft dem Land Berlin zugeordnet werden.

Festzuhalten ist, dass sich nach derzeitigem Stand nicht sagen lässt, ob die Zahlung der notwendigen Entschädigung zu einer Verletzung des Art. 109 GG oder der landesrechtlichen Regelungen zur Umsetzung der Schuldenbremse führen würde; dies hängt von der tatsächlichen Entschädigungshöhe ab sowie von der Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Land und der AöR im Detail. Es lässt sich im hier gegebenen Rahmen aber nicht feststellen, dass eine mit Art. 109 GG konforme Lösung unter jedem denkbaren Gesichtspunkte ausgeschlossen ist.

VII. Internationales Recht

1. EU-Grundrechtecharta

Die EU-Grundrechtecharta (GRCh) wird von der EU gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 EUV anerkannt und ist seit dem 1. Dezember 2009 für die EU-Mitgliedstaaten verbindlich. Art. 17 Abs. 1 GRCh hat folgenden Wortlaut: *„Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.“*

Nach Art. 51 Absatz 1 Satz GRCh gilt die Charta für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Dies bedeutet, dass die Charta-Grundrechte ihre Wirkung nur entfalten können, wenn und soweit das mitgliedstaatliche Handeln auf dem Unionsrecht und nicht auf dem der Mitgliedstaaten beruht, also unionsrechtlich determiniert ist (Jarass/Kment, EU-Grundrechte, 2. Auflage, S. 29).

Insoweit ist eine nationale Rechtsvorschrift nicht im Hinblick auf die Charta zu beurteilen, wenn sie nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts fällt (EuGH, Große Kammer, Urteil vom 26.02. 2013 – C-617/10, Åklagare/Hans Åkerberg Fransson, NVwZ 2013, 561). Als Unionsrecht im Sinne des Art. 51 Absatz 1 Satz 1 GRCh sind nicht die Charta-Grundrechte selbst anzusehen (EuGH, aaO; Jarass/Kment, aaO, S. 30). Vor diesem Hintergrund ist ein Sozialisierungs-gesetz nicht nach Maßgabe des Art. 17 GRCh zu beurteilen.

Ungeachtet dessen bestimmt Art. 345 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), dass die EU-Verträge, mithin das Primärrecht der EU, die Eigentumsordnungen der Mitgliedsstaaten unberührt lassen. Hintergrund dieser Bestimmung ist, dass in den Mitgliedsstaaten zum Zeitpunkt der Gründung der EWG ein unterschiedliches Verständnis über die Verstaatlichung von Produktionsmitteln und die Bedeutung öffentlicher Unternehmen bestand (Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Kommentar, 4. Auflage 2019, Rn. 1 zu Art. 345 AEUV). Insbesondere Italien und Frankreich legten Wert darauf, dass die damalige Gemeinschaft die nationalen Handlungsspielräume nicht begrenzt (Hatje, aaO). Außerdem sahen damals wie heute die Verfassungen einiger Gründerstaaten ausdrücklich die Möglichkeit oder in bestimmten Fällen sogar die Verpflichtung zu Sozialisierungen vor (Kühling, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Auflage 2018, Rn. 3 zu Art. 345 AEUV).

Damit kann das Unionsrecht einer Sozialisierung der Wohnungen nicht entgegenstehen.

2. EMRK

Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) hat in Deutschland im Rang eines einfachen Bundesgesetzes (BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011, 2 BvR 2365/09, BeckRS 2011, 50108), so dass das von den Initiatoren angestrebte Gesetz gemäß § 12 Absatz 2 AbstG auch mit dem EMRK vereinbar sein muss, anderenfalls wäre es nichtig (Art. 31 GG).

Deutschland ist dem Ersten Zusatzprotokoll beigetreten (Mayer, in: Karpenstein/Mayer, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten: EMRK, 2. Auflage 2015, Einleitung, Rn. 15), so dass dieses für die Bundesrepublik verbindlicher Bestandteil der EMRK ist. Art. 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK hat folgenden Wortlaut:

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.

(2) Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich hält.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) bedarf es bei der Eigentumsentziehung einer dreistufigen Rechtfertigungsprüfung (Nachweise bei Michl, Jus 2019, 431, 434, Fn. 28 – 31, 33): (i) Der Eigentumseingriff muss ein Ziel verfolgen, das im öffentlichen Interesse liegt, (ii) die Eigentümerinteressen und die Gemeininteressen müssen in einen gerechten Ausgleich; (iii) es muss ein angemessener Ausgleich für die Eigentumsentziehung gewährt werden. Bei alledem besteht jeweils ein weites Ermessen der Mitgliedsstaaten.

Diese Anforderungen sind erfüllt, wenn die Vorgaben des Art. 15 GG eingehalten sind, aus der EMRK ergeben sich keine weitergehenden Anforderungen.

3. Investitionsschutzabkommen

Völkerrechtlich sind Sozialisierungen, sofern sie nicht etwa gegen völkervertragliche Vereinbarungen oder Diskriminierungsverbote verstoßen, grundsätzlich zulässig (Durner, in: Maunz/Dürig, GG, Stand Januar 2019, Art. 15 Rn. 22). Völkerrechtliche Verträge sind zum Beispiel Investitionsschutzabkommen zwischen Staaten. Sie bieten Direktinvestitionen ausländischer natürlicher oder juristischer Personen (z. B. Unternehmen) in einem fremden Staat rechtlichen Schutz, insbesondere gegen eigentumsbeeinträchtigende Maßnahmen wie entschädigungslose Enteignungen.

Die Investitionsschutzabkommen können im Detail unterschiedlich gestaltet sein. Der Schutz des Eigentums ist jedoch regelmäßig Inhalt der Abkommen, wobei die Abkommen nur den Wert des Eigentums bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses, nicht aber seinen Bestand schützen. Abkommen, die den Bestand uneingeschränkt schützen, sind hier nicht bekannt, wären aber auch atypisch.

Da bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses am Entzug des Eigentums und bei einer nicht diskriminierenden Behandlung des Investors regelmäßig nicht der Bestand geschützt wird, stehen Investitionsschutzabkommen einer Sozialisierung grundsätzlich nicht entgegen. Dies ergibt sich zum Teil unmittelbar aus den Regelungen zum Schutz des Eigentums. So wird zum Beispiel in Art. 8.12 Abs. 1 CETA (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits) geregelt:

„(1) Eine Vertragspartei darf eine erfasste Investition weder direkt verstaatlichen oder enteignen noch indirekt durch Maßnahmen gleicher Wirkung wie Verstaatlichung oder Enteignung (im Folgenden „Enteignung“), es sei denn, dies geschieht

a) zu einem öffentlichen Zweck,

b) nach einem rechtsstaatlichen Verfahren,

c) diskriminierungsfrei und

d) gegen Zahlung einer umgehenden, angemessenen und effektiven Entschädigung.“

Zum Teil wird in den Investitionsschutzabkommen auch ausdrücklich das Recht der Vertragsstaaten anerkannt, Maßnahmen im öffentlichen Interesse zu erlassen. So lautet der 6. Beweggrund der CETA: „IN DER ERKENNTNIS, dass die Bestimmungen dieses Abkommens den Vertragsparteien das Recht zugestehen, in ihren Gebieten regelnd tätig zu werden, und dass sie die Flexibilität der Vertragsparteien wahren, berechnete politische Ziele wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, öffentliche Sittlichkeit sowie Förderung und Schutz der kulturellen Vielfalt zu verfolgen,“ und der 8. Beweggrund der CETA: „IN DER ERKENNTNIS, dass die Bestim-

mungen dieses Abkommens Investitionen sowie Investoren in Bezug auf ihre Investitionen schützen und eine beiderseitig vorteilhafte Wirtschaftstätigkeit fördern sollen, ohne das Recht der Vertragsparteien zu untergraben, im öffentlichen Interesse innerhalb ihrer Gebiete regelnd tätig zu werden.“

Investitionsschutzabkommen sehen aber regelmäßig auch die Pflicht der Vertragsländer vor, im Falle eines Eigentumsentzugs die Eigentümer zu entschädigen, wobei die Höhe der Entschädigung von den Vorgaben des Art. 15 GG deutlich abweichen kann, etwa in Höhe des „fairen Marktwerts“. So regelt zum Beispiel Art. 8.12 Abs. 2 CETA:

„(2) Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 muss dem fairen Marktwert entsprechen, den die Investition unmittelbar vor dem Bekanntwerden der Enteignung oder bevorstehenden Enteignung hatte, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Zu den Bewertungskriterien gehören der Fortführungswert, der Wert der Vermögensgegenstände, einschließlich des ausgewiesenen Steuerwerts der materiellen Vermögensgegenstände, sowie andere zur Bestimmung des fairen Marktwerts geeignete Kriterien.“

Ob ein konkretes Investitionsschutzabkommen vorliegend zu berücksichtigen wäre, lässt sich im jetzigen Stadium nicht beurteilen, da nicht absehbar ist, ob und welche ausländischen Unternehmen von der angestrebten Vergesellschaftung betroffen sind; dies wäre in einem etwaigen Gesetzgebungsverfahren zu klären und gegebenenfalls wären entsprechende Ausnahmenvorschriften bei der Bestimmung der Entschädigungshöhe vorzusehen.

Grundsätzlich stehen aber Investitionsschutzabkommen der vom Volksbegehren geforderten Sozialisierung nicht entgegen.

VIII. Praktische Hindernisse

Es ist zu erwarten, dass der Umsetzung der vom Volksbegehren angestrebten Vergesellschaftung erhebliche praktische Schwierigkeiten entgegenstehen:

Die bisherigen wohnungspolitischen Instrumente und Aufgaben sind unabhängig vom Eigentümer bzw. der Eigentümerstruktur der bestandshaltenden Gesellschaften. Daher bestand kein Anlass für entsprechende Recherchen und Erhebungen. Bestehende Möglichkeiten der Einsichtnahme in Grundbuch sowie Unternehmens- und Handelsregister erscheinen nicht hinreichend, um rechtssicher relevante Bestände zu identifizieren, insbesondere wegen

- der unzureichenden Möglichkeiten zu einer Identifizierung internationaler Verflechtungen,
- der erforderlichen umfassenden Zusammenführung von Daten und Datenquellen mit möglichen datenschutzrechtlichen Konflikten sowie
- dem sehr großen Ressourcenbedarf (Personal und/oder Dienstleister) für die Erfassung/Erhebung einschlägiger Liegenschaften/Grundstücke, der Abweichungen von bisherigen Haushaltsfestlegungen erfordern wird.

Auch bei berichtspflichtigen Gesellschaften (Aktiengesellschaften), bei denen der Umfang des Wohnungsbestandes der wirtschaftlich abhängigen Unternehmen des Konzerns vergleichsweise

einfach im Rahmen der Kostenschätzung recherchiert werden konnte, wäre ein erheblicher Erhebungsaufwand für die Erfassung der relevanten Grundstücke zu leisten (keine Nachweise/Berichte über die einzelnen Liegenschaften).

Gleichwohl kann hier nicht festgestellt werden, dass eine Behebung der genannten Schwierigkeiten unter jedem denkbaren Gesichtspunkt ausgeschlossen erscheint. Das Volksbegehren ist daher nicht wegen offensichtlicher Unmöglichkeit seiner praktischen Umsetzung unzulässig.

D. Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Prüfung lassen sich stichpunktartig wie folgt zusammenfassen:

1. Das Volksbegehren ist formal zulässig, insbesondere liegt eine ausreichende Zahl von Unterschriften vor.
2. Die Auslegung des Antrages ergibt, dass er auf ein Beschlussvolksbegehren nach Art. 62 Abs. 1 Satz 2 VvB und nicht auf ein Gesetzesvolksbegehren nach Art. 62 Abs. 1 Satz 1 VvB gerichtet ist. Durch den zur Abstimmung gestellten Beschluss soll der Senat unverbindlich aufgefordert werden, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Wohnraum einzuleiten; dies beinhaltet mittelbar u. a. die Ausarbeitung eines Entwurfs eines entsprechenden Gesetzes, für den detaillierte Vorgaben gemacht werden.
3. Volksbegehren, die den Senat dazu auffordern oder ihn verpflichten sollen, eine Gesetzesvorlage in das Abgeordnetenhaus einzubringen, sind unstatthaft, weil sie sich außerhalb der „Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses“ im Sinne von Art. 62 Abs. 1 Satz 2 VvB bewegen. Danach ist das vorliegende Volksbegehren noch statthaft, weil es seinem Wortlaut nach keine entsprechende Aufforderung enthält und – nach Klarstellung des Wortlautes – den Eindruck vermeidet, es werde bereits eine Vorentscheidung über das Vergesellschaftungsgesetz getroffen.
4. Materiellrechtlich ist bei einem Beschlussvolksbegehren dem hiesigen Verständnis und der Praxis in früheren Fällen lediglich zu prüfen, ob seine Umsetzung nach jeder denkbaren Betrachtungsweise ausgeschlossen ist. Das ist hier zu verneinen, auch wenn die Verfassungsmäßigkeit eines etwaigen künftigen Gesetzes nicht positiv festgestellt werden kann:
 - a) Das Eigentumsgrundrecht des Art. 23 VvB steht einer Vergesellschaftung nicht entgegen, weil der historische Gesetzgeber mit der „Enteignung“ auch solche Eigentumsentziehungen zulassen wollte, die zum Zwecke der Vergesellschaftung erfolgen.
 - b) Die angestrebte Vergesellschaftung kann nicht auf Art. 14 Abs. 3 GG (Enteignung) gestützt werden, sondern nur auf Art. 15 GG
 - c) Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 15 GG stehen der angestrebten Vergesellschaftung nicht grundsätzlich entgegen: Zugriffen werden kann auch auf „Grund und Boden“; dazu gehören auch Wohngebäude. Diese müssen in „Gemeinwirtschaft“ überführt werden; es lässt sich nicht ausschließen, dass die Vorgaben des Beschlusses für die zu errichtende AöR dies erreichen.

- d) Die Vergesellschaftung muss verhältnismäßig sein. Nach einer in der Literatur vertretenen „sozialisierungskritischen“ Auffassung ist die Verhältnismäßigkeit zu verneinen, weil die undifferenzierte Inanspruchnahme von Unternehmen, denen mehr als 3.000 Wohnungen gehören, nicht geeignet, erforderlich und angemessen ist, um eine sachgerechte Auswahl der betroffenen Wohnungen zu ermöglichen, gemessen an dem Ziel, die Mietensituation in Berlin zu verbessern. Nach der entgegenstehenden, „sozialisierungsfreundlichen“ Auffassung dagegen ist die Vergesellschaftung nicht Mittel, sondern selbst Ziel der Maßnahme. Daran gemessen ist es nicht ausgeschlossen, dass das vorgeschlagene Anknüpfungskriterium für die Sozialisierung sowie die vorgeschlagene Zahl von 3.000 Wohnungen geeignet, erforderlich und angemessen sein kann; der Beschlusstext enthält aber nicht alle für eine Rechtfertigung erforderlichen Regelungen und Begründungen.
- e) Die vom Volksbegehren geforderte Festlegung der Entschädigung „deutlich unterhalb des Verkehrswertes“ ist grundsätzlich mit Art. 15 iVm Art. 14 Abs. 3 GG vereinbar. Der Beschlusstext enthält aber auch insoweit nicht alle für eine Rechtfertigung erforderlichen Regelungen.
- f) Der Gleichheitsgrundsatz, internationale Verpflichtungen oder die Schuldenbremse (Art. 109 GG) stehen dem angestrebten Beschluss nicht grundsätzlich entgegen.

Im Mai 2021 veröffentlichte die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen ihren Entwurf eines Vergesellschaftungsgesetzes.

Gesetz zur Überführung von Wohnimmobilien in Gemeineigentum (Vergesellschaftungsgesetz – VergG)

§ 1 Vergesellschaftung

- (1) Der Bestand an Wohnimmobilien vergesellschaftungsreifer Unternehmen wird in Gemeineigentum überführt.
- (2) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Bestands nach Absatz 1 ist der 26. September 2021 (Stichtag).
- (3) Trägerin des Gemeineigentums ist die Anstalt des öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“.¹ Die Trägerin besorgt eine gemeinwirtschaftliche Nutzung des Gemeineigentums. Erträge aus der Bewirtschaftung des Gemeineigentums dürfen nicht ausgeschüttet, sondern ausschließlich für die Aufwendungen nach diesem Gesetz sowie für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Trägerin genutzt werden.
- (4) Die in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien dürfen nicht auf eine andere natürliche oder juristische Person übertragen werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

- (1) Wohnimmobilien im Sinne dieses Gesetzes sind
 1. Grundstücke, auf denen Gebäude ausschließlich oder teilweise für Wohnzwecke errichtet sind oder errichtet werden,
 2. Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes und
 3. unbebaute Grundstücke, auf denen bauplanungs- und -ordnungsrechtlich Gebäude ausschließlich oder teilweise für Wohnzwecke errichtet werden können, auf dem Gebiet des Landes Berlin.
- (2) Unternehmen sind juristische Personen und Personengesellschaften des Privatrechts sowie natürliche Personen.
- (3) Kann ein Unternehmen auf ein anderes Unternehmen einen bedeutenden Einfluss ausüben,

¹ Das Vergesellschaftungsgesetz bedarf einer Ergänzung durch ein AöR-Errichtungsgesetz, das die gemeinwirtschaftliche Nutzung des Gemeineigentums sicherstellt. Soweit in diesem Gesetz auf die „Gemeingut Wohnen“ AöR Bezug genommen wird, wird unterstellt, dass dieses Gesetz entweder vorher erlassen wurde oder zugleich in einem Artikel 2 erlassen wird.

gelten sie als übergeordnetes und nachgeordnetes Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes. Ein bedeutender Einfluss wird ausgeübt, wenn mittelbar oder unmittelbar

1. ein beherrschender Einfluss nach § 290 Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs vorliegt,
2. mindestens 20 % der Kapitalanteile am nachgeordneten Unternehmen gehalten werden,
3. mindestens 20 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder
4. ein vergleichbarer Einfluss ausgeübt wird.

Das nachgeordnete Unternehmen eines nachgeordneten Unternehmens ist auch dem übergeordneten Unternehmen nachgeordnet. Mittelbarer Einfluss liegt insbesondere dann vor, wenn entsprechende Anteile oder Stimmrechte kumuliert von anderen nachgeordneten Unternehmen gehalten oder kontrolliert werden.

(4) Im Sinne dieses Gesetzes umfasst der Bestand an Wohnimmobilien eines Unternehmens sein Eigentum an Wohnimmobilien und das Eigentum an Wohnimmobilien seiner nachgeordneten Unternehmen. Eigentümer ist, wer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen oder als wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 3 Absatz 1 bis 4 des Geldwäschegesetzes anzusehen ist. Besteht Miteigentum an einer Wohnimmobilie, so wird die Wohnimmobilie ungeachtet des Bruchteils oder Anteils zum Bestand gezählt. Bei Wohnimmobilien nach Absatz 1 Nummer 2 zählt nur die im Sondereigentum stehende Wohnung und der Miteigentumsanteil zum Bestand.

§ 3 Vergesellschaftungsreife

(1) Ein Unternehmen ist vergesellschaftungsreif, wenn sein Bestand an Wohnimmobilien am Stichtag dreitausend Wohnungen oder mehr umfasst. Unbebaute Grundstücke nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 werden jeweils als eine Wohnung gezählt.

(2) Nicht vergesellschaftungsreif sind

1. die landeseigenen Wohnungsunternehmen im Sinne des Gesetzes über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin,
2. Unternehmen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln, insbesondere Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Rahmen einer Befreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftssteuergesetzes wegen der Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke, und
3. gemeinwirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts, insbesondere Genossenschaften im Sinne von § 1 Absatz 1 des Genossenschaftsgesetzes, die ihre Wohnungen überwiegend an Mitglieder und deren Angehörige zum Gebrauch überlassen.

§ 4 Grundsätze der Entschädigung

(1) Entschädigung kann verlangen, wessen Eigentum entzogen wurde (Entschädigungsberechtigter).

(2) Entschädigungsverpflichtete ist die Trägerin des Gemeineigentums. Das Land Berlin haftet für die Verbindlichkeiten der Entschädigungsverpflichteten aus der Entschädigung.

(3) Der Entschädigungsanspruch wird durch Zuteilung von übertragbaren Schuldverschreibungen der Entschädigungsverpflichteten gegenüber dem Entschädigungsberechtigten erfüllt. Die Schuldverschreibungen werden in vierzig gleichen Jahresraten getilgt. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Einzelheiten der Erfüllung des Entschädigungsanspruchs und des Verfahrens (wie z. B. Begebung und Ausgestaltung der Schuldverschreibungen, Form der Tilgung, Zusammenwirken der beteiligten Stellen) zu regeln.

§ 5 Höhe der Entschädigung

(1) Die Höhe der Entschädigung für ein bebautes Grundstück und Wohnungseigentum ergibt sich aus Absatz 2, für ein unbebautes Grundstück aus Absatz 3. Mit dieser Entschädigung sind alle Werte abgegolten, insbesondere Grund und Boden, die wesentlichen Bestandteile und das Zubehör des Grundstücks, die Gebäude und die baulichen Anlagen, einschließlich Außenanlagen und Zubehör, sowie die sonstigen Anlagen.

(2) Die Höhe der Entschädigung für ein bebautes Grundstück setzt sich zusammen aus einer Berechnung für die Entschädigung von Wohnraum und Gewerberaum.

1. Wohnraum wird in Höhe seines Reinertrags aus 40 Jahren auf Grundlage leistbarer Mieten entschädigt. Der Reinertrag errechnet sich aus der leistbaren Nettokaltmiete abzüglich der für eine nachhaltige Bewirtschaftung erforderlichen Kosten. Als leistbar gilt im ersten Jahr eine monatliche Nettokaltmiete in Höhe von 4,04 Euro pro Quadratmeter; hiervon sind bei einfachen Wohnlagen 0,18 Euro und bei mittleren Wohnlagen 0,06 Euro abzuziehen, bei guten Wohnlagen sind 0,47 Euro aufzuschlagen; bei moderner Ausstattung sind 0,64 Euro aufzuschlagen. Die Zuordnung der Wohnlage erfolgt nach der Wohnlagenkarte des Mietspiegels 2021. Eine moderne Ausstattung liegt vor, wenn der Wohnraum wenigstens drei der folgenden fünf Merkmale aufweist:

- a. schwellenlos von der Wohnung und vom Hauseingang erreichbarer Personenaufzug,
- b. höchstens 15 Jahre alte Einbauküche,
- c. hochwertige Sanitärausstattung,
- d. hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der Wohnräume,
- e. Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/(m² a).

Die Bewirtschaftungskosten nach Satz 2 betragen im ersten Jahr monatlich 2,76 Euro pro Quadratmeter. Die leistbare Miete und die Bewirtschaftungskosten werden ab dem zweiten Jahr jährlich mit 0,43 vom Hundert fortgeschrieben.

2. Gewerberaum wird nach seinem Ertragswert auf Grundlage der Ist-Miete entschädigt. Dieser errechnet sich aus dem Fünzfachen der wirksam vereinbarten Jahresnettokaltmiete zum Stichtag. Soweit die vereinbarte Nettokaltmiete den Wert von monatlich 21,48 Euro pro Qua-

dratmeter übersteigt, wird sie bei der Errechnung des Ertragswerts nicht berücksichtigt.

- (3) Unbebaute Grundstücke werden mit dem Bodenrichtwert vom 1. Januar 2013 zuzüglich Inflationsausgleich zum Stichtag entschädigt.
- (4) Die Entschädigung wird auf das nächste Vielfache von 1.000 Euro abgerundet.

§ 6 Privatrechtliche Verpflichtungen

- (1) Bestehende Miet-, Nutzungs- und Pachtverträge der in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien werden fortgeführt. Die Trägerin des Gemeineigentums tritt in die entsprechenden Rechte und Pflichten der Miet-, Nutzungs- und Pachtverhältnisse ein.
- (2) Die in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien werden von allen darauf haftenden privatrechtlichen Verpflichtungen frei mit Ausnahme der Wohnrechte, der Wege-, Durch- und Zufahrtsrechte sowie der Leitungsrechte. Bei sonstigen Dienstbarkeiten kann die Durchführungsbehörde im Einvernehmen mit der Trägerin des Gemeineigentums auf Antrag des Berechtigten die privatrechtliche Verpflichtung erneut begründen.
- (3) Soweit Rechte nach Absatz 2 erlöschen und nicht erneut begründet werden, besteht ein Anspruch gegen die Trägerin des Gemeineigentums (Drittentschädigung). Die Höhe der Drittentschädigung richtet sich nach dem Berliner Enteignungsgesetz unter Berücksichtigung von § 5 Absatz 4. Die Art der Drittentschädigung richtet sich nach § 4 Absatz 3. Der Anspruch aus Drittentschädigung wird auf den Anspruch des Entschädigungsberechtigten aus §§ 4 und 5 dieses Gesetzes angerechnet.

§ 7 Durchführung

- (1) Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung betraut (Durchführungsbehörde). Sie kann von Amts wegen alle zur Umsetzung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen treffen.
- (2) Die Durchführungsbehörde stellt den Übergang in Gemeineigentum per Bescheid fest. Der Feststellungsbescheid ist dem Eigentümer zuzustellen und dem vergesellschaftungsreifen Unternehmen sowie dem Grundbuchamt schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung gilt als Ersuchen der Durchführungsbehörde zur Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grundbuch und zur Löschung der privatrechtlichen Verpflichtungen nach § 6 Absatz 2 dieses Gesetzes.
- (3) Die Entschädigungshöhe wird per Bescheid festgesetzt. Der Bescheid ist dem Eigentümer zuzustellen und der Entschädigungsverpflichteten mitzuteilen.
- (4) Der bisherige Eigentümer ist verpflichtet, die Wohnimmobilie treuhänderisch weiter zu bewirtschaften, bis die Trägerin des Gemeineigentums die Bewirtschaftung übernimmt. Ohne Einwilligung der Durchführungsbehörde darf während der treuhänderischen Bewirtschaftung den Mieterinnen und Mietern, Nutzerinnen und Nutzern sowie Pächterinnen und Pächtern nicht gekündigt werden, und es darf keine Miet-, Entgelt- oder Pachterhöhung verlangt werden.

Die Durchführungsbehörde wird ermächtigt, Einzelheiten des Besitz- und Bewirtschaftungsverhältnisses in einer Rechtsverordnung festzulegen und Anordnungen zu erteilen.

- (5) Unternehmen mit Bestand an Wohnimmobilien sind verpflichtet, der Durchführungsbehörde Auskunft zu erteilen über alle für die Bestandsbestimmung und Entschädigungsberechnung erforderlichen Informationen, hierzu Unterlagen vorzulegen und erforderlichenfalls Kopien anzufertigen. Auskünfte betreffen insbesondere

1. die Gesamtzahl der Wohnungen des Wohnimmobilienbestands,
2. eine Aufschlüsselung aller Wohnimmobilien des Bestands nach Adressen, Grundstücksgrößen, Flurstücken und Eigentümern unter jeweiliger Angabe der Zahl der Wohnungen, ihrer Größe und der Merkmale einer modernen Ausstattung,
3. eine Aufschlüsselung der nachgeordneten Unternehmen einschließlich der Art des bedeutenden Einflusses im Sinne von § 2 Absatz 3 sowie der entsprechenden Informationen nach Nummer 2,
4. Auskünfte, die für eine Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten von Bedeutung sind, und
5. die wirksam vereinbarte Jahresnettokaltniete von Gewerberaum in Wohnimmobilien zum Stichtag.

Die Durchführungsbehörde wird ermächtigt, weitere Auskunftspflichten und Formanforderungen an die Auskunftserteilung in einer Rechtsverordnung festzulegen.

- (6) Die Durchführungsbehörde ist befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten und zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist.
- (7) Rechtshandlungen zur Durchführung dieses Gesetzes, einschließlich der Eintragungen in öffentliche Bücher und Register, sind frei von Steuern, Gebühren und Abgaben, soweit Bundesrecht nicht etwas anderes vorsieht. Der Steuersatz der Grunderwerbsteuer für Vergesellschaftungen wird auf 0 % gesetzt.

§ 8 Rechtsbehelfe

- (1) § 68 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung findet auf Verwaltungsakte der Durchführungsbehörde nach diesem Gesetz Anwendung.
- (2) Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte nach diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wirkung.
- (3) Die Durchführungsbehörde entscheidet über den Widerspruch gegen einen auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verwaltungsakt und damit verbundene Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 2 kündigt oder eine Miet-, Entgelt- oder Pachterhöhung verlangt,
3. einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 4 Satz 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
4. entgegen § 7 Absatz 5 Satz 1 nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig eine Auskunft erteilt, eine Unterlage vorlegt oder eine Kopie anfertigt,
5. einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 5 Satz 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 20 Millionen Euro geahndet werden.

(3) § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung.

§ 10 Fortführung

Der 26. September des jeweils dritten Jahres nach dem Stichtag, erstmalig der 26. September 2024, ist neuer maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Bestands nach § 1 Absatz 1. Mit diesem neuen Stichtag finden die §§ 1 bis 9 erneut Anwendung unter der Maßgabe, dass entsprechend § 5 Absatz 2 Nummer 1 Satz 6 die leistbare Miete und die Bewirtschaftungskosten zum neuen Stichtag fortgeschrieben werden. Die Zuordnung der Wohnlage richtet sich nach der Wohnlagenkarte des jeweils zuletzt veröffentlichten Mietspiegels.

§ 11 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Gesetzesbegründung

A. Allgemein

I. Ausgangslage und Anlass

Die in Folge der Weltwirtschaftskrise einsetzende Kapitalflucht in vor allem urbane Grundstücke hat Berlin in besonderem Maße getroffen und der Stadtgesellschaft vor Augen geführt, welche Gefahren es birgt, Grundversorgungsgüter dem Markt zu überlassen. Die preisrechtliche Symptombekämpfung durch einen „Mietendeckel“ ist landesrechtlich gescheitert. Das bundesrechtliche Mietpreisrecht mit der sogenannten Mietpreisbremse hat sich als untauglich erwiesen und wird nicht einmal von den Entscheidungsträger:innen der großen Wohnungsunternehmen selbst oder den Aktionär:innen als nennenswerte Beeinträchtigung wahrgenommen (vgl. Hermann Werle/Joachim Maiworm, Den Aktionären verpflichtet – Immobilien-Aktiengesellschaften: Umverteilungsmaschinerie und neue Macht auf den Wohnungsmärkten, Januar 2019, S. 10 f.). Das Land Berlin kann nicht darauf vertrauen, dass der Bund künftig wirksamere preisrechtliche Regulierungen erlässt. Die preisrechtliche Regulierung ist auch nicht geeignet, den Grundwiderspruch zu beheben zwischen einem auf Wachstum und Kapitalmehrung angelegten Wirtschaftsmodell und der Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist (vgl. BVerfGE 21, 73 [82f.]).

Um die demokratische Kontrolle über Grund und Boden zurückzugewinnen, ist er in erheblichem Umfang dem Markt zu entziehen, ohne die Träger der öffentlichen Verwaltung oder die landeseigenen Wohnungsunternehmen durch unwirtschaftliche Rückkäufe zu Marktpreisen, etwa im Wege des kommunalen Vorkaufsrechts, finanziell zu überlasten. Der rechtsgeschäftliche Erwerb kann im Rahmen des Art. 15 GG, der ein lenkendes Eingreifen des Staates in bestimmte Wirtschaftsbereiche ermöglicht, keinen Vorrang vor dem Entzug des Eigentums beanspruchen (vgl. Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses von Berlin, 21. August 2019, <https://www.parlament-berlin.de/media/download/2105>, S. 18).

Neubau hingegen löst zwar das Problem fehlenden Wohnraums in wachsenden Städten und demnach Fragen des Zuzugs. Nicht gelöst wird jedoch das Problem der durch Niedrigzinsphasen ausgelösten Kapitalflucht in urbane Grundstücke und die Spekulation mit Grund und Boden. Ein Unterfangen mit dem Ziel, einen ähnlich großen Wohnungsbestand wie den von der Vergesellschaftung erfassten neu herzustellen, würde eine nicht absehbare und jedenfalls nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen und das Land Berlin darüber hinaus an seine faktischen, finanziellen und rechtlichen Grenzen bringen (ebd.). Dies wird unterstrichen durch die Tatsache, dass der Bauüberhang gerade in sogenannten A-Städten stetig steigt und Berlin mit 63.345 (Stand 2018) die mit Abstand höchste Differenz zwischen Baugenehmigungen und

Fertigstellungen aufweist (Ralph Henger/Michael Voigtländer, Institut der deutschen Wirtschaft-Report 28/2019, Ist der Wohnungsbau auf dem richtigen Weg?, 22. Juli 2019, S. 13). Zuletzt scheitert die gleiche Wirksamkeit spätestens daran, dass das reine Bauen nicht zu einer gleichermaßen standortgerechten Wohnraumerweiterung führen kann, die nicht die Ausgrenzung der betroffenen, ärmeren Bevölkerungsschichten nach sich zieht (vgl. Volkert Vorwerk, Stellungnahme im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, November 2018, S. 58). Die soziale Frage wird daher im Bestand gelöst.

Aus alldem ergibt sich, dass Wohnungen keine Ware sind, bei der auf erhöhten Bedarf lediglich mit erhöhter Produktion reagiert werden kann (vgl. Gutachten, WPD AGH a. a. O., S. 18). Die Lösung liegt in einer Wirtschaftsreform des Wohnungsmarkts durch Teilsozialisierung, genauer in der Vergesellschaftung der Bestände in Berlin operierender Immobilienunternehmen mit einem Marktanteil von mindestens dreitausend Wohnungen und der Übertragung auf eine demokratisch verwaltete Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).

II. Zielsetzung des Entwurfs

Das Vergesellschaftungsgesetz bewirkt eine Wirtschaftsreform auf dem Wohnimmobilienmarkt durch Teilvergesellschaftung. Erfasst werden lediglich Unternehmen mit besonders großen Immobilienbeständen in Berlin. Ihre Bestände werden in Gemeineigentum überführt. Somit werden sie einerseits dauerhaft dem Immobilienmarkt entzogen, andererseits sind die in Gemeineigentum überführten Bestände gemeinwirtschaftlich zum Wohle der Bevölkerung und zur Deckung des Bedarfs zu bewirtschaften. Ein noch zu entwickelndes Gesetz zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ wird schließlich die demokratische Verwaltung der Bestände sicherstellen. Der Staatszielbestimmung von Art. 28 Abs. 1 der Verfassung von Berlin wird Geltung verschafft.

III. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Bestand an Wohnimmobilien eines Unternehmens wird in das Eigentum einer zu errichtenden Anstalt öffentlichen Rechts überführt, wenn der Bestand zum Stichtag am 26. September 2021 mindestens dreitausend Wohnungen umfasst. Zum Bestand des Unternehmens zählt auch der Bestand von nachgeordneten Unternehmen, wenn auf sie bedeutender Einfluss ausgeübt wird. Von der Vergesellschaftung ausgenommen sind die landeseigenen Wohnungsunternehmen, soweit sie unter das WoVG Bln fallen, ferner Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht und schließlich gemeinwirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts, insbesondere Genossenschaften.

Für den Eigentumsverlust hat die AöR die Unternehmen zu entschädigen. Für den Entschädigungsanspruch haftet das Land Berlin. Die Entschädigung erfolgt in Rechten, namentlich in Wertpapieren in Form von Schuldverschreibungen. Die Höhe der Entschädigung orientiert

sich nicht am Marktwert der Wohnimmobilien, sondern errechnet sich aus ihrem Ertragswert auf Basis leistbarer Mieten und bei Gewerbeanteilen aus dem Ertragswert auf Basis der vereinbarten Mieten. Grundpfandbelastungen werden gelöscht und gesondert entschädigt.

Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung ist Durchführungsbehörde. Sie kann alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Sie stellt den Übergang in Gemeineigentum fest, setzt die Entschädigungshöhe fest und holt hierfür alle erforderlichen Auskünfte ein. Sie definiert für Übergangszeiträume Treuhandverhältnisse der Immobilienunternehmen.

Eine effektive Durchsetzung wird durch den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen und durch die flankierenden Repressionsmittel der Ordnungswidrigkeitstatbestände sichergestellt.

Die Vergesellschaftung wird alle drei Jahre mit einem neuen Stichtag erneut durchgeführt.

IV. Alternativen

Keine.

V. Finanzielle Auswirkungen

1. Finanzielle Belastungen für das Land Berlin entstehen nicht. Das Land Berlin ist nicht entschädigungs verpflichtet. Das Haftungsrisiko des Landes wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintreten, denn die Entschädigung als Abführung des Reinertrags aus leistbarer Miete ist so konzipiert, dass ein Zahlungsausfall faktisch nicht eintreten kann. Sollte aufgrund von Instandhaltungsrückstau oder hoher Drittentschädigungen die Wirtschaftlichkeit der Anstalt nicht gesichert sein, kann einnahmenseitig durch Aufschläge auf die leistbare Miete nachgesteuert werden. Ein Haftungseintritt ist auch vor dem Hintergrund der immensen Werte, die durch die Vergesellschaftung in Gemeineigentum übergehen, kaum denkbar. Mittelbar wird das Land Berlin finanziell entlastet, weil aufgrund der angestrebten Mietsenkungen in den in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien subjektbezogene Förderung in weit geringerem Maße notwendig wird.

2. Die Bürger:innen in den vergesellschafteten Wohnungen werden mittelbar stark finanziell entlastet, indem die Trägerin des Gemeineigentums mit Blick auf die verbleibenden Lasten eine angemessene Miethöhe anstrebt.

3. Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen: Die finanzielle Entlastung führt dazu, dass die Bürger:innen mehr Geld für den Alltagsbedarf ausgeben können, wodurch der lokale Wirtschaftskreislauf gestärkt wird.

B. Einzelbegründung

Zu § 1 Vergesellschaftung

§ 1 enthält die Kernvorschrift des Gesetzes. Aufgrund der historischen Dimension ihres normativen Gehalts steht sie bewusst zu Anfang.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt den Eigentumsübergang. Nach ganz herrschender Meinung gestattet Art. 15 GG sowohl die Einzelfallsozialisierung als auch die Gruppensozialisierung (vgl. nur Maunz/Dürig/Durner, 89. EL Oktober 2019, GG Art. 15 Rn. 83 f.). Die verwendeten Begrifflichkeiten werden in § 2 bestimmt. Die Vergesellschaftungsreife ergibt sich aus § 3. Der Begriff „Gemeineigentum“ leitet sich aus dem Grundgesetz ab. Der Vergesellschaftungsgegenstand ist nicht das vergesellschaftungsreife Unternehmen, sondern sein Bestand an Wohnimmobilien. Die Überführung in Gemeineigentum erfolgt mit Inkrafttreten des Gesetzes durch das Gesetz. Die Durchführungsbehörde stellt nach § 7 Absatz 2 fest, welche Wohnimmobilie hiervon erfasst ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt fest, dass der Vergesellschaftung der Unternehmensbestand zum Stichtag zugrunde zu legen ist. Der hier gewählte Stichtag ist der Tag des Volksentscheids, auf den das Gesetz rückwirkt. Dies soll zwischenzeitliche Dispositionen der Unternehmen unbeachtet lassen, die darauf abzielen, die Vergesellschaftung zu umgehen. Zu beachten ist § 10, der alle drei Jahre einen neuen Stichtag für eine neuerliche Vergesellschaftung festlegt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 benennt die Trägerin des Gemeineigentums. Die Trägerin wird auf eine gemeinwirtschaftliche Nutzung im Sinne von Art. 15 GG verpflichtet. Erträge dürfen nicht ausgeschüttet, sondern nur für die Entschädigungsaufwendungen nach diesem Gesetz und für die Aufgaben nach dem (noch zu entwerfenden) AöR-Errichtungsgesetz verwendet werden. Begehrlichkeiten anderer Interessenten (etwa für den Landeshaushalt) werden auf diese Weise unterbunden. Im Errichtungsgesetz der Anstalt wird die gemeinwirtschaftliche Nutzung unter anderem durch Bestimmung einer demokratischen Selbstverwaltung der Anstalt zu konkretisieren sein. Ferner wird zu regeln sein, dass den Beschäftigten betroffener Immobilienunternehmen und abgrenzbarer Organisationseinheiten Übernahmeangebote gemacht werden.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 ist jegliche Übertragung der in Gemeineigentum überführten Wohnimmobilien auf eine andere Person, sei sie juristisch oder natürlich, ausgeschlossen. Eine Übertragung per

Rechtsgeschäft, Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt ist daher ausgeschlossen, wodurch eine Reprivatisierung verhindert wird. Für eine Übertragung wäre ein neues förmliches Parlamentsgesetz mit entsprechender öffentlicher Debatte erforderlich. Die Unveräußerlichkeit gilt nur für die Grundstücke selbst, nicht für das Zubehör, sodass beispielsweise ausgetauschte Fenster selbstverständlich veräußert werden können.

Zu § 2 Begriffsbestimmungen

Die in § 1 verwendeten Begrifflichkeiten werden durch § 2 bestimmt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt den Begriff der Wohnimmobilie.

Nach Nummer 1 werden Grundstücke umfasst, auf denen Wohnhäuser (ausschließlich für Wohnzwecke) sowie Wohn- und Geschäftshäuser (teilweise für Wohnzwecke) bereits errichtet oder am Stichtag im Bau befindlich sind.

Nummer 2 bezieht sich auf Wohnungseigentum im Sinne des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht. Dies meint nach § 3 Abs. 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in der Regel Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung und Miteigentum am Grundstück (für die Sozialisierbarkeit von Wohnungseigentum vgl. Stern StaatsR IV/1, 1. Aufl. 2006, S. 2313). Hierbei wird es sich im Wesentlichen um Restanten der vergesellschaftungsreifen Unternehmen und um bereits umgewandelte Wohnungen handeln, welche die Unternehmen noch nicht in den Vermarktungsprozess eingebracht haben, da Immobilienunternehmen in der Regel die Vermietung von in Wohneigentum umgewandelten Grundstücken nicht als Geschäftsmodell betreiben. Durch die ausdrückliche Miteinbeziehung des Wohnungseigentums wird sichergestellt, dass im Falle eines umgewandelten Grundstücks die Vergesellschaftung nicht des gesamten Grundstücks erfolgt, sondern nur der einzelnen Wohnungen im Bestand des vergesellschaftungsreifen Unternehmens (vgl. Abs. 4).

Nummer 3 berücksichtigt solche unbebauten Grundstücke, die am Stichtag nach Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht mit Wohnhäusern oder Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden können. Landwirtschaftliche Flächen, Forstflächen, reine Gewerbeflächen usw. werden somit ausgenommen.

Zuletzt wird deklaratorisch klargestellt, dass sich die Sozialisierung auf das Gebiet des Landes Berlin beschränkt, was sich bereits aus dem räumlichen Geltungsbereich der Gesetzgebungskompetenz ergibt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt den Unternehmensbegriff. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind

nicht umfasst. Gebietskörperschaften, Kirchen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten sind somit nicht von der Vergesellschaftung betroffen.

Zu Absatz 3

Das „nachgeordnete Unternehmen“ nach Absatz 3 ist begrifflich § 10a KWG entlehnt, wird hiervon jedoch abweichend bestimmt (vgl. auch § 311 Abs. 1 HGB, § 3 GWG und § 37 GWB), indem auf einen „bedeutenden Einfluss“ abgestellt wird. Der bedeutende Einfluss muss nicht ausgeübt werden, es reicht die Möglichkeit, dies tun zu können. Satz 2 Nummern 1 bis 4 enthalten Regelbeispiele, sind jedoch nicht abschließend.

Nach Satz 2 Nummer 1 sind Tochterunternehmen im Sinne von § 290 HGB nachgeordnete Unternehmen im Sinne des Vergesellschaftungsgesetzes. Nach der Gesetzesbegründung zu § 290 HGB liegt ein beherrschender Einfluss dann vor, wenn ein Unternehmen direkt oder indirekt die Möglichkeit besitzt, alle wesentlichen Entscheidungen der Finanz- und Geschäftspolitik eines anderen Unternehmens dauerhaft zu bestimmen, um aus dessen Tätigkeit Nutzen zu ziehen (BT-Drs. 16/12407, S. 89). Beherrschender Einfluss liegt danach vor, wenn ein Mutterunternehmen Einfluss auf die wesentlichen, strategischen, operativen und finanziellen Entscheidungen des Tochterunternehmens nehmen kann, diese umfassen z. B. die Produktpolitik, Außenauftritt des Unternehmens, Vertriebswege, Vorratsbeschaffung und -haltung, Kapitalbeschaffung, Personalwesen etc. (Beck Bil-Komm/Grottel/Kreher, 12. Aufl. 2020, HGB § 290 Rn. 26). Der beherrschende Einfluss muss nicht tatsächlich ausgeübt werden, es reicht die Möglichkeit, dies tun zu können.

Nach den Nummern 2 und 3 reichen 20 % der Anteile oder der Stimmrechte, die das übergeordnete Unternehmen halten oder kontrollieren muss. Dies entspricht der „bedeutenden Beteiligung“ des Beschlussentwurfs der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen.

Als Auffangtatbestand nach Nummer 4 wird ein „vergleichbarer Einfluss“ hinzugefügt.

Satz 3 stellt klar, dass nachgeordnete Unternehmen von nachgeordneten Unternehmen dem übergeordneten Unternehmen nachgeordnet sind. Dies gilt entsprechend für beliebige weitere Nachordnungsebenen. Ein mittelbarer Einfluss auf ein Unternehmen liegt nach Satz 4 beispielsweise vor, wenn zwei weitere nachgeordnete Unternehmen jeweils 10 % der Stimmrechte kontrollieren oder der Anteile halten und somit kumuliert den bedeutenden Einfluss ausüben können.

Zu Absatz 4

Der Begriff „Bestand an Wohnimmobilien“ wird in Absatz 4 bestimmt. Sinn und Zweck des Bestandsbegriffs ist die Zuordnung der Grundstücke und Wohnungen zu den maßgeblichen Akteuren, die nicht notwendig eigenes Immobilieneigentum halten müssen. Verschachtelte Unternehmenskonstruktionen sollen keine Möglichkeit bieten, der Vergesellschaftung zu entgehen.

Der Bestand von nachgeordneten Unternehmen wird daher den übergeordneten Unternehmen zugerechnet. Absatz 4 Satz 2 konkretisiert den Eigentumsbegriff. Abgestellt wird darauf, wer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen oder wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 GwG ist. Ungeachtet der Anteile oder Bruchteile soll das Eigentum jeweils wie Alleineigentum gezählt werden. Sinn und Zweck ist die Brechung wirtschaftlicher Macht. Andernfalls könnten – etwa in Folge einer Erbschaft als Erbengemeinschaft – fünf Geschwister Gesamthandseigentum über 12.000 Wohnungen verfügen, ohne dass die Wohnimmobilien vergesellschaftet würden. Eine Ausnahme bildet das Sondereigentum an einer Wohnung: Hier wird nicht das Eigentum der Wohnungseigentümergeinschaft, d. h. das Grundstück, sondern nur das Sondereigentum des jeweiligen Wohnungseigentümers zum Bestand gezählt. Hält somit ein vergesellschaftungsreifes Immobilienunternehmen auch einzelne Wohnungen im Sondereigentum, so werden nicht die dazugehörigen Grundstücke, sondern nur das jeweilige Sondereigentum und die Miteigentumsanteile vergesellschaftet.

Zu § 3 Vergesellschaftungsreife

§ 3 definiert die Vergesellschaftungsreife.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 werden nur solche Unternehmen vergesellschaftet, deren Bestand am Stichtag mindestens dreitausend Wohnungen umfasst. Ein unbebautes, aber mit Wohnraum bebaubares Grundstück, wird als eine Wohnung gezählt.

Grundsätzlich sind alle Normadressat:innen nach Art. 3 Abs. 1 GG gleich zu behandeln. Allerdings führt nicht jede Ungleichbehandlung zu einer Verletzung dieses allgemeinen Gleichheitssatzes, vielmehr ist zulässig bzw. erforderlich, dass sich die Differenzierung aus sachlich einleuchtenden Gründen ergibt (vgl. BVerfGE 55, 72 [88]). Das Bundesverfassungsgericht hält eine Typisierung und Pauschalierung von Tatbeständen grundsätzlich für zulässig (BVerfGE 151, 1 [21]; BVerfGE 122, 210 [232]), wobei die verallgemeinernden Regelungen den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen und die Vorteile der Typisierung in einem ausgewogenen Verhältnis zu der mit ihr notwendig verbundenen Ungleichbehandlung stehen müssen (BVerfGE 151, 1 [21f.]). Der Gesetzgeber verfügt insoweit über eine Einschätzungsprärogative.

Die Schwelle von dreitausend Wohnungen wird gewählt, um die Marktmacht großer Unternehmen in Berlin zu brechen und der finanzmarktgetriebenen Spekulation mit Wohnimmobilien im wörtlichen Sinne den Boden zu entziehen, denn die Attraktivität für die finanzmarktgetriebene Spekulation ergibt sich gerade aus Bestandsgrößen und großen handelbaren Wohnungspaketen. Die Finanzialisierung des Wohnungsmarkts ist in besonderer Weise ein Problem des Landes Berlin: Bezogen auf die Bundesländer gehören in Berlin mit über 12 % die meisten Mietwohnungen zu diesem Unternehmenssegment (Werle/Maiworm, a. a. O., S. 9).

Des Weiteren zeichnen sich diese Unternehmen regelmäßig durch eine prozentual hohe Mietsteigerung und insgesamt überdurchschnittliche Miethöhen aus (Christoph Trautvetter/Sophie Bonczyk, Profitmaximierer oder verantwortungsvolle Vermieter? Große Immobilienunternehmen mit mehr als dreitausend Wohnungen in Berlin im Profil, Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung, August 2019, S. 5, 9). Dies wird u. a. dadurch ermöglicht, dass umfangreich in (Luxus-) Modernisierungen investiert wird, während gleichzeitig die Instandhaltungskosten gering gehalten werden (durchschnittlich lediglich 4 % der Ausgaben, ebd., S. 8) und somit die Regelungen zur Begrenzung von Mieterhöhungen umgangen werden. Der aus ihrer Marktmacht folgende besondere Einfluss auf den Wohnungsmarkt und auf die Lebensverhältnisse in Berlin beruht somit auch auf ihrer Unternehmensstruktur und den damit verbundenen Geschäftspraktiken. Die privatnützige Bewirtschaftung von Beständen mit mehr als dreitausend Wohnungen steht dem Gemeinwohl konträr gegenüber.

Es sind gerade diese „Wohnungsgiganten“, die durch optimierte Geschäftspraktiken und Arbeitsprozesse sowie systematische Zukäufe und Unternehmensübernahmen eine zunehmende Zentralisation und Konzentration bewusst anstreben und real zur Folge haben (Werle/Maiworm, a. a. O., S. 9 f.). Mittelständische Unternehmen unterhalb dieser Schwelle können nicht in vergleichbarer Weise auf die Zusammensetzung des Wohnungsmarktes einwirken. Es soll daher nicht jede privatwirtschaftliche Wohnraumvermietung und auch nicht die mittelständisch-unternehmerische Wohnraumvermietung unterbunden, sondern der zunehmenden Konzentration von Marktmacht und der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes entgegengewirkt werden. Der privatrechtliche Charakter der Wohnungswirtschaft soll grundsätzlich beibehalten werden. Hierfür ist es notwendig, aber auch ausreichend, die Bestände nur der besonders großen Immobilienunternehmen in Gemeineigentum zu überführen.

Die von der Vergesellschaftung betroffenen Unternehmen bzw. die Anzahl der dadurch in Gemeineigentum überführten Wohnungen sind zudem von einer hinreichenden wirtschaftlichen Bedeutung und Größe, den kommunalen Bestand signifikant zu erhöhen. Nach den Erläuterungen zur amtlichen Kostenschätzung des Senats aus 2019 gibt es zehn, nach einer Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung mindestens zwölf Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin (Trautvetter/Bonczyk, a. a. O., S. 5). Insgesamt umfassen diese Unternehmen je nach Schätzung 200.000–250.000 Wohnungen, was knapp ein Achtel aller Berliner Wohnungen darstellt (ebd., S. 26). Dazu kommt eine mangels Datenlage noch nicht schätzbare Zahl an bebaubaren Grundstücken. Marktmacht in Form von Bestandsgröße ist daher ein sachgerechtes qualitatives Kriterium zur Bestimmung der Vergesellschaftungsreife.

Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert durch ergänzende qualitative Kriterien, welche Unternehmen nicht vergesellschaftungsreif sind und damit von der Vergesellschaftung ausgenommen werden. Das nach-

geordnete Unternehmen eines nach Absatz 2 nicht vergesellschaftungsreifen Unternehmens ist nicht von vornherein selbst ausgenommen.

Nach Nummer 1 werden die landeseigenen Wohnungsunternehmen im Sinne des Gesetzes zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung, Artikel 2 WoVG Bln, von der Vergesellschaftung ausgenommen. Artikel 2 WoVG Bln verpflichtet die landeseigenen Unternehmen gesetzlich zu einer sozialen Wohnraumversorgung und sieht Mieter:innenmitbestimmung in Form von Mieteräten und durch Vertretung der Mieterschaft im Aufsichtsrat vor. Auch anhand ihrer Ausgaben z. B. bezüglich Modernisierung und Instandhaltung (17 % der Ausgaben im Vergleich zu den 4 % der privatnützigen Unternehmen) wird ihr gemeinwohlorientierter Charakter deutlich (Trautvetter/Bonczyk, a. a. O., S. 8ff.). Es ist daher sachgerecht, sie als Baustein gemeinwohlorientierter Wohnraumversorgung des Landes von der Vergesellschaftung auszunehmen.

Nach Nummer 2 werden Unternehmen ausgenommen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln. Unternehmen im Rahmen ihrer Befreiung von der Körperschaftsteuer wegen Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke werden als Regelbeispiel für das Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht genannt, somit regelmäßig Träger der Wohlfahrt. Weiterhin meint dies Unternehmen, deren Zweck dauerhaft darauf gerichtet ist, kostendeckend Wohnraum zur Verfügung zu stellen und keine Gewinne zu erwirtschaften. Das Mietshäuser-syndikat handelt beispielsweise ohne Gewinnerzielungsabsicht im Sinne dieser Ausnahme.

Nach Nummer 3 werden gemeinwirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts ausgenommen. Es besteht keine Veranlassung, freigemeinwirtschaftliche Unternehmen in Gemeinwirtschaft zu überführen. Wer seine privatrechtliche Autonomie dauerhaft für altruistische, gemeinwohlorientierte Zwecke einsetzt, wird nicht vergesellschaftet. Da insbesondere genossenschaftlich organisierte Unternehmungen in grundrechtlicher Autonomie durch gemeinwirtschaftliche Organisationsformen menschenwürdigere Wirtschaftsformen zu realisieren suchen (v. Mangoldt/Klein/Starck/Depenheuer/Froese, 7. Aufl. 2018, GG Art. 15 Rn. 13), werden sie als gesetzliches Regelbeispiel von der Vergesellschaftung ausgenommen (vgl. auch WPD AGH, a. a. O., S. 32f.). Ihre dauerhafte Gemeinwohlorientierung ist dadurch gewährleistet, dass anerkannte Genossenschaften nach § 1 Abs. 1 GenG einen „gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb“ führen, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange zu fördern. Die Generalversammlung der Mitglieder bzw. die Vertreterversammlung wählt den Vorstand und den Aufsichtsrat, sodass eine binnendemokratische Verfasstheit gewährleistet ist. Die Bedarfsdeckung der Mitglieder komplettiert Genossenschaften als Regelbeispiel für privatwirtschaftliche Gemeinwirtschaft. Hierfür ist es ausreichend, dass eine überwiegende Zahl der Wohnungen an jeweils mindestens ein Mitglied der Genossenschaft zum Gebrauch überlassen wird. Dies trifft auf alle Wohnungsbaugenossenschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin zu. Bestände von Genossenschaften in Berlin

werden daher nicht vergesellschaftet. Durch das Kriterium der Bedarfsdeckung soll sichergestellt werden, dass nicht als Geschäftsmodell eine kleine Zahl an Genoss:innen tausende Wohnungen an Nichtmitglieder vermietet. Es wird hierdurch ausgeschlossen, dass Immobilienunternehmen unter Beibehaltung ihres Vermietungsgeschäfts an Dritte kurzerhand rechtsmissbräuchlich zu Genossenschaften umfirmieren.

Zu § 4 Grundsätze der Entschädigung

Zu Absatz 1

Die Entschädigungsberechtigung nach Absatz 1 richtet sich nach dem Eigentumsentzug. Dies wird in vielen Fällen nicht das vergesellschaftungsreife Unternehmen, sondern eines der nachgeordneten Unternehmen sein.

Zu Absatz 2

Entschädigungsverpflichtete ist nach Absatz 2 die Trägerin des Gemeineigentums. Das Land Berlin haftet für die Entschädigungsverbindlichkeiten. Der Haftungsfall wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintreten, denn die Entschädigungshöhe ist so bemessen, dass die Entschädigungsverbindlichkeiten aus den Mieteinnahmen der vergesellschafteten Wohnimmobilien bedient werden können und die Wirtschaftlichkeit der Trägerin des Gemeineigentums sichergestellt ist.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 wird die Entschädigung nicht in Geld, sondern in Rechten geleistet, namentlich in Wertpapieren in Form von Schuldverschreibungen, die eine Laufzeit von 40 Jahren haben und unverzinst sind. Jedes Jahr wird 1/40 der Wertpapiere getilgt. Für diese Regelung stand § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen Pate. Anstelle der dortigen Tilgung per Auslosung wurde die „Form der Tilgung“ der Rechtsverordnungsermächtigung der Senatsverwaltung für Finanzen unterstellt. Vorteil der Schuldverschreibung ist die vollständige Kontrolle über die Zins- und Tilgungskonditionen. Die Entschädigungsverpflichtete muss keine Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Verzinsung von 0 % entspricht der Zinshöhe gegenwärtiger Staatsanleihen unter Berücksichtigung dessen, dass der Reinertrag nach § 5 Abs. 2 Nummer 1 unter Anpassung an die Reallohnentwicklung fortgeschrieben und somit eine gewisse Entwicklung bereits bei der Entschädigungshöhe berücksichtigt wird. Die Schuldverschreibung ist übertragbar, wodurch sichergestellt wird, dass sie der Entschädigungsberechtigte bei Bedarf gegen Barmittel eintauschen kann. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Schuldverschreibungen taugliches Surrogat für den Eigentum-

sentzug sind. Eine Entschädigung durch Schuldverschreibungen ist verfassungsrechtlich möglich, denn das Bundesverfassungsgericht hat festgehalten, dass es die Entscheidung des Gesetzgebers sei, ob die Entschädigung in Geld oder anderen Werten (z. B. Rechte, Ersatzland) bestehen soll und welche Bewertungsgrundlagen sowie welche Maßstäbe entscheidend sein sollen (BVerfGE 24, 367 [419]). Eine landeseigene Anstalt des öffentlichen Rechts kann auch Schuldverschreibungen emittieren (vgl. AGH WPD, Gutachten vom 20. November 2020, abrufbar unter <https://www.parlament-berlin.de/media/download/2124>).

Zu § 5 Höhe der Entschädigung

Zu Entschädigungen für eine Sozialisierung nach Art. 15 GG gibt es noch keine Urteile. Art. 15 GG verweist jedoch in Fragen der Entschädigung auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 und 4 GG, wonach die Entschädigung „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen“ ist. Das Bundesverfassungsgericht spricht von einem „weiten Ermessensbereich“ des Gesetzgebers bei der Festsetzung der Entschädigung (BVerfGE 4, 219 [236]). Diese – nach heutiger Terminologie – Einschätzungsprärogative erlaubt eine Entschädigung deutlich unter dem Marktwert. Eine starre, allein am Marktwert orientierte Entschädigung ist dem Grundgesetz fremd (BVerfGE 24, 367 [421]). Die gerichtliche Überprüfung der Entschädigungsnorm ist dabei auf die Feststellung beschränkt, „wann die äußersten Grenzen dieses Ermessens durch Festsetzung einer zweifelsfrei nicht gerechten Entschädigung überschritten sind“ (BVerfGE 4, 219 [236]). Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts geht dies nicht über ein Willkürverbot hinaus und ein Ertragswertverfahren liegt jedenfalls innerhalb dieser Grenzen des gesetzgeberischen Ermessens (BVerwG, Beschluss vom 03.05.1956 – I C 142.54; Urteil vom 25.10.1962 – I C 4.55).

Zu Absatz 1

Absatz 1 strukturiert den Aufbau der Entschädigungsberechnung und stellt klar, dass mit der Entschädigung alle weiteren wertbildenden Faktoren abgegolten sind. Um ergänzende Auslegungen der Gerichte präventiv zu unterbinden, folgt eine sich teils doppelnde Aufzählung. Mit „Grund und Boden“ wird auf Art. 15 GG Bezug genommen, was letztlich „Grundstück“ im Sinne des BGB meint und bereits wesentliche Bestandteile (etwa Heizungsanlagen, Leitungen, Rohre, Photovoltaikanlagen, Schließanlagen etc.) und Zubehör (bis hin zur Satellitenempfangsanlage) umfasst, somit bereits auch die dennoch separat genannten Gebäude und die baulichen Anlagen (etwa Garagen) und deren Zubehör. Unter Außenanlagen fallen z. B. Plätze, Wege und Gärten. Sonstige Anlagen sind als Auffangtatbestand aufgeführt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 wird im Kern die Höhe der Gesamtentschädigung bestimmen. Die Entschädigungshöhe bebauter Grundstücke ist Ergebnis einer Addition der Entschädigung für Wohnraum und für Gewerberaum.

Für die Entschädigung von Wohnraum wird nach Nummer 1 das sogenannte Faire-Mieten-Modell der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen umgesetzt. Es handelt sich um ein spezielles Ertragswertverfahren, bei welchem die Besonderheit der Sozialisierung berücksichtigt wird, dass die sozialisierten Grundstücke einer gemeinwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen sind. Eine gemeinwirtschaftliche Nutzung beinhaltet nach den Bestimmungen dieses Gesetzes eine leistbare Miete in den vergesellschafteten Wohnungen. An die Entschädigungsberechtigten wird der Reinertrag abgeführt, der sich aus einer leistbaren Miete abzüglich der Bewirtschaftungskosten errechnet. Dieser Reinertrag wird für die Dauer von 40 Jahren als Entschädigung abgeführt, wobei diese 40 Jahre dem Mittelwert der pauschalierten Nutzungsdauer aus § 7 Abs. 4 EStG entsprechen. Dies ist zwar weniger, als die Unternehmen selbst an wirtschaftlichem Ertrag verlieren, und auch erheblich weniger, als sie bei einer Veräußerung am Markt erzielen würden. Das Interesse der Unternehmen wiegt jedoch weniger schwer als das Interesse der Allgemeinheit, den Immobilienmarkt wirtschaftlich zu reformieren und durch die Überführung in Gemeineigentum eine dauerhafte soziale und bedarfsorientierte Wohnraumversorgung zu besorgen. Diese Gewichtung entspricht den Wertungen des Bundesverfassungsgerichts, das für den Grund und Boden konstatierte, eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt dazu, die Interessen der Allgemeinheit in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern (BVerfGE 21, 73 [82f.]).

Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren zur Berechnung der Entschädigungshöhe gerecht. Die Höhe der leistbaren Miete wird anfänglich mit 4,04 Euro pro Quadratmeter netto kalt festgelegt. Dieser Wert richtet sich nach den leistbaren Höchstmieten für armutsgefährdete Haushalte, um die Bevölkerung in der Breite mit Wohnraum versorgen zu können, ohne auf staatliche Subjektförderung zurückzugreifen.

Die leistbaren Höchstmieten für armutsgefährdete Haushalte (60% des Durchschnittseinkommens) unterscheiden sich nach Haushaltsgrößen und betragen zwischen 4,04 €/m² für Einpersonenhaushalte (mit mtl. 1.074 € Einkommen) und 5,35 €/m² für Zweipersonenhaushalte ohne Kinder (mit mtl. 1.611 € Einkommen) (siehe Jonas Pieper, Ulrich Schneider, Wiebke Schröder, Gegen Armut hilft Geld. Der Paritätische Armutsbericht 2020, November 2020, https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_armutsbericht-2020_web.pdf). Für die Berechnung wurden jeweils 60% des Medianeinkommens der Haushaltsgrößengruppen, 30% Mietbelastung bruttowarm, eine Wohnflächenbegrenzung (Einpersonenhaushalt = 45m², Zweipersonenhaushalt = 60m², Dreipersonenhaushalt = 75 m², Vierpersonenhaushalt = 85 m²) sowie durchschnittliche Betriebs- und Heizkosten in Höhe von

3,12 €/m² (ohne Aufzug) zugrunde gelegt (https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/betriebskosten/download/tabelle_berliner_betriebskostenuebersicht_2019.xls). Für die Berechnung der Mietkalkulationen wurden die leistbaren Miethöhen für die kleinen Haushalte angenommen, weil dieser Mietpreis auch für alle anderen Haushaltsgrößen leistbar wäre.

Bei der leistbaren Miete sind Zu- und Abschläge zu berücksichtigen, die sich nach der Wohnlage und dem Modernisierungsstand richten. Die Wohnlagenzuordnung richtet sich nach der Wohnlagenkarte des zuletzt veröffentlichten Mietspiegels. Die Kriterien für eine moderne Ausstattung und die Höhe der Zu- und Abschläge sind dem MietenWoG Bln (sogenanntes Mietendeckelgesetz) entlehnt, jedoch modifiziert. Nach der Gesetzesbegründung des Mietendeckelgesetzes betrug die Durchschnittsmiete 6,28 Euro. Dieser Wert wird in Verhältnis zur leistbaren Miete gesetzt und der resultierende Faktor wird mit den Zu- und Abschlägen des Mietendeckelgesetzes zu den Zu- und Abschlägen des vorliegenden Gesetzes errechnet. Auf diese Weise werden die etablierten Werte des Mietendeckelgesetzes in relativer Höhe zur angesetzten Durchschnittsmiete übernommen.

Von der leistbaren Miete werden Bewirtschaftungskosten auf hohen Bewirtschaftungsstandards in Höhe von 2,76 Euro abgezogen. Diese setzen sich zusammen aus einem Erhaltungs- und Erneuerungsbeitrag in Höhe von 2 €/m², Verwaltungskosten in Höhe von 0,68 €/m² und einem Mietausfallwagnis in Höhe von 0,08 €/m². Der Erhaltungs- und Erneuerungsbeitrag dient einer überdurchschnittlichen Instandhaltung und Verbesserung und kann in moderatem Umfang auch für Neubau eingesetzt werden. Die Höhe von 2 Euro ist dem Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag aus § 14d des österreichischen Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes entlehnt. Die Höhe der Verwaltungskosten ist den amtlichen Erläuterungen der Kostenschätzung des Senats entnommen. Das Mietausfallwagnis entspricht den branchenüblichen 2 % der Nettokaltmiete.

Die leistbare Miete und die Bewirtschaftungskosten – entsprechend auch der sich errechnende Reinertrag – werden mit jährlich 0,43 % fortgeschrieben. Dies entspricht dem geometrischen Mittel der Reallohnentwicklung der Jahre 1991 bis 2019 (<https://m.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61766/lohnentwicklung>).

Für Gewerberaum nach Nummer 2 wird eine Ertragswertberechnung auf Basis der wirksam vereinbarten Ist-Miete zum Stichtag durchgeführt. Der Ertragswert wird mit dem 15fachen der Jahresnettokaltmiete bestimmt, denn nach den amtlichen Erläuterungen zur Kostenschätzung des Senats bildet das 15fache der Jahresnettokaltmiete den bankseitigen Beleihungswert ab (§ 16 Abs. 2 PfandBG). Auf den Stichtag wird abgestellt, um missbräuchlichen Gewerbemietverträgen zuvorzukommen, die mit dem Ziel geschlossen werden, den Entschädigungsbetrag zu erhöhen. Die Sozialisierung zielt vorrangig auf Wohnraum, daher wird von einer Absenkung auf gemeinwirtschaftlich ausgerichtete Gewerbemiethöhen abgesehen. Jedoch werden Mietpreisvereinbarungen nur bis zu einer Höhe von 21,48 Euro monatlich netto kalt pro Quadratmeter berücksichtigt, um die Trägerin des Gemeineigentums nicht wirtschaftlich zu

überfordern, denn auch die Gewerberäume werden künftig vermehrt bedarfsorientierten und sozialen Zwecken zu dienen bestimmt sein. Der Wert von 21,48 Euro errechnet sich aus der durchschnittlichen Einzelhandelsmiete aus 2013 in 1b-Lagen in Berlin in Höhe von 20 Euro (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/325330/umfrage/einzelhandelsmieten-in-a-und-b-lagen-deutscher-grossstaedte/>) unter Anpassung an die Inflationsrate bis 2020 (Zuwachs von 2013 bis 2020 um 7,41 %; <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2550/umfrage/entwicklung-des-verbraucherpreisindex/>). Einzelhandelsmieten sind in Großstädten regelmäßig höher als Mieteinnahmen anderer gewerblicher Nutzungsarten, weshalb sich die Deckelung hieran orientiert. Auf das Jahr 2013 wird abgestellt, um den sprunghaften spekulationsgetriebenen Anstieg der Gewerbemieten in den Folgejahren unberücksichtigt zu lassen. Der Vorschlag einer Deckelung in dieser Höhe erhebt keinen Anspruch auf vollständige Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte. Für eine etwaige Differenzierung nach Nutzungsart und Lage sind noch Recherchen durchzuführen.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 bestimmt sich die Entschädigungshöhe unbebauter Grundstücke nach dem Bodenrichtwert vom 1. Januar 2013, wie er von der für das Vermessungswesen zuständigen Senatsverwaltung veröffentlicht wurde. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Bestimmung der Entschädigungshöhe. Auf den Wert von 2013 wird abgestellt, weil der Bodenrichtwert aufgrund von Spekulationsgeschäften in den Folgejahren sehr stark anzog. Der Wert von 2013 wird mit Inflationsausgleich zum Stichtag fortgeschrieben. Der Inflationsausgleich richtet sich nach den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts zum harmonisierten Verbraucherpreisindex.

Zu Absatz 4

Absatz 4 rundet die Entschädigung auf das nächste Vielfache von 1.000 ab, um die Ausstellung von Schuldverschreibungen zu erleichtern und Barauszahlungen vernachlässigbarer Beträge zu vermeiden. Bei der Entschädigungshöhe werden somit die letzten drei Vorkommastellen und alle Nachkommastellen auf Null gesetzt.

Zu § 6 Privatrechtliche Verpflichtungen

§ 6 regelt den Umgang mit bestehenden privatrechtlichen Verpflichtungen.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 werden die Miet-, Nutzungs- und Pachtverträge fortgeführt. Dies ist keine reine Klarstellung: Öffentlich-rechtlicher Eigentumsübergang fällt nicht unter § 566 BGB (OLG

Bamberg, Urteil vom 18.02.1970 – 1 U 94/69). Über § 566 BGB hinaus werden auch Gewerberaummieten fortgeführt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 nullt die Grundbücher mit Ausnahme bestimmter Dienstbarkeiten. Wohnrechte bleiben erhalten, ebenso alle Rechte, die der Nutzung von Nachbargrundstücken dienen. Auf Antrag können nach Ermessen der Durchführungsbehörde im Einvernehmen mit der Trägerin des Gemeineigentums einzelne Löschungen wieder rückgängig gemacht werden, indem die privatrechtliche Verpflichtung erneut begründet wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass für das Erlöschen der dinglichen Rechte ein gesonderter Entschädigungsanspruch gegen die Trägerin des Gemeineigentums besteht, der begrifflich als Drittschädigung definiert wird. Die Höhe der Drittschädigung richtet sich nach dem Berliner Enteignungsgesetz unter Berücksichtigung der Abrundung auf das nächste Vielfache von 1.000 Euro. Dieser Anspruch auf Drittschädigung wird auf die Entschädigungshöhe des Entschädigungsberechtigten angerechnet. Dies kann dazu führen, dass die Trägerin des Gemeineigentums aufgrund der Drittschädigung mehr zu leisten hat, als sich nach §§ 4 und 5 errechnet. Finanzmarktorientierte Immobilienunternehmen setzen allerdings zu einem Großteil nicht auf grundpfandrechtlich gesicherte Kredite, sondern auf andere Finanzmarktinstrumente, sodass eine finanzielle Überlastung der Trägerin des Gemeineigentums unwahrscheinlich ist. Als Art der Entschädigung wird auch hier die Schuldverschreibung nach § 4 festgelegt.

Zu § 7 Durchführung

§ 7 widmet sich den Eckpunkten der Durchführung des Gesetzes. Ein anschließendes Ausführungsgesetz zur Regelung offener Fragen dürfte dennoch erforderlich sein.

Zu Absatz 1

Absatz 1 benennt als Durchführungsbehörde die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung. Sie wird von Amts wegen, d. h., ohne Antrag oder gesonderten Auftrag tätig und kann alle erforderlichen Maßnahmen treffen, somit insbesondere Verfügungen und Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 stellt die Durchführungsbehörde fest, welche Grundstücke in Gemeineigentum übergehen. Der Übergang wird zwar gesetzlich angeordnet, welches Grundstück jedoch von

der gesetzlichen Anordnung betroffen ist, wird behördlich festgestellt. Dem Eigentümer wird der Bescheid durch Zustellung bekanntgegeben, dem vergesellschafteten Unternehmen und dem Grundbuchamt gegenüber erfolgt eine Mitteilung, wobei die Mitteilung als Ersuchen im Sinne von § 38 GBO gilt. Das Grundbuchamt wird daraufhin die Grundbücher berichtigen.

Zu Absatz 3

Die Durchführungsbehörde setzt nach Absatz 3 die Entschädigungshöhe per Bescheid fest. Nach Art. 15 S. 2 i. V. m. Art. 14 Abs. 3 S. 4 GG besteht für die Überprüfung der festgesetzten Entschädigungshöhe ein Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten.

Zu Absatz 4

Absatz 4 verschafft der AöR Übergangszeit, um disruptive Auswirkungen zu vermeiden. Die bisherigen Eigentümer werden zu Treuhändern der vergesellschafteten Grundstücke, bis die Trägerin des Gemeineigentums fähig ist, die Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Regelung ist § 4 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes zur beschleunigten Durchführung der Bodenreform (BayGVBl 1947, S. 215) entlehnt. Dies wird ergänzt durch die Ermächtigung der Durchführungsbehörde, Einzelheiten per Rechtsverordnung zu regeln, die im Zusammenspiel mit § 9 Ordnungswidrigkeitstatbestände enthalten kann, um die Immobilienunternehmen zur Rechts-treue anzuhalten.

Zu Absatz 5

Die Auskunftserteilung nach Absatz 5 dient der Verfahrensbeschleunigung. Liegt die Auskunft vor, hat die Durchführungsbehörde – nach Heranziehung des Bodenrichtwerts für unbebaute Grundstücke – alle Informationen zur Feststellung der Sozialisierung und zur Festsetzung der Entschädigung. Für Näheres kann die Durchführungsbehörde eine Rechtsverordnung erlassen und im Übrigen nach Absatz 1 Maßnahmen ergreifen. Dieser Absatz wird durch die Ordnungswidrigkeitstatbestände in § 9 flankiert.

Zu Absatz 6

Absatz 6 stellt sicher, dass es eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Datenverarbeitung gibt.

Zu Absatz 7

Absatz 7 soll Steuern, Gebühren und Abgaben auf das beschränken, was bundesrechtlich vorgegeben ist. Der Steuersatz der Grunderwerbsteuer wird für Vergesellschaftungen auf 0 % festgesetzt. Dies geschieht vorsorglich für den Fall, dass Vergesellschaftungen tatbestandlich dem Grunderwerbsteuergesetz unterfallen.

Zu § 8 Rechtsbehelfe

§ 8 dient der Entlastung der Gerichte, der Selbstkontrolle der Verwaltung und der unverzüglichen Durchführung der Maßnahmen.

Zu Absatz 1

Die Durchführungsbehörde ist oberste Landesbehörde, weshalb nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ein Vorverfahren entfiel, nach Absatz 1 jedoch abweichend angeordnet wird.

Zu Absatz 2

Die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen wird nach Absatz 2 gesetzlich ausgeschlossen, um eine effektive Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zu besorgen.

Zu Absatz 3

Widerspruchsbehörde ist nach Absatz 3 die Durchführungsbehörde. Dies ist rein klarstellend.

Zu § 9 Ordnungswidrigkeiten

§ 9 flankiert die Verpflichtungen von § 7 mit Repressionsmitteln. Aufgrund der hohen Entschädigungsbeträge und der noch weitaus höheren Marktwerte der vergesellschafteten Wohnimmobilien sollen die hohen androhten Geldbußen auch der Abschreckung dienen.

Zu Absatz 1

Aufgrund von § 10 OWiG wird die Ordnungswidrigkeit fahrlässigen Handelns in Absatz 1 ausdrücklich angeordnet. Das Höchstmaß der Geldbuße für fahrlässiges Handeln beträgt nach § 17 Abs. 2 OWiG die Hälfte des androhten Höchstmaßes.

Nach Nummer 1 kann die Durchführungsbehörde in der Rechtsverordnung zur Regelung der Einzelheiten des treuhänderischen Besitz- und Bewirtschaftungsverhältnisses Ordnungswidrigkeitstatbestände normieren. Dies ist erforderlich, um das Treuhandverhältnis gegen missbräuchliches Handeln abzusichern.

Nummer 2 stellt die Einhaltung des Zustimmungserfordernisses bei Kündigung oder Miet-, Entgelt- oder Pächterhöhung sicher.

Nummer 3 ermächtigt die Durchführungsbehörde, die Rechtsverordnung zum treuhänderischen Besitz- und Bewirtschaftungsverhältnis mit Ordnungswidrigkeitstatbeständen zu versehen.

Nummer 4 stellt sicher, dass die Auskunftsverpflichtungen der Unternehmen wie gefordert übermittelt werden. Die Auskünfte der Unternehmen sind Grundlage für die Bestandsbestimmung und die Entschädigungsfestsetzung. Der Tatbestand dient daher der Abwehr devianten Verhaltens.

Nummer 5 ermächtigt die Durchführungsbehörde, die Rechtsverordnung zu weiteren Auskunftspflichten und Formanforderungen mit Ordnungswidrigkeitstatbeständen zu versehen. Dies ist erforderlich, um einen Gleichklang mit den bestehenden Auskunftspflichten zu erzielen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt das Höchstmaß der Geldbuße auf 20 Millionen Euro. Dies ist im Vergleich zu den Geldbußen anderer Ordnungswidrigkeitsnormen hoch. Nach § 17 Abs. 4 OWiG soll jedoch die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Hierfür kann auch das gesetzliche Höchstmaß überschritten werden. Angesichts der in Frage stehenden Immobilienwerte wird die für Ordnungswidrigkeiten zuständige Behörde dies zu berücksichtigen haben.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ordnet die Anwendung von § 30 Abs. 2 S. 3 OWiG an, wodurch sich das Höchstmaß der angedrohten Geldbuße bei der Festsetzung gegen juristische Personen und Personenvereinigungen verzehnfacht und somit 200 Millionen Euro beträgt. Auch hier ist § 17 Abs. 4 OWiG zu berücksichtigen.

Zu § 10 Fortführung

Die Vergesellschaftung wird alle drei Jahre erneut durchgeführt. Dies gewährleistet, erneute Ballungen von Marktmacht auf dem Berliner Immobilienmarkt zu verhindern. Die vorstehenden Paragraphen finden entsprechend erneute Anwendung mit neuem Stichtag. Die Werte zur Berechnung der Entschädigungshöhe von Wohnraum nach § 5 Abs. 2 Nummer 1 werden unter Anpassung an die Reallohnentwicklung zum neuen Stichtag fortgeschrieben.

Zu § 11 Inkrafttreten

§ 11 ordnet den Zeitpunkt der Inkraftsetzung an. Dies ist wie üblich der Tag nach Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt. Sofern man, wie zum Teil in der Literatur gefordert (v. Mangoldt/Klein/Starck/Depenheuer/Froese, 7. Aufl. 2018, GG Art. 15 Rn. 45), das Zitiergebot von Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG bei der Vergesellschaftung für anwendbar erachtet, wäre ein solcher Hinweis aufzunehmen (aA. Maunz/Dürig/Durner, 93. EL Oktober 2020, GG Art. 15 Rn. 81).

Sebastian Schneider

Vom Beschlusstext zum Gesetzentwurf – das Vergesellschaftungsgesetz der Initiative

Der Gesetzentwurf der Initiative entstand zwischen August 2020 und Mai 2021. Nachdem der Senat im September 2020 das Volksbegehren für zulässig erklärt hatte, geschah das in einer Phase, in der sich die Initiative vor allem auf die Vorbereitung und Durchführung der zweiten Sammelphase konzentrierte. Für den von der Initiative angestrebten Beschlussvolksentscheid war ein ausformulierter Gesetzentwurf zwar nicht erforderlich. Den im politischen Raum vielfach geäußerten Scheinbedenken und Ausflüchten, die Vergesellschaftung sei wegen der Vielzahl ungeklärter Rechtsfragen praktisch nicht umsetzbar, sollte jedoch durch eine konkrete Vorlage entgegengetreten werden.

Entstehungsbedingungen

Für die Grundlagen konnte auf die intensive öffentliche Diskussion, die zahlreichen juristischen Stellungnahmen und insbesondere auch auf die von nahestehenden Wissenschaftler:innen angebotenen Formate des fachlichen Austauschs zurückgegriffen werden, wodurch die rechtskonstruktive Arbeit erheblich erleichtert wurde.

Die Ausarbeitung erfolgte in einem abgestuften Prozess. Grundlegende Fragen wurden in der für rechtliche und programmatische Themen zuständigen AG Vergesellschaftung abgestimmt und im Falle politischer Richtungsentscheidungen dem Gesamtplenium zur Diskussion und Beschließung vorgelegt. Zur fachlichen Überprüfung wurden schließlich externe Jurist:innen um Einschätzung gebeten und durch Einarbeitung ihrer Rückmeldungen der Entwurf finalisiert. Anleihen nimmt der Entwurf vor allem beim Ausführungsgesetz zu den Artikeln 39 und 41 der Verfassung des Landes Hessen, den Gesetzen zur Bayerischen Bodenreform, dem Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten und dem für nichtig erklärten Gesetz über die Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin.

Eckpunkte

Die Sozialisierungsanordnung, der zentrale Satz des Gesetzentwurfs, wird als § 1 Absatz 1 plakativ an den Anfang gestellt, um ihren historischen Charakter zu unterstreichen: *Der Bestand an Wohnimmobilien vergesellschaftungsreifer Unternehmen wird in Gemeineigentum überführt.* Die verwendeten Begrifflichkeiten werden sodann in den nachfolgenden Paragraphen definiert.

Deutlich wird jedoch, dass der Name der Initiative, Deutsche Wohnen & Co enteignen, aus juristischer Perspektive zweifach unscharf ist. Denn zunächst handelt es sich rechtlich nicht um eine Enteignung nach Art. 14 GG, sondern um eine Vergesellschaftung nach Art. 15 GG. Und es sollen nicht die Unternehmen selbst vergesellschaftet werden, sondern ihre Bestände an Wohnimmobilien im Land Berlin.

Für die Bestandsermittlung der zu vergesellschaftenden Wohnimmobilien wird in § 1 Absatz 2 auf den Tag des Volksentscheids als Stichtag abgestellt. An diesem Tag äußerte sich der Wille der Bevölkerung, und der Stichtag soll auch dazu dienen, zwischenzeitliche Umgehungsversuche der Unternehmen zu verhindern. Als tatbestandliche Rückanknüpfung handelt es sich um eine verfassungsrechtlich unbedenkliche *unechte Rückwirkung*.

Trägerin des Gemeineigentums soll eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) werden, für die der Name „Gemeingut Wohnen“ vorgeschlagen wird. Diese Anstalt ist durch ein eigenständiges Gesetz zu errichten, für das die Initiative noch keinen Vorschlag veröffentlicht hat. Die Anstalt wird auf eine gemeinwirtschaftliche Nutzung des Gemeineigentums verpflichtet, wodurch die bisherige Privatnützigkeit endet. Alle Erträge verbleiben in der Anstalt und sind für die im Anstaltsterrichtungsgesetz näher zu bestimmenden gemeinnützigen Zwecke zu verwenden, wodurch insbesondere Abführungen an den Landeshaushalt ausgeschlossen werden. Diese Regelungen in § 1 Absatz 3 werden durch das Reprivatisierungsverbot in Absatz 4 ergänzt, das zur langfristigen Sicherung der Bestände eine Übertragung des Gemeineigentums auf eine andere natürliche oder juristische Person untersagt.

Zu den Beständen eines Unternehmens werden – wie es der Volksentscheid vorsieht – auch die Bestände von nachgeordneten Unternehmen gezählt. Dies ist in § 2 Absatz 3 niedergelegt. Werden an einem Unternehmen 20 % der Anteile oder der Stimmrechte gehalten, gilt es als nachgeordnetes Unternehmen, und die Bestände zählen zum übergeordneten Unternehmen hinzu. Das gilt gleichermaßen für alle weiteren Nachordnungsebenen, sodass auch die Bestände nachgeordneter Unternehmen von nachgeordneten Unternehmen hinzugerechnet werden und so weiter. Diese Zurechnungen oder Konsolidierungen dienen der Entflechtung. Unternehmen sollen sich durch verschachtelte Unternehmenskonstruktionen der Vergesellschaftung nicht entziehen können.

Für diese Konsolidierungen braucht es Informationen. Statt einer mühsamen Ermittlung von Amts wegen wird auf Auskunftspflichten der Unternehmen gesetzt, um die Vergesellschaftung schnellstmöglich durchführen zu können. Zur Ermahnung an die Rechtstreue werden die Auskunftspflichten nach § 9 mit Bußgeldern flankiert, die einen Höchststrahmen bis 20 Millionen Euro bzw. gegenüber Unternehmen bis zu 200 Millionen Euro annehmen. Verglichen mit Bußgeldern aus dem Kartellrecht oder dem Bankenrecht ist das nicht unüblich hoch und mit Blick auf die in Gemeineigentum zu überführenden Werte auch angemessen.

Über die Vergesellschaftungsreife nach § 3 wird definiert, welche Unternehmen von der Vergesellschaftung betroffen sind. Entsprechend dem Volksentscheid ist ein Unternehmen nach § 3 Abs. 1 vergesellschaftungsreif, wenn sein Bestand mindestens 3.000 Wohnungen umfasst. Mittelständische Unternehmen sind somit außen vor und nur marktmächtige Unternehmen betroffen. Dieses quantitative Kriterium wird über die Ausnahmen von der Vergesellschaftungsreife nach Abs. 2 durch qualitative Kriterien ergänzt. Die Ausnahmen sind von dem Gedanken geleitet, dass Akteure des Gemeinwohls nicht in Gemeinwirtschaft überführt zu werden brauchen. Ausgenommen sind daher die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die nach dem Berliner Wohnraumversorgungsgesetz zur sozialen Bewirtschaftung verpflichtet sind, sowie gemeinnützige und mildtätige Unternehmen. Ausgenommen werden aber vor allem auch die Wohnungsbaugenossenschaften Berlins. Es handelt sich bei ihnen um eine privatrechtliche Form der Gemeinwirtschaft, die dauerhaft gewährleistet ist und nicht in eine öffentlich-rechtliche Form der Gemeinwirtschaft überführt werden muss. Daher ist es unproblematisch, sie rechtssicher von der Vergesellschaftung auszunehmen.

Die Grundsätze der Entschädigung sind in § 4 niedergelegt. Entschädigungs verpflichtet ist die Anstalt öffentlichen Rechts als eigenständige juristische Person, nicht das Land Berlin. Der Landeshaushalt bleibt daher von der Entschädigung unberührt. Im Weiteren geht es in § 4 um die Art der Entschädigung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber zu entscheiden, ob die Entschädigung in Geld oder in anderen Werten, insbesondere in Ersatzland oder in Rechten bestehen soll. Die Initiative schlägt eine Entschädigung in Rechten vor, genauer gesagt in Schuldverschreibungen, die als Wertpapiere „verbriefte Rechte“ sind. Die Entschädigung besteht somit in Wertpapieren mit dem Nominalwert der Entschädigungshöhe. Diese Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 40 Jahren aus den Mieteinnahmen (siehe dazu unten) getilgt. Gegenüber einer Einmalzahlung in Geld bietet das erhebliche Vorteile, denn es bedarf keines Bankenkonsortiums für einen Milliardenkredit. Zugleich können die Zins- und Tilgungskonditionen gesetzlich festgeschrieben werden, was Refinanzierungsrisiken durch Kapitalmarktschwankungen ausschließt. Die Unternehmen hingegen erhalten als Surrogat für das entzogene Eigentum zwar nun bloß ein Wertpapier, jedoch sind Schuldverschreibungen übertragbar. Die Unternehmen können daher, wenn sie Finanzbedarf haben, ihrerseits die Wertpapiere am Kapitalmarkt gegen Geld tauschen.

Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Eine starre, allein am Marktwert orientierte Entschädigung ist dem Grundgesetz fremd. Vielmehr gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei der Höhe der Entschädigung einen weiten Ermessensspielraum des Gesetzgebers, der vom Bundesverfassungsgericht nur eingeschränkt überprüfbar ist. Es ist verfassungsrechtlich somit kein bestimmter Wert zu entschädigen, wie der Substanzwert oder der Marktwert, sondern in einem gerechten Abwägungsprozess der Interessen ein politischer Wert zu ermitteln. Dieser Er-

messensspielraum ist entsprechend dem Beschlusstext des Volksentscheids für eine möglichst niedrige Entschädigung zu nutzen. Dies wird in § 5 des Gesetzesentwurfs geregelt, der für die Entschädigung zwischen bebauten und unbebauten Grundstücken unterscheidet.

Die Entschädigung bebauter Grundstücke errechnet sich durch Addition der Entschädigung für Wohnraum- und Gewerberaumanteile. Die Entschädigung des Wohnraums errechnet sich dabei nach dem von der Initiative entwickelten Faire-Mieten-Modell. Das Faire-Mieten-Modell sieht im Kern vor, die Überschüsse aus der Bewirtschaftung der vergesellschafteten Wohnungen als Entschädigung abzuführen. Die Entschädigungshöhe entspricht somit den Reinerträgen aus der Bewirtschaftung für die Dauer von 40 Jahren. Dabei werden Miethöhen angesetzt, die auch für armutsgefährdete Haushalte noch leistbar sind (4,04 Euro netto kalt pro Quadratmeter pro Monat), und zugleich wird eine Bewirtschaftung auf hohen qualitativen Standards gewährleistet (2,76 Euro pro Quadratmeter pro Monat für Instandsetzung, Verwaltung und Leerstandsrisiko). Die Abführungsdauer von 40 Jahren entspricht dabei dem steuerrechtlichen Abnutzungszeitraum von Gebäuden nach dem Einkommenssteuergesetz. Die genannten Werte werden für den Zeitraum von 40 Jahren an die Reallohnentwicklung angepasst. Die gesetzlich näher beschriebenen Differenzierungen nach Lage und Ausstattung ausgeblendet, lässt sich bei 243.000 Wohnungen (geschätzter vergesellschaftungsreifer Wohnungsbestand) mit einer Durchschnittsgröße von 62 Quadratmetern errechnen, dass über 40 Jahre eine Entschädigung für Wohnraum in Höhe von 10 Milliarden Euro aus den Mieteinnahmen abgeführt wird.

Für die Gewerberaumentschädigung orientiert sich der Gesetzesentwurf am bankseitigen Beleihungswert (§ 16 Abs. 2 PfandBG), der in der Kostenschätzung des Senats mit dem 15-fachen der Jahresnettokaltmiete geschätzt wird. Die landeseigenen Wohnungsunternehmen bewerten ihre Immobilien sogar nur mit dem 14-fachen der Jahresnettokaltmiete. Im Gesetzesentwurf wird allerdings die zugrunde gelegte Ist-Miete nach oben gedeckelt, sodass höchstens eine Gewerbemiete von 21,48 Euro pro Quadratmeter und Monat berücksichtigt wird. Dieser Wert entspricht den durchschnittlichen Berliner Einzelhandelsmieten in 1-b-Lage von 2013, angepasst an die Inflationsentwicklung.

Unbebaute Grundstücke werden mit dem Bodenrichtwert von 2013 zuzüglich Inflationsausgleich entschädigt. Da sich die Preise unbebauter Grundstücke seither versieben- bis verachtfachen, ist von einer deutlichen Minderung gegenüber dem Marktwert auszugehen. Bei der Vergesellschaftung der Grundstücke ist zu regeln, was mit den sachenrechtlichen Belastungen geschehen soll, also mit Rechten, die an den Grundstücken haften. Besonders relevant sind Grundpfandrechte wie Grundschulden und Hypotheken. Diese Belastungen werden nach § 6 mit gewissen Ausnahmen aus dem Grundbuch gelöscht. Ausnahmen sind beispielsweise grundbuchlich eingetragene lebenslange Wohnrechte sowie Wegerechte und Leitungsrechte, die für Nachbargrundstücke Bedeutung haben können. Die Löschung beeinträchtigt die Rechte

von Dritten, weshalb die Dritten nach dem Berliner Enteignungsgesetz entschädigt werden und diese Drittentuschädigung auf die Entschädigung der Unternehmen angerechnet wird. Die bestehenden privatrechtlichen Verpflichtungen, das heißt die Miet-, Nutzungs- und Pachtverträge, werden selbstverständlich fortgeführt.

Mit der Durchführung der Vergesellschaftung wird die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung betraut. Sie stellt deklaratorisch fest, welche Grundstücke von der Vergesellschaftung betroffen sind, und setzt die jeweilige Entschädigungshöhe fest. Sie erhält eine Generalermächtigung, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen: insbesondere Anordnungen zu erteilen, Verwaltungsakte zu erlassen und Verwaltungszwang zu ergreifen. Zentrale Frage ist noch, wie die Übergangsphase von der privatnützigen zur gemeinnützigen Bewirtschaftung nach der Vergesellschaftung gestaltet werden kann, denn die AöR in Gründung wird nicht auf einen Schlag 243.000 Wohnungen verwalten können. Hierfür sieht der Gesetzesentwurf vor, die bisherigen Eigentümer zu verpflichten, die Wohnimmobilien bis zur Übernahme durch die AöR treuhänderisch weiter zu bewirtschaften. Einzelheiten des Treuhandverhältnisses können in einer Rechtsverordnung geregelt werden, welche die Senatsverwaltung erlässt. Darin kann beispielsweise eine Absenkung der Miete oder eine diskriminierungsfreie Wohnungsvergabe geregelt werden. Das Treuhandverhältnis wird durch Bußgeldandrohungen abgesichert.

Um dauerhaft sicherzustellen, dass sich marktmächtige profitorientierte Unternehmen in Berlin nicht mehr etablieren können, wird die Vergesellschaftung alle drei Jahre mit neuem Stichtag wiederholt.

Rückblick und Ausblick

Der Gesetzesentwurf leistet zusammengefasst Folgendes: Der politische Text des Beschlussvolksentscheids wird in die Sprache des Rechts übertragen. Wo der Beschlusstext über Handlungsrahmen und Absichtserklärungen noch Vagheit und Spielraum zulässt, werden diese durch kompakte Regelungen konkretisiert. Die größte Herausforderung lag naturgemäß in der Festlegung von Art und Ausmaß der Entschädigung, die einerseits die Vorgabe des Beschlusstextes zu einer möglichst niedrigen Entschädigung und zugleich die verfassungsrechtliche Vorgabe einer gerechten Interessenabwägung zu berücksichtigen hat, wobei auch die Schuldenbremse und die Wirtschaftlichkeit der AöR mitzudenken waren. Daneben musste die Sozialisierungsdurchführung entworfen werden, bei der sich auf gesetzliche Grundzüge beschränkt wird und die Verwaltung weitgehende Befugnisse erhält. Wohnungsbaugenossenschaften werden, wie angekündigt, rechtssicher von der Vergesellschaftung ausgenommen. Was dem Entwurf noch fehlt, sind Regelungen zur Errichtung der Gemeingut Wohnen AöR als Trägerin des Gemeineigentums. Hier arbeitet die Initiative derzeit an einem Entwurf.



Der rote Hof der Wohnstadt Carl Legien im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Die Loggien öffnen sich auf die begrünten Innenhöfe, in denen Gemeinschaftseinrichtungen, wie dieses ehemalige Waschhaus, Platz fanden. Die Großsiedlung wurde nach Plänen Bruno Tauts von der gewerkschaftsnahen Genossenschaft GEHAG erbaut und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Zur Rechtmäßigkeit eines Vergesellschaftungsgesetzes in der Berliner Wohnungskrise

Ein Gesetz zur Vergesellschaftung Berliner Wohnungsbestände – gemäß der Aufforderung des Souveräns durch den angenommenen Beschlussvolksentscheid vom 26.9.2021 – betritt verfassungsrechtliches Neuland. Das BVerfG hat zu der maßgeblichen Norm des Art. 15 Grundgesetz (GG) bisher im Wesentlichen nur festgehalten, dass darin keine Privatisierungsbremse verborgen ist. Im sehr frühen Entscheid zur Privatisierung des Volkswagenwerkes (BVerfGE 12, 354, 363 f.) hat es näher ausgeführt, dass Art. 15 GG keinen *Auftrag* der Verfassung zur Sozialisierung begründet. Das erscheint heute nahezu selbstverständlich.¹ Es erteilte damit eine Art Freibrief für den politischen Prozess, der Art. 15 GG wiederum auf den Ursprung 1948/1949 zurückwarf.

Ähnliches gilt für das (neben „Nassauskiesung“) maßgebliche Judikat zum Eigentumschutz, das Mitbestimmungsurteil (BVerfGE 50, 290 ff.). Pikanterweise hatten Gegner der Mitbestimmung der Arbeitnehmer:innenseite in Großunternehmen Art. 15 GG als Argument heranziehen wollen, um eine Art Numerus clausus der Eigentumseingriffe zu belegen. Bei der Mitbestimmung gehe es um mehr als Inhalts- und Schrankenbestimmungen; dann stehe aber nur der Weg der vollständigen Sozialisierung offen, nicht etwa ein so tiefgehender Eingriff in die Unternehmensorganisation wie derjenige im Mitbestimmungsgesetz. Mit diesem Vorbringen setzte sich das BVerfG gar nicht näher auseinander, weil es das derart konstruierte Problem einer „Zwischenlösung“ gar nicht erkennen wollte. Umgekehrt lässt sich dem Urteil aber entnehmen, dass die Gesetzgeber:in eine große Bandbreite an Eingriffsoptionen zur Verfügung hat, wenn es um das Privateigentum geht.

Grundlegend unterschieden davon ist die Sozialisierung nach Art. 15 GG, die nach dieser Rechtsprechung (implizit) erkennbar von allen Eigentumsbeschränkungen bereits *ihrem Wesen* nach abzugrenzen ist. Das entspricht der ursprünglichen Absicht hinter dem Sozialisierungsar-

¹ Angesichts der nach 1945 bis in Teile der CDU und vor allem der britischen und US-Regierung (etwa Kriegsminister Royall) verbreiteten Deutung, nach der Hitler seine Macht nicht zuletzt auch wichtigen, monopolistischen Fraktionen der Privatwirtschaft zu verdanken gehabt habe, war der Gedanke eines Verfassungsauftrags zur Sozialisierung freilich nicht gar so abwegig. Das galt insbesondere für stark großindustriell geprägte Sektoren wie die Rohstoff- und Montanindustrie, deren allzu starke politische Ingerenz viele nach wie vor fürchteten. Eine wirtschaftsliberale Antikartellstrategie erschien manchen auch später noch nicht effektiv genug, zumal bei der marktorientierten Monopolkontrolle keineswegs sicher war, dass Fragen der möglichen Machtentfaltung auch im politischen Raum überhaupt eine Rolle spielten. So befürworteten es zwar insbesondere (und früher) der progressive US-Richter Brandeis und auch einzelne Autoren der ordoliberalen Schule, aber nicht alle Verfechter:innen freier Konkurrenz. Im VW-Entscheid mochte das BVerfG in einer derart heiklen Frage nicht Stellung beziehen.

tikel, dem Gesetzgeber *eine völlig andere Möglichkeit zur Gestaltung des Wirtschaftssystems* einzuräumen als die privatwirtschaftlich-profitorientierte. 1948/1949 war namentlich konsentiert, dass eine besondere Rücksichtnahme auf „wohlerworbene Rechte“, wie man etwa im 18. Jahrhundert sagte, oder auf die aus dem republikfeindlichen Staatsrecht Weimars stammende Idee der „Institutsgarantie“ des Privateigentums nach dem Sozialisierungsartikel nicht angezeigt war.² Im schroffen Gegensatz dazu zieht die Orientierung der Gesetzgebung an privaten Rechten gem. Art. 14 GG eine ganze Reihe an Verpflichtungen des Staates nach sich, die vom Vertrauensschutz über Sonderopferproblematiken (Härtefälle) bis zur Verhältnismäßigkeit der je gewählten Beschränkung reichen. Das ist die „logische“ Folge einer Generalentscheidung für privatwirtschaftliche Strukturen in einem gegebenen ökonomischen Sektor: für das Profit- und gegen das Bedürfnisprinzip. Eine demokratische Entscheidung muss dann als Regulierung einer zulässigen privaten Interessenverfolgung erscheinen, die sich vor dieser zu rechtfertigen hat.

Folgerichtig ist es demgegenüber auch, bei einer *Grundentscheidung* für eine gemeinwirtschaftliche Orientierung an Kriterien des allgemeinen Wohls keine *weiteren* Rechtfertigungsschritte zu fordern. Vielmehr ist eine solche demokratische *Teilsystementscheidung* dann grundsätzlich von privater Seite hinzunehmen. Sie hat sich aber immerhin an den in Art. 15 GG *ausdrücklich* aufgestellten Voraussetzungen festzuhalten, die durchaus eine gewisse Kompensation für ansonsten fehlende Rechtfertigungsbedingungen bieten, insbesondere eine solche finanzieller Natur.³ Die politökonomische Strukturentscheidung muss nach dem Willen der Verfassungsgeber:innen jedenfalls möglich, d. h. auch technisch und budgetär realistisch durchführbar sein – gerade auch in Zeiten der (wirtschaftlich) krisenhaften Spannung.

Weitere Maßstäbe einer Sozialisierung sind der Verfassungsrechtsprechung selbst nicht zu entnehmen. Auch eine „Staatspraxis“ – sofern man einer solchen (wie vereinzelt das BVerfG) im Verfassungsrecht überhaupt normative Bedeutung zusprechen wollte – fehlt gänzlich. Rechtswissenschaftliche Diskussionen blieben theoretisch und sind überwiegend zu Anfang der Geltung des GG in den 1950er Jahren anzutreffen; dann noch einmal der politischen Großwetterlage entsprechend in den sozialliberalen 1970er Jahren; schließlich (geringfügig) in der großen Bankenkrise 2007/2008 und zuletzt am heftigsten im Umfeld des DWE-Volksbegehrens. (Zu vernachlässigen ist der einzige praktisch versuchte, aber unter anderem am (US-) alliierten Einspruch und an einer angeblich zugunsten ihres Liebhabers sitzungssäumigen Abgeordneten gescheiterte Sozialisierungsversuch im Land Hessen auf der Grundlage der dortigen Landesverfassung seit den späten 1940er Jahren.)

² Am klarsten in diese Richtung äußerte sich der im Parlamentarischen Rat intellektuell so oft tonangebende Staatsrechtler Carlo Schmid. Die CDU war eher indifferent, die FDP versuchte den Artikel nur im Detail abzuschwächen. Die einzige Partei, die Art. 15 GG eindeutig und aktiv ablehnte, war die rechtskonservative „Deutsche Partei“ (DP). ³ Keinerlei politökonomische Beschränkung ist hingegen in der Aufzählung der sozialisierungsfähigen Sektoren in Art. 15 GG erkennbar. Sie erfassen, historisch-systematisch konsequent, das gesamte Wirtschaftsleben.

Woher wären dann die *juristischen Maßstäbe im Einzelnen* zu beziehen? Es drängt sich auf, um nicht allzu kurzschlüssig dem eigenen politischen Vorverständnis nachzugeben, die Entstehung des Artikels 15 GG näher zu betrachten; bei einem nie angewandten Artikel kann es auf nachfolgende, letztlich vergebliche akademische Debatten wenig ankommen. Denn eine Bewährung der denkbaren, bloß postulathaften Deutungen am Fall fehlt – und damit das Substrat jeder brauchbaren Dogmatik. Auch dem Wortlaut selbst kommt infolgedessen eine höhere Bedeutung zu als sonst in der Verfassungsrechtspraxis verbreitet – ein *subjektiver Wille* des Ursprungs schlägt sich gerade in der *Textfassung* (per se) nieder, wohingegen der aus der ständigen Rechtsprechung geläufige „objektive Wille“ sich gar nicht bilden konnte und folglich nicht zuverlässig ermitteln lässt. Man hat es bei Art. 15 GG daher mit einem relativ „exotischen“ juristischen Gegenstand zu tun, weil der Verfassungsinterpretation hier eine Art Zeitreise aufgegeben ist; um den Rückblick und auch das weitgehende Ausblenden der Zwischenzeit kommt man kaum herum. Mehr noch: Die neueren Stellungnahmen weisen tendenziell eine weniger zuverlässige Deutungskompetenz auf als die älteren – insbesondere wenn erstere sich wie zuletzt stark interesselgeleitet zum konkreten Gegenstand DWE einlassen.

Wo liegen nach dieser erforderlichen Perspektive objektiv-teleologischer Unterbestimmtheit die verfassungsjuristischen Hauptprobleme des geplanten Berliner Gesetzes? Und bilden sie letztthin überwindbare Hürden?

1

Zunächst gilt es zu klären, ob das Land Berlin überhaupt die *Kompetenz* für ein Vergesellschaftungsgesetz hat. Gerade nach der Erfahrung mit dem Scheitern des Berliner Landes-Mietendeckels an diesem Punkt scheint das naheliegend. Erstaunlicherweise wird die Kompetenz trotz der ausdrücklichen Zuordnung der Materie zur konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 I Nr. 15 GG) und damit einer viel klareren Rechtslage als beim Mietendeckel gelegentlich infrage gestellt. Aber ein Schweigen des Bundesgesetzgebers, der eben kein Sozialisierungsgesetz erlassen hat, entfaltet hier keine Sperrwirkung. Ganz im Gegenteil ist der Weg für die Länder nun geradezu idealtypisch frei – genau so soll die föderale Konkurrenz sich auswirken (Art. 70 GG). Eine Ausübung einer ganz anderen Bundeskompetenz, die rein faktisch zur Sozialisierung in einem ökonomischen Alternativverhältnis steht (etwa: bürgerliches Recht etc.), kann jenen Kompetenztitel nicht einschränken, weil nur die Sozialisierung sektoral bzw. punktuell wirkt – rechtlich gesehen also kein echtes Ausschlussverhältnis besteht – und andernfalls das für das BVerfG in ständiger Rechtsprechung *grundlegende Prinzip der wirtschaftspolitischen Wahlfreiheit* („*Neutralität*“) wieder unterlaufen wäre, das das GG gerade nicht dem Bund allein zur Entscheidung anvertraut. Im Übrigen bewirkte auch die weichenstellende Bundestagswahl 1949, die den Weg zur Marktwirtschaft als rein wirtschaftliche „Grundordnung“ *politisch* vorläufig besiegelte, *juristisch* keinerlei Obsoleszenz der Kompetenz. Es ist gewiss richtig, dass die Sozia-

lisierung nach der Einführung einer „sozialen Marktwirtschaft“ rein praktisch komplizierter geworden ist; obsolet ist sie aber deshalb nicht.

2

Umso wichtiger ist die insbesondere von Rechtsvertreter:innen betroffener Konzerne – auch prominent in der Presse – aufgeworfene Frage, ob es für das geplante Vergesellschaftungsgesetz ein Hindernis darstellt, dass die *Berliner Landesverfassung* zumindest explizit keine Sozialisierung erwähnt. Man könnte meinen, Art. 31 GG regle folglich die Sache: Bundesrecht (Art. 15 GG) bricht Landesrecht, sofern man hier überhaupt einen echten Widerspruch sieht. Zwar gilt es daneben Art. 142 GG zu beachten, in dem den Grundrechten der Landesverfassungen eine Art Bestandsgarantie ausgesprochen wird. Dennoch passt diese Norm nicht: In ihr ist eine „Übereinstimmung“ mit den Grundrechten des GG verlangt – und diese fehlt mangels Berliner Sozialisierungsartikel. Art. 15 GG greift daher durch.

Nun wird zwar teils behauptet, Art. 142 GG passe doch, weil Art. 15 GG nur eine weitere Schranke des Eigentumsgrundrechts sei – die Berliner Landesverfassung biete im Ergebnis einen weitergehenden Grundrechtsschutz als Art. 14 GG zusammen mit Art. 15 GG. Für solche Konstellationen sei Art. 142 GG gerade geschaffen.

Aber das ist falsch: *Art. 15 ist eben kein „Art. 14 Absatz 4“*. Dies ist nicht irgendeine, sondern *die zentrale Einsicht zur Rechtsnatur der Sozialisierung*. Vergesellschaftung ist nicht einfach ein (weiterer) Eigentumseingriff wie die Enteignung (Art. 14 Abs. 3), sondern ein *selbstständiges Grundrecht*. Man spricht in Anlehnung an die frühen und maßgeblichen Einsichten des berühmten Verfassungsrechtlers Helmut Ridder, unter anderem der Doktorvater des Bundespräsidenten Steinmeier, vom *Grundrecht auf Entprivatisierung*. Die dahinter stehende Vorstellung der Verfassungsgeber:innen ist, dass es bei Art. 15 um eine alternative wirtschaftspolitische Grundentscheidung geht, die *die Freiheit der Bürger:innen nicht beschneiden, sondern im Gegenteil erweitern würde*.

Eigentum an bestimmten wichtigen Gütern könnte gemeinwirtschaftlich organisiert sehr vielen Menschen in ihrer *wirtschaftlichen Freiheit* zugutekommen – wegen *günstigerer Preise*, z. B. stabiler oder sinkender Mieten, mangelnden Profitzwangs, aber vor allem auch wegen der mit der Gemeinwirtschaft einher gehenden demokratischen Kontrolle und Gestaltungsmacht. Die Demokratisierung einzelner Teile des Wirtschaftslebens eröffnet *mehr Mitbestimmungschancen* und gewährleistet *mehr Selbstbestimmung*, außerdem beseitigt sie starke Machtasymmetrien in der Daseinsvorsorge (Wohnen als soziales Grundrecht!). Die Sozialisierung steht daher weniger in inhaltlicher Nähe zur Enteignung als letztlich unerwünschtem Güterbeschaffungsvorgang, den der Staat wegen fehlender Einigungsbereitschaft des Eigentümers nur punktuell im Einzelfall durchsetzt, also auch nicht in der Nähe zu Art. 14 GG – obwohl die Identität der möglicherweise betroffenen Gegenstände (Grundstücke z. B.) die Einfügung von Art. 15 direkt

nach Art. 14 GG rechtfertigt –, sondern vielmehr in geistiger Nachbarschaft zu den stark personalen, weniger dinglich orientierten Rechten der Menschenwürde, freien Entfaltung und Persönlichkeit (Art. 1 I, 2 I GG) und auch zur Gleichheit (Art. 3 GG).⁴ Der Verfassungsrechtler Helmut Rittstieg sah daher eine gewisse Verwandtschaft der Sozialisierung zu großen Emanzipationsschritten wie der Sklav:innenbefreiung. Selbst wenn das überzogen wäre: Jedenfalls entspricht Vergesellschaftung aber geistig auch einer sehr deutlich *nach personalem Bezug oder der Persönlichkeitsrelevanz abstufenden* Gewährleistung der Eigentumsgarantie, wie sie das BVerfG in ständiger Rechtsprechung und besonders deutlich im Leitentscheid zur Mitbestimmung (BVerfGE 50, 290) vertritt. Die Bindung der als Totalität verstandenen Eigentumsproblematik an die liberale philosophische Tradition des *Gebrauchs* und des *zugleich gesellschaftlichen wie individuellen Nutzens* statt an subjektive Befugnisse als bloßen Selbstzweck reflektiert die Rechtsprechung zu Art. 14 GG durchgängig. Gerade diese Tatsache führt Art. 15 GG vom Eigentumsgrundrecht weg: Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft als bewusste, generalisierende wirtschaftspolitische Weichenstellung in Teilbereichen der Ökonomie bezeichnet einen ganz anderen Sachverhalt als die punktuelle, an sich unerwünschte Entziehung individueller vermögenswerter Rechte, die der Staat bloß in Kauf nimmt, um seinen selbstgesteckten Aufgaben nachkommen zu können. Insofern steht die Sozialisierung der Inhaltsbestimmung noch näher als der Enteignung, ist allerdings wiederum in den Wirkungen und Methoden völlig anders geartet. Es handelt sich nicht um die *Regulierung* eines an sich Gegebenen und als privatrechtlich Geschützten, sondern um die *Strukturierung* des wirtschaftlichen Feldes. In Übereinstimmung mit dem Gesagten deutet auch der Verweis auf die Enteignungsentschädigungsregelung in S. 2 auf eine inhaltlich klare Differenz hin, weil Art. 14 III 3, 4 GG nur „entsprechend“ gilt, nicht identisch.

Nach allem ist es unzulässig, Art. 15 GG wegen Art. 142 GG in Berlin gleichsam verschwinden lassen zu wollen, weil zwischen Art. 14 (I, II ebenso wie III) und 15 GG ein breiter *normativ-logischer Hiatus* besteht, der den Verfassungsschöpfer:innen im Parlamentarischen Rat (außer der DP) eindeutig und geradezu selbstverständlich vor Augen stand.

3

Besondere Kontroversen ranken sich wenig überraschend um den zentralen Art. 15 GG. Sicher ist, wie gesagt, dass er nicht „obsolet“ geworden ist, nur weil er nie angewandt wurde. Ridders entsprechendes Wort ist so zu verstehen, dass die gesellschaftlichen Gegenkräfte zu einer Sozialisierung wenig überraschend an Stärke gewonnen haben: es geht um eine faktische, nicht normative Feststellung. Immerhin hat man während der Finanzkrise ab 2007 aber wieder konkret über seine Anwendung im Bankensektor nachgedacht. Und erst recht DWE beweist nun

⁴ Und ggf. auch zu den von Helmut Ridder als „inpersonal“ qualifizierten Grundrechten.

das Gegenteil. Die deutsche Wirtschaftsordnung bleibt zudem trotz ihrer EU-rechtlichen und internationalen Einbindung für eine herrschaftsreduzierende *Demokratisierung/Entprivatisierung* offen. Das ist gerade keine Enteignung, bei der es um Gegenstände geht, die der Staat den Privaten an sich zubilligt, aber im Ausnahmefall zu Gemeinwohlzwecken benötigt. Und es ist auch deshalb keine Enteignung, weil die Gütersektoren weder dem Staat noch anderen Privaten gehören sollen, sondern in Gemeinwirtschaft übergehen. Es geht daher nicht um klassische Verstaatlichungen, wie sie das Großbritannien, Frankreich oder Italien der Nachkriegszeit phasenweise prägten, und schon gar nicht um wiederbelebten autoritären „Realsozialismus“.

Die Grundprinzipien der Gemeinwirtschaft sind vielmehr Langfristigkeit, Bedürfnis- statt Profitorientierung, daher auch regelmäßig ökologische Nachhaltigkeit sowie nicht zuletzt demokratische Mitbestimmung. Es geht mithin tatsächlich um einen sektoralen Austausch der ökonomischen *Strukturprinzipien* in Richtung der von der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom und anderen beschriebenen „*Commons*“ oder dem „Commoning“. Eine beschränkte Rolle des Staates ist dabei keineswegs ausgeschlossen, vielleicht sogar wünschenswert, um die breite demokratische Legitimation zu stärken. Aber entscheidend ist, dass Gemeinwirtschaft – wie etwa bei den in Deutschland bereits weit verbreiteten Genossenschaften – einen „dritten Sektor“ bezeichnet: jenseits von Markt und Staat. Der Staat verhilft der Gemeinwirtschaft allerdings kraft seiner demokratischen Rechtssetzungsmacht (unter anderem über Art. 15 GG) zum Leben.

4

Wie betont, ist das Verhältnis von Art. 15 GG zu Art. 14 GG nicht das einer Unter-, sondern einer *strikten Alternativ- oder Nebenordnung*. Darauf weist (textlich) auch hin, dass in Art. 15 GG hinsichtlich der Sozialisierungsentschädigung gerade keine bloße Übernahme der Grundsätze der Enteignungsentschädigung angeordnet wird. Es geht nur um eine „entsprechende“ Anwendung. Wegen der ganz anderen Rechtsnatur von Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 GG gilt für die *Vergesellschaftungsentschädigung* wohl „*Null plus x*“ statt „*Marktwert minus x*“. So hatte es etwa schon Ridder auf den Punkt gebracht. Dennoch wird man hier eine beträchtliche intellektuelle Hürde nehmen müssen. Das rührt von dem völligen Fehlen von Präzedenzfällen in der deutschen Rechtspraxis her, aber auch vom Einfluss des international-europäischen Rechts. Es liegt für das BVerfG gerade angesichts fehlender eigener Rechtsprechung nahe, den Blick zum EGMR nach Straßburg zu richten. Weniger von Belang dürfte demgegenüber die Luxemburger EuGH-Judikatur zum Eigentumsgrundrecht sein, weil die EU-Grundrechtecharta nur insofern Anwendung findet, als der Gesetzgeber im Anwendungsbereich des EU-Rechts handelt. Das gilt aber nur begrenzt für die Eigentumsordnung, für die *kompetenzuell* allein die Mitgliedstaaten zuständig sind (so ausdrücklich Art. 345 AEUV). Ohnehin ist die Auslegung des Art. 17 EU-GRCh weitgehend an der Rechtsprechung zu Art. 1 ZP I EMRK orientiert und

berücksichtigt zusätzlich noch die Traditionen und Rechtsbestände der Mitgliedstaaten.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob *EU-Recht* die Sozialisierung materiell beeinflusst bzw. begrenzt. Das ist vorderhand nicht anhand Art. 345 AEUV, sondern der daneben anwendbaren Grundfreiheiten und des Wettbewerbsrechts zu beurteilen. Wollte man etwa einen Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) bei grenzüberschreitenden Immobilieninvestments bejahen, wäre dieser wohl jedenfalls wirtschafts- und sozialpolitisch zur Bekämpfung der Wohnungskrise in der überproportional von einer Finanzialisierung des Immobiliensektors betroffenen Metropole Berlin *gerechtfertigt* – dem Mitgliedstaat steht diesbezüglich gerade angesichts der eher begrenzten und vor allem nicht nach Staatsangehörigkeit diskriminierenden europäischen Auswirkungen (nur bei mehr als 3000 Wohnungen, nur im Land Berlin) ein großer politischer Spielraum zu. (Bereits der legendäre Costa/ENEL-Fall behandelte übrigens eine vom EuGH und den nationalen Gerichten gebilligte Sozialisierung/Verstaatlichung in Italien.) Ein früherer Ansatzpunkt wäre die Frage der Konturen des Schutzbereichs der Grundfreiheit: müsste man ihn nach dem Rechtsgedanken der Sozialisierung als alternativer Eigentumsordnung (statt als bloßer Markteingriff) nicht von vornherein enger fassen?

Bezüglich etwaigen Handelsmonopolen (Art. 101-106 AEUV) wäre ebenfalls auf die geringe gesamtwirtschaftliche Bedeutung (etwa: liegt ein „Markt“ vor?) zu verweisen, daneben aber auch auf die Ausnahme für Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, worunter auch die soziale Wohnraumversorgung fallen dürfte. Bei der nicht gewinnorientierten Bewirtschaftung geht es um die Entziehung vom Markt statt um die Etablierung einer marktbeherrschenden Stellung. Es ist überdies allgemein davon auszugehen, dass die EU-Verträge keinen Mitgliedstaat auf ein klar umrissenes Wirtschaftsmodell verpflichten; die wirtschaftspolitische Neutralität hat nicht nur wegen des Lissabon-Urteils des BVerfG Bestand, sondern vor allem auch schon aufgrund der diesbezüglichen *Flexibilität des EU-Rechts* selbst, solange dessen allein *punktuellen* Marktintegrationsvorgaben eingehalten werden.

Die *EMRK* als internationaler Vertrag hingegen ist bereits für die Auslegung des Art. 15 GG von gewisser Bedeutung (sog. Görgülü-Rechtsprechung), spätestens aber für ein Vergesellschaftungsgesetz von Belang, wenn eine für die Privatunternehmen ungünstige Entscheidung des BVerfG vor dem EGMR als „letzter Instanz“ angefochten wird.

Nach Art. 1 ZP I EMRK muss eine eigentumsentziehende Maßnahme – eine Unterscheidung zwischen Sozialisierung und Enteignung wird nicht wie im GG kategorial, sondern pragmatisch-effektiv getroffen, gerade weil die Möglichkeit zur Sozialisierung für die Europaratsstaaten in den 1950er Jahren eine *selbstverständliche* und vielfach praktizierte politische Option war – mehreren Voraussetzungen genügen, die die von DWE geplante Sozialisierung unschwer erfüllen dürfte.

Die Sozialisierung muss gesetzlich vorgesehen sein, vom öffentlichen Interesse verlangt werden, auf gesetzmäßige Weise durchgeführt werden und verhältnismäßig sein, insbesondere

muss das Gesetz eine angemessene und einfach durchsetzbare Entschädigung vorsehen. Die soziale Wohnungspolitik Berlins fällt unstreitig unter das öffentliche Interesse an sozialer Gerechtigkeit, das der EGMR nicht weiter hinterfragt. Die Verhältnismäßigkeit wird durch die Entschädigung selbst regelmäßig schon gewahrt, insbesondere weil es sich um eine strukturelle politische Entscheidung und nicht eine individuelle Güterentziehung handelt, die sich durch weniger einschneidende Maßnahmen vermeiden ließe. Die kollektive, allgemeinpolitische Natur des Vorhabens ist auch maßgeblich dafür, dass Art. 1 ZP I EMRK nicht etwa eine volle Entschädigung zum Marktwert verlangt – denn sonst wären solche großen Strukturmaßnahmen regelmäßig gar nicht durchführbar. Die starke Vermutung, dass die EMRK kein wirtschaftspolitisches Modell vorschreiben will (ebenso wenig wie das GG oder selbst das EU-Recht), prägt auch hier die Judikatur: Eine geringere, *nicht volle, sondern bloß „angemessene“ Entschädigung*, auch entsprechend nationalen Verfassungstraditionen (wie bei Art. 15 S. 2 i. V. m. Art. 14 III 3, 4 GG), akzeptiert der EGMR insbesondere bei Wirtschaftsreformen oder zur Herbeiführung sozialer Gerechtigkeit, gerade auch bei Verstaatlichungen von Unternehmen – es gilt ein weiter Ermessensspielraum für die Staaten, keinerlei „Recht auf Marktwirtschaft“ oder de-facto-Schutz gegen jegliche Sozialisierungen, selbst zugunsten anderer „Privater“ (vgl. etwa *Lithgow v. UK* (1988) und insb. *Scordino v. Italien* (2006), para. 256: „However, legitimate objectives of public interest, such as those pursued by measures of economic reform or measures designed to achieve greater social justice, may call for less than reimbursement of the full market value.“)

Ein ganz besonders „heißes Eisen“ wird ferner die Erfassung und Bewertung der betroffenen Immobilien sein. Denn eine hinreichende Vorhersehbarkeit des Prozesses einschließlich der zu erwartenden Entschädigungssummen ist schon grund- und menschenrechtlich geboten; insbesondere die EMRK stellt (gemäß der Rechtsprechung zu Art. 1 ZP I EMRK) eine entsprechende Forderung auf. Hier ist daher mit Blick auf die Rechtssicherheit bei der Ermittlung der gebotenen Entschädigung äußerste Akribie gefragt. Vorschläge nicht nur des Frankfurter Immobilienrechtlers Fabian Thiel liegen dazu bereits vor. (Eine kurze Erläuterung von Thiels Ansatz hier: <https://taz.de/Volksbegehren-Deutsche-Wohnen-enteignen/!5764429/>; ausführlich begründet hier: Fabian Thiel, *Sozialisierung*, in: Isabel Feichtner/Tim Wihl (Hg.), *Gesamtverfassung*, Nomos Verlag 2022, S. 231 ff.)

5

Für das entsprechende (vermeintliche) Problem der *Verhältnismäßigkeit* nach dem GG gilt: Es ist nicht nur mit Blick auf die zurückhaltende EGMR-Rechtsprechung bei Wirtschaftsreformen, sondern schon GG-immanent folgerichtig, diesen Maßstab bei Art. 15 GG erst gar nicht anzulegen, weil eine Prüfung dort *rein politisch* ausfallen müsste. *Denn die Sozialisierung ist nicht nur Mittel, sondern auch schon Zweck*. Es geht mit Blick auf die Gewaltenteilung nicht an, die

Strukturentscheidung des Gesetzgebers für Sozialisierung (sektoral oder global) derart gerichtlich zu hinterfragen; denn einen Gegensatz der einzigen materiellen Sozialstaatsentscheidung, die das GG ausdrücklich vorsieht (so schon Ridder), zum Rechtsstaatsprinzip gibt es nicht. Es lässt sich *hier* (nicht zuletzt dabei beweist sich die notwendige „Zeitreise“) rein normlogisch nicht einmal ein derartiger „ungeschriebener“, sonst so eingeübter und regelmäßig auch bewährter Maßstab entwickeln; *alle Maßstäbe gibt Art. 15 GG – insbesondere in der „liberaldemokratischen“ Entschädigungsklausel des S. 2, die keine (wirtschaftsliberal-besitzindividualistische) Vollentschädigung, aber auch keine (sozialistische) entschädigungslose Vergesellschaftung zulässt – selbst vor*.

Bezüglich der genauen Entschädigungshöhe sind genauso wie über den Entschädigungsmodus heftige Dispute letztlich unausweichlich. Wichtig ist vor allem, den Unterschied der Sozialisierungsentschädigung zur Berechnung nach Verkehrs-/Marktwert (als Regelfall bei der *Enteignung*) zu beachten. Außerdem ist bei Art. 15 GG wohl auch ein Modell denkbar, wie es Deutsche Wohnen & Co enteignen vorschlägt: die Entschädigung langfristig und durch die (gesenkten oder stabilen) Mieteinnahmen zu begleichen. Die Entschädigung muss namentlich eindeutig und absehbar sein, aber nicht notwendig auf einmal erfolgen.

6

Das von manchen konstruierte *Gleichheitsproblem* (Art. 3 I GG) besteht nicht. *Genossenschaften* oder landeseigene Unternehmen können unproblematisch von der Sozialisierung ausgenommen werden, weil sie die mit dem Gesetz bezweckten Ziele bereits selbst erfüllen und sie beide nicht dem Prinzip reiner privatnütziger Profitsteigerung dienen. Sie gehören vielmehr an sich bereits verschiedenartigen Ausprägungen von Gemeinwirtschaft an.

Auch die Zahl von *3.000 Wohnungen* als Untergrenze erscheint nicht willkürlich. Eine derartige Typisierung ist üblich und rechtmäßig. Sie liegt zudem so hoch, dass das von manchen befürwortete ungeschriebene Kriterium der „*Sozialisierungseife*“ bei Art. 15 GG gleich mit erfüllt ist. Eigentümer:innen mit derart großen Wohnungsbeständen lassen sich bei typisierender Betrachtung der finanzialisierten Wohnungswirtschaft zuordnen, sofern sie nicht gemeinwirtschaftlich handeln.

Ebenso wenig dürfte die *Schuldenbremse* in der Landesverfassung ein Sozialisierungsgesetz hindern. Es kommt hier auf die Modalitäten der Entschädigung, etwa deren Streckung, aber auch auf ein mögliches Sondervermögen (z. B. in der AöR) an.

7

Ein wichtiges rechtskonstruktives Feld ist die genaue *Organisation der zu schaffenden Anstalt* des öffentlichen Rechts oder eines Äquivalents. Hierzu hat Deutsche Wohnen & Co enteignen eine Broschüre (→ S. 46) vorgelegt, die noch einige offene Fragen enthält. Die Beteiligung der Nutzer:innen der Wohnungen, aber auch der sonstigen Stadtgesellschaft scheint besonders prio-

ritär, um gemeinwirtschaftliche Gedanken zu verwirklichen, wie sie in der Regel auch in Genossenschaften gelebt werden.

Dabei ist dann ggf. auch die Verfassungsrechtsprechung zur demokratischen Legitimation amtlichen Entscheidungshandelns zu beachten. Denn völlig losgelöst vom Staat wird die Anstalt vermutlich nicht agieren können – auch wenn das unter Art. 15 GG theoretisch möglich wäre.

Ein etwaiges Defizit personeller Legitimation durch Behördenvertreter:innen wird aber durch ein hinreichend präzises Organisations-Gesetz über eine AöR als *sachlicher* Legitimationssponder ausgeglichen werden können. Noch wichtiger ist, dass dem GG der Selbstbestimmungsgedanke „von unten“ gerade nicht fremd ist, wie er für die Gemeinwirtschaft regelmäßig prägend ist. Entsprechendes hat das BVerfG etwa zu den Wasserverbänden an der Emscher festgestellt (BVerfGE 107, 59).

Ergebnis

Es mögen sich teils widersprechende juristische (Auftrags-)Gutachten zu DWE im Umlauf sein – aber es ergibt sich bei historisch-systematischer Betrachtung eine klare Tendenz für die juristische Machbarkeit, die immerhin auch wissenschaftliche Dienste der Parlamente im Vorhinein bestätigt hatten.

Lese- und Hörtipps

Helmut Ridder/Hans Peter Ipsen, Enteignung und Sozialisierung, Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, Bd. 10 (1952).

Helmut Rittstieg, Eigentum als Verfassungsproblem, WBG 1975.

Cara Röhner, Eigentum und Vergesellschaftung in der Wohnungskrise, Kritische Justiz 2020, S. 16 ff. (Dort auch umfangreiche Nachweise zu aktueller Gutachten- und Kommentarliteratur.)

Max Steinbeis et al., Verfassungspod #1: Deutsche Wohnen & Co. Enteignen auf www.verfassungsblog.de

Fabian Thiel, Sozialisierung, in: Feichtner/Wihl (Hg.), Gesamtverfassung, Nomos 2022, S. 231 ff.

John Philipp Thurn, Vergesellschaftung als sozialstaatliche Entprivatisierung und als Grundrecht, Kritische Justiz 2020, S. 183 ff.

Gerd Winter (Hg.), Sozialisierung von Unternehmen – Bedingungen und Begründungen, EVA 1976.



*Der Mieterat der Wohnstadt Carl Legien ist Mitglied des berlinweiten Mieter*innenprotests Deutsche Wohnen. Die Reformbausiedlung war die letzte, die in Berlin aus der Hauszinssteuer finanziert werden konnte. Die privaten Vermieter, die die Inflation in den 1920er-Jahren weitestgehend unbeschadet überstanden hatten, wurden damit am öffentlichen Wohnungsbau beteiligt.*

III Die Finanzierung von Vergesellschaftung



Zwanzig Jahre Grundgesetz – Deutsche Bundespost, 1969. Sowohl Weimarer Reichsverfassung als auch Grundgesetz enthalten Bestimmungen zur Sozialisierung (Artikel 15 GG, Artikel 156 WRV).

Stephan Junker

Vergesellschaftung als Gewinn – Einleitung zur Entschädigungsfrage

Schon früh war der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen klar, dass die Fragen nach Entschädigungshöhe und -modalitäten von zentraler Bedeutung sind. Schließlich werden Kosten immer wieder ins Feld geführt, um politische Vorhaben zu verhindern und dabei das eigene Interesse zu verschleiern: „Es geht halt nicht, das ist zu teuer“, so das bekannte Argument. Uns war klar, was kommen würde: „Berlin kann sich das nicht leisten.“

Dass die Entschädigungskosten zulasten aller anderer Ausgaben im Berliner Haushalt gingen, wurde aber längst widerlegt: Zum einen müssen im Falle einer Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz Immobilien und Grundstücke nicht nach Marktwert entschädigt werden; der Gesetzgeber schreibt ausdrücklich eine Interessenabwägung zwischen den Interessen der Eigentümer:innen und der Allgemeinheit vor. Eine Entschädigung nach Marktwert entspricht jedoch keiner Interessenabwägung – sie befriedigt einseitig das Interesse der Eigentümer:innen. Zum anderen wird so getan, als wäre eine Vergesellschaftung oder auch ein regulärer Immobilienkauf mit dem Kauf eines Konsumguts gleichzusetzen. Als wäre es eine Pizza, die man aufisst und die dann weg ist. Wäre das so, dann würden Unternehmen und Rentenfonds nicht immer wieder in Grundstücke und Bestandsimmobilien investieren. Denn warum sollten sie das tun, wenn sie daraus keinen Vorteil zögen? Die Wahrheit ist: Investments in Immobilien sind ziemlich sichere Geschäfte. Zum einen fließen Mieteinnahmen, zum anderen hält der Käufer mit dem Grundstück einen sicheren Wert in der Hand, der auch in Krisenzeiten nie von völliger Entwertung bedroht ist. Denn Boden in einer Stadt ist ein begrenztes Gut, nur deshalb ist sein Preis so hoch.

Vergesellschaftung von Grund und Boden in Berlin bedeutet, dass das Land Berlin gegen eine Entschädigung das knappste Gut der Stadt erlangt und dafür nicht den Marktwert ersetzen muss. Zudem können Immobilien etwas, das Konsumgüter nicht vermögen: Sie bringen Geld. Mietwohnungen werfen jährliche Renditen ab. Aus den Mieteinnahmen lässt sich langfristig der Kaufpreis erwirtschaften – das Geld kommt wieder herein.

Das Gleiche gilt im Vergesellschaftungsfall für die Entschädigung. Sie würde das Land Berlin nichts kosten. Stattdessen würde die Stadt reicher, denn die Entschädigung wäre nach einiger Zeit abbezahlt, die Wohnungen aber blieben dauerhaftes Gemeineigentum. Da die Vorteile einer solchen Gemeinwirtschaft im Wohnungssektor so eindeutig sind, wäre auch eine Beteiligung des Landshaushaltes an der Entschädigung zu rechtfertigen. Ein vergesellschafteter

Wohnungssektor würde ein dauerhaft preisgünstiges Angebot an leistbarem Wohnraum schaffen, somit eines der drängendsten sozialen Probleme Berlins entschärfen. Allein die jährliche Ersparnis beim Wohngeld und den aus dem Landshaushalt finanzierten Wohnkosten für Transferleistungsempfänger:innen wäre enorm.

Eine Entschädigung kann entweder als Einmalzahlung kreditfinanziert erfolgen oder über einen längeren Zeitraum, indem die Unternehmen mit Schuldverschreibungen, welche die Immobilien übernehmende Anstalt öffentlichen Rechts ausgibt, entschädigt werden: Die zukünftige Betreiberin der vergesellschafteten Immobilien verpflichtet sich in diesem Fall, die Schuld über einen längeren Zeitraum abzutragen. Letzteres schlagen wir in unserem Vergesellschaftungsgesetz (→ S. 176 f.) vor. Die Vorteile sind Zinsstabilität über einen längeren Zeitraum und Unabhängigkeit von Banken und Finanzmarkt (→ S. 190).

Während sich die juristische Debatte zur Vereinbarkeit einer Vergesellschaftung von Grund und Boden mit höherrangigem Recht im Laufe unserer Kampagne weiterentwickelte und der Berliner Senat für Inneres schließlich bestätigte, dass die Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen & Co verfassungskonform gestaltbar ist, blieb die Debatte zur Entschädigung auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Während die Regierungsmitglieder der SPD im damals noch amtierenden Senat Müller II (2016–2021) einen Ankauf von Wohnungen der Konzerne Deutsche Wohnen SE und Vonovia SE zu Marktpreisen als Gewinn für die Stadt priesen, der leicht refinanzierbar sei¹, behauptete die damalige Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, weiterhin, dass eine Vergesellschaftung eine finanzielle Katastrophe für Berlin darstelle.²

Richtig ist, dass eine Vergesellschaftung nach dem Grundgesetz nicht ohne Entschädigung erfolgen darf. Ausführungen zur Höhe dieser Entschädigung gibt es aber nicht. In Artikel 14 Abs. 3 GG – dem entsprechend die Entschädigung auch für die Vergesellschaftung nach Artikel 15 GG erfolgen soll – heißt es dazu: „Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen.“ Somit ist nur klar, dass die Entschädigungshöhe nicht völlig willkürlich festgelegt werden kann, mehr aber auch nicht.

Da es zu Artikel 15 GG noch keine Rechtsprechung gibt, können nur juristische Kommentare zu Rate gezogen werden. Weitere Hinweise zur Gestaltung der Entschädigung gibt Rechtsprechung, die in anderen Zusammenhängen entstanden ist. Diese haben wir bereits vor der ersten

¹ Vgl. Online-Beitrag des rbb24 vom 17. September 2021, Diese 14.000 Wohnungen in Berlin kauft der Senat zurück, verfügbar unter: <https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2021/09/berlin-senat-wohnungen-kollatz-kauf-vonovia-deutsche-wohnen.html> (zuletzt abgerufen am 20. März 2022). ² Vgl. Online-Beitrag des Deutschlandfunks vom 11. September 2021, Wohnungsnot in Berlin/Giffey: Durch Enteignungen können wir keine einzige neue Wohnung schaffen, verfügbar unter: <https://www.deutschlandfunk.de/wohnungsnot-in-berlin-giffey-durch-enteignungen-koennen-wir-100.html> (zuletzt abgerufen am 20. März 2022).

Unterschriftensammlung zusammengefasst (→ S. 225–228). Die Spannweite dessen, was in der Literatur als Entschädigung gefordert wird, ist groß. Sie reicht von der Möglichkeit einer nominellen Entschädigung, wie sie bereits beim Verfassen des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat diskutiert wurde, bis hin zu einer am Marktpreis orientierten Entschädigung, selbst wenn dadurch die Anwendung von Artikel 15 GG unmöglich wird. Die Mehrheit der Jurist:innen ist sich jedoch einig: Die Entschädigung bei einer Vergesellschaftung muss keinesfalls dem Marktwert entsprechen.

Zu diesem Ergebnis kommt auch die Kostenschätzung des Senats aus dem Jahr 2019 in der ersten „amtlichen“ Bewertung unseres Vorhabens (→ S. 252). In den Medien wurde meist nur die Zusammenfassung zitiert, die bereits einige Tage vor dem Gesamtdokument in die Hauptstadtreaktionen gelangte. Dementsprechend hieß es in der Mehrheit der Meldungen, der Senat schätze die Kosten für die Vergesellschaftung auf 36 Milliarden Euro. Jedoch wurden hier zwei Zahlen vertauscht – die 36 Milliarden waren eine Obergrenze zu Berechnungszwecken, keine Schätzung der Entschädigung selbst. Es ging dem Senat bei dieser Zahl um das absolute Maximum, an dem der Interessenausgleich anzusetzen hatte. Die viel zitierten 36 Milliarden stehen also am Anfang, nicht am Ende der Entschädigungsberechnung. Tatsächlich entfaltet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im weiteren Verlauf des Dokuments eine Argumentation, wonach eben nicht der Marktwert zu entschädigen sei. Sie zog daher insbesondere die spekulative Entwicklung der Bodenpreise vom Marktwert ab – und kam auf 28,8 Milliarden Euro.

In einer ebenfalls 2019 erschienenen Erwiderung (→ S. 266) übernahmen wir als Initiative zunächst viele Grundannahmen der Senatskostenschätzung, um die Debatte durch eine gemeinsame Berechnungsbasis zu versachlichen. Dies betrifft sowohl die Überlegungen zu Kreditkosten als auch den Berechnungsmechanismus, der beim Marktwert ansetzt und von diesem Abzüge vornimmt, auch wenn wir uns dieser Argumentation nicht anschließen, da sie die Interessen der Eigentümer als Basis setzt. Doch selbst wenn man dieser konservativen Auffassung folgt, ist nicht nur die Entwicklung der Bodenpreise als leistungslose Wertsteigerung abzugsfähig, sondern die gesamte Wertsteigerung von Immobilien und Grundstücken, womit sich die Entschädigungssumme deutlich auf 18,1 Milliarden Euro verringert.

Die kritische Lektüre der Senatskostenschätzung und eine konsequente Umsetzung ihrer Methode ergeben also deutlich geringere Zahlen – in der Broschüre „Was Vergesellschaftung kostet“ aus dem Jahr 2020 haben wir dies noch einmal ausführlicher dargelegt (→ S. 282).

Die Initiative schlägt für ihr eigenes Entschädigungsmodell allerdings einen anderen Weg vor. Wir nennen es das „Faire-Mieten-Modell“. Dabei orientiert sich die Höhe der Entschädigung an dem Sinn von Vergesellschaftung: der Schaffung von Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft. Eine Gemeinwirtschaft dient der Gemeinschaft. Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft

muss die Möglichkeit zur Nutzung des Gemeingutes haben. Gleichzeitig ist eine Gemeinwirtschaft keine staatlich finanzierte Sozialleistung: Auch hier geht es um eine rationale Verwendung begrenzter Mittel, um bestimmte Zwecke bestmöglich zu erfüllen. Jedoch ist in der Gemeinwirtschaft dieser Zweck nicht der Profit. Vielmehr ist der Zweck die Bereitstellung eines Gutes für die wirtschaftende Gemeinschaft. In unserem Fall ist das Gut Wohnraum und die Gemeinschaft ist die Stadtbevölkerung Berlins. Aus den angestellten Überlegungen ergibt sich, dass eine Gemeinwirtschaft nicht auf Dauer durch staatliche Zuschüsse am Laufen gehalten werden darf – sonst ist sie eine Sozialleistung bzw. staatliche Fürsorge. Vielmehr muss die Entschädigung zur Errichtung einer Gemeinwirtschaft aus deren zukünftigen Überschüssen selbst zu finanzieren sein. Die Entschädigung darf aber nicht so hoch angesetzt sein, dass sie ein Wirtschaften für das Gemeinwohl verhindert.

Im Fall der Vergesellschaftung von Wohnraum bedeutet dies, dass eine Entschädigung nicht so hoch sein darf, dass am Ende hohe und damit für die Allgemeinheit nicht finanzierbare Mieten zur Refinanzierung nötig sind. Denn damit alle Berliner:innen Zugang zum Gemeingut Wohnraum haben, darf sein Preis nicht höher sein als der, den sich auch armutsgefährdete Haushalte leisten können. Als Leistbarkeitsgrenze für Wohnraum sind 30 % des Haushaltseinkommens für die Bruttowarmmiete allgemein akzeptiert. Wird die Höchstmiete so festgeschrieben, dann ergibt sich ein Anteil, der zur Refinanzierung genutzt werden kann. Bei gegebenen Kreditbedingungen berechnet sich daraus die höchstmögliche Entschädigung. Eine andere Möglichkeit ist die Abführung dieses Anteils an die betroffenen Unternehmen über den gemittelten Abschreibungszeitraum von 40 Jahren. Auch dieser Zusammenhang ist ausführlich dargestellt im Dokument „Was Vergesellschaftung kostet“ (→ S. 275). Nur eins fehlt dort noch: unser finales Entschädigungsmodell über Schuldverschreibungen, denn das haben wir erst 2021 in unserem Entwurf für ein Vergesellschaftungsgesetz entwickelt (→ S. 175).

Doch egal wie man es dreht und wendet, welchen Mechanismus man zur Berechnung der Entschädigung wählt: Am Ende bleibt immer die in Artikel 15 Grundgesetz vorgegebene politische Entscheidung über einen Interessenausgleich der betroffenen Immobilienbesitzer und der Allgemeinheit. Rechtlich kann sie deutlich unter Marktwert erfolgen, finanziell kann sie so ausgestaltet werden, dass der Landeshaushalt nicht berührt wird, und betriebswirtschaftlich macht Berlin damit sogar noch Gewinn.

Der Text erschien am 19. August 2021 als Gastbeitrag im *Tagespiegel* und ist die Zusammenfassung eines längeren Gutachtens zur Vergesellschaftung, das die AG Sozialisierung, Fachliche und politische Beurteilung des Vorhabens zur Sozialisierung größerer Wohnungsbestände, verfasst hatte. Das vollständige Gutachten ist online zugänglich: alternative-wirtschaftspolitik.de/de/article/10656614.sozialisierung-wohnungsunternehmen.html

Sebastian Gerhardt/Andrej Holm

Soziale Wohnungspolitik gibt's nicht umsonst

Kann sich Berlin die Enteignung großer Wohnungsunternehmen überhaupt leisten? Ja, meinen Andrej Holm und Sebastian Gerhardt. Dafür muss neu gedacht werden

Für eine soziale Wohnversorgung in Berlin fehlen etwa 350.000 Wohnungen mit günstigen Mietpreisen unter sechs Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen weitere circa 90.000 Haushalte von Transferleistungsempfängern, bei denen die tatsächliche Miete die vom Staat gezahlten Kosten der Unterkunft überschreitet. Gescheiterter Mietendeckel, zögerlicher Wohnungsneubau und finanzielle Begrenzungen für An- und Vorkauf durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen: Die bisherigen Instrumente der rot-rot-grünen Wohnungspolitik verfehlten die Herausforderungen einer sozialen Wohnungspolitik.

Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen hingegen will Bestände großer Unternehmen mit geschätzt 240.000 Wohnungen sozialisieren. Mit dann über 550.000 öffentlichen Wohnungen wäre etwa ein Drittel aller Mietwohnungen unter öffentlicher Kontrolle und könnte für die soziale Wohnversorgung genutzt werden. Auch deshalb erhielt das Anliegen der Initiative in den vergangenen Monaten großen öffentlichen Zuspruch. Ungeklärt bleiben im Abstimmungstext jedoch eine Reihe von Fragen: Wie hoch muss die Entschädigung ausfallen? Wie stark wird eine Enteignung den Berliner Haushalt belasten? Mit welchen Kosten der Refinanzierung ist langfristig zu rechnen? Wie wirkt sich eine Enteignung auf die Mietkosten aus? Wird es nach einer Enteignung genügend Ressourcen für den Neubau geben?

Aus unserer Sicht sollte sich eine Sozialisierung an den folgenden vier Grundsätzen orientieren:

1. Eine nachträgliche Belohnung der Spekulation auf höhere Mieten sollte durch eine Entschädigung deutlich unterhalb des Marktwertes ausgeschlossen werden.
2. Eine verfassungskonforme Umsetzung der Sozialisierung nach Artikel 15 des Grundgesetzes schließt eine Anerkennung von wirtschaftlichen Interessen ein, die in der Höhe der Entschädigungssumme berücksichtigt werden müssen.

3. Sozialisierung – also die Überführung in Gemeineigentum – ist kein Selbstzweck, sondern soll eine dauerhaft soziale Mietentwicklung ermöglichen. Eine Entschädigung, die nur durch Mietsteigerungen refinanziert werden kann, verfehlt das wohnungspolitische Ziel.

4. Sozialisierung darf kein dauerhaftes Zuschussgeschäft werden und steht in Zeiten begrenzter Haushaltsmittel immer auch in Konkurrenz zu anderen wohnungspolitischen Strategien und sozialpolitischen Ausgaben.

Zu Entschädigungen für eine Sozialisierung nach Artikel 15 des Grundgesetzes gibt es noch keine Urteile. Wir gehen davon aus, dass wie im Artikel 14 die Entschädigung „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen“ ist. Das Interesse der Allgemeinheit an dauerhaft leistbarem Wohnraum ist daher zwingend in die Abwägung einzubeziehen. Wir haben vier Modelle geprüft, wie eine Entschädigungshöhe begründet werden kann: die Kredite auf den zu sozialisierenden Beständen (23 Milliarden Euro), die Investitionen der Unternehmen für Kauf und Modernisierung der Bestände (16 Milliarden Euro), eine Ertragswertberechnung auf Grundlage der Mieten der landeseigenen Unternehmen (17 Milliarden Euro) und eine Ertragswertberechnung auf der Grundlage leistbarer Mieten für einkommensschwache Haushalte (14,5 Milliarden Euro). In allen Varianten kommen wir zu einem Ergebnis, das deutlich unter der amtlichen Kostenschätzung von 29 bis 39 Milliarden Euro liegt.

Bis zu einer Entschädigungshöhe von etwa 17 Milliarden Euro ist eine Refinanzierung (ohne Mieterhöhungen und zusätzliche Finanzierungsmittel) aus den laufenden Mieteinnahmen möglich. Für höhere Summen müssten über einen längeren Zeitraum jährlich zusätzliche öffentliche Mittel aufgebracht werden. Eine Entschädigung deutlich unter dem aktuellen Marktwert ist rechtlich nicht nur möglich, sondern auch geboten, weil sonst das Sozialisierungsziel – die Bereitstellung dauerhaft leistbarer Wohnungen – nicht realisiert werden kann.

Es heißt: Die Sozialisierung baut keine neuen Wohnungen. Das ist zutreffend. Es stimmt aber auch, dass durch den Neubau profitorientierter Anbieter keine leistbaren Wohnungen entstehen. Entscheidend ist hier die Neubaufähigkeit der öffentlichen Wohnungswirtschaft.

Leider verfehlen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bisher die notwendige Fertigstellung von 7.000 Wohnungen pro Jahr deutlich – die Eigenbauleistung der landeseigenen Wohnungswirtschaft liegt bei gerade einmal 2.500 Wohnungen pro Jahr.

Öffentlicher Wohnungsbau kann durch den Aufbau entsprechender Kapazitäten im seriellen Wohnungsbau die Baukosten deutlich senken – ohne Abstriche an der Wohnqualität. Doch ein Neuaufbau von Baukapazitäten wird nur erfolgen, wenn ein langfristiges öffentliches Wohnungsbauprogramm die Auslastung sicherstellt. Je nach angestrebter Bauleistung müssen pro Jahr etwa 250 Millionen Euro (bei 7.000 Wohnungen pro Jahr) bis 350 Millionen Euro

(bei 10.000 Wohnungen pro Jahr) aufgebracht werden. Aus den Gewinnen der Landeseigenen ist eine solche Summe nicht zu finanzieren, sie gingen von 352 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 259 Millionen Euro im Jahr 2019 zurück. Mit Buchungstricks wie der Umstellung der Bilanzierung auf marktnahe Bewertung (IFRS) kann die reale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Landeseigenen nicht erhöht werden. Um die Ziele des Stadtentwicklungsplans Wohnen 2030 zu erreichen, sind die Unternehmen künftig auf zusätzliche öffentliche Zuführungen angewiesen, wenn ihre Verschuldungsquote und Finanzierungslast nicht weiter steigen soll. Eine soziale Wohnungspolitik ist nicht zum Nulltarif zu haben – nicht bei der Sozialisierung und nicht beim Neubau.

Das Kurzgutachten wurde am 4. Dezember 2018 vorgelegt.

Michael Findeisen

Zur Höhe der Entschädigung bei der Vergesellschaftung nach Art. 15 GG

Kurzgutachten

Ausgangslage:

Der Senat von Berlin wird von der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignet zur Erarbeitung eines Gesetzes zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz (GG) aufgefordert („Vergesellschaftungsgesetz“). Ein entsprechender Beschlusstext für ein Volksbegehren wurde dem Berliner Senat am 21. November 2018 zur Kostenschätzung zugeleitet.

Art. 15 GG, auf den sich der Beschlusstext stützt, hat, seit das Grundgesetz am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossen wurde, in der Praxis keine Rolle gespielt; zu Vergesellschaftungen nach Maßgabe des Art. 15 GG ist es bisher nicht gekommen. Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 15 GG liegen darum – anders als zu Art. 14 GG –, was die Frage der Entschädigung bei Vergesellschaftungen anbelangt, nicht vor.

Das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch neutral und enthält keine unmittelbare Festlegung und Gewährleistung einer bestimmten Wirtschaftsordnung.¹ Als Garantie der Offenheit des Grundgesetzes auch für marktalternative gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsformen verliert die Vorschrift durch Nichtausübung nicht ihre normative Geltungskraft.

Welche Kriterien und verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Höhe der Entschädigung bei der Vergesellschaftung nach Art. 15 GG gelten, ist bereits im Rahmen der Kostenschätzung des Senats von Bedeutung, da die Höhe der Entschädigung unterschiedliche fiskalische Auswirkungen hat.

¹ BVerfGE 4,17; 50, 336 f..

Rechtslage:

Die Vergesellschaftung nach Art. 15 GG ist **kein Sonderfall oder Unterfall der Enteignung einzelner Objekte (Individualenteignung)** gem. Art. 14 Abs. 3 GG². Art. 15 GG bildet eine darüber hinausreichende Option der Vergesellschaftung, die die Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG relativiert und substituiert. Die Vorschrift stellt eine Ermächtigung des Gesetzgebers dar, dessen **ausschließlich politischer Entscheidung** es überlassen bleibt, ob und in welchem Umfang er davon Gebrauch macht. Die Vergesellschaftungsermächtigung findet ihre materiellen Grenzen nur im Katalog der sozialisierungsfähigen Güter sowie in dem durch das Sozialisierungsziel („Gemeinwirtschaft“) definierten Zweck der Vergesellschaftung. **Darüber hinausgehende Schranken enthält Art. 15 GG nicht.**³ Die gemeinwirtschaftliche Umgestaltung der Wirtschaft wird durch die Vorschrift zum legitimen Ziel gesetzgeberischer Tätigkeit, **bedarf also im Einzelfall nicht einer Art. 14 Abs. 3 GG vergleichbaren Rechtfertigung durch das Gemeinwohl oder vor dem Verhältnismäßigkeitsprinzip.**⁴

Art. 15 Satz 2 GG verweist bezüglich der Entschädigung auf Art. 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 GG. Der Verweis auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 stellt eine **(bloße) Rechtsfolgenverweisung** dar.⁵ Art. 15 Satz 2 kann mit seinem „für die Entschädigung“ geltenden Verweis auf Art. 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 GG bereits nach seinem Wortlaut nur als *Rechtsfolgenverweisung* verstanden werden. Jede andere Auslegung – als Rechtsgrundverweisung – hätte zur Folge, dass Sozialisierungen nur unter den Voraussetzungen einer (Individual-)Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG zulässig und damit de facto ausgeschlossen wären.⁶ Andernfalls wäre – entgegen dem ausdrücklichen Sinn und Zweck des Art. 15 GG – eine Vergesellschaftung praktisch kaum möglich.⁷

Aufgrund der Rechtsfolgenverweisung ist allerdings die Vergesellschaftung nach Art. 15 GG in jedem Fall entschädigungspflichtig. Der Berliner Gesetzgeber müsste im „Vergesellschaftungsgesetz“ eine entsprechende Regelung treffen, wobei eine konfiskatorische Vergesellschaftung also ausgeschlossen wäre.⁸

Der im Rahmen der Enteignungsentschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG in der juristischen Literatur bestehende Streit zur Höhe der Entschädigung wird im Rahmen des Art. 15 GG unter anderen Vorzeichen geführt:

Von einer **absoluten Mindermeinung** wird auch bei Vergesellschaftungen nach Art. 15 GG – in Parallelität zum Diskussionsstand zu Art. 14 Abs. 3 GG – **für den Regelfall** grundsätzlich

eine *Orientierung am Verkehrswert* gefordert.⁹ Im Ergebnis würde ein solcher Ansatz, was von Autoren wie Deppenheuer auch offen intendiert ist, zur **Sozialisierungsbremse**, die Art. 15 GG vollständig aushebeln würde.

Dem steht eine **Mehrheitsmeinung** gegenüber, die der Entschädigung nach Art. 15 Satz 2 GG in erster Linie einen „*Billigkeitscharakter*“ zuspricht oder sich jedenfalls für **weite Spielräume bei der Interessenabwägung** ausspricht.¹⁰ Begründet wird dies mit der Vielfalt der verschiedenen Formen der Sozialisierung¹¹ und dogmatisch korrekt mit der gesetzlichen Anordnung einer nur „entsprechenden“ Anwendung der Entschädigungsvorschriften.¹² Gerade diese bloße Rechtsfolgenverweisung soll notwendige Differenzierungen ermöglichen, so dass die **Verkehrswertentschädigung keineswegs der Regelfall ist.**¹³ Im Falle der Vergesellschaftung kann damit im Einzelfall ein „gerechter Ausgleich der privaten und öffentlichen Interessen dadurch vorgenommen werden“¹⁴, dass ein Spielraum zwischen den Polen „volle Entschädigung“ einerseits und „völlige Entschädigungsfreiheit“ des Gesetzgebers bzw. des Begünstigten andererseits eröffnet wird.¹⁵

Nicht ohne Bedeutung ist, dass selbst hinsichtlich der Höhe der Entschädigung bei der Individualenteignung nach Art. 14 GG die Entschädigung nicht zwingend nach dem Verkehrswert erfolgen muss.¹⁶ Bei der Entschädigungsregelung im Rahmen des Art. 15 GG wird bei der Sozialisierung bestimmter Wirtschaftszweige die notwendige Interessenabwägung erst recht zu anderen, weniger am Verkehrswert orientierten Ergebnissen kommen als bei der Individualenteignung.¹⁷ Dass eine solche Abwägung für die typische Individualenteignung nach Art. 14 GG zu anderen Ergebnissen führen muss als für die Vergesellschaftung von Grundstücken von Wohnungsbaugesellschaften nach Art. 15 GG über einem bestimmten Schwellenwert hinaus, ist offensichtlich.

Ergebnis:

Im Ergebnis ermöglichen also bereits die für die Enteignungsentschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG geltenden Maßstäbe dem Sozialisierungsgesetzgeber nach Art. 15 GG **ausreichende Flexibilität.**¹⁸ Dafür spricht auch die historische Auslegung. Im Parlamentarischen Rat wurde ge-

² Schmitt-Bleibtreu/Hoffmann/Hennecke (Hofmann), GG Art. 15 Rnr. 21. ³ Von Münch-Kunig (Bryde), GG Art. 15, Rndr. 10. ⁴ Stein, Denninger, Hoffmann-Riem, GG, Art. 15 Rn 238; Meyer-Abich, Der Schutzzweck der Eigentumsgarantie, S. 154; Von Münch-Kunig (Bryde), GG Art. 15, Rndr. 10. ⁵ Jarass/Pieroth, GG Art. 15 Rn 4; Maunz/Dürig/Herzog (Durner) GG Art. 15 Rn. 91; Umbach/Clemens (Berkemann), Mitarbeiterkommentar zum GG, Bd. 1, 2002, Art. 15 Rndr. 88. ⁶ Maunz/Dürig/Herzog (Dürig), GG Art. 14 Rn. 91; Jarass, Art. 15 Rn. 4; Dreyer (Wieland Art. 15, Rn. 1. ⁷ Von Münch-Kunig (Bryde), GG Art. 15, Rndr. 22. ⁸ Badura, Staatsrecht, S. 189.; Schmitt-Bleibtreu/Hoffmann/Hennecke (Hofmann), GG Art. 15 Rnr. 20.

⁹ V. Mangoldt/Klein/Starck (Deppenheuer), GG Art. 15 Rnr. 46; *Leisner*, JZ 1975, 272 (276); *Püttner*, Gemeinwirtschaft im deutschen Verfassungsrecht, 1980, S. 9; Sachs (Wendt), GG, Art. 15 Rndrn. 17 f. ¹⁰ So Seifert/Hömig (Antoni), GG, Art. 15 Rndr. 6; *Ridder*, VVDStRL 10 (1952), S. 124 (144 ff.); *Weber*, NJW 1950, 401 (402). ¹¹ Bäumler, Staatliche Investitionsplanung unter dem Grundgesetz, 1980, S. 85 f. ¹² Winter (Dopotka), Sozialisierung von Unternehmen, 1976, S. 156 (167 ff.). ¹³ *Bäumler*, Staatliche Investitionsplanung unter dem Grundgesetz, 1980, S. 83 f.; *ders.*, GewArch 1980, S. 287 (292); ähnlich Gramlich, ZvgIRWiss 82 (1983), 165 (176) m. w. N. ¹⁴ Dreier (Wieland) GG Art. 15 Rn. 31; Von Münch-Kunig (Bryde), GG Art. 15 Rn. 22. ¹⁵ Jarass/Pieroth, Art. 14 Rn. 87, Dreier (Wieland) GG Art. 14 Rn. 115; Bonner Kommentar (Schliesky) Art. 15, Rn. 56. ¹⁶ Bonner Kommentar (Schliesky) GG, Art. 15, Rn. 56. ¹⁷ Hörmig-Wolff (Antoni) GG, Art. 15, Rn. 6.

rade im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Bodenreform auf jene *Gestaltungsspielräume* hingewiesen, die sich aus der Pflicht des Gesetzgebers zur Abwägung der Allgemein- und Individualinteressen aus Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG ergeben: Namentlich der Verfassungsrechtler (und spätere Bundestagsabgeordnete der CDU *von Mangoldt*) hielt dabei einem Antrag auf Aufhebung der zwingenden Entschädigungspflicht entgegen, nach dieser Klausel sei gerade keine „angemessene Entschädigung“ geboten, **die Entschädigung könne vielmehr in besonderen Fällen „eventuell nur in einem Nominalbetrag bestehen“**.¹⁹

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht im Urteil zum Hamburgischen Deichordnungsgesetz zu Recht in Bezug auf Art. 14 GG ausgeführt, eine „starre, allein am Marktwert orientierte“ Enteignungsentschädigung sei „dem Grundgesetz fremd“. Das Abwägungsgebot ermögliche es vielmehr dem Gesetzgeber, „auf situationsbedingte Besonderheiten des Sachverhalts und die Zeitumstände Rücksicht zu nehmen“ und „je nach den Umständen vollen Ersatz, aber auch eine darunter liegende Entschädigung“ zu bestimmen.²⁰ Diese Maßstäbe eröffnen dem Berliner Gesetzgeber im Rahmen des Art. 15 GG *hinreichende fiskalische Spielräume, deutlich unter dem Verkehrswert zu entschädigen*.²¹ In diesem Zusammenhang fällt unter Billigkeitsgesichtspunkten auch ins Gewicht, dass der Löwenanteil des hier von Unternehmen wie Deutsche Wohnen und Vonovia gehaltenen Wohnungsbestands früher im öffentlichen Eigentum stand und nicht nur aus heutiger Sicht unter sozial, politisch und wirtschaftlich bedenklichen Gesichtspunkten vom Berliner Senat unter dem damaligen Verkehrswert an private Wohnungsunternehmen verkauft wurde, um Haushaltslöcher zu stopfen. Hervorzuhebende Eigenleistungen, etwa im Rahmen des Wohnungsbaus, mussten die Erwerber ebenfalls nicht erbringen, und sie mussten keine mit dem Wohnungsneubau verbundenen unternehmerischen Risiken tragen.

¹⁸ So zutreffend Maunz/Dürig (Durner), GG Art. 15, Rn. 98. ¹⁹ Vgl. die Wortbeiträge bei Pikart/Werner (Hg.), Der Parlamentarische Rat. Akten und Protokolle, Bd. 5/II, 1993, S. 734f. ²⁰ BVerfGE 24, 367 (421); 46, 268 (285). ²¹ V. Münch/Kunig (Bryde), GG, Bd. 1, Art. 15 Rdnr. 22.

Frankfurt/Main und Berlin, den 25. März 2021, aktualisiert am 3. Februar 2022.

Fabian Thiel und Franziska Drohsel

Der Spielraum hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Entschädigung bei der Vergesellschaftung von Grund und Boden nach Art. 15 GG

Thesepapier zur Diskussion um die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen

Art. 15 GG ist seit der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen in der politischen und juristischen Diskussion. Dabei ist zu beobachten, dass die Frage der Entschädigung bzw. Kompensation bisher juristisch, bodenökonomisch und wertermittlungstechnisch nur wenig bearbeitet wurde. In diesem Text wollen wir einige Thesen aufwerfen, wie die Entschädigung hinsichtlich Art und Ausmaß nach Art. 15 GG gestaltet werden könnte.

These 1:

Die gegenwärtige dauerhaft angespannte Wohnsituation in vielen Großstädten macht eine am Gemeinwohl orientierte Bodenpolitik und eine Grundstücksbewertung erforderlich, die einen sozialgerechten Immobilienwert (Gebäude und sonstige Baulichkeiten und Grund und Boden) ergibt.

Wohnen in der Stadt ist nicht nur für ärmere Menschen, sondern auch für Menschen der breiten Mittelschicht vielerorts nicht mehr zu finanzieren. Die Privatisierung kommunaler Wohnungsbau- und Baugesellschaften, der Rückzug aus dem sozialen Wohnungsbau sowie eine niedrigzinsgestützte Spekulation mit Wohnungen haben dazu geführt, dass zunehmend private Wohnungsbau- und Baugesellschaften den Wohnungsmarkt bestimmen.¹ Ein Achtel aller Berliner Wohnungen wird von Immobilienunternehmen mit über 3.000 Wohnungen kontrolliert.² Mit der Mietpreisbremse, dem Mietendeckel und Milieuschutzsatzungen bzw. -verordnungen sind verschiedene Instrumente versucht worden. Mit ihnen ist aber auch das Erfordernis einer dem Gemeinwohl verpflichteten Bodenpolitik deutlich geworden.³ In dieser Situation ist die Forderung nach

¹ Röhrner, KJ 2020, 19. ² Trautvetter/Bonczyk, Profitmaximierer oder verantwortungsvolle Vermieter, 4. Auflage 2019, 26. ³ Zum Erfordernis einer neuen Bodenpolitik vgl. Vogel, Wir brauchen eine neue Bodenordnung – nur dann wird auch Wohnen wieder bezahlbar, 2019.

Vergesellschaftung von Grund und Boden (Boden und aufstehende Liegenschaften) aufgeworfen worden, und in diesem Zusammenhang muss sie diskutiert werden.

These 2:

Hinsichtlich des Art. 15 GG gibt es keine höchstrichterliche Rechtsprechung oder eine eingeübte Rechtspraxis, sodass es sowohl hinsichtlich der Art als auch des Ausmaßes der Entschädigung im Rahmen des Art. 15 GG erheblichen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gibt.

Einer der wesentlichen Aspekte bei Vergesellschaftung von Wohnraum ist die Frage einer angemessenen Entschädigung. Sie spielt in der öffentlichen Debatte eine zentrale Rolle. Eines der Hauptargumente der Gegner:innen des Vorhabens der Initiative Deutsche Wohnen & Co ent-eignen sind die angeblich zu hohen Kosten, die mit einer Entschädigung zum Verkehrswert (§ 194 BauGB in Verbindung mit der ImmoWertV 2021⁴) zwangsläufig verbunden wären und den Berliner Haushalt stark belasten würden. Bei der Frage der Entschädigung ist aber zu berücksichtigen, dass es bisher keinen Präzedenzfall und damit auch keine höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, die als Orientierung für die Kalkulation einer Entschädigung dienen kann. Deshalb ist uns nicht nachvollziehbar, warum gegenwärtig eine Verengung der Diskussion auf eine Einmalzahlung und eine Orientierung am – definitorisch weiten und i.Ü. nur durch Vergleich mit empirisch gesicherten Kaufpreisrelationen ermittelbaren⁵ – Verkehrswert stattfindet. Dies ist in unseren Augen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 14 GG sowie unter Beachtung der juristischen und bodenökonomischen Fachliteratur nicht nur nicht geboten, sondern auch fachlich unzutreffend. Unserer Auffassung nach besteht bei der konkreten Ausgestaltung der Entschädigung sowohl hinsichtlich der Art als auch der Höhe ein erheblicher Spielraum für den Gesetzgeber, den wir im Folgenden skizzieren wollen.

⁴ Die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 – im Folgenden: ImmoWertV 2021 genannt – integriert sämtliche zur ImmoWertV 2010 zusätzlich erarbeiteten (allerdings unverbindlichen) Richtlinien und streicht zudem die bisher noch in Teilen fortgeltenden Wertermittlungsrichtlinien aus dem Jahr 2006 (WertR) ersatzlos. ⁵ Ausführlich und tiefdringend Reuter, Zur Umsetzung des Verkehrswertbegriffes in Wertermittlungsmethoden, Diss. Uni Bonn, 1989, S. 109 ff. – Grundstückswertermittlung als im Wesentlichen *unmittelbarer* und *mittelbarer* Preisvergleich im gewöhnlichen Geschäftsverkehr als Erklärung der qualitäts- und konjunkturspezifischen Bezugsklasse des Preisvergleichs (Reuter, a.a.O., S. 236). Bewerten heißt mithin idealerweise: Vergleichen. Für einen direkten Vergleich liegen allerdings selten die erforderlichen Daten vollständig und aktuell vor. Dies stellt die Grundstückswertermittlung für einen *sozialgerechten Immobilienwert* im Rahmen der Vergesellschaftungsentschädigung vor neue Herausforderungen. Vgl. auch Burneleit/Jürgens, Städtebauliche Wertermittlung – notwendiger denn je. In: Forum, Heft 2/2019, S. 4–13; Thiel, Die Publizisierung von Wohnungsbeständen und unbebauten Grundstücken in Berlin aus haushalts- und verfassungsrechtlicher Sicht. In: ZfBR, Heft 5/2021, S. 523–532; Thiel, Entschädigungsermittlung bei der Überführung von Wohnimmobilien durch Vergesellschaftungsgesetz. In: LKV, Heft 9/2021, S. 385–392.

These 3:

Bei der Bestimmung der Art der Entschädigung ist unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgebots eine Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten durchzuführen. In Betracht kommen grundsätzlich neben einer einmaligen Zahlung unter anderem Schuldtitel, Wertpapiere, eine Entschädigung in Rentenform sowie lombardfähige Schuldscheine über mehrere Generationen.

Im Gesetzestext heißt es, dass die Art der Entschädigung zu regeln sei. Dies impliziert, dass verschiedene Arten der Entschädigung in Betracht kommen. Bei der Entschädigung ist bei der Vergesellschaftung eine Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten durchzuführen. Im Rahmen dessen ist das Verhältnismäßigkeitsgebot bei der Entwicklung zu berücksichtigen. So wird in der Literatur vertreten, dass eine Entschädigung nicht sofort geleistet werden könne und auch eine Entschädigung in längerfristigen Schuldtiteln (Staatsschuldverschreibungen) denkbar wäre.⁶ Ebenso wird ausgeführt, dass sowohl Grundstücke als auch andere Substitute in Betracht kommen.⁷ Auch Wertpapiere und Ersatzland (analog § 100 BauGB) werden genannt.⁸ Herzog⁹ schlägt eine Entschädigung in Rentenform mit angemessener Laufzeit vor. Peters¹⁰ möchte die Ausgleichszahlung in lombardfähigen Schuldscheinen über mehrere Generationen strecken und die Grundsteuerzahlung der vergemeinschafteten Grundstücksunternehmen aussetzen, wodurch die Gemeinden ihre Haushaltsrechnung umstellen müssten. Die Grundsteuer, so Peters, würde weiter erhoben. Ihre Zahlung würde aber gestundet und der Jahresbetrag auf den Entschädigungsbetrag verrechnet, bis im Laufe der Jahre die vollständige Tilgung erfolgt sei.

Der Schweizer Architekt und Bodenreformer Bernoulli wollte nach dem Zweiten Weltkrieg den „Rückkauf“ des von ihm so genannten fruchtbaren Bodens durch die Gemeinden für das Gemeinwesen ermöglichen, indem diese aus den ihnen durch Vertrag mit den ehemaligen Eigentümer:innen zufließenden Grundrenteneinnahmen die vormaligen Grundeigentümer:innen durch verzinsliche (bei heutigem Zins ca. 0,4%) und tilgungspflichtige Landablösungstitel entschädigen.¹¹ Das Bernoulli-Modell unterstellt allerdings, dass die ehemaligen Grundstückseigentümer:innen ihre Grundstücke konsensual, mithin also vertraglich zur Verfügung stellen. Diese Situation ist gegenwärtig in Berlin nicht gegeben. Dennoch ergeben sich gewisse dogmatische Ähnlichkeiten mit dem Vorschlag der Refinanzierung der Entschädigung aus den Mieteinnahmen, die nach der Vergesellschaftung der zu gründenden Anstalt des öffentlichen

⁶ Berkemann, in: Umbach/Clemens, 2002, Art. 15, Rn. 94. ⁷ Schliesky, in: Bonner Kommentar, 2011, Art. 15, Rn. 56. ⁸ Jarass, in: Jarass/Pieroth, 15. Auflage, Art. 14, Rn. 95. ⁹ Herzog, Evangelisches Staatslexikon, Spalte 522. ¹⁰ Peters, Die Bodenreform, 1971, S. 128 f., mit Verweisen auf die Versuche zur Einführung von sog. Stopppreisen für die (nackte) Bodenwertentwicklung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. ¹¹ Bernoulli, Die Stadt und ihr Boden, 1946 (Nachdruck 1991), S. 107.

Rechts (AöR) statt den privaten Wohnungsunterunternehmen zufließen würden. Basierend auf dem Modell von Bernoulli liegt hier (bilanz-)steuerrechtlich ein „Aktivtausch“¹² mit einer Zunahme und einer korrespondierenden Abnahme der Bilanz der AöR vor. Die AöR schafft mit Eigenmitteln ein Grundstück und damit einen echten Vermögenswert als Aktiva für das Gemeinwesen an und stellt dafür den Kredit auf der Passivseite ein. Es wird nichts durch Verwendung von Steuergeldern „verkonsumiert“.

Die Rechtsprechung zu Art. 14 GG macht deutlich, dass auch im Rahmen des Art. 14 GG die Art der Entschädigung zu bestimmen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung zu Art. 14 GG in Bezug auf die Entschädigung ausgeführt, dass der Gesetzgeber entscheiden müsse, ob eine Entschädigung in Geld oder in anderen Werten wie z.B. in Rechten oder Ersatzland erfolgen solle.¹³ Auch müsse der Gesetzgeber die Bewertungsgrundlagen und deren Maßstäbe bestimmen.¹⁴

These 4:

*Konkret sind für das **Ausmaß** (Höhe) der Entschädigung beispielsweise Schuldverschreibungen, die Aufnahme eines Landeskredits, die Kreditaufnahme durch den Träger, die Refinanzierung aus Mietererträgen als auch die Gewährung von Erbbaurechten als Modelle zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen denkbar, deren verfassungsmäßige Ausgestaltung möglich ist.*

Hinsichtlich des Ausmaßes der Entschädigung ist zwischen unbebautem Boden und bebautem Boden zu unterscheiden (vgl. These 10).

Zu diskutieren ist z.B. die Refinanzierung aus den Mieterträgen als sog. Entschädigungen bei Refinanzierung mit sozialer Bewirtschaftung. Das Modell der Initiative unterstellt, dass der Entschädigungsbetrag bei einer sozialen Bewirtschaftung aus den Mieterträgen refinanziert wird. Mit den Variationen von einer Mietabsenkung auf leistbare, preisgestoppte Miethöhen (4,00 €/m² NKM¹⁵) und einer *Orientierungsmiete* von 5,95 €/m² NKM können verschiedene Finanzierungsbedingungen angenommen werden. Ein Mietpreiskataster könnte sehr helfen, um

¹² Wichtiger Hinweis von Wieland, Redebeitrag bei der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Enteignung – das geht?! Vergesellschaftung von privaten Wohnbeständen in Berlin – Diskussion über Machbarkeit, Entschädigungshöhe und haushaltsneutrale Finanzierbarkeit“, am 7. September 2021. Instrukтив Hennrichs, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 23. Aufl. 2018, § 9, Rn. 23, zum Sinn und Verfahren des aktiven Tausches im Bilanzsteuerrecht. ¹³ BVerfGE 24, 367, 419. ¹⁴ BVerfGE 24, 367, 419. ¹⁵ Die Berliner Initiative DW enteignet rechnet in ihrem sog. Faire-Mieten-Modell mit einer NKM von 3,70 €/m². Im Ertragswertverfahren bietet sich hier die Annahme eines Underrents an, d. h. die Berücksichtigung von Abweichungen oder die Ertragsbewertung auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher – dann mietpreisgestoppter – Erträge nach § 27 Abs. 1 ImmoWertV 2021. All das ließe sich modellkonform umsetzen.

überhaupt eine Mietübersicht in den zur Vergesellschaftung vorgesehenen Wohnungen zu haben und dann auch Vergleichsmieten ermitteln zu können.

Alternativ kommt auch die Bestellung von Erbbaurechten in Betracht. Hier wäre es denkbar, den betroffenen Eigentümer:innen lediglich das Eigentum an den (unbebaut gedachten) Grundstücken zu entziehen und ihnen an den aufstehenden Immobilien Erbbaurechte einzuräumen, verbunden mit der Verpflichtung zur Einhaltung einer Mietpreisobergrenze sowie inhaltlicher Vorgaben in den Erbbaurechtsverträgen nach § 2 ErbbauRG zur Bewirtschaftung der Wohnungsbestände. Dieser Weg ist theoretisch gangbar, aber die Entschädigungsvoraussetzungen und Bewertungen bei Auslaufen des Erbbaurechtsvertrags nach den §§ 27 ErbbauRG (Beendigung des Erbbaurechts) und § 32 ErbbauRG (Heimfall des Erbbaurechts) sind bei der Bewertung des Erbbaurechts und des Erbbaugrundstücks nach den §§ 48–52 ImmoWertV 2021 zu berücksichtigen. Zudem besteht stets die Schwierigkeit der Festsetzung eines marktgerechten Erbbaurechtszinses, wovon die meisten Städte in Deutschland, die das Erbbaurecht derzeit favorisieren, weit entfernt sind.¹⁶

These 5:

Ein pauschaler Verweis auf eine „Verkehrswertentschädigung“ ist eine unzulässige, systemwidrige Vereinfachung, die weder in der Sache gerechtfertigt noch verfassungsrechtlich gefordert ist. Es ist zwischen einer Enteignungs- und Vergesellschaftungsentschädigung zu unterscheiden. Für „Gemeineigentum“ oder „andere Formen der Gemeinwirtschaft“ sind eigene Bewertungsmaßstäbe mit einer eigenen Bewertungs-Modell- und Referenzkonformität zu entwickeln.

Art. 15 S. 2 GG verweist auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 und 4 entsprechend. Dies kann nur als Rechtsfolgenverweisung verstanden werden, denn anderes hätte zur Konsequenz, dass eine Vergesellschaftung nur nach den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 GG der Entschädigung zulässig wäre.¹⁷ Bei der Höhe der Entschädigung für Vergesellschaftungen vertritt ein Teil der Literatur eine Orientierung am Verkehrswert.¹⁸ Diese Auffassung kann jedoch nicht überzeugen. Zunächst ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Rate zu ziehen. Dort heißt es in Bezug auf Art. 14 Abs. 3 S. 3 GG, dass dem Gesetzgeber eine starre und lediglich am Marktwert orientierte Entscheidung nicht auferlegt sei.¹⁹ Es sei keinesfalls zutreffend, dass dem/der Enteigneten stets das volle Äquivalent für das Genommene zu gewähren ist, sondern gegebenenfalls auch eine Entschädigung unter dem vollen Ersatz geleistet werden kann.²⁰

¹⁶ Löhr, GuG 2020, 355; Thiel, ErbbauZ 2020, 98. ¹⁷ Durner, in: Maunz/Dürig, Art. 15, Rn. 91. ¹⁸ Depenheuer/Froese, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Auflage 2018, Art. 15, Rn. 46. ¹⁹ BVerfG, Urteil vom 18.12.1968 – 1 BvR 638, 673/64 und 200, 238, 249/65. ²⁰ BVerfG, Urteil vom 18.12.1968 – 1 BvR 638, 673/64 und 200, 238, 249/65.

Bei der Vergesellschaftung handelt es sich um ein Instrument, das einen Wirtschaftsbereich dem Marktmechanismus entzieht. Ließe das Grundgesetz dieses nur nach Marktmechanismen, d.h. zum Verkehrswert nach § 194 BauGB zu, würde das explizit im Grundgesetz vorgesehene Instrument konterkariert. So wird auch in der Literatur vertreten, dass eine Orientierung am Marktwert der Zielsetzung der Sozialisierung widerspreche.²¹ Die Bestimmung spricht ausdrücklich nicht von einer Verkehrswertentschädigung.²² Auch halten viele Stimmen in der Fachliteratur eine Orientierung am Verkehrswert nicht für erforderlich.²³ Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass ein lediglich nomineller Wert nicht in Betracht kommen dürfte.²⁴ Der Wissenschaftliche Dienst des Berliner Abgeordnetenhauses hat zu dieser Frage festgehalten, dass die Entschädigung gem. Art. 15 GG „keine finanzielle Leistung in exakter Höhe des Verkehrswerts“ sein müsse, aber eine Orientierung am Wert solle erfolgen und ein angemessener Ausgleich für die Eigentümer:innen gefunden werden.²⁵ Es spricht weitaus mehr dafür, dass im Rahmen des Art. 15 GG eigene Maßstäbe zur Entschädigung zu entwickeln sind, da das Entschädigungsgebot anderenfalls zur Sozialisierungsbremse verkommt bzw. eine „Sozialisierung praktisch ausschließen würde, was kaum sein Sinn sein kann“.²⁶

These 6:

Aus dem Europarecht ergibt sich die zwingende Notwendigkeit einer Entschädigung zum Verkehrswert ebenfalls nicht.

Zunächst ist festzuhalten, dass nach Art. 345 AEUV die Eigentumsordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten nicht durch die Verträge berührt werden. Art. 17 EU-Grundrechtecharta hält fest, dass Eigentum im öffentlichen Interesse in den Fällen und Bedingungen, die gesetzlich vorgesehen sind, und „gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung“ entzogen werden kann. Der EGMR hat sich mit der Frage der Entschädigung im Falle der Vergesellschaftung auseinandergesetzt. Dabei erwähnt Art. 1 des Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten eine Entschädigung nicht. Der EGMR hält sogar eine entschädigungslose Enteignung nicht grundsätzlich für rechtswidrig. Die Entschädigung darf nur nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung des/der Enteigneten führen.²⁷ Eine Entschä-

digung lediglich zu 50% bei Vorkaufsfällen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurde vom EGMR für zulässig erachtet.²⁸ Kriebaum formulierte als griffige „Faustformel“: Je geringer die Entschädigung, desto höher das öffentliche Interesse.²⁹

Entscheidend ist, wie hoch das öffentliche Interesse an einer verminderten Entschädigung bei der Bemessung der Kompensation zu gewichten ist. Der EGMR hat in einer späteren Entscheidung betont, dass es darauf ankomme, das erforderliche ausgewogene Verhältnis („fair balance“) zu wahren und eine unverhältnismäßige Last der betroffenen Person zu vermeiden.³⁰ Gleiches gilt, wenn ein:e Investor:in in einem Wirtschaftszweig dominierend ist („general interest of the first importance“) und eine Entschädigung zu lediglich 65% des Verkehrswerts rechtfertigt.³¹

In einer Entscheidung, in der ein Gesetz aus Großbritannien, dass langjährigen Mieter:innen unter gesetzlichen definierten Bedingungen das Recht gab, Eigentum an „ihrer“ Wohnung zu erwerben, hielt der EGMR fest, dass Art. 1 Prot.1 nicht das Recht auf eine vollständige Kompensation gewähre, sondern das öffentliche Interesse bzw. ökonomische Reformen oder Maßnahmen, um eine größere soziale Gerechtigkeit zu erreichen, eine geringere Kompensation als den vollen Marktwert legitimieren.³² Dies trifft den hiesigen Fall, in dem eine bodenökonomische Maßnahme zur Herstellung einer größeren sozialen Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt in der Diskussion ist.

These 7:

Da sich weder aus einer verfassungsrechtlichen noch einer europarechtlichen Betrachtung die Notwendigkeit einer Entschädigung zum Verkehrswert ergibt, überzeugt es auch nicht, § 194 BauGB als Verkehrswertbegriff als pauschalen Maßstab der Kompensation bei der Vergesellschaftung von Grund und Boden zugrunde zu legen.

Die „Vergesellschaftungsteilnehmenden“ Senat und Unternehmen sind nicht an den Verkehrswertbegriff gebunden. Dieser hat nur Bedeutung für Fälle, in denen der Gesetzgeber den Verkehrswert als Orientierungsgröße für die Entschädigungsberechnung für verbindlich erklärt,

²¹ Berkemann, in: Umbach/Clemens, 2002, Art. 15, Rn. 96. ²² Gutachten von Geulen/Klinger, 2018, S. 18 f. – offen und unklar bleibt hier, wie die Entschädigung von Eigentum realisiert werden soll, das auf den Finanzmärkten erworben worden ist und das „eine stärkere Reduzierung gegenüber dem Verkehrswert ermöglicht und gebietet“ (Gutachten 2018, S. 19). ²³ Wieland, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2019, Art. 15, Rn. 31, Haaß, LKV 2019, 150; Jarass, in: Jarass/Pieroth, 15. Auflage, Art. 14, Rn. 5; Gutachten von Wieland, 2018, S. 23. ²⁴ Gutachten von Beckmann, 2018, S. 27; Haaß, LKV 2019, 147. ²⁵ Wissenschaftlicher Parlamentsdienst des Abgeordnetenhauses von Berlin, Gutachten zur rechtlichen Bewertung der Forderungen der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen, 21.08.2019, S. 28. ²⁶ Bryde, in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 15, Rn. 25. ²⁷ EGMR, Urt. v. 23.11.2000, 25701/94 – Ehemaliger König von Griechenland vs. Griechenland; EGMR, Urt. v. 12.11.2002, 46129/99 – Zvolsky und Zvolska vs. Tschechische Republik.

²⁸ EGMR, Urt. v. 12.01.2006, 77207/01 – Senkspiel vs. Deutschland; EGMR, Urt. v. 30.06.2005, 46720/99 – Jahn u. a. vs. Deutschland. ²⁹ Kriebaum, Eigentumsschutz im Völkerrecht, 2008, S. 571; für das Investitionsschutzrecht gelten analoge, von Schiedsgerichten entwickelte Standards. Dazu grundlegend Kantor, Valuation for Arbitration: Compensation Standards, Valuation Methods and Expert Evidence, 2008, S. 51 und S. 65 f. ³⁰ EGMR, Urt. v. 29.3.2006 – 36813/97, § 96 – Scordino/Italien. ³¹ EGMR, Urt. v. 21.10.1998 – 33298/96 – Pinnacle Meat Processors and others vs. United Kingdom. ³² „Article 1 (P1-1) does not, however, guarantee a right to full compensation in all circumstances. Legitimate objectives of “public interest”, such as pursued in measures of economic reform or measures designed to achieve greater social justice, may call for less than reimbursement of the full market value.“ EGMR, Urt. v. 21.2.1986 – 8793/79, § 54 – James and others/United Kingdom.

etwa bei § 95 Abs. 1 BauGB oder beim preislimitierten Vorkaufsrecht nach § 28 Abs. 3 BauGB. Das ist hier nicht der Fall.

Entscheidend ist der Wert, der unter Berücksichtigung der lokalen Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur (Mietniveau, Einkommen, Beschäftigungssituation, Demographie etc.) erzielbar wäre. Strikt ist zwischen dem „nackten“ (H. Dieterich) Boden und den aufstehenden Liegenschaften zu unterscheiden. Insbesondere wird zukünftig bei der Bewertung verstärkt auf situationsbedingte Besonderheiten wie preisgedeckelte Miethöhen³³, umfangreiche Marktanpassungen, die Erschwerung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und auf eine Bodenwert-„Dämpfung“ durch soziale Wohnungsbindungen als Grundstücksmerkmale zu achten sein. Es ist von einer spürbaren Bodenwertreduzierung durch die ohnehin schon bestehenden sozialen Bindungen vor allen Dingen in Toplagen auszugehen und modellkonform zu verarbeiten.

Ferner sind für die Vergesellschaftungsentschädigung die objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) bei „besonderen Ertragsverhältnissen“ nach § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 ImmoWertV 2021 zu verarbeiten. Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung des Jahres 2021 – ImmoWertV 2021 – ist in allen Wertermittlungsgutachten, die ab dem 1. Januar 2022 erstellt werden, modell- und referenzkonform anzuwenden. Zwar ändern sich durch die ImmoWertV 2021 grundsätzlich nicht die (drei) wesentlichen normierten Bewertungsverfahren. Aber die Verordnung führt zahlreiche neue Begriffe, Verfahrensbesonderheiten und Wertermittlungsschritte innerhalb der bisher bekannten Berechnungsschemata und Ablaufdiagramme ein³⁴, die nicht zuletzt auch bei der Ermittlung der Vergesellschaftungsentschädigung mitverarbeitet werden müssen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Marktanpassung bei Bodenrichtwerten sowie die zusätzliche Marktanpassung durch einen objektspezifischen Liegenschaftszinssatz im Ertragswertverfahren oder einen Regionalfaktor für die (bekanntlich ohnehin falschen, da nicht realitätsgerechten) Normalherstellungskosten – NHK 2010 – im Sachwertverfahren.

Generell sind in der neuen ImmoWertV *Zu- oder Abschläge durch Berücksichtigung von Objektspezifität* – u. a. durch boG, den objektspezifischen Liegenschaftszinssatz, den objektspezifischen Sachwertfaktor, den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor oder den objektspezifisch angepassten Bodenrichtwert – eminent wichtig. Hier liegen unter anderem die entscheidenden Stellschrauben und Sollbruchstellen in den die Entschädigung regelnden Normen eines möglichen Vergesellschaftungsgesetzes und ggf. darauf aufbauend ergänzenden Verordnungen.

³³ Insbesondere zur Marktanpassung im Ertragswertverfahren durch den sog. Berliner Mietendeckel MünchHofe/Springer, GuG 2020, 364 (366); Werling, GuG 2020, 95; Briedig/Kötter, fub 2020, 28 – zur Weiterentwicklung der Marktanpassung bei der Bewertung im sozial geförderten Wohnungsbau. ³⁴ Kleiber spricht gar von einem „nicht unerheblichen Paradigmenwechsel“ durch das gesamte neue Regelwerk; vgl. Kleiber, ImmoWertV (2021), 2021, S. 5.

Vom Boden(richt)wert der zu vergesellschaftenden Grundstücke können Abschläge vorgenommen werden, wenn die Werterhöhung des Bodenwertanteils auf infrastrukturelle Leistungen des Gemeinwesens wie Verkehrs- und Kultureinrichtungen zurückzuführen ist oder wenn ein Bodenwert unter Berücksichtigung sozial- und wirtschaftspolitischer Ziele (etwa eine Stadttrendite) in Ansatz gebracht wird. Bodenrichtwerte spiegeln oftmals nicht den wahren, realitätsgerechten Bodenwert wieder, was sich am Beispiel von Share Deals belegen lässt. Die neue ImmoWertV 2021 bringt verbindlich einzuhaltende, wesentliche Verbesserungen in der Bodenrichtwertermittlung nun auf der Verordnungsebene statt in der unverbindlich anzuwendenden bisherigen Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL).

Die Neuerungen betreffen die Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung auf den Bodenwert (Abweichungen!) und Abstellen auf den gewöhnlichen Geschäftsverkehr (§ 40 ImmoWertV 2021). Weitere Innovationen in der Bodenwertermittlung, die für die Berechnung des Vergesellschaftungsentschädigungswerts wesentlich sein dürften, betreffen die nutzungsabhängige Bodenwertermittlung bei Liquidationsobjekten nach § 43 ImmoWertV 2021 und die Bodenwertermittlung für Gemeinbedarfsflächen (§ 44 ImmoWertV 2021). Bei der Bewertung eines unbebauten Grundstücks sollten im Rahmen des *direkten Preisvergleichs* die individuellen Eigenschaften und Auflagen sowie die Lage, Umwelteinflüsse, Mietpreisbindungen, soziale Wohnraumförderung (Förderwege) und die Nachbarschaft berücksichtigt werden. Hier wird zusätzlich der Abgleich mit den Daten aus dem Liegenschaftskataster oder eine grundstücks-scharfe Recherche für ein Brachflächenkataster oder ein Mietpreiskataster analog § 200 Abs. 3 BauGB zur Erfassung der vergesellschaftungsreifen unbebauten Grundstücke erforderlich sein.

These 8:

Ein allgemeingültiges, konsentiertes Bewertungsverfahren ist verfassungsrechtlich für Art. 15 GG bislang nicht vorgegeben. Zur Grundstücksbewertung von Gemeineigentum gibt es keinen Präzedenzfall. Es sollte bei der Bewertung eine strikte Differenzierung von Unternehmen, Kapitalgesellschaftsanteilen, Wohn- und Geschäftsgebäuden und den Bodenwerten und Bodenwertanteilen erfolgen. Eine Bewertung nach §16 Abs. 2 PfandBG erscheint angesichts der Berücksichtigung der regionalen Spezifika und der langfristigen und nachhaltigen Merkmale des Objekts adäquat.

Bislang fehlt jedes konsentierte Wertermittlungsverfahren für die Festlegung der Kompensationshöhe bzw. des Preises, auf dem sich Vergleichspreise oder Marktwerte hätten abbilden können. Auf der Basis von Angaben in Unternehmensberichten der zur Vergesellschaftung vorgesehenen Unternehmen wurde in der Erläuterung zur amtlichen Kostenschätzung des Senats von Berlin nach § 15 Abs. 1 des Abstimmungsgesetzes eine überschlägige Immobilienbewertung zum Stichtag 01.01.2019 in Höhe von geschätzt 36 Mrd. € mit einem durchschnitt-

lichen Marktwert von 2.600 €/m² für die Teilmärkte „reine Mietwohnhäuser“, „Mietwohnhäuser mit gewerblicher Nutzung“ sowie für „umgewandelte Eigentumswohnungen“ jeweils nach Baualter, Ausstattungszustand und Lage vorgenommen. Hierbei wurden Daten aus der Kaufpreissammlung aggregiert und die Marktwerte der zur Vergesellschaftung vorgesehenen Unternehmen fortgeschrieben. Die Kompensationshöhe schließt die in den durchschnittlichen Marktwerten enthaltenen Gewerbeflächen mit ein. Es ist aber bei der Kompensation/Entschädigung indes strikt zwischen Unternehmen, Kapitalgesellschaftsanteilen (Aktien), Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie „nackten“ Bodenwerten und Bodenwertanteilen zu unterscheiden. Weder zur Grundstücksbewertung des Gemeineigentums (Art. 15 Satz 1 GG) noch zur Gemeinwirtschaft liegen in der Literatur zur Grundstückswertermittlung bewertungsrelevante Daten, Koeffizienten oder Marktanpassungsfaktoren vor. Dies kann nicht verwundern, denn schließlich entstünde nach der Vergesellschaftung gleichsam ein Gebäudebestand (Markt) mit eigener Kalkulation.

Es gibt allerdings hiezulande vier normative Grundlagen für die Bewertung von Boden und baulichen Anlagen: Die ImmoWertV 2021 in Verbindung mit dem BauGB, das steuerliche Bewertungsgesetz (BewG), die Beleihungswertverordnung (BelWertV³⁵) und das Wertermittlungssystem der Wirtschaftsprüfer (IDW). Sämtliche Verfahren führen zu höchst unterschiedlichen „Marktwerten“ ein und desselben Wertermittlungsobjekts. Die kreditwirtschaftliche Wertermittlung zur Beleihung der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (§ 13 PfandBG) ist gegenüber der Regelung in § 27 ImmoWertV 2021 deutlich zurückhaltender, d.h. weniger spekulationsgetrieben. Die §§ 27 ff. der am 01.01.2022 in Kraft getretenen ImmoWertV 2021 regeln hingegen die Ertragsbewertung auf der Grundlage „marktüblich erzielter Erträge“. Eine andere, reduzierte Miete kann hier natürlich in der Bewertung angesetzt werden, es ist dann allerdings im Rahmen der Modellkonformität (§ 10 ImmoWertV 2021) auch der entsprechend angepasste Liegenschaftszinssatz zu verwenden. Hier könnte nach § 33 ImmoWertV 2021 ein *objektspezifischer Liegenschaftszinssatz* bei der Ermittlung des (ertragsbasierten) Vergesellschaftungsentschädigungswerts verwendet werden. Der Liegenschaftszinssatz ist abhängig von den Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Restnutzungsdauer und dem Bodenwert; er ist insbesondere im Berliner Immobilienmarkt für Ertragsobjekte in jedem Fall kritisch zu überprüfen³⁶ (Zeitpunkt der Datengrundlage). Möglicherweise sind die Liegenschaftszinssätze der vergesellschaftungsreifen Grundstücke jeweils getrennt zu ermitteln.

³⁵ Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes – Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV v. 12. Mai 2006, BGBl. I, S. 3041. ³⁶ Instruktiv mit Erläuterungen des ab 1.1.2022 geltenden Wertermittlungsrechts: Bischoff, ImmoWertV 2021 – Das ist neu bei der Immobilienbewertung, 2021, S. 95.

Die Erfahrungen mit dem objektspezifischen Liegenschaftszinssatz sind indes gegenwärtig (Januar 2022) noch gering; er muss erst erprobt werden. Gemäß § 14 PfandBG dürfen Immobiliendarlehen nur bis zu einer Höhe von 60% des Beleihungswerts der finanzierten Liegenschaft zur Deckung von Pfandbriefen genutzt werden. Die § 16 Abs. 1 und 2 PfandBG konkretisierende BelWertV führt zu regelmäßig erheblich niedrigeren Marktwerten als die ImmoWertV. § 16 Abs. 2 PfandBG spricht von einer „vorsichtigen Bewertung“, berücksichtigt regionale Gegebenheiten und betont die langfristigen, nachhaltigen Merkmale des Objekts. Die Einbeziehung spekulativer Elemente soll hierdurch während der gesamten Laufzeit der Beleihung ausgeschlossen werden (vgl. § 3 Abs. 1 BelWertV).³⁷ Im Rahmen der BelWertV ist es sehr relevant, ob bei der Bewertung bebauter Wohn- und gemischt genutzter Grundstücke eine Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu berücksichtigen ist.

Für die Ermittlung des Rückkaufswerts sind maßgebend die Bewertungsgrundlagen für den unbebauten Boden, die aufstehenden Liegenschaften sowie die Aktien³⁸- und Kapitalgesellschaftsanteile der den Grund und Boden haltenden Unternehmen zu bestimmen. Hier ist strikt zwischen der Unternehmensbewertung und Börsenbewertung zu unterscheiden. Die Unternehmensanteilsbewertung führt zu notwendig anderen Ergebnissen als die Bewertung nach ImmoWertV, BewG oder BelWertV. Ist ein aktienrechtliches Squeeze-out-Verfahren nach §§ 327a–f AktG, das eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Aktieneigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG darstellt, bei den Wohnungsunternehmen geplant, sind die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze³⁹ zur Mehrheitseingliederung und zur übertragenen Auflösung der Anteile zu beachten.⁴⁰ Auch beim übernahmerechtlichen Squeeze-out nach § 39a WpÜG⁴¹ gibt es erhebliche Bewertungsspielräume. Aus der Entscheidung des BVerfG zum Minderheitsaktionärsausschluss lässt sich ersehen, dass es nicht die eine universelle Wertermittlungsmethode für Unternehmensbeteiligungen gibt.

Insbesondere gibt es keine Verpflichtung, der Abfindung einen Unternehmenswert in Form des Ertragswerts zu Grunde zu legen. Handelt es sich um ein Wohnungsunternehmen, an dem Aktien- bzw. Gesellschaftsanteile gehalten werden, die (mit) zu entschädigen wären, so führt bei Aktien der Grundsatz der Barabfindung zum Börsenwert⁴², der nicht unter dem Verkehrswert liegen darf und nicht ohne Rücksicht auf den Börsenkurs festgesetzt werden kann, womit zunächst eine Ermittlung des Ertragswerts nach der so genannten Barwertmethode erforderlich

³⁷ Smola, PfandBG, Kommentar, 2. Aufl. 2014, § 16, Rn. 3. ³⁸ Die Vergemeinschaftung einzelner Aktienpakete an einem insgesamt zu vergemeinschaftenden Unternehmen begegnet Schwierigkeiten, da die verbleibenden Aktionäre:innen nicht mehr von ihrem Stimm- und Dividendenrecht Gebrauch machen können. ³⁹ BVerfGE 100, 289 (308) – DAT/Altana. ⁴⁰ BVerfGE 100, 289 (302 ff.); BVerfGE, NJW 2001, 279 – Moto Meter; BVerfG ZUP 2007, 1261 f. ⁴¹ Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vom 20.12.2001, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes v. 19.3.2020, BGBl. I 529. ⁴² BVerfGE 100, 289 (308); dazu Witte, Aktienrechtliches und übernahmerechtliches Squeeze-out-Verfahren, 2011, S. 46 f. und S. 128 ff; für das Ertragswertverfahren bei der Entschädigung der Aktionäre plädiert Kallweit, Die angemessene Abfindung beim übernahmerechtlichen Squeeze-out, 2014, S. 51.

ist. Diese besteht, sehr vereinfacht dargestellt, in der Errechnung des Überschusses zukünftiger Einnahmen über die Ausgaben.⁴³ Das Ertragswertverfahren ist indes verfassungsrechtlich nicht vorgeschrieben.⁴⁴ Die ImmoWertV hat auch in diesem Punkt eine Neuerung gebracht, denn § 6 ImmoWertV 2021 spricht nunmehr davon, dass „grundsätzlich“ zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren „oder mehrere dieser Verfahren“ zulässig sind. Aus der Formulierung „grundsätzlich“ lässt sich folgern, dass es auch andere Varianten oder sogar *andere (normierte und bisher nicht normierte) Verfahren* der Grundstückswertermittlung geben kann. Das Discounted Cash Flow-Verfahren (DCF) oder das Residual(wert)verfahren sind nur zwei dieser möglichen, im alten Werteermittlungsrecht bekanntlich nicht normierten, in der Fachliteratur und Rechtsprechung hoch umstrittenen Verfahrensvarianten. Zulässig ist in der neuen ImmoWertV nunmehr auch das Zielbaumverfahren.⁴⁵ Die Wahl des jeweils angewendeten Verfahrens ist im Gutachten selbstverständlich zu begründen. § 6 ImmoWertV 2021 ist damit eine sehr wichtige Klarstellung und Erweiterung des Verfahrensrepertoires für eine sozialgerechte Grundstückswertermittlung, die von dem Marktwertprinzip des § 194 BauGB Abstand nehmen könnte.

These 9:

Für die Bewertung eines unbebauten und bebauten Grundstücks im Rahmen von Art. 15 GG ist eine eigenständige Bewertung erforderlich. Wie diese erfolgen soll, ist fachlich zu diskutieren, aber es sollte eine den Spezifika des Art. 15 GG gerecht werdende Bewertung sein. Wir schlagen die Berücksichtigung verschiedener bewertungsrelevanter Parameter und Einflussgrößen für den Boden und die aufstehenden Gebäude vor (s.u.).

Bei der Bewertung eines unbebauten Grundstücks sollten im Rahmen des Bodenrichtwerts die individuellen Eigenschaften und Auflagen sowie die Lage, Umwelteinflüsse und die Nachbarschaft berücksichtigt werden (direkter oder indirekter Preisvergleich? Vom gewünschten Endergebnis her als sog. residualer Wert oder als so genannter „Potenzialwert“⁴⁶ ermittelt?).⁴⁷

⁴³ Paulsen, in: MüKo, Kommentar, AktG, § 305 Rn. 80. ⁴⁴ BVerfGE 100, 289 (307); BVerfG, NJW 2007, 3266 (3268).

⁴⁵ Zu Recht klarstellend Bischoff, ImmoWertV 2021 – Das ist neu bei der Immobilienbewertung, 2021, S. 56; Kleiber, ImmoWertV (2021), 2021, S. 84 f., der das DCF-Verfahren als prognosegestütztes Ertragswertverfahren zu Recht für undurchsichtig und für in Deutschland *nicht gerichtsfest* ansieht. Zur Plausibilisierung für die Vergesellschaftungsentschädigung ist das DCF-Verfahren gleichwohl geeignet. ⁴⁶ Als sog. gedämpfter Potenzialwert, ausgehend von stadt-, wohnungs- und arbeitsmarktpolitischen Mehrwerten bei einer Neuausrichtung der Boden- und Liegenschaftspolitik für die Stadt Berlin: Instrukтив und sehr lesenswert ist nach wie vor dieses Papier der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Eckpunktepapier Transparente Liegenschaftspolitik für Berlin, vom 08.05.2012. ⁴⁷ Das kostenorientierte Residualwertverfahren als nicht normiertes Bewertungsverfahren hat den prognostizierten Aufwand, den Abriss und die Erlöse, d. h. die Einnahmen aus dem Verkauf baureifer Grundstücke, als Parameter in den Berechnungen nachvollziehbar zu verarbeiten. Es ist in der Anwendung umstritten, aber im neuen Wertermittlungsrecht nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV 2021 auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Potenzialwert ist (bisher) kein konsentierter Wert der Grundstückswertermittlung, sondern ein haushalts- und stadtpolitisch festgelegter Wert. Das „Potenzial“ des Wertes ergibt sich hier nicht aus dem *highest and best use* einer maximalen baulichen Ausnutzung des Grundstücks, sondern in Nutzungen, die auch und gerade einen stadt- und kulturpolitischen Mehrwert aus der spezifisch sozialpflichtigen Nutzung eines Grundstücks ergeben. Man spricht hier von der *Stadtrendite* durch kommunale Wohnungsunternehmen.⁴⁸ Es wäre zu klären, ob es sich bei dem Potenzialwert um einen „alternativen“ Verkehrswert handelt, der für die Festsetzung der Vergesellschaftungsentschädigung verwendet werden kann. Außerdem sollten Art und Maß der baulichen Nutzung (GFZ, WGFZ (str.), GRZ, ggf. auch BMZ), die Frage des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (auch: kommunaler Baulandbeschluss und kommunaler – kein bundesweiter – Planungswertausgleich; für einen bundesweiten Planungswertausgleich wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich) sowie Immissionen und Altlasten eine Rolle spielen.

Bei einem bebauten Grundstück sollte der „gedämpfte“ *Bodenwert* durch öffentlich-rechtliche Bindungen und Einschränkungen der aufstehenden Gebäude (geförderter Wohnungsbau) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich ein Vergleichswertverfahren nach § 24 ImmoWertV 2021, ferner eine deduktive Bewertung⁴⁹ ausgehend von Mietpreisreduzierungen oder ein Residualwertverfahren, das indes nicht den maximal tragfähigen Bodenwert ansetzt⁵⁰, sondern einen sozialgerechten Bodenwert nach vorgegebenen Kriterien als „weitere Grundstücksmerkmale“ nach § 5 ImmoWertV 2021, um die Diskrepanz zwischen der möglichen neuen rechtlichen Situation (die durch ein Vergesellschaftungsgesetz zweifellos eintritt) und der Preisbildung am „übrigen“ nicht vergesellschafteten Wohnungs- und Gewerbe-Grundstücksmarkt abbilden zu können. Außerdem ist zu prüfen, ob der Bodenwert bzw. Bodenrichtwert bei bebauten vergesellschaftungsreifen Grundstücken vom Berliner Gutachterausschuss richtig angesetzt worden ist. Hinweis zur Grundstücksbewertung zur Festsetzung des Vergesellschaftungsentschädigungswerts: Vorsicht bei abnehmender Restnutzungsdauer der zu bewertenden Gebäude! Hier sind die Bodenwerte idR entweder zu niedrig oder zu hoch angesetzt, vor allem bei gemischt genutzten Liegenschaften; dies ist auch ein Problem des nutzungsabhängigen Bodenwerts bei Liquidationsobjekten nach § 43 ImmoWertV 2021.

⁴⁸ Dazu ausführlich Schwalbach et al., Stadrendite der öffentlichen Wohnungswirtschaft – Formalisierung und Operationalisierung des Begriffs „Stadrendite“ und Anwendung am Fallbeispiel, 2006. ⁴⁹ Grundlegend: Seele, Bodenwertermittlung durch deduktiven Preisvergleich, in: Vermessungswesen und Raumordnung (VR), 1998, S. 393–411, zur Problematik von residualen Bodenwerten bei baureifem Land durch Festsetzung eines „tragbaren Preises“. Dieser tragbare Preis ist in der Entschädigungsbeurteilung bei der Vergesellschaftung in jedem Einzelfall kritisch zu würdigen. Regelungen zur Limitierung von Grundstückspreisen als Vergleichspreise sind hier mit aufzunehmen, da der Grundstückswert basierend auf einer *begrenzten Miethöhe* (genauer: gestoppter Mietpreis) in der Regel *residual* zu ermitteln sein wird. Entsprechende Berechnungsformeln für dieses Verfahren existieren bereits und können für die Vergesellschaftungsentschädigung in der Berechnung angewandt und ggf. fortentwickelt werden. ⁵⁰ Anschaulich Ribbert, Risiken bei Ermittlung von Bodenwerten – das Beispiel Berlin. In: Der langfristige Kredit, 10/1995, S. 336–340, mit Beispielen für die Bodenbewertung in den Fällen „Sony/Potsdamer Platz“ und „Hotel Adlon“.

Gegebenenfalls ist eine Modifikation und Anpassung der Werte bei ungünstigen Randlagen vorzunehmen sowie eine Bewertung der Mieten (Bestandsmieten oder Angebotsmieten? Historisch hergeleitete Mieten? Mit einem Mietpreiskalkulator o.ä. errechnet?). Die Wertermittlungsverfahren für einen sozialgerechten Immobilienwert sind erst noch zu finden. Die ImmoWertV 2021 liefert hierzu gute Hinweise wie beispielsweise zur Bewertung von Gemeinbedarfsflächen nach § 44 ImmoWertV 2021. Zu berücksichtigen ist zudem die Underrent-Berechnung über die restliche Bindungszeit des öffentlich geförderten Wohnungsbaus bzw. die Underrent-Berechnung über die Mietanpassungsphase nach Beendigung der öffentlichen Bindung. Außerdem sollte eine Rolle spielen, ob eine Einschränkung in Wohnungsgröße und -ausstattung sowie Gebäudekonzeption vorliegt bzw. ob das Verhältnis Bruttogeschossfläche zu Wohnfläche verschlechtert ist.

Die steuerrechtlich motivierte Aufteilung von 20% Bodenwertanteil und 80% Gebäudewertanteil, wie es in der öffentlichen Diskussion vertreten wird, ist aus Sicht der Verkehrswertermittlung nach BauGB und ImmoWertV nicht modell- und systemkonform nach § 10 ImmoWertV 2021 und lässt sich zudem aus der Fachliteratur keineswegs belegen. In der Grundstückswertermittlung ist eine solche starre Aufteilung in Boden- und Gebäudewert auch gar nicht sinnvoll. Diese Aufteilung nach § 78 des steuerlichen Bewertungsgesetzes (BewG) ist vornehmlich bei Liquidationsobjekten zur Feststellung des Residuums üblich, also in Sonderfällen eines alsbaldigen Abrisses bei Ablauf der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, der bei den hier in Rede stehenden Grundstücken im Regelfall – es wird Ausnahmen geben, die sich aber erst in einem vollständigen Vergesellschaftungsgrundstückskataster analog § 200 Abs. 3 BauGB aufzuführen sind – nicht gegeben ist.

These 10:

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nicht nur im Lichte des Art. 28 VvB, sondern auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 14 GG und des EGMR zu Entschädigungen sowie der Fachliteratur lässt sich feststellen, dass es sowohl hinsichtlich des Ausmaßes und der Art der Entschädigung einen erheblichen Spielraum des Gesetzgebers für eine Vergesellschaftungsentschädigung gibt, die sich in Art und Ausmaß vollständig von der Enteignungsentschädigung emanzipiert. Der Maßstab für die Entschädigungskalkulation könnte ein sozialgerechter Immobilienwert sein.

Nach Art. 28 Abs. 1 S. 1 Verfassung von Berlin (VvB) hat jeder Mensch ein Recht auf angemessenen Wohnraum und das Land fördert gem. Art. 28 Abs. 1 S. 2 VvB die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Erheblich mehr spricht dafür, die Höhe der Entschädigung im Falle von Art. 15 GG nicht

am Verkehrswert festzumachen, sondern eine Art. 15 GG betreffende Abwägung durchzuführen. Auch hinsichtlich des „richtigen“ Bewertungsverfahrens besteht ein erheblicher Spielraum, welcher realisierbare (Markt-)Wert zu entschädigen ist.

Das Rückrechnen von einer angenommenen Soll-Miete ist nicht der einzige Weg der Verkehrswertermittlung. Weder zur Grundstücksbewertung des Gemeineigentums noch zur Gemeinwirtschaft liegen bislang in der Fachliteratur Parameter, Koeffizienten, marktangepasste Liegenschaftszinssätze oder gar Ertrags- und Vergleichsfaktoren vor. Es gibt auch nicht immer (direkte) Vergleichspreise zur Marktanpassung. Verwunderlich ist das nicht, denn schließlich entstünde nach der Vergesellschaftung ein Bereich mit eigener, nicht verkehrswertnaher Kalkulation. Es entstehen Wertermittlungsobjekte, für die im Grunde kein handelbarer Markt (mehr) nach der Überführung in Gemeineigentum bzw. in die AöR besteht. So könnte haushalts- und stadtpolitisch im Gesetz ein Potenzialwert – ausdrücklich kein Verkehrswert im Sinne des § 194 BauGB – definiert werden.

Das Potenzial dieses Wertes und damit die Entschädigungssumme resultiert dann nicht aus derjenigen (Aus-)Nutzung der betroffenen Grundstücke, die die maximalen marktüblich erzielbaren Erträge ergeben. Stattdessen würden Nutzungen berücksichtigt, die einen stadt- und kulturpolitischen Mehrwert aus der spezifisch sozialpflichtigen Verwendung der vergesellschafteten Wohnungen und Mehrfamilienhäuser sowie ihrer Infrastruktur und Nebenanlagen liefern. Die ursprüngliche Kostenschätzung des Berliner Senats aus dem Jahr 2019 unterstellt für die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen einen Verkehrswert, den es ökonomisch und rechtlich gar nicht gibt und der sich auch nicht plausibel herleiten lässt. Für diese Wertermittlungsobjekte ist ein Wert auf der Grundlage marktkonformer Modelle zu entwickeln, wie etwa das bereits erwähnte Faire-Mieten-Modell der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen. Ob stets der Ertragswert der „günstigste“ ist, ist keineswegs geklärt. Es kommen auch Sach- und Vergleichswerte und andere Wertbestimmungen in Betracht (vgl. § 6 ImmoWertV 2021). In jedem gewählten Bewertungsverfahren sind subjektiver Wert und objektiver Preis genau voneinander zu trennen. Denkbar wäre, die rechtlich definierten Wertgrenzen, Sozialbindungen und die Bodenwertdämpfung in einem weiterentwickelten, marktangepassten neuen Verfahren zu verarbeiten, das von der ökonomischen Austauschlogik Abstand nimmt und einen sozialgerechten Immobilienwert für die zu vergesellschaftenden Grundstücke – Bodenwert und Gebäudewert strikt getrennt – ergibt.

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Modelle zur Berechnung der Entschädigungshöhe

Bereits in unserem „Kurzgutachten zur Höhe der Entschädigung“ wiesen wir darauf hin, dass das Entschädigungsgebot im Grundgesetz bei der Vergesellschaftung keine Entschädigung nach Marktwert vorsieht, sondern dem Gesetzgeber Flexibilität und weite Spielräume eröffnet. Welches Modell der Gesetzgeber seiner Entschädigungsberechnung zugrunde legt, unterliegt seiner Einschätzungspollongative: Es ist im Kern eine politische Entscheidung. Dieser Spielraum erlaubt es dem Gesetzgeber sogar, in besonderen Fällen nur eine nominelle, also eine symbolische Entschädigung zu zahlen.

Nominelle Entschädigung

Die in Rede stehende Vergesellschaftung von Wohnraum als einen solchen besonderen Fall zu sehen lässt sich begründen. Nach dem Grundgesetz ist bei der Bestimmung der Entschädigung eine Abwägung zwischen den Interessen der „Beteiligten“ und der „Allgemeinheit“ vorzunehmen. Dabei entspricht dem Interesse der Allgemeinheit das in der Verfassung von Berlin enthaltene Staatsziel der „Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringen Einkommen“ (Art. 28), ergänzt durch die grundgesetzlich verankerten Prinzipien von Demokratie und Sozialstaatlichkeit. Demgegenüber stehen die Interessen der Beteiligten am Erhalt oder zumindest am Werterhalt ihres Eigentums. Doch handelt es sich bei diesen Beteiligten um überwiegend börsennotierte Unternehmen, die unter Missachtung des Art. 14 Abs. 2 GG, in dem es heißt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“, das Grundversorgungsgut Wohnraum als Anlageobjekt nutzen und spekulative Mietpreiserhöhung betreiben. Diese Geschäftspraktiken bedrohen die Bürgerinnen und Bürger Berlins in ihrer Existenz, sie führen zu Wohnungsnot und gefährden den sozialen Frieden. Aus dieser Perspektive erscheint das Interesse der Beteiligten nicht schützenswert: Die Vergesellschaftung zielt darauf ab, diese Geschäftspraktiken effektiv zu unterbinden, indem eine Reform auf dem Wohnungsmarkt durchgeführt wird. Eine derart skizzierte Interessenzuweisung kann daher durchaus zu dem Schluss kommen, dass eine rein nominelle Entschädigung verfassungsgemäß ist.

Die Betrachtung der wirtschaftlichen Folgen steht einer symbolischen Entschädigung ebenfalls nicht entgegen. Zunächst bedürfen Aktienseigner und -seignerinnen bzw. Gesellschafter und Gesellschafterinnen keines besonderen Schutzes: Der Die Einsatze muss bei einer Investition in Finanzprodukte stets damit rechnen, dass es durch Marktkräfte, Insolvenzen und Wirtschaftskrisen zu einem Totalverlust kommen kann; den Anleger auf dieses Risiko hinzuweisen ist der Emittent

sogar gesetzlich verpflichtet. Gesamtwirtschaftlich hätte eine bloß symbolische Entschädigung ohnehin keine gravierenden Effekte. Die Allgemeinheit hat keine Störungen des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu befürchten, denn Werte werden nicht vernichtet, sondern vom Privateigentum in Gemeineigentum überführt.

Wie ist eine solche nominelle Entschädigung zu bestimmen? Historisch vorgekommen ist bisher nur der umgekehrte Fall: die Umwandlung von Volks- bzw. Staatsigentum in Privateigentum. Privatisierungsfälle unter Obhut der Treuhandaanstalt, überwiegend Unternehmen, doch oft in Verbindung mit Grundbesitz, wurden in den 1990er Jahren mit symbolischen Kaufpreisen von 1 DM „abgewickelt“. Was bei einer Umwandlung von Staats- oder Volkseigentum in Privateigentum praktiziert wird, kann auch im Fall einer Vergesellschaftung unternommen werden. Würde man also ähnliche Maßstäbe anlegen, könnten die in Gemeingut zu überführenden Wohnungsumnehmen jeweils mit 1 Euro pro Unternehmen bewertet werden. Die Entschädigungssumme würde, je nach Anzahl der Unternehmen, insgesamt 5 bis 10 Euro betragen. Diese Bewertung wäre zugegebenermaßen sehr niedrig, läge aber innerhalb des weitgefassten Spielraums des Gesetzgebers für ein Vergesellschaftungsgesetz.

Wie wird der Wert einer Immobilie bestimmt?

Sowohl die landeseigenen Wohnungsunternehmen als auch die privaten Wohnungskonzerne bewerten ihre Wohnimmobilien auf Grundlage der ertzielen Jahres-Nettokalimiete (NKM). Diese dient ebenso als Basis der steuerlichen Bewertung.

Die steuerrechtliche Bewertung von Immobilien erfolgt nach dem Bewertungsgesetz des Bundes (BewG). Hier kommt das Ertragswertverfahren bebauter Grundstücke zum Zuge (§§ 78 ff., §§ 146 ff. und §§ 184 ff. BewG). Da eine Bewertung nach §§ 184 ff. BewG kapazitätär nicht zu leisten war und die Bewertung nach §§ 78 ff. BewG sich auf Stichtage von 1964 und 1935 bezieht, fiel unsere Entscheidung auf eine Bewertung nach §§ 146 ff. BewG. Hiernach ist das 12,5-Fache der NKM zugrunde zu legen.

Die landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) bewerten ihre Immobilien mit dem 14-Fachen der jährlichen NKM. Hier hat in den letzten Jahren eine Aufwertung stattgefunden. Noch Anfang der 2000er Jahre legten die LWU das 10-Fache der NKM ihrer Bewertung zugrunde. Der Vorteil dieser höheren Bewertung besteht für sie hauptsächlich darin, nach dem Gesetz der „Loan to Value Ratio“ (LTV) das Verhältnis Bestand – Verbindlichkeiten zu verbessern und somit die Kreditwürdigkeit zu erhöhen.

Die privaten Wohnungskonzerne bewerteten 2017 ihren Berliner Bestand in der Spanne des 26- bis 28-fachen der NKM (DW: 27,2; Vonovia: 26,6; Akelius: 26,2), wobei für 2018 eine weitere Erhöhung des Wertes zu erwarten ist.

Die Frage, warum die Bestände der privaten Wohnungskonzerne fast doppelt so hoch bewertet werden wie die der LWU, obwohl sich die Wohnimmobilien kaum voneinander unterscheiden, beantwortet der „International Financial Reporting Standard 13“ (IFRS 13). Seit 2013 erlaubt er das „Fair-Value-Verfahren“, wonach für den Marktwert eines Unternehmens nicht mehr dessen Substanz taxiert wird, sondern sein Wert unter Zugrundelegung einer Transaktion auf dem „vorteilhaftesten Markt“ bestimmt werden kann. Der „vorteilhafteste Markt“ befindet sich dort, wo ein knappes Angebot auf große Nachfrage trifft. Der Fair Value, der betragende Zeitwert, beruht somit auf der Spekulation mit dem Grundbedürfnis Wohnraum. Da er weder aus durchschnittlichen, schon gar nicht aus sozial verträglichen Mieterträgen einer Immobilie zu generieren ist, müssen enorme Erhöhungen der Mieteinnahmen in naher Zukunft einkalkuliert werden, um die versprochenen Dividenden ausschütten zu können.

Wie lässt sich die Höhe einer angemessenen Entschädigung berechnen?

Als Beispiele für Verfahren, zu einer angemessenen Entschädigung zu kommen, haben wir zwei verschiedene Ansatzpunkte gewählt:

Variante 1 basiert auf der steuerrechtlichen Bewertung von Immobilien nach dem Bewertungsgesetz des Bundes (BewG), das wir mit der Bewertungspraxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins abgleichen.

Variante 2, das „Zweckentschädigungsverfahren“, stellt auf das politische Ziel der Vergesellschaftung ab und bewertet die Immobilien nach den Erlösen durch leistbare Mieten.

Variante 1: Verfahren nach dem Bewertungsgesetz des Bundes und der Bewertungspraxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins

Nach §§ 146 ff. BewG legen wir das 12,5-fache der NKM zugrunde. Anschließend wird eine Alterswertminderung vorgenommen, die pro Jahr nach Bezugsfähigkeit des Gebäudes 0,5 %, maximal jedoch 25 % beträgt und eine gewisse Korrektur nach umfassenden Sanierungen erfährt. Der weit überwiegende Teil des Gebäudebestands dürfte einer maximalen Alterswertminderung unterfallen, weshalb im Folgenden pauschal 25 % vernachlässigt werden.

Die durchschnittlichen Nettokaltmieten haben wir auf Grundlage der Geschäftsberichte der Konzerne Deutsche Wohnen, Vonovia und Akelius bestimmt und eine Bewertung nach den Kriterien des BewG und nach der Praxis der LWU vorgenommen. Da der Großteil der Bestände

insbesondere von Deutsche Wohnen und Vonovia früher im Besitz der öffentlichen Hand war, ist eine solche Bewertungsmethode konsequent. Die Bewertungen beziehen sich auf den Wohnungsbestand der Unternehmen in Berlin.

Akelius			
Wohnungen	Durchschn. Jahres-NKM	Bewertung nach BewG	Bewertung wie LWU
18.700	6.433,66 €	828.310.382,60 €	1.233.658.808,00 €
Vonovia			
Wohnungen	Durchschn. Jahres-NKM	Bewertung nach BewG	Bewertung wie LWU
30.664	4.026,55 €	1.749.304.375,00 €	2.512.583.200,00 €
Deutsche Wohnen			
Wohnungen	Durchschn. Jahres-NKM	Bewertung nach BewG	Bewertung wie LWU
115.400	4.731,29 €	5.118.688.750,00 €	7.343.875.880,00 €

Diese drei Unternehmen besitzen in Berlin zusammen knapp 170.000 Wohnungen. Somit wäre der Gesamtwert dieser Wohnungen:

Gesamtwert		
Wohnungen	Bewertung nach BewG	Bewertung wie LWU
167.764	7.684.461.467,50 €	11.490.425.888,00 €

Wir gehen von 200.000 zu vergesellschaftenden Wohnungen aus. Hochgerechnet bedeutet dies:

Hochrechnung		
Wohnungen	Bewertung nach BewG	Bewertung wie LWU
200.000	9.172.852.965,81 €	13.686.321.079,61 €

Im Ergebnis erhalten wir im Bew-G-Verfahren einen Immobilienwert von **9,2 Mrd. Euro** und nach der Praxis der LWU einen Immobilienwert von **13,7 Mrd. Euro**.

Variante 2: Zweckentschädigungsverfahren – Bewertung der Immobilien nach den Erlösen durch leistbare Mieten

Das Zweckentschädigungsverfahren orientiert sich an der Zielrichtung der Vergesellschaftung und stellt diese in den Mittelpunkt der Interessenabwägung zwischen Allgemeinheit und Beteiligten: Die Vergesellschaftung von Grund und Boden schließt eine Bewirtschaftung nach dem Prinzip der Gemeinwohlorientierung ein, daher darf die Höhe der Entschädigung die Gemeinwohlorientierung nicht verhindern, sondern muss sich an den leistbaren Mieten orientieren.

Dies wirft die Frage auf, welche Mieteile noch als gemeinwirtschaftlich angenommen werden kann. Im ersten Schritt müssen die Vergesellschaftung und die dahinterstehenden Voraussetzungen

genauer bestimmt werden. Bei der Vergesellschaftung von Grund und Boden bedeutet eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung, dass auch Haushalten mit geringem Einkommen das in der Berliner Verfassung verankerte Staatsziel der Wohnraumversorgung garantiert werden kann, ohne die Teilhabe an anderen gesellschaftlichen Bereichen unmöglich werden zu lassen. Voraussetzung dafür ist eine gedeckelte Mietstufe.

Die Bestimmung der Deckungshöhe wird nun anhand dreier Modelle berechnet:

Modell 1 geht von der Annahme der Immobilienwirtschaft aus, die Zahlungsfähigkeit einer Mietpartei sei dann gegeben, wenn die Bruttowarmmiete höchstens 30 % des Bruttoeinkommens ausmacht. Eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise muss ihre Mieten vor allem daran ausrichten, dass auch Haushalte mit geringem Einkommen sich den Wohnraum leisten können. Dann darf die Bruttowarmmiete also nicht mehr als 30 % des Einkommens betragen, welches die Armutsgrenze definiert. Über die Gewichtung der Haushaltsgrößen kann hieraus eine durchschnittliche Nettokaltmiete in Höhe von **229,61 Euro pro Wohnung** als politische Zielmiets abgeleitet werden. Bereits 2014 haben in Berlin mehr als 200.000 Wohnungen gefehlt, die diese Voraussetzung erfüllen (Leibum/iloin/Junker/Neitzel 2018).

Verteilung der Belegungsgrößen in Berlin
(Quelle: Holm, Junker 2018)

1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
48,40 %	32,60 %	11,00 %	7,00 %	2,90 %

Leistungsbegrenzungen bei relativer Armutsgrenze pro qm (nettokalt)
(Quelle: Holm, Leibum, Junker, Neitzel 2018)

1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
3,29 €/qm	4,03 €/qm	4,47 €/qm	4,77 €/qm	4,98 €/qm

Wohnfläche (sozialrechtliche Angemessenheitsgrenzen)
(vgl. Holm, Leibum, Junker, Neitzel 2018)

1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
45 qm	60 qm	75 qm	90 qm	105 qm

Leistungsbegrenzungen bei relativer Armutsgrenze (nettokalt)

1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
148,05 €	241,80 €	336,28 €	429,30 €	522,90 €

Durchschnittliche gewichtete Leistungsbegrenzung (nettokalt)

$48,40 \% \times 148,05 \text{ €} + 32,60 \% \times 241,80 \text{ €} + 11,00 \% \times 336,28 \text{ €} + \dots = 229,61 \text{ €}$

Ausgangspunkt von **Modell 2** ist die „abstrakte Angemessenheit“ der AV Wohnen des Berliner Senats. In der Ausführungsvorschrift der Abteilung Soziales wird als durchschnittliche Zielmiets der Richtwert der Kosten einer Unterkunft für einen 2-Personen-Haushalt nettokalt zugrunde gelegt, denn ein 2-Personen-Haushalt entspricht etwa der gewichteten Verteilung der Belegungsgrößen

Berliner Haushalte. Die Zielmiets liegt dann bei durchschnittlich **375 Euro pro Wohnung nettokalt** (vgl. Anlage 1, Ziff. 2 der AV Wohnen).

Modell 3 schließlich richtet sich nach den durchschnittlichen Mietpreisen der landeseigenen Wohnungsunternehmen in Höhe von 6 €/qm nettokalt. Dieser Wert wird mit der durchschnittlichen Wohnungsgröße im Berliner Bestand der Unternehmen Deutsche Wohnen, Akelius und Vonovia multipliziert, was zu einer durchschnittlichen Wohnungsmiete in Höhe von **363,85 Euro nettokalt** führt.

	Gebäudebestand	Anteil	Durchschn. qm-GrtBo
Akelius	13.712	0,09	63
Vonovia	38.664	0,23	63,34
Deutsche Wohnen	114.289	0,69	69,45
Gesamt	166.665	1	60,64

Die Zielmieten der drei Modelle werden nun um einen Leerstandsfaktor von 1,7 %, einen Instandhaltungsfaktor von 25 % und einen Verwaltungsfaktor von 10 % pauschal bereinigt. Als Quelle für den Instandhaltungsfaktor diene die Drucksache 18/17662 des Abgeordnetenhauses. Die Leerstands- und Verwaltungsfaktoren lieferten – soweit ausgewiesen – die Geschäftsberichte der LWU für 2017.

	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Zielmiets	229,61 €	375,00 €	363,85 €
bereinigte Miets	148,35 €	237,38 €	230,32 €

Aus den bereinigten Monatsmieten können wir nunmehr bei geschätzten 200.000 vergesellschafteten Wohnungen den Betrag errechnen, der für die jährliche Annuität, die Zinszahlungen und Tilgungen, die in einem Jahr gezahlt werden müssen, zur Verfügung steht.

	Modell 1	Modell 2	Modell 3
bereinigte Miets	148,35 €	237,38 €	230,32 €
jährliche Annuität	348.830.500,32 €	589.700.000,00 €	552.781.610,48 €

Mit der jährlichen Annuität soll nun innerhalb von 30 Jahren einerseits ein mit 3 % verzinsten Kredit abbezahlt werden, der 80 % der Entschädigungssumme deckt, und andererseits eine zinslose Eigenkapitalquote von 20 % refinanziert werden. Es ergibt sich folgende Formel:

$$R = \frac{1}{30} \cdot 20\% \cdot S = 80\% \cdot S \cdot ANF$$

mit R als jährliche Annuität, S als Entschädigungssumme und ANF als Annuitätenfaktor.

Amtliche Kostenschätzung

Aufgelöst nach S ergibt sich:

$$S = \frac{R}{0,8 \cdot ANF + 1/150}$$

Der Annuitätenfaktor wird bei einer Laufzeit von n Jahren und einem Zinssatz von i gebildet durch:

$$ANF = \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Somit: $ANF = 0,051019$.

Wir erhalten damit die folgenden Entschädigungsbühnen:

	Modell 1	Modell 2	Modell 3
jährliche Annuität	346.800.500,32 €	599.700.000,00 €	592.761.810,48 €
Entschädigung	7.348.572.508,87 €	11.988.212.178,47 €	11.841.479.878,34 €

Nach dem Zweckentschädigungsverfahren ergeben sich damit Entschädigungssummen in Höhe von **7,3 Mrd. Euro bis 12 Mrd. Euro**.

Wie wird die Entschädigungssumme finanziert?

Für die Modalitäten der Entschädigung stehen dem Land Berlin verschiedene Modelle offen. Die Entschädigung kann beispielsweise über mehrere Jahre gestreckt oder mit Fremdkapital finanziert werden. Die Deckung der Entschädigungssumme erfolgt aus den laufenden Mieteinnahmen, wobei das Land Berlin 20 % der Entschädigungssumme als Eigenkapital in die zu gründende Wohnungsgesellschaft einbringen kann. Langfristig entstehen Werte, sodass die Vergesellschaftung dem Gemeinwohl insgesamt Gewinn bringt.

Literatur

Abgeordnetenhaus, Drucksache 18/17662
 Aelius Residential Property AB, Annual Report 2017
 degewo AG, Geschäftsbericht 2017
 Deutsche Wohnen SE, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2018
 GESOBAU AG, Geschäftsbericht 2017
 Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, Geschäftsbericht 2017
 Andrej Holm/Stephan Junker: Wohnsituation in 77 Großstädten. Stadtprofil Berlin, 2019, unveröffentlicht
 Andrej Holm/Henrik Leuhn/Stephan Junker/Kevin Neitzel: Wie viele und welche Wohnungen fehlen in deutschen Großstädten? Die soziale Versorgungslücke nach Einkommen und Wohnungsgröße (Working Paper Forschungsförderung No. 63), 2018
 HOWOGE Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Geschäftsbericht 2017
 Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH, Geschäftsbericht 2017
 Vonovia SE, Geschäftsbericht 2017
 Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, Geschäftsbericht 2017



Volksbegehren über Beschluss für ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden (Rekommunalisierung) der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. Enteignen?“
 hier: Antrag auf amtliche Kostenschätzung vom 20. November 2018,
 hier eingegangen 28. November 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20. November 2018, eingegangen am 28. November 2018, haben Sie einen Antrag auf amtliche Kostenschätzung nach § 15 Absatz 1 des Abstimmungsgesetzes für das o. g. Volksbegehren gestellt.

Die amtliche Kostenschätzung lautet wie folgt:

„Für eine Vergesellschaftung von ca. 243.000 Wohnungen werden Entschädigungskosten von 28,8 bis 35 Mrd. € sowie Erwerbsnebenkosten von weiteren bis zu 180 Mio. € geschätzt. Für Erfassung und technische Bewertung der Immobilien, Entschädigungen für unbewohnte Grundstücke, Ausgleichszahlungen für Wertminderungen und Personalsüberhänge der betroffenen Unternehmen fallen einmalig zusätzlich 1,5 bis 1,9 Mrd. € an. Für Finanzierungskosten und Bewirtschaftung der Bestände sind zusätzlich zu den Mieteinnahmen bei unveränderten Bestandsmieten voraussichtlich 100 bis 340 Mio. € jährlich bei aktuell sehr günstigen Finanzierungsbedingungen zu erbringen.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schätzung unter Berücksichtigung des für die amtliche Kostenschätzung geltenden Beschleunigungsgebots und dem Informationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger eine grobe Schätzung darstellt, die auf den für die relevanten Sachverhalte vorliegenden und ablesbaren Basisinformationen zum Stand Jahresende 2018 beruht. Soweit die Beschlussvorlage hinsichtlich kostenrelevanter Definitionen und Abgrenzungen von Sachverhalten nicht eindeutig ist (wie z. B. der zu vergesellschaftenden Wohnungen eines Unternehmens), wurden nach Sinn und Zweck des Volksbegehrens einschlägige Abgrenzungen zu Grunde gelegt. Methodik und Ableitung der Schätzwerte im Einzelnen sind der beigefügten Erläuterung zur amtlichen Kostenschätzung zu entnehmen (Anlage).

Insbesondere hinsichtlich des dargestellten möglichen Abschlages auf den Verkehrswert können abweichende bzw. ergänzende Informationen sowie die konkrete gesetzliche Ausgestaltung zu einer weiteren Reduzierung der Entschädigungshöhe führen. Darüber hinaus kommen alternative rechtliche Möglichkeiten zur Umsetzung des Anliegens des Volksbegehrens in Betracht, bei der die Eigentümer mit einer Mischung aus Sach- und Geldwerten in geringerer Höhe zu entschädigen wären. Eine vertiefende Prüfung einer solchen Umsetzungsvariante konnte im Rahmen der amtlichen Kostenschätzung nicht erfolgen.

Abschließend weise ich darauf hin, dass die Prüfung der Zulässigkeit des Volksbegehrens nach § 17 Absatz 2 des Abstimmungsgesetzes erst nach dem Einreichen des Antrags auf Einleitung eines Volksbegehrens nach § 14 des Abstimmungsgesetzes stattfindet. Die Erstellung der amtlichen Kostenschätzung erfolgt unabhängig von einer Zulässigkeit des Volksbegehrens.

Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrag

Erläuterung zur amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Abstimmungsgesetz

1 Einführung

1.1 Vorbemerkungen

Die Initiatoren des Volksbegehrens haben einen „Beschluss für ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden (Rekommunalisierung)“ vorgelegt, nachdem der Senat aufgefordert wird, ein Gesetz zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz zu erarbeiten.

Für eine rechts- und kostenwirksame Realisierung der Vergesellschaftung bedarf es eines Prozesses mit erfolgreichem Volksbegehren, der Umsetzung des Begehrens durch Einarbeitung einer Gesetzesvorlage des Senats sowie (nach Erfüllung des eigentlichen Begehrens) eines parlamentarischen Verfahrens für die Annahme des Gesetzes durch das Abgeordnetenhaus; dieser Prozess wird unter Berücksichtigung verbindlicher Fristen mindestens zwei Jahre umfassen. Wesentliche für die Vergesellschaftungskosten relevante Faktoren haben sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt (insbesondere Mieten, Wohnimmobilienwerte und private Wohnungseigentümer mit großen Portfolios) oder sind volatil (insbesondere Kapitalmarktkonditionen, Zinsen). Die künftige Entwicklung der Faktoren bis zu einem Inkrafttreten eines Gesetzes kann mangels geeigneter Indikatoren nicht prognostiziert werden.

Die vorliegende Kostenschätzung bezieht sich auf die aktuellen Datengrundlagen des Jahres 2018 bzw. Daten zum Stand Jahreswechsel 2018/2019 (jeweilige Bezugspunkte siehe unten), bildet also die voraussichtlichen Kosten bei einer sofortigen Umsetzung einer Vergesellschaftung zu aktuellen quantitativen Bedingungen ab.

In der Natur der Beschlussvorlage liegt, dass sie den Rahmen des Begehrens aufzeigt, nicht aber genaue Definitionen für kostenrelevante Merkmale bestimmt, sondern dies teilweise ausdrücklich dem später zu erarbeitenden Gesetz überlässt. Zum Teil waren für eine Quantifizierung relevanter Bestände und Kostenfaktoren nähere Abgrenzungen zu definieren (z. B. zu den einzurechnenden Unternehmen/Beständen) oder Annahmen zur Umsetzung zu treffen (z. B. zum Finanzierungsmodell für die vorgeschlagene Bestandsbewirtschaftung durch eine neue Anstalt öffentlichen Rechts). Die einzelnen Annahmen wurden nach dem Sinn und Zweck des Volksbegehrens – der umfassenden Vergesellschaftung von nicht im gemeinschaftlichen Eigentum liegenden großen Wohnungsbeständen und Begrenzung der Mieten – getroffen und sind jeweils im Folgenden einzeln dargestellt.

Mit der von der Beschlussvorlage geforderten Vergesellschaftung sind verschiedene schwierige rechtliche Fragen verbunden, unter anderem weil für eine Vergesellschaftung auf Grundlage von Artikel 15 Grundgesetz keine Erfahrungen vorliegen und ab 2020 die sog. Schuldenbremse nach Artikel 109 Grundgesetz greift. Die amtliche Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Abstimmungsgesetz als Grundlage für die Unterschriftensammlung steht vor der rechtlichen Prüfung gemäß § 17 Abs. 2 Abstimmungsgesetz nach erfolgreicher Unterschriftensammlung. Die Kostenschätzung unterstellt die rechtliche Umsetzbarkeit/Zulässigkeit des Begehrens und ermittelt die daraus zu erwartenden Kosten, wobei die für die Kosten zu berücksichtigenden rechtlichen Problemfelder benannt werden (siehe z. B. Abschnitt 4.3 Finanzierungsrisiken). Von besonderer Relevanz ist die Höhe der Entschädigung für vergesellschaftete Wohnungen, für die bei zunehmender Unterschreitung des aktuellen Marktwerts die Rechtsunsicherheit ansteigt (siehe 3.2). Für eine

Umsetzbarkeit des Begehrens wurde für den potenziellen Kostenrahmen auf eine Entschädigung bis zum Marktwert abgestellt.

1.2 Übersicht potenzieller Kostenfaktoren

Im Prozess der Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen durch Umsetzung eines neuen Landesgesetzes zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum sind aufgrund erforderlicher Verfahrensschritte oder bestehender Rechtsansprüche folgende einmalige Kostenfaktoren zu erwarten:

1. Erfassung und Bewertung der Bestände (Verwaltungsaufwand/Gutachterkosten)
 - a) Prüfung relevanter Bestände/Unternehmen (Grundbuch- und Registerrechten)
 - b) Bewertung der einzelnen Bestände (Wertermittlung sowie technische Due Diligence)
2. Entschädigung der Immobilienbestände (inkl. Nebenkosten)
 - a) Entschädigung für bestehende Grundstücke – Wohngebäude (einschl. Gewerbe in Wohnblöcken)
 - b) Entschädigung für unbebaute Grundstücke
 - c) ggf. Steuern, Aufwand der Grundbuchberichtigung
3. Ausgleichsleistungen für andere Vermögensschritte/Reorganisation der Wohnungsverwaltung
 - a) Bewertung Unternehmensengriffe (sozialisierungsbedingte Restwertentschädigung) in Abhängigkeit vom Anteil der vergesellschafteten Bestände/regionaler Struktur des Immobilienbestands)
 - b) Ausgleich von Zusatzbelastungen aufgrund betriebswirtschaftlich notwendiger Unternehmensanpassungen
 - c) Vermögensentschädigungen, soweit bestehende Kredite nicht übernommen werden
 - d) Aufbau/Gründungskosten eines neu zu einrichtenden Landesbetriebs (Anstalt öffentlichen Rechts)

Die einmaligen Kosten sind aufgrund ihrer besonderen Größenordnung, die den Finanzspielraum des Landes aus laufenden Einnahmen (ohne Reduzierung/Aussparung anderer Aufgaben/Ausgaben) bei weitem übersteigt, aus Fremdfinanzierung zu finanzieren. Infolge der Vergesellschaftung ergeben sich laufende Folgekosten für das Land Berlin, wenn die Finanzierungskosten des Landes für eine Eigenkapitalzuführung an einen Landesbetrieb sowie die laufenden Kosten des Landesbetriebs (Bewirtschaftung und anteilige Finanzierungskosten) die Miteinnahmen übersteigen.

2 Umfang der unter die Vergesellschaftung fallenden Wohnungsbestände

Die Beschlussvorlage sieht für die in eine Vergesellschaftung einzubeziehenden Unternehmen und Bestände die folgenden allgemeinen Kriterien vor: „Es findet Anwendung, sofern Wohnungen durch einen Eigentümer in einem Umfang gehalten werden, der im Gesetz als „vergesellschaftungsfähig“ definiert wird. Ein unbebautes Grundstück im Eigentum des Wohnungsunternehmens gilt insoweit als Wohnung. ... Als Schwelle für die Vergesellschaftungsfähigkeit schlagen wir einen Umfang von 3000 Wohnungen pro Unternehmen vor. ... Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemeineigentum, weshalb Unternehmen im öffentlichen oder bereits kollektiven Besitz der Mieter*innen oder gewerkschaftlich verwaltete Unternehmen rechtlich ausgenommen werden sollen.“

Für eine Quantifizierung der potenziellen Bestände bedarf es einer eindeutigen Abgrenzung. Für die Erfassung der potenziellen Bestände wurden nach Sinn/Zweck der Vorlage folgende Regeln zu Grunde gelegt:

- Unternehmen/Konzerne mit mindestens 3.000 Wohnungen in Berlin (städtische Wohnungsversorgungsfunktion und Landesgesetz).

- Vergesellschaftung aller Berliner Wohnungen eines Unternehmens mit 3.000 Wohnungen (kein verbleibender Wohnungsbestand bis 3.000 WE/volle Vergesellschaftung der Bestände relevanter Unternehmen);
- nur Einbeziehung von eigenen Beständen eines wirtschaftlich eigenständigen Eigentümers/Unternehmens/Bestandshalters (ohne verstaatlichte Bestände oder gemeinschaftlich verwaltete, aber rechtlich/wirtschaftlich eigenständige Fonds/Gesellschaften);
- Ausschluss von Wohnungs(bau)genossenschaften, da diese sich im gemeinschaftlichen Eigentum der Mitglieder, die i. d. R. zugleich Mieter*innen bzw. Wohnungsnutzer*innen sind, befinden („Unternehmen im bereits kollektiven Besitz der Mieter*innenschaft“);
- Ausschluss der sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften und der Berlinwo wegen vollständigem bzw. überwiegendem Anteilseigentum Berlins („Unternehmen im öffentlichen Besitz“).

Unternehmen und Umfang der Bestände wurden anhand einer Recherche erhoben, die Erfassung und Auswertung von Veröffentlichungen (Unternehmensberichte, Internet-Selbstdarstellungen) und Verbandsangaben zum Gegenstand hatte. Berücksichtigt wurden nur Unternehmen/Konzerne, bei denen eine gemeinsame wirtschaftliche Führung (Unternehmen/Unternehmensgruppe mit behaltenden Tochterunternehmen) gesichert kurzfristig nachvollziehbar war (i. R. durch Unternehmensveröffentlichungen). Eine Grundbuch-, Unternehmens- und Handelsregisterauswertung erfolgte nicht (Beschleunigungsgebot der Kostenschätzung, fehlende Rechtsgrundlage).

Zu den gemäß Beschlussvorlage einzureichenden unbehobenen Grunddaten der Unternehmen lagen keine Informationen vor; sie wurden dementsprechend nicht mit einem fiktiven Wert 1 Wohnung pro Grundstück eingerechnet.

Gemäß der Recherche erfüllen mindestens 10 Unternehmen/Konzerne die Kriterien, dass sie über mindestens 3.000 Wohnungen in Berlin verfügen und sich nicht im öffentlichen oder gemeinschaftlichen Eigentum befinden; im Eigentum dieser 10 Unternehmen befinden sich 2018 rund 243.000 Wohnungen in Berlin mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von rd. 62 m² (Tabelle 1).

Tabelle 1
Wohnungsunternehmen mit mindestens 3.000 Wohnungen in Berlin
(ohne Genossenschaften und Unternehmen im öffentlichen Eigentum)

Unternehmen/Konzern	Stichtag	Wohnungen	Ø WE-Größe (m ²)
1 Deutsche Wohnen SE	30.09.2018	111.500	59,5
2 Vonovia SE	30.06.2018	44.000	63,8
3 ADO Properties S.A.	30.09.2018	22.200	
4 Covivio SE	01.12.2018	16.700	67,9
5 Akelius Residential Property AB/Akelius GmbH	30.09.2018	13.700	62,9
6 TAG Immobilien AG	30.09.2018	9.900 ¹	67,1
7 Grand City Properties S.A.	30.09.2018	8.000	78,5
8 BGP Gruppen/BGP Investment S.à.r.l.	12/2018	8.000	
9 Hilwerk-Siedlung GmbH	2018	6.000	
10 D.V.J. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH	01/2018	3.800 ²	68,7
Insgesamt		242.800	62,1³

¹ Bestand Region Berlin (inkl. Umland); geringe Überschätzung

² bekannte Teilbestände in Berlin; geringe Unterschätzung

³ gewichteter Mittelwert der Fläche mit Angaben (85 % der Wohnungen)

Datengrundlagen: Finanz-Konzernabschlüsse 2018 der Deutsche Wohnen SE, Vonovia SE, ADO Properties S.A., Covivio SE, Akelius Residential Property AB, TAG Immobilien AG und Grand City Properties S.A.; Homepage BGP, Hilwerk

und EM (www.bpg-am.com; www.kwa-berlin.de; http://dx.doi.org/10.21203/rs.1.2019). Angaben des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.; eigene Recherchen

Für die recherchierten Unternehmen lagen keine rechtssicher nachvollziehbaren Bewirtschaftungs- oder Gewinnbeschränkungen vor, die zu jetzigem Stand eine Ausklammerung als „gemeinwirtschaftlich verwaltetes Unternehmen“ begründen würde.

Der recherchierte Umfang der Unternehmen und Bestände bildet den Mindestumfang der vom Vergesellschaftungsgesetz betroffenen Bestände (bei sofortiger Umsetzung) ab, da die Identifizierung weiterer Unternehmen mit „Vergesellschaftungseife von 3.000 Wohnungen“ nur aufgrund gesetzlich begründeter Grundbuch- und Registerauswertungen möglich ist.

3 Entschädigung für vergesellschaftete Immobilien (einschl. Erwerbsnebenkosten)

3.1 Rechtliche Bedingungen

Die Festsetzung von Art und Ausmaß der Entschädigung muss nach dem durch Art. 15 Satz 2 GG in Bezug genommenen Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten erfolgen. Abgesehen von dem Abwägungsgebot nennt das Grundgesetz für Art und Höhe der Entschädigung keine Vorgaben. Die Entschädigung für die Vergesellschaftung muss das Ergebnis eines Interessenausgleichs sein; sie darf nicht die einseitige Anerkennung der Interessen des Betroffenen, aber auch nicht allein die der Allgemeinheit darstellen. Die Entschädigung muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht stets das „volle Äquivalent für das Genommene“ bilden (Urteil vom 18.12.1965, BVerfGE 24, 367 (421)). Der Gesetzgeber kann je nach den Umständen vollen Ersatz, aber auch eine darunter liegende Entschädigung bestimmen, so dass der Betrag niedriger ausfallen darf als der jeweilige Verkehrswert.

Eine Orientierung der Entschädigung am Verkehrswert drängt sich jedoch umso mehr auf, als der Wert des entzogenen Gutes ein Äquivalent eigener Leistung des Eigentümers bildet (Papier/Schirvani in Maunz/Dörig, GG, Stand August 2018, Rz. 716 zu Art. 14 GG). Schätzwürdige Eigenleistungen der Berechtigten können nämlich auch in der Form von Kaufpreiszahlungen erbracht worden sein (Papier/Schirvani, a. a. O., Rz. 718 zu Art. 14 GG).

Die Überführung des Eigentums in Gemeineigentum beurteilt sich auch nach Art 1 des Ersten Zusatzprotokolls der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und gegebenenfalls nach Art. 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh). Die Höhe der Entschädigung muss in einem vernünftigen Verhältnis zum fraglichen Wert stehen, d. h. in der Regel dem Verkehrswert zum Zeitpunkt des Eigentumsentzugs. Bei einem globalen Eigentumsentzug, der einen größeren Bevölkerungsbereich betrifft, kann die Entschädigung auf einen angemessenen und damit unter dem Verkehrswert liegenden Ersatz beschränkt sein (Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR, Urteil vom 29.03.2006, 36813/97/Scedin/Italian, Tz. 95).

Der geschätzte Verkehrswert, zuzüglich einer möglichen Entschädigung für sonstige Vermögensseinbußen bildet somit eine Obergrenze der zu erwartenden Entschädigungshöhe. Die Entschädigungshöhe könnte auch deutlich darunter liegen.

Entschädigungsverpflichtungen, die sich aus internationalen Verträgen (z. B. Bilateral Investment Treaties BITs) ergeben können und die bei Entzug des Eigentums zum Teil „angemessen“, zum Teil „volle“ Entschädigungen vorsehen, können im Rahmen der Kostenschätzung nicht berücksichtigt werden.

3.2 Entschädigungshöhe

Die Entschädigungssumme schließt die in den Durchschnittswerten berücksichtigten untergeordneten Gewerbetreiblichen innerhalb der Wohngebäude ein; nicht berücksichtigt sind die mit zu

vergesellschaftenden für den Wohnungsbau geeigneten unbebauten Grundstücke (keine Informationen zum Umfang und Wertmerkmalen vorliegend).

Der Verkehrswert (Marktwert) der zu vergesellschaftenden Immobilienbestände, der die Obergrenze der Entschädigungshöhe bildet, wurde in einem dreistufigen Verfahren der Erfassung vorliegender Bewertungen der Berliner Immobilien der betroffenen Unternehmen, deren Fortschreibung zum einheitlichen Stand 1.1.2019 sowie einer ergänzenden Schätzung für Bestände von Unternehmen ohne vorliegende Immobilienbewertung anhand eines durchschnittlichen Verkehrswertes abgeleitet:

- Vorliegende Marktwerte der Berliner Bestände der relevanten Unternehmen wurden mit Gültigkeitsrichtung des Geschäftsberichts von berichtspflichtigen Unternehmen entnommen, sofern diese definitorisch dem Verkehrswert (Marktwert) entsprechen, wie der Zeitwert bzw. Fair Value gemäß IFRS (International Financial Reporting Standards).¹ Mit den i. d. R. ausschließlich von unabhängigen Gutachtern ermittelten Markt- bzw. Verkehrswerten werden die spezifischen wertbildenden Qualitäten der jeweiligen Bestände (Baualter, Zustand, Lage) am genauesten abgebildet.
- Die Marktwerte der einschlägigen Bestände der Unternehmen wurden anhand einer angenommen konjunkturellen Weiterentwicklung zum Stichtag 1.1.2019 fortgeschrieben. Aufgrund noch vorläufiger und daher noch unveröffentlichter Analysen der Daten der Kaufpreisanmeldung sind für das Gesamtjahr 2018 + 10 % anzusetzen (bei Fortschreibungen der Stichprobenwerte vom 30.06.2018 + 5 % und vom 30.09.2018 + 2,5 %).
- Für Unternehmen ohne entsprechende Verkehrswertermittlungen (3 der 10 Unternehmen) wurde ein durchschnittlicher Verkehrswert zum 1.1.2019 von 2.600 €/m² Wohnfläche zu Grunde gelegt, der in einer zusammenfassenden Auswertung von Ergebnissen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ermittelt wurde.²

Die erfassten Marktwerte der Bestände und ihre Fortschreibung sowie Ergänzungen für Unternehmen ohne Wertangaben zeigt **Tabelle 2**.

Tabelle 2

¹ Nach IFRS 13.8 ist der Fair Value (einschließlich Zinsschiff) Zeitwert der Preis, der zwischen einem Handelssubjekt zwischen Marktteilnehmern im Bewertungszeitpunkt für den Verkauf eines Vermögenswerts eingekauft zum: 1. der Übertragung zum Subjekt gemäß würde.

2 Erläuterung der Ableitung des durchschnittlichen Verkehrswertes von 2.600 €/m² Wohnfläche:
Die betroffenen Wohnungsbauunternehmen besitzen den Teilbereich „unbau- oder baufertige Immobilien“, „Wohnimmobilien mit geschützter Nutzung“ sowie „langweilende Eigentumswohnungen“ zu erwerben. Die Kaufpreisanmeldung erfolgt hier einheitlich über Kaufpreise für 100 m² Grund. Da die Verteilung der einzelnen Wohnungsbauunternehmen nach Flächenalter, Lage, Zustand und Baualter, nur nach anfänglicher Recherche berücksichtigt werden kann, erfolgt für die Erstellung der amtlichen Marktschätzung eine einfache Mittelbildung durchschnittlicher Kaufpreise aus den drei vorgenannten Teilbereichen.

	(I) reine Mietwohnfläche	(II) Teilbereich Mietwohnfläche mit geschützter Nutzung	(III) Eigentums- wohnungen mit geschützter Nutzung
Berechneter Wohnpreis pro m²			
(a) m ² je Grundstück (je nach Erwerb, Wohnfläche (B))		1.160 Bm ²	1.932 Bm ²
(b) Umrechnung von Gesamtfläche auf Wohnfläche	8,71	2,13 Bm ²	2.600 Bm ²
(c) Berechnung bei Wohnung	8,71		2.270 Bm ²
(d) Angebotspreis pro m ²	1,20	2.497 Bm ²	2.270 Bm ²
(e) Mittelwert von (d)		2.477 Bm ²	2.270 Bm ²

Für die Fortschreibung der Entwicklung gilt:

- Die durchschnittlichen Kaufpreise aus der gesamten drei Teilbereiche wurden zum Immobilienstichtagsstand 2017/2018 des Gutachterausschusses übernommen (S. 3, 6).
- Die Kaufpreisanmeldung der Unternehmen des ersten Teilbereichs (a) und (b) beruhen sich auf der statistischen Geschäftsfälle, die auf der Website des Gutachterausschusses für Grundstückswerte veröffentlicht werden (S. 3, 6).
- Der von Grundstückseigentümern angegebene mittlere Kaufpreis für Eigentumswohnungen (III) ist statistisch bezugsfähig der Wohnungsmarkt. Ebenfalls nach Angaben des Gutachterausschusses kann beim Verkauf vermieteter Eigentumswohnungen ein Kaufpreismittelwert von 20-30 % niedriger werden. Im Rahmen dieser Entschädigung wird ein mittlerer Wert in Höhe von rd. 22 % angesetzt.
- Der Gutachterausschuss Berlin hat in seinem Bericht die Marktschätzung des Jahres 2017 angeführt. Diese Angaben sind daher bezogen auf aktuelle Marktschätzungen angepasst. Die hier angegebene konjunkturelle Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes 1.1.2019 in Höhe von rd. 10 % wurde anhand einer, noch vorläufiger und daher noch unveröffentlichten Analyse der Daten der Kaufpreisanmeldung Berlin pauschal abgeleitet.

Schätzung der Marktwerte der Immobilien der Unternehmen (S. 3, 6) und der Verkehrswerte der Immobilien der Unternehmen (S. 3, 6) und der Verkehrswerte der Immobilien der Unternehmen (S. 3, 6).

Unternehmen	Verkehrswert (S. 3, 6) (Marktwert) (S. 3, 6) (Marktwert) (S. 3, 6)				Verkehrswert (S. 3, 6) (Marktwert) (S. 3, 6)		Verkehrswert (S. 3, 6) (Marktwert) (S. 3, 6)		Gesamt Verkehrswert (S. 3, 6)
	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	Verkehrswert (S. 3, 6)	
1. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
2. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
3. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
4. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
5. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
6. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
7. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
8. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
9. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
10. Berliner Wohnungsbau	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521
Gesamt	11.249	272	11.521	272	11.521	272	11.521	272	11.521

1. Nach IFRS 13.8 ist der Fair Value (einschließlich Zinsschiff) Zeitwert der Preis, der zwischen einem Handelssubjekt zwischen Marktteilnehmern im Bewertungszeitpunkt für den Verkauf eines Vermögenswerts eingekauft zum: 1. der Übertragung zum Subjekt gemäß würde.
2. Erläuterung der Ableitung des durchschnittlichen Verkehrswertes von 2.600 €/m² Wohnfläche:
Die betroffenen Wohnungsbauunternehmen besitzen den Teilbereich „unbau- oder baufertige Immobilien“, „Wohnimmobilien mit geschützter Nutzung“ sowie „langweilende Eigentumswohnungen“ zu erwerben. Die Kaufpreisanmeldung erfolgt hier einheitlich über Kaufpreise für 100 m² Grund. Da die Verteilung der einzelnen Wohnungsbauunternehmen nach Flächenalter, Lage, Zustand und Baualter, nur nach anfänglicher Recherche berücksichtigt werden kann, erfolgt für die Erstellung der amtlichen Marktschätzung eine einfache Mittelbildung durchschnittlicher Kaufpreise aus den drei vorgenannten Teilbereichen.

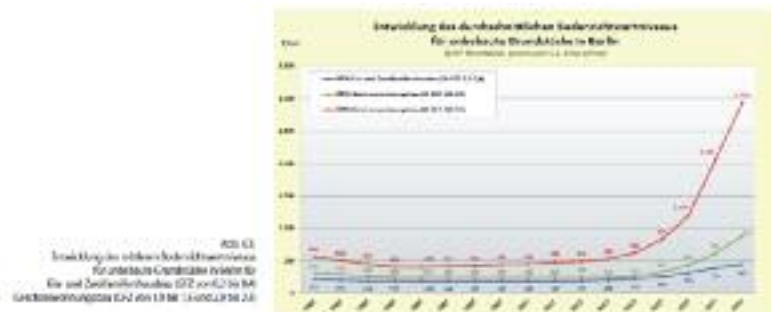
Aufgrund der der überschlägigen Ermittlung der aktuellen Markt- bzw. Verkehrswerte ergibt sich als Obergrenze des Entschädigungswerts für ca. 743.000 Wohneinheiten vom Weiterentwicklungstichtag 01.01.2019 ein Gesamtwert in Höhe von:

rd. 36 Mrd. €

Die Entschädigungshöhe kann auch unter dem Verkehrswert liegen. So dürfen Wertentwertungen, die nicht auf Eigenleistungen des Grundstückseigentümers beruhen, bei der Entschädigungsbemessung unberücksichtigt bleiben (siehe, Papier/Schwarz, GGL, Stand August 2018, Rz. 717 zu Art. 14 GG).

Bei dem Erwerb des Eigentums an bebauten Grundstücken ist grundsätzlich zwischen der Entschädigung der Bausubstanz und derjenigen für den Bodenanteil zu differenzieren. Der in der Bausubstanz verkörperte Verkehrswert basiert an sich auf eigenen (Kapital- oder Arbeits-) Leistungen des Grundstückseigentümers. Allerdings beruhen die in den vergangenen Jahren deutlich über der Inflationsrate liegenden Mietsteigerungen, die sich erhöhend auf den Gebäudemietwert auswirken, nicht allein auf Eigenleistungen der Eigentümer. Die Angebotsmieten sind in den Jahren 2008 bis 2018 um ca. 75 % gestiegen und die Bestandsmieten haben eine Steigerung um ca. 35 % erfahren. Diese Steigerungen beruhen in erster Linie auf der allgemeinen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Dürfen Wertentwertungen, die nicht auf Eigenleistungen des Grundstückseigentümers beruhen, bei der Entschädigungsbemessung unberücksichtigt bleiben (s. o.), sind Abschläge bei der Entschädigung in Höhe von ca. 2-5 % gerechtfertigt.

Darüber hinaus ergibt sich ein Abzug in Bezug auf den Bodenwert. Der Verkehrswert des Bodenanteils kann unterschritten werden, wenn die Wertentwertung allein auf Bodenwertentwertungen zurückzuführen ist (Papier/Schwarz, a. a. O.), die ohne Zutun der Eigentümerinnen erfolgt sind. Dem Immobilienbericht Berlin 2017/18 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin kann entnommen werden, dass das Bodenrichtwertniveau für unbebaute Grundstücke im Geschäftsbereich zwischen 2013 und 2018 um einen Faktor von ca. 5,5 gestiegen ist (vgl. S. 90).



Entsprechend braucht für ein Grundstück, das z. B. im Jahr 2013 erworben wurde, bei einer Entschädigung nicht der Bodenwert des Jahres 2018 in Ansatz gebracht werden, sondern lediglich der Bodenwert des Jahres 2013, allerdings erhöht um die Inflationsrate. Bei einem angenommenen Anteil des Bodenwertes am Verkehrswert von etwa 20 % des Ertragswertes und der Annahme, dass das Eigentum an den Grundstücken im Schnitt vor etwa 5 Jahren erworben wurde, reduziert sich der Ertragswert und damit der Entschädigungswert gegenüber dem Verkehrswert um ca. 15 - 17 %.

Des Weiteren ist ein sog. „Paketabschlag“ bei der Schätzung der Entschädigungssumme zu berücksichtigen. Die angeordnete Vergesellschaftung betrifft größere Immobilienbestände. Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielen wäre. Bei einer Veräußerung größerer Immobilienbestände reduziert sich der Kaufpreis um ca. 3 - 5 %. Dieser Wert ist auch bei der Berechnung der Entschädigungssumme zu berücksichtigen.

Aus den vorgenannten Gründen kann insgesamt von einem Abschlag von ca. 20 % ausgegangen werden. Die reduzierte Höhe der Entschädigung liegt somit bei

rd. 28,8 Mrd. €

3.3 Erwerbsnebenkosten

Zusätzlich zum angegebenen Entschädigungswert entstehen Nebenkosten für den Grunderwerb. Hierfür wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 0,5 % des Verkehrswertes, d. h.

rd. 156 Mio. €

für angemessen und vertretbar gehalten.

Die Nebenkosten ergeben sich aus der einzelanfallbezogenen Wertermittlung. Für die Kosten der Wertermittlung (ohne zusätzliche Kosten einer technischen Due Diligence Prüfung) kann in Anlehnung an die Honorarrichtlinie für Immobilienbewertung des Bundesverbandes öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. vom August 2016 ein Betrag zwischen 1 % und 1,5 % des Verkehrswertes in Ansatz gebracht werden (hier angenommen: 0,5 % des Verkehrswertes).

Ob bei einer Sozialisierung auch die Grunderwerbssteuer zu zahlen würde, ist zweifelhaft. Zwar regelt § 9 Abs. 1 Nr. 7 GrStG, dass bei Enteignungen die Entschädigungshöhe die Besteuerungsgrundlage (Gegenleistung) bildet; die Sozialisierung ist aber keine Enteignung und damit § 9 Abs. 1 Nr. 7

GrStG vom Wortlaut her nicht einschlägig. Jedenfalls bestimmen gemäß Art. 105 Absatz 2a Satz 2 Grundgesetz die Länder den Steuersatz. Das Land Berlin kann daher mit dem Sozialisierungsgesetz zugleich den Steuersatz für die Überführung des Eigentums in Gemeineigentum auch auf Null setzen. Andernfalls könnte die Grunderwerbssteuer in Höhe von 6 % der Entschädigungssumme anfallen und als Erwerbsnebenkosten zu berücksichtigen sein.¹

Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Sozialisierung keine Notargehühren anfallen, weil ein Eigentumsübergang aufgrund eines Parlamentsgesetzes und nicht durch einen notariell beurkundeten Vertrag erfolgt. Die Eigentumsübergänge erfolgen mit Inkrafttreten des Gesetzes bzw. in einem dort bestimmten Zeitpunkt, infolgedessen die Grundbücher unrichtig gewesen und zu berichtigen sind. Diese Berichtigungen/Änderungen können im entsprechenden Sozialisierungsgesetz gebührenfrei gestellt werden, sodass hierfür keine Kosten anfallen.

3.4 Weitere einmalige Kosten des Vergesellschaftungsverfahrens

Für die Durchführung des Vergesellschaftungsverfahrens sowie Folgewirkungen der Vergesellschaftung sind weitere Kostenfaktoren sicher zu erwarten, die sich aber aufgrund fehlender Datengrundlage oder hoher Unsicherheiten zu Umfang oder Ausprägung des Faktors nicht im Rahmen des gebotenen zügigen Schätzverfahrens konkret beziffern lassen (Bedarf genauer Erhebungen, d.h. nur aufgrund des Vergesellschaftungsgesetzes möglich). Wesentliche, abschätzbare Kostenfaktoren sind:

- Verwaltungsaufwand und Gutachterkosten für die Erfassung und Bewertung der Bestände sowie Grundbuchberichtigungen, die insbesondere die rechtsexterne Prüfung der „vergesellschaftungserfähigen Bestände/Unternehmen“ anhand von Grundbuch- und Registerarchiven sowie die Zustandsbewertung aller einzelnen Bestände (technische Due Diligence) zum Gegenstand haben (Weitermittlung auf Grundlage der technischen Bewertung in Erwerbsnebenkosten enthalten).
- Entschädigung für unbebaute Grundstücke, die gemäß Beschlussvorlage mit zu vergesellschafteten sind (diktiv als 1 Wohnung), für die keine Angaben zum Umfang der entsprechenden Flächen vorliegen.
- Ausgleichszahlungen für Folgekosten der von der Vergesellschaftung betroffenen Unternehmen: Entschädigung für andere Vermögens Nachteile, darunter
 - „Restwertentschädigungen“ / Ausgleichszahlungen für die Unternehmenswertminderung über den Immobilienwert hinaus, die sich beispielsweise aus dem Verlust wirtschaftlicher Kostenvorteile von Großunternehmen oder aus Personalüberhängen/-abbau ergeben können (analog „Genehmigungsbedingte Restwertentschädigung“ i.S. von § 96 BauGB); Art und Umfang möglicher Folgekosten sind abhängig von der jeweiligen regionalen Struktur der Bestände und Verwaltung einzelner Unternehmen bzw. der Anteil der vergesellschafteten Bestände am Immobilienbestand des Unternehmens;
 - Vorfälligkeitsentschädigungen, soweit bestehende Kredite nicht übernommen werden;
 - Gutachterkosten für die Bewertung der Unternehmensengpässe.
- Kosten für Gründung und Aufbau eines neu zu einzurichtenden Landesbetriebs in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts.

Für die nicht näher quantifizierbaren weiteren Kosten wird ein grober Orientierungswert bzw. Risikozuschlag in Höhe von 5 - 8 % der Entschädigung für die Wohnungsbestände für vertretbar erachtet, d. h.

¹ Die Grunderwerbssteuer ist das Land Berlin, die zur Verwaltung der Sozialisationsmittel zwischen der Bundesländer auf nationaler Ebene in der Bundesrepublik abzugeben wird. Das heißt, die aus dem Landeshaushalt zu zahlende Grunderwerbssteuer fließt in erster Reihe zu einem gleich hohen Solidarfaktor in der Landeskasse. Durch die höhere relative Steuer- und Finanzkraft Berlins verringert sich in einem zweiten Schritt die Berliner Anteile bei der Landesfinanzverteilung und der Abgrenzung der Landesgrenzen gegenüber, so dass im Ergebnis Berlin einen erheblichen Teil des Solidaritätsbeitrags als Bundesbeitragsanteil an den Hausmitteln verliert.

Mietereinnahmen	1.310 Mrd. € p.a.	1.210 Mrd. € p.a.
EBITDA (Finanzkostenfrei)		
Kosten Landeshaushalt (L&U)	-50 Mrd. € p.a.	-45 Mrd. € p.a.
Kosten ÖPNV (Eisenbahn, U-Bahn + Landeshaushalt)	-100 Mrd. € p.a.	-110 Mrd. € p.a.

4.2 Ergebnisse zu laufenden Kosten der Vergesellschaftung

Bei einer Vergesellschaftung von ca. 243.000 Wohnungen mit Gesamteinstandskosten von rd. 30 bis 39 Mrd. € und einem 20 %-Eigenkapitalanteil an einer neuen bestandshaltenden Auslast. öffentlichen Rechts (AoR) bedarf es eines Eigenkapitalzuschusses von rd. 6–8 Mrd. € aus dem Landeshaushalt an die AoR sowie einer Fremdfinanzierung durch die AoR von i.H.v. rd. 25–31 Mrd. € (davon 11 Mrd. € als Realkredit und 14–21 Mrd. € durch Bürgschaften besicherte Kredite).

Aufnahme der Finanzierung und der Bestandshaltewirtschaft ergeben sich laufende Kosten des Landeshaushalts von ca. 90–100 Mio. € p.a. für Zinsen der Fremdfinanzierung des Eigenkapitalzuschusses sowie für die AoR laufende Kosten von 1.250 bis 1.450 Mio. € p.a. für Bewirtschaftung und Fremdfinanzierung.

Den laufenden Kosten der AoR stehen ohne Änderungen der bisherigen Mieten bei den übernommenen Beständen Mietereinnahmen i.H.v. rd. 1.210 Mio. € p.a. gegenüber. Bei unveränderten Mietereinnahmen ist mit einer Unterdeckung der AoR von 20 bis 240 Mio. € zu rechnen, die durch den Landeshaushalt auszugleichen wären.

In der Summe der laufenden Finanzierungskosten des Landes und der Unterdeckung der AoR ist insgesamt bei genannten Bedingungen mit laufenden Folgekosten des Landeshaushalts in Höhe von

100 bis 340 Mio. € jährlich

zu rechnen.

Dies gilt bei etwa gleicher Entwicklung der Mietereinnahmen einerseits und der laufenden Betriebskosten (Instandhaltung, Verwaltung, Mietausfall) andererseits (Kapitalkosten für 20 Jahre stabil). Die jährlichen Kosten des Landeshaushalts liegen unterhalb der von der AoR zu erbringenden Tilgung von 370 bis 470 Mio. € p.a. bzw. der laufenden Entschuldung der AoR.

4.3 Hinweise zu Umsetzungsrisiken der Finanzierung

Ab dem 01.01.2020 gilt die sog. Schuldenbremse nach Artikel 109 Grundgesetz, nach der die öffentlichen Haushalte der Länder ohne strukturelles Defizit zu finanzieren sind.

Eine Entschuldigungsleistung in voller Höhe aus dem Landeshaushalt wäre eine strukturelle Ausgabe, die den für die ab 2020 gehende Schuldenbremse relevanten strukturellen Saldo des Landes in entsprechender Höhe verschlechtern würde sowie durch Einnahmen bzw. Minderausgaben in gleicher Höhe zu kompensieren wäre oder bei fehlender Kompensation zu einem massiven Verstoß gegen die Schuldenbremse führen würde. Eine Entschuldigung in Höhe von bis zu 36 Mrd. € und weiterer Kosten der Vergesellschaftung von bis zu 3 Mrd. € direkt aus dem Landeshaushalt ist insoweit ab 2020 faktisch ausgeschlossen.

Im Fall, dass das Land Berlin seine Leistungspflicht zur Zahlung der Entschuldigung auf eine AoR verlagern könnte, gilt es zwischen der vorgeschlagenen Eigenkapitalzuführung des Landes an die AoR von 20 % der einmaligen Kosten sowie der Finanzierung der verbleibenden 80 % der einmaligen Kosten durch den Träger zu unterscheiden:

- Die vom Land Berlin über den Landeshaushalt zu finanzierende Eigenkapitalausstattung betrüge unter diesen Annahmen rd. 6–8 Mrd. €, die angesichts jährlicher Haushaltsvolumina von rd. 30 Mrd. € nur durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden kann. Da es sich hierbei um den Erwerb von Beteiligungen handelt, wäre eine Kreditaufnahme auch unter den

12

Bedingungen der Schuldenbremse zulässig und für die Erreichung des strukturellen Finanzierungswahls am ehesten möglich. Die Schuldenlast Berlins würde sich um rd. 15 % erhöhen. Höhere Finanzierungskosten für die Landesverbindlichkeiten insgesamt sowie eine höhere Anfälligkeit des Landeshaushalts bei steigenden Zinsen wären unmittelbare Folgen. Die Finanzierungskosten eines Kredits in Höhe von 6–8 Mrd. € und angenommenen Zinsen von 1,25 % für eine 20-jährige Laufzeit und einem anfälligen Darlehen betragen rd. 80–100 Mio. € jährlich; diese Zinsleistung müsste aus dem Kernhaushalt finanziert werden, fließt in die Beseitigung des strukturellen Defizits ein und müsste daher durch Einnahmen des Landes bzw. Minderausgaben an andere Stelle des Haushalts gedeckt sein.

- Kreditaufnahmen einer Gesellschaft werden dann nicht dem Land Berlin zugerechnet, wenn die „Gesellschaft“ im Wesentlichen in die Rechte und Pflichten der eigentlichen Eigentümer eintritt und somit als normaler Marktteilnehmer agiert. Würde die Gesellschaft aufgrund einer weniger marktwirtschaftlich ausgerichteten Unternehmenspolitik dauerhaft Verluste erwirtschaften bzw. auf laufende öffentliche Zuschüsse angewiesen sein, würden die Schulden der Gesellschaft dem Land Berlin zugerechnet werden. Angesichts der bei bestehendem Bestandsniveau zu erwartenden laufenden Unterdeckung des neuen Bestandsniveaus (siehe Abschnitt 4.2) besteht ein erhebliches Risiko entsprechender Anrechnungen.

Ein ggf. erforderlicher Zuschuss an einen Landesbetrieb wäre für die Berechnung des strukturellen Finanzierungswahls herauszurechnen, die unter den Bedingungen der Schuldenbremse durch höhere strukturelle Einnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle in voller Höhe zu kompensieren wären. Der Ausgleich eines laufenden Defizits aus dem Landeshaushalt müsste zunächst als (uneffiziente) Beihilfe eingestuft werden. Wenn die Verhandlungen mit der Kommission negativ verlaufen, droht der Verkauf der durch die Enteignung erhaltenen Wohnungen.

Den Berechnungen wurde zugrunde gelegt, dass für nicht durch Grundbuchrechtlich sicherbare Kreditaufnahmen als Sicherheit die bei einer zu gründenden Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltende Gewährträgerhaftung mit Haftungsfreistellung hinreichende Sicherheiten sind und daher keine Landesbürgschaften bzw. Bürgschaftsentgelte anfallen. Sollte bei den Finanzierungen, die angesichts des Volumens ein (internationaler) Bankkonsortium erfordern, die Gewährträgerhaftung des Landes Berlin aus Kapitalgebersicht nicht hinreichend sein, wären Landesbürgschaften zu geben. Für die vom Begünstigten Bürgschaftsentgelte zu leisten sind. Für die Höhe eines Bürgschaftsentgeltes gelten ausschließlich die Regelungen des FfB-Beihilferechts, nach denen grundsätzlich keine Beihilfe gewährt werden darf und ein marktübliches Bürgschaftsentgelt verlangt werden muss. Es müsste mit einem Bürgschaftsentgelt von bis zu 1,5 % p.a. gerechnet werden (entspricht rd. 210–300 Mio. € p.a. für 14–20 Mrd. € nicht als Realkredite gesicherte Darlehen).

5 Gesamtergebnis

Eine Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen von Eigentümern/Unternehmern mit mindestens 3.000 Wohnungen würde ca. 243.000 Wohnungen umfassen.

Darüber hinaus ergeben voraussichtlich folgende einmalige Kosten:

- Die Entschädigung für Wohnimmobilien (einschließlich integrierter Gewerbetreibenden) zum aktuellen Verkehrswert bzw. Marktwert (Stand 01.01.2019) beträgt schätzungsweise rd. 28,8–36 Milliarden €.
- Für Erwerbskosten (Wertermittlung ohne technische Due Dilligence) sind voraussichtlich 0,5 % des Entschädigungswertes bzw. rd. 180 Mio. € zu erwarten.
- Für weitere Kostenfaktoren der Durchführung des Vergesellschaftungsverfahrens sowie Folgewirkungen der Vergesellschaftung, die nicht näher quantitativ ableitbar sind (Kosten für die Erfassung, technische Bestandsbewertung, Grundbuchberichtigungen, Entschädigung für unbesetzte Grundstücke, Ausgleichleistungen für andere Vermögenswerte der Eigentümer, Aufbau eines neuen Landesbetriebs), wird ein grober Orientierungswert bzw.

Risikozuschlag in Höhe von 5–8 % des Entschädigungswertes für die Wohnungsbestände für vertretbar erachtet, d. h. je nach Höhe der Entschädigung rd. 1,5 bis 2,9 Mrd. €.

Für die Finanzierung der einmaligen Kosten und die Bewirtschaftung der Bestände sind von Berlin zusätzlich zu den Mieteinnahmen bei unveränderten Bestandsmieten voraussichtlich laufende Mittel in Höhe von etwa 100–340 Mio. € jährlich zu erörtern, darunter rd. 80–100 Mio. € als Zinskosten für die Finanzierung einer Eigenkapitalzuführung an eine neue bestandshaltende Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sowie rd. 20 bis 240 Mio. € für den Ausgleich einer bei unveränderten Bestandsmieten voraussichtlichen Unterdeckung der AöR.

Das Ergebnis der Kostenschätzung beruht sich auf den aktuellen Datenstand zum Jahreswechsel 2018/2019, bildet also die voraussichtlichen Kosten bei sofortiger Umsetzung einer Vergesellschaftung zu aktuellen Bedingungen ab. Bei einem mehrjährigen Prozess mit erfolgreichem Volksbegehrensverfahren, Umsetzung über Erarbeitung der geforderten Gesetzesvorlage durch den Senat und parlamentarischen Verfahren bestehen deutliche Änderungsrisiken bei wesentlichen Kostenfaktoren, vor allem bei den dynamischen Immobilienpreisen und den volatilen Zinsbedingungen.

Die Finanzierungs kalkulation beruht auf der rechtlichen Umsetzbarkeit der Übertragung der Bestände und Kosten auf eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die wegen der Gewährträ* gerhaftung des Landes kostensparend wirkt (geringer Eigenkapitalbedarf, keine obligatorischen gebührenpflichtigen Bürgschaften).

Insbesondere hinsichtlich des dargestellten möglichen Abschlags auf den Verkehrswert können abweichende bzw. ergänzende Informationen sowie die konkrete gesetzliche Ausgestaltung zu einer weiteren Revisionsierung der Entschädigungshöhe führen.

Darüber hinaus kommen alternative rechtliche Möglichkeiten zur Umsetzung des Anliegens des Volksbegehrens in Betracht. Für eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 GG muss nicht sofort die dadurch entstehende Entschädigungsverpflichtung in Geld bezahlt werden. Sofern es bei der Vergesellschaftung um ein Instrument zur Sicherstellung des Einflusses des Landes Berlin für die Gewährleistung angemessener Mieten geht, könnte das Land Berlin die betroffenen Grundstückseigentümer auch mit einer Mischung aus einer Sach- und Geldwertentschädigung entschädigen. Auf entsprechender gesetzlicher Grundlage könnte den betroffenen Grundstückseigentümern „nur“ das Eigentum an Grund und Boden entzogen und ihnen gleichzeitig Erbaurechte übertragen werden, verbunden mit der Verpflichtung zur Einhaltung einer eigenen (vergesellschaftungsrechtlichen) Mietpreisobergrenze sowie inhaltlicher Vorgaben zur Bewirtschaftung der Wohnungsbestände.

Vorbemerkung zu unseren „Anmerkungen zur Kostenschätzung des Senats“

Die nachfolgend dokumentierte Kritik der Initiative an der Kostenschätzung des Senats vom 28. März 2019 ist in mindestens einem entscheidenden Punkt unvollständig: Die Berechnung der Untergrenze in der Kostenschätzung beruht auf einer objektiv falschen Annahme über den Bodenwertanteil am Verkehrswert bebauter Grundstücke. Der Senat schätzte den Bodenwertanteil auf 20 % des Verkehrswerts. Eine Akteneinsicht der Initiative ergab, dass dieser Wert nicht fachlich ermittelt, sondern vom Justizariat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gemutmaßt und (wörtlich) „aus dem Internet“ abgeleitet wurde. Das Justizariat war auf eine Mutmaßung angewiesen, da der zuständige Fachbereich der Senatsverwaltung die Mitwirkung verweigert und selbst auf direkte Anfrage dem Justizariat keine belastbare Zahl genannt hatte. Dieser Wert ist jedoch objektiv falsch und er wirkt sich gravierend auf die Berechnung der Untergrenze aus.

Bereits im Frühjahr 2008 wurde für Büro- und Geschäftshäuser in Berliner Innenstadtlagen ein Bodenwertanteil von 38 % ermittelt.¹ Für Bergisch-Gladbach wurden im Jahr 2010 Bodenwertanteile am Sachwert bebauter Grundstücke von 22 % bis 64 % ermittelt.² Ab dem Jahr 2013 stieg der Bodenrichtwert in Berlin sprunghaft an und betrug zum Zeitpunkt der Kostenschätzung für die Geschossflächenzahl 2,0 bis 2,5 das 5,5fache des Werts von 2013 und aktuell das Siebenfache des Werts von 2013.³ Mit dem sprunghaften Anstieg des Bodenrichtwerts steigt auch der Bodenwertanteil am Verkehrswert.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg führt in einer jüngeren Entscheidung zu einer Eigentumswohnung in Berlin-Charlottenburg aus:

„In früheren Zeiten, in C. noch bis vor wenigen Jahren, ergaben, wie der Senat, der für Berlin und Brandenburg auch für die Grundstücksbewertung nach dem Bewertungsgesetz zuständig ist, aufgrund eigener Sachkunde weiß, die Kalkulationen von Neubauprojekten ca. 20 % Grundstückskosten, ca. 50 % Baukosten und ca. 30 % andere Kosten, wie Planungskosten und insbesondere Finanzierungskosten. Im Verhältnis von Grundstückskosten zu Baukosten war daher ein Verhältnis von 20 % für Grund und Boden zu 80 % für das Gebäude eine vielfach der Realität nahekommende Schätzung.

Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert. Heute wird von Projektentwicklern verbreitet mit 40 % Grundstückskosten, vereinzelt auch mehr, kalkuliert aufgrund der binnen kurzer Zeit enorm gestiegenen Grundstückspreise.

Das Ergebnis der Berechnung der Arbeitshilfe im hiesigen Fall, nämlich rund 31 % Gebäudewertanteil und 69 % Bodenwertanteil, mag daher zwar auf den ersten Blick erstaunen, ist aber bei älteren Gebäuden und guten Lagen, wie hier, keineswegs zwingend realitätsfern.“⁴

Die nach eigener Sachkunde des FG Berlin-Brandenburg mitgeteilte verbreitete Kalkulation mit 40 % Bodenwertanteil entspräche dem Mittelwert der bergisch-gladbachschen Werte von 2010 und erscheint daher immer noch deutlich zu niedrig, was jedoch auch darauf zurückzuführen ist, dass das Finanzgericht eine Kostenaufteilung bei Neubauprojekten beschreibt, der Bodenwertanteil mit zunehmendem Gebäudealter jedoch ansteigt. Entsprechend hielt das FG Berlin-Brandenburg im behandelten Fall einen fast 70%igen Bodenwertanteil für plausibel. Unter Anwendung der vom Bundesministerium für Finanzen veröffentlichten Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück können speziell in München Bodenwertanteile von weit mehr als 80 % oder gar 90 % entstehen.⁵

Selbst bei Annahme eines Bodenwertanteils von 40 % des Verkehrswerts ergäbe sich bei sonst gleichbleibenden Zahlen und gleichbleibender Abschlagssystematik der Kostenschätzung des Senats eine Untergrenze von 24,2 Milliarden Euro⁶:

$60 \% (\text{Gebäude}) \times 36 \text{ Milliarden €} + (40 \% [\text{Boden}] \times 36 \text{ Milliarden €} : 5,5) = 24,2 \text{ Milliarden €}.$

Bei Annahme eines Bodenwertanteils von 60 % des Verkehrswerts läge die Untergrenze bei 18,33 Milliarden Euro⁷:

$40 \% (\text{Gebäude}) \times 36 \text{ Milliarden €} + (60 \% [\text{Boden}] \times 36 \text{ Milliarden €} : 5,5) = 18,33 \text{ Milliarden €}.$

Der Senat errechnete jedoch 28,8 Milliarden Euro als Untergrenze.

Die „Anmerkungen zur Kostenschätzung des Senats“ werden dennoch nachstehend unverändert dokumentiert. Eine kleine Korrektur wurde unter Nr. 3.b vorgenommen: In der Ursprungsversion wurden die Werte in der Abbildung 60 des Immobilienmarktberichts fälschlich als absolute Zahlen in €/m² Geschossfläche interpretiert, dabei handelt es sich um relative Werte zum Jahr 2000. Auf die Berechnungen hat das keinen Einfluss.

¹ EZBK/Kleiber, 141. EL Februar 2021, ImmoWertV § 16 Rn. 30. ² Ebd. ³ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Immobilienmarktbericht 2020/2021 S. 90, Abb. 64.

⁴ FG Berlin-Brandenburg Urt. v. 14.8.2019 – 3 K 3137/19, BeckRS 2019, 28421 Rn. 67–69, beck-online. ⁵ Blum/Weiss, LSWB-Magazin 5/2015, S. 33. ⁶ Ohne Berücksichtigung weiterer Abschläge der Kostenschätzung, insbesondere des Paketabschlags. ⁷ Auch hier ohne Berücksichtigung der weiteren Abschläge.

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Anmerkungen zur Kostenschätzung des Senats

Der Berliner Senat stellte im März 2019 eine Kostenschätzung zum Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ vor. Seit dem 4.3. zirkulierten in der Presse Mutmaßungen über Entschädigungskosten zwischen 28,8 und 36 Milliarden Euro – Zahlen, die wir zunächst nicht überprüfen konnten, denn erst am 7.3. lag uns die ausführliche Begründung vor. Doch am 26.3. kündigte der Senat dann an, seine Kostenschätzung korrigieren zu wollen. Tatsächlich liegt erst am heutigen Tag eine erneute Kostenschätzung vor, die substantiell nichts ändert und zu der wir nun Stellung nehmen.

Eine genoue Lektüre der amtlichen Schätzung ergibt: **Der Senat stimmt uns zu, dass eine Entschädigung deutlich unter Verkehrswert möglich ist, und schlägt selbst eine Unterschreitung des Verkehrswerts vor, indem er Wertsteigerungen der Immobilien herausrechnet, die nicht auf Eigenleistungen der Unternehmen beruhen.** Dieser Ansatz ist allerdings nach einem Rechtsgutachten, das die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beim Verwaltungsrechtler Dr. Geulen in Auftrag gab, nur bei Entschädigungen für kleinere, selbst genutzte Immobilien angemessen, nicht für das Portfolio von Immobilienunternehmen – die Entschädigung von Eigentum, das auf den Finanzmärkten erworben sei, ermögliche und gebiete eine stärkere Reduzierung gegenüber dem Verkehrswert.

Doch selbst seinen zugehobten Ansatz handhabt der Senat inkonsequent: **Eine Herausrechnung der nicht auf Eigenleistungen der Unternehmen beruhenden Wertsteigerungen führt zu einer Entschädigung von nur 18,1 Milliarden Euro, nicht 28,8 Milliarden Euro.** Zudem enthält die Berechnung der laufenden Folgekosten der von uns vorgeschlagenen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) eine wesentliche Unklarheit: Es scheint, als würde bei den laufenden Kapitalkosten sowohl von gleichbleibenden Tilgungsraten als auch von gleichbleibenden Zinskosten ausgegangen – dies wäre ein methodischer Fehler, denn Tilgung senkt die Zinskosten; wird wohlwollend ein Annuitätendarlehen mit steigenden Tilgungsraten unterstellt, macht der Senat den Tilgungszeitraum nicht transparent, der sich nur indirekt auf 45 Jahre errechnen lässt. Auf unsere Bitte um Klärung reagierte der Senat nicht.

Klar ist jedoch: **Bei einem Tilgungszeitraum von 45 Jahren können die gesamten Kapitalkosten einer Entschädigung in Höhe von 18,1 Milliarden Euro zzgl. Erwerbsnebenkosten vollständig aus den Mieteinnahmen der AöR getragen werden. Die Mieten lassen sich sogar so-**

fort um monatlich 0,97 € pro m² senken. Für das Land Berlin wäre die Vergesellschaftung haushaltsneutral, während für eine halbe Million Mieter*innen die Mieten sinken. Dies, wahlgemerkt, mit den Methoden und Zahlen des Senats gerechnet. Legt man das von uns vorgeschlagene Faire-Mieten-Modell („Zweckentschädigungsverfahren“) zugrunde, das die Interessen der Allgemeinheit an einer Vergesellschaftung angemessen berücksichtigt und sozialverträgliche Mieten in den Mittelpunkt der Berechnung stellt, so können die Belastungen noch geringer ausfallen. Vergesellschaftung ist daher nicht teuer: Die AöR kann die gesamten Vergesellschaftungskosten allein aus den Mieten stemmen, die sogar gesenkt werden können. Nach Tilgung stehen erhebliche Mittel für weitere Mieteensenkungen und für die Finanzierung von Neubau zur Verfügung.

1. Reichweite

Die Kostenschätzung des Berliner Senats listet in einem ersten Schritt die 10 Unternehmen auf, die nach Senatskenntnis mindestens 3000 Wohnungen in Berlin besitzen und weder im öffentlichen Eigentum stehen noch Genossenschaften sind. Diese 10 Wohnungsunternehmen verfügen über insgesamt rund 243.000 Wohnungen mit einer Durchschnittsgröße von 62,1 qm.

2. Entschädigung deutlich unter Verkehrswert möglich – aber nur zaghaft umgesetzt

a. Zur dann folgenden Berechnung der Entschädigungshöhe skizziert der Senat eingangs die rechtlichen Bedingungen einer Entschädigung. Zutreffend stellt der Senat fest, für die Bestimmung der Entschädigungshöhe müsse der Gesetzgeber die Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit gerecht abwägen. Der Verkehrswert der Immobilien bilde eine absolute **Obergrenze** der Entschädigung, die auch **deutlich darunter** liegen könne. Diese Formulierung entspricht exakt dem Wortlaut des Volksbegehrens, welches eine Entschädigung deutlich unter Verkehrswert fordert. Der Senat übernimmt damit den Rechtsstandpunkt der Initiative und der herrschenden Meinung der Rechtswissenschaft.

b. In der Folge ermittelt der Senat den Verkehrswert der 243.000 Wohnungen als Entschädigungsobergrenze und überschlägt ihn mit 36 Milliarden Euro. Bis hierhin ist an der Kostenschätzung nichts auszusetzen. Doch dann wird der Senat mutlos und inkonsequent.

c. Der rechtliche Ansatz einer Verkehrswertunterschreitung wird bereits äußerst zurückhaltend gewählt. So sollen bloß Wertehöhen, die nicht auf Eigenleistungen des Grundstückseigentü-

miers bestehen, bei der Entschädigungsbemessung unberücksichtigt bleiben. Im Rechtsgutachten Nr. SenSW äußert sich der Verwaltungsrechtler Dr. Geulen zu diesem Maßstab wie folgt:

„Dieser Gesichtspunkt dürfte insbesondere für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sowie kleinere selbst genutzte Immobilien wie Einfamilienhäuser etc. von Bedeutung sein, während die Entschädigung von Eigentum, das auf den Finanzmärkten erworben worden ist, eine stärkere Reduzierung gegenüber dem Verkehrswert ermöglicht und gebietet.“¹

Der rechtliche Ansatz der Kostenschätzung des Senats orientiert sich somit an einem Maßstab, der für kleinere, selbst genutzte Immobilien und nicht für das Portfolio von Immobilienunternehmen angemessen ist. Statt eine gerechte Interessenabwägung zwischen Beteiligten und Allgemeinheit vorzunehmen und etwa das Ertragswertverfahren oder das von der Initiative vorgeschlagene Zweckentschädigungsverfahren zugrunde zu legen, weicht der Senat zum Prinzip, den Immobilienunternehmen möglichst wenig Schaden zuzufügen. Das Interesse der Allgemeinheit an einer Vergesellschaftung wird mit keinem Wort konkretisiert oder aufgegriffen, eine Abwägung findet nicht statt. Diesen Ansatz kann man daher bestenfalls noch als zaghaft bezeichnen.

3. Inkonssequenzen bei Abzügen vom Verkehrswert

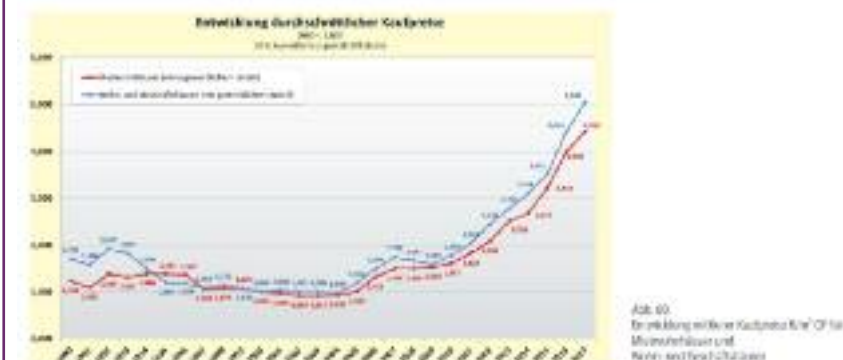
a. Doch selbst dieser zaghafte rechtliche Ansatz wird in der Folgerechnung nicht konsequent verfolgt. Ausgehend vom Verkehrswert nimmt der Senat nun Abzüge vor. Er geht davon aus, die Immobilien seien im Schnitt vor 5 Jahren gekauft worden, betrachtet die zwischenzeitlichen sprunghaften Steigerungen des Bodenrichtwertniveaus unbebauter Grundstücke um den Faktor 5,5 und geht von einem 20%igen Anteil des Bodenrichtwerts am Verkehrswert aus, wodurch ein 15–17%iger Verkehrswertabzug angesetzt wird. Hierdurch, ergänzt um einen Paketabschlag, kommt der Senat auf Abzüge von 20 % vom Verkehrswert und eine Entschädigung in Höhe von 20,8 Milliarden, die er fortan als Untergrenze heranzieht.



¹ <https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/verhaeltnisse/vergesellschaftungskriterien/RechtlicheSeitengutachten-Vergesellschaftung-01-SenSW.pdf>, S. 18 f.; zuletzt abgerufen am 26.01.2019 um 15:30 Uhr.

Jedoch ist nicht nachvollziehbar, warum der Senat so maßgeblich auf den Bodenrichtwert abstellt, anstatt die Entwicklung des Immobilienverkehrswerts direkt zu betrachten.

b. Der Bestand der großen Immobilienunternehmen setzt sich v.a. aus Mietwohnhäusern zusammen. Die mittleren Kaufpreise dieser Immobilien haben sich in den letzten 5 Jahren nicht um rund 20 %, sondern um über 100 % erhöht: für reine Mietwohnhäuser von 2.080 auf 4.432 € pro m² GF, für Wohnhäuser mit gewerblichem Anteil von 2.445 auf 5.057 € pro m² GF (vgl. nachstehende „Abb. 50“ aus dem Immobilienmarktbericht Berlin 2017/2018, S. 90).



Im Schnitt betrug der Verkehrswert vor 5 Jahren somit 47,6 % des heutigen Verkehrswerts. Auf einen Verkehrswert von 36 Milliarden Euro gerechnet, ergeben sich 17,2 Milliarden Euro.² Betrachten wir nun die wertsteigernden Eigenleistungen der Unternehmen – die Modernisierungsinvestitionen. Laut der Drucksache 18/17662 des Abgeordnetenhauses investierte die Deutsche Wohnen in den vergangenen 5 Jahren insgesamt 60,25 € pro m² an Modernisierung. Auf eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 62,1 m² gerechnet ergeben sich 3.742 € Modernisierungsinvestition pro Wohnung. Hochgerechnet auf 243.000 Wohnungen ergeben sich somit 909 Millionen Euro an wertsteigernden Eigenleistungen der Unternehmen der vergangenen 5 Jahre.

Modernisierungsaufwendungen der DWH pro Jahr & m²	Modernisierungsaufwendung pro Wohnung	Berechnung auf 243.000 Wohnungen
2013 4,67 €	60,25 € · 62,1 m² = 3.742 €	3.742 € · 243.000 = 909.000.000 €
2014 6,92 €		
2015 10,50 €		
2016 15,25 €		
2017 22,85 €		

² Dies korrespondiert auch mit den Fair-Value-Bewertungen der Deutschen Wohnen selbst: In ihren Geschäftsberichten bewerten sie ihr Portfolio im Cockroom Berlin zum Stichtag 31.12.2013 mit 966 € pro m², während sie es zum Stichtag 31.12.2018 mit 2.404 € pro m² bewerten. Dies entspricht einem Verhältnis von sogar nur 40,2 %.

Diese Eigenleistungen schlagen wir nun auf den Verkehrswert vor 5 Jahren in Höhe von 17,2 Milliarden Euro auf und erhalten somit eine Entschädigungshöhe von 18,1 Milliarden Euro und nicht 28,8 Milliarden Euro.



Wenn man der Methode des Senats konsequent folgen will, gilt also: Sachgerechter als ein 20%iger Abzug wäre die Halbierung des Verkehrswerts auf 18,1 Milliarden Euro.

4. Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anstalt öffentlichen Rechts

Die dann folgenden Berechnungen der Erwerbsnebenkosten und der laufenden Folgekosten arbeiten mit den senatsseitig berechneten Entschädigungshöhen und sind in ihrer Untergrenze entsprechend weit überhöht.

a. Unklar ist dabei, warum unter Ziff. 3.4 eine „Entschädigung für andere Vermögensnachteile der Unternehmen“ errechnet wird – schließlich sind nicht nach der Differenzmethode Schadensersatzpositionen, sondern eine Entschädigung für den Eigentumsentzug zu bestimmen.

b. Eine Unklarheit besteht auch in der Berechnung der laufenden Folgekosten. Die Kostenschätzung nennt einen Tilgungssatz von 1,50 %, erwähnt keine steigenden Tilgungsraten und nennt auch keinen Tilgungszeitraum, sodass von einem konstanten Tilgungssatz ausgegangen werden muss. Gleichzeitig geht die Kostenschätzung von über die Zeit gleichbleibenden Zinskosten aus. Nach Ansicht des Senats führe dies zu einer laufenden Unterdeckung der AöR in Höhe von jährlich 20 bis 240 Millionen Euro und einschließlich der Haushaltsbelastungen zu einem jährlichen Minus in Höhe von 100 bis 340 Millionen Euro. Bei konstantem Tilgungssatz wäre diese Annahme in sich falsch, denn wird das Darlehen jährlich um 1,50 % getilgt, sinken bei stabilen Zinssätzen denklings die jährlichen Zinskosten. Der Senat hätte somit nur die Unterdeckung im 1. Jahr berechnet, gäbe sie jedoch als konstante jährliche Unterdeckung aus. Gehen wir hingegen wohlwollend davon aus, der Senat rechne mit einem Annuitätendarlehen und steigenden Tilgungsraten, so lässt sich die Tilgungsdauer zwar finanzmathematisch auf 45

Jahre berechnen,¹ der Senat macht dies jedoch nicht transparent und hat es auch auf Anfrage nicht aufgeklärt.

c. Nachfolgend berechnen wir die durchschnittliche Nettokaltmiete in den vergesellschafteten Wohnungen, die erforderlich ist, um die gesamten Kapitalkosten einer Entschädigung in Höhe von 18,1 Milliarden Euro (zzgl. Erwerbsnebenkosten von 8,5%)² und die laufenden Wohnungsbewirtschaftungskosten der AöR zu tragen. Hierbei übernehmen wir die Zahlen und Methoden des Senats, insbesondere bei der Tilgungsdauer von 45 Jahren³ und den Kreditkonditionen (AöR-Darlehen: 1,94 % Zinsen,⁴ Kommunalkredit des 20%igen Eigenanteils: 1,25 % Zinsen) sowie den Kosten der Instandhaltung, Verwaltung⁵ und des Mietausfallwagnisses. Wir erhalten eine erforderliche durchschnittliche Nettokaltmiete pro m² von 5,74 €.

Erforderliche mtl. Nettokaltmiete pro m² bei einer Entschädigung von 18,1 Milliarden €

Entschädigung i.H.v. 18,1 Milliarden € zzgl. 8,5% Erwerbsnebenkosten	19.638.500.000,00 €
Hiervon 80% als Darlehen der Anstalt öffentlichen Rechts	15.710.800.000,00 €
Hiervon 20% als Kommunalkredit des Landes Berlin (Eigenkapitalanteil)	3.927.700.000,00 €
Annuitätenfaktor bei 45 Jahre Laufzeit & 1,94 % Zinsen (AöR-Darlehen)	0,033518
Annuitätenfaktor bei 45 Jahre Laufzeit & 1,25 % Zinsen (Anteil Land Berlin)	0,029190
Benötigte Annuität des AöR-Darlehens (R = S x ANF)	526.591.506,66 €
Benötigte Annuität des Kommunalkredits (R = S x ANF)	114.650.029,48 €
Benötigte Gesamtannuität	641.241.026,14 €
zzgl. Instandhaltung i.H.v. 254.815.400 €	896.056.426,14 €
zzgl. Verwaltungskosten i.H.v. 123.201.000 €	1.019.056.026,14 €
zzgl. Mietausfallwagnis 2%	1.039.865.128,71 €
243.000 Wohnungen à 62,1 m ² führen zu einer benötigten mtl. NKM i.H.v.	5,74 €

In dieser Berechnung stellt das Land Berlin einen kreditfinanzierten 20%igen Eigenkapitalanteil, dessen Zinskosten und Tilgungsraten jedoch aus den Mieteinnahmen der AöR beglichen werden. Das bedeutet: Die monatlichen Nettokaltmieten lassen sich noch während der Tilgungszeit sofort von 6,71 € auf 5,74 € pro m² senken, obwohl die gesamten Kapitalkosten der Entschädigung und die laufenden Kosten der AöR allein aus den Mieteinnahmen gedeckt werden. Aus dem Stueraufkommen muss kein Cent bezuschusst werden, der Landshaushalt bleibt unberührt. Nach Kredittilgung stehen ebenfalls erhebliche Mittel für weitere Mietsenkungen und

3 $n = \ln \left(1 - \frac{I \cdot S}{R} \right) / \ln(1 + i)$ mit n als Laufzeit, S als Entschädigungssumme, R als Annuität und i als Zins.

4 Der Senat schätzt eine Spanne von 5,5 bis 8,5 %, wir rechnen mit der Obergrenze von 8,5 %.

5 Der Senat geht von einer festen Zinsbindung über 20 Jahre aus und nennt zwar Umschuldungsrisiken, ohne sie jedoch in Zahlen abzubilden.

6 Zur Vereinfachung unterscheiden wir nicht – wie der Senat – zwischen einem Restkreditanteil und einem kreditfinanzierten Kreditanteil, sondern legen risikofrei den höheren Zinssatz von 1,94 % zugrunde.

7 Der Senat geht von gleichbleibenden Verwaltungs- und Instandhaltungskosten aus, die allerdings auf der Zeitsache mit Inflationsbereinigung berechnet werden müssten.

für Neubau zur Verfügung. Selbst mit dem zaghaften Ansatz des Senats ist Vergesellschaftung somit nicht teuer, sondern sogar nach Mietensenkung für den Landeshaushalt neutral.

5. Schuldenbremse ist kein Problem

Abschließend vertritt der Senat zutreffend die Auffassung, dass die Schuldenbremse keine grundlegenden Probleme aufwirft. Allenfalls eine laufende Bezuschussung der AöR aus dem Landeshaushalt könnte mit dem EU-Beihilfenrecht nicht vereinbar sein. Wie oben gesehen, muss die AöR nicht aus dem Landeshaushalt bezuschusst werden.

Was Vergesellschaftung kostet – Zahlen und Mythen

Inhalt

1. Warum werden verschiedene Entschädigungshöhen genannt?.....	1
2. Wie hängen Entschädigungssumme und Mietpreis zusammen?.....	2
3. Die unterschiedlichen Zahlen für die Entschädigung im Detail.....	4
8 Milliarden.....	4
36 Milliarden.....	5
29 Milliarden.....	5
18 Milliarden.....	6
20 Milliarden.....	7
11 Milliarden.....	7
1 Euro.....	7
4. Fazit.....	7
Anhang.....	9
Anhang 1: Die Berechnung der Miete aus der Entschädigung im Detail.....	9
Anhang 1.1: Abweichungen von der Rechnung des Senats.....	9
Anhang 1.2: Zinssätze.....	10
Anhang 1.3: Kreditkosten.....	11
Anhang 1.4: Von den Kreditkosten zur monatlichen Miete.....	11
Anhang 2: Details der Rechnung nach dem Faire-Mieten-Modell.....	12
Anhang 3: Berechnung der leistungslosen Wertsteigerung.....	13
Anhang 4: Details zur Berechnung nach dem Bewertungsgesetz des Bundes.....	15

1. Warum werden verschiedene Entschädigungshöhen genannt?

Die rechtliche Grundlage für die Entschädigung ist [Artikel 15](#) des Grundgesetzes. Dieser legt fest, dass für die Überführung in Gemeineigentum „ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt“ erlassen werden muss. Dabei soll die Entschädigung nach [Artikel 14](#) „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten“ bestimmt werden. Die Beteiligten mit ihren Interessen sind nun einerseits die Allgemeinheit, also alle Berliner*innen und andererseits die Wohnungsunternehmen, die enteignet werden sollen. Mehr ist zur Entschädigungshöhe nicht geregelt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass der Gesetzgeber bei der Entschädigung für Enteignungen einen weiten Ermessensbereich hat. Der politische Spielraum ist also besonders groß. Da es auf Bundesebene zu Artikel 15 kein Gesetz gibt, kann das Land Berlin ein Vergesellschaftungsgesetz und nach seine Vorstellungen von einer gerechten Interessensabwägung, relativ weitgehend selbst und neu bestimmen. Es steht also noch nicht fest, mit wieviel Geld die

Wohnungsunternehmen entschädigt werden müssen. Wir rufen daher alle Berliner*innen dazu auf, ihre Gerechtigkeitsvorstellungen bei dieser Interessensabwägung einzubringen. Durch eine laute öffentliche Debatte können wir den Senat dazu bewegen, beim Entwurf dieses Gesetzes die wirklichen Interessen der Allgemeinheit ernstzunehmen.

2. Wie hängen Entschädigungssumme und Mietpreis zusammen?

Die Entschädigung könnte vollständig aus den Mieten refinanziert werden, ohne den Landeshaushalt zu belasten.

Hält man sich an diese Vorgabe, kann man abschätzen, welche Entschädigungshöhe durch welche Miethöhe finanziert werden kann. So könnten nach unserem Modell zum Beispiel 8 Milliarden Entschädigung mit einer durchschnittlichen Miete von 3,70 €/m² bezahlt werden. Will man dagegen bei der vom Senat angegebenen durchschnittlichen Miete bei DW & Co von 6,71 €/m² bleiben, könnte man davon eine Entschädigung von 24 Milliarden bezahlen.

Was steckt dahinter?

Zunächst ist wichtig: Wer Häuser zu einem nicht zu teuren Preis kauft oder enteignet, erwirbt bleibende Werte und wird immer reicher. Neben dem Sachwert der Häuser erhält Berlin die Miete als ständige Einnahmequelle. Deswegen macht es keinen Sinn zu fragen, wie viele Kitaplätze das Land stattdessen mit der Entschädigungssumme bezahlen könnte. Kitaplätze müssen durch Steuern finanziert werden. Ganz anders die Enteignung von Häusern. Diese kann man so gestalten, dass sie keine Steuern kostet und durch Mieterinnahmen gedeckt werden kann. Den Teil der Mieten, der nicht für die Bewirtschaftung benötigt wird, den Teil, der vorher in den Taschen von Privatinvestoren verschwand, können wir also dazu benutzen, die Entschädigung abzubahlen. Damit nicht genug: Wir könnten ihn nach der Abzahlung sogar für Neubau nutzen. Andere gesellschaftliche Investitionen müssen also keineswegs in Konkurrenz zur Enteignung stehen, im Gegenteil.

Nun werden Mieten monatlich gezahlt, während die Entschädigung bei der Enteignung auf einen Schlag fällig wird. Wie kommt das Land Berlin an diese Summe? Normalerweise werden Immobilienkäufe kreditfinanziert. Das selbe haben wir für die Enteignung vorgesehen: Das Land Berlin und der zukünftige Träger der enteigneten Häuser, eine Anstalt öffentlichen Rechts, sollen Kredite aufnehmen, um die Eigentümer zu entschädigen. Soll der Berliner Haushalt durch die Entschädigung nicht belastet werden, müssen dabei die Kreditkosten – also Zinsen und Kredittilgung – von den Mieterinnahmen mitgedeckt werden.

1. Diese durchschnittliche Neukolonniste 2018 berechnete der Senat aus Daten der zu vergesellschafteten Unternehmen mit Angaben. Dadurch wurden 89% der zu vergesellschafteten Wohnungen in den Wert einkalkuliert wurden.

Insgesamt müssen dann von der Miete bezahlt werden:

$$\begin{array}{c} \text{Instandhaltungskosten} \\ + \\ \text{Mietausfallwagnis} \\ + \\ \text{Verwaltungskosten} \\ + \\ \text{Zinsen und Tilgungszahlungen für die Entschädigung} \end{array}$$

Kennen wir einerseits Instandhaltungskosten, Mietausfallwagnis und Verwaltungskosten und andererseits die Kreditbedingungen, können wir einen Zusammenhang zwischen der Entschädigungshöhe und der entsprechend notwendigen Miethöhe herstellen. Das heißt, wir können aus der Miete die Entschädigung berechnen und umgekehrt.

Sollte sich die Zahl der Wohnungen noch weiter erhöhen, weil sich weitere Unternehmen mit über 3000 Wohnungen finden, wird das keine neuen Finanzierungsprobleme auf. In unserem Modell stehen den erhöhten Entschädigungskosten entsprechend erhöhte Mieterinnahmen gegenüber. Die Enteignung trägt sich in unserem Modell – unabhängig von der Anzahl der enteigneten Wohnungen – selbst. Wichtig für die Berliner*innen ist nur, dass pro Wohnung nicht zu hoch entschädigt wird, weil sonst die Miete entsprechend erhöht werden müsste.

In Tabelle 1 finden sich Beispiele für den so vorgegebenen Zusammenhang zwischen Miethöhe und Entschädigung.

Tabelle 1

	Entschädigungssumme	Nettokalummiete
Senat: Marktpreis	36 Milliarden	8,87 €/m²
Senat: Marktpreis mit Abzügen	29 Milliarden	7,53 €/m²
Nettokalummiete 2018²	24 Milliarden	6,71 €/m²
Senat korrigiert: Kaufpreis + Investitionen	18 Milliarden	5,53 €/m²
Steuerrechtliche Bewertung	11 Milliarden	4,23 €/m²
Paire-Mieten-Modell	8 Milliarden	3,70 €/m²
Symbolische Entschädigung	1 Euro	2,13 €/m²

Diesen Zusammenhang zwischen Miete und Entschädigung berechnen wir bis auf zwei Ausnahmen mit den Annahmen des Senats aus der 2019 veröffentlichten **Ämlichen Kostenschätzung von unserem Volksbegehren**.² Unsere Anpassungen: Wir bezahlen sämtliche Kredite – also die ganze Entschädigungssumme statt nur einen Teil – aus den Mieten zurück und wir vernachlässigen Nebenkosten des Enteignungsprozesses (Details zur dieser Rechnung in Anhang 1). Wir beschäftigen uns zwar bereits mit kostengünstigeren und sinnvolleren Konzepten zur Finanzierung, möchten uns mit diesem Papier aber zunächst an das Senatsmodell anlehnen und so die Debatte vereinfachen. Wichtig ist uns, den Zusammenhang zwischen Entschädigung und Miete grundsätzlich verständlich zu machen und zu zeigen, in welchen Größenordnungen wir uns dabei bewegen.

3. Die unterschiedlichen Zahlen für die Entschädigung im Detail

Bei allen folgenden Zahlen, handelt es sich um Näherungen. Sie sind dazu gedacht, eine Vorstellung von der Größenordnung der Entschädigungshöhe und der damit verbundenen Miete zu geben. Für genaue Berechnungen würde sogar öffentlichen Stellen im Moment die Datengrundlage fehlen: Weil in den Grundbüchern oft Briefkasten- und Tochterfirmen stehen, wissen wir nicht, wie viele Unternehmen es derzeit gibt, die einen Bestand von mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen. Erste Aufgabe des Senats wäre es, hier Transparenz zu schaffen.

² Hier wird die von Senat 2019 abgeschätzte damals annähernd aktuelle durchschnittliche Nettokalummiete 2018 im vergesellschafteten Bestand herangezogen.

8 Milliarden

Diese Zahl stammt aus unserem Paire-Mieten-Modell. Während die meisten anderen Ansätze vom Interesse des Eigentümers am Werterhalt ausgehen, gar keinen Versuch machen das Interesse der Allgemeinheit in Zahlen zu fassen und wie im Grundgesetz vorgesehen abzuwägen, geht unser Modell vom diesem Interesse aus. Das Interesse der Allgemeinheit ist der Zweck der Vergesellschaftung, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Das Modell errechnet eine maximale Entschädigungshöhe mit der dieses Ziel noch erreicht werden kann. Damit bilden wir einen Kompromiss zwischen dem Interesse der Allgemeinheit, gar keine Entschädigung zu zahlen und dem Interesse der Eigentümer*innen sogar für zukünftige Gewinne entschädigt zu werden.

Genauer heißt das: Damit die vergesellschafteten Wohnungen für alle bezahlbar sind, sollen sich auch Menschen an der Armutsgrenze die Wohnungen leisten können. Während durch FOCUSmodernisierung und Neubau jahrelang vor allem die Nachfrage nach neuem Wohnraum erfüllt wurde, fehlt es nun an Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Miete der vergesellschafteten Wohnungen soll daher im Schnitt nur ein Drittel des Einkommens an der Armutsgrenze ausmachen und berechnet sich mit dieser Vorgabe nettokal auf 3,70 €/m².

Die Festlegung der Miethöhe für alle Mieter*innen auf ein Niveau unabhängig vom tatsächlichen Einkommen stellt sicher, dass die Wohnungen nicht staatlich subventioniert werden müssen. So wird die Abhängigkeit von politischen Konjunkturen und Sparmaßnahmen, sowie der Aufbau eines weiteren bürokratischen Apparats zur Durchleuchtung potentieller Mieter*innen verhindert. Damit wird Wohnen in der Gemeinwirtschaft als grundlegendes Recht anerkannt, anstatt die Wohnraumversorgung für Menschen mit geringem Einkommen als Wohltätigkeit für Bedürftige zu behandeln. Auch in anderen Bereichen wie dem Zugang zu freier Bildung oder kostenlosen Kitaplätzen wird so verfahren.

Ziel des Volksbegehrens ist es einen Bereich auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen, der nach gemeinwirtschaftlichen Prinzipien funktioniert. Das heißt, die Versorgung von Grundbedürfnissen, Demokratie und Solidarität sollen im Mittelpunkt stehen. Dieser Bereich muss sich aber auch selbst tragen können um eine echte Alternative zum profitorientierten Wirtschaftsweisen zu sein. Deshalb sollte sich die Entschädigung aus den Mieten refinanzieren. Da die Miete in ihrer Höhe begrenzt ist, begrenzt das auch die Entschädigung nach oben.

Inwiefern sind bei dieser Begrenzung der Entschädigung die Interessen der Eigentümer*innen gerecht abgewägt wie im Grundgesetz gefordert? Dafür müssen wir keineswegs über die Baukosten der vergesellschafteten Häuser nachdenken, die man vielleicht intuitiv annehmen würde. Diese sind im Mittel längst durch die Mieten abbezahlt. Stattdessen muss ein Umgang mit den Forderungen von Immobilieninvestor*innen her, die – basierend auf Wohnungsent – seit Jahren auf steigende Mieten gewettet haben. Die öffentliche Debatte in Berlin legt nahe, dass es sich bei den enormen Mietsteigerungen der letzten Jahre, der Umverteilung von Vermögen von Mieter*innen zu

³ Die Einkommens des Senats zu seiner Kostenschätzung sind einsehbar auf <http://www.beratsigung.de/sonstige/ uploads/2013/12/080011-Entlohnungen-um-Kostenschätzung-2-4.pdf>

Immobilienbesitzer*innen um eine demokratisch ungewollte Fehlentwicklung handelt. Wir sagen: Wir können die von uns angestrebte Gemeinwirtschaft nur umsetzen, wenn wir diese Fehlentwicklung demokratisch korrigieren, diese Umverteilung rückgängig machen. Gerecht ist wenn wir die Investor*innen entschädigen, aber mit eben nur so viel, wie wir uns leisten können, ohne unser Ziel der Gemeinwirtschaft aufgeben zu müssen.

Wird die Entschädigung aus den Mieten bezahlt kann man wie im 2. Abschnitt gezeigt mit den Schätzungen des Senats einen direkter Zusammenhang zwischen Miete und Entschädigung herstellen. Aus der von uns berechneten bezahlbaren Miete von 3,70 € erhalten wir so als maximale Entschädigungssumme 8 Milliarden. Eine detaillierte Herleitung findet sich in [Anhang 2: Details der Rechnung nach dem Faire-Mieten-Modell](#)

36 Milliarden

Diese Summe ergibt sich aus dem Marktwert der zu enteignenden Wohnungen und wurde vom Senat errechnet. Anders als in manchen Medien berichtet, fordert nicht: einmal der Senat diese Summe als Entschädigung.

Der Senat geht lediglich davon aus, dass der Marktwert die Obergrenze für die Entschädigung einer Wohnung ist, sagt aber auch, die „Entschädigungshöhe könnte auch deutlich darunter liegen“⁴. Addiert man dann diese Obergrenze an Entschädigung für alle (zum Zeitpunkt der Schätzung 2018) bekannten Wohnungen, die enteignet werden sollen, kommt man auf 36 Milliarden.

Dazu hat der Senat in seinen Erläuterungen zur Kostenschätzung eine Liste von 10 Eigentümern erstellt, von denen zum damaligen Zeitpunkt bekannt war, dass sie über 3000 Wohnungen besitzen. Aus ihren Geschäftsberichten und – wenn nicht vorhanden – aus durchschnittlichen Marktwerten hat der Senat den Gesamtmarktwert aller Wohnungen, die enteignet werden sollen, berechnet. Daraus ergibt sich, dass wir hier über 243.000 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Fläche von 62 m² mit einem Gesamt-Marktwert von etwa 36 Milliarden Euro reden.⁵

Eine Entschädigung von 36 Milliarden müsste – soll nicht mit Steuergeldern nachgeholt werden – durch eine durchschnittliche Miete von etwa 8,87 €/m² refinanziert werden, eine deutliche Erhöhung gegenüber der vom Senat errechneten Durchschnittsmiete bei DW & Co von 6,71 €/m². Das verwundert nicht weiter: Der Marktpreis enthält die Werte, dass die Mieten in Berlin steigen werden und der hohe Kaufpreis sich so im Laufe der Zeit für einen neuen Eigentümer lohnt. Jemand wird bei dieser Werte Geld verlieren müssen: Entweder die Mieter*innen der Wohnungen – enteignet oder nicht – verlieren durch die Erhöhung ihrer Miete. Oder alle Berliner*innen verlieren über eine Entschädigung, die aus dem Landeshaushalt subventioniert wird. Oder die Eigentümer*innen verlieren durch eine Entschädigung, die niedriger ausfällt als der Marktwert.

4 Senatverwaltung für Inneres und Sport, Erläuterung zur Amtlichen Kostenschätzung gemäß § 15 Absatz 1 Abwinnungsgesetz, 2018, S.4

5 In seiner [Presseerklärung](#) anlässlich der Zulassung des Volksbegehrens am 22.9.2019 sprach der Senat dagegen von 226.000 Wohnungen – wir bleiben bei der höheren Zahl, weil in der Schätzung von 2019 die Datengrundlage konkreter ist.

29 Milliarden

In diversen Gerichtsurteilen wurde bereits bestätigt, dass man auch unter Marktwert enteignen kann. Der Senat hatte nun die Idee, beim Boden nur den Kaufpreis, nicht die Wertsteigerung durch die Marktentwicklung zu entschädigen, da diese leistungslos ist. So kommt er auf 28,8 Milliarden € (näheres dazu siehe Kasten 1).

Kasten 1: Der Abzug des Senats vom Marktwert

Der Senat nimmt an, dass der Bodenwert etwa 20% des Marktwertes ausmacht, vor durchschnittlich 5 Jahren gekauft wurde und sich in dieser Zeit um das 5,5-fache gesteigert hat. Zusätzlich eines Rabatts, der typisch beim Verkauf einer großen Anzahl von Häusern ist, kommt es schließlich auf einen Gesamtabzug von 20% von den 36 Milliarden Marktwert, und damit auf 28,8 Milliarden €.

Diese Entschädigung ist viel zu hoch und würde den Zweck der Vergesellschaftung, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, verhindern. Wollten wir diese Entschädigung aus den Mieten tragen, müsste die vom Senat errechneten Durchschnittsmiete bei DW & Co von 6,71 €/m² auf 7,53 €/m² steigen.

Wir kritisieren an dieser Methode vieles:

- Es bleibt unklar, warum der Senat bei Gebäuden nicht genauso vorgeht wie beim Boden und die leistungslosen Wertsteigerungen abzugs, die auf die Marktentwicklung zurückgehen. Er gesteht zwar ein, dass auch die Marktentwicklung bei den Gebäuden nicht entschädigt werden muss, aber setzt dafür nur einen Abzug von 2-5% an. Das entspricht erstens in keiner Weise der eigenen Datengrundlage aus dem Immobilienmarkbericht Berlin 2017/2018⁶ und wird offenbar zweitens noch nicht mal in die Rechnung aufgenommen. Wir haben deshalb selbst im nächsten Abschnitt nochmal nachgerechnet und kommen mit dem völlig unveränderten Ansatz auf eine Entschädigung von 18 Milliarden statt 29 Milliarden.
- Wir sind grundsätzlich nicht damit einverstanden, dass die „Eigenleistung“ – im Fall des Bodens der Kaufpreis – entschädigt werden muss. Auch auf einer juristischen Ebene sehen wir keinerlei Notwendigkeit so zu verfahren. Im Rechtsgutachten für den Innensenat äußert sich der Verwaltungsjurist Dr. Geulen dazu wie folgt: „Dieser Gesichtspunkt dürfte insbesondere für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sowie kleinere selbst genutzte Immobilien wie Einfamilienhäuser etc. von Bedeutung sein, während die Entschädigung von Eigentum, das auf den Finanzmärkten erworben worden ist, eine stärkere Reduzierung gegenüber dem Verkehrswert ermöglicht und gebietet.“⁷ Der rechtliche Ansatz der Kostenschätzung des Senats orientiert sich somit an einem Maßstab, der für kleine, selbst

6 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin, Immobilienmarkbericht 2017/2018, 2018, S. 85

Mehrheit werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Immobilienmarktberichte herausgegeben, einsehbar unter: <https://www.bvz.de/gutachterausschuss/marktberichte/marktanalyse/artikel-175633.php>; zuletzt abgerufen 15.10.2020

7 Geulen, Rechtliche Stellungnahme - Vollstreckung zur Vergesellschaftung großer Wohnimmobilien in Berlin, 2018, S.18 f., einsehbar unter <https://www.stadtentwicklung.berlin.de/vernehmbar/Vergesellschaftung/download/Rechtliche-Stellungnahme-Vergesellschaftung-01-Senat.pdf>; zuletzt abgerufen am 15.10.2020

genutzte Immobilien und nicht für das Portfolio von Immobilienunternehmen angemessen ist.

18 Milliarden

Der Senat hat in seinem Modell die Wertsteigerungen des Bodens seit dem Kauf abgezogen mit dem Argument, dass dies ein leistungsloser Wertzuwachs sei. Warum er die Wertsteigerungen der Gebäude, von denen der größte Teil ebenfalls leistungslos ist, nicht in gleicher Weise berücksichtigt wie in Bezug auf den Boden, hat er nicht begründet. Zieht man diese leistungslosen Wertsteigerungen ebenfalls ab, ergeben sich näherungsweise 18 Milliarden und nicht 29 Milliarden. Darin werden Kaufpreis und Modernisierungskosten entschädigt. Diese Entschädigungshöhe können wir mit vom Senat genannten Kreditbedingungen zu einer Miete von 5,53 €/m² refinanzieren. Bereits bei dieser Entschädigungshöhe können wir die Miete also gegenüber der vom Senat errechneten Durchschnittsmiete bei DW & Co von 6,71 €/m² um über einen Euro senken. Details zur Berechnung der Entschädigungshöhe von 18 Milliarden finden sich in [Anhang 3: Berechnung der leistungslosen Wertsteigerung](#).

20 Milliarden

Auf der Diskussions-Veranstaltung „Deutsche Wohnen Enteignen und die Sozialdemokratie“ des Ortsverbands Steglitz-Zehlendorf der SPD am 26.8.2019 nannte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz als Entschädigungssumme 20 Milliarden.⁸ Wie er auf diese Summe kommt ist uns leider nicht bekannt.

11 Milliarden

Im Steuerrecht⁹ wird für den Wert eines Gebäudes das 12,5-fache der jährlichen Mieteinnahmen nettoakt angesetzt. Abgezogen wird noch eine Wertminderung, die sich nach dem Alter des Gebäudes richtet und die wir für den vergesellschafteten Wohnungsbestand pauschal auf 25% schätzen. Die Nettokalmiete basieren wir auf den Zahlen des Senats aus seiner amtlichen Kostenschätzung. Mit dieser Wertermittlungsmethode erhalten wir eine Entschädigung von 11 Milliarden Euro. Details zur Berechnung finden sich im [Anhang 4: Details zur Berechnung nach dem Bewertungsgesetz des Bundes](#).

1 Euro

Von manchen Verfasser*innen des Grundgesetzes, beispielsweise dem CDU-Abgeordneten Prof. Dr. Mangoldt, ist bekannt, dass sie davon ausgingen, dass auch eine nominelle, das heißt nur symbolische Entschädigung ausreichend ist.¹⁰ Wie ist eine solche nominelle Entschädigung zu

⁸ Siehe: <https://www.spd-diskussion-online-Deutsche-Wohnen/16618053/>, zuletzt abgerufen am 15.10.2020

⁹ Vgl. Bewertungsgesetz §140 Absatz 2 und 4

¹⁰ erwähnt bei Dürner in Mann/Dörig 2013, Grundgesetz, RN 98, mit Verweis auf die Wortbeiträge bei Pöhl/Werner (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat. Akten und Protokolle, Bd. 5/II, 1961, S. 714 f.

bestimmen? Historisch vorgekommen ist bisher nur der umgekehrte Fall: die Umwandlung von Volks- bzw. Staatseigentum in Privateigentum. Privatisierungsfälle unter Obhut der Treuhänderstift, überwiegend Unternehmen, oft in Verbindung mit Grundbesitz, wurden in den 1990er Jahren mit symbolischen Kaufpreisen von 1 DM „abgewickelt“.

4. Fazit

Nach diesem Überblick über die verschiedenen Entschädigungszahlen und Modelle lässt sich also sagen: Die Entschädigungssumme steht nicht fest, sondern beruht auf zwei Faktoren: der Anzahl der zu enteignenden Wohnungen und der Interessensabwägung zwischen Konzerninteresse und Allgemeininteresse. Der zweite Zusammenhang ist der Entscheidende, denn wenn mehr enteignet wird, stehen der zu leistenden Entschädigung auch mehr Mieteinnahmen gegenüber. Die Belastung hängt also vor allem daran, nach welchem Modell der Interessenausgleich finanziell vorgenommen wird. In Frage kommen dafür unserer Meinung nach nur jene Modelle, die ohne Mietserhöhungen auskommen. Denn jede Mieterhöhung fördert Verdrängung und widerspricht dem Zweck der Vergesellschaftung. Im Interesse der Allgemeinheit ist es also, ein Modell zu wählen, dass sich nicht am Marktwert, sondern an den leistbaren Mieten orientiert – hier haben wir mit unserem Faire-Mieten-Modell einen Vorschlag gemacht. Unser Modell ermöglicht bei Absenkung auf leistbare Mieten eine Entschädigungssumme von 9 Milliarden Euro. Gleichzeitig wäre die Enteignung haushaltsneutral: Das Land Berlin müsste nur für sehr risikoreiche Kredite bürgen die aus den Mieten zurückgezahlt würden. Die Steuerzahler*innen werden also nicht belastet, ebensowenig die Mieter*innen. Belastet werden letztlich die Konzerne – ihr Vermögen wird zum Wohle der Allgemeinheit reduziert. Genau das ist der Zweck von Vergesellschaftung.

Anhang

Anhang 1: Die Berechnung der Miete aus der Entschädigung im Detail

Wie im 2. Abschnitt dargestellt, setzt sich die Miete aus Kreditkosten für die Entschädigung, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, sowie Mietausfallwagnis zusammen.

Dafür vollziehen wir im wesentlichen die Rechnung und die Schätzungen des Senats in seiner Erläuterung zur Kostenschätzung nach. Wir machen nur zwei Anpassungen: Wir zahlen sämtliche Kredite – also die ganze Entschädigung statt nur einem Teil – aus den Mieten zurück und wir vernachlässigen Nebenkosten (näheres dazu unter [Anhang 1.1: Abweichungen von der Rechnung des Senats](#)).

Für die Berechnung der Kreditkosten sollen laut Senat drei verschiedenen Kredite berücksichtigt werden: 20% der Entschädigungssumme sollen mit einem Zinssatz von 1,25%, maximal 10,8 Milliarden mit einem Zinssatz von 1,94% und der Rest (wenn es denn einen gibt) mit einem Zinssatz von 1,87% abbezahlt werden ([Anhang 1.2: Zinssätze](#)). Mit unserer Anpassung werden nicht zwei der Kredite, sondern alle drei Kredite über 43,5 Jahre abbezahlt. Eine Formel berechnet dann aus Kredithöhe und Tilgungs-Zeitraum die jährlichen Kreditkosten, die von der Miete gestemmt werden müssen ([Anhang 1.3: Kreditkosten](#)).

Die Berechnung der Bewirtschaftungskosten für die Wohnungen haben wir ohne Änderung aus der Senatsrechnung übernommen. Sie basieren auf Kennzahlen zu typischen Wohnungsgrößen, Verwaltungskosten pro Wohneinheit, Instandhaltungskosten, dem Mietausfallwagnis, sowie der ersten Schätzung des Senats, dass 240.000 Wohnungen von der Enteignung betroffen sind ([Anhang 1.4: von den Kreditkosten zur notwendigen monatlichen Nettokaltmiete](#)).

Damit haben wir also alle Komponenten der Miete aus der Entschädigung und einigen Rahmendaten berechnet.

Anhang 1.1: Abweichungen von der Rechnung des Senats

1. Wir bezahlen sämtliche Kredite aus den Mieten zurück:

Bei der Senatsrechnung nimmt das Land Berlin einen Kommunalkredit für 20% der Entschädigungssumme auf, der nicht zurückgezahlt wird. Die konstanten Zinskosten werden als laufende Kosten des Berliner Landeshaushalts verneht. In unserer Rechnung werden wir diesen Kommunalkredit hingegen ebenso wie die anderen Kredite aus den Mieteinnahmen zurückzahlen, damit der Berliner Landeshaushalt durch die Entschädigung nicht belastet wird. Getilgt wird der Kommunalkredit in der selben Zeit wie der Rest der Kreditsumme. Laut Senatsrechnung sind hierfür ca. 43,5 Jahre angesetzt.

Seite 10/17

2. Wir vernachlässigen Nebenkosten:

Der Senat schlägt auf die Entschädigungssumme 1,5 bis 2,9 Milliarden Euro als einmalige "Nebenkosten" und "weitere Kosten Vergesellschaftungsverfahrens" auf, deren Höhe wir teilweise für juristisch und politisch nicht geboten oder überzogen halten. Diese Nebenkosten beinhalten einerseits Posten, deren grundsätzliche Notwendigkeit wir durchaus teilen, bspw. die Entschädigung von unbebauten Grundstücken. Allerdings versteckt sich in der großen Summe eine weitere Entschädigung an die enteigneten Unternehmen als "Ausgleichskosten für Folgekosten der Vergesellschaftung". Solche Ausgleichskosten entspringen einem Schadensersatzgedanken, welcher der Vergesellschaftung fremd ist. Eine Entschädigung ist nur als Ersatz für das entzogene Eigentum zu leisten, darüberhinaus gehende "Ausgleichskosten" müssen nicht beglichen werden. Auf eine eigene Schätzung einmaliger Nebenkosten haben wir verzichtet, weil diese Kosten für eine Einschätzung der Größenordnung der Entschädigungshöhe nicht ins Gewicht fallen.

Anhang 1.2: Zinssätze

Der Senat setzt drei verschiedene Kredite mit unterschiedlichen Zinsen an. 20% der Entschädigungssumme sollen mit einem Zinssatz von 1,25%, maximal 10,8 Milliarden mit einem Zinssatz von 1,94% und der Rest (wenn es denn einen gibt) mit einem Zinssatz von 1,87% über einen Zinssatz von etwa 43,5 Jahren abbezahlt werden. Dass der Real Kredit den höchsten Zinssatz hat, sich also ein hoher Häuserwert nachteilig auf die Kreditkosten auswirkt, gehört zu den Absurditäten dieser Rechnung – ein Hinweis, dass es sich hierbei nicht um die sinnvollste öffentliche Finanzierung handelt und sich noch bessere Konzepte finden lassen. Genauer:

1. Kommunalkredit an Land Berlin: 1,25% Zinsen

Dies ist der billigste Kredit der direkt vom Land Berlin als Eigenkapital aufgenommen wird und der 20% des gesamten Kredits ausmacht. Diese 20% entsprechen dem Anteil, den Banken normalerweise auch von privaten Investoren als Eigenkapital erwarten, wenn sie einen Immobilienkredit aufnehmen möchten. Weil das Land ein sehr sicherer Kreditnehmer ist, wird hier die kleinste Zinsrate fällig: 1,25%. Im Senatsmodell wird dieser Kredit nicht zurückbezahlt, sondern nur die jährlichen Zinszahlungen geleistet. Da wir mit der Entschädigung den Landeshaushalt nicht belasten wollen, rechnen wir anders als der Senat mit dem gleichen Rückzahlungszeitraum wie bei den anderen Krediten, ca. 43,5 Jahre. Zudem sollen auch diese Kreditkosten aus den Mieten refinanziert werden. Die Einlage des Landes Berlin in die AÖR, das Eigenkapital, wird also im Laufe der Jahre wieder entnommen – immer in der Höhe der Kreditkosten des Kommunalkredits. Das Geld wird quasi weitergeleitet, so dass der Landeshaushalt unterm Strich unberührt bleibt.

2. Real Kredit an Anstalt öffentlichen Rechts: 1,94 % Zinsen

Diese Kreditart kennt man in der Alltagssprache „die Aufnahme einer Hypothek“. Dabei werden die Zinsen billiger, weil der Kredit mit den Immobilien hinterlegt ist. Das heißt, dass die Bank die

Seite 11/17

Häuser bekommt, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. In der Regel, geben Banken bis zu 60% des Häuserwertes als Realkredit aus. Es muss also zunächst ein Wert der enteigneten Häuser ermittelt werden. Dafür setzt der Senat das 15-fache der Jahres-Nettokalnmiete an und kommt auf 18 Milliarden Euro. Warum der Senat diese Wert-Berechnung nicht auch als Maßstab für die Entschädigung nutzt, anstatt sich auf den spekulativ beeinflussten Marktwert zu stützen, erläutert er nicht. Für 60% des Häuserwertes, also maximal 10,8 Milliarden, können also Realkredite zum Zinssatz von 1,94 % aufgenommen werden.

3. Bürgschaftskredit an Anstalt öffentlichen Rechts: 1,07 % Zinsen

Für die verbleibenden Kredite setzt der Senat einen Zinssatz von 1,87% Prozent an. Sie sind ebenfalls verbilligt, da das Land Berlin bei Kreditausfall bürgt. (Das Risiko hierbei ist jedoch überschaubar. Dafür müssten massenhaft Wohnungen leerstehen oder die Berliner*innen kollektiv die Miete verweigern.)

Anhang 1.3: Kreditkosten

Wie bei Immobilienkäufen üblich, werden die Kreditsummen mit sogenannten Annuitätendarlehen abbezahlt. Von einer Annuitätendarlehen spricht man, wenn jedes Jahr die gleichen Kreditkosten bezahlt werden müssen. Am Anfang sind die Schulden noch größer und die Zinsen damit höher – der Anteil der Zinsen an den jährlichen Kosten ist deswegen größer, der Anteil mit dem der Kredit zurückgezahlt wird kleiner. Später ist es umgekehrt. Mit Hilfe einer Formel kann man ausrechnen, wie viel man jedes Jahr bezahlen muss, wenn man die Kreditsumme, den Zinssatz und den Tilgungszeitraum kennt. Diese jährlichen Kreditkosten müssen von jährlichen Mieteinnahmen mitgedeckt werden.

i : Zinssatz

n : Laufzeit

$$\text{jährliche Kosten} = \text{Kreditsumme} \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

In unserer Rechnung haben wir nicht einen Kredit, sondern je nach Entschädigungshöhe zwei bis drei Kredite. Diese haben unterschiedliche Kreditsummen und Zinssätze i über die gleiche Laufzeit $n = 43,5$ Jahre. Die drei Posten können nacheinander ausgerechnet und aufsummiert werden.

Anhang 1.4: Von den Kreditkosten zur monatlichen Nettokaltmiete

In der amtliche Kostenschätzung des Senats für unser Volksbegehren werden folgende Schätzungen gemacht:

Anzahl der Wohneinheiten	243.000
durchschnittliche Größe der Wohneinheit	62 m ²
Verwaltungskosten pro Wohneinheit und Jahr	507 €
Instandhaltungskosten pro m ² und Jahr	16,90 €

Seite 12/17

Mietausfallwagnis	2 %
Daraus berechnen sich die Kosten für alle enteigneten Wohnungen:	
Gesamte Verwaltungskosten pro Jahr	Rund 120 Mio Euro
Gesamte Instandhaltungskosten pro Jahr	Rund 250 Mio Euro

Mit den Kreditkosten, die sich aus einer gegebenen Entschädigungssumme nach Anhang 1.4 berechnen, ergeben sich die benötigten jährlichen Mieteinnahmen für den gesamten enteigneten Bestand:

Gesamte jährliche Mieteinnahmen:

$$\frac{\text{Kreditkosten} + \text{Verwaltungskosten} + \text{Instandhaltungskosten}}{1 - \text{Mietausfallwagnis}}$$

Daraus kann man eine notwendige monatliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter ableiten:

$$\frac{\text{Gesamte jährliche Mieteinnahmen}}{\text{Anzahl der Wohneinheiten} \times \text{Wohnungsgröße} \times 12}$$

Anhang 2: Details der Rechnung nach dem Faire-Mieten-Modell

Das Faire-Mieten-Modell geht von der Zahlungsfähigkeit von Menschen an der Armuts Grenze aus und berechnet, wieviel Entschädigung aus ihren Mieten bezahlt werden kann.

Aber welche Miete gilt als bezahlbar? Wir orientieren uns an der Annahme der Immobilienwirtschaft, die Zahlungsfähigkeit einer Mietpartei sei dann gegeben, wenn die Bruttowarmmiete höchstens 30% des Haushaltsnettoeinkommens ausmacht. Als maßgebliches Nettoeinkommen setzen wir das Einkommen an der Armuts Grenze ein. Eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise muss die Mieten vor allem daran ausrichten, dass sich auch Haushalte mit geringem Einkommen den Wohnraum leisten können. Da der Markt seit Jahren dafür sorgt, dass billiger Wohnraum durch teuren verdrängt wird, muss mit den vergesellschafteten Wohnungen nun die Versorgungslücke an leistbarem Wohnraum für arme Menschen gefüllt werden. Um das in Zahlen auszudrücken, fordern wir in unserem Modell also, dass die Bruttowarmmiete nicht mehr als 30% des Einkommens an der Armuts Grenze ausmachen darf.

Wie arm jemand ist, bemessen Wissenschaftler*innen daran, wie hoch das Einkommen relativ zu anderen Einkommen in der Gesellschaft ist. Sie nehmen dabei aber an, dass zwei Singles einen größeren Bedarf haben als ein gemeinsamer Haushalt von zwei Personen und deshalb diese Lebensformen nicht direkt miteinander verglichen werden sollten. Von vornherein wird also für jede Haushaltsgröße eine eigene Armuts Grenze und dementsprechend eine eigene leistbare Miete berechnet. In einer Studie zu den Versorgungslücken auf dem Wohnungsmarkt¹¹ haben Holm et al.

¹¹ Holm, Lebuhn, Janker, Neitzel, Wie viele und welche Wohnungen fehlen in deutschen Großstädten?, 2018, einsehbar unter <https://www.bosch-stadtentwicklung.de/dokumente/161118-08831-wohnungsmarkt> zuletzt abgerufen am 15.10.2020. Deren Daten werden dem Mikrosurvey von 2014 entnommen.

Seite 13/17

für Haushalte an der Armutsgrenze einen leistbaren Quadratmeterpreis der Nettokaltmiete berechnet, je nach Anzahl der Personen im Haushalt einen eigenen. Mit der Wohnfläche, die beim Arbeitslosengeld II als angemessen gilt, können wir eine absolute Miete herleiten. (siehe Tabelle 2)

Tabelle 2

Verteilung der Personenanzahl pro Haushalt in Berlin ¹²				
1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
46,4 %	32,6 %	11,0 %	7,0 %	2,9 %

Maximal leistbarer Quadratmeterpreis für die Nettokaltmiete an der Armutsgrenze ¹³				
1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
3,29 €	4,03 €	4,47 €	4,77 €	4,98 €

Angemessene Wohnfläche laut Sozialrecht (z.B. ALG II) ¹⁴				
1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
45 m ²	60 m ²	75 m ²	90 m ²	105 m ²

Maximal leistbare Miete an der Armutsgrenze berechnet aus maximal leistbarem Quadratmeterpreis x angemessener Wohnfläche				
1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen
148,05 €	241,80 €	335,25 €	429,30 €	522,90 €

Um von diesen leistbaren Mieten nach Haushaltgröße zu einer durchschnittlichen leistbaren Miete zu gelangen, müssen wir nun noch berücksichtigen, wie viele Haushalte jeder Haushaltgröße es gibt.

Nach Anzahl der Haushalte gewichtete leistbare Miete:

$$46,4\% \times 148,05 \text{ €} + 32,6\% \times 241,8 \text{ €} + 11,0\% \times 335,25 \text{ €} + \dots = 229,61 \text{ €}$$

So kann eine Miete von im Schnitt 229,61 € Nettokalt pro Wohnung als unsere politische Zielmiete abgeleitet werden. Bereits 2014 haben in Berlin mehr als 200.000 Wohnungen gefehlt, die diese Voraussetzung erfüllen¹⁵. Benutzen wir die durchschnittliche Wohnungsgröße von 62 m², die der Senat in seinen Erläuterungen zur Kostenschätzung angesetzt hat, kommen wir auf eine Quadratmetermiete von 3,70 €/m² Nettokalt. Mit den Kennzahlen des Senats muss nun die im 2. Abschnitt skizzierte Rechnung rückwärts vollzogen werden, um von der Nettokaltmiete von 3,70 €/m² auf eine Entschädigung von 8 Milliarden zu kommen.

12. Holm, Junker, Die Wohnsituation in deutschen Großstädten, 2019, Datenblatt Berlin, S.6, einsehbar unter https://www.stadtentwicklung-berlin.de/pdf_01/006922.pdf, zuletzt abgerufen am 28.10.2020

13. Holm, Leuboh, Junker, Neitzel, 2018, S.18

14. Holm, Leuboh, Junker, Neitzel, 2018, S.105

15. Holm, Leuboh, Junker, Neitzel, S.70

Anhang 3: Berechnung der leistungslosen Wertsteigerung

Wir folgen hier dem Ansatz des Senats Eigenleistungen zu entschädigen. Das heißt, dass Kaufpreis und Investitionen in die Häuser entschädigt werden.

Der Senat nimmt an dass die Häuser die entschädigt werden müssen vor durchschnittlich 5 Jahren gekauft wurden. Der Bestand der großen Immobilienunternehmen setzt sich v.a. aus Mietwohnhäusern zusammen. Die Kaufpreise dieser Immobilien haben sich in 5 Jahren¹⁶ mehr als verdoppelt: für reine Mietwohnhäuser im Verhältnis 4,432 zu 2,000, für Mietwohnhäuser mit gewerblichem Anteil im Verhältnis 5,067 zu 2,445. Mangels genauer Zahlen, in wie vielen Häusern es Gewerbe gibt, mitteln wir diese beiden Wertsteigerungen.

Umgekehrte Wertsteigerung eines durchschnittlichen Mietwohnhauses seit dem durchschnittlichen Kaufzeitpunkt 5 Jahre zuvor:

$$\frac{\frac{2.180}{4.432} + \frac{2.665}{5.067}}{2} = \frac{46,9\% + 48,3\%}{2} = 47,6\%$$

Annäherungsweise können wir damit sagen, dass die Häuser, die enteignet werden sollen und zum Zeitpunkt der Schätzung einen Marktwert von etwa 36 Milliarden € hatten, 5 Jahre zuvor noch für 47,6 % dieses Wertes gekauft wurden: das heißt für insgesamt 17,2 Milliarden €.

Kaufpreis der zu enteignenden Wohnungen:

$$36 \text{ Milliarden} \times 47,6\% = 17,1 \text{ Milliarden}$$

Nun können die Eigentümer allerdings ins Feld führen, dass sie durch Modernisierungen zu Teilen dieser Wertsteigerung beigetragen haben und dass diese Investitionen ersetzt werden sollen. Ignorieren wir zugunsten der Eigentümer, dass Modernisierungen oft gegen den Willen der MieterInnen durchgeführt werden und nach 5 Jahren teilweise schon durch damit verbundene Mieterhöhungen refinanziert sind und schlagen die Modernisierungskosten als wertsteigernde Eigenleistung auf die Entschädigungssumme auf:

Mangels besserer Zahlen ziehen wir die Modernisierungskosten der Deutschen Wohnen für den gesamten zu enteignenden Bestand heran. Laut der Drucksache 18/17662¹⁷ des Abgeordnetenhauses

16. vgl. Immobilienmarktbericht Berlin 2017/2018, S. 18

Als Datenbasis für die Wertsteigerung in 5 Jahren wurde die Wertsteigerung von 2012 auf 2017 zu Grunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Berechnung im Immobilienbericht 2017/2018 noch kein Wert für 2018 vorlag.

17. Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 18/17662, Schriftliche Anfrage vom 25.11.2019 und Antwort vom 8.2.2020 zum Thema „Bestandshewirtschaft der Deutschen Wohnen“, S.2, einsehbar unter <https://portal.parlament.de/ducksachen/18/17662/SchriftlicheAnfrage18-17662.pdf>, zuletzt abgerufen am 15.10.2020

hat die Deutsche Wohnen in den 5 Jahren von 2013 bis 2017 durchschnittlich 12,05 € an Modernisierung pro m² in die Wohnungen investiert, somit 60,25 € pro m² über den Zeitraum dieser 5 Jahre. Auf eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 62 m² gerechnet, ergeben sich 3.742 € pro Wohnung. Wir beziehen das nun auf 243.000 Wohnungen, den zu enteignenden Bestand. Damit gehen sich 909 Millionen Euro an zu berücksichtigenden weiszweigenden Eigenleistungen der Unternehmen, die auf den Marktwert vor 5 Jahren in Höhe von 17,2 Milliarden Euro zugeschlagen werden müssen. Wir erhalten somit eine Entschädigungshöhe von 18,1 Milliarden Euro.

Modernisierungskosten pro Durchschnittswohnung in den 5 Jahren von 2013 und 2017:

$$\text{jährliche Modernisierungskosten pro m}^2 \times 5 \text{ Jahre} \times \varnothing \text{ Wohnungsfläche} = \\ 12,05 \text{ €/m}^2 \text{ und Jahr} \times 5 \text{ Jahre} \times 62,1 \text{ m}^2 = 3.742 \text{ €}$$

Modernisierungskosten in 5 Jahren für den gesamten zu enteignenden Bestand:

$$\text{Kosten pro Wohnung} \times \text{Zahl der enteigneten Wohnungen} = \\ = 3.742 \text{ €} \times 243.000 = 909 \text{ Millionen €}$$

Entschädigung von Kaufpreis und Modernisierungskosten:

$$17,1 \text{ Milliarden} + 909 \text{ Millionen} = 18,1 \text{ Milliarden}$$

Anhang 4: Details zur Berechnung nach dem Bewertungsgesetz des Bundes

[Hier wird der Immobilienwert entschädigt, welcher nach dem Steuerrecht ermittelt wird.

Die steuerrechtliche Bewertung von Immobilien erfolgt nach dem Bewertungsgesetz des Bundes (BewG). In unserem Fall ist das Ertragswertverfahren für bebaute Grundstücke anzuwenden (§§ 78 ff., §§ 146 ff. und §§ 184 ff. BewG). Da wir eine Bewertung nach §§ 184 ff. BewG nicht leisten können und die Bewertung nach §§ 78 ff. BewG sich auf Stichtage von 1964 und 1935 bezieht, fiel unsere Entscheidung auf eine Bewertung nach §§ 146 ff. BewG. Hiernach ist das 12,5-fache der Jahres-Nettokaltemiete zugrunde zu legen.

Anschließend wird eine Alterswertminderung vorgenommen, die pro Jahr nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes 0,5 %, maximal jedoch 25 % beträgt und eine Korrektur nach umfassenden Sanierungen erfährt. Der weit überwiegende Teil des Gebäudebestands dürfte einer maximalen Alterswertminderung unterfallen, weshalb wir pauschal 25 % veranschlagen.

Die Jahres-Nettokaltemiete eines typischen Wohnhauses aus dem vergesellschafteten Bestand basieren wir auf dem Quadratmeterpreis von 6,71 €/m² und der Wohnungsfläche von 62 m², die der Senat in seiner amtlichen Kostenschätzung ansetzt.

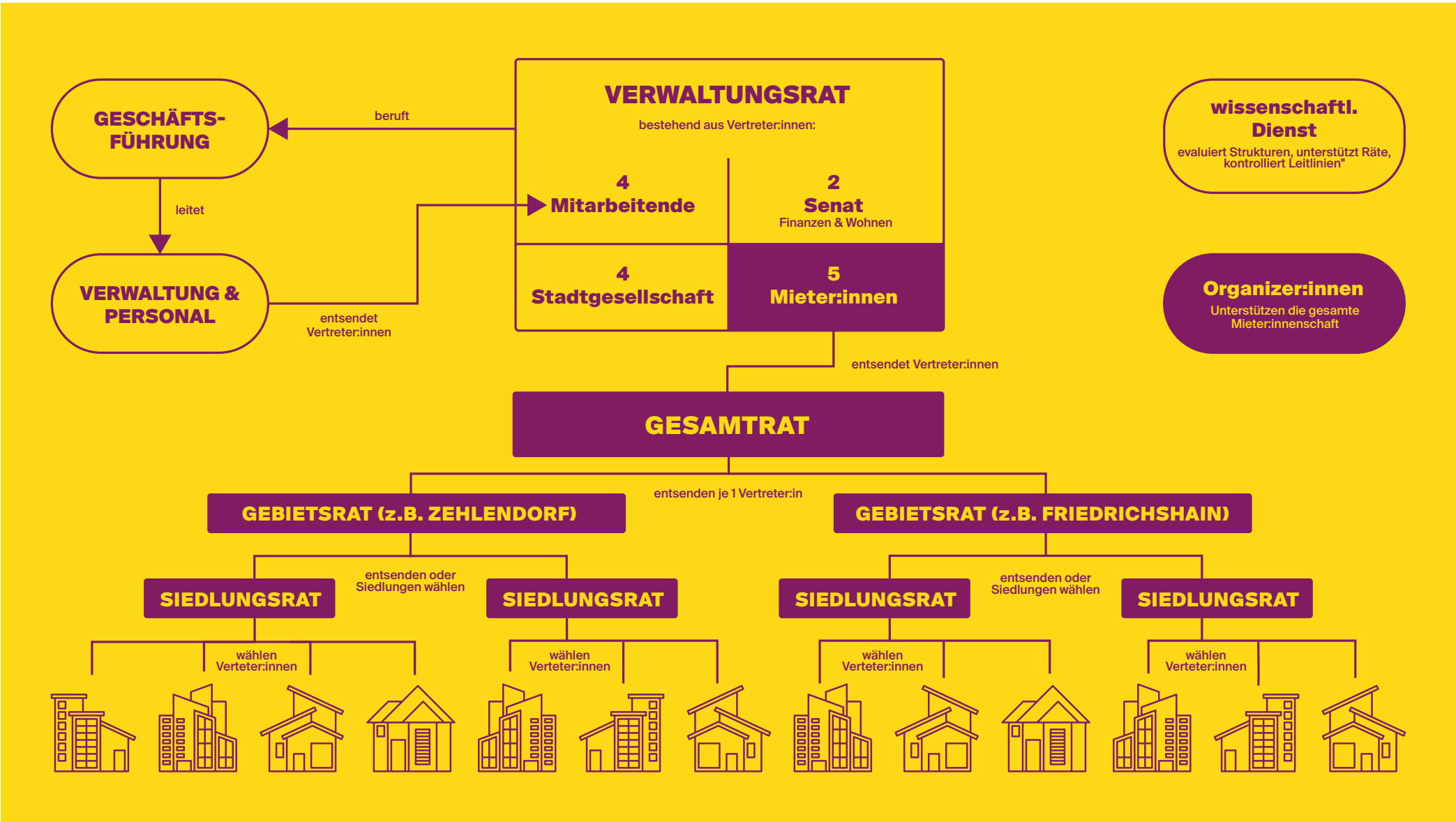
Der so ermittelte Ertragswert einer typischen Wohnung muss dann nur noch mit der Anzahl der Wohnungen multipliziert werden, die wir ebenfalls der Kostenschätzung des Senats entnehmen. So erhalten wir den Gesamtwert des vergesellschafteten Immobilienbestands, bzw. eine Entschädigungssumme von 11 Milliarden €.

$$\varnothing \text{ Jahres-Nettokaltemiete} = \varnothing \text{ Monats-Nettokaltemiete pro m}^2 \times \varnothing \text{ Wohnungsfläche} \times 12 \\ = 6,71 \text{ €/m}^2 \times 62,1 \text{ m}^2 \times 12 = 5000 \text{ €}$$

$$\varnothing \text{ Wohnungswert} = \varnothing \text{ Jahres-Nettokaltemiete} \times 12,5 \times (1 - 25\%) \\ = 5000 \text{ €} \times 12,5 \times 75\% = 46.870 \text{ €}$$

$$\text{Entschädigung} = \varnothing \text{ Wohnungswert} \times \text{Anzahl der Wohnungen} \\ = 46.870 \text{ €} \times 240.000 = 11,2 \text{ Milliarden €}$$

Organigramm für eine Gemeingut Wohnen AöR



Die Autor:innen

— Carla Dietrich, Gewerkschaftssekretärin bei ver.di, zuständig für Wohnungswirtschaft und Facilitymanagement. In dieser Funktion beschäftigt sie sich seit Jahren auch mit Wohnungspolitik.

— Dr. Franziska Drohsel, LL. M., Rechtsanwältin, hat im Verfassungsrecht promoviert und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften von Prof. Battis (Humboldt-Universität zu Berlin).

— Michael Findeisen, Jurist, Ministerialrat a. D., früher Referatsleiter im Bundesministerium der Finanzen; heute ehrenamtlicher Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisationen Finanzwende und mafianeindanke e. V.

— Sebastian Gerhardt, Autor und freiberuflicher Bildungsreferent in Berlin.

— Dr. Ralf Hoffrogge, Historiker mit den Schwerpunkten Gewerkschaftsgeschichte, Wirtschaftsdemokratie und Geschichte der Arbeiterbewegung, tätig am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam sowie an der Ruhr-Universität Bochum, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen und war eine von fünf Vertrauenspersonen des Volksentscheids.

— Dr. Andrej Holm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin mit den Forschungsschwerpunkten Gentrification, Stadtentwicklung und Wohnungspolitik im internationalen Vergleich. Kurzzeitig war er Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

— Benedikt Jacobs ist Experte für Rohstoff- und Ressourcenpolitik und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er hat Management natürlicher Ressourcen und Energie und Umwelttechnik studiert und pendelt zwischen Berlin und Leipzig.

— Stephan Junker arbeitet als Statistiker und hat Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt empirische Ungleichheitsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Er ist einer der Mitbegründer von Deutsche Wohnen & Co enteignen und sammelte bereits Erfahrung mit Volksentscheiden im Koordinierungskreis des Berliner Mietenvolksentscheids (2015).

— Dr. Joanna Kusiak, Soziologin mit den Schwerpunkten Eigentumssysteme, soziale Bewegungen und Rolle des Rechts in sozialen Transformationen. Sie arbeitet an der Universität Cambridge und ist Humboldt-Fellow am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.

— Dr. Armin Rothemann, Maître en Droit, Rechtsanwalt, studierte Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Université Panthéon-Assas (Paris II), promovierte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Mitglied des Koordinierungskreises der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen.

— Sebastian Schneider ist Volljurist und lebt in Berlin. Er berät die Initiative in rechtlichen Belangen.

— Prof. Dr. Fabian Thiel, Studium der Rechtswissenschaft und Geografie, Promotion 2001 an der Universität Hamburg, Habilitation 2017 an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ist Professor für Immobilienbewertung an der Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main. Er forscht und lehrt in den Bereichen nationales und internationales Eigentums-, Bau- und Planungsrecht, Immobilienbewertung, Bodenpolitik und Rechtsgeografie.

— Prof. Dr. Tim Wihl war bis März 2022 Gastprofessor für politische Theorie, Verfassungstheorie und rechtliche Bezüge der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit April 2022 ist er Vertretungsprofessor für Öffentliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Universität Erfurt.

— Dr. Michael Wild arbeitet in der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport in der Abteilung für Staats- und Verwaltungsrecht.

— Reiner Wild, Soziologe, seit 1981 beim Berliner Mieterverein e. V. tätig und seit 2009 dessen Geschäftsführer. Seit 2011 gehört er dem Präsidium des Deutschen Mieterbundes an.

Bildnachweis

S. 6: © Kolossos, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; S. 22: © Iris Hanika; S. 66: Privatarchiv K. Schneider; S. 126: Stiftung Haus der Geschichte, Bonn; S. 108: © Neuköllner, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.; S. 204 und S. 215: © florianmk, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.; S. 296: © Gabriela Wachter



Berlin-Kreuzberg, Waldemar- Ecke Adalbertstraße, 2022

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Herausgeberin: Deutsche Wohnen & Co enteignen
Redaktion: Tobias Gralke, Iris Hanika, Ralf Hoffrogge, Elke Kuhne,
Armin Rothemann, Karin Schneider, Felix Weiland
Layout: Gabriela Wachter, Berlin
Druck und Verarbeitung: Triple AAA Druckproduktion, Gilching
© 2022, parthas verlag Berlin und die Autor:innen
www.parthasverlag.de
ISBN 978-3-86964-130-0

Alle Inhalte dieses Buches, insbesondere Texte und Fotografien, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben den Urheber:innen vorbehalten.

Aus Gründen des Umweltschutzes schweißen wir unsere Bücher nicht ein.